אפקון החזקות בע"מ

דוח תקופתי 2023





מבוא

מכתב מנכ"ל

פרק א'

תיאור עסקי התאגיד

פרק ב'

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023

פרק ג'

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר 2023

פרק ד'

דוח כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך,
נתוני כספים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים
המאוחדים המיוחסים לחברה ליום 31 בדצמבר 2023

פרק ה'

פרטים נוספים על התאגיד

פרק ו'

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה התקציבית על הדיווח הכספי הגלוי

מבוא





DISCLAIMER

פרק מבוא אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של חברת אפקון החזקות (להלן: "החברה") או הזמנה לקבל הצעות כאמור, והוא נועד אך ורק להצגת מידע הקשור לחברה.

פרק זה נערך לשם תמצית ונוחות בלבד ומציג נתונים מסויימים בלבד ואינו מיועד להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה לציבור.

בפרק זה כללה החברה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. מידע, כאמור, כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים ומידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטתה של החברה והחברות המוחזקות על ידה (להלן: "החברה"). מידע צופה פני עתיד זה, מבוסס על הערכות החברה, המתבססות, בין היתר, על מידע הידוע להנהלת החברה במועד עריכת פרק זה ובכלל זה, הערכות ביחס לתחום פעילותה של החברה, מצב המשק נכון למועד מצגת זו, השקעה צפוי בתשתיות, המשך פעילות רציפה ומלאה, הצלחה לממש את התוכנית האסטרטגית של החברה, ניסיון העבר של החברה עם לקוחותיה, תנאי השווקים הרלוונטיים כפי שהם נכון למועד מצגת זאת, ונתונים ופרסומים אשר פורסמו על ידי גופים ורשויות שונות, אשר לא נבחנו על ידי הנהלת החברה באופן עצמאי. התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע, בין יתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על החברה ותחום פעילותה, ובכלל זאת, הגורמים המפורטים לעיל, התנהגות לקוחותיה, שינויים בדרישות הלקוחות ו/או בצרכי השווקים הרלוונטיים, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת הנהלת החברה, והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת הפרק.

31 במרץ 2024

בעלי מניות יקרים,

עם פרסום הדוחות השנתיים של אפקון לשנת 2023, אבקש לפרוס בפניכם את אירועי השנה החולפת ולעדכן אתכם בנוגע להתפתחויות הצפויות בחברה קדימה* :

ראשית, אפתח במספר מילים אודות האירועים שמלווים אותנו כאומה מאז השביעי באוקטובר. קבוצת אפקון, כמו חברות רבות במשק נרתמה למאמץ המלחמתי, בשיא האירועים כ- 12% מכח האדם באפקון שירת בכוחות הלוחמים. הקבוצה כולה היתה קשובה לצרכים שעלו, ואשר עולים גם בימים אלו, מהשטח ופעלה לתרום ממשאביה על מנת לסייע ולשפר את חיי היום יום בשטחי הכינוס. יו"ר הדירקטוריון מר ישראל רייף ומשפחת שמלצר, כמו גם כל הנהלת הקבוצה, ראו בכך שליחות ומשימה לאומית.

המחיר אותו שילמנו, כולנו, הוא כבד מנשוא. ליבנו ומחשבותינו עם משפחות החללים החטופים והפצועים. הקבוצה ככל שתתבקש, תמשיך לעשות כל אשר ביכולתה במטרה לסייע ככל שנדרש להקלת הכאב של אלה ששילמו ביקר להם מכל. כולי תקווה שכעם נפיק את הלקחים, נצא מחוזקים ונדע לגשר על הפערים והמחלוקות שעדיין הינם מנת חלקנו, על מנת להבטיח לנו ולבאים אחרינו מדינה צומחת, סובלנית, משגשגת ובטוחה.

<u>תוצאות ראשוניות לאור שינוי אסטרטגיית הקבוצה:</u>

לאחר השלמת ניתוח מעמיק של תוצאות שנת 2022 בואכה 2023, הלקחים שהופקו הניעו אותנו לעבר נקודת מפנה אסטרטגית, לצד מיקוד בהרחבת פעילויות הליבה המסורתיות כמו מגזרי הבקרה הטכנולוגיות, סחר, מולטימדיה ותקשורת אשר המשיכו להציג תוצאות טובות וצמיחה; הרי שתוצאות מגזר מערכות, EPC ובנייה **העיבו על התוצאות בדגש לתחום הבניה האזרחית.**

בזכות יישום המהלכים האסטרטגים עליהם ארחיב בהמשך, הקבוצה הציגה במהלך 2023, שיפור ברווחיות תוך מיקוד בתחומי הטכנולוגיה, התעשייה החשמל והסחר. בנוסף הקבוצה שמה דגש רב ,לאור סביבת הריבית, ופעלה לשיפור מתמשך בתזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת שהסתכם לסך של כ- 72 מיליון ₪ בשנת 2023 (ובחמשת הרבעונים האחרונים סך של כ- 160 מיליון ש"ח).

<u>פעולות שבוצעו למיקוד תחומי הליבה :</u>

הנהלת הקבוצה החליטה אסטרטגית **למקד את פעילותה בתחומי הליבה המסורתיים של אפקון**. במגזרים אלו לקבוצה יתרון יחסי על מתחרותיה, ולאורך השנים הציגו רווחיות וצמיחה עקבית. הקבוצה תמשיך לחתור להרחבת פעילויות הליבה, לרבות באמצעות רכישות ומיזוגים.

במגזר מערכות, EPC ובנייה, זיהתה החברה שלצד פעילות המערכות לתעשייה ופעילות ה-EPC, שהן פעילויות בעלות צבר עבודות חזק ורווחי, אותן פועלת הקבוצה להרחיב ולשמר תוך שהיא מתמקדת בביצוע פרויקטים עתירי מערכות חשמל בתעשייה והאנרגיה המתחדשת, הרי שפעילות הבנייה האזרחית מתאפיינת בשיעורי רווחיות נמוכים ובסיכוני ביצוע רבים. פעילות זו העיבה על תוצאות החברה בשנתיים האחרונות בצורה ניכרת, ולאור זאת החלטנו לצמצם באופן משמעותי פעילות זו.

החלטות אסטרטגיות אלו מיושמות בשנה האחרונה הלכה למעשה ומקבלות ביטוי ישיר ומיידי אשר משתקף בתמהיל צבר הקבוצה. הצבר, נכון ליום 31 בדצמבר 2023, מסתכם בכ- 2.3 מיליארד ₪, והינו מוטה טכנולוגיות - במגזרי הבקרה וטכנולוגיות וכן מולטימדיה ותקשורת (כ- 689 מיליוני ש"ח) מערכות ו-EPC (כ- 1.3 מיליון ש"ח), **כאשר חלקן של עבודות הבניה בצבר ממשיך במגמת הצמצום המשמעותית (כ- 309 מיליון ש"ח בלבד בהשוואה לכ-1,018 מיליון ₪ נכון לסוף שנת 2022).**

לצד השינויים האסטרטגיים, מתמקדת הקבוצה בהשקעה בשתי פעילויות אותן אנו רואים כיצרניות ערך וכמנופי צמיחה לעשור הקרוב.

הראשונה, הינה **<u>פעילות ייזום האנרגיות המתחדשות</u>**, פעילות אותה אפקון הרחיבה באופן משמעותי במהלך השלוש השנים האחרונות, במטרה להיות שחקן משמעותי בשוק זה (פעילות זו כמובן סינרגטית לפעילות ה-EPC בתחומי האנרגיה המתחדשת, שם נמצאת אפקון לאורך שנים רבות). מעת השקתה, פעילות ייזום האנרגיות המתחדשות, צומחת ומציגה צבר פרויקטים גדל

* האמור במכתב זה נערך לשם תמצית ונוחות בלבד ומציג נתונים מסוימים בלבד ואינו מיועד להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה, ואינו מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה, והוא נועד אך ורק להצגת מידע הקשור לחברה. במכתב זה כללה החברה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968 . מידע, כאמור, כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים ומידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטתה של אפקון. מידע צופה פני עתיד זה, מבוסס על הערכות אפקון, המתבססות, בין היתר, על מידע הידוע להנהלת אפקון במועד מכתב זה ובכלל זה, הערכות ביחס לתחום פעילותה של אפקון, מצב המשק, השקעה צפוי בתשתיות, המשך פעילות רציפה ומלאה, הצלחה לממש את התוכנית האסטרטגית, ניסיון העבר של אפקון עם לקוחותיה, תנאי השווקים הרלוונטיים, ונתונים ופרסומים אשר פורסמו על ידי גופים ורשויות שונות, אשר לא נבחנו על ידי הנהלת הקבוצה באופן עצמאי. התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע, בין יתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות אפקון וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על אפקון ותחום פעילותה, ובכלל זאת, הגורמים המפורטים לעיל, התנהגות לקוחותיה, שינויים בדרישות הלקוחות ו/או בצרכי השווקים הרלוונטיים, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת הנהלת אפקון, ואפקון אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד מכתב זה.

והולך שהפך למשמעותי (בהנבה ובייזום). לצורך התרחבות ומימוש התוכנית העסקית בתחום פעילות זה, אפקון תפעל לגיוס חוב ו/או הון לרבות בדרך של מיזוגים ושיתופי פעולה.

הפעילות השנייה, הינה פעילות בה החברה ממוקמת כחלוצה וממובילות השוק בישראל – **טעינת כלי רכב חשמליים**. פעילות זו מציגה צמיחה משמעותית בהכנסות (מעל 100% בשנה האחרונה). אנו צופים כי היקפי הפעילות ילכו ויגדלו עם הכניסה המאסיבית של רכבים חשמליים, זאת בהתאם לצפי השוק. אפקון תפעל להמשיך להשקיע, לפתח וליזום על מנת להמשיך להיות מובילת שוק הודות לידע, היכולות ההנדסיות והניסיון שצברנו בתחום אשר משקפים את היתרונות שיש לאפקון על פני מתחריה.

<u>אירועים נוספים שחלו במהלך השנה ופירוט התפתחויות עסקיות במגזרי הפעילות של הקבוצה:</u>

1. <u>מגזר הבקרה והטכנולוגיות</u>

מגזר הבקרה והטכנולוגיות - מפעילויות הליבה של אפקון - ממשיך להוביל את הקבוצה בשורת הרווח. במגזר זה אפקון הינה מובילת השוק בישראל. היקף הפעילות נמצא בצמיחה מתמדת לאורך השנים וגם השנה חווינו צמיחה בדגש על הרחבת תיק השירות אשר מקנה למגזר הכנסות חוזרות על פני השנים. בהתאם, אנו פועלים לכך שבשנת 2024, המגזר ימשיך להציג צמיחה בהיקפי הפעילות בעקביות הן בדרך אורגנית והן בדרך של מיזוגים ורכישות, תוך שמירה על שיעורי הרווחיות המאפיינים אותו.

2. <u>מגזר הסחר</u>

מגזר הסחר מציג המשך המגמה החיובית המאפיינת את תוצאות המגזר בשנים האחרונות תוך הצגת שיעור EBITDA של כ- 15% וצמיחה בהיקפי ההכנסות. במהלך השנה האחרונה הוטמעה פעילותה של חברת RBS טלקום (שהשליטה בה נרכשה אשתקד) – חברה המתמחה בסחר בתחום התקשורת האקטיבית והפאסיבית ללקוחות הטלקום, אשר הרחיבה וגיוונה את סל המוצרים וסל הלקוחות של המגזר, ואשר לה נציגויות בלעדיות בתחום. אנו פועלים לכך שבשנת 2024, מגמת הרווחיות תישמר. אנו נמשיך להתמקד בהרחבת פעילות ליבה זו.

3. <u>מגזר מערכות, EPC ובנייה</u>

שנת 2023 הייתה שנה מאתגרת ובעלת קוטביות בתוצאות תחומי הפעילות של המגזר. מחד, נרשמו הישגים ותוצאות רווחיות בפעילות חטיבת המערכות לתעשייה ומשרדים ובפעילות האלקטרו-מכאנית. מאידך, תוצאות תחום פעילות הבנייה העיבו על תוצאות המגזר עד לכדי הצגת הפסד של המגזר כולו, בין היתר, לאור תוצאות פרויקט מובילאיי.

במהלך השנה, החלה אפקון לבצע פרויקט עבור חברת היי-טק בינלאומית (ביצוע פרויקטים למזמין זה הינו בליבת העשייה של המגזר). בתחום ה- EPC, ביצעה החברה, בין היתר, פרויקט תכנון ואספקת מערכות לאגירת אנרגיה וסוללות (בהיקף של 56 מיליון דולר) וכן השלימה בהצלחה פרויקט חלוצי של תכנון והקמה של אתר אגירה בסוללות לתחנת הכח דליה. בנוסף גם פעילותן של מפעלות אפקון (מפעל לייצור לוחות מתח גבוה ומנתקים) וחברת שירות הוגן (שירות, התקנת ותחזוקת מזגנים לפרטיים, עיריות ומוסדות) הניבו תוצאות יפות.

כאמור, תחום פעילות הבנייה העיב על תוצאות המגזר עד לכדי הצגת הפסד של המגזר כולו בין היתר, מתוצאות פרויקט מובילאיי (אשר בתחילת שנת 2024 הושלם אכלוסו באופן מלא על ידי מזמין העבודה), ומתוצאות פרויקטים נוספים בביצוע וכן מהוצאות בדק והוצאות תפעוליות בתחום. פעילות הבנייה וההנדסה האזרחית נמצאת תחת אסטרטגיית הקטנת סיכונים וצמצום פעילות זו.

אנו פועלים לכך שבשנת 2024, צבר פעילות הבנייה ימשיך לקטון ובמקביל נמשיך לשאת פרי בתחומי הפעילות הרווחיים והדומיננטיים של המגזר. הקבוצה תמשיך לבצע את הפעילויות המסורתיות וכן תכוון להעניק סל פתרונות טכנולוגיים בתחומי ה- EPC, תוך שימת דגש על פתרונות מגוונים לאגירה, הפקה והבטחת רציפות אנרגיה.

4. <u>מגזר המולטימדיה והתקשורת</u>

פעילות התקשורת ממשיך במגמה היציבה של רווחיות לאורך שנים, וניכרת צמיחה בפעילות חדרי המצב, מרכזי השליטה והמולטימדיה, לרבות כתוצאה מאיחוד לראשונה של חברת אלגרונט.

יחד עם זאת, חברת DM התמודדה בשנת 2023 עם עצירת הזמנות תחת מכרז חשכ"ל לאור עיכובים שחלו בהליך המכרזי (אשר בסופם DM הוכרזה כזוכה במקום הראשון) וכן מביצוע פרויקט בהיקף משמעותי שהתאפיין ברווחיות נמוכה. ברבעון הרביעי חלה התאוששות בתוצאות התחום וכן גידול בצבר עבודות והזמנות משמעותי מאוד לקראת שנת 2024. בהתאם לכך, אנו פועלים לכך שבשנת 2024 תימשך המגמה שנצפתה ברבעון הרביעי ונחזור לרווחיות שאפיינה תחום זה בשנים האחרונות, לצד המשך יציבותה של פעילות התקשורת.

5. <u>מגזר האנרגיות המתחדשות</u>

תוצאות המגזר בשנת 2023 שיקפו מעבר לרווחיות תוך יצירת תזרים תקבולים אשר יסייע להשקעות עתידיות ולהעמקת הפעילות, לצמיחה ולהשאת ערך.

במהלך השנה רשמנו מספר הישגים במגזר המשקפים המשך הרחבת הפעילות ומימוש התוכנית העסקית של פעילות ייזום האנרגיות המתחדשות. בין אירועים אלו:

- חיבור לרשת החשמל של פרוי פוטו-וולטאיים בפולין בהספק 40 מגוואט.
- הגעה ל - RTB (Ready to Build) והקמתם של פרויקטים פוטו-וולטאיים בפולין בהספק של 20 מגוואט.
- הכנסת EURO ENERGY כשותף (50%) בפרויקט האמור בהספק של 20 מגוואט, כאשר 50% הנוספים בפרויקט זה ביחד עם 50% מהחזקות בפרויקט פוטו וולטאי נוסף בפולין (בהספק של 100 מגוואט) הועברו לשותפות של הקבוצה עם הגופים המוסדיים לשם המשך קידומם.
- התקשרות השותפות האמורה בהסכם לרכישת מניות של שתי חברות לייזום פרויקטים בספרד בהיקף של 83MW.

בשנת 2024 נפעל להמשיך את מגמת הרווחיות ולפעול לביצוע השקעות נוספות לשם הרחבת ומימוש התוכנית העסקית של החטיבה, לרבות על ידי הכנסת שותף, הליך מיזוג ו/או גיוס חוב/הון.

6. <u>מגזר אחרים (בעיקר פעילות התחבורה החשמלית)</u>

טעינת כלי רכב חשמליים הציגה צמיחה של כ-100% בהיקפי הפעילות ביחס לאשתקד. הפעילות התאפיינה הן בהשקעות בהרחבת הפריסה של רשת הטעינה הציבורית והן בגידול בהיקף המכירות של חשמל ושל מוצרים נלווים לבעלי רכבים פרטיים. החברה תמשיך להשקיע ולפתח את הפעילות, ומעריכה כי בהתאם לצפי כניסת הרכבים החשמליים לישראל כאמור, שנת 2024 תניב תזרים חיובי מפעילות שוטפת.

<u>לסיכום</u>

בהתאם לייעודה, קבוצת אפקון פועלת ל"אספקת תשתיות מתקדמות לעולם חכם", ממוקדת מטרה וחותרת להיות הקבוצה הגדולה והמובילה בישראל באספקת פתרון מקיף, שלם ואיכותי בתחומי חשמל, טכנולוגיות מערכות מתח נמוך מאוד, אנרגיה מתחדשת, אגירת אנרגיה בסוללות, תחבורה חשמלית, מולטימדיה ותקשורת.

לאור התוצאות הכספיות והליך הפקת הלקחים שביצענו במהלך השנים 2022 ו- 2023, הקבוצה תתמקד ותפעל למימוש האסטרטגיה העסקית שלה, בין היתר, על ידי קידום והרחבת היצע הפתרונות הטכנולוגיים ללקוחותיה, בדגש לתעשייה, להרחבת נוכחותה בפרוייקטי אנרגיה ומתקני אגירה בסוללות כ- EPC, להרחבת היצע בפעילות הסחר, ולהתמקדות במנועי צמיחה שעיקריהם אנרגיה מתחדשת וטעינת כלי רכב חשמליים. אנו פועלים לצמוח, בין היתר, במסגרת מיזוגים ורכישות ובאיתור "כסף חכם" אותו נצרף בהתאם לתחומי העניין. במקביל, תמשיך הקבוצה לצמצם נוכחות בכל יתר התחומים שאינם מתכתבים עם פעילויות ליבה אלו.

דרכה החדשה של הקבוצה, תחזק את מיצובה כקבוצה המובילה בישראל בתחומה.

אוסיף ואומר כי ההון האנושי באפקון הינו המשאב היקר ביותר שלנו. אנו פועלים ללא לאות לשמר את הטובים שבעובדי החברה, ולהשביח היכן שנדרש.

בעלי מניות יקרים, ברצוני להודות לכם על האמון שהינכם נותנים בי ובצוות ההנהלה. בהזדמנות זו אבקש לאחל לכם ולבני משפחותיכם, חג אביב שמח.

אני מאמין כי נכונו לנו ימי פריחה, שגשוג ושינוי, בזכות העבודה האינטנסיבית של הנהלת ועובדי הקבוצה ובזכות המיקוד בדרך אותה התווינו להשגת המטרות שהצבנו לעצמנו, הדבר יקבל ביטוי בתוצאות החברה בשנת 2024, ואנו נעשה כל שיידרש לשם עמידה ביעדים ובמטרות, ואף מעבר לכך, ובכלל זאת כדי להשיא ערך לחברה ולבעלי מניותיה.

בברכה,

דוד הראלי, מנכ"ל
אפקון החזקות בע"מ

אודות הקבוצה

קבוצת אפקון

אפקון החזקות בע"מ (ת"א:אפהח) שניירותיה נסחרים בבורסה לני"ע בתל-אביב, נוסדה בשנת 1945, הינה מהקבוצות המובילות, הוותיקות והמנוסות בישראל בביצוע ומתן שירות לפתרונות כוללים לאתרים ולפרויקטים עתירי מערכות וטכנולוגיה.

אפקון יוזמת ומתמחה בביצוע ומתן שירות לפתרונות מקיפים, המתייחסים בעיקר להקמת אתרים עתירי מערכות ועתירי טכנולוגיה. אפקון משלבת את כלל יכולותיה במגוון תחומים הכוללים בקרה ואוטומציה, מערכות אלקטרו-מכאניות, מולטימדיה, מערכות ותשתיות תקשורת, תוך שילוב יכולות סחר משמעותיות בין היתר בתחומים אלו. ובנוסף, אפקון מפתחת ומפיצה טכנולוגיות עתירות ידע בווקטורים בהם היא פעילה ולה טכנולוגיות פרי פיתוחה, המאפשרות ללקוחותיה פתרונות ייחודיים, הבאים לידי ביטוי בשילוב מגוון היכולות הקיימים בחברה, על הידע והניסיון הרב בפרויקטים, בשירות ובאחזקה. תחומי הפעילויות הנ"ל משלימים אחד את השני ונותנים פתרונות קצה לקצה מיטביים ללקוחות הקבוצה.

אפקון מתמקדת במנועי הצמיחה של הקבוצה בפעילויות ייזום והקמה של אנרגיה מתחדשת, פתרונות ייחודיים לשמירה על רציפות אנרגיה וכן בעולם טעינת כלי רכב חשמליים.

אפקון נרכשה בשנת 2003 על ידי שלמה שמלצר ז"ל, בעליה של קבוצת שלמה ומאז אפקון חלק מקבוצת שלמה – מהמובילות בארץ בענפי תעשייה ומסחר מגוונים ובכלל זה רכב ותחבורה, מספנות, נמלים, לוגיסטיקה, נדל"ן, מלונאות, ביטוח ועוד.

התפתחויות עסקיות 2023

בקרה וטכנולוגיות

- רכישת חברת אלגרונט העוסקת בתכנון רשתות תקשורת, אספקת ציוד תקשורת והקמת חדרי מחשב וחוות שרתים
- זכייה במכרז לביצוע עבודות פרוייקטי מולטימדיה של החשב הכללי לתקופה של 3-8 שנים

חשמל לתעשייה ו- EPC

- זכייה במכרז לתכנון ואספקת מערכות לאגירת אנרגיה בסוללות עבור חברת החשמל כ-56 מיליון דולר ארה"ב - סופק

דירוג אשראי של החברה

- בחודש יולי 2023, הותירה מידרוג את דירוג החברה על כנו - 'A3.IL' באופק יציב

אפקון אנרגיות מתחדשות

- חיבור לרשת החשמל של פרו' פוטו-וולטאיים בפולין בהספק 40 מגוואט ו- RTBבפרויקטים פוטו-וולטאיים בפולין בהספק של 20 מגוואט
- הכנסת LIBRA GROUP כשותף בפרויקט פוטו-וולטאי בפולין בהספק כולל של 20 מגוואט עבור 50% מהאחזקות בפרויקט,לאחר מועד הדוח ה- 50% הנוספים הועברו לשותפות יחד עם הגופים המוסדיים
- התקשרות בהסכם במסגרת השותפות לרכישת מניות של שתי חברות לייזום פרויקטים בספרד MW82
- הליך גיוס כספים למימוש התוכנית העסקית של החברה בין על ידי הכנסת שותף, הליך מיזוג ו/או גיוס חוב

אפקון תחבורה חשמלית

- הקמת מערכת מכאנית ראשונה בארץ לטעינה מהירה על בסיס טכנולוגיה של "זוז פאוור" בתחנת דור אלון "אור-זיכרון"
- הקמת תחנת הטעינה המהירה בארץ (ביחד עם דור אלון), בקצב של 360 קילוואט – טעינת טווח של 100 ק"מ בפחות מ-5 דקות. התחנה ממוקמת בצומת מסובים

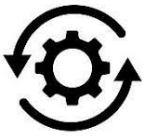
אפקון מסכמת תקופה 2023
דגשים עיקריים



שיפור **ברווחיות התפעולית-** תוך מיקוד בתחומי הטכנולוגיה ,התעשייה והחשמל



תזרים מזומנים **חיובי** מפעילות שוטפת כ-כ-77 מ' ₪ לשנת 2023
(כ-160 מיליון ב-5 רבעונים אחרונים)



מימוש האסטרטגיה הלכה למעשה-
משתקף בתמהיל צבר ההזמנות



מיקוד עסקי- בהרחבת פעילויות הליבה של הקבוצה וצמיחה בהיקפים בפעילות מרוויחות ורכישת אלגרונט - הרחבת מגזר המולטימדיה והתקשורת, השקעות בתחומי הטעינה החשמלית והאנרגיה המתחדשת

עיקרי מגמות קבוצת אפקון

צבר מוטה טכנולוגיה תעשייה ו-EPC
כ-1.35 מיליארד ₪

תחבורה חשמלית
מיקוד בהרחבת רשת הטעינה הציבורית והובלת שוק לטעינת רכב חשמלי בישראל
גידול בפעילות של מעל 100% בשנת 2023

צבר בפעילות הבקרה והטכנולוגיות והמולטימדיה ותקשורת
כ-0.65 מיליארד ₪

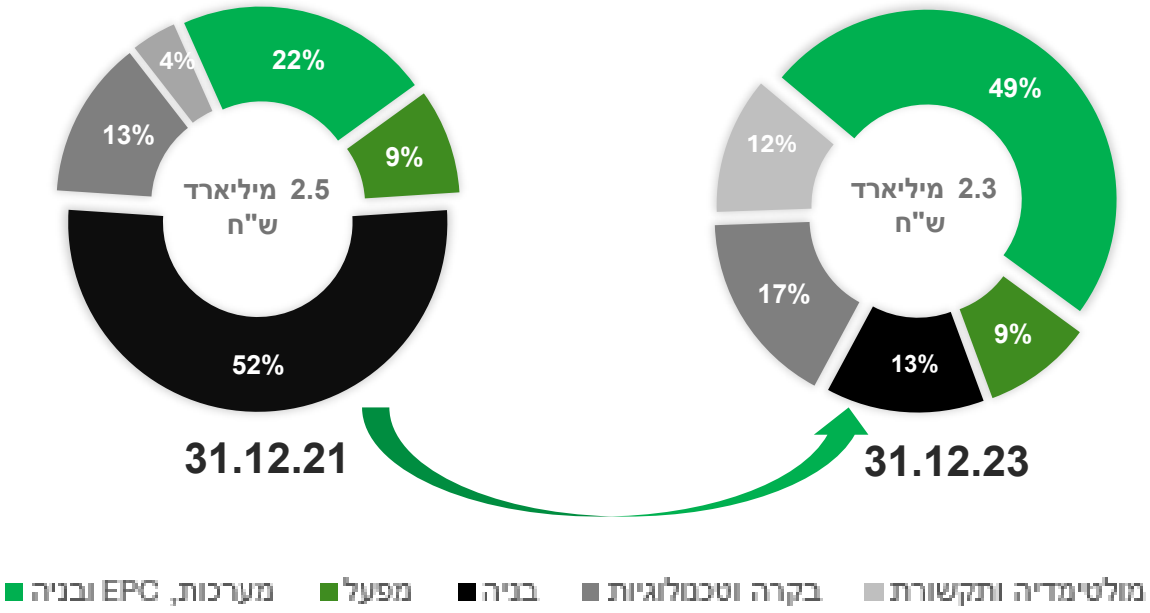
שירות
הכנסה מתיק השרות ופעילות הסחר בשנת 2023
כ-0.35 מיליארד ₪

סחר

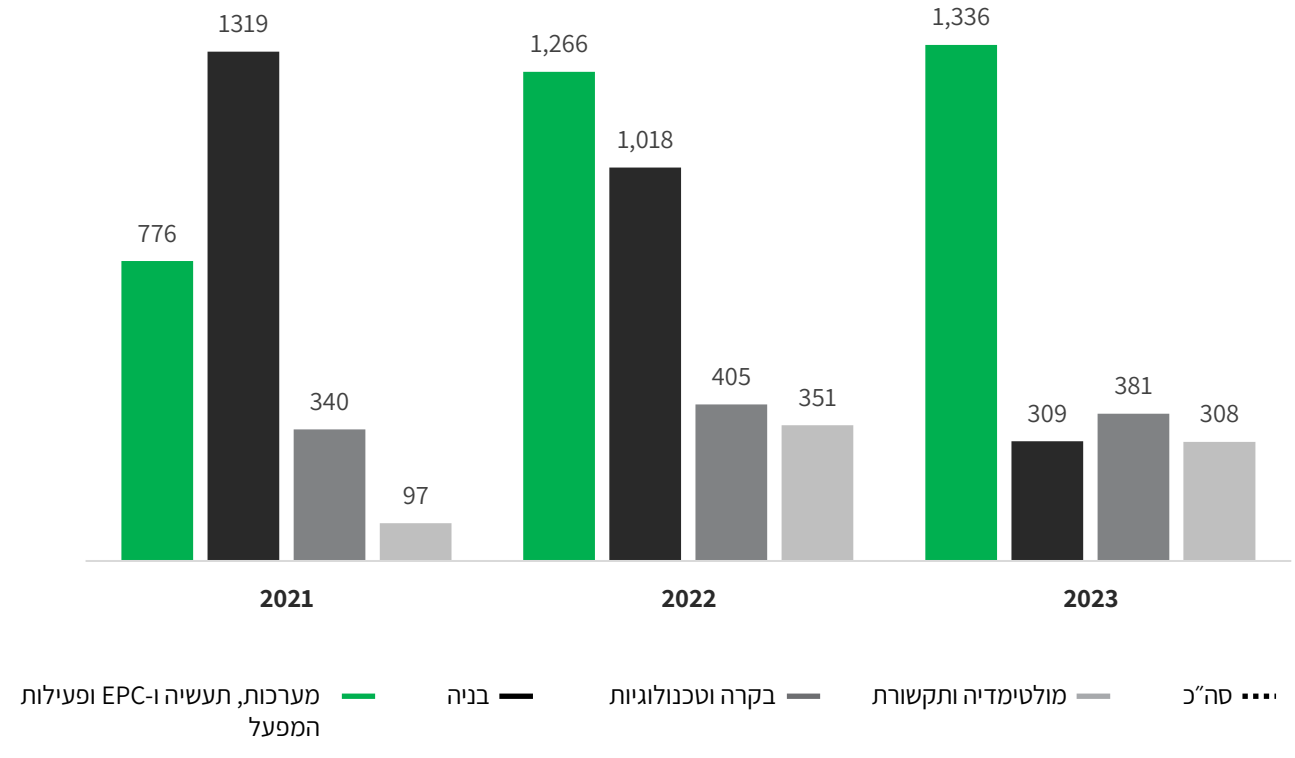
אפקון אנרגיות מתחדשות
המשך הרחבת הפעילות
רווח תפעולי של כ-8.2 מיליון ש"ח בשנת 2023

צימצום צבר פרויקטים מוטה היקף בתחום הבניה האזרחית
כ-0.3 מיליארד ₪

שינוי בתמהיל הצבר בהתאם לאסטרטגיה העסקית



צבר הזמנות (במיליוני ש"ח)



אפקון החזקות בע"מ דוח תקופתי ליום 31 בדצמבר 2023

אודות אפקון ותחומי פעילות על פי מגזרים

תחומי פעילות עיקריים ומבנה הקבוצה

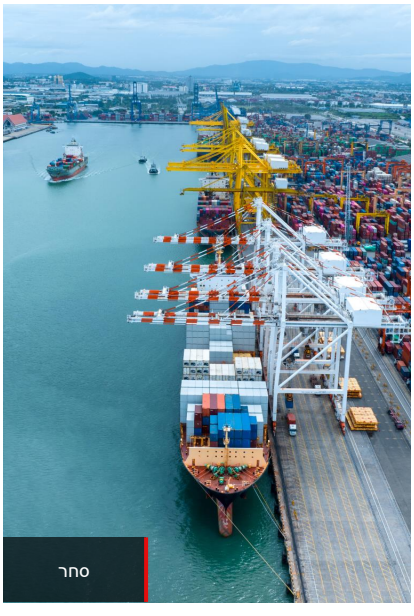














בקרה וטכנולוגיות

אפקון בקרה | אפקון פתרונות תוכנה | ג.מ | מאגוס

הקבוצה, באמצעות אפקון בקרה ותאגידים נוספים בקבוצה, מפתחת ומשווקת מגוון פתרונות טכנולוגיים למתח נמוך, בקרה ואוטומציה, הכוללים בין היתר בקרה תעשייתית, בקרת מבנה, גילוי וכיבוי אש, בטחון, בקרת חניה, תוכנת בקרה וניהול - SCADA, פתרונות לרשת מים חכמה ומערכות קר"מ (קריאת מוני מים מרחוק), וכן פיתוח, ייצור, מכירה והפצה, התקנה ותחזוקה, של מוצרים עתירי טכנולוגיה. הקבוצה, הינה נציגה של יצרנים מחו"ל המפתחים מגוון מערכות עתירות טכנולוגיה בתחומי בקרה ואוטומציה, ומבצעת התקנה ואינטגרציה שלהן, הכוללות טכנולוגיות פרי פיתוחה של הקבוצה (ובכלל זאת בתחום הביטחון השליטה והבקרה)

אפקון
בקרה וטכנולוגיות



סחר

אטקה | RBS

הקבוצה, באמצעות אטקה ורבס טלקום, מייבאת מחו"ל, משווקת ומפיצה בישראל ציוד ורכיבים בתחומים הבאים: חשמל, בקרה, רובוטיקה, זיווד, פתרונות טעינה לכלי רכב חשמליים, פתרונות לתחום הסולארי ופתרונות בתחום התקשורת. פעילות הקבוצה בתחום פעילות זה משלימה את פעילותה בתחומי פעילות המערכות ו-EPC והבקרה והטכנולוגיות



מערכות, EPC ובניה

אפקון מערכות | EPC | שירות הוגן | מפעלות אפקון | אפקון בניה

הקבוצה מתמחה בביצוע פרויקטים מורכבים בהיקפים גדולים ועתירי מערכות ועל-פי רוב, פעילות הקבוצה בפרויקט מסוים כוללת שילוב של מספר דיסציפלינות בין היתר, התקנת מערכות אלקטרו-מכניות למבנים (חשמל, מיזוג אוויר ואינסטלציה), התקנת מערכות חשמל לתעשייה, תכנון, הנדסה, רכש וביצוע לעבודות חשמל ועבודות אזרחיות (EPC/Design-Build) של הקמת מתקנים לייצור באנרגיה מתחדשת ו/או אגירה בסוללות, ייצור והתקנה של מוצרי תשתית חשמליים למתח עליון, מתח בינוני/גבוה ומתח נמוך למבנים, תעשיה ותשתיות, וביצוע והקמה של מתקני תשתיות, תחנות כח ותחנות משנה, הנדסה אזרחית ובניה . הקבוצה פועלת הן כקבלן ראשי והן כקבלן משנה בפרויקטים שונים בתחומים האמורים

אפקון מערכות | אפקון מפעלות אפקון | שרות הוגן



מולטימדיה ותקשורת

TTL | TBSI | ד.מ הנדסה | אלגרונט | גל-נט

הקבוצה, באמצעות תדיראן ישראל, תטל, DM ותאגידים המוחזקים על ידה, עוסקת בתכנון, פיתוח, יצור, התקנה, שיווק, הפצה, שירות ואחזקה של מערכות תקשורת אחודות לעסקים, מערכות Customer Engagement Solutions רב ערוציות והתקנת רשתות נתונים לעסקים לרבות פתרונות ייעודיים לתחום אבטחת המידע/הגנת סייבר, תכנון רשתות תקשורת, התקנת תשתיות תקשורת ואספקת ציוד תקשורת, יישום והטמעה של פתרונות תקשורת ומולטימדיה וטכנולוגיים מתקדמים ויצירת אינטגרציה בין מערכות ווידיאו, אודיו ומולטימדיה, חדרי ישיבות חכמים, הקמת חדרי מחשב, כולל מסדים וחוות שרתים, חדרי בקרה מרכזי שליטה ומולטימדיה ועוד.
בשנת 2023 הרחיבה הקבוצה את פעילותה ואת מתן הפתרונות אותן היא מציעה ורכשה את חברת אלגרונט המספקת פתרונות מחשוב חדישים ומקיפים לעסקים וארגונים במודל IT As a Service ובכללם פתרונות סייבר, ויש לה חוות שרתים המותאמות לצרכי הלקוח ושיתופי פעולה עם ענקיות הטכנולוגיה העולמית



אנרגיות מתחדשות

אפקון אנרגיות מתחדשות

אפקון הינה חלוצת תעשיית ייצור חשמל המודרני מרוח בישראל, והיא יזמה תכננה הקימה ומתחזקת את חוות הרוח הראשונות המודרניות בישראל בסירין ובגלבוע. החל משנת 2020 הרחיבה פעילותה גם לאירופה, והיא פועלת בפעילות ייזום והקמה של פרויקטים בתחום האנרגיה בהיקפים של מאות מגה וואט, לבדה וביחד עם שותפים. במהלך שנת 2023 המשיכה החברה בקידום ובהרחבת הפורטפוליו של הפרויקטים בתחום זה

61MW ~
בהפעלה מסחרית

7M€ ~
תקבולים שנתיים מנוהלים

664MW ~
פרוטפוליו מנוהל

AFCON SHLOMO GROUP
RENEWABLE ENERGY

פעילות האנרגיות המתחדשות- פירוט פרויקטים *

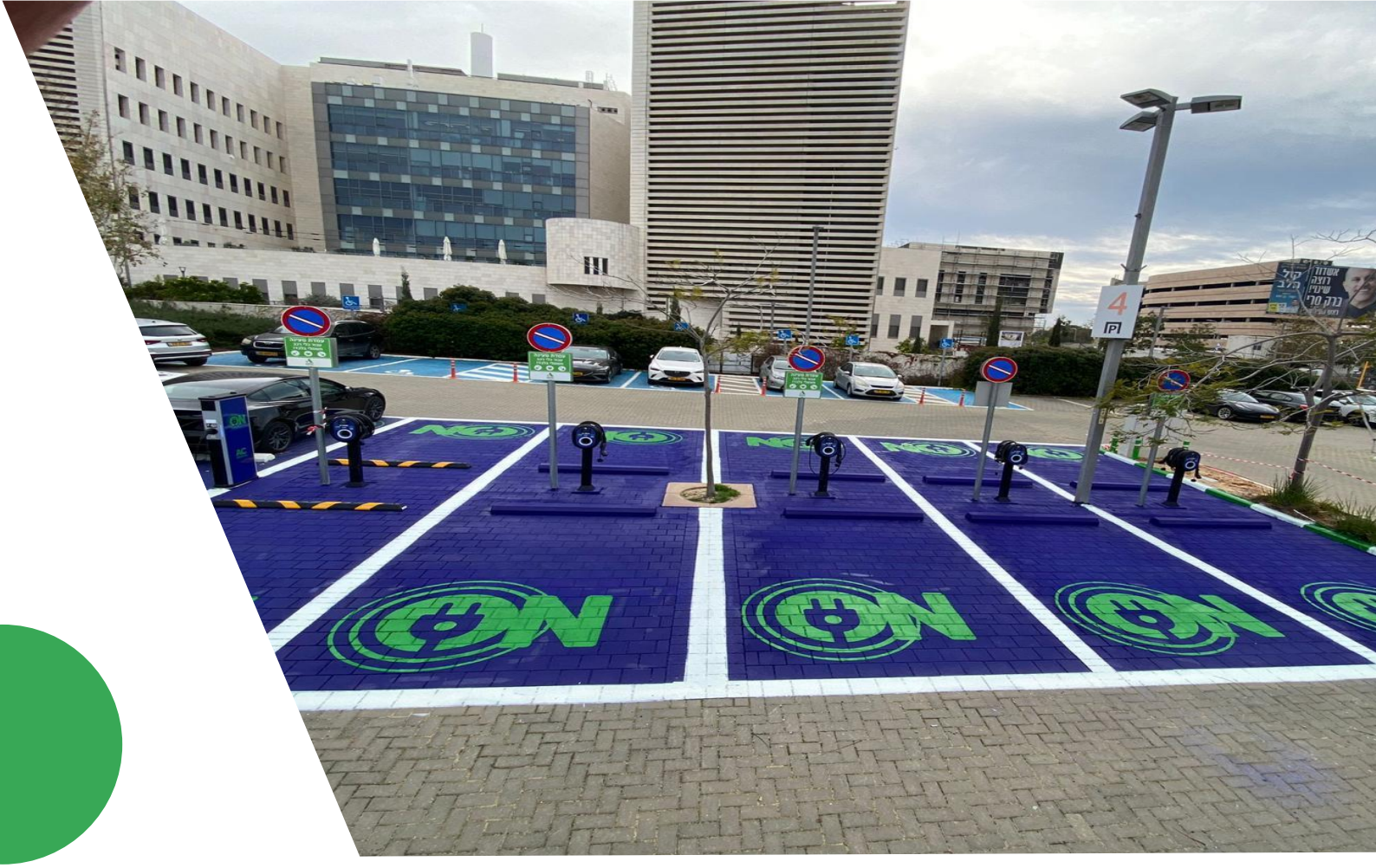
פרויקטים בהפעלה מסחרית																
מדינה	שם הפרויקט	טכנולוגיה	הספק מותקן	שיעור החזקה	הפעלה מסחרית	תוקף הסכם למכירת חשמל	תעריף למכירת חשמל	תפוקה שנתית ממוצעת/חזויה	עלות הקמה/רכישה	יתרת חוב ליום 31 בדצמבר 2023	הון עצמי שהושקע ליום 31 בדצמבר 2023	שיעור מינוף	תוצאות לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2023		
													הכנסות	EBITDA	FFO
			מגוואט	%	שנה	שנה	אגורות לקוט"ש	MWh	מש"ח	מש"ח	מש"ח	%	מש"ח	מש"ח	מש"ח
ישראל	סירין גלבוע	רוח	21	100%	2016	2036	0.53	36,820	177.1	109.9	40.1	77.6%	18.6	13.9	5.28
	ב"ש**	פוטו וולטאי (גגות)	0.2	100%	2023	2048	0.45	378.8	0.7	-	0.7	-	-	-	-
	עומר	פוטו וולטאי (גגות)	0.2	100%	2022	2047	0.45	341.8	0.6	-	0.6	-	0.2	0.1	0.06
פולין	Pozarowo**	פוטו-וולטאי	40	36%	2023	2038	0.39	41,853	117.7	76.6	43.3	63.5%	11.2	9.1	8.34

פרויקטים בהקמה או לקראת הקמה																
מדינה	שם הפרויקט	טכנולוגיה	הספק מותקן חזוי	שיעור החזקה	הפעלה מסחרית	תוקף הסכם למכירת חשמל	תעריף למכירת חשמל	תפוקה שנתית ממוצעת/חזויה	עלות הקמה/רכישה	יתרת חוב ליום 31 בדצמבר 2023	הון עצמי שהושקע ליום 31 בדצמבר 2023	שיעור מינוף	תוצאות חזויות לשנת פעילות מלאה		
													הכנסות	EBITDA	FFO
			מגוואט	%	שנה	שנה	אגורות לקוט"ש	MWh	מש"ח	מש"ח	מש"ח	%	מש"ח	מש"ח	מש"ח
פולין	Boguszyn	פוטו-וולטאי	20	18%	2024	2040	0.35	21,684	60.3	0.0	25.3	75.0%	8.0	6.0	4.81
	Grabno North	פוטו-וולטאי	50	68%	2025	-	Merchant/PPA/CfD	55,805	143.6	0.0	7.7	74.0%	22.5	16.4	12.44
	Grabno South	פוטו-וולטאי	50	68%	2026	-	Merchant/PPA/CfD	55,605	134.4	0.0	11.6	72.0%	22.5	16.8	12.84
ספרד	Arjona I & II	פוטו-וולטאי	53	36%	2025	-	Merchant/PPA	109,854	163.3	0.0	36.0	60.0%	28.9	22.5	16.85
	Pepino I	פוטו-וולטאי	19	36%	2025	-	Merchant/PPA	35,245	52.5	0.0	1.6	65.0%	9.2	7.3	5.41
	Pepino II	פוטו-וולטאי	9	36%	2025	-	Merchant/PPA	16,979	25.3	0.0	0.0	65.0%	4.4	3.5	2.61

פרויקטים בייזום או ייזום מתקדם												
מדינה	שם הפרויקט	טכנולוגיה	הספק מותקן חזוי	שיעור החזקה	תחילת הפעלה מסחרית חזויה	תוקף הסכם למכירת חשמל הידוע במועד הדוח	תעריף למכירת חשמל הידוע במועד הדוח	תפוקה שנתית חזויה	עלות הקמה/רכישה חזויה	הון עצמי שהושקע ליום 31 בדצמבר 2023	שיעור מינוף חזוי	תוצאות חזויות לשנת פעילות מלאה
												הכנסות
			מגוואט	%	שנה	שנה	אגורות לקוט"ש	MWh	מש"ח	מש"ח	%	מש"ח
פולין	Boguszyn 3+4	פוטו-וולטאי	30	100%	2026	-	Merchant	32,526	69.4	0.0	61.2%	12.3
ספרד	Las Lomas	פוטו-וולטאי	250	100%	2027-2029	-	Merchant	493,500	681.2	0.4	64.0%	129.6

* המידע בשקף זה כולל מידע צופה פני עתיד לגביו חל האמור לעיל; לפרטים נוספים והערות שוליים ראו פרק ג', סעיף 11.2 בדוח על תיאור עסקי התאגיד

** הפרויקטים החלו לפעול במהלך שנת 2023, הנתונים המוצגים בטבלה הינם לשנת 2023 ואינם מיצגים שנה מלאה



תחבורה חשמלית

אפקון תחבורה חשמלית

אפקון תחבורה חשמלית הוקמה בשנת 2018 במטרה לפתח תשתית לעתיד ללא דלק וסלילת דרכם של כלי הרכב החשמליים בישראל. החברה נחשבת לחלוצה בתחום הטעינה

אפקון תחבורה חשמלית הינה בעלת פריסת תשתית טעינת כלי רכב חשמליים הגדולה ביותר בארץ תחת רשת הטעינה הציבורית המשותפת לה ולדור אלון - ON, הכוללות עמדות טעינה אולטרה מהירות, מהירות ואיטיות הפרוסות בכל רחבי הארץ ברשויות, מכרזי קניות, מתחמי תדלוק וחניונים, והיא מוכרת ומספקת חשמל ושירותים נלווים למגזר הפרטי, עסקי וממשלתי

בנוסף, אפקון תחבורה חשמלית משווקת, מוכרת ומתקינה מטענים לכלי רכב חשמליים ללקוחות פרטיים ועסקיים

1,200 ~
עמדות טעינה ציבורית בפריסה ארצית

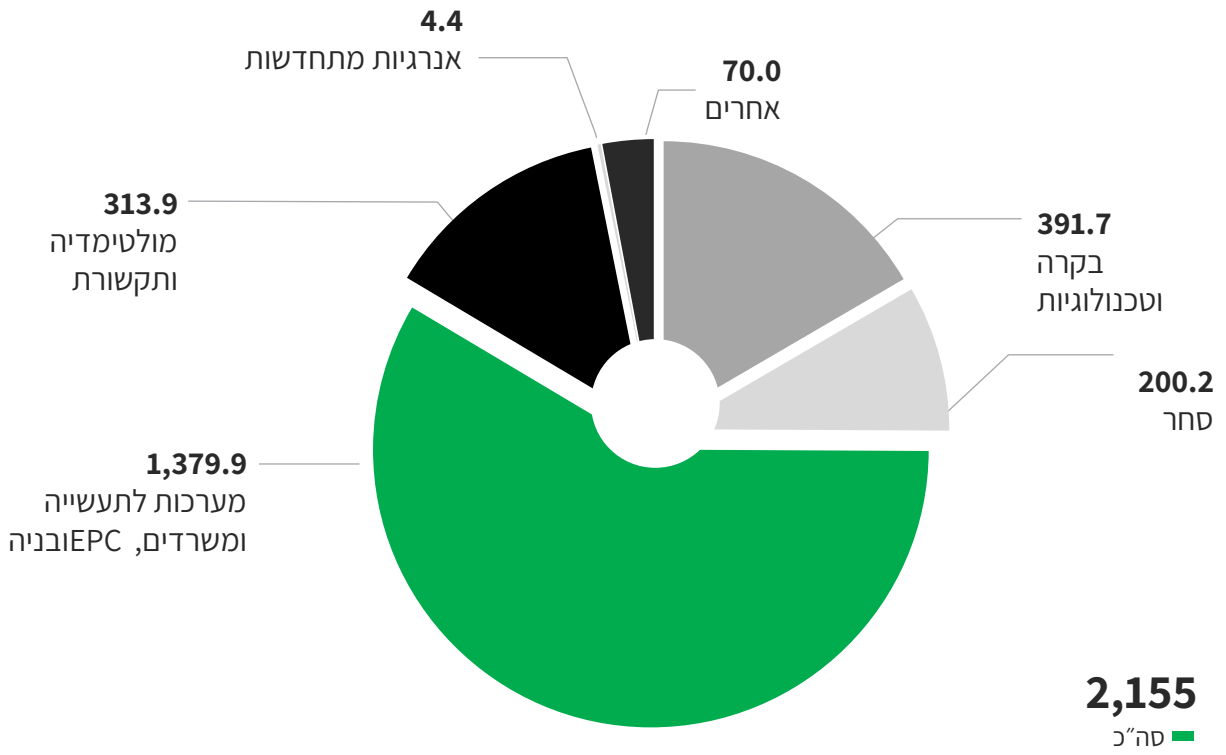
80,000 ~
משתמשים ברשת

KM81 M ~
נסועת משתמשים

8,200T ~
חיסכון ב-CO2

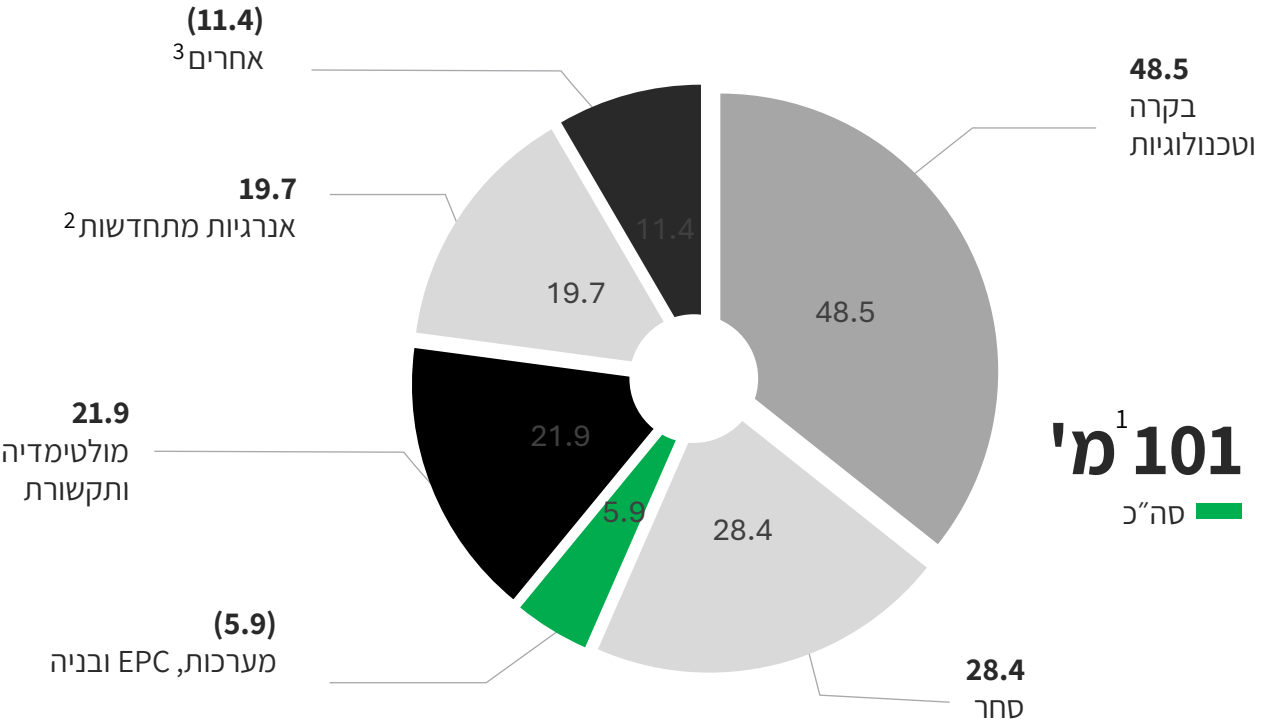
עיקרי נתונים פיננסיים

הכנסות לפי מגזרים בשנת 2023



* כולל 204.4 מ' ש"ח התאמות בין מגזריות וחברות כלולות

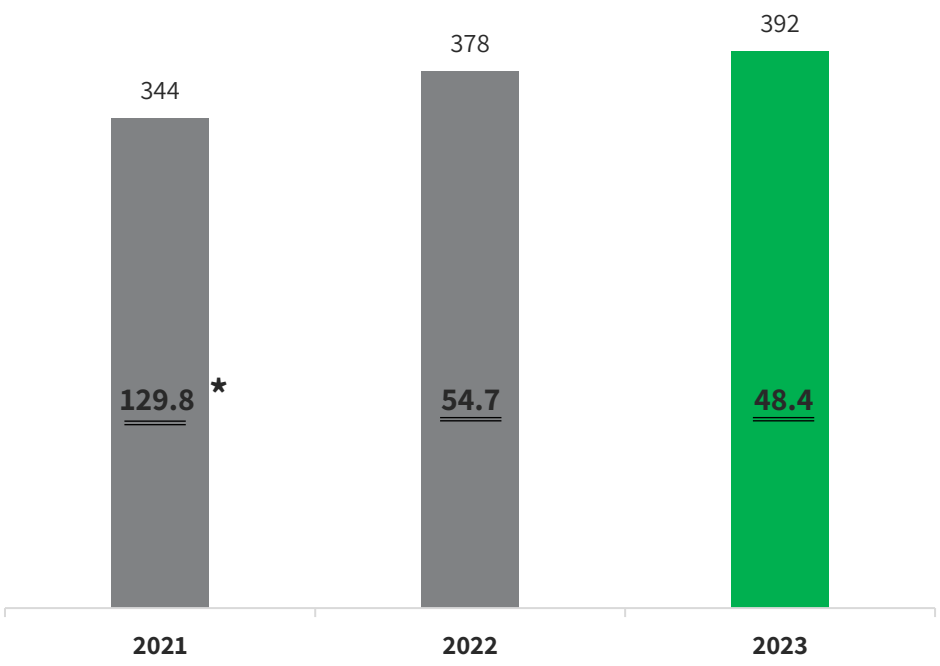
EBITDA מתואם לפי מגזרים בשנת 2023



1. EBITDA מתואם = רווח תפעולי (34.2) + פחת והפחתות (55.8) + פירעון בגין הסדרי זיכיון (11.1)
2. כולל פירעון בגין הסדרי זיכיון בסך של כ-9.3 מיליון ₪
3. כולל פירעון בגין הסדרי זיכיון בסך של כ-1.8 מיליון ש"ח

מגזר בקרה וטכנולוגיות

(במיליוני ש"ח)



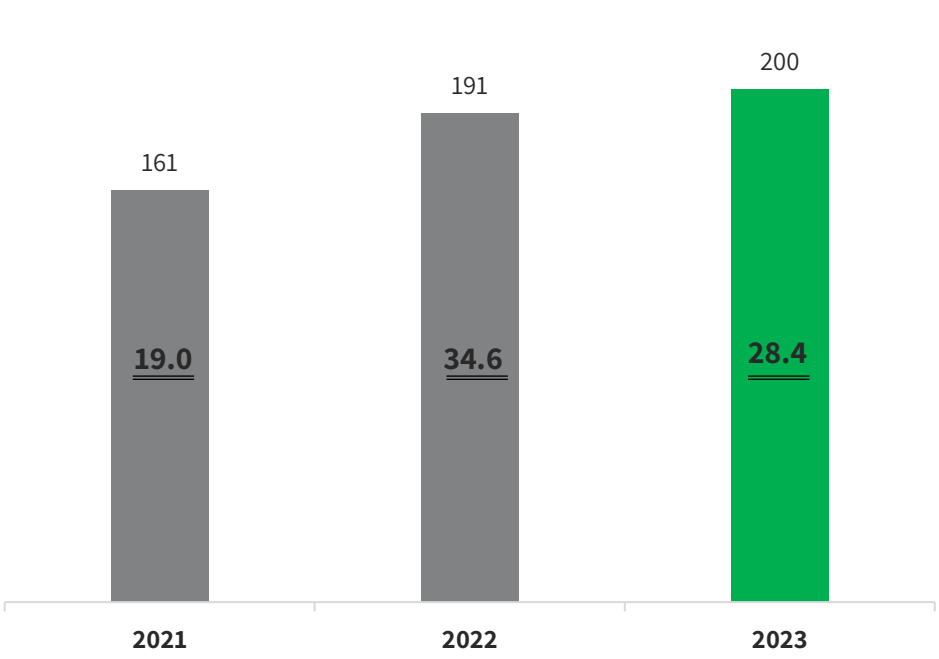
שיעור EBITDA ממוצע של **21.6%**

מיקוד עסקי- צמיחה בהיקף פעילות הליבה

* כולל רווח מעסקת מכירת ת.י.ב.א בסך של כ-80 מיליוני ש"ח

מגזר סחר

(במיליוני ש"ח)

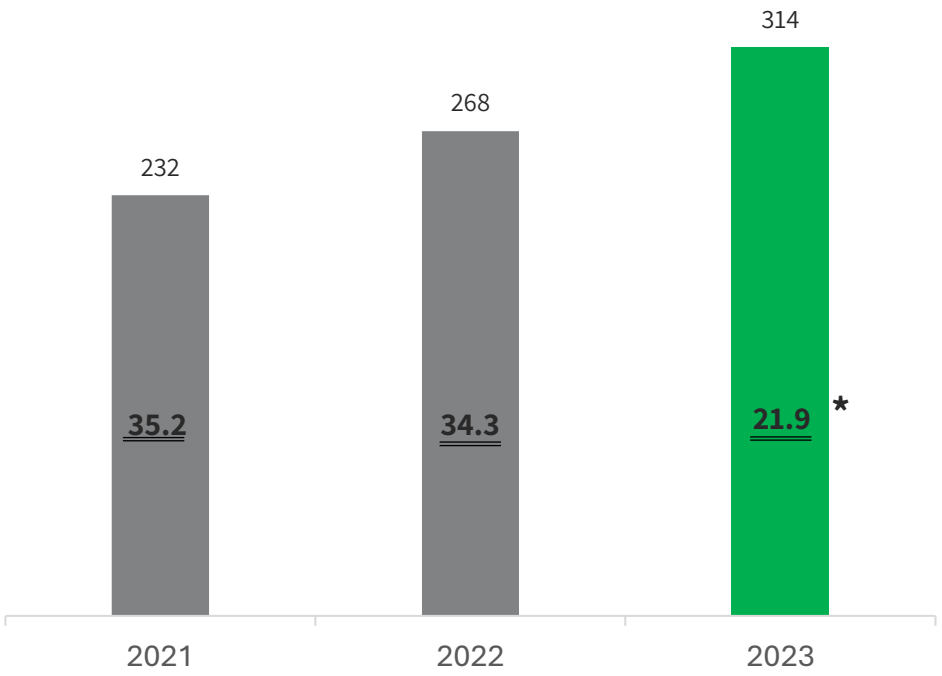


שיעור EBITDA ממוצע של **14.8%**

מיקוד עסקי- צמיחה בהיקף פעילות הליבה

מגזר מולטימדיה ותקשורת

(במיליוני ש"ח)

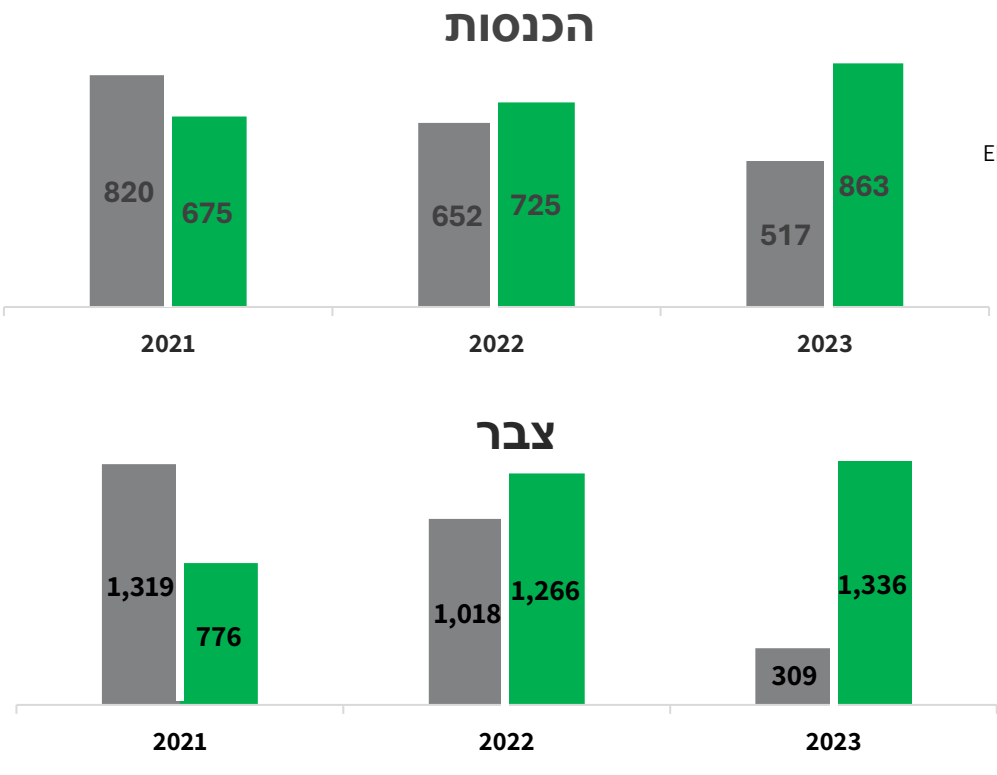


שיעור EBITDA ממוצע של **10.3%**

* עיקר הירידה נובעת מפעילות בתחום חדרי המצב, מרכזי השליטה והמולטימדיה, בין היתר כתוצאה מעיכובים שחלו במכרז החשכ"ל, ראו סעיף 2.6 בדוח הדירקטוריון

מערכות, EPC ובניה

(במיליוני ש"ח)

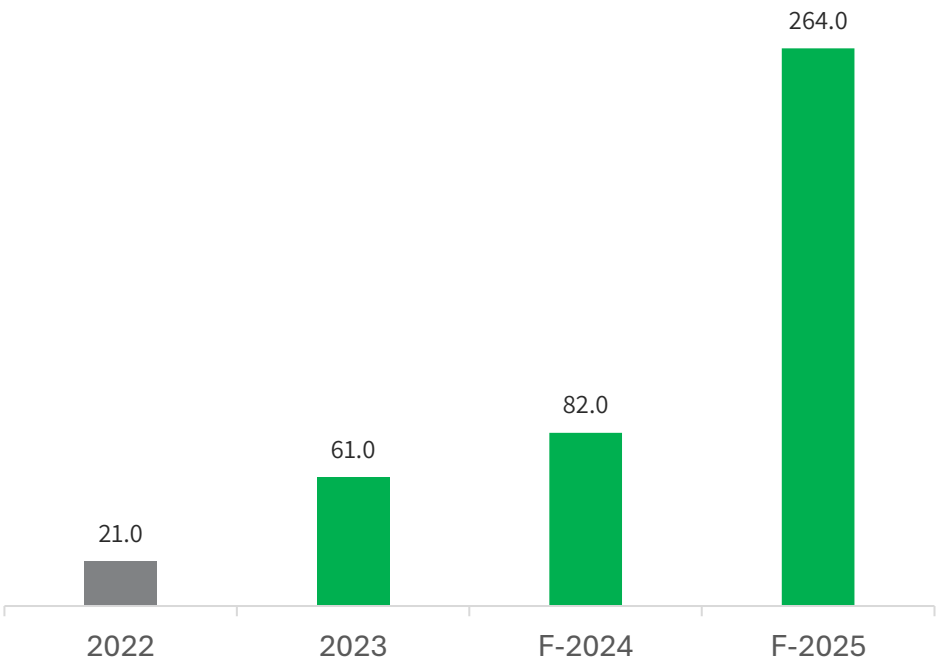


רווחיות ניכרת בתחומי החשמל לתעשייה, ה-EPC והמערכות האלקטרו-מכאני

צמצום משמעותי בפרויקטים בתחום הבניה האזרחית אשר הניבו הפסדים

אפקון החזקות בע"מ דוח תקופתי ליום 31 בדצמבר 2023

מגזר אנרגיות מתחדשות

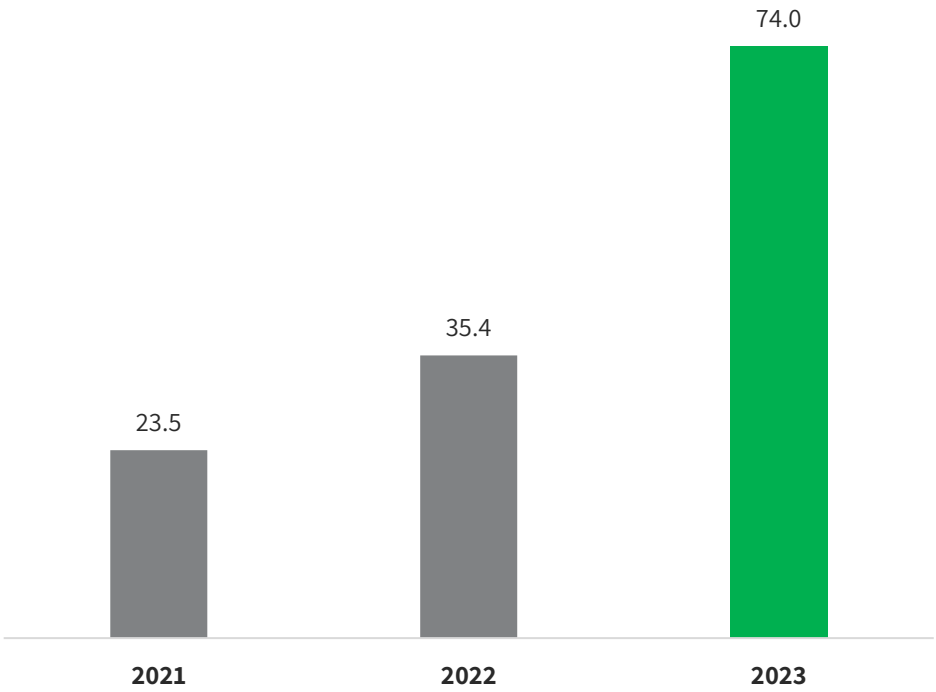


הרחבת פעילות,
צמיחה בתזרים
ההכנסות והרווחיות

* המידע בשקף זה כולל מידע צופה פני עתיד לגביו חל האמור לעיל

תחבורה חשמלית

(במיליוני ש"ח)



צמיחה של מעל
100% בשנה
האחרונה

תזרים מזומנים

	2023	2022	2021
פעילות שוטפת	72.3	(130.0)	159.6
פעילות מימון	(71.4)	(43.8)	(187.4)
פעילות השקעה	(38.9)	(77.9)	90.3
אחרים	0.3	1.9	(0.6)
סה"כ עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים	**(37.6)**	**(249.8)**	**61.9**
יתרת מזומנים לסוף תקופה	**185.0**	**222.7**	**472.5**

EBITDA מתואם[1]

מגזר	2023	2022	2021
בקרה וטכנולוגיות	48.5	54.7	129.8
סחר	28.4	34.6	19.0[2]
מערכות, EPC ובניה	(5.9)	(68.7)	38.2
מולטימדיה ותקשורת	21.9	34.3[3]	35.2
אנרגיות מתחדשות	19.7[5]	(0.5)	7.3
אחרים	(11.4)	(6.2)	18.7
התאמות	-	(0.4)	(3.0)[4]
סה"כ	**101.1**	**47.9**	**243.3**

1. EBITDA מתואם = רווח תפעולי (34.2) + פחת והפחתות (55.8) + פירעון בגין הסדרי זיכיון (11.1)
2. כולל רווח מעסקת מכירת ת.י.ב.א בסך של כ-80 מיליוני ש"ח
3. כולל הפסד שנכלל במסגרת תוצאות הרבעון ה- 3 בסך של כ-53 מיליוני ש"ח בגין פרויקט קמפוס מובילאיי
4. רווח משערוך ההשקעה בתחבורה חשמלית בסך של כ-28 מיליוני ₪
5. עיקר הירידה נובעת מפעילות בתחום חדרי המצב, מרכזי השליטה והמולטימדיה, בין היתר כתוצאה מעיכובים שחלו במכרז החשכ"ל, ראו סעיף 2.6 בדוח הדירקטוריון

פרק א'

תיאור עסקי התאגיד לשנת 2023





אפקון החזקות בע"מ

תיאור עסקי התאגיד

תוכן עניינים

פרק א - תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד ..... - 2 -
1. פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו ..... - 2 -
2. תחומי פעילות ..... - 4 -
3. השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו ..... - 5 -
4. חלוקת דיבידנדים ..... - 6 -

פרק ב - מידע אחר ..... - 4 -
5. מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד ..... - 4 -
6. סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה ..... - 4 -

פרק ג - תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות ..... - 8 -
7. מגזר בקרה וטכנולוגיות ..... - 8 -
8. מגזר הסחר ..... - 24 -
9. מגזר מערכות לתעשייה ומשרדים, EPC ובניה ..... - 19 -
10. מגזר התקשורת והמולטימדיה ..... - 25 -
11. מגזר אנרגיות מתחדשות ..... - 25 -

12. "אחרים" (זכיינות טעינה חשמלית) ..... - 36 -
13. סינרגיה בין תחומי הפעילות ..... - 31 -

פרק ד - עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה ..... - 32 -
14. שיווק והפצה ..... - 32 -
15. תחרות ..... - 32 -
16. רכוש קבוע ומתקנים ..... - 33 -
17. הון אנושי ..... - 34 -
18. הון חוזר ..... - 37 -
19. מימון ..... - 38 -
20 מיסוי
21 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם

22. מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה ..... - 42 -
23. הליכים משפטיים ..... - 42 -
24. יעדים ואיסטרטגיה עסקית ..... - 43 -
25. צפי להתפתחות בשנה הקרובה ..... - 45 -
26. מידע בדבר שינויים מהותיים בעסקי התאגיד לאחר יום 31.12.2023 ..... - 45 -
27. דיון בגורמי סיכון ..... - 45 -

בפרק זה מובא להלן תיאור עסקי אפקון החזקות בע"מ ("**החברה**"; וביחד עם התאגידים המאוחדים שלה ו/או המוחזקים על ידה: "**הקבוצה**" או "**אפקון**") והתפתחות עסקיה כפי שחלו בשנת 2023 ("**הדוח התקופתי**" או "**הדוח**"). למעט אם נאמר במפורשות אחרת, הנתונים הכספיים המופיעים בדוח תקופתי זה נכונים ליום 31 בדצמבר 2023 ("**מועד הדוח**").

הדוח נערך בהתאם להוראת תקנה 8א' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1971. נתונים המופיעים בדוח הינם נכונים למועד הדוח. עם זאת, במקרים מסוימים בדוח מובאים פרטים הסוקרים אירועים בחיי התאגיד אשר התרחשו לאחר מועד הדוח וסמוך ליום 31 במרץ 2024, הוא מועד אישורו על-ידי דירקטוריון החברה ("**מועד פרסום הדוח**"). במקרים שכאלו יצוין הדבר במפורש באמירה, כי אלו נמסרים נכון למועד פרסום הדוח.

מהותיות המידע הכלול בדוח זה נבחנה מנקודת מבטה של הקבוצה. בחלק מהמקרים, ניתן תיאור נוסף ומפורט כדי לתת תמונה מקיפה של הנושא המתואר, אשר לטעמה של החברה מהותי לצורך דוח זה.

1. <u>פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו</u>

1.1 <u>כללי</u>

1.1.1 אפקון הינה מהקבוצות המובילות, הוותיקות והמנוסות בישראל בביצוע ומתן שירות לפתרונות מקיפים לאתרים ולפרויקטים עתירי מערכות וטכנולוגיה.

1.1.2 אפקון יוזמת ומתמחה בביצוע ומתן שירות לפתרונות מקיפים, המתייחסים בעיקר להקמת אתרים עתירי מערכות ועתירי טכנולוגיה. אפקון משלבת את כלל יכולותיה במגוון תחומים הכוללים בקרה וטכנולוגיות, מערכות אלקטרו-מכאניות, מולטימדיה, מערכות ותשתיות תקשורת, תוך שילוב יכולות סחר משמעותיות בין היתר בתחומים אלו. ובנוסף, אפקון מפתחת ומפיצה טכנולוגיות עתירות ידע בווקטורים בהם היא פעילה ולה טכנולוגיות פרי פיתוחה, המאפשרות ללקוחותיה פתרונות ייחודיים, הבאים לידי ביטוי בשילוב מגוון היכולות הקיימים בחברה, על הידע והניסיון הרב בפרויקטים, בשירות ובאחזקה. תחומי הפעילויות הנ"ל משלימים אחד את השני ונותנים פתרונות קצה לקצה מיטביים ללקוחות הקבוצה.

1.1.3 אפקון מתמקדת במנועי הצמיחה של הקבוצה בפעילויות ייזום והקמה של אנרגיה מתחדשת, פתרונות ייחודיים לשמירה על רציפות אנרגיה וכן בעולם טעינת כלי רכב חשמליים.

1.1.4 אפקון החלה את פעילותה בשנות הארבעים של המאה הקודמת. החברה הוקמה בשנת 1973 כחברה פרטית על-פי דיני מדינת ישראל[1]. בחודש דצמבר 1984 נרשמו מניותיה של החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

1.1.5 השליטה בקבוצה נרכשה בשנת 2003 על ידי מר שלמה שמלצר (ז"ל) ורעייתו - הגב' עתליה שמלצר, בעליה של "קבוצת שלמה" - מהמובילות בארץ בענפי תעשייה ומסחר מגוונים ובכלל זה רכב ותחבורה, מספנות, נמלים, לוגיסטיקה, נדל"ן, מלונאות, ביטוח ועוד. לאחר פטירתו של מר שלמה שמלצר (ז"ל) בחודש יולי 2014, הגב' עתליה שמלצר הינה בעלת השליטה היחידה בחברה.

1.1.6 מאז הרכישה ב-2003 גדלה הקבוצה, רכשה חברות נוספות והרחיבה את תחומי פעילותה במטרה לספק ללקוחותיה בארץ ובחו"ל, את מכלול הפתרונות והשירותים המשלימים הנדרשים. בשנים האחרונות, הקבוצה העמיקה את פעילותה בתחום הטעינה של כלי רכב חשמליים, הזכיינות והאנרגיה המתחדשת.

1.1.7 על לקוחות הקבוצה נמנות חברות מהמובילות במשק במגוון רחב של תחומי פעילות, ובכלל זה בתחום ההייטק, אנרגיה, נמלים ושדות תעופה, תחבורה, מערכות דלק גז ומים, תקשורת, תעשיה, בטחון ובטיחות.

1.2 <u>אופיו ותוצאותיו של כל שינוי מבני, מיזוג או רכישה מהותיים</u>

1.2.1 ביום 16 בספטמבר 2020 התקשרה החברה בהסכם השקעה ("**ההסכם**") בחברת אפקון אנרגיות מתחדשות בע"מ (בשמה הקודם - לוגיה מערכות כח בע"מ), חברה העוסקת בייזום פרוייקטים בתחום האנרגיה המתחדשת, בישראל ובעיקר באירופה ("**אפקון אנרגיות מתחדשות**"), במסגרתו אפקון אנרגיות מתחדשות הקצתה לחברה מניות אשר הקנו לחברה באותו מועד 70% (בדילול מלא) מהון המניות של אפקון אנרגיות מתחדשות ומזכויות ההצבעה בה. בחודש יולי 2021 הוקצו לחברה מניות נוספות באפקון אנרגיות מתחדשות, כך שלאחר ההקצאה הנוספת החזיקה החברה

[1] החברה התאגדה תחת השם אשדוד אלקטרו קונטרולס 73 בע"מ. ביום 15.7.1982 שינתה החברה את שמה לפויכטונגר תעשיות בע"מ. ביום 6.2.2003 שינתה את שמה לאפקון תעשיות בע"מ וביום 9.6.2011 שינתה את שמה לשמה הנוכחי.

נכון לאותו מועד בכ- 85.5% מזכויות ההון וההצבעה באפקון אנרגיות מתחדשות. בחודש יולי 2022, רכשה החברה את יתרת ההחזקות באפקון אנרגיות מתחדשות[2].

1.2.2 ביום 16 בפברואר 2021 ובהמשך למזכר הבנות שנחתם בין הצדדים ביום 3 בדצמבר 2020, נחתם הסכם השקעה ("**ההסכם**") בין אפקון התקנות ושירותים בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה, מצד אחד לבין אפקון תחבורה חשמלית בע"מ ("**אפקון תחבורה חשמלית**"), חברה בת בבעלות מלאה של החברה הבת, מצד שני, לבין הליוס אנרגיה השקעות 5 ש.מ, קרן השקעות המתמחה בהשקעות במיזמי אנרגיה מתחדשת ("**הליוס**"), על פיו, לאחר השלמת התנאים שנקבעו בהסכם וכנגד תשלום התמורה, ביום 30 במרץ 2021 הוקצו להליוס מניות באפקון תחבורה חשמלית המהוות 50% מההון ומזכויות ההצבעה בה. לפרטים נוספים, ראו סעיף 12.3.3 להלן.

1.2.3 בחודש יולי 2021, התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות במערך הסכמים ("**ההסכמים המקוריים**") עם גופים מוסדיים מקבוצת מגדל ("**מגדל**") ומקבוצת מנורה ("**מנורה**"; וביחד עם מגדל: "**המשקיעים המוסדיים**") לייסוד שותפות מוגבלת ("**השותפות**") שהחזקות הצדדים בשותפות הינם: חברה בבעלות מלאה (100%) של אפקון אנרגיות מתחדשות אשר משמשת כשותף הכללי בשותפות; והשותפים המוגבלים בשותפות הינם אפקון אנרגיות מתחדשות (20%), והמשקיעים המוסדיים (80%), לטובת ביצוע השקעות בפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת באירופה. ביום 26 באוקטובר 2023 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות במערך הסכמים לתיקון חלק מהתנאים של ההסכמים המקוריים שנחתמו עם המשקיעים המוסדיים כאמור. למידע נוסף, ראו סעיף 11.16.1 להלן.

1.2.4 ביום 23 במרץ 2022 השלימה החברה (ביחד עם אחרים) עסקת השקעה בזוז פאוור בע"מ (בשמה הקודם, צ'קראטק בע"מ) ("**זוז פאוור**"), חברה ציבורית הפועלת בשוק תשתית הטעינה של כלי רכב חשמליים, ובעיקר בתחום תשתית הטעינה המהירה, במסגרתו השקיעה החברה כ- 10 מיליון ש"ח בזוז פאוור וזאת במסגרת הקצאה פרטית (ההשקעה יחד עם אחרים הסתכמה לסך של כ-13.8 מיליון ש"ח).

ביום 30 ביולי 2023 הודיעה זוז פאוור על התקשרותה בהסכם צירוף עסקים (AGREEMENT BUSINESS COMBINATION) ובהסכמים נלווים נוספים עם חברה ציבורית שנוסדה כ- PURPOSE SPECIAL COMPANY ACQUISITION וניירות הערך שלה נסחרים נכון למועד פרסום דוח זה בנאסד"ק, על פיהם בכפוף להשלמת מלוא התנאים המתלים, והשלמת עסקת המיזוג, תהפוך זוז פאוור לחברה דואלית, אשר בכפוף להוראות דיני ניירות ערך הרלוונטיים, מניותיה תהיינה כשירות להירשם למסחר בכל אחת מהבורסות בתל-אביב והנאסד"ק. מובהר כי נכון למועד פרסום הדוח עסקת המיזוג טרם הושלמה ואין כל ודאות כי תושלם ובאלו תנאים. למידע נוסף, ראו סעיף 12.3.7.2 להלן.

1.2.5 ביום 10 במאי 2022, התקשרה הקבוצה עם רבס טלקום בע"מ ("**רבס טלקום**" או "**RBS**"), חברה פרטית, העוסקת בייבוא, שיווק ומכירה של ציוד תקשורת, לרבות כבלים אופטיים, תשתיות תקשורת, מתח נמוך וציוד תקשורת נוסף עבור לקוחות הטלקום בישראל, ובעלי המניות בה ("**המוכרים**"), בהסכם לרכישה מאת המוכרים 55% מזכויות ההון וההצבעה ברבס טלקום בתמורה לסך של כ- 16 מיליון ש"ח. החברה הבת והמוכרים העניקו זו לאלה זכות הדדית במסגרתה תרכוש החברה הבת מהמוכרים את יתרת מניות רבס טלקום שבידיהם (45%). העסקה הושלמה ביום 1 ביוני 2022. ביום 1 בינואר 2024 רכשה הקבוצה את יתרת החזקותיו של אחד המוכרים, והיא מחזיקה נכון למועד פרסום הדוח ב- 77.5% מזכויות ההון וההצבעה ברבס טלקום. לפירוט נוסף, ראו סעיף 8.10.2 להלן.

1.2.6 ביום 10 במאי 2022, חתמו אפקון תחבורה חשמלית ודור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ על הסכם להקמת רשת טעינה וירטואלית משותפת של כלי רכב חשמליים אשר תתופעל באמצעות אפליקציה ייעודית, וכן על הסכם להקמת שותפות מוגבלת בה יחזיקו הצדדים באופן שווה, אשר תעסוק בשיווק, הקמה, תפעול, אחזקה וניהול בתחום הטעינה של כלי רכב חשמליים בבנייני מגורים ומשרדים. למידע נוסף, ראו סעיף 12.3.7.1 להלן.

1.2.7 ביום 24 ביולי 2022, התקשרה אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ ("**אפקון בקרה**"), חברה בבעלות מלאה של החברה, בהסכם עם בעלת המניות הנוספת בד.מ. הנדסה (3000) בע"מ ("**חברת DM**"), על פיו, חלף האופציה שהוקנתה לה בהסכם המקורי לרכישת 20 מניות של חברת DM, אפקון בקרה העבירה לבעלת המניות הנוספת 11 מניות חברת DM שהוחזקו על ידה (כ- 5.5% מההון המונפק), ללא תמורה כספית, כך שהחל מאותו מועד אפקון בקרה מחזיקה ב- 69.5% מהון המניות ומזכויות ההצבעה של חברת DM. לפירוט נוסף, ראו סעיף 10.13.4 להלן.

1.2.8 ביום 19 באפריל 2023 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות בהסכם עם Euro Energy - תאגיד יווני, הנמנה על GROUP LIBRA ("**הרוכשת**" ו-"**ההסכם**", לפי הענין), במסגרתו, מכרה אפקון אנרגיה מתחדשת לרוכשת 50% מהון המניות של תאגיד פרוייקט בפולין אשר יוזם ומפתח הקמת חוות סולאריות פוטו- וולטאית בבוגוזין ובנוסף, ניתנה לרוכשת זכות סירוב ראשונה (שלא מומשה) לרכישת 50% מהון המניות של תאגידי הפרויקט בגראבנו שבפולין, בתנאים דומים לתנאים לעיל. למידע נוסף, ראו סעיף 11.16.2 להלן.

---

[2] למידע נוסף, ראו על דרך ההפניה, סעיף 1.2.1 בפרק א', לדוח התקופתי לשנת 2022, שפרסמה החברה ביום 30 במרץ 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-031033).

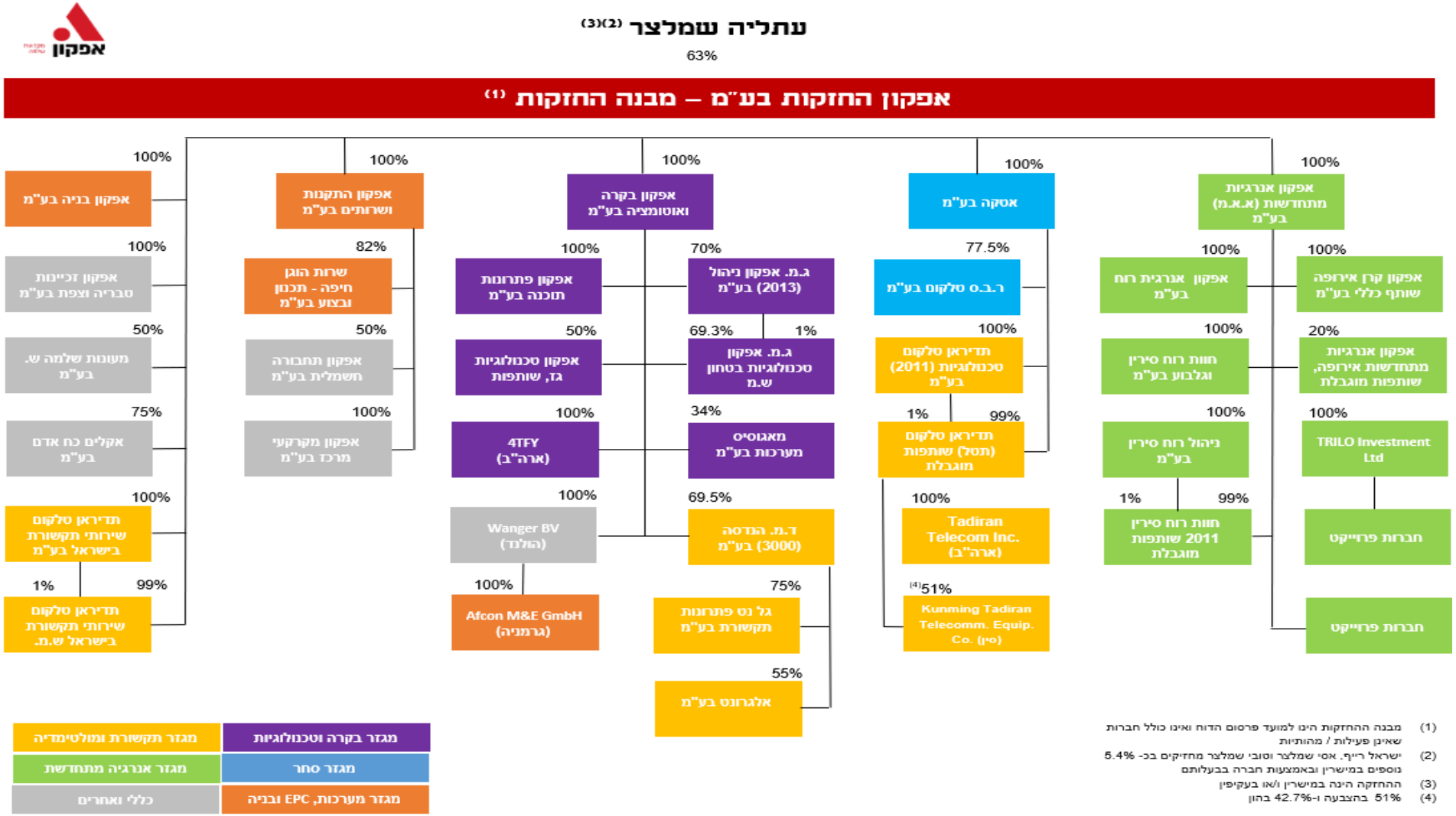
1.2.9 בחודש דצמבר 2023 התקשרו מספר חברות בקבוצה במערך הסכמים לשינוי מבנה ההחזקות בקבוצה, לשם ייעול פעילותה השוטפת של הקבוצה, ובכלל זאת לשם מיזוג אפקון פתרונות תוכנה לאפקון בקרה (אשר טרם הושלם נכון למועד פרסום הדוח), והעברת מניות אפקון אנרגיות רוח לאפקון אנרגיות מתחדשות

1.2.10 בחודש דצמבר 2023 הקימה החברה חברה בת (75%) בשם אקלים כח אדם בע"מ אשר הגישה בקשה למתן היתר לקבלן כוח אדם להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2024. בחודש פברואר 2024 התקבל היתר עקרוני לכך, בכפוף לתנאים שנקבעו. נכון למועד פרסום הדוח טרם התקבל היתר סופי.

1.2.11 לפרטים בדבר שינויים במגזרי הפעילות של הקבוצה, ראו סעיף 2 להלן.

1.3 מבנה ההחזקות בקבוצה[1]

להלן תרשים ההחזקות של החברות העיקריות הפעילות בקבוצה, נכון למועד פרסום הדוח [4], שאינם תאגידים ייעודיים לביצוע עבודות בפרוייקט בודד. שיעור ההחזקה צוין לצד שמה של החברה המוחזקת:



(1) מבנה ההחזקות הינו למועד פרסום הדוח ואינו כולל חברות שאינן פעילות / מהותיות

(2) ישראל רייף, אסי שמלצר וסובי שמלצר מחזיקים בכ- 5.4% נוספים במישרין ובאמצעות חברה בבעלותם

(3) ההחזקה הינה במישרין ו/או בעקיפין

(4) 51% בהצבעה ו-42.7% בהון

2. <u>תחומי פעילות</u>

הקבוצה פועלת, בישראל ומחוצה לה, בחמישה מגזרי פעילות: (1) מגזר בקרה וטכנולוגיות (לשעבר בקרה וטכנולוגיות); (2) מגזר הסחר; (3) מגזר מערכות, EPC ובניה (לשעבר פרויקטים למבנים ולתשתיות); (4) מגזר מולטימדיה ותקשורת ו- (5) מגזר אנרגיות מתחדשות, המשלימים זה את זה לידי סל פתרונות רחב ומגוון לצרכי לקוחותיה בתחומי התעשייה, המשרדים, התשתיות והטכנולוגיות בנוסף קיים בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה מגזר "אחרים" אשר כולל בעיקר את תוצאות הפעילות בתחום התחבורה חשמלית והזכיינות.

החל מהרבעון הרביעי לשנת 2023 תוצאות פעילות תחום האנרגיות המתחדשות, אשר קודם לכן הוצגו תחת מגזר אחרים, מוצגות כמגזר וכן תוצאותיו של תחום המולטימדיה וחדרי המצב והבקרה ותשתיות התקשורת (חברות ד.מ, גל-נט ואלגרונט) אשר קודם לכן הוצגו תחת מגזר בקרה וטכנולוגיות, מוצגות במגזר מולטימדיה ותקשורת.

למידע נוסף ראו ביאור 29 לדוחות הכספיים המאוחדים ("**הדוחות הכספיים**").

להלן יוצגו, בתמצית תחומי הפעילות של הקבוצה:

2.1.1 <u>בקרה וטכנולוגיות</u>

במסגרת פעילות זו, הקבוצה, באמצעות אפקון בקרה ותאגידים נוספים בקבוצה, מעניקה ללקוחותיה פתרונות, מוצרים, טכנולוגיות ושירותים בתחומי המתח הנמוך מאוד. במסגרת פעילות זו אפקון מפתחת ומשווקת מגוון פתרונות טכנולוגיים למתח נמוך, בקרה וטכנולוגיות, לצד ביצוע התקנת מערכות ואינטגרציה שלהן. עיקרי המוצרים והשרותים הם בתחומי בקרה תעשייתית, בקרת מבנה, גילוי וכיבוי אש, בטחון, בקרת חניה, תוכנת בקרה וניהול - SCADA, פתרונות לרשת מים חכמה ומערכות קר"מ (קריאת מוני מים מרחוק), וכן פיתוח, ייצור, מכירה והפצה, התקנה ותחזוקה, של מוצרים עתירי טכנולוגיה. הקבוצה, באמצעות אפקון בקרה, הינה נציגה של יצרנים מחו"ל המפתחים מגוון מערכות עתירות טכנולוגיה בתחומי בקרה וטכנולוגיות, והיא מבצעת התקנת מערכות ואינטגרציה שלהן, הכוללות טכנולוגיות פרי פיתוחה של אפקון (ובכלל זאת בתחום הביטחון השליטה והבקרה), והמאפשרות ללקוחותיה פתרונות ייחודיים, הבאים לידי ביטוי בשילוב מגוון היכולות הקיימים בחברה, ביחד עם הידע והניסיון הרב בפרויקטים, ובמתן שירות ואחזקה. לפרוט נוסף, ראו סעיף 7 להלן.

2.1.2 <u>סחר</u>

במסגרת פעילות זו, הקבוצה, באמצעות אטקה ורבס טלקום, מייבאת מחו"ל, משווקת ומפיצה בישראל ציוד ורכיבים בתחומי החשמל, בקרה, ורובוטיקה, זיווד, פתרונות טעינה לכלי רכב חשמליים, פתרונות לתחום הסולארי ופתרונות בתחום התקשורת. השירותים ניתנים, בעיקרם, לצדדים שלישיים וחלקם ניתנים לחברות הקבוצה. פעילות הקבוצה בתחום פעילות זה משלימה את פעילותה בתחומי פעילות מערכות לתעשייה ומשרדים, EPC ובניה והבקרה והאוטומציה. לפרוט נוסף, ראו סעיף 8 להלן.

2.1.3 <u>מערכות, EPC ובניה</u>

הקבוצה מעניקה ללקוחותיה שירותי ביצוע ושירות לאתרים ולפרויקטים עתירי מערכות וטכנולוגיה, הכוללים ליווי מלא במגוון פרויקטים, פתרונות וטכנולוגיות להם הם זקוקים בתחום פרויקטי תשתיות עתירי מערכות. פעילות הקבוצה בתחום זה כוללת, בין היתר, התקנת מערכות אלקטרו-מכניות למבנים (חשמל, מיזוג אוויר ואינסטלציה), התקנת מערכות חשמל לתעשייה, תכנון, הנדסה, רכש וביצוע לעבודות חשמל ועבודות אזרחיות (EPC/Design-Build) של הקמת מתקנים לייצור באנרגיה מתחדשת ו/או אגירה בסוללות, ייצור והתקנה של מוצרי תשתית חשמליים למתח עליון, מתח בינוני/גבוה ומתח נמוך למבנים, תעשיה ותשתיות, וביצוע והקמה של מתקני תשתיות, תחנות כח ותחנות משנה, והנדסה אזרחית ובניה. הקבוצה מציעה ללקוחות המעוניינים בכך מעטפת מלאה (תכנון, רכש והקמה).

הקבוצה מתמחה בביצוע פרויקטים מורכבים בהיקפים גדולים ועתירי מערכות ועל-פי רוב, פעילות הקבוצה בפרויקט מסוים כוללת שילוב של מספר דיסציפלינות, מתוך מגוון היכולות אותן מציעה הקבוצה ללקוחותיה ופועלת הן כקבלן ראשי והן כקבלן משנה בפרויקטים שונים בתחומים האמורים.

פעילות זו מרוכזת בעיקר על ידי החברה וחברות בנות של הקבוצה: אפקון התקנות, אפקון בניה, שרות הוגן, תאגידי פרוייקט ייעודיים ותאגידים אחרים (להלן ביחד: "**חברות תחום פעילות הפרויקטים**"), המהוות יחד את זרוע הפרוייקטים של הקבוצה. לפרוט נוסף, ראו סעיף 9 להלן.

2.1.4 <u>מולטימדיה ותקשורת</u>

במסגרת פעילות זו הקבוצה, באמצעות תדיראן ישראל, תטל, DM ותאגידים המוחזקים על ידה, עוסקת בתכנון, פיתוח, יצור, התקנה, שיווק, הפצה, שירות ואחזקה של מערכות תקשורת אחודות לעסקים (כגון: מרכזיות דיגיטליות, שרתי תקשורת מבוססי IP, מערכות תקשורת לארגונים, מוקדי שירות, ממשקים למרכזיות וטלפונים חכמים, חבילות מפ"א), מערכות Customer Engagement Solutions רב ערוציות והתקנת רשתות נתונים לעסקים לרבות פתרונות ייעודיים לתחום אבטחת המידע/הגנת סייבר, תכנון רשתות תקשורת, התקנת תשתיות תקשורת ואספקת ציוד תקשורת, יישום והטמעה של פתרונות תקשורת ומולטימדיה, פתרונות טכנולוגיים מתקדמים ויצירת אינטגרציה בין מערכות ווידיאו, אודיו ומולטימדה, חדרי ישיבות חכמים, הקמת חדרי מחשב, כולל מסדים וחוות שרתים, חדרי בקרה מרכזי שליטה, מולטימדיה ועוד. לפרוט נוסף, ראו סעיף 10 להלן.

2.1.5 <u>אנרגיות מתחדשות</u>

הקבוצה החלה את פעילותה בתחום האנרגיה לפני כעשרים שנה, ונחשבת כחלוצת תעשיית ייצור חשמל המודרני מרוח בישראל, בעת שיזמה את הקמתן באמצעות אפקון אנרגית רוח ותאגידי פרוייקט ייעודיים של חוות טורבינות הרוח הראשונות המודרניות בישראל הממוקמות ברמת סירין ובגלבוע. לאחר רכישת השליטה באפקון אנרגיות מתחדשות בחודש ספטמבר 2020, הרחיבה הקבוצה את פעילותה בתחום בעיקר באירופה ונכון למועד הדוח היא פועלת להתקשר לבדה וביחד עם שותפים, בפעילות ייזום והקמה של פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת, בעיקר באירופה, אשר היקף ההספק המצטבר שלהם הינו מאות מגה וואט, וזאת לצד התקשרות עם גופים מממנים לשם מימון ההון הנדרש לפרויקטים אלו ואיתור שותפים עיסקיים. במהלך שנת 2023 המשיכה החברה בקידום ובהרחבת הפורטפוליו של הפרויקטים בתחום זה. לפרוט נוסף, ראו סעיף 11 להלן.

2.1.6 <u>אחרים</u>

בנוסף, לקבוצה פעילות טעינה של כלי רכב חשמליים, אותה רואה החברה כמנוע צמיחה בשנים הקרובות, וכן פעילות בתחום הזכיינות. נכון למועד הדוח, פעילויות אלו אינן עולות כדי מגזרי ברי-דיווח. לפרוט, ראו סעיף 12 להלן.

2.2 תחומי הפעילות של הקבוצה משלימים אחד את השני באופן בו הקבוצה יכולה לספק סל פתרונות רחב לצרכי לקוחותיה, הן ברמת התשתית והן ברמת הטכנולוגיות, כמכלול פרויקטלי סינרגטי ומשולב. לפיכך, על-פי רוב, פעילות הקבוצה בפרויקט מסוים כוללת שילוב של מגוון שירותים, מתוך חבילת השירותים אותם מציעה הקבוצה ללקוחותיה. למידע נוסף, ראו סעיף 13 להלן.

3. <u>השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו</u>

3.1 ביום 1 בנובמבר 2023 אישרה רשות ניירות ערך את הארכת תוקפו של תשקיף המדף של החברה, נושא תאריך 9 בנובמבר 2021, לתקופה נוספת של 12 חודשים המסתיימת ביום 8 בנובמבר 2024.

3.2 למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, לא התבצעו השקעות בהון החברה או עסקאות מהותיות אחרות במניות החברה מחוץ לבורסה על ידי בעל עניין בשנתיים שקדמו למועד דוח זה ועד סמוך למועד פרסום הדוח, למעט כמפורט בטבלה זו להלן וסעיף 3.3 להלן:

תאריך	מהות השינוי	סוג נייר הערך	כמות ניירות הערך	זהות הרוכש[3]	שער העסקה
6.7.2022	רכישה	מניות רגילות	17,402	דור שלמה השקעות (2014) בע"מ ("**דור שלמה**")	16,350 אג'
20.7.2022	רכישה	מניות רגילות	60,363	ישראל רייף	16,200 אג'
20.7.2022	רכישה	מניות רגילות	60,363	אסי שמלצר	16,200 אג'
20.7.2022	רכישה	מניות רגילות	30,940	טובי שמלצר	16,200 אג'
16.7.2023	רכישה	מניות רגילות	43,921	דור שלמה	9,400 אג'
24.8.2023	רכישה	מניות רגילות	25,000	דור שלמה	12,040 אג'
29.8.2023	רכישה	מניות רגילות	25,000	דור שלמה	12,040 אג'
18.9.2023	רכישה	מניות רגילות	12,500	דור שלמה	12,090 אג'

3.3 לפרטים בדבר אופציות שהוקצו למנהלים, הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה, ראו תקנה 21 בפרק ה' לדוח זה וכן באור 28ידי לדוחות הכספיים.

[3] למיטב ידיעת החברה, דור שלמה הינה חברה פרטית בבעלותם של ה"ה ישראל רייף, אסי שלמצר וטובי שמלצר, בחלקים שווים. מר ישראל רייף מכהן כיו"ר דירקטורין החברה, והינו חתנה של גב' עתליה שמלצר - בעלת השליטה בחברה. ה"ה אסי וטובי שמלצר הינם בניה של גב' עתליה שמלצר.

4. חלוקת דיבידנדים

4.1 החברה לא קבעה מדיניות חלוקת דיבידנדים. נושא זה מובא מעת לעת לדיון ואישור בדירקטוריון החברה, ולאחר מכן לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה בהתאם לתקנון החברה.

4.2 לחברה מגבלות על חלוקה בהתאם להתחייבויות החברה כלפי תאגידים בנקאים וכן כלפי מחזיקי אגרות החוב להמרה (סדרה 1) (אשר נפרעו במלואן ביום 4 בינואר 2024) ומחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') שהנפיקה החברה.

4.3 להלן נתונים אודות דיבידנדים שחילקה החברה בשנתיים שקדמו למועד הדוח:

מועד הכרזת הדירקטוריון על חלוקת הדיבידנד	מועד אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות	מועד החלוקה	סכום הדיבידנד ברוטו (באלפי ש"ח)
25.5.2022	26.4.2022	13.6.2022	25,000

4.4 נכון ליום 31 בדצמבר 2023, יתרת הרווחים הראויים לחלוקה של החברה הינה 299,569 אלפי ש"ח. לפירוט נוסף, ראו דוח על השינויים בהון ובאור 24 לדוחות הכספיים.

5. מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד

5.1 להלן נתונים כספים בדבר תחומי הפעילות של הקבוצה (במאוחד) באלפי ש"ח:

	2023							
סעיף	בקרה וטכנולוגיות	סחר	מערכות, EPC ובניה	מולטימדיה ותקשורת	אנרגיות מתחדשות	אחרים	פעילות בין מגזרים	מאוחד
הכנסות מחיצוניים	**366,677**	**179,966**	**1,323,060**	**283,008**	**4,386**	**(2,388)**	**-**	**2,154,709**
הכנסות מתחומי פעילות אחרים	15,690	20,263	3,937	19,833	-	-	(59,723)	-
הכנסות מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	9,334	-	52,859	11,044	-	72,437	(145,675)	-
עלויות מיוחסות המהוות הכנסות של תחום פעילות אחר	11,691	-	43,701	-	-	4,331	(59,723)	-
עלויות מיוחסות אחרות	346,777	174,305	1,364,902	305,099	(3,788)	78,893	(145,675)	2,120,513
סך העלויות	**358,468**	**174,305**	**1,408,603**	**305,099**	**(3,788)**	**83,224**	**(205,398)**	**2,120,513**
הכנסות (הוצאות) אחרות	**-**	**26**	**(2,294)**	**51**	**8,239**	**-**	**-**	**6,022**
סה"כ רווח (הפסד) תפעולי לפני הוצאות אחרות, נטו	**33,234**	**25,924**	**(28,747)**	**8,786**	**8,174**	**(13,175)**	**-**	**34,196**
החלק מהרווח (הפסד) מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של החברה האם	34,074	25,699	(28,747)	8,336	8,174	(13,175)	-	34,360
החלק מהרווח (הפסד) מפעולות רגילות המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה	(840)	226	-	450	-	-	-	(164)

	2022 *							
	בקרה וטכנולוגיות	סחר	מערכות, EPC ובניה	מולטימדיה ותקשורת	אנרגיות מתחדשות	אחרים	פעילות בין מגזרים	מאוחד
הכנסות מחיצוניים	**333,378**	**172,798**	**1,309,834**	**254,558**	**5,740**	**17,267**	**-**	**2,093,575**
הכנסות מתחומי פעילות אחרים	38,731	18,118	21,412	13,017	-	-	(91,278)	-
הכנסות מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	5,426	-	44,973	-	-	17,675	(68,074)	-
עלויות מיוחסות המהוות הכנסות של תחום פעילות אחר	9,858	-	57,637	-	-	23,783	(91,278)	-
עלויות מיוחסות אחרות	324,026	157,896	1,408,584	244,589	16,866	18,243	(67,722)	2,102,480
סך העלויות	**333,884**	**157,896**	**1,466,221**	**244,589**	**16,866**	**42,026**	**(159,000)**	**2,102,480**
הכנסות (הוצאות) אחרות	**(1,256)**	**(19)**	**(1,195)**	**955**	**-**	**-**	**-**	**(1,516)**
סה"כ רווח (הפסד) תפעולי לפני הוצאות אחרות, נטו	**43,652**	**33,020**	**(90,001)**	**22,986**	**(11,126)**	**(7,084)**	**(352)**	**(8,905)**
החלק מהרווח (הפסד) מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של החברה האם	43,658	31,870	(90,001)	19,248	(10,377)	(7,084)	(352)	(13,039)
החלק מהרווח (הפסד) מפעולות רגילות המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה	(6)	1,150	-	3,739	(749)	-	-	4,133

(*) הוצג מחדש. לפרטים, ראו סעיף 2 לעיל.

	2021 *							
	בקרה וטכנולוגיות	סחר	מערכות, EPC ובניה	מולטימדיה ותקשורת	אנרגיות מתחדשות	אחרים	פעילות בין מגזרים	מאוחד
הכנסות מחיצוניים	**307,152**	**146,814**	**1,384,140**	**219,724**	**7,949**	**46,746**	**-**	**2,112,525**
הכנסות מתחומי פעילות אחרים	30,029	13,877	43,028	12,410	-	-	(99,343)	-
הכנסות מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	7,303	-	67,470	-	-	10,294	(85,067)	-
עלויות מיוחסות המהוות הכנסות של תחום פעילות אחר	5,735	-	48,424	-	-	45,184	(99,343)	-
עלויות מיוחסות אחרות	218,909	142,937	1,430,620	212,929	10,683	(6,428)	(82,077)	1,927,573
סך העלויות	**224,645**	**142,937**	**1,479,044**	**212,929**	**10,683**	**38,755**	**(181,420)**	**1,927,573**
הכנסות (הוצאות) אחרות	**78,967**	**-**	**(6,853)**	**12**	**-**	**30,312**	**-**	**102,438**
סה"כ רווח (הפסד) תפעולי לפני הוצאות אחרות, נטו	**119,839**	**17,753**	**15,594**	**19,206**	**(2,734)**	**18,284**	**(2,990)**	**184,952**
החלק מהרווח (הפסד) מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של החברה האם	119,128	17,753	15,594	16,695	(1,024)	18,284	(2,990)	183,440
החלק מהרווח (הפסד) מפעולות רגילות המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה	711	-	-	2,510	(1,710)	-	-	1,512

(*) הוצג מחדש. לפרטים, ראו סעיף 2 לעיל.

	סך נכסים *							
	בקרה וטכנולוגיות	סחר	מערכות, EPC ובניה	מולטימדיה ותקשורת	אנרגיות מתחדשות	אחרים	פעילות בין מגזרים	מאוחד
2023	**337,627**	**143,604**	**642,296**	**138,935**	**160,097**	**64,654**	**376,357**	**1,863,569**
2022	380,484	133,169	623,353	139,422	175,443	71,171	339,565	1,862,606
2021	262,813	96,430	654,222	112,123	170,404	61,518	590,626	1,948,136

(*) הוצג מחדש. לפרטים, ראו סעיף 2 לעיל.

5.2 לנתונים כספיים בדבר תחומי הפעילות של הקבוצה (במאוחד) באלפי ש"ח, לשנים 2021 , 2022 ו-2023, ראו באור 29 לדוחות הכספיים. יודגש כי בתחום מערכות לתעשייה ומשרדים, EPC ובניה ובתחום בקרה וטכנולוגיות, חלקה של הקבוצה בתוצאות הפעולות של חברות כלולות וחברות בשליטה משותפת מוצג בדיווחים למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה, על בסיס שיטת האיחוד היחסי, בעוד שלפי כללי החשבונאות השקעות אלה מטופלות לפי שיטת השווי המאזני.

5.3 החל מהדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2020 ואילך, עקב שינויים בדרג הניהולי, מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה בוחן במסגרת תוצאות הפעילות של תחומי הפעילות גם שינויים בשווי ההוגן של נדל"ן, הפחתות, חלק החברה בתוצאות העיסקיות של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני והוצאות נוספות. למידע נוסף, ראו ביאור באור 29 לדוחות הכספיים.

5.4 התאמות לנתוני רווח והפסד בסכומים בדוחות הכספיים, מבוצעות בגין פעילויות בין מגזריות. לנתוני המאזן (סך נכסים), ההתאמות מבוצעות בגין נכסים כלליים של הקבוצה שאינם מזוהים עם מגזר מסוים.

5.5 להסבר בדבר התפתחויות בנתוני הכספיים כאמור בסעיף זה לעיל, ראו פירוט בחלק "תוצאות הפעילות העסקית" בדוח הדירקטוריון.

6. <u>סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה</u>

למועד הדוח, הקבוצה פועלת בעיקר בישראל והן בחו"ל. הקבוצה מושפעת בעיקר מהסביבה העסקית בישראל, אשר הרעה בה, הן כתוצאה מהאטה בצמיחת הכלכלה והן כתוצאה מהגברת הרגולציה בתחומים בהם פועלת הקבוצה, ייתכן ותביא לירידה בביצועי הקבוצה. להלן אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית בישראל שיש להם או צפויה להיות להם השפעה על תוצאות ופעילויות הקבוצה:

6.1. <u>הסביבה העסקית בישראל</u>

במהלך שנת 2023 אירעו מספר אירועים מהותיים בסביבה הפוליטית-משפטית ובסביבה הביטחונית במדינת ישראל, אשר השפיעו ועשויים להמשיך להשפיע דרמטית הסביבה העסקית, הן על השווקים הפיננסים והן על ישראל ועל איתנות כלכלת ישראל, ובין היתר, על עלות מקורות המימון, דירוג האשראי של מדינת ישראל, פגיעה בפעילות ובהשקעות במשק הישראלי וכיו"ב.

- <u>רפורמה משפטית</u> - בחודש ינואר 2023, סמוך לאחר כינונה של ממשלת ישראל, החלה ממשלת ישראל לקדם תכנית לביצוע שינויים משמעותיים במערכת המשפט בישראל. ביום 23 במרץ 2023 התקבל תיקון לחוק יסוד: הממשלה, במסגרתו נבצרות ראש ממשלה למלא את תפקידו תהיה רק בשל אי-מסוגלות פיזית או נפשית, אלא בתנאים הקבועים בתיקון כאמור; ביום 24 ביולי 2023 התקבל תיקון לחוק יסוד: השפיטה, במסגרתו בוטלה הביקורת השיפוטית בעילת הסבירות על החלטות הממשלה, ראש הממשלה ושריה. בד בבד עם אישור תיקוני החקיקה כאמור הוגשו לבג"צ עתירות[4]. מהלכי החקיקה כאמור גרמו, בין היתר, למחאה ציבורית רחבה בישראל, להגדלת אי וודאות סביב כלכלת ישראל, להורדת דירוג האשראי של ישראל, לפגיעה בהשקעות במשק הישראלי, לגידול עלות מקורות הגיוס במשק הישראלי, לפגיעה בפעילותו של המגזר הכלכלי, ולהתמתנות בפעילות בשוק הדיור לצד האטה בקצב העלייה של שכר הדירה בכלל ובמגזר ההייטק בפרט.
- <u>מלחמת "חרבות ברזל"</u> - ביום 8 באוקטובר 2023 הכריזה ממשלת ישראל על מצב מיוחד בעורף ועל נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בעקבות מתקפת טרור רצחנית שהוביל ארגון חמאס ביום 7 באוקטובר 2023 על יישובי העוטף שבדרום מדינת ישראל, שבעטיה בוצע גיוס נרחב של חיילי מילואים, פונו ישובים בגזרה הדרומית והצפונית של מדינת ישראל, הוטלו מגבלות על לימודים במערכת החינוך וכן על התכנסויות מרובות משתתפים ועוד. ביום 11 באוקטובר 2023 הוקמה ממשלת חירום לאומית. בד בבד, התרחבה הלחימה גם לצפון מדינת ישראל ובהמשך התקפות טרור של המורדים החות'ים בתימן המכוונות לאוניות משא בעלות זיקה לישראלית שעושות שימוש בנתיבי שייט בינלאומיים (בעיקר סמוך לים האדום) (**"המלחמה"** ו**"האיום החות'י"**, בהתאמה). בעקבות המלחמה, נאסר על כניסת פלסטינאים לישראל, ובעקבות האיומים החות'י התייקרה העברת סחורות מהמזרח לישראל וכן חל גידול בזמן השילוח. כמו כן, המלחמה גרמה לעימותים שונים ברחבי אסיה בין כוחות אמריקאים ובריטיים לבין מליציות במימון איראני ולבין החותים.

המחלוקות הפוליטיות בשל קידומי הליכי החקיקה והמחאות הציבוריות בעקבותיהן, המצב הכלכלי העולמי והמקומי, וכמובן המלחמה, השפיעו ומשפיעים דרמטית על רוב ענפי המשק ועל מלאכת השיקום שצפויה להיות מורכבת וקשה. למלחמה השפעות עסקיות על כלל המשק, אשר באות לידי ביטוי, בירידה בפעילות הכלכלית במשק, בסגירה זמנית של עסקים ואתרי בניה, הוצאת עובדים רבים לחל"ת וכו'. בשוק ההון, נרשמו בחודשים הראשונים לפרוץ המלחמה ירידות שערים חדות במדדי המניות, עלייה בתשואות איגרות החוב הממשלתיות הארוכות ומרווחי איגרות החוב הקונצרניות, זינוק חד בשערי החליפין של המטבעות, ובעיקר בשער הדולר אשר שערו הגיע בשיאו לכ- 4.05 ₪ (נכון להיום ניכרת חזרה לשערו עובר לפרוץ המלחמה). בשוק האשראי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי אימצו מתווה רוחבי לדחיית הלוואות שגובש על ידי הפיקוח על הבנקים, ואשר נועד לסייע לאוכלוסיות שנפגעו ולהקל על תזרים המזומנים שלהם בתקופה הקרובה. היקף הפעילות בשוק הדיור הוסיף להתמתן, קשיים בפעילות ענף הבנייה לצד המשך ירידה במחירי הדירות והאטה בהיקף העסקאות ובביצועי המשכנתאות. בנוסף, בעקבות המלחמה ביום 23 באוקטובר 2023, הודיעה חברת הדירוג S&P על החלטתה להוריד את תחזית דירוג האשראי של ישראל מתחזית "יציבה" לתחזית "שלילית" כאשר דירוג האשראי עצמו נותר (AA-) וכך גם לגבי חלק מהבנקים. בעולם, האירועים הביטחוניים בישראל גרמו לעלייה במתיחות הגיאו-פוליטית במזרח התיכון אך ההשפעה על השווקים הפיננסיים הגלובליים, על פי בנק ישראל מתונה עד כה, אם כי נרשמה השפעה על מחירי הנפט והגז הטבעי.

ביום 1 בינואר 2024 חטיבת המחקר של בנק ישראל (**"חטיבת המחקר"**) פרסמה דוח ממנו עולה כי למלחמה השלכות כלכליות משמעותיות על הפעילות הריאלית בישראל והן על השווקים הפיננסיים מעבר להשפעות הביטחוניות של המלחמה. האינדיקטורים לפעילות הכלכלית מצביעים על שיפור הדרגתי בפעילות, זאת לאחר התכווצות משמעותית בפעילות העסקית עם פרוץ המלחמה. בשווקים הפיננסיים ניכרת התאוששות לאחר הירידות בתחילת המלחמה. האינדיקטורים לפעילות הכלכלית ומצב התעסוקה מצביעים על התאוששות הדרגתית לאחר הירידה החדה שהתרחשה עם פרוץ המלחמה, אך שוררת שונות

---

[4] לשלמות התמונה יצוין, כי לאחר מועד הדוח בחודש ינואר 2024, בג"צ פרסם את החלטותיו בעתירות ובכלל זה קבע כי לעניין התיקון לחוק יסוד הממשלה בדבר נבצרות ראש ממשלה - התיקון ייכנס לתוקף רק מהכנסת הבאה; ולעניין התיקון לחוק יסוד השפיטה בדבר תיקון עילת סבירות - בג"צ ביטל את התיקון.

רבה בין ענפי המשק; בשנים-עשר החודשים האחרונים ירד מדד מחירי הדירות ב-1.3%; היקף הפעילות בשוק הדיור הוסיף להתמתן וישנם קשיי פעילות בענף נוכח המלחמה; בשוק האשראי, נמשכת מגמת ההאטה באשראי הבנקאי לעסקים ולמשקי הבית, במקביל להאטה הכללית של הפעילות במשק והבנקים וחברות כרטיסי האשראי הרחיבו והאריכו את המתווה לדחיית הלוואות שגובש על ידי הפיקוח על הבנקים שמקל על תזרים המזומנים של משקי הבית והעסקים בתקופה הקרובה. במדדי הסיכון באשראי לעסקים בינוניים, קטנים וזעירים חלה עלייה קלה; חלה התאוששות בהיקף הרכישות בכרטיסי אשראי וסך הרכישות חזר לרמה הדומה לשגרה, אך קיימת שונות בין ענפי המשק; הירידה ביבוא הסחורות העמיקה בחודשים האחרונים. לצד אלו, גביית המסים בחודש נובמבר 2023 הייתה נמוכה במונחים ריאליים בכ-18% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בעולם, הפעילות הכלכלית והאינפלציה במדינות המובילות מתמתנות, כשברקע הסחר העולמי ממשיך להצביע על חולשה וההערכות הן כי יחל תהליך הרחבה מוניטרית בבנקים המרכזיים במהלך 2024.

בתוך כך, באותו היום חטיבת המחקר עדכנה את התחזית המאקרו-כלכלית שלה[5], המהווה עדכון לתחזית שפורסמה בחודש נובמבר 2023, תוך שהיא לוקחת בחשבון את המידע שהצטבר מתחילת המלחמה. התחזית נבנתה תחת ההנחה שההשפעה הכלכלית הישירה של המלחמה הגיעה לשיאה ברבעון הרביעי של 2023, ושהמלחמה תימשך עד לסוף 2024 אך בעצימות הולכת ופוחתת. בדומה לתחזיות הקודמות, התחזית מבוססת על הנחת עבודה לפיה המלחמה תתרכז בעיקר בחזית הדרומית. על פי התחזית:

- **התוצר** צפוי לצמוח בכל אחת מהשנים 2023 ו-2024 ב-2%, ובשנת 2025 ב-5%.
- **שיעור האבטלה** בקרב גילאי העבודה העיקריים (64-25) בשנים 2024 ו-2025 צפוי לעמוד בממוצע על 5.3% ו-3.2%, בהתאמה.
- **האינפלציה השנתית** במהלך ארבעת הרבעונים של שנת 2024 צפויה לעמוד על 2.4% ובמהלך 2025 על 2%.
- בגירעון בתקציב הממשלה, הצפוי להסתכם ב-4% תוצר בשנת 2023, ב-5.7% תוצרבשנת 2024 וב-3.8% בשנת 2025
- לנוכח השפעות המלחמה צפוי כי הפגיעה בפעילות המשקית תוביל לירידה בהכנסות ממסים כשבמקביל יגדלו הוצאות הממשלה על הביטחון והתכניות לסיוע אזרחי. להערכת חטיבת המחקר, כל אלו צפויים להתבטא בגידול ניכר בגירעון בתקציב הממשלה, הצפוי להסתכם ב-4% תוצר בשנת 2023, ב-5.7% תוצר בשנת 2024 וב-3.8% בשנת 2025. החטיבה מניחה שהממשלה תבצע התאמות מצטברות, בעלות אופי פרמננטי, שיגיעו בסוף שנת 2025 להיקף שנתי של כ-30 מיליארדי שקלים. על פי החטיבה, רצוי שהתאמות אלו תקבענה כבר ב-2024 ושחלק ניכר מהן ימומש כבר השנה. התאמה זו תביא לכך שיחס החוב לתוצר צפוי לעמוד על כ-66 אחוזי תוצר בסוף 2024 ובסוף 2025. בהמשך, התאמות אלו יאפשרו תוואי רצוי של יחס חוב תוצר יורד, כך שבשנת 2030 יחס זה ירד לכ- 63%.
- ההערכה לגבי תקציב המדינה לשנת 2024 חשופה עדיין לאי-ודאות בנוגע להחלטות שתקבל הממשלה לגבי ההתמודדות התקציבית עם הצרכים הביטחוניים והאזרחיים הנובעים ממנה.

ביום 31 בינואר 2024[6], פרסם בנק ישראל את דוח היציבות הפיננסית למחצית השנייה של 2023, ממנו עולה כי המערכת הפיננסית גילתה יציבות ועמידות למרות התפרצות המלחמה, בין היתר בשל כריות הון ויחסי נזילות גבוהים מהמינימום הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים. עם זאת צויין כי רמת הסיכון המאקרו כלכלית עלתה לרמה גבוהה (חמישית מתוך שש), הן בגלל המחסור בעובדים (עובדים ישראליים במילואים, ועובדים פלסטינאים), והן בגלל שהגירעון הממשלתי צפוי לעלות בשנים הקרובות וכפועל יוצא מכך תתכן עלייה ברמת הסיכון של המדינה אשר תשתקף בהוצאות המימון. עוד הוסיף בנק ישראל, כי למרות שתחזית הצמיחה של חטיבת המחקר שכלכלת העולם תצמח ב-3% ב-2024, הרי שמאזן הסיכונים נוטה לכיוון השלילי במיוחד בשל חשש ל'התפרצות אינפלציונית מחודשת בעולם שתביא שוב למסלול של העלאות הריביות'. כמו כן, התעצמות המלחמה לאירוע רב-זירתי משמעותי עלולה להשפיע גם על הכלכלה העולמית דרך מחירי האנרגיה.

לפרטים בדבר השפעות של האירועים כאמור על הקבוצה בתקופת הדוח ולאחריה, ראו עמוד 1 לדוח הדירקטוריון.

החברה עוקבת אחר ההתפתחויות, בוחנת את ההשלכות על פעילויותיה ומבצעת הערכת סיכונים וחשיפות הנובעים מהשלכות אלה.

6.2. <u>המצב הגיאו פוליטי ושינויי מאקרו באירופה</u>

מלחמת 'רוסיה אוקראינה' החל מסוף פברואר 2022 ונמשכת למועד זה, גורמת למשבר משמעותי בעולם בכלל ובאירופה בפרט. בשל המלחמה האמורה ננקטו סנקציות שונות על ידי מדינות מערביות כנגד רוסיה, ובכלל זאת איסור על סחר בסחורות מוצרים ושירותים מסוימים מרוסיה, ומנגד סנקציות רוסיות כנגד מדינות המערב, וכן חלה הרעה בייצור ובייצוא של המשק האוקראיני. למצב גיאו פוליטי זה, כתלות בשינויים בעצימות והתרחבות הקונפליקט, עשויות להיות השלכות על הקבוצה כתוצאה מהשפעות

[5] ראו באתר בנק ישראל בכתובת: https://www.boi.org.il/publications/pressreleases/01-01-24/

[6] ראו באתר בנק ישראל בכתובת: https://www.boi.org.il/publications/pressreleases/31-01-2024/

מאקרו כגון עליית מחירי החשמל, שערי חליפין וריביות, עיכובים בשרשרת האספקה, עלייה משמעותית במחירי סחורות שונות ובמחירי ההובלה, גידול בתשומות תעשייתיות ובתשומות אחרות, שינויים משמעותיים בשערי חליפין של מטבעות אל מול השקל ועוד. עם זאת, מלחמת רוסיה -אוקראינה מדגישה את חשיבות העצמאות האנרגטית והאנרגיות המתחדשות על רקע סנקציות מצד חלק מהמדינות על רכישת חשמל ונפט מרוסיה . למועד הדוח, לאירועים הגיאו פוליטיים כאמור לא הייתה השפעה מהותית על פעילות הקבוצה.

6.3. <u>שוק האשראי ותנאי המימון הבנקאיים</u>

הקבוצה, מממנת חלק מפעילותה באמצעות אשראי בנקאי ואשראי חוץ בנקאי, המבוסס, בין היתר, על שוק ההון. כחלק מהנחיות בנק ישראל, וכן עקב תנאי השוק, החל מסוף שנת 2011 חלה הקשחה של מדיניות הבנקים במתן אשראי שגרמה לגידול בעלות האשראי. המשך הקשחת מדיניות הבנקים במתן האשראי גורמת לקושי בקבלת ליווי בנקאי לפרויקטים והגדלת שיעור ההון העצמי הנדרש מהחברה למימון הפעילות השוטפת. כאמור לעיל, לאור האירועים, חלה עלייה גם בעלויות האשראי.

בהקשר זה ועל מנת להתמודד, בין היתר, עם האתגרים הצפויים לקבוצה בשנים הבאות, הקבוצה פועלת באופן שוטף מול הגורמים המממנים את האשראי הבנקאי לשם איזון החוב והתאמתו לפעילותה וכן בוחנת, מעת לעת, בהתאם לצרכי החברה ולתנאי השוק השוררים באותה עת, גיוס של אגרות חוב.

על-פי רוב בתקופת האטה כלכלית נוהגים המוסדות הפיננסיים להקשיח את התנאים להעמדת אשראי באופן העלול להקשות על השגת מימון. דרישות בנק ישראל מהבנקים להגדלת הלימות ההון ודרישות מקבילות של הממונה על הביטוח מחברות הביטוח גורמות להקשחת התנאים להעמדת אשראי.

להשפעות אפשריות של שינויים בשיעורי הריבית והאינפלציה על פעילויותת הקבוצה, ראו להלן תחת הסעיף 6.4 'הריבית והאינפלציה'.

6.4. <u>שוק מטבע החוץ</u>[7]

בשנים 2022 ו- 2023 השקל התאפיין במגמה מעורבת. בתחילת המחצית הראשונה של שנת 2022 השקל יוסף מול המטבעות המרכזיים אך בהמשכה חל בו פיחות משמעותי. בשנת 2022 פוחת השקל ביחס לדולר בכ-13% (לעומת התחזקות של כ-2.25% בשנת 2021) ומאידך התחזק ביחס לאירו בכ-6.2% (לעומת כ-10.8% בשנת 2021). מגמת התנודתיות בשער החליפין של השקל נמשכה גם בשנת 2023, כאשר שיאה היה סמוך לאחר פרוץ המלחמה. כך, לשם המחשה ב- 1 בנובמבר 2023 שערי החליפין של הדולר והאירו עמדו על כ- 4.03 וכ- 4.25, בהתאמה היינו פיחות השקל ביחס לדולר ולאירו בשיעור של כ- 15% וכ- 13%, בהתאמה, לעומת שעריהם ליום 31 בדצמבר 2022. בסוף שנת 2023 ניכרת התמתנות מסויימת בתנודתיות כך שנכון ליום 31.12.2023 שער החליפין של השקל ביחס לדולר נחלש בכ-3.07% בלבד וכן נחלש ביחס לאירו בכ- 6.9% ביחס לשעריהם ליום 31 בדצמבר 2022. נכון למועד פרסום הדוח, שערי המטבעות הזרים, ובפרט הדולר, עדיין מתאפיינים בחוסר יציבות.

לשינויים בשערי מטבע חוץ, בעיקר למטבעות האירו והדולר, השלכה על פעילות הקבוצה וזאת, בין היתר, עקב השפעתם הישירה על מחירי חומרי הגלם/הציוד המיובאים. מנגד, בחלק מהפרויקטים התקבולים צמודים לשערי מט"ח (בעיקר אל מול הדולר). בפרויקטים בהם החברה חשופה לשינויי שער במטבע חוץ, מבוצעות, לפי הצורך, פעולות הגנה נקודתיות לצמצום החשיפה.

6.5. <u>הריבית והאינפלציה</u>

ההאטה בפעילות הכלכלית הגלובלית שהתרחשה על רקע המלחמה באוקראינה, משבר האנרגיה באירופה וההאטה בסין, תרמו גם הם לשיבושים בשרשרות האספקה, שהובילו ללחצי אינפלציה ולהאטה בפעילות הגלובלית. כמו כן, העלייה באינפלציה ברחבי העולם הובילה לריסון מוניטרי מצד הבנקים המרכזיים. בנקים מרכזיים רבים נקטו בתהליך של הקדמה ושל האצה בקצב העלאת שיעורי הריבית, כאשר בסוף שנת 2023 חלה עצירה בעליית הריבית ואף הפחת בה. צעדים אלה, בשילוב שאר ההתפתחויות הגלובליות, תרמו להמשך האטה בפעילות הכלכלית העולמית

בשנת 2022 מדד המחירים לצרכן בישראל עמד על 5.3%. בשנת 2023 קצב העליה במדד התמתן ושיעורו עמד על 3%. בגוש האירו עמד שיעור האינפלציה בשנת 2022 על כ- 9.9% ובשנת 2023 על כ- 2.9%. להשפעת השינויים במדד המחירים לצרכן על הקבוצה, ראה עמוד 1 לדוח הדירקטוריון.

כחלק מהצעדים להתמודדות באינפלציה הגבוהה, בנק ישראל, בדומה למדינות בעולם, העלה החל מחודש אפריל 2022 את הריבית בישראל במספר פעימות משיעור אפסי, עליו עמדה בשנים האחרונות (0.1%), לרמה של 3.25% ליום 31 בדצמבר 2022 וכ- 4.75% ליום 31 בדצמבר 2023. ביום 1 בינואר 2024, החליטה הוועדה המוניטרית של בנק ישראל על הורדת שיעור הריבית ב-0.25% לרמה של 4.5%. כך גם באירופה, על רקע התמתנות האינפלציה ניכרת מגמה של הורדת שיעורי הריבית על ידי הבנקים המרכזיים במדינות שם.

לשינויים בשיעורי הריבית והאינפלציה במשק, נכון למועד הדוח, לא הייתה השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה, בין היתר, בשל כך שהחברה מנהלת את סיכון הריבית באמצעות שימוש

[7] הנתונים לקוחים מאתר בנק ישראל - http://www.boi.org.il/.

בפורטפוליו מאזן של הלוואות בריבית משתנה לבין הלוואות בריבית קבועה. עם זאת לשינויים כאמור תיתכן בעתיד השפעה על עלויות גיוס מימון ומיחזור חובות. בנוסף, תיתכן השפעה על פעילות המשק, אשר עלולה לפגוע באיתנותם הפיננסית של הגורמים העסקיים מולם החברה פועלת, בדגש על ספקים וקבלני משנה, וכן להחרפה בעליית המחירים.

בנוסף, פרויקטי הקמת מתקנים לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת ממומנים, ככלל, במימון בנקאי או חוץ בנקאי על בסיס Recourse-Non או Limited Recourse . לפיכך, שינויים בעלויות גיוס החוב משפיעים במישרין על קבלת החלטות ביחס להקמת פרויקטים חדשים וקבלת מימון בגינם ועל רווחיות הפרויקטים.

6.6. <u>מעבר לאנרגיות מתחדשות</u>

משבר האקלים הפוקד את כדור הארץ בכלל ומצב משק האנרגיה העולמי המתבטא בתנודות של השוק ובעליות מחירים חדות, במיוחד במחירי הגז בשווקים האירופאים אשר החריפו עם פרוץ הלחימה בין אוקראינה ורוסיה בתחילת שנת 2022, בפרט, משנה את עולם האנרגיה ומאיץ את המעבר לאנרגיות נקיות ומתחדשות. הלחץ הציבורי המופנה אל עבר הממשלות והתאגידים, מוביל להצבת יעדים אגרסיביים של הפחתת פליטות ומעבר לאנרגיה מתחדשת. לכן, הן בעולם והן בישראל, מתחולל תהליך שעיקרו עידוד ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות. כך, במדינות רבות בעולם גוברת המודעות לצרוך בשימוש באנרגיה מתחדשת, ובהתאם מדינות מתוות מדיניות לעידוד יזמים לייצר חשמל נקי ממקורות בלתי מתכלים.

כחלק מצמצום החשיפה של מדינות העולם ללמשבר במשק האנרגיה העולמי, ובפרט החשיפה לייבוא הגז הרוסי, החלו מדינות אלה לקדם רגולציה תומכת בפרויקטי אנרגיה מתחדשת. מדינות רבות, ובפרט מדינות ביבשת אירופה שהיו תלויות בגז טבעי מרוסיה עד פרוץ המשבר, העלו אל סדר היום את חשיבות העצמאות והבטחון האנרגטי של כל מדינה. הירידה המשמעותית במחיר הקמת מערכות אנרגיות מתחדשות בעשור האחרון, בפרט מערכות אנרגיית רוח ואנרגיה סולארית, הובילו לכך שחשמל ממתחדשות הינו האופציה הזולה ביותר ברוב האזורים בעולם. הנושא בא לידי ביטוי בכך שלמעלה מ-140 מדינות ברחבי העולם אימצו תוכניות להפחתת פליטות גזי חממה ומעבר לאנרגיות מתחדשות לתמיכה ממשלתית בפיתוח האנרגיות המתחדשות הן מבחינת תמיכה רגולטורית וכן הטבות כלכליות לעידוד יזמים להשקעה ופיתוח הענף בשנים האחרונות. בהתאם, משקל האנרגיות המתחדשות מכלל האנרגיות שצורך העולם עולה באופן עקבי בשנים האחרונות. עוד יצוין, כי לשינויים במחירי הגז והנפט השפעה על כדאיות ההשקעה בתחום האנרגיות המתחדשות. יחד עם זאת, חלק מהמדינות עלולות להחליט גם על הקשחה של התנאים או על רגוצליה שאינה מעודדת קידום פעילות של אנרגיה מתחדשת; בפולין למשל הוחלט לפני כשנה על הגבלת מחיר המכירה של החשמל המיוצר מאנרגיה מתחדשת, ובהתאם כדאיות של ייזום פרוייקטים שם עלולה להיפגע. לפרטים, ראו סעיף 11.1.3 להלן.

לפרטים בדבר גורמי הסיכון המשפיעים ו/או עשויים להשפיע על פעילותה של הקבוצה, ראו סעיף 27 להלן.

7. מגזר בקרה וטכנולוגיות

7.1. מידע כללי אודות תחום הפעילות

7.1.1. מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו

אפקון הינה אינטגרטור מבין הגדולים בישראל בתחום הפיתוח, התכנון, הייצור, השיווק וההתקנה של מערכות שליטה ובקרה, גילוי וכיבוי אש ובטיחות, טכנולוגית מים וביטחון. במסגרת פעילות זו, הקבוצה מציעה ללקוחותיה מגוון פתרונות טכנולוגיים למתח נמוך, הכוללים, בין היתר, מערכות שליטה ובקרה, מערכות גילוי וכיבוי אש ובטיחות, מערכות הגנה היקפית, מערכות הגנה על אתרים קריטיים בתחומים אזרחים כגון קמפוסים ומגדלים, מערכות בקרת כניסת רכבים ומערכות בקרת חניה וכן מערכות היברידיות ופתרונות טכנולגים לתחום המים.

בנוסף, הקבוצה הינה נציגה של יצרנים מחו"ל המפתחים מגוון מערכות עתירות טכנולוגיה בתחומי בקרה וטכנולוגיות וגילוי אש, לצד ביצוע התקנת מערכות אלו ואינטגרציה שלהן.

הקבוצה הינה בעלת יכולות טכנולוגיות לאגד מערכות שונות ולשלבן במערכת שליטה ובקרה אחת, כגון: מערכות בקרת מבנה, מערכות בקרת כניסה, מערכות גדר, פריצה, ניהול וידאו וחיבור סנסורים שונים תחת ממשק בקרה אחוד המאפשר הפעלה גם על ידי מפעיל בודד ובכך להשיג יעילות תפעולית, הגברת הביטחון וחיסכון בכוח אדם.

פעילות הקבוצה בתחום זה כוללת הקמת פרויקטים בהתאם לדרישת המזמין, אספקת הציוד והתקנתו, ניהול הפרויקט והענקת שירותי תחזוקה שוטפים בתום תקופת האחריות. יצוין כי במסגרת הקמת פרויקט ניתנת ללקוח תקופת אחריות כאשר לאחר תום תקופת אחריות כאמור ללקוח ישנה אפשרות להתקשר בהסכם למתן שירותי אחזקה ותיקון תקלות.

פעילות מגזר הבקרה וטכנולוגיות כוללת מספר תתי-תחומים מרכזיים:

א. בקרה - בקרת מבנה ובקרה תעשייתית. בקרת מבנה – שליטה ובקרה על כלל המערכות במבנה, בקרה וניהול אנרגיה וטלמטריה - מדידה מרחוק ודיווח של מידע. בקרה תעשייתית – בקרה וניהול תהליכים תעשייתיים.

ב. בטיחות, גילוי וכיבוי אש - מערכות בטיחות, גילוי וכיבוי אש, מערכות כריזת חירום, ומערכות מצוקה, הכוללות יחידות קצה ונשלטים באמצעות יחידות אלקטרוניות מרכזיות ממרכז בקרה, או ממספר מרכזי בקרה מבוזרים.

ג. ביטחון – אספקה ויישום של מערכות בקרה אינטגרטיביות, מערכות שליטה ובקרה, סנסורים ומכ"מים להגנה על מתקנים קריטיים, פרויקטי "עיר בטוחה/ חכמה".

ד. פתרונות תוכנה לבקרה וניהול (SCADA).

ה. בקרת חניה לחניונים.

ו. מערכות קר"מ (קריאת מוני מים מרחוק) וטכנולוגיית מים.

הקבוצה מפתחת טכנולוגיות בתחומים משיקים לפעילות הקבוצה, ומשקיעה במספר סוגי מערכות וטכנולוגיות ותוכנות שליטה ובקרה באמצעות חברות המגזר, שהעיקריות שבהן הינן:

א. מערכות בקרה וניהול של חניונים.

ב. מאגוס - מכ"מים מתקדמים להגנת מתקנים ומערכות אבטחה היקפיות.

ג. שותפות ג.מ. - מערכות גידור אלקטרוני עילי ותת קרקעי, חיישנים לגדרות אלקטרוניים.

ד. אפקון פתרונות תוכנה – תוכנת ה- Pulse לתפעול מערכות, ניטור ואיסוף נתונים לצורך בקרה, ניתוח ואיתור תקלות בזמן אמת של תהליכים תעשייתיים ומערכות בקרת מבנה.

ה. אפקון בקרה – טכנולוגיית מים – מערכות לקריאת ולניהול מוני מים מרחוק.

הפעילות במגזר זה מתרכזת בהתקשרויות עם לקוחות תעשייתיים הזקוקים למחשוב היצור ויצרני מערכות ומכונות, עם לקוחות המקימים מבנים תעשייתיים וציבוריים וכן עם גורמים אחרים הנדרשים למערכות ניטור ובקרה ומערכות גילוי אש.

לעתים הקבוצה משמשת כקבלן משנה או משווק של יצרני מערכות בקרה זרים, אשר מערכות מתוצרתם מותקנות בישראל. בפרויקטים מסוג זה משמשת הקבוצה כמנהל פרויקט מקומי לביצוע הפרויקט עבור היצרן הזר, ובמידת הצורך, גם כקבלן משנה לצורך עבודות שירות ותחזוקה שוטפת במהלך תקופת האחריות ותקופת חוזה השירותים שלאחר מכן.

בנוסף, הקבוצה עוסקת בפעילויות משלימות, ובכלל זאת במכירת ותחזוקת מכונות לאיסוף מכלי משקה, של יצרנית מכונות מחזור מובילה בעולם, חברת Tomra מנורבגיה, עמה יש לקבוצה הסכם הפצה בלעדי.

בחודש מאי 2023 התקשרה אפקון בקרה בהסכם עם אקווסטיה בע"מ ("**דורות**") לרכישת פעילות ייצור מדי המים של דורות למגזר העירוני ("**תחום מוני המים**" ו-"**ההסכם**", לפי הענין). ההסכם מותנה בהתקיימות מספר תנאים מתלים, ובכלל זאת קבלת אישור דגם מאת רשות המים למונה שתייצר אפקון בקרה, אישור למעבדה המצויה במתחם מפעל דורות. נכון למועד פרסום הדוח טרם התמלאו התנאים המתלים, והמועד האחרון להתקיימותם נקבע לאמצע שנת 2024. במסגרת ההסכם, ככל שיושלם, הוסדרו היחסים בין הקבוצה לדורות ביחס לחובות וההתחייבויות בין הצדדים.

7.1.2. **<u>מגבלות חקיקה, תקינה, ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות</u>**

בתחום הפעילות מבוצעות באופן שוטף עבודות במתקנים ממשלתיים, לשם כך נדרשים אישורים שונים. בנוסף, כוח האדם הפועל באתרים אלו כפוף למגבלות הסודיות והסיווג הביטחוני הנדרש.

בקרה ופתרונות תוכנה - נדרשת עמידה בתקני אבטחת סייבר על פי הנחיות רשות הסייבר הלאומית.

גילוי אש וביטחון - הפעילות כפופה לעמידה בתקנים ישראליים של מכון התקנים ותקנים בינלאומיים. לפרטים ראו סעיף 22 להלן.

מכונות לאיסוף מכלי משקה - הפעילות כפופה להוראות חוק הפיקדון על מיכלי משקה, התשנ"ט-1999.

טכנולוגית מים- נדרשת עמידה בדרישות רוגולציה של רשות המים.

7.1.3. **<u>שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיות</u>**

תקופת הדוח התאפיינה בהמשך שיבוש הייצור במדינות שונות בעולם, ובכלל זאת בסין ובאירופה והמשך שיבושים בשרשרת האספקה כמו גם בהתייקרות משמעותית בתשומות ובעלות המוצרים והובלתם לישראל, בעיקר בשל השפעות מלחמת חרבות ברזל. בנוסף, בשנת הדוח חלה עלייה בשיעורי הריבית ובעלות הכסף. בהתאם, אין ביכולתה של החברה לצפות את ההתפתחות בנושא, כמו גם יכולתה להשית את העלויות העודפות על מזמיני העבודה.

בשנת 2023 נמשכה המגמה של גידול בהכנסות בתחום פעילות זה, המיוחס בעיקר לעלייה בתחום השירות. מנגד, בתקופת הדוח הרווח התפעולי בתחום הפעילות קטן, בעיקר, בשל הרעה באומדני פרויקט עבור גוף בטחוני (סך של כ-4.5 מיליון ש"ח) וכן מהפחתת נכס בלתי מוחשי שהסתיים פיתוחו (סך של כ-4 מיליון ש"ח).

כאמור בסעיף 7.1.1 לעיל, ובשים לב כי בשנים האחרונות קיים גידול משמעותי בדרישה להתקנת של מוני מים בעלי יכולת קריאה מרחוק, בשנת הדוח התקשרה הקבוצה בהסכם לרכישת פעילות מדי מים של דורות, אשר למועד פרסום הדוח טרם התקיימו התנאים המתלים להשלמתו.

פתרונות תוכנה – הקבוצה פעלה בתקופת הדוח להמשך שדרוג תוכנת המדף Pulse אותה פיתחה (ראו גם סעיף 7.2.5 להלן), באופן שיאפשר התמודדות עם פרוייקטי בקרה בהיקפים של מאות אלפים של סנסורים, וכן פועלת באופן שוטף למיטוב וקידום התוכנה. פרוייקטים כאלה מהווים היום בשוק הבקרה חלק נרחב מהפעילות. כמו כן, הקבוצה עוסקת בפיתוח מוצרי תוכנה משלימים. תוכנת ה-Pulse ממשיכה להיות מפותחת בעיקר על מנת לתת מענה לדרישות הבקרה והביטחון.

7.1.4. **<u>התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו</u>**

בקרה תעשייתית כוללת את כלל האמצעים החשמליים והאלקטרוניים המאפשרים לפקח ולנהל תהליכים תעשייתיים. שוק הבקרה התעשייתית מתפתח במגוון רחב של תעשיות בקרה כגון: תעשיית מזון, תרופות, דלק, רכבות, כימיה, מערכות ייצור אנרגיה, שליטה ובקרה על תאורה ומערכות מנייה. האוטומציה הינה מרכיב מרכזי בתעשייה המודרנית וזאת נוכח השימוש הנרחב במערכות ייצור אוטומטיות המופעלות בשליטה מרחוק וללא מגע יד אדם.

הצורך באוטומציה נובע מהמורכבות הגוברת בתהליכים בתעשייה ובגידול בנפח וסוג הפעילות והרצון לאופטימיזציה, ליעילות, ולמדידת הרווחיות. בפעילות הבקרה פועלת הקבוצה להרחיב פעילותה בתעשייה בתחום הממשקים בין קווי הייצור ומערכות ה-ERP המפעליות. הרחבת פעילות זו תאפשר למפעלים את מדידת היעילות, התפוקה והריווחיות של קווי היצור.

נכון למועד הדוח, שוק הבקרה מאופיין בפרויקטים גדולים, לטווח ארוך, בעיקר בתחום בקרת המבנה למערכות חשמל, מיזוג אוויר, אינסטלציה ובית חכם. כמו כן פרויקטים גדולים מתאפיינים בנאמנות לקוח ובהמשכיות, זאת להבדיל מפרויקטים קטנים.

שוק היעד המסורתי למוצרי התוכנה הינו לקוחות בענפי התעשייה והייצור, אשר נדרשים להליכי בקרה וטכנולוגיות בתהליכי הייצור, וכן מערכות ביטחון, בקרת מבנה, גילוי אש, בקרת כניסה ואזעקות (פריצה) הנדרשים לפתרונות של מיחשוב ואינטגרציה בין תת-המערכות האמורות. כיום, נדרשות מערכות המשלבות מידע תפעולי בזמן אמת עם מידע המנוהל על ידי מערכות המידע הלוגיסטיות ומערכות משלימות נוספות (טלוויזיות במעגל סגור, רכזות בקרת כניסה ואזעקות, מערכות הקלטת וידאו וכד'). תוכנת ה-Pulse והמוצרים הנלווים לה מעניקים פתרון טכנולוגי לדרישות השוק האמורות.

בשנים האחרונות קיים גידול משמעותי בדרישה של השוק להתקנה של מוני מים בעלי יכולת של קריאה מרחוק, ובמכרזים של תאגידי מים עירוניים/ איזוריים הדורשים פתרון לנושא. בהתאם, מעמיקה הפעילות בתחום הבקרה על מערכות אנרגיה ומערכות חלוקת מים באמצעות מערכות מניה מבוקרות, וכן גובר הביקוש למערכות IOT לניטור בזמן אמת של ערכים שונים והעברת המידע לתאגיד המים. מוצרים אלו נדרשים לאישורי תקינה (כגון תווי תקן או אישורי מכון התקנים). לעניין רכישת פעילות מילטל בישראל, ראו סעיף 7.12.1 להלן ולעניין רכישת פעילות ייצור מדי המים של דורות, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים והשלמת ההסכם, ראו סעיף 7.1.1 לעיל.

המודעות אצל לקוחות להצטברות נתונים והיכולת לנתחם, בתחומי ה IOT- Internet Of Things וכן הפעילות התעשייתית של Industry 4.0, מאפשרת לקבוצה להשתלב בשווקים חדשים בהם לא פעלה. לפיכך פועלת הקבוצה לפתח ולהרחיב את יכולות ה- Pulse כהתאמה לדרישות השיווקיות.

7.1.5. **<u>שינויים טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילות</u>**

חלק מהפעילות בתחום הפעילות נוגע לתחום התקשורת שבין מערכות הבקרה השונות המותקנות אצל אותו לקוח, ובפרט כאשר מדובר במערכות בקרה המותקנות אצל משתמשים ניידים ובציוד ומתקנים המרוחקים ממרכז הבקרה.

תחום התקשורת נתון לפיתוחים ושינויים טכנולוגיים תדירים, ובד בבד גם מתפתחים היישומים השונים של רשתות התקשורת המתקדמות. הקבוצה עוקבת אחר ההתפתחויות בתחום התקשורת והשיפורים ביכולתן של רשתות התקשורת השונות, בפרט תקשורת אינטרנט ותקשורת סלולארית, ובוחנת באופן מתמיד אפשרות יישום פתרונות תקשורת בפרוייקטים אותם מבצעת הקבוצה.

בנוסף, הגישה העדכנית בנוגע לניהול מערכות מידע בארגונים תומכת בשילוב מערכות המידע הארגוני עם מערכות הבקרה. גישה זו מתפתחת לנוכח השינויים הטכנולוגיים המקלים על תהליך ההטמעה בין המערכות המשולבות, תוך שמירה על אבטחת המידע, בטיחותו ואמינותו.

כמו כן, הקבוצה עוקבת אחר שינויים טכנולוגיים שוטפים בתחום הפעילות, לשם שמירה על מיקום מוצריה בחזית הטכנולוגית. במסגרת זו פעלה החברה בשנת הדוח להרחיב את סל המוצרים של תוכנת ה-Pulse כך שתאפשר עם כלים מתקדמים בענן כמו מערכות BI- Business Intelligence וכן מערכות AI – Artificial intelligence שיאפשרו פניה לתחום לקוחות חדש.

תוכנת ה-Pulse דורשת השקעה שוטפת בתחזוקתה ובפיתוח מתמיד של תכונות משלימות, בהתאמה לשינויים בשוק ודרישות הצרכנים, שכן אין אפשרות למכור מוצרים שלא עומדים בדרישות השוק, ודרישות השוק מתפתחות ומשתנות באופן תדיר, וכן באופן שיאפשר עבודה עם כמויות מידע גבוהות יותר וכניסה לפעילויות נוספות.

7.1.6. **<u>גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות</u>**

א. המשך שיתוף הפעולה עם חברת Schneider Automation International SA וחברת הבת שלה בישראל ("**Schneider**"), יצרנית מובילה בעולם של ציוד חשמלי, אשר הקבוצה משמשת מזה כ-30 שנה כמפיצה בלעדית בארץ של סדרת בקרים מתוכנתים מתוצרתה ו/או בייצור מודולים עבורה.

ב. המשך שיתוף הפעולה עם קבוצת Johnson Control Intertational ("**JCI**") (הכוללת את מערכות Tyco ומערכות Simplex), שהינה יצרנית מובילה בעולם של ציוד גילוי וכיבוי אש, ואשר הקבוצה משמשת מזה עשרות שנים כמפיצה בארץ של ציוד ומערכות Simplex אשר בבעלותה.

ג. גידול בהשקעה בתעשייה ובפרויקטים רחבים בתחום התשתיות (כגון מים, חשמל, גז טבעי ורכבות) ובמבני משרדים, מבני ציבור, מרכזי קניות, חניונים וכדומה.

ד. שמירה על קצב כניסת עבודות וביצוע פרויקטי המשך ללקוחות תחום הפעילות של שדרוג והרחבת מערכות שהותקנו בעבר, וכן ביצוע עבודות שירות ותחזוקה למערכות האמורות.

ה. התחזקות המגמה לדרישות אבטחה מוגברות ומתקדמות במתקנים תעשייתיים וביטחוניים.

ו. התעדכנות טכנולוגית.

ז. לגבי תוכנת ה-Pulse – יכולת השיווק של מוצרי התוכנה הן בארץ (תוך שילובם בפרויקטים של בקרה, גילוי אש וביטחון), והן בעולם, כמוצרי תוכנה הנמכרים באופן עצמאי.

ח. ביסוס מעמד הקבוצה בשוק, מקנה לה היכרות עם גורמים בענף ומאפשר ביצוע שיתופי פעולה אסטרטגיים.

ט. מערך עובדים מקצועי ובעל ניסיון רב בתחום, באמצעותם מתבצעת הטמעה של מערכות בקרה מתקדמות המאפשרות ניהול, בקרה וייעול של משאבים.

י. מערך מפיצים יעיל להפצת מוצרי תחום הפעילות הקשורים לבקרת חנייה, חישנים לגדרות ומכ"מים, והרחבתו.

7.1.7. **<u>חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות</u>**

חסמי הכניסה העיקריים כוללים:

א. מוניטין, יכולת מוכחת של ניסיון עבר וביצוע פרויקטים מוצלחים בתחום הבקרה התעשייתית.

ב. היכולת להתקשר בהסכמים לשיתופי פעולה ו/או ייצוג עם ספקים ויצרנים אשר תחום הפעילות מתבסס על מוצריהם.

ג. התבססות על כח-אדם מקצועי ומיומן, וכן קיומו של מערך שירות בפרישה ארצית הנותן מענה 24 שעות ביממה, המהווה לא אחת כתנאי סף במכרזים שונים לביצוע עבודות.

ד. על מנת להתמודד במכרזים לעבודות קבלניות בהיקף גדול או במכרזים לחוזים בהיקף גדול נדרשים המתמודדים להיות בעלי ניסיון וסיווג מתאים. הקבוצה מחזיקה בסיווגים קבלניים גבוהים בישראל, אישור קבלן מוכר לביצוע עבודות עבור משרדי הממשלה ואישור ספק מוכר של משרד הביטחון.

ה. מאחר ופרויקטים רבים בתחום הפעילות מבוססים על ציוד וטכנולוגיה של ספקים ויצרנים זרים – היכולת להתקשרות בהסכמים לשיתופי פעולה ו/או ייצוג עם ספקים כאמור מושפעת בין השאר מניסיון העבר של הקבוצה, חוסנה הפיננסי והמוניטין שצברה, יכול להוות כחסם כניסה לפעילות בתחום.

ו. השתתפות בפרוייקטים גדולים ומורכבים מחייבת ניסיון ואיתנות פיננסית. במקרים רבים, לאור מורכבות הפרוייקט, הלקוחות מעדיפים להיעזר בשירותיה של חברה מנוסה ואיתנה פיננסית.

ז. אישורי תקינה למערכות גילוי אש ובטיחות מטעם מכון התקנים, אישורי גורמי בטחון למערכות גילוי וזיהוי מתכות, עמידה בתקן ישראלי לתחזוקת מערכות גילוי אש.

ח. אישורי דגם למוני המים ולמערכות התקשורת מטעם רשות המים והמשרד לאיכות הסביבה.

ט. יכולת פיתוח תוכנת ה-Pulse, עדכונה ושדרוגה באופן שוטף בהתאם לצורכי השוק המשתנים ובהתאם לפיתוחים טכנולוגיים, יחד עם יכולת לפיתוח מוצרי תוכנה נלווים ומשלימים, וזאת בהתאם לדרישות מותאמות (Specifications) של לקוחות.

י. בדומה, יכולת פיתוח ועדכון מוצרים אחרים, כגון סנסורים לגדרות ומכ"מים, ועדכון הטכנולוגיה לטכנולוגיה עדכנית.

חסמי היציאה העיקריים כוללים:

א. במסגרת התקשרות עם קבלנים בפרויקטים, מתחייבת הקבוצה להשלים את הפרויקט ומעמידה לשם כך ערבויות ביצוע. אי השלמה של הפרויקט (שלא על-פי ההסכם) עשוי לגרום לנזקים הכוללים, בין היתר, קנסות וחילוט של ערבויות הביצוע.

ב. הקבוצה מעניקה אחריות לשירותים ולמוצרים שהיא מתקינה בפרויקטים. משך האחריות עשוי להיפרס על פני מספר שנים, על-פי המתחייב בהסכמים עליהם הקבוצה חותמת.

ג. חלק מההתחייבויות הניתנות במסגרת השירותים שמעניקה הקבוצה ללקוחותיה לתקופות ארוכות, שאינן מאפשרות את הפסקת השירות באופן מיידי ללא מענה חלופי.

7.1.8. **<u>תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם</u>**

בפעילות הבקרים המתוכנתים, קיימים מוצרים תחליפיים, מתוצרת החברות סימנס, Rockwell Automation,GE ועוד, אשר בדומה ל-Schneider, אף הם קונצרנים בינלאומיים הפעילים, בין השאר, בתחום הציוד החשמלי ואלקטרוניקה. לקבוצה יש את הידע והיכולת לשלב

את הבקרים המתוכנתים של המתחרים במערכות הבקרה ובפרויקטים המבוצעים על ידה, במידה ומוכתבת דרישה כאמור על ידי הלקוח. למוצרי תחום הפעילות האחרים קיימים מוצרים תחליפיים, בעיקרם תוצרת יצרנים זרים מאירופה, ארצות הברית והמזרח הרחוק.

יצוין, כי לצורך מתן פתרונות הולמים לצורכי לקוחות תחום הפעילות, מתקשרת הקבוצה עם יצרנים בעלי יכולת וניסיון מוכחים בפרויקטים מסוגם של הפרויקטים אשר בכוונתה לבצע, ואשר עומדים בדרישות הסף מבחינה טכנית וניסיון עבר המוכתבים על ידי הלקוח, ואשר היא מאמינה שהשילוב בין הציוד והמערכות של היצרן עם יכולותיה של הקבוצה מעניקים לה יתרון יחסי על פני מוצרים וחברות מתחרים בשוק.

קיימים מספר תחליפים בינלאומיים לתוכנת Pulse ומוצרים משלימים לה המפותחים בתחום הפעילות, כגון תוכנות Wonderware, Control Mestro ו-Cimplicity.

7.1.9. **<u>מבנה התחרות בתחום הפעילות</u>**

בהעדרם של נתונים סטטיסטים מוסמכים על היקף השוק בתחום הפעילות, קיים קושי בהערכת נתח השוק של הקבוצה, אולם היא מעריכה, כי היא נמנית עם החברות המובילות בשוק בתחום זה.

חברות מרכזיות נוספות הפעילות בתחום הפעילות הינן קונטאל הנדסת מכשור ובקרה, לודן, ארדן קונטרול-טק וליד בקרה העוסקות בתחום הבקרה התעשייתית, השמירה, אורד, מגאסון, ארדן קונטרול-טק וכן טלפייר העוסקות בתחום מערכות גילוי אש ובטחון, ובינת ברקאי ו-G1 בתחום מערכות השליטה והשילוט הדיגיטלי. כמו כן, ישנם גופים נוספים העוסקים בבקרת מבנה כגון: אלקטרה טכנולוגיות, קבוצת השמירה/הוטלו, בינת, ארדן קונטרול-טק, ליד בקרה, קונטאל, ישומי בקרה. בתחום מוני המים המתחרה העיקרית הינה ארד, הנחשבת כחברה מובילה בתחום וחולשת על מרבית השוק בישראל.

שירותי הבקרה והטכנולוגיות יכולים להינתן על ידי מהנדסים בעלי ידע בתחומים הספציפיים. במקרה בו הלקוח מפצל את העבודה למספר חברות הנדסה, על פי התחום ההנדסי הנדרש, גדלה התחרות, וזאת מאחר וקיים בתחום מגוון רב של חברות הנדסה חד תחומיות ו/או יועצים עצמאיים.

7.2. <u>מוצרים ושירותים</u>

7.2.1. כאמור לעיל, הקבוצה פועלת כ-Systems Integrator, המשלב בין המערכות או הציוד שנדרשת בקרה ושליטה לגביו לבין בקרים מתוכנתים ששולטים בהליכי הבקרה ובין מחשבים, מעבדי נתונים ומסופים, אשר אחראים לעיבוד הנתונים של המידע התהליכי והצגתו בהתאם לצורכי הלקוח.

7.2.2. השרות כולל, בין השאר, תכנון המערכת בהתאם לצורכי הלקוח, רכישת הציוד הדרוש, ניהול פרויקט התקנת המערכת בחצרי הלקוח, הדרכת הלקוח והטמעת השימוש במערכות.

7.2.3. הקבוצה מפעילה מרכז הדרכה פעיל ללקוחותיה. תחזוקת קורסים עדכניים מאפשרים ללקוחות הקבוצה לבצע השתלמויות מקצועיות, וזאת בליווי מדריכים מקצועיים המלווים את קבוצות ההדרכה ואשר מהווים נקודת קשר אישית ותמיכה מקצועית ללקוחות הקבוצה, הן במהלך הקורס ולאחר סיומו.

7.2.4. הקבוצה מספקת ללקוחותיה שירותי אחזקה ותיקון תקלות הכוללים תמיכה בכל הדיסציפלינות, בהסכמי שירות או לפי קריאה.

7.2.5. בתחום פעילות זה מספקת הקבוצה את המוצרים והשירותים הבאים:

א. **מערכות בקרה תעשייתית** - התקנה, אינטגרציה ותחזוקת מערכות המשמשות לבקרת תהליכים במפעלי תעשיה ופסי ייצור, בקרה על רשתות הולכה והובלה (כגון מים, חשמל וגז), מערכות מנייה (מים, חשמל וגז), מערכות SCADA, בקרה וניהול אנרגיה וטלמטריה - מדידה מרחוק ודיווח של מידע, מערכות שליטה ובקרה מרכזיות וחדרי בקרה במפעלי תעשיה.

מערכות בקרה תעשייתית מתבססות בעיקר על בקרים מתוכנתים שהינם מוצרי אלקטרוניקה מבוססי מחשב המשמשים לשליטה ובקרה על מכשירים ותהליכים, כדוגמת תהליכים כימיים ותהליכים בתעשיית המזון ובתעשיית האנרגיה. בקרת התהליך נעשית על ידי איסוף הנתונים מיחידות הקצה, ביצוע בקרה או ניטור על היחידות והצגה ושליטה באמצעות הלוגיקה של הבקרים המתוכנתים או בהתערבות מפעיל מחשב. יתרונן של המערכות הוא בפשטות התפעול והקישוריות למערכות ניהול ארגוניות, אמינות גבוהה, יעילות וחסכון.

ב. **מערכות בקרת מבנה** - התקנה ותחזוקת מערכות המורכבות מחיישנים שונים (חיישני טמפרטורה, חיישני לחץ, חיישני נפח, חיישני תנועה וכד'), מערכות איסוף נתונים ובקרים. המערכת אוספת אינפורמציה מהחיישנים המפוזרים ברחבי המבנה, מנתחת אותה ומבקרת

באמצעותה את המערכות המשולבות במבנה, כגון מערכות מיזוג אויר, מערכות אספקת חשמל, אינסטלציה, מערכת בקרת הכניסה, מערכת התאורה וחסכון באנרגיה.

מערכות בקרת מבנים המבוססות על בקרים מתוכנתים PLC, או בקרי מבנה DDC, לשליטה ובקרה על מערכות המבנה כדוגמת חדרי מכונות, יחידות טיפול באוויר, מערכות חשמל וכדומה. בקרת המבנים נעשית על ידי התקנת חיישנים במערכות המיזוג אוויר והמבנה, ומאפשרות שליטה ניטור וויסות של המערכות האלקטרו-מכאניות במבנה, באמצעות הלוגיקה של הבקרים או בהתערבות מפעיל חיצוני. יתרונן של המערכות הוא בפשטות התפעול שלהן, ניהול החיסכון האנרגטי במבנה, ויצירת תנאי סביבה אופטימאליים לעובדים למען הגברת הפרודקטיביות. במסגרת היערכות פעילות הבקרה לקבלת פרוייקטי תשתית גדולים, הקבוצה פועלת כאמור לשדרג את יכולות תוכנת ה-SCADA (Pulse) כך שהיא תתאים לדרישות של פרוייקטים עתידיים.

כחלק מפעילות הבקרה, עוסקת הקבוצה בניטור תקלות ומערכות ניהול מנייה וקריאה מרחוק של חשמל, מים ואנרגיה, וכן במכירת מכונות איסוף של מיכלי משקה ברי פיקדון.

ג. **מערכות בטיחות, גילוי וכיבוי אש -** התקנה ותחזוקה של מערכות גילוי וכיבוי אש וגילוי גזים רעילים ונפיצים, מערכות כריזה בטיחותית ומערכות מצוקה. המערכות מאופיינות בהיותן משלבות יחידות קצה כגון: גלאים, חיישנים, לחצני מצוקה, רמקולים, אשר מקושרים במערכת צנרת או חיווט, ונשלטים באמצעות יחידות אלקטרוניות מרכזיות ממרכז בקרה, או ממספר מרכזי בקרה מבוזרים.

ד. **מערכות ביטחון -** התקנה ותחזוקת מערכות המשלבות, בין השאר, מערכות תוכנה לשליטה ובקרה, מערכות להגנה כנגד פריצה, מערכות בקרת כניסה וטלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס), גידור היקפי ועוד. מערכות אלו מותקנות במבני ציבור, חברות היי טק, בנייני משרדים, מוסדות ממשלתיים, אתרים קריטיים וכדומה. תחום הפעילות עוסק בהקמת מערכות מסוג זה בדרך של התקנת יחידות קצה כגון מערכות וחיישנים להגנה היקפית, חיישני קרבה, לחצני מצוקה, קוראי כרטיסים מגנטיים ואחרים המקושרים לבקרים ממוחשבים הנשלטים מחדר בקרה מרכזי או חדרי בקרה מבוזרים. בחדרי הבקרה מותקנים מחשבי השליטה והבקרה, צגי הטלוויזיה במעגל סגור, מערכות ההקלטה ומערכות הקשר הנדרשות לתגובה בשעת הצורך. הקבוצה, באמצעות שותפות ג.מ., מייצרת חיישנים להגנה היקפית של מתקנים וגדרות, אשר אושרה על ידי משרד הביטחון כאחד מהספקים המורשים לאספקת והתקנת חיישנים לגדר הגבול של מדינת ישראל, וכן מייצרת מכ"מים באמצעות מאגוס.

ה. **Pulse - תוכנת בקרה וניהול -** הקבוצה, באמצעות חברת פתרונות תוכנה, מפתחת ומשווקת את משפחת מוצרי ה- Pulse (המחליפה את משפחת מוצרי ה-P-CIM הותיקה), שהינן תוכנות מדף של מחולל יישומים ומוגדרות כתוכנת "SCADA/HMI ממשק אדם מכונה" - Human Machine Interface/Supervisory Control and Data Acquisition.

התוכנה משמשת לניטור, איסוף נתונים ובקרה וניהול של תהליכים תעשייתיים ונתונים אחרים מהמערכות הקיימות במבנה באמצעות מחשב, ולהצגת נתונים בתהליך, לצורך בקרה ואיתור תקלות בזמן אמת ובחינת יעילות. באמצעות תוכנת ה-Pulse מתאפשרת ללקוח השליטה על המערכות השונות ממרכז השליטה. מוצרי ה-Pulse עומדים בתקני אבטחה מחמירים לפי הנחיות הרשות הממלכתית לאבטחת מידע של מטה הסייבר הלאומי.

התוכנות אותן מציעה הקבוצה מציעות פתרונות לעסקים גדולים וקטנים כאחד. פתרונות אלו מבוססים הן על תוכנות וטכנולוגיות קיימות אחרות אשר פותחו על-ידי אפקון תוכנה והן על תוכנות המפותחות בהתאם לצורכי הלקוח ודרישותיו (CustomMade). תוכנה זו משמשת גם את תחומי הבקרה והבטחון.

במסגרת פעילות זו, נדרשת הקבוצה לעיתים, לפעילות נוספת בתחום התקנת אינסטלציה חשמלית, התקנת לוחות חשמל, שינוי מבנה וכדומה, המבוצעת לרוב באמצעות חברות הקבוצה ולעיתים אף באמצעות קבלני משנה.

ו. **בקרת חניה לחניונים** - הקבוצה משווקת ומתקינה מערכות בקרת חניה לחניונים המאפשרות ניהול, שליטה ובקרה מרכזיים בחניונים הפרושים ברחבי הערים, ובכלל זאת ניהול מערכות בקרת חניה עירוניות, שאחת מהן הינה פרי פיתוח של ת.י.ב.א. מחק ופיתוח (1996) בע"מ וכן משלבת טכנולוגית זיהוי לוחיות רישוי כאמצעי לבקרת כניסה ומתן הרשאות חניה מתאימות על ידי הצלבת המידע עם מאגר הנתונים הרלוונטי (ובכלל זאת במערכות עירוניות זיהוי של תושבי עיר והצלבה עם מאגר הנתונים העירוני). נוסף לכך הקבוצה מקימה מערכות ספירה והכוונה בחניונים.

ז. **מערכות קר"מ (קריאת מוני מים מרחוק) וטכנולוגיית מים -** פתרון טכנולוגי מלא לתאגידי המים בערים ובמועצות המקומיות בנושא קריאת מוני מים מרחוק, מערכות בקרה לניהול, שליטה וחסכון באנרגיה במתקני החשמל של תאגידים, התקנת מערכות ניטור חכמות לאיסוף והעברת מידע בזמן אמת מהשטח, לחץ וספיקה בצנרת, איכות מים, איכות שפכים ועוד.

הקבוצה מתמחה בהחלפת מוני מים מכאנים למונים חכמים שמעבירים מידע שוטף על צריכת המים. הקבוצה מאפשרת קבלת כל סל הפתרונות שתאגיד המים צריך במקום אחד כאשר היתרון המשמעותי הוא בחיבור כל שרתי המידע כך שניתן לקבל מידעים מפורטים ולשלב בין המערכות. לעניין רכישת פעילות מילטל בישראל ראו סעיף 7.12.1 להלן ולעניין רכישת פעילות ייצור מדי המים של דורות, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים ולהשלמת ההסכם, ראו סעיף 7.1.1 לעיל.

7.2.6. בנוסף לפעילות הקבוצה כמפורט לעיל, הקבוצה עוסקת בפעילויות משלימות, ובכלל זה מספקת בתחום הפעילות מספר מוצרים ושירותים נוספים שאינם מהותיים לפעילותה, כדלקמן:

- מכירה ותחזוקה של מכונות אוטומטיות לאיסוף מיכלי משקה ברי פיקדון, של יצרנית מכונות מחזור מובילה בעולם - חברת Tomra מנורבגיה - עמה יש לקבוצה הסכם הפצה בלעדי.
- פרויקטים מבוססי תוכנה וכן את כל סוגי השירותים המשלימים לתוכנות, לרבות, יעוץ, הדרכה, ניתוח מערכת, תמיכה טכנית, מחקר וכיו"ב.
- אספקת פתרונות תוכנה ייחודיים לחברות מסוג OEM (Original Equipment Manufacturer).

7.2.7. בשנת הדוח לא היו לקבוצה פרויקטים גדולים בתחום הפעילות (כהגדרת מונח זה להלן[8]).

7.3. <u>פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים</u>

במגזר זה, אין לקבוצה הכנסות ממוצרים שמהוות 10% או יותר מסך הכנסות הקבוצה.

7.4. <u>מוצרים חדשים</u>

7.4.1. כאמור לעיל, הולכת ומעמיקה הפעילות של מערכות IOT לניטור בזמן אמת של ערכים שונים והעברת המידע למרכז בקרה ושליטה.

7.4.2. כמו כן, תוכנת ה-Pulse דורשת השקעה שוטפת בתחזוקתה ובפיתוח מתמיד של תכונות משלימות, בהתאמה לשינויים בשוק ודרישות הצרכנים, וכן באופן שיאפשר עבודה עם כמויות מידע גבוהות יותר וכניסה לפעילויות משלימות.

7.5. <u>לקוחות/מזמיני עבודה</u>

7.5.1. לקוחותיו העיקריים של מגזר הבקרה והטכנולוגיות הינם גופים שלטוניים, לקוחות מוסדיים, מפעלי תעשייה כבדה ופטרו-כימית, מוסדות ציבור, רשויות מקומיות, תאגידי מים, בתי מלון, קניונים, מבני משרדים, בנקים, תחנות כוח ומפעלי תעשיה, בתי חולים ובתי אבות, חברות הי-טק, יישובים במסגרת פרוייקט המשרד לביטחון פנים (עיר ללא אלימות), מתקנים סולאריים, חברות גדולות וכן קבלנים ראשיים בפרוייקטים.

ההתקשרות עם לקוחות מוסדיים היא בדרך כלל פרי זכייה במכרז, אשר בעקבותיה נחתם הסכם או כתב הזמנת עבודה המפרט את הדרישות הטכניות של הפרויקט לביצוע, התנאים הספציפיים, תיאור העבודה, הציוד הדרוש, התמורה, שיטת ההצמדה, מועדי ביצוע ואבני דרך, היקף העבודות, תקופת האחריות וכדומה. התקשרות דומה נעשית גם עם לקוחות מהסקטור הפרטי.

התשלום נעשה בדרך כלל בהתאם להתקדמות העבודה, והאשראי ללקוח הינו בדרך כלל בתנאי שוטף + 60 עד 120 יום. לעתים ניתנת לחברה מקדמה בשיעור של בין 10% לבין 20% מערך הפרויקט, המקוזזת מחשבונות הביניים המשולמים במהלך ביצוע הפרויקט.

על אף שאין מחויבות בין הצדדים להזמנות המשך, לרוב נמשכים קשרי העבודה של החברה עם לקוחותיה לפרקי זמן ארוכים, במהלכם מבוצעות, בהתאם לדרישות הלקוח, עבודות שדרוג והרחבה ותחזוקה של המערכות המותקנות על ידי החברה.

7.5.2. לקבוצה אין לקוח אשר תרומתו להכנסות בתחום הפעילות מהוות 10% או יותר מסך ההכנסות של הקבוצה (במאוחד).

[8] "**פרוייקטים גדולים**" – פרוייקטים שהיקפם עולה על 15 מיליוני ש"ח ושהיקפם הכולל במצטבר גבוה מ-50% מיתרת הצבר של תחום הפעילות.

7.5.3. להלן נתוני התפלגות הכנסות המגזר מלקוחות חיצוניים בעלי מאפיינים קבועים בתחום, בכל אחת מהשנים 2022 ו-2023:

שם הלקוח	2023 הכנסות (באלפי ש"ח)	2023 % מסך ההכנסות	2022 הכנסות (באלפי ש"ח)	2022 % מסך ההכנסות
עסקיים גדולים	257,232	70%	240,474	72%
גופים ממשלתיים	41,536	11%	33,627	10%
פרטיים ועסקיים קטנים	67,909	19%	59,277	18%
סה"כ	**366,677**	**100%**	**333,378**	**100%**

7.5.4. להלן פילוח הכנסות המגזר מלקוחות חיצוניים בשנת 2023 על פי מיקום גיאוגרפי:

מיקום גיאוגרפי	הכנסות (באלפי ש"ח)
ישראל	343,539
חו"ל	23,138
סך הכל	**366,677**

7.6. שיווק והפצה

7.6.1. מרבית העבודות בתחום הפעילות מתקבלות במסגרת מכרזים או הליכים דומים או בקשות לקבלת הצעת מחיר, אשר בחלקם מובילים להתקשרות שנתית או רב שנתית. שיווק שירותי הקבוצה בתחום פעילות זה נעשה בעיקר באמצעות אנשי שיווק ומכירות של הקבוצה, ללקוחות פוטנציאלים.

7.6.2. לפרטים בנוגע לפעילות שיווק והפצה הנוגעים לחברה בכללותה, ראו סעיף 14 להלן.

7.7. צבר הזמנות

צבר העבודות של הקבוצה בתחום הפעילות מתפלג כדלקמן (במיליוני ש"ח):

תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה	צבר עבודות ליום 31.12.2023
רבעון I 2024	59
רבעון II 2024	56
רבעון III 2024	52
רבעון IV 2024	47
2025 ואילך	167
סך הכל	**381**

נכון למועד פרסום הדוח, לא חל שינוי מהותי בצבר ההזמנות.

מדיניות החברה היא להציג פרויקטים בצבר ההזמנות רק לאחר חתימה על הסכמים, אשר משקפים מחויבות ביצוע של החברה ומחויבות מזמין העבודה כלפי החברה.

ככלל לא חלו ביטולים מהותיים בעבודות אשר נכללו בצבר ההזמנות של החברה ובפרט במהלך שלוש השנים האחרונות.

מובהר, כי המידע המובא לעיל בדבר צבר העבודות, ובכלל זאת היקפיהם, ומועדי השלמתם, הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, אשר מתבסס על הערכות ומידע הקיים בפני הנהלת החברה, ונסמך על אומדנים של הקבוצה ועל בסיס ניסיונה המצטבר. המידע כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית, וזאת, בין היתר, בשל מכלול נסיבות, לרבות עיכובים אפשריים בלוחות זמנים בביצוע העבודות ו/או בשל גורמים שאינם בשליטת החברה וכן התממשות מי מגורמי סיכון המנויים בסעיף 27 להלן.

7.8. רכוש קבוע ומתקנים

לצורך פעילותה בתחום בקרה ואטומציה, מחזיקה הקבוצה בעיקר ציוד מעבדה ומחשבים. סך היקף הרכוש הקבוע (נטו) המשויך לתחום הפעילות ליום 31.12.2023 הסתכם לסך של כ-2.3 מיליון ש"ח.

פירוט באשר למשרדי הקבוצה, ונכסי המקרקעין אשר לקבוצה זכויות בהן, ראו סעיף 16 להלן.

7.9. מחקר ופיתוח

כאמור לעיל, לקבוצה בית תוכנה ייחודי המפתח את תוכנת ה-Pulse לשליטה ובקרה בתהליכים תעשיים, אשר עומדת בבסיסם של רבים מהפתרונות והמוצרים של אפקון בתחום הבקרה והטכנולוגיות.

במהלך שנת 2023 הקבוצה לא הוונה השקעה בפיתוח תוכנת ה-Pulse בדוחות (בשנת 2022 – כ- 5 מיליון ש"ח). הקבוצה מעריכה כי היא עשוייה להמשיך ולהשקיע בפיתוח ובתמיכה בתוכנת ה-Pulse, כאשר אין ביכולתה, נכון למועד הדוח, להעריך את היקף ההשקעה. לפרטים נוספים אודות היוון חלק ההשקעה הנ"ל, ראו באור 13 לדוחות הכספיים.

בנוסף, מאגוס, חברה כלולה של החברה, עוסקת בפיתוח טכנולוגיות ומשקיעה בפיתוח של מכ"מים.

המידע המובא לעיל בדבר ההשקעה הנדרשת בפיתוח ובתמיכה, הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, אשר אין וודאות להתקיימותו. המידע כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית, וזאת, בין היתר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, כגון קצב התקדמות הפיתוח ואיכותו, מצב השווקים, שינויים בענף, דרישות מצד לקוחות, תוכניות התייעלות שתבוצענה, תקציבים שיוקצבו לפיתוח בפועל וכד'.

7.10. הון אנושי

הקבוצה מעסיקה במגזר זה עובדים בהתאם לפירוט להלן*:

חלוקה	31.12.23	31.12.22
הנהלה בכירה	1	1
עובדים מקצועיים	305	294
עובדי כפיים	18	16
עובדי מינהלה	69	67
סה"כ	**393**	**378**

(*) לא כולל עובדי תאגידים שאינם בשליטת החברה ולא כולל עובדי חברות כוח אדם בהיקף לא מהותי.

לפרטים נוספים אודות ההון האנושי ראו סעיף 17 להלן.

7.11. חומרי גלם מוצרים בסיסיים וספקים

7.11.1. חומרי גלם

חומרי הגלם העיקריים בהם עושה הקבוצה שימוש לצרכי פעילותה בתחום הבקרה וטכנולוגיות הינם:

א. בקרים מתוכנתים PLC Modicon תוצרת חברת Schneider, בהתאם להסכם המפורט בסעיף 7.11.2.1 להלן. בארץ משמשת חברת שניידר אלקטריק טכנולוגיות כנציגתה של Schneider בתחום הבקרים המתוכנתים, והמוצרים המיובאים מגיעים מצרפת. לתחום הפעילות תלות בספק ובבקרים המתוכנתים מתוצרתו ואולם להערכת החברה במידה ותיפסק ההתקשרות כאמור לא צפויה לתחום הפעילות חשיפה משמעותית בטווח הארוך.

ב. מערכות בקרת מבנה מהסדרה SmartStruxure של חברת Schneider, בהתאם להסכם הנזכר בסעיף 7.11.2.1 להלן.

ג. ציוד ומערכות תוצרת JCI (מערכות Simplex), בהתאם להסכם הנזכר בסעיף 7.11.2.2 להלן. המוצרים המיובאים מגיעים מארצות הברית. לתחום הפעילות תלות בספק ובציוד והמערכות מתוצרתו. להערכת החברה במידה ותופסק ההתקשרות כאמור עלולות להיות להפסקה כאמור השלכות מהותיות על תחום הפעילות.

ד. שערים לגילוי מתכות תוצרת חברת CEIA. המוצרים מיובאים מאיטליה.

ה. הקבוצה הינה נציגה הבלעדית של חברת Rauland (מקבוצת Ametek). חברת Rauland הינה המובילה בתחום מערכות קריאת אחות חולה ומצוקה בבתי חולים ובדיור מוגן. פעילות זו הינה משלימה לפתרון מערכות מתח נמוך בבתי אבות ובתי חולים.

ו. מוני מים מתוצרת דורות (ראו סעיף 7.1.1 לעיל). המוצרים מיוצרים בישראל, בהתבסס על חלקים מחו"ל.

ככלל, הרכישות מהספקים מתבצעות על פי הזמנות שמוציאה הקבוצה בהתאם לצרכים והעבודות בביצוע, כאשר מועדי האספקה, בדרך כלל, הינם כחודש ממועד אישור ההזמנה על ידי הספק.

7.11.2. **<u>התקשרויות עם ספקים</u>**

בחלק מההתקשרות של הקבוצה קיימים מנגנונים להתמודדות עם עליית מחירי חומרי הגלם כאמור, אם בדרך של התייקרות מחירים ואם בדרך של הצמדת התמורה למדד כלשהו (תשומות הבניה או מדד המחירים לצרכן או אחר), הגם שמנגנונים אלו אינם מפצים בהכרח על מלוא ההתייקרות בפרויקט הרלוונטי. בנוסף, הקבוצה מתמודדת עם עליות מחירים כאמור לעיל, בין היתר, באמצעות התקשרויות בהסכמי מסגרת עם ספקים לצורך הבטחת מחירים והגנה מפני עליות מחירים.

הקבוצה רוכשת את חומרי הגלם בהם היא עושה שימוש, ממספר ספקים מעת לעת, על-מנת למנוע תלות בספק כזה או אחר. ההתקשרויות עם מרבית הספקים הינה בדרך של קבלת הצעות מחיר מאת הספקים והוצאת הזמנות, הכפופות לשינויים, כפי שמסוכם בין הקבוצה לבין הספקים מעת לעת. במסגרת ההתקשרויות הקבוצה עם ספקים, מוסדרת, בין היתר, אחריות הספקים למוצרים המסופקים לקבוצה.

למועד הדוח, לחברה מספר הסכמי הפצה מהותיים בתחום הפעילות, שעיקריהם מפורטים להלן:

7.11.2.1. הסכם ההפצה העיקרי בתחום הבקרה התעשייתית הינו עם קונצרן Schneider. על פי ההסכם, חברות הקבוצה משמשות כמפיץ בלעדי של סדרת מוצרי בקרה מיצרן זה, כאשר המוצרים נשוא ההסכם הינם בקרים מתוכנתים PLC ובקרי DDC בתחום בקרת המבנה ומיזוג אויר המשמשים לאיסוף נתונים לפיקוד ובקרה. ההסכם הינו לתקופה של שלוש (3) שנים ממועד חתימתו, והוא מוארך מאליו לתקופות קצרות יותר, כפי שנקבע בהסכם, כאשר תקופת ההתקשרות הנוכחית הינה בשנה השנייה לחידושה. ההסכם ניתן לסיום במתן הודעה של שלושה (3) חודשים מראש על ידי מי מהצדדים, כאשר במקרים מסוימים (כגון הפרה שלא תוקנה) לצד השני הזכות לבטל את ההסכם באופן מיידי. סיום ההתקשרות האמורה, על אף שנכון למועד הדוח, להערכת החברה הוא אינו צפוי, עלול להשפיע לרעה על היקפי פעילות הבקרה. יודגש כי החברה אינה יכולה לצפות את סיום ההסכם על ידי Schneider, והוא תלוי בממכלול נסיבות, ובכלל זאת תוכניות/ רצונות של Schneider, היקף המכירות של מוצרי Schneider, תנאי הסחר בין הצדדים ותנאי השוק העולמיים/ המקומיים למוצרים.

7.11.2.2. הסכם ההפצה העיקרי בתחום מערכות גילוי אש ובטחון הינו עם JCI (בקשר עם מערכות Simplex). הקבוצה משמשת מפיץ של Simplex מזה עשרות שנים. ההסכם הנוכחי הינו בתוקף מתחילת 2001 ומתחדש אוטומטית מידי שנה. כמו כן, ל- JCI עומדת הזכות לסיים את ההסכם באופן מיידי במקרים מסוימים (כגון הפרה מהותית של ההסכם על ידי הקבוצה). במסגרת הסכם ההפצה קיבלה הקבוצה הסמכה והרשאות לתת שרות למוצרי JCI. סיום ההתקשרות של הקבוצה עם JCI, על אף שנכון למועד הדוח, להערכת החברה הוא אינו צפוי, עלול להשפיע לרעה על היקפי פעילות מערכות גילוי אש. יודגש כי החברה אינה יכולה לצפות את סיום ההסכם על ידי JCI, והוא תלוי בממכלול נסיבות, ובכלל זאת תוכניות/ רצונות של JCI, היקף המכירות של מוצרי JCI, תנאי הסחר בין הצדדים ותנאי השוק העולמיים/ המקומיים למוצרים.

7.11.2.3. הקבוצה מפיצה מזה מספר שנים מתקני מחזור למיכלי משקה של חברת TOMRA, כאשר מפיצה את מיכלי המשקה האמורים באופן בלעדי בישראל. הצדדים מנהלים מגעים לחתימת הסכם, שיהיה בתוקף לכחמש שנים, בכפוף לעמידה ביעדים ובתנאים שנקבעו. כמו כן, ל- TOMRA עומדת הזכות לסיים את ההסכם באופן מיידי במקרים מסוימים (כגון הפרה מהותית של ההסכם על ידי הקבוצה). במסגרת הסכם תקבל הקבוצה הסמכה והרשאות לתת שרות למוצרי TOMRA. סיום ההתקשרות הבלעדית של הקבוצה עם TOMRA, על אף שנכון למועד הדוח, להערכת החברה הוא אינו צפוי, עלול להשפיע לרעה על היקפי הפעילות. יודגש כי החברה אינה יכולה לצפות את סיום ההסכם על ידי TOMRA, והוא תלוי בממכלול נסיבות, ובכלל זאת תוכניות/ רצונות של TOMRA, היקף המכירות של מוצרי TOMRA, תנאי הסחר בין הצדדים ותנאי השוק העולמיים/ המקומיים למוצרים.

7.11.2.4. בנוסף להסכמים המפורטים לעיל, קיימים מספר הסכמי הפצה ביחס למערכות בקרת מבנה, מערכות בקרת כניסה, פריצה וטלוויזיה במעגל סגור ומוני מים.

7.11.2.5. למעט כמפורט לעיל, למיטב ידיעת החברה, אין לה חשיפה מהותית כלפי מי מהיצרנים בגין ההסכמים האמורים במידה וההתקשרויות בהסכמי הפצה כאמור יפסקו.

מובהר כי הערכות החברה בדבר צפי לסיום התקשרות עם מי מהספקים המהותיים המפורטים בסעיף 7.11 זה לעיל, הינן מידע צופה פני עתיד, אשר מתבסס על הערכות ההנהלה, ונסמך על על בסיס ניסיונה המצטבר של הקבוצה. הערכות אלו עלולות שלא להתקיים או להשתנות אף באופן מהותי בשל מכלול נסיבות ובכלל זה התממשות מי מגורמי הסיכון איליהם חשופה הקבוצה וכמפורט בסעיף 27.3.2 להלן.

7.12. <u>הסכמים מהותיים ופרוייקטים עיקריים</u>

7.12.1. בחודש דצמבר 2021 התקשרה אפקון בקרה בהסכם עם מילטל תקשורת בע"מ ("**מילטל**") במסגרתו רכשה אפקון בקרה ממילטל זכויות ייצור, שיווק ומסחור בקשר עם מוצרים וידע של מילטל בתחום של מערכות מוני מים ממוחשבות לקריאה מרחוק בישראל ("**תחום מוני מים ממוחשבות**" ו-"**ההסכם**", לפי הענין). מכוח ההסכם, פעילותה של מילטל בתחום מוני מים ממוחשבות, כפוף למספר חריגים, תתבצע באופן בלעדי על ידי אפקון בקרה. במסגרת ההסכם, הוסדרו היחסים בין הקבוצה למילטל ביחס לתגמולים להם זכאית מילטל בגין ייצור והתקנת המערכות על ידי הקבוצה, כמו גם בקשר עם החובות וההתחייבויות בין הצדדים. כמו כן נקבע כי מילטל תהיה זכאית לתמלוגים בגין יחידות קצה חדשות שתתקין אפקון בקרה בתחום מוני מים ממוחשבות, בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם.

7.12.2. כמו כן, הסכמים מהותיים נוספים בתחום הפעילות הינם ההסכמים לרכישות בקרים תוצרת חברת Schneider (סעיף 7.11.2.1 לעיל) ולרכישת ציוד ומערכות תוצרת JCI (סעיף 7.11.2.2 לעיל).

8. מגזר הסחר

8.1. מידע כללי אודות תחום הפעילות

8.1.1. מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו

הקבוצה, באמצעות אטקה ורבס טלקום (החל מיום 1 ביוני 2022), מייבאת מחו"ל, משווקת ומפיצה בישראל ציוד ורכיבים בתחומים הבאים:

- חשמל, מיתוג ואינסטלציה חשמלית;
- מכשור, בקרה, רובוטיקה ואטומציה תעשייתית;
- זיווד;
- אלקטרוניקה;
- פתרונות וציוד לסביבה נפיצה (סביבת EX);
- פתרונות טעינה חשמלית לכלי רכב חשמליים;
- פתרונות לתחום הסולארי;
- מוצרי תקשורת ומוצרים טכנולוגיים בתחום המתח הנמוך, המתמקדים בתחום ה-LAN (תשתית פנים ארגונית) למגזר העסקי ולחברות הטלקום.

פעילות הקבוצה במגזר זה משלימה את הפעילותה במגזר מערכות, EPC ובניה, במגזר הבקרה והטכנולוגיות ובמגזר התקשורת והמולטימדיה, כאשר כל אחת מהקטגוריות שלעיל משרתת פלח שוק ואחראית על שיווק קו מוצרים מוגדר.

שוק היעד של תחום הפעילות בתחומי החשמל, זיווד ואלקטרוניקה הינו יצרני לוחות חשמל, סיטונאי חשמל, קבלני עבודות חשמל וחברות נוספות בתחומי החשמל והאלקטרוניקה בארץ ויזמי פרוייקטים; ובתחום התקשורת: תאגידי טלקום, לקוחות קצה גדולים של מוצרי תקשורת. כמו כן תאגידי הקבוצה רוכשים ציוד כאמור, שהיקפו עמד על כ- 10% בשנת 2023 (2022- כ- 9.5%) מסך ההכנסות בתחום הפעילות.

8.1.2. שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיות

שיעורי הרווחיות בתחום הפעילות מושפעים, במידה רבה, מהגורמים הבאים: מצב התחרות בענף, טיב והיקף ההתקשרויות עם הספקים הזרים, תנודות במחירי חומרי הגלם (בעיקר נחושת) ושינויים בשערי המטבע. הקבוצה פועלת לשם איתור מוצרים נוספים להפצה, אשר תואמים את תחום הפעילות, לרבות בדרך של גידול אקסוגני (רכישת פעילויות).

בחודש יוני 2022 השלימה אטקה את רכישת השליטה ברבס טלקום (55%). בחודש ינואר 2024 רכשה אטקה את החזקותיו של אחד השותפים ברבס טלקום (22.5%) - לפרטים נוספים ראו סעיף 8.10.2 להלן. רבס טלקום, מייבאת מחו"ל, משווקת ומפיצה בישראל מוצרי תשתית תקשורת ומוצרי תקשורת טכנולוגיים בתחום המתח הנמוך, המתמקדים בתחום ה-LAN (תשתית פנים ארגונית), הכוללים תשתיות תקשורת (כבלים מנחושת לסוגיהם, סיבים אופטיים, ארונות תקשורת, מחברים, שקעים ועוד), רשתות תקשורת (מתגים ונתבים לתקשורת פנים ארגונית) ומתח נמוך (מוצרים טכנולוגים בתחום מצלמות האבטחה, בקרות כניסה, בית חכם ועוד).

תקופת הדוח התאפיינה בהמשך שיבוש הייצור במדינות שונות בעולם, ובכלל זאת בסין ובאירופה והמשך שיבושים בשרשרת האספקה כמו גם בהתייקרות משמעותית בתשומות ובעלות המוצרים והובלתם לישראל, בעיקר בשל השפעות מלחמת "חרבות ברזל". בנוסף, חלה עלייה בשיעורי הריבית ובעלות הכסף בתקופה. בהתאם, אין ביכולתה של החברה לצפות את ההתפתחות בנושא, כמו גם יכולתה להשית את העלויות העודפות על הרוכשים.

בשנת 2023 נמשכה המגמה של גידול בתחום הפעילות בהכנסות, המיוחס, בעיקר, לגידול בסל המוצרים שהקבוצה מציעה ללקוחותיה. הגידול בהכנסות בתקופת הדוח מיוחס בעיקר לתרומתה של רבס טלקום, שתוצאותיה העסקיות אוחדו לראשונה ברבעון השני של שנת 2022. מנגד חל קיטון ברווח התפעולי בתחום הפעילות, המיוחס, בעיקר, לתמהיל מכירות של מוצרים בעלי רווחיות נמוכים ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.

8.1.3. שינויים טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילות

המוצרים המשווקים והנמכרים במסגרת תחום פעילות זה, מתאפיינים בחידושים טכנולוגיים או שיפורים טכנולגיים רבים בקצב מהיר יחסית. בהתאם, לשינויים טכנולוגיים בתחום הפעילות קיימת השפעה גדולה על סוגי המוצרים המופצים על ידי הקבוצה, יכולות המכירה שלה והיצרנים

מהם היא רוכשת את המוצרים, ולפיכך עשוייה להיות גם השפעה על מיצובה בשוק לאור התחרות הקיימת בתחום הפעילות.

8.1.4. **מגבלות חקיקה, תקינה, ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות**

מוצרים מסוימים המיובאים על ידי הקבוצה כפופים להיתרי יבוא ולעמידה בתקנים מקומיים ובינלאומיים.

בנוסף, מאחר שעיקר פעילותה של הקבוצה מושתתת על יבוא מוצרים מחו"ל, פעילות זו תלויה בסדירות העבודה של הגורמים והרשויות בארץ הקשורים לתחום היבוא, כגון רשויות הנמלים, רשויות המכס וכד'. אי סדרים כאמור אשר צפויים, בין היתר, בגין שביתות וסכסוכי עבודה, עשויים לאלץ את הקבוצה להקדים הזמנות, להגדיל את המלאי או להשתמש בדרכי הובלה אלטרנטיביות בעלויות גבוהות יותר (למשל, הובלה אווירית במקום הובלה ימית).

כמו כן, לפעילות הסחר וההובלה העולמית השפעה מהותית על תחום הפעילות. נכון למועד הדוח אין לאיום החות'י השפעה מהותית על תחום הפעילות, אולם מגמה זו עלולה להשתנות בעתיד בהתאם להתפתחויות.

מגבלות אחרות:

- ספק מוכר של משרד הביטחון - כחלק מפעילות זו קיימת דרישה להיות "ספק מאושר" של משרד הביטחון. נכון למועד הדוח, אטקה הינה ספק מוכר של משרד הביטחון.
- תקינה - חלק מהציוד, המוצרים והרכיבים המיובאים על ידי הקבוצה ומשווקים בשוק המקומי, כפופים, כחלק מהליך היבוא, לעמידה בדרישות מכון התקנים הישראלי, ולבדיקות המבוצעות על ידו. המוצרים האמורים מותרים לשיווק רק לאחר שעמדו בבדיקות האמורות וניתן אישור מכון התקנים להפצתם. מוצרים אחרים, לגביהם לא קיים תקן ישראלי, נדרשים לעמוד בתקנים בינלאומיים מקובלים בהתאם לסוג המוצר. דרישות עמידה בתקן ישראלי או בהיעדרו, בתקן בינלאומי מקובל, הינן דרישות סף במרבית מהתקשרויותיה של הקבוצה עם לקוחותיה. נכון למועד הדוח המוצרים המשווקים בתחום הפעילות עומדים בתקנים אלו.
- יצרן מורשה - יצרן הכבלים General Cables וכן יצרני תקשורת שונים, שאת מוצריהם משווקת ומפיצה הקבוצה, הינם יצרנים מורשים לפי תו התקן הישראלי.
- תקן ISO - לאטקה ולרבס מערכת אבטחת איכות מאושרת לפי תקן ISO-9001:2000.
- אישור משרד התקשורת - חלק ממוצרי התקשורת המיובאים על ידי הקבוצה דורשים אישורים מאת משרד התקשורת.

8.1.5. **התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו**

ככלל, קיים מתאם בין השווקים של תחום פעילות הסחר ולקוחותיו, לבין השווקים של תחומי הפעילות האחרים בקבוצה ולקוחותיה. פעילות הסחר עוסקת בייצוג חברות, שיווק והפצה של ציוד בתחומי החשמל, בקרה, מכשור, פתרונות טעינה חשמלית לכלי רכב חשמליים ומוצרי ופתרונות תקשורת. הציוד האמור גם משמש את תאגידי הקבוצה בתחומי הפעילות השונים, הן בביצוע עבודות קבלניות בתחומי החשמל והייצור והן בפעילות הבקרה והטכנולוגיות והתקשורת. ככלל, תאגידי הקבוצה רוכשים ציוד המיובא ומשווק על-ידי פעילות הסחר, במקרים בהם יש לפעילות הסחר יתרון על פני רכישה מספקים אחרים.

בנוסף, תחום הפעילות מושפע משינויים ופיתוחים טכנולוגיים במוצרים המיוצרים על ידי הספקים העיקריים של תחום הפעילות. פיתוחם של מוצרים חדשים כאמור, מגדיל את סל המוצרים המשווקים על ידי הקבוצה ללקוחותיה בארץ, ויש בו כדי להרחיב את מעגל הלקוחות של תחום הפעילות.

8.1.6. **גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות**

- הסכמי נציגויות ושיתוף פעולה מהותיים עם גופים מוכרים. להלן יפורטו הספקים המהותיים בתחום הפעילות:

א. קונצרן Omron, קונצרן בינלאומי לשיווק מוצרי בקרה וטכנולוגיות ("**Omron**"), אשר הקבוצה משמשת כמפיצה בלעדית בארץ של מוצרים מתוצרתו, מזה כ-20 שנה, ומהווה ספק מהותי בתחום הפעילות כמפורט בסעיף 8.9.2.1 להלן;

ב. שיתוף הפעולה עם חברת Grupo General Cable Sistemas S.A ("**General Cables**"), יצרן ספרדי של כבלי חשמל, המהווה ספק מהותי בתחום הפעילות, כמפורט בסעיף 8.9.2.2 להלן;

ג. המשך שיתוף הפעולה עם קונצרן ABB, קונצרן בינלאומי לשיווק ציודי מיתוג ורכיבים בתעשיית לוחות חשמל, המהווה ספק מהותי בתחום הפעילות, כמפורט בסעיף 8.9.2.3 להלן;

- שמירה על סל מוצרים רחב ומגוון, והרחבתו באמצעות התקשרויות עם ספקים נוספים או החדרתם של מוצרים נוספים מתוצרתם של הספקים עמם קיימת התקשרות להפצה ושיווק מוצריהם, בהתבסס על תשתיות קיימות של כח אדם מקצועי ומערך שיווק קיים;

- מערך שיווק מפותח, בפריסה ארצית, הפעיל בשיווק המוצרים והצגתם בקרב הגורמים הרלוונטיים וקבלת היזון חוזר מהם, כדוגמת לקוחות, יועצים וחברות הנדסה ותכנון פרויקטים;

- שמירה על רמת איכות גבוהה של מוצרים, עמידה בלוחות זמנים ומחירים תחרותיים.

8.1.7. **חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות**

חסמי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות הינם כדלקמן:

- ללקוחות בתחום פעילות זה ו/או ליצרנים שאת מוצריהם משווקת הקבוצה קיימת נטייה להעדיף חברות שצברו מוניטין בתחום;

- יכולת מוכחת של ניסיון עבר בשיווק והפצת מוצרים העומדים בסטנדרטים הגבוהים הדרושים בשוק, בתנאי מהימנות וכושר עמידה בדרישות השוק, הן מהבחינה הטכנית והן מהבחינה המסחרית, לרבות מועדי הזמנה, היקפים, טיב ואיכות המוצרים;

- מאחר שפרויקטים רבים בתחום הפעילות מבוססים על ציוד וטכנולוגיה של ספקים ויצרנים זרים, היכולת להתקשרות בהסכמים לשיתופי פעולה ו/או ייצוג עם ספקים כאמור, אשר מושפעת בין השאר מניסיון העבר של הקבוצה, חוסנה הפיננסי והמוניטין שצברה, יכול להוות חסם כניסה לפעילות בתחום;

- התבססות על כח-אדם מקצועי ומיומן, המסוגל לתת תמיכה טכנית ומקצועית ללקוחות תחום הפעילות בקשר עם המוצרים המשווקים ומופצים בשוק, מהווה חסם כניסה הן מבחינת הלקוחות והמזמינים בארץ, והן מבחינת הספקים הזרים, המעוניינים בקיומו של מערך גיבוי מקצועי מקומי המסוגל ליתן מענה ותמיכה טכנית ללקוחות הסופיים.

חסמי יציאה - להערכת החברה, לא קיימים חסמי יציאה מהותיים בתחום הפעילות.

8.1.8. **תחליפים למוצרי תחום הפעילות**

מעצם טבעו של תחום הפעילות, קיימים מוצרים תחליפיים לכל המוצרים המשווקים ומופצים בתחום, בעיקרם תוצרת יצרנים זרים מאירופה, ארצות הברית והמזרח הרחוק. עם זאת, לצורך מתן פתרונות הולמים לצורכי לקוחות הקבוצה, מתקשרת הקבוצה עם יצרנים בעלי יכולת וניסיון מוכחים, שמוצריהם עומדים בדרישות הסף מבחינה טכנית, מוכרים ומאושרים על ידי הלקוח, כאשר השילוב בין היצרן וסל המוצרים שלו עם יכולותיה של הקבוצה מעניקים יתרון יחסי על פני מוצרים וחברות מתחרים בשוק.

8.1.9. **מבנה התחרות בתחום הפעילות**

הפעילות בתחום מאופיינת בסביבה תחרותית מאוד, עם מגוון רחב של אלטרנטיבות. החברות המיוצגות על ידי הקבוצה הינן, על פי רוב, חברות מהמובילות בתחומן בעולם. בהעדרם של נתונים סטטיסטים מוסמכים על היקף השוק בתחום הפעילות, הקבוצה מעריכה, כי איננה החברה הגדולה בתחומה בשוק אולם היא נמנית עם המובילים בשוק המקומי בפעילות זו, כאשר מתחריה העיקריים הינם קבוצת שניידר אלקטריק וכהנא סוכנויות בתחום מוצרי מיתוג חשמלי, סינרג'י כבלים, שהינה יצרנית מקומית בפעילות הסחר במוצרי הכבלים, יאסקווה ישראל בתחום מוצרי מכשור, בקרה ורובוטיקה, ריטאל ישראל בתחום הזיווד, יבואניות שונות של ציוד לתחום הסולארי ומטענים חשמליים לכלי רכב חשמליים, ויבואנים שונים לתחום תשתיות התקשורת ומוצרי מתח נמוך בתחום התקשורת.

האמצעים הננקטים על ידי הקבוצה בהתמודדותה בתנאי התחרות נחלקים לשני מישורים עיקריים כדלקמן:

- עבודה מול לקוחות - אנשי השיווק והמכירות של תחום הפעילות מבקרים באופן תדיר אצל לקוחות הקבוצה, בקשר מתמיד עם משרדי ייעוץ ותכנון פרויקטים, ומעצם היותם חלק מהקבוצה, חשופים למידע שוטף בדבר פרויקטים מתוכננים ובביצוע. בדרך זו, ניתנת האפשרות להכיר מקרוב את דרישות השוק, המגמות, ביקושים למוצרים שונים, כיוונים ומוצרים חדשים, ולהיערכות בהתאם.
- עבודה מול ספקים - על בסיס הנתונים והמידע שנאסף בשוק במסגרת הפעילות מול הלקוחות, אנשי השיווק הבכירים, מנהלי קווי המוצר והנהלת תחום הפעילות עוסקים באיתור ספקים ויצרנים חדשים, לצורך התקשרות עמם בהסכמי ייצוג, סוכנות והפצה, לפי העניין. בנוסף, על בסיס האינפורמציה הנאספת בעבודת השטח, ומעצם היותה של אטקה חלק אינטגרלי של

הקבוצה, פועלת הקבוצה באופן מתמיד בשיפור תנאי הסחר שלה מול ספקיה העיקריים, במסגרת ההתדיינות השנתית על קביעת מחירי רכישה, תנאי אשראי ותנאים מסחריים אחרים.

8.2. <u>מוצרים ושירותים</u>

בתחום פעילות זה משווקת הקבוצה קווי מוצרים מוגדרים, כדלקמן:

- **חשמל, מיתוג ואינסטלציה חשמלית** - כבלים וחוטים מסוגים שונים, ציוד מיתוג ותעלות להנחת כבלי חשמל. שוק היעד הוא קבלני חשמל, יצרני לוחות, סיטונאים העוסקים בהתקנות ועבודות תשתית שונות.
- **מכשור, בקרה ורובוטיקה** - ציוד מכשור, בקרים מתוכנתים, רובוטים תעשייתיים ורובוטים ממונעים. שוק היעד הוא לקוחות תעשייתיים העוסקים בייצור סדרתי, ומפעלי תעשיה שונים בתחום התעשייה הכבדה, תעשיית הפלסטיק והאריזה.
- **זיווד** - מארזים וארונות וקופסאות לציוד חשמלי. שוק היעד של פעילות זו הינו תעשיות האלקטרוניקה, הבקרה והחשמל.
- **אלקטרוניקה** - מכשור ורכיבים אלקטרוניים קטנים. שוק היעד של פעילות זו הינו תעשיות האלקטרוניקה וההיי-טק.
- **פתרונות לסביבה נפיצה (סביבת EX)** - במסגרת פעילות זו משווקת הקבוצה ציוד מדידה, פתרונות תאורה ורכיבים נוספים לתחום הסביבה הנפיצה. שוק היעד של פעילות זו הינו מפעלי תעשייה.
- **פתרונות טעינה חשמלית לכלי רכב חשמליים** – שיווק מטענים שונים לכלי רכב. שוק היעד של פעילות זו הינו מזמיני עבודות, קבלנים וסיטונאים העוסקים בהתקנות ועבודות תשתית שונות, וכן בעלי ומפעילי חניונים וחניות.
- **פתרונות לתחום הסולארי** - שיווק ציוד חשמלי וכבלים לפעילות סולארית. שוק היעד של פעילות זו הינו קבלנים בתחום זה.
- **פתרונות לתחום התקשורת** –שיווק מוצרי תשתית ומוצרים טכנולוגיים בתחום המתח הנמוך, המתמקדים בתחום ה-LAN (תשתית פנים ארגונית), ואשר כוללים תשתיות תקשורת, רשתות תקשורת, ומוצרי מתח נמוך.

בנוסף, מספקת הקבוצה שירותי ייעוץ, ליווי, איפיון ותמיכה טכנית ושירות בשלב של המכירה, כאשר תחומי הסיוע הטכני כוללים: הדרכה בכתיבת תוכנה לבקרים תעשייתיים, סיוע באינטגרציה בין מערכות, איתור ומתן פתרונות לתופעות של הפרעות ברשתות חשמל, תחזוקה מונעת למתקני חשמל, מתן פתרונות תקשורת טכנולוגיים מתקדמים, ושירות תיקונים לכל הציוד המשווק במסגרת תחום הפעילות.

8.3. <u>פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים</u>

החברה מדווחת בדוחותיה הכספיים על תחום הפעילות כמגזר עסקי אחד, ואינה נוהגת לפלח בנפרד את נתוני הפעילות בקשר עם כל יחידת מוצרים.

לנתונים כספיים בנוגע לתחום פעילות הסחר, ראו סעיף 5 לעיל.

8.4. <u>לקוחות</u>

נכון למועד הדוח, מגזר הסחר משרת מאות רבות של לקוחות, כאשר העיקריים שבהם הינם לקוחות מוסדיים, בוני לוחות, סיטונאים, מפעלי תעשייה כבדה ופטרו-כימית, חברות תקשורת גדולות, מפיצים של מוצרי תקשורת תקשורת, וחברות אלקטרוניקה.

ההתקשרות עם לקוחות מוסדיים היא בדרך כלל פרי זכייה במכרז או בהליך אחר, אשר בעקבותיה יוצאות הזמנות ציוד ספציפיות, בהתאם לצורכי הלקוח, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז. התשלום נעשה בדרך כלל לאחר האספקה, והאשראי ללקוח הינו, בדרך כלל, בתנאי שוטף + 30 עד 120 יום, בעיקר שוטף + 120.

על אף שאין מחויבות בין הצדדים להזמנות המשך, לרוב נמשכים קשרי העבודה של הקבוצה עם לקוחותיה לפרקי זמן ארוכים, במהלכם מבוצעות, בהתאם לדרישות הלקוח, הזמנות המשך של ציוד אשר הוזמן בעבר מהקבוצה.

להלן נתוני התפלגות הכנסות המגזר מלקוחות חיצוניים בעלי מאפיינים קבועים בתחום, בכל אחת מהשנים 2022 ו-2023:

שם הלקוח	2023 הכנסות (באלפי ש"ח)	2023 % מסך ההכנסות	2022 הכנסות (באלפי ש"ח)	2022 % מסך ההכנסות
עסקיים גדולים	63,335	35%	58,379	34%
גופים ממשלתיים	7,681	4%	1,205	1%
פרטיים ועסקיים קטנים	108,950	61%	113,213	66%
סה"כ	**179,966**	**100%**	**172,798**	**100%**

בשל מגוון הלקוחות והתפלגות הכנסות תחום הפעילות ביניהם, אין בתחום הפעילות תלות בלקוח מסוים ו/או לקוח אשר היקף ההכנסות בגינו עולה על 10% מסך הכנסות תחום הפעילות.

8.5. <u>שיווק והפצה</u>

מגזר הסחר עושה שימוש לצורכי שיווק מוצריו בקטלוג מוצרים אשר הופק על ידי הקבוצה, ומפרט את כלל מוצרי תחום הפעילות, הן מבחינה טכנית והן מבחינה מסחרית, וכן באתרי אינטרנט של אטקה ורבס בהם ניתן לקבל נתונים טכניים.

הסכמי ההפצה העיקריים בתחום פעילות הסחר הינם עם Omron, ABB ו- General Cables. לפרטים נוספים ראו סעיף 8.9.2 להלן.

בנוסף להסכמי ההפצה כאמור לעיל, קשורה הקבוצה בהסכמי הפצה וסוכנות נוספים, ביחס לציוד, רכיבים ומוצרים שונים המשווקים על ידיה. בשל מגוון המוצרים הרחב ומספר הנציגויות המוחזקות על ידי הקבוצה, אין לקבוצה חשיפה כלפי מי מהיצרנים בגין ההסכמים האמורים.

עיקרי הוראות הסכמי ההפצה העיקריים בהם קשורה הקבוצה הינם כדלקמן:

א. במרבית הסכמי ההפצה ממונה הקבוצה כמפיץ בישראל של המוצרים. האחריות להקמת מערך שיווק והפצה וכן מערך תחזוקה ושירות למוצרים הינם של הקבוצה, בתמיכה של היצרן. בדרך כלל הקבוצה נושאת בעלויות השיווק והפרסום של המוצר (בהיקפים שנקבעו בהסכמים). במקרים בהם המוצרים המשווקים מחייבים רישוי לצורך שימוש בהם, האחריות הינה על הקבוצה לפעול לקבלת הרשיונות וההיתרים המתאימים.

ב. בהסכמי הפצה בלעדיים ובחלק מהסכמי ההפצה האחרים, הקבוצה מתחייבת להימנע מהפצת מוצרים מתחרים בישראל ומשיווק המוצרים בחו"ל. הקבוצה מזמינה את המוצרים מן היצרן ומשלמת את תמורתם בהתאם למחירי מחירון של היצרן (המתעדכנים בדרך כלל על בסיס שנתי), בניכוי הנחות שנקבעו בהסכמים.

ג. הקבוצה רשאית למכור את המוצרים בארץ במחיר שייקבע על-ידה ועל-פי שיקול דעתה. בחלק מההסכמים נקבעת מכסת מכירות שנתית מינימלית הנתונה לשינוי שיקבע בהסכמת הצדדים מדי שנה. נכון למועד פרסום הדוח, עומדת הקבוצה במכסת המכירות הקבועה בהסכמים.

ד. בדרך כלל, האחריות שנותנת הקבוצה ללקוחותיה מגובה באחריות היצרן למוצר, לתקופה הנקובה בהסכמים. על-פי רוב, על הקבוצה מוטלת האחריות המלאה לכל פעולותיה הקשורות למוצרים נשוא ההפצה. כמו כן, מתחייבת הקבוצה שלא לטעון לאחריות של היצרן מעבר לזו הניתנת על-ידי היצרן ובמידה והיצרן יתבע כתוצאה מפעולות הקבוצה היא מתחייבת לשפות אותו בגובה הסכום שיפסק כנגדו.

ה. על-פי רוב, ההסכמים הינם לתקופות של שנה עד שנתיים. מרבית ההסכמים מתחדשים אוטומטית, למעט אם ניתנה הודעת ביטול בכתב ומראש על-ידי מי מהצדדים. ההסכמים אף ניתנים לביטול במקרה של העברת שליטה, שינוי מבנה ארגוני, הפרה יסודית של תנאי מתנאי ההסכם ואי עמידה במכסת המכירות השנתית, במועדים כפי שנקבעו בהסכמים.

לפרטים נוספים בנוגע לפעילות שיווק והפצה הנוגעים לקבוצה בכללותה ראו סעיף 14 להלן.

8.6. <u>צבר הזמנות</u>

בתחום פעילות הסחר אין צבר הזמנות למוצרים השונים, וזאת לנוכח שיטת המכירה של הקבוצה, המבוססת בעיקרה על מכירה מהמלאי לאספקה תוך זמן קצר ממועד קבלת הזמנה, או על מכירה ישירה של הספק בחו"ל ללקוח, כאשר במקרה זה הקבוצה משמשת כמפיצה של הספק או כנציגה שלו בתמורה לעמלה, לפי העניין.

8.7. <u>רכוש קבוע ומתקנים</u>

רכוש קבוע המשויך לתחום הסחר כולל את המשאיות המשמשים להובלת הציוד, המוצרים והרכיבים המשווקים על ידי אטקה ורבס טלקום. סך היקף הרכוש הקבוע נטו המשויך לתחום הפעילות ליום 31.12.2023 הסתכם לסך של כ-3.3 מיליון ש"ח.

לפירוט באשר למשרדי הקבוצה, ונכסי המקרקעין אשר לקבוצה זכויות בהן, ראו סעיף 16 להלן.

8.8. <u>הון אנושי</u>

הקבוצה מעסיקה במגזר זה עובדים בהתאם לפירוט להלן:

חלוקה	31.12.23	31.12.22
הנהלה בכירה	2	2
עובדי מינהלה	76	85
סה"כ	**78**	**87**

לפרטים נוספים אודות ההון האנושי, ראו סעיף 17 להלן.

8.9. <u>חומרי גלם וספקים</u>

8.9.1. מרבית המוצרים בתחום פעילות הסחר הינם מתוצרת חוץ והקבוצה רוכשת אותם במישרין במסגרת הסכמי הפצה כמתואר להלן ("המוצרים"). המוצרים מיוצרים על-ידי מספר רב של יצרנים מרכזיים בעולם בתחום הפעילות, ובכלל זה רכיבים בתעשיית החשמל, הבקרה, האוטומציה, הזיווד והתקשורת. התקשרות הקבוצה עם היצרנים כאמור הינה, בדרך כלל, בכתב. הרכישות מתבצעות על פי הזמנות שמוציאה הקבוצה, ומאושרות על ידי הספקים הרלוונטיים, בהתאם לצרכים והעבודות בביצוע, כאשר מועדי האספקה הינם, ככלל, בין 30 עד 60 ימים ממועד ההזמנה.

8.9.2. הסכמי ההפצה והמוצרים העיקריים בהם עושה הקבוצה שימוש לצרכי פעילותה בתחום הינם:

8.9.2.1. הסכם הפצה עם חברת Omron ("Omron") - החברה הינה המפיצה הבלעדית בישראל מטעם השלוחה האירופאית של Omron, וזאת בכפוף להסכמים שיש לקונצרן Omron עם גופים בינלאומיים בקשר עם הפצת מוצרי Omron באמצעות אותם גופים בעולם, לרבות בישראל. הקבוצה מחויבת לשלם עבור הזמנותיה בתוך 90 ימים מיום ההזמנה. כל איחור בתשלום כאמור עשוי לגרור עיכוב באספקת המוצרים. Omron נותן לקבוצה אחריות למוצרים, בדרך כלל, לתקופה של 12 חודשים. אחריות היצרן כוללת תיקון או החלפה של המוצר במקרה הצורך. אחריות זאת אינה בתוקף במקרה והשימוש במוצר נעשה שלא על-פי התנאים וההוראות של Omron. כל אחריות מעבר לכך חלה על קבוצה. הקבוצה לא זכאית לפיצוי במקרה של פגם ו/או תקלה במוצר מעבר לתיקון המוצר או החלפתו בידי Omron. בהסכם קיים מנגנון חידוש אוטומטי של תקופת ההסכם בכל פעם למשך שנה, אלא אם מי מהצדדים הודיע על סיומו לפחות 3 חודשים לפני תום כל תקופה כאמור. הרכישות מתבצעות על פי הזמנות שמוציאה קבוצה, ומאושרות על ידי היצרן, בהתאם לצרכים והעבודות בביצוע. מועדי האספקה הינם, בדרך כלל, בין 30 ל-90 ימים ממועד ההזמנה. המוצרים מיובאים מהולנד.

אובדן ההתקשרות הבלעדית של החברה עם Omron, על אף שלהערכת החברה אינו צפוי, עלול להשפיע לרעה על היקפי הפעילות בתחום הסחר. הקבוצה משמשת כמפיצה בלעדית של יצרן זה מזה כשלושים שנה, כאשר המוצרים נשוא ההסכם הינם בקרים מתוכנתים, ציוד בקרה מגוון ומערכות סרוו.

8.9.2.2. כבלים למתח נמוך וגבוה תוצרת חברת General Cables - המוצרים מיובאים מספרד, פורטוגל, טורקיה וארצות הברית. הרכישות מתבצעות על פי הזמנות שמוציאה הקבוצה, ומאושרות על ידי ספק זה, בהתאם לצרכים והעבודות בביצוע. מועדי האספקה הינם, ככלל, בין 30 ל-120 יום ממועד ההזמנה. בהסכם קיים מנגנון חידוש אוטומטי של תקופת ההסכם למשך תקופה נוספת של שנה, כל פעם, אלא אם מי מהצדדים הודיע על סיומו לפחות 3 חודשים לפני תום כל תקופה כאמור. למגזר קיימת תלות בספק זה ובציוד מתוצרתו.

8.9.2.3. מפסקים וציוד למתח-נמוך תוצרת קונצרן ABB - הרכש מתבצע באמצעות השלוחה המקומית של הספק. הספק מעניקה לקבוצה אחריות למוצרים, בדרך כלל, לתקופה של 12 חודשים. אחריות היצרן כוללת תיקון או החלפה של המוצר במקרה הצורך. בהסכם קיים מנגנון חידוש אוטומטי של תקופת ההסכם למשך תקופה נוספת של שנה, כל פעם, אלא אם מי מהצדדים הודיע על סיום ההסכם לפחות 3 חודשים לפני תום כל תקופה כאמור. הרכישות מתבצעות על פי הזמנות שמוציאה החברה הבת, ומאושרות על ידי הספק, בהתאם

לצרכים והעבודות בביצוע. מועדי האספקה הינם, ככלל, בין 30 ל-120 ימים ממועד ההזמנה. למגזר קיימת תלות בספק זה ובציוד מתוצרתו.

הערכת החברה בדבר צפי לסיום התקשרות עם OMRON כאמור בסעיף 8.9 זה לעיל, הינה מידע צופה פני עתיד, אשר מתבסס על הערכות ההנהלה, ונסמך על בסיס ניסיונה המצטבר של הקבוצה ולפיכך, הערכה זו עלולה שלא להתקיים או להשתנות אף באופן מהותי בשל מכלול נסיבות. עוד תציין החברה, כי הפסקת ההתקשרות עם מי מהספקים המנויים בסעיף 8.9.2 זה לעיל עלולה להשפיע באופן שלילי על היקפי פעילותה של החברה בתחום הפעילות, עד להתקשרות עם ספק אלטרנטיבי, החדרת מוצריו בשוק וביסוס המכירות של מוצריו בשוק בהיקפים בהם נמכרים מוצריהם של הספקים העיקריים האמורים.

8.9.3. להלן פרטים אודות רכישות חברות הקבוצה בתחום פעילות הסחר מספקיהן המהותיים בכל אחת מן השנים 2022 ו-2023 (במיליוני ש"ח):

סעיף	2023 רכישות	2023 שיעור מהרכישות בתחום	2022 רכישות	2022 שיעור מהרכישות בתחום
ABB	51	38.06%	51	43.04%
OMRON	19	13.84%	17	14.03%
Cables Genaral	18	13.69%	9	7.49%

8.10. <u>הסכמים מהותיים</u>

למועד הדוח, ההסכמים המהותיים של הקבוצה בתחום הפעילות, הינם כדלקמן:

8.10.1. הסכמי ההפצה עם Omron, General Cables וקונצרן ABB, שעיקריהם מפורטים בסעיף 8.9.2 לעיל.

8.10.2. **<u>הסכם רכישת מניות ברבס טלקום ("ההסכם")</u>**

כמפורט בסעיף 1.2.5 לעיל, ביום 10 במאי 2022, התקשרה אטקה, חברה בבעלותה המלאה של החברה, עם רבס טלקום ובעלי המניות בה ("**המוכרים**") לרכישת השליטה ברבס טלקום ("**ההסכם**"). ביום 1 ביוני 2022 השלימה אטקה את העסקה במסגרתה היא רכשה מאת המוכרים 55% מזכויות ההון והצבעה ברבס טלקום בתמורה לסך של כ- 16 מיליון ש"ח. בנוסף, אטקה והמוכרים העניקו זו לאלה זכות הדדית במסגרתה תרכוש אטקה מהמוכרים את יתרת מניות רבס טלקום שבידיהם 45% ("**האופציות**"), הניתנות למימוש בכל עת החל מתום 36 חודשים ממועד השלמת העסקה, אך לא לפני חודש אפריל 2025, או במועדים מוקדמים יותר במקרים שנקבעו במסגרת ההסכם. במקרה שהאופציות תמומשנה על ידי מי מהצדדים, תשלם אטקה למוכרים סכום שייגזר מה – EBITDA השנתי הממוצע של רבס טלקום על פי הדוחות הכספיים המבוקרים של רבס טלקום בשנתיים קלנדאריות שקדמו למועד מימוש האופציות, וזאת בהתאם למכפילים ולהתאמות שנקבעו בהסכם. אטקה תהיה רשאית לשלם בגין מימוש האופציות בדרך של הקצאת מניות החברה על פי שער ממוצע מנית החברה ב- 60 הימים שקדמו למועד הודעת המימוש, ובהנחה שנקבעה.

בהתאם להוראות ההסכם, המוכרים התחייבו להמשיך לעבוד כמנהלי רבס טלקום לתקופה של 3 שנים לאחר מועד השלמת העסקה, בהתאם ובכפוף לתנאים שנקבעו בין הצדדים.

ההסכם כולל הוראות כמקובל בהסכמים מסוג זה, ובין היתר, מצגים ושיפוי בגין הפרתם, התחייבות לאי תחרות, הסדרים בדבר אופן ניהול רבס טלקום וזכויות מיעוט המוקנות למוכרים, מימון פעילותה של רבס טלקום וכן הסדרים להגבלת עבירות מניות הצדדים ברבס טלקום (ובכלל זה, זכות הצעה ראשונה, זכות הצטרפות וזכות מצרנות)[9].

בחודש ינואר 2024 השלימה אטקה את רכישת החזקותיו של אחד המוכרים ברבס טלקום (22.5%) בתמורה לסכום שאינו מהותי, כך שנכון למועד פרסום הדוח אטקה מחזיקה ב- 77.5% מזכויות ההון וההצבעה ברבס טלקום. כמו כן, המוכר סיים את כהונתו כמנכ"ל רבס טלקום וחדל מלכהן כדירקטור.

[9] ראו דיווחים מיידיים מהימים 11 במאי 2022 ו- 2 ביוני 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-056599 ו-2022-01-069100, בהתאמה), הנכללים להלן על דרך ההפניה.

9. מגזר מערכות, EPC ובניה

9.1. מידע כללי אודות תחום הפעילות

9.1.1. מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו

הקבוצה מעניקה ללקוחותיה ליווי מלא במגוון פרויקטים, פתרונות טכנולוגיים ושרות בפרויקטי תשתיות עתירי מערכות ובתחום ההנדסה האזרחית והבניה. הקבוצה מתמחה בביצוע פרויקטים מורכבים Turn key ופרויקטים בהיקפים גדולים ועתירי מערכות ועל-פי רוב, הפעילות בפרויקט מסוים כוללת שילוב של מספר דיסציפלינות, מתוך מגוון היכולות אותן מציעה הקבוצה ללקוחותיה הקבוצה פועלת הן כקבלן ראשי והן כקבלן משנה בפרויקטים שונים בתחומים האמורים.

פעילות זו מרוכזת על ידי החברה וחברות בנות של הקבוצה בישראל, לרבות תאגידי פרוייקט ייעודיים ותאגידים אחרים, המהווים יחד את זרוע הפרוייקטים של הקבוצה אשר מאגדת עבור הלקוחות את מכלול היכולות של הקבוצה תחת מטריה ניהולית אחת.

פעילות הקבוצה במגזר מערכות, EPC ובניה כוללת שני תתי-תחומים מרכזיים:

מערכות אלקטרו-מכאניות - הפעילות בתחום זה כוללת, בין היתר:

א. מתן שירותי קבלנות ראשית לביצוע מכלול עבודות הקבלנות ו/או התקנת עבודות אלקטרו-מכאניות (חשמל, מיזוג אוויר ואינסטלציה) בפרויקטים גדולים ומורכבים.

ב. ייצור ו/או התקנה של מוצרי תשתית חשמליים למתח עליון, מתח בינוני/גבוה ומתח נמוך למבנים, תעשיה ותשתיות, ובכלל זאת לתחנות משנה, ותחנות כח (קונבנציונליות, מונעות גז, פוטו-וולטאיות או חוות רוח).

בניה והנדסה אזרחית - הפעילות בתחום זה כוללת, בין היתר, קבלנות בניה ראשית לתכנון ולהקמה של מבנים לתעשייה, מבני ציבור, בנייני משרדים וכיו"ב, וכן עבודות גמר, במגוון מודלים עסקיים (קבלנות ראשית - GC, רכש והקמה - EPC , ותכנון וביצוע- DB).

הפעילות במגזר מערכות לתעשייה ומשרדים, EPC ובניה מתרכזת בהתקשרויות עם לקוחות אשר מקימים מבנים חדשים, מבצעים התאמה של המבנים או המערכות שלהם לצרכיהם, ואשר זקוקים לשירותי תשתיות, בעיקר בתחום האלקטרומכאניקה והמערכות ובתחום הבניה. הפעילות בתחום מערכות אלקטרו-מכאניות כוללת בניה וחשמל לתעשייה, מבנים תעשייתיים, מתקנים תהליכיים לתעשייה הכימית, לתעשיית הפארמה והמיקרו-אלקטרוניקה וכן תחנות כוח. בחלק מהפרויקטים, נדרשת הקבוצה להעמיד שירותים משולבים של מספר יחידות מקצועיות (בניה וגמרים, חשמל, מיזוג אויר ואינסטלציה סניטרית). ההיצע ללקוחות כולל פרויקטי TURNKEY – פרויקטים משולבים הכוללים עבודות חשמל, אינסטלציה סניטרית, מיזוג אוויר ואוורור ופרויקטי EPC של תחנות כוח מבוססות אנרגיה מתחדשת.

בחלק מפרויקטי הבניה (בעיקר בפרויקטים הגדולים) הקבוצה מבצעת תכנון והקמה של הפרויקט. ביתר המקרים, תכנון הפרויקט מתבצע על ידי מזמין העבודה, על פי תוואי ותוכניות שנקבעות על ידו, ופעילות הקבוצה מתמקדת בניהול הפרויקט וביצועו. ישנם פרוייקטים הכוללים גם אספקת ציוד המיוצר במפעל הקבוצה (ראו להלן) או בציוד הנרכש מצדדים שלישיים. הפרויקטים אותם מבצעת הקבוצה בתחום זה מתאפיינים לרוב כפרויקטים מורכבים, המצריכים ידע הנדסי ומומחיות, יכולות ניהול של פרויקטים מורכבים, הן בהיבט הביצועי-לוגיסטי והן בהיבט הארגוני, ניסיון רב שנים בביצוע פרויקטים מורכבים ואיתנות פיננסית.

9.1.2. שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיות

ככלל, היקף הפעילות בתחום מושפע מפרמטרים כלכליים במשק הכוללים, בין היתר, תוכניות ממשלה לפיתוח והשקעה בתשתיות, שיעורי צמיחה, רמות ביקושים ועלויות הביצוע. הפעילות בתחום מיועדת בעיקר לסקטור העסקי והציבורי, וכוללת מבני תעשייה ומפעלים, מבני משרדים ומסחר, מבנים ציבוריים, מלונות, בתי חולים ועוד.

בתחילת שנת 2022 הקימה הקבוצה חטיבת EPC. החטיבה עוסקת בהקמה ותחזוקה של פרויקטים בעלי מאפיינים יחודיים המשלבים הנדסה, תכנון, ידע ויכולות אינטגרטיביות במגוון תחומים. החטיבה פועלת, בין השאר, במגזר האנרגיה המתחדשת, הכולל מתקנים פוטו-וולטאיים PV, מתקנים משולבי אגירת אנרגיה (ובכלל זאת פרוייקטי אגירה בסוללות, ראו סעיפים 9.10.11 ו- 9.10.15 להלן), טורבינות רוח (ראו סעיף 7.10.149להלן) ומערכות קוגנרציה וכן במגזרים אחרים בעלי מאפיינים טכניים ייחודיים כגון חשמול רכבתי, חוות שרתים ועוד. בשנת 2023 שולבה ואוחדה חטיבת ה- EPC עם חטיבת המערכות.

במחצית השנייה של שנת 2022 הקבוצה מכרה את החזקותיה באפקון רומניה, והחל מאותו מועד אינה מחזיקה עוד במניותיה.

עם פרוץ המלחמה, מספר אתרים של הקבוצה הושבתו זמנית לתקופות קצרות בלבד ואלו שבו לפעול באופן שוטף ורציף לאחר תקופה קצרה כאמור. כמו כן, על אף כי חלק מעובדי הקבוצה בתחום הפעילות גויסו למילואים במהלך המלחמה לא היה בכך כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות והקבוצה שמרה על רציפות תפעולית ותפקודית. כמו כן, לאיום החות'י לא הייתה השפעות מהותית על תחום הפעילות, למעט עיכובים כאלו ואחרים בשרשרת האספקה של חומרי גלם והתייקרות מסויימת של עלויות השילוח. נוכח אי הוודאות באשר לתקופת המשכותה של המלחמה, עוצמתה ו/או באשר להתעצמותה לכדי אירוע רב זירתי משמעותי, אין ביכולת החברה לאמוד לעת הזאת את ההשפעות האמורות על תחום הפעילות.

החברה עוקבת אחר התפתחויות באופן שוטף ומתאימה את אופן פעילותה, אם וככל שנדרש, לאותן התפתחויות.

בהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברה לצמצם את הפעילות של הפרויקטים בתחום הבניה וההנדסה אזרחית, ולהתמקד בפרוייקטים רווחיים ואיכותיים יותר בתחום הפעילות בהם לקבוצה יתרון יחסי על מתחרותיה - מערכות לתעשייה ומשרדים ו-EPC, אצל לקוחות אסטרטגיים או בעלי איתנות פיננסית, במהלך שנת 2023 החברה לא קיבלה לביצוע פרוייקטים מהותיים בתחום הבניה האזרחית. לאור זאת והמשך המגמה האמורה, החברה נקטה בצעדי התייעלות בתחום, ותנקוט בצעדים נוספים במהלך שנת 2024.

בהתאם להחלטת הנהלת החברה כאמור, התוצאות העסקיות בתחום הפעילות בשנת 2023 התאפיינו בגידול לא מהותי בפעילות המערכות האלקטרו-מכאניות, בעיקר כתוצאה מהתקדמות פרוייקט עבור חברת היי טק בינלאומית ופרויקט תכנון ואספקת מערכות לאגירת אנרגיה וסוללות, ובקיטון בפעילות ההנדסה האזרחית. ההפסד התפעולי בתקופת הדוח קטן באופן משמעותי ביחס לשנה המקבילה והסתכם לסך של כ- 28.7 מיליוני ש"ח לעומת כ- 90 מיליוני ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. השיפור כדי 61.3 מיליוני ש"ח, מיוחס בעיקר לתחום המערכות האלקטרו מכאניות כדי 63 מיליוני ש"ח כפועל יוצא מגידול בפעילות בתחום החשמל בתעשייה, לרווח תפעולי מהתקדמות בפרויקט תכנון ואספקת מערכות לאגירת אנרגיה וסוללות, ומהכרה לראשונה ברווח בפרויקט עבור חברת היי-טק בינלאומית ומשיפור והתייעלות ביתר תחומי הפעילות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ; מנגד הרעה של כ-1.7 מיליוני ש"ח ברווח התפעולי של פרויקטים בתחום הבניה וההנדסה האזרחית. עיקר השינוי הוא כתוצאה מעלייה ניכרת בהוצאות הבדק בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד וכן נרשמו הרעות נוספות באומדנים במספר פרויקטים לרבות : פרויקטים מול המדינה וחברה ממשלתית, מעונות הסטודנטים במכללה למנהל, קמפוס מובילאיי ופרוייקט לדיור מוגן ברחובות, אשר קוזזו בחלקם מסטייה מהותית באומדני הפרויקט קמפוס מובילאיי בתקופה המקבילה אשתקד.

לפרטים אודות פרוייקטים מהותיים בתחום הפעילות, ראה סעיף 9.10 להלן.

9.1.3. **מגבלות חקיקה, תקינה, ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות**

ביצוע עבודות בתחום הפעילות כפוף לסיווגים קבלניים ואישורים נוספים, כמפורט בסעיף 22 להלן. כמו כן, המוצרים המיוצרים וכן מוצרים נוספים בהן עושות שימוש חברות תחום פעילות הפרויקטים, נדרשים לעמוד בדרישות תקן שונות, בעיקר תקנים ישראלים ובינלאומיים הקשורים לענף החשמל.

בנוסף, חברות תחום פעילות הפרויקטים מבצעות עבודות, מייצרות ו/או מספקות ו/או מתקינות מוצרים שונים, בין היתר, במתקנים ממשלתיים, שלשם ביצועם נדרשים אישורים שונים. בנוסף, כוח האדם הפועל באתרים אלו כפוף למגבלות הסודיות והסיווג הביטחוני הנדרש.

עבור לקוחות זרים נדרשת הקבוצה לעמוד בתקנים וסטנדרטים המקובלים אצל לקוחות אלו.

9.1.4. **התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו**

הקבוצה מתמקדת בפרוייקטים הכוללים עבודות מערכות אלקטרו-מכאניות בתחום התעשייה וכן בפרוייקטים עתירי מערכות ובפרוייקטים בהם קבלן מערכות המציע את כל הדיסציפלינות המקצועיות בתחום ("**פרויקטים משולבים**"). בפרויקטים משולבים, צד שלישי משמש כקבלן ראשי בפרויקט ומתקשר ישירות עם המזמין מחד ועם הקבוצה כקבלן משנה מאידך, או שהקבוצה מתקשרת בחוזה ישירות מול המזמין כקבלן ראשי או כקבלן ראשי מערכות אלקטרו-מכניות ו/או בחוזה משולש מול המזמין והקבלן הראשי.

9.1.5. **גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות**

א. הענקת מכלול שירותים ופתרונות מגוונים למזמיני העבודה תחת קורת גג אחת (One Stop shop) ;

ב. קבלת עבודות כקבלן ראשי בפרוייקט הכוללות גם עבודות אלקטרו מכאניות ;

ג. איתנות פיננסית המאפשרת גישה לפרויקטים ולמכרזים גדולים ;

ד. ידע הנדסי ומומחיות, יכולות ניהול של פרויקטים מורכבים ופרוייקטים גדולים;

ה. עמידה בלוחות זמנים ואיכות ביצוע העבודה;

ו. המשך שיתוף הפעולה עם קונצרן ABB, קונצרן מוביל בעולם של ציוד חשמלי, אשר למעלה מ-30 שנה מפעל הקבוצה מייצר מוצרים המבוססים על ציוד, רכיבים וידע של תאגידי הקונצרן הנ"ל (ראו גם סעיף 9.9.2 להלן);

ז. יכולת התאמתם של מחירי העבודות לשוק משתנה בדגש על עלות הרכש ועלות העסקת קבלני המשנה;

ח. יכולת גיוס קבלני משנה וספקים התואמים לצרכי הקבוצה;

ט. גיוס הון אנושי מקצועי ושימורו, והתאמתו לשינויים בפעילות הקבוצה.

9.1.6. **חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות**

חסמי הכניסה העיקריים כוללים:

א. מוניטין, יכולת מוכחת של ניסיון עבר וביצוע פרוייקטים מוצלחים בתחום הפעילות, לרבות בהיקפים גדולים;

ב. איתנות פיננסית לשם השתתפות במכרזים וקבלת פרויקטים מורכבים או בהיקפים גדולים;

ג. כח אדם מקצועי, מנוסה ומיומן וניסיון העבר שלו ושל החברה בתחום מהוות לא אחת תנאי סף במכרזים שונים לביצוע עבודות בתחום הפעילות;

ד. מאחר ופרוייקטים רבים בתחום הפעילות מבוססים על ציוד, טכנולוגיה וידע של ספקים ויצרנים זרים, גם היכולת להתקשרות בהסכמים לשיתופי פעולה והסכמי ידע עם ספקים כאמור, אשר מושפעת בין השאר מניסיון העבר של החברה והמוניטין שצברה, עשויה להוות חסם כניסה לפעילות בתחום;

ה. לשם ביצוע עבודות קבלניות בהיקפים ניכרים, נדרש רישום קבלני בסיווגים גבוהים, תקני איכות גבוהים בתחום הפעילות, אישור קבלן מוכר לביצוע עבודות עבור משרדי הממשלה בסיווגים גבוהים ואישור ספק מוכר של משרד הביטחון;

ו. לגבי ייצור לוחות חשמל, נדרשת יכולת המבוססת על הסכמי ידע, שעומדים בתקן IEC וכן עמידה בדרישות חברת החשמל, לרבות שימוש בציוד וטכנולוגיות מאושרים ומוכרים על ידי חברת החשמל. חברת החשמל, כשחקן מרכזי בשוק, ידועה כבעלת דרישות טכניות ודקדקניות ביותר והיא מציבה רף גבוה ביותר של דרישות. לפיכך, הנחת העבודה היא כי ציוד וטכנולוגיות המאושרים על ידי חברת החשמל, יאושרו ויהיו מקובלים גם אצל לקוחותיה האחרים של הקבוצה, מן הסקטור הפרטי. הנחת העבודה הנ"ל, על פי רוב, מתבררת כנכונה.

חסמי היציאה העיקריים כוללים:

א. במסגרת ההתקשרות עם הלקוחות, מתחייבת הקבוצה להשלים את הפרויקט ומעמידה לשם כך ערבויות ביצוע. עיכוב בהשלמה של הפרויקט עלול לגרום לנזקים הכוללים, בין היתר, קנסות וחילוט של ערבויות הביצוע.

ב. כמו כן, לאחר השלמת הפרוייקטים, מחוייבת הקבוצה בערבות טיב לשם הבטחת איכות הביצוע ומעמידה לשם כך ערבויות. חוסר יכולת לטפל בליקויים בביצוע עלול לגרום לנזקים הכוללים, בין היתר, קנסות וחילוט של הערבויות.

ג. חלק מההתחייבויות הניתנות במסגרת השירותים שמעניקה הקבוצה ללקוחותיה לתקופות ארוכות, אינן מאפשרות את הפסקת השירות באופן מיידי ללא מענה חלופי.

ד. הפסקת הפעילות בטווח זמנים קצר עלולה להביא לגידול בעלויות הקבוצה בפרוייקטים המבוצעים על ידיה, ואולי אף לקשיים באיתור ספקים וקבלני משנה להמשך ביצוע העבודות באותם פרויקטים.

ה. הקבוצה מעניקה אחריות לשירותים ולמוצרים שהיא מספקת. משך האחריות נפרס על פני מספר שנים על-פי המתחייב בהסכמים בהם הקבוצה מתקשרת.

9.1.7. **מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו**

הפעילות בתחום מבוצעת בסביבה תחרותית מאוד, עם מגוון רחב של אלטרנטיבות למזמיני עבודות. כחלק מהקבוצה, חברות בתחום פעילות הפרויקטים נהנות מיתרונות שונים על פני חברות קבלניות אחרות בשוק, הנובעים מהסינרגיה הקיימת בפעילויות השונות של תאגידי הקבוצה, כאשר הבולטים שבהן הינו היתרון הקיים לקבוצה בשימוש בציוד המפעל ובציוד הנרכש במסגרת פעילות הסחר של הקבוצה, הטמעת טכנולוגיות של הקבוצה בפרוייקטים שונים, ויכולתה של הקבוצה לבצע את כלל העבודות במבנה (GC). יתרון יחסי זה בא לידי ביטוי בעיקר בביצוע

פרויקטים רחבי היקף, בהם גם הלקוחות נוטים למסור את העבודות לביצוע באמצעות חברות מבוססות ועתירות ניסיון בביצוע עבודות כאמור, ומטבע הדברים, עבודות מסוג זה מתומחרות באופן המבטא הן את מורכבותן והן את הסביבה התחרותית הספציפית בקשר עם עבודות מסוג זה.

בהיעדרם של נתונים סטטיסטים מוסמכים על היקף השוק בתחום פעילות הפרויקטים, החברה מעריכה כי היא נמנית עם הגורמים המובילים בשוק בתחום המערכות, ובעלת יתרון יחסי ביחס למתחריה בשל יכולתה לתת פיתרון מלא, "בתוך הבית", לעבודות אלקטרו-מכאניות אותן היא מבצעת. בתחום הבניה לחברה היכולות למימוש הסינרגטיות בקבוצה למתן מענה כולל ללקוחות, כאשר להערכת החברה, חלקה בתחום אינו מגיע כדי 10% מהפעילות בתחום.

מתחריה העיקריים של הקבוצה בתחום הפעילות, אשר עשויים אף הם לספק ללקוחות פיתרון מלא הינם אלקטרה, שיכון ובינוי/ מנורה, איזו אהרון ודניה סיבוס/ דניה מערכות. בנוסף קיימת תחרות בתחום ההנדסה האזרחית מצד חברות רבות כגון קבוצת אשטרום, שפיר, אקסייט וחברות נוספות אחרות. מתחרים עיקריים בתחום המערכות הינם אינטר אלקטריק, סימנס, יעקובי - מנוליד, ארדן פרוייקטים, אלמור חשמל, משב הנדסת קירור ומיזוג אויר (מקבוצת ניסקו-ארדן) ושניידר אלקטריק תעשיות.

9.2. <u>מוצרים ושירותים</u>

9.2.1. כאמור לעיל, הקבוצה מתמחה בביצוע פרויקטים מורכבים או בהיקפים גדולים ועל-פי רוב, פעילות הקבוצה בפרויקט מסוים כוללת שילוב של מספר שירותים, מתוך חבילת השירותים אותם מציעה הקבוצה ללקוחותיה, בתחום זה מספקת הקבוצה את השירותים הבאים:

א. ביצוע פרויקטים מורכבים Turn key ופרויקטים גדולים.

ב. תכנון והקמה באיכות גבוהה של פרויקטי הנדסה אזרחית ומערכות תחת קורת גג אחת.

ג. התמחות בניהול ותכנון הנדסי של פרויקטים משולבים – חשמל, מיזוג אוויר ואינסטלציה.

פרוייקטי EPC:

תכנון, הנדסה, רכש וביצוע לעבודות חשמל ועבודות אזרחיות (Design-Build) של הקמת מתקנים לייצור באנרגיה מתחדשת ו/או אגירה בסוללות. החברה הקימה את מתקן האגירה בסוללות בתחנת הכח דליה וכן סיפקה לחברת החשמל לישראל 5 תחנות נוספות (ראו סעיפים 9.10.10, 9.10.13 ו- 9.10.14 להלן).

מערכות אלקטרו-מכאניות:

א. מתן שירותי קבלנות ראשית לביצוע מכלול עבודות הקבלנות ו/או המערכות אלקטרו-מכאניות (חשמל, מיזוג אוויר ואינסטלציה), בעיקר בפרויקטים גדולים ומורכבים.

ב. ייצור ו/או התקנה של מערכות חשמל ומוצרי תשתית חשמליים למתח עליון, מתח בינוני/גבוה ומתח נמוך למבנים, תעשיה ותשתיות, ובכלל זאת לתחנות משנה, ותחנות כח (קונבנציונליות, מונעות גז, פוטו-וולטאיות או חוות רוח).

ג. חלק ממערכות חשמל אלו מיוצרות במפעל הקבוצה בבאר שבע ובעומר ("**המפעל**"), אשר מספק לטובת פעילות הקבוצה בתחום זה ותחומים אחרים, או ישירות ללקוחות חיצוניים, לוחות חשמל לחלוקה במתח בינוני, לוחות פיקוד ובקרה ולוחות מתנעים, לוחות חשמל למתח גבוה (עד **36KV**) מבודדים בגז, לוחות חשמל למתח גבוה מבודדים באוויר (עד **36KV**) (**Metal Clad**), ומנתקים למתח גבוה עד **36KV** בטכנולוגיות של בידוד אויר ובידוד בגז. המפעל מתמחה בייצור מוצרים המותאמים לצורכי הלקוח (**Custom Made**), המחייבים יכולת תכנון והנדסה ברמה גבוהה. כנגזרת מכך, אין המפעל מייצר מוצרי מדף, אלא לפי הזמנה, ולעתים אף במוצרים דומים, קיימות דרישות (**Specifications**) שונות מבחינת סוגי הרכיבים המוכתבים על ידי הלקוח. עובדה זו מחייבת את המפעל לרמה גבוהה ביותר של ניהול תהליכי ייצור ובקרת מוצרים וכל הזמנת עבודה כאמור נחשבת כפרוייקט נפרד העומד בפני עצמו. בנוסף, למפעל קיימים קווי יצור למוצרים בייצור סדרתי עבור חברת החשמל.

ד. מערכות מיזוג אויר ואינסטלציה - התקנה ותחזוקה של מערכות מיזוג אוויר מרכזי, מערכות מיזוג אויר שאינן מרכזיות, וכן התקנת אינסטלציה סניטרית ומערכות כיבוי אש בבנייני משרדים, מבני ציבור, מרכזים לוגיסטיים, קניונים, תעשיות מתקדמות, בתי חולים וכיוצ"ב. במסגרת זו, מתקינה הקבוצה מגדלי קירור, צ'ילרים, יחידות טיפול באוויר, יחידות **VRF** (מערכת מיזוג אוויר הפועלת על עקרון שינוי נפח זרימת הקירור במערכת), מאווררים, מפוחים תעלות מיזוג אוויר, צנרת מים ומערכות בקרה למיזוג אוויר, מערכות ביוב, מערכות טיהור, צמ"גים (צינורות מי גשמים), משאבות, חדרי הסקה, צנרת מים ומערכות בקרה למערכות אינסטלציה, מערכות קירור עמוק מבוססות אמוניה גליקול או פראון ויצור תנורים לטמפרטורות גבוהות. בנוסף, במסגרת פעילות זו ניתנים גם שירותי אחזקה ושירות של מערכות אינסטלציה ומערכות מיזוג אוויר וקירור.

בניה והנדסה אזרחית:

תכנון וקבלנות בניה ראשית להקמה של מבנים לתעשייה, מבני ציבור, בנייני משרדים, מבנים לשימוש רפואי, Data Centers, חדרים נקיים, מעבדות וכיו"ב, הכוללת גם עבודות גמר ושיפוץ של מבנים, וזאת במגוון מודלים עסקיים (GC, EPC, DB).

9.2.2. להלן פרטים אודות פרויקטים גדולים[10] של הקבוצה בתחום מערכות, EPC ובניה אשר ביצועם הושלם במהלך שנת 2023, ונתונים כספיים (באלפי ש"ח) לשנים 2021, 2022 ו- 2023 אודות פרויקטים אלו:

פרויקטים גדולים לפי תחומי פעילות	סך המחזור לתקופה 2023	סך המחזור לתקופה 2022	סך המחזור לתקופה 2021	רווח גולמי שהוכר 2023	רווח גולמי שהוכר 2022	רווח גולמי שהוכר 2021	הכנסות לקבל ליום 31.12.23
התקנות מערכות חשמל	44,473	130,737	48,953	8,067	(5,682)	3,472	32,647
בניה והנדסה אזרחית	157,697	328,322	357,442	(36,054)	(43,144)	20,733	48,083
אחר	24,346	35,577	39,535	2,126	(11,474)	2,680	31,158
סה"כ	**226,516**	**494,636**	**445,930**	**(25,862)**	**(60,300)**	**26,885**	**111,888**

9.2.3. להלן פירוט תקבולים צפויים בגין כלל הפרוייקטים הגדולים שהסתיימו, ואשר טרם נתקבלו נכון ליום 31.12.2023 (באלפי ש"ח):

תחומי פעילות	תקבולים שאינם בפיגור	תקבולים בפיגור	תקבולים בפיגור	תקבולים בפיגור	תקבולים בפיגור
		עד 3 חודשים	עד 6 חודשים	עד 12 חודשים	מעל 12 חודשים
התקנת מערכות חשמל	6,828	0	2,807	775	3,196
בניה והנדסה אזרחית*	122,492	7,464	0	2,700	28,109
אחר	1,792	0	0	586	208
סה"כ	**131,111**	**7,464**	**2,807**	**4,060**	**31,513**

* הנתונים בסעיף כוללים תקבולים בגין פעילויות נוספות של חברות הקבוצה אשר משמשות כקבלן משנה בפרוייקטים אלו

[10] **"פרוייקטים גדולים"** לעניין זה משמעם - פרוייקטים בהיקף של כ-15 מיליוני ש"ח ומעלה לפרוייקט, ושהיקפם הכולל במצטבר גבוה מ-50% מיתרת הצבר של תחום הפעילות נכון ליום 31.12.2023.

9.2.4. להלן פרטים אודות פרויקטים גדולים, כהגדרתם לעיל[11], של הקבוצה בתחום מערכות לתעשייה ומשרדים, EPC ובניה אשר הינם בביצוע בשיעורים משתנים נכון ליום 31.12.2023. הנתונים הכספיים (באלפי ש"ח) מהווים נתונים מצטברים לשנים 2021, 2022, ו- 2023 אודות פרויקטים אלו (באלפי ש"ח):

פרויקטים גדולים לפי תחומי פעילות	מס' פרויקטים	מועדי ביצוע תאריך התחלה	מועדי ביצוע תאריך סיום	הכנסות מצטברות 2023	הכנסות מצטברות 2022	הכנסות מצטברות 2021	הכנסות צפויות	סה"כ הכנסות בפועל+ צפויות	שיעור השלמה 2023	שיעור השלמה 2022	שיעור השלמה 2021	מקדמות שהתקבלו ליום 31.12.2023	סך המחזור לשנת 2023
התקנות מערכות חשמל	18	2019	2026	590,772	129,255	26,319	881,202	1,471,974	40.1%	8.8%	2.2%	165,335	461,517
בניה והנדסה אזרחית	8	2019	2025	675,144	332,892	134,923	319,013	994,157	67.9%	33.5%	15.1%	274,138	342,252
אחר	11	2019	2025	64,887	34,889	10,362	102,339	167,226	38.8%	20.9%	6.4%	27,839	29,998
סה"כ	**37**			**1,330,803**	**497,036**	**171,604**	**1,302,554**	**2,633,357**				**467,312**	**833,767**

פרויקטים גדולים לפי תחומי פעילות	עלויות שהוכרו במצטבר 2023	עלויות שהוכרו במצטבר 2022	עלויות שהוכרו במצטבר 2021	עלויות צפויות	סה"כ הוצאות בפועל + צפויות	רווח גולמי מצטבר שהוכר 2023	רווח גולמי מצטבר שהוכר 2022	רווח גולמי מצטבר שהוכר 2021	יתרת רווח גולמי צפוי	סה"כ רווח גולמי מצטבר+צפוי 2023	שיעור רווח גולמי מצטבר + צפוי 2023
התקנות מערכות חשמל	544,079	129,458	25,752	769,888	1,313,967	46,693	-203	567	111,314	158,007	10.7%
בניה והנדסה אזרחית	652,375	318,051	131,055	303,610	955,984	22,769	14,841	3,868	15,403	38,173	3.8%
אחר	70,687	39,981	12,286	99,166	169,854	(5,800)	(5,092)	(1,924)	3,172	(2,627)	-1.6%
סה"כ	**1,267,141**	**487,490**	**169,094**	**1,172,664**	**2,439,805**	**63,663**	**9,546**	**2,511**	**129,890**	**193,552**	**7.4%**

9.2.5. גילוי אגרגטיבי עבור כל קבוצת פרויקטים מהותית בשנת הדיווח, של אותם פרוייקטים אשר עדיין נמצאים בביצוע או הסתיימו במהלך שנת 2023 - ראו סעיפים 9.2.4 ו-9.2.2 לעיל.

"**קבוצת פרויקטים מהותית**" לעניין זה משמעה - כל קבוצת פרויקטים בעלי מאפיינים דומים, אשר שיעור ההכנסות הקבוצה ממנה מהווה 10% או יותר מסך הכנסות הקבוצה.

[11] "**פרוייקטים גדולים**" – פרוייקטים שהיקפם עולה על 15 מיליוני ש"ח, ושהיקפם הכולל במצטבר גבוה מ-50% מיתרת הצבר של תחום הפעילות נכון ליום 31.12.2023. יצויין, כי קיימת תנודתיות בשיעורי הרווח הגולמי בין הפרויקטים השונים באותו תחום פעילות. תנודתיות זו מקורה בשונות בין הפרויקטים ומזמיני העבודה ובמאפייניו הייחודיים של כל פרוייקט. יצויין, כי הערכות החברה הכלולות בנתונים לעיל בדבר צפי מועדי ההשלמה של הפרויקטים, וכן בדבר היקף עלויות הפרויקטים ורווחיותם, הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**מידע צופה פני עתיד**") אשר מתבסס על הערכות ההנהלה בהתאם לחוזי התקשרות קיימים של הקבוצה ומצבם הנוכחי של הפרוייקטים, ונסמך על אומדנים של הקבוצה ועל בסיס ניסיונה המצטבר. הערכות אלו עלולות שלא להתקיים או להשתנות במהלך ביצוע הפרויקטים בשל מכלול נסיבות לרבות עיכובים קיימים או אפשריים בלוחות זמנים מצד מזמיני העבודות, עיכובים קיימים או אפשריים מצד רשויות וכן הרחבות ושינויים של הפרויקטים המבוצעים, שינויים בתשומות לרבות מחירי חומרי גלם, שכר עבודה וכן שינויים רגולטוריים ודרישות אחרות שאינן תלויות בקבוצה.

9.2.6. להלן פרטים אודות פרויקטים מהותיים מאוד[12] של הקבוצה אשר היו בביצוע בשנת 2023:

שם הפרוייקט	קמפוס מובילאי
מיקום הפרויקט	הר חוצבים
סוג הפרויקט	תכנון והקמה של מבנה
מנגנון העבודה (נתר"ה/Turn-Key וכיו"ב)	Turn-Key
מועד התחלה	אפריל 2019
האם קיימת אפשרות לביטול/הפסקת הפרויקט על-ידי מזמין העבודה ללא פיצוי? אם כן, מהו מנגנון הפיצוי	אין אפשרות ביטול
אופן קביעת שיעור השלמה (הנדסי/עלויות)	עלויות

סעיף	31.12.23	31.12.22	31.12.21
מועד סיום חזוי (או מועד סיום בפועל)	רבעון ראשון 2024	רבעון שני 2023	רבעון רביעי 2022
אם קיים הפסד מהותי, סה"כ ההפסד המצטבר שהוכר	* ראה להלן	* ראה להלן	לא קיים
אפיון איכותי של שיעור הרווחיות הגולמית בפרויקט ביחס לשיעור הרווחיות הגולמית הממוצעת בתחום הפעילות[4]	* ראה להלן	* ראה להלן	אין סטייה מהותית
אומדן הכנסות כולל	1,071,695	1,012,695	1,012,055
הכנסות מצטברות שנרשמו	1,062,111	934,687	665,008
הכנסות צפויות שטרם נרשמו	9,584	78,008	347,047
תקבולים (מקדמות) מצטברים שהתקבלו	964,966	869,094	675,840
שיעור השלמה	99.11%	92.3%	65.7%

פרויקט קמפוס מובילאיי – בהמשך להודעת הזכיה שקיבלה הקבוצה בחודש נובמבר 2018, ולחתימה על הסכם מותנה כחודש לאחר מכן, בחודש דצמבר 2019 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של החברה בהסכם לביצוע תכנון והקמה של קומפלקס מבנים בשיטת "עד מפתח" (Turn Key Project) ("**הפרוייקט**"). למזמין העבודה קיימת אפשרות להרחבת או לצמצום היקף העבודות בהתאם למנגנונים שנקבעו בהסכם.

בהתאם להוראות ההסכם, המסירה של החלק האחרון בפרוייקט הייתה צפויה להיות ברבעון הרביעי של שנת 2022. ביום 20 בנובמבר 2022, הודיעה החברה לאחר בחינה במסגרת תהליכי הבקרה הפנימיים בקשר עם הפרוייקט, כי בהתאם לממצאים של בחינה כאמור, אומדן העלויות בפרויקט גדל, בין היתר עקב פעולות שביצעו וצפויות לבצע חברות בבעלות מלאה של החברה ("**הקבוצה**") לשם עמידה בלוחות הזמנים של הפרוייקט (שמסירתו המעודכנת נקבעה לחודש פברואר 2023, ולאחר מכן נקבעה לרבעון האחרון של שנת 2023). כפועל יוצא מאומדן העלויות המעודכן כאמור, רשמה החברה בשנת 2022 הפסד בתוצאות הפרויקט בסך של כ- 53 מיליון ש"ח (לפני מס).

בחודש מאי 2023 התקבל אישור אספקת מים וחשמל למבנה ורובו המוחלט של הפרויקט הועבר בפועל לידי מובילאיי במהלך שנת 2023. יתרת הפרויקט הועברה בפועל למובילאיי במהלך הרבעון הראשון של שנת 2024.

לאור התארכות השלמת העבודות בפרוייקט ועיכוב בהליך המסירה מעבר למועד הצפוי, ולאור שינויים וחריגים שהיו בפרויקט, ובכלל זה ביצוע עבודות חוזרות/נוספות הנובעות משינויים בתכנון, וכתוצאה מחבלות וליקויים שבוצעו על ידי קבלני משנה, נדרשה הקבוצה לשאת בהוצאות נוספות בפרויקט במהלך תקופת הדיווח. בהתאם, פנתה החברה לקבלת כספים נוספים ממובילאיי בגין

[12] "**פרויקט מהותי מאד**" לעניין זה משמעו אחד מאלו - (א) יתרת ההכנסות הצפויות מהפרויקט מהווה 10% או יותר מצבר ההזמנות של הקבוצה; (ב) סך ההכנסות מהפרויקט שהוכרו בשנת הדוח מהווה 10% או יותר מסך הכנסות הקבוצה באותה שנה; (ג) פרויקט המלווה ברווח או הפסד מהותי; לעניין חלופה זו, "רווח או הפסד מהותי" ייחשב (1) כסך הרווח או ההפסד הגולמי שהוכר בשנת הדוח מהפרויקט המהווה 10% או יותר מהרווח או ההפסד הגולמי הכולל של החברה בשנת הדוח; וגם-(2) 10% או יותר מההון העצמי של הקבוצה בשנת הדיווח בערכים מוחלטים. היה לתאגיד הון עצמי שלילי או הו עצמי הקטן מ-10% מסך נכסי הקבוצה, יחשב הפרויקט למהותי אם סך הרווח או ההפסד הגולמי הצפוי מן הפרויקט מהווה 5% או יותר מסך נכסי הקבוצה ביום האחרון של תקופת הדיווח

שינויים אלו, והלה הביע הסכמתו לתשלום בגין חלקן. בהקשר זה יצויין כי לאור עיכובים בהשלמת הפרוייקט ואבני דרך ביניים, זכאית מובילאיי, לפי שיקול דעתה, להפחית ולקזז מהתשלומים המגיעים לקבוצה ממנה, וזאת בנוסף לסעדים אחרים המוקנים לה. הקבוצה פועלת מול מובילאיי על מנת שמובילאיי לא תבצע קיזוז או הפחתה כאמור והציגה בפניה את עמדתה וטענותיה בנושא העיכובים, ובכלל זאת דרישות והוראות שונות מצד מובילאיי בפרוייקט, אשר מזכות אותה בהארכה כאמור. לעמדת החברה, המבוססת בין היתר על עמדת יועציה המשפטיים, ולאור הנסיבות, קיימת וודאות גבוהה (HIGHLY PROBABLY) כי החברה לא תידרש לשאת בעלות הקנסות האמורים.

שם הפרוייקט	מפעל של חברת היי טק בינלאומית
מיקום הפרויקט	קריית גת
סוג הפרויקט	חשמל לתעשייה
מנגנון העבודה (נתר"ה/Turn-Key וכיו"ב)	פאושל
מועד התחלה	ספטמבר 2022
האם קיימת אפשרות לביטול/הפסקת הפרויקט על-ידי מזמין העבודה ללא פיצוי? אם כן, מהו מנגנון הפיצוי	אפשרות למזמין לביטול ללא קנסות
אופן קביעת שיעור השלמה (הנדסי/עלויות)	עלויות

סעיף	31.12.23	31.12.22
מועד סיום חזוי (או מועד סיום בפועל)	רבעון רביעי 2025	רבעון רביעי 2025
אם קיים הפסד מהותי, סה"כ ההפסד המצטבר שהוכר	לא קיים	לא קיים
אפיון איכותי של שיעור הרווחיות הגולמית בפרויקט ביחס לשיעור הרווחיות הגולמית הממוצעת בתחום הפעילות[4]	אין סטייה מהותית	אין סטייה מהותית
אומדן הכנסות כולל	639,643	631,874
הכנסות מצטברות שנרשמו	146,785	18,597
הכנסות צפויות שטרם נרשמו	492,858	613,277
תקבולים (מקדמות) מצטברים שהתקבלו	272,938	69,969
שיעור השלמה	22.95%	3.68%

9.3. <u>פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים</u>

להלן פירוט הכנסות הקבוצה במגזר ממוצרים שההכנסה מהן מהווה 10% או יותר מסך הכנסות הקבוצה[13]:

מוצר	הכנסות (באלפי ש"ח) 2023	הכנסות (באלפי ש"ח) 2022	הכנסות (באלפי ש"ח) 1202	שיעור מכלל הכנסות התאגיד 2023	שיעור מכלל הכנסות התאגיד 2022	שיעור מכלל הכנסות התאגיד 2021
התקנת מערכות חשמל	561,153	380,141	392,762	26.04%	17.64%	18.59%
בניה והנדסה אזרחית	459,501	765,009	919,630	21.33%	35.50%	43.53%

[13] פירוט ההכנסות לעיל, כוללות הכנסות תוך מגזריות.

9.4. לקוחות/מזמיני עבודה

9.4.1. לקוחותיה העיקריים של הקבוצה בתחום הפעילות הינם מוסדות ציבור, מפעלי תעשייה ואלקטרוניקה, חברות היי-טק, חברות בתחום ההנדסה האזרחית, מפעלי מזון, בתי חולים, אוניברסיטאות ומכוני מחקר, חברות תשתית, חברת החשמל, משרדים ממשלתיים, חברות העוסקות בתחום הנדל"ן ויזמים שונים.

ההתקשרות עם הלקוחות העיקריים ולקוחות מוסדיים היא בדרך כלל פרי זכייה במכרז או בהליך דומה, אשר בעקבותיהם נחתם הסכם או הזמנת עבודה המפרט את הדרישות הטכניות של הפרוייקט לביצוע, התנאים הספציפיים, תיאור העבודה, הציוד הדרוש, התמורה, שיטת ההצמדה, מועדי ביצוע ואבני דרך, היקף העבודות, תקופת האחריות וכו'. התקשרות דומה נעשית עם לקוחות מהסקטור הפרטי.

התשלום נעשה בדרך כלל בהתאם להתקדמות העבודה או לפי אבני דרך שנקבעו, והאשראי ללקוח הינו, בדרך כלל, בתנאי שוטף + 60 יום. לעתים ניתנת לקבוצה מקדמה בשיעור של 10% עד 15% מהיקף הפרוייקט, המקוזזת מחשבונות הביניים המשולמים במהלך ביצוע הפרוייקט.

9.4.2. בחלק מהסכמי ההתקשרות של הקבוצה קיימים מנגנונים להתמודדות עם עליית מחירי חומרי הגלם כאמור, אם בדרך של התייקרות מחירים ואם בדרך של הצמדת התמורה למדד כלשהו (תשומות הבניה או מדד מחירים לצרכן או אחר), הגם שמנגנונים אלו אינם מפצים בהכרח על מלוא ההתייקרות בפרויקט. הקבוצה פועלת לבצע עסקאות גידור בחלק מהמקרים, ובחלק מהמקרים מתקשרת הקבוצה בהסכמי מסגרת עם ספקים לצורך הבטחת מחירים והגנה מפני עליות מחירים.

9.4.3. למעט פרויקט קמפוס מובילאי כמפורט בסעיף 9.2.6 לעיל וחברת החשמל לישראל בע"מ (אשר רכשה מהקבוצה מתקני אגירה בסוללות כאמור בסעיף 9.10.13 להלן ורוכשת מהקבוצה לוחות חשמל כאמור בסעיף 9.10.8 להלן), לקבוצה אין לקוח אשר תרומתו להכנסות בתחום הפעילות בשנת הדוח היוו 10% או יותר מסך ההכנסות של הקבוצה (במאוחד).

9.4.4. להלן נתוני התפלגות הכנסות המגזר מלקוחות חיצוניים בעליי מאפיינים קבועים בתחום, בכל אחת מהשנים 2022 ו-2023 (באלפי ש"ח):

שם הלקוח	2023 הכנסות	2023 מסך ההכנסות%	2022 הכנסות	2022 מסך ההכנסות%
עסקיים גדולים	555,006	42%	872,926	67%
גופים ממשלתיים	525,511	40%	230,784	18%
פרטיים ועסקיים קטנים	242,543	18%	206,125	16%
סה"כ	**1,323,060**	**100%**	**1,309,834**	**100%**

9.4.5. הרוב המוחלט של הכנסות המגזר מלקוחות חיצוניים בשנת 2023 נבע מלקוחות מישראל. נכון למועד הדוח ולמועד פרסומו לקבוצה אין פעילות בחו"ל במגזר זה.

9.5. שיווק והפצה

9.5.1. מרבית העבודות בתחום הפעילות מתקבלות במסגרת מכרזים או בקשות לקבלת הצעת מחיר אשר בחלקם מביאים להתקשרות לקבלת שירותי תחזוקה שנתית או רב שנתית. שיווק שירותי הקבוצה במגזר נעשה בעיקר באמצעות אנשי שיווק ומכירות של הקבוצה, ללקוחות פוטנציאלים.

9.5.2. לפרטים נוספים בנוגע לפעילות שיווק והפצה הנוגעת לקבוצה בכללותה ראו סעיף 14 להלן.

9.6. צבר הזמנות

צבר העבודות של הקבוצה בתחום הפעילות מתפלג כדלקמן (במיליוני ש"ח):

תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה	צבר עבודות ליום 31.12.2023
רבעון I 2024	250
רבעון II 2024	250
רבעון III 2024	250
רבעון IV 2024	250
2025 ואילך	646
סה"כ	**1,646**

ככלל, מדיניות החברה היא להציג פרויקטים בצבר ההזמנות רק לאחר חתימה על הסכמים, אשר משקפים מחויבות ביצוע של החברה ומחויבות מזמין העבודה כלפי החברה.

ככלל לא חלו ביטולים מהותיים בעבודות אשר נכללו בצבר ההזמנות של החברה ובפרט במהלך שלוש השנים האחרונות.

צבר העבודות לעיל, כולל חלק הקבוצה בחברות כלולות המוחזקות על-ידה, בסך של כ-52 מיליוני ש"ח.

מובהר, כי המידע המובא לעיל בדבר צבר העבודות, ובכלל זאת היקפיהם, ומועדי השלמתם, הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, אשר מתבסס על הערכות ומידע הקיים בפני הנהלת החברה, ונסמך על אומדנים של הקבוצה ועל בסיס ניסיונה המצטבר. המידע כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית, וזאת, בין היתר, בשל מכלול נסיבות, לרבות עיכובים אפשריים בלוחות זמנים בביצוע העבודות ו/או בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, כגון קצב התקדמות העבודות, דרישות מצד לקוחות ו/או דרישות אחרות שאינן תלויות בקבוצה וכן התממשות מי מגורמי סיכון המנויים בסעיף 27 להלן.

9.7. רכוש קבוע ומתקנים

לצורך פעילותה בתחום הפעילות, מחזיקה הקבוצה בעיקר כלי רכב, מכונות עיבוד פח וריתוך במפעל, מעבדה מתח גבוה ומכונה למילוי גז. סך היקף הרכוש הקבוע (נטו) המשויך לתחום הפעילות ליום 31.12.2023 הסתכם לסך של כ-6.9 מיליון ש"ח.

לפירוט באשר למשרדי הקבוצה, ונכסי המקרקעין אשר לקבוצה זכויות בהן, ראו סעיף 16 להלן.

9.8. הון אנושי

הקבוצה מעסיקה במגזר זה עובדים בהתאם לפירוט להלן*:

חלוקה	31.12.23	31.12.22
הנהלה בכירה	5	5
עובדים מקצועיים	90	115
עובדי כפיים	296	301
עובדי מינהלה	108	111
סה"כ	**499**	**532**

(*) לא כולל עובדי תאגידים בבעלות חלקית שאינם בשליטת החברה ועובדי כוח אדם בהיקף לא מהותי.

במהלך השנים 2021 - 2022, בוצעו הליכי התייעלות בפעילות המערכות האלקטרו מכאניות, במסגרתם צומצמו משרות. בשנת 2023 קלטה החברה פועלים זרים לשם קידום פרוייקט רחב היקף עבור חברת הייטק בינלאומית. כמו כן, לאור צמצום פעילות ההנדסה האזרחית, בסוף שנת 2023 צומצמו משרות בתחום, וצפוי צמצום נוסף בשנת 2024.

לפרטים נוספים אודות ההון האנושי, ראו סעיף 17 להלן.

9.9. חומרי גלם, ספקים וקבלני משנה

9.9.1. חומרי גלם

הקבוצה חשופה לתנודתיות במחירי חומרי הגלם ומרכיביהם. מגיפת הקורונה שפרצה בשלהי שנת 2019, לצד מלחמת רוסיה אוקראינה מחודש פברואר 2022, תרמו למספר ארועי מאקרו בינלאומיים, בהם התייקרות גלובלית בעלות חומרי הגלם ומרכיביהם הדרושים לקבוצה בתחום הפעילות וכן התייקרות גלובלית בהוצאות השילוח וההובלה לישראל והתארכותם, שהתמתנו במחצית השנייה של שנת 2022.

כאמור בסעיף 6.1 לעיל, לאיום החות'י השפעות מאקרו כלכליות ובכלל זה, עיכובים והתארכות זמני הפלגה בשל הצורך של ספינות משא לשנות מסלול ולהקיף את כל יבשת אפריקה, התייקרות של פרמיות שמשלמות חברות הספנות לחברות הביטוח, התייקרות בתעריפי ההובלה הימית, התייקרות חומרי הגלם ואף מחסור בהם ועוד. נכון למועד הדוח ולמועד פרסומו, לאיום החות'י לא היו השפעות מהותיות על תחום הפעילות בכל הקשור לשרשרת האספקה של חומרי גלם הדרושים בתחום הפעילות, לאספקתם במתקני הקבוצה ולעלותם. עם זאת, המשך המתקפות והתגברות ההסלמה הבטחונית באיזור ובכלל עלול להשפיע על עיכובים בשרשרת האספקה של חומרי גלם ובמקרים מסויימים אף למחסור בהם וכן להתייקרות של חומרי הגלם ומרכיביהם, לרבות עלויות הובלה ושינוע. למועד פרסום הדוח, החברה אינה יכולה להעריך את ההשפעה העתידית, ככל שתחול. החברה עוקבת אחר התפתחויות באופן שוטף ומתאימה את אופן פעילותה, אם וככל שנדרש, לאותן התפתחויות.

חומרי הגלם העיקריים בהם עושה הקבוצה שימוש לצרכי פעילותה בתחום הפרויקטים הינם:

א. **בניה:** לוחות גבס, בטון, חומרי אבן וריצוף, ברזל לבנייה, אגרגטים וחומרי בניין שונים.

ב. **מערכות חשמל:** לוחות חשמל למבנים, גופי תאורה, נורות, כבלים וחוטי חשמל, גנראטורים, מובילי חשמל מתכתיים ופלסטיים ומטענים חשמליים לרכבים, אשר נרכשים מספקים שונים בארץ ובחו"ל, וכן מחברת אטקה.

ג. **מערכות מיזוג אוויר וקירור ומערכות אינסטלציה**: צ'ילרים למערכות מיזוג אוויר, מערכות VRF, יחידות טיפול באוויר, משאבות מים, תעלות מיזוג אוויר, אביזרי אויר למערכות מיזוג אוויר, מסנני אויר בדרגות שונות, ציוד פיקוד ובקרה, מפוחים, מנועים חשמליים, חומרי בידוד לצנרת ותעלות, ציוד טיפול במים, צנרת פלדה ואביזרים לאינסטלציה וכיבוי אש, ברזים לצנרת, מגופים, צנרת פלסטית, כלים לבנים לאינסטלציה, אשר נרכשים מספקים שונים בארץ ובחו"ל בהתאם לדרישות המזמין או לפי שיקולים מסחריים.

9.9.2. התקשרויות עם ספקים

הקבוצה רוכשת את חומרי הגלם בהם היא עושה שימוש במגזר זה, ממספר ספקים, מעת לעת, על-מנת שלא להיות תלויה בספקיה. ההתקשרויות עם מרבית הספקים הינה בדרך של קבלת הצעות מחיר מאת הספקים והוצאת הזמנות, הכפופות לשינויים, כפי שמסוכם בין הקבוצה לבין הספקים מעת לעת. במסגרת ההתקשרויות הקבוצה עם ספקים, מוסדרת, בין היתר, אחריות הספק למוצרים המסופקים על ידו.

חלק ניכר מהפעילות במפעל מתבצע במסגרת פרוייקטים הכוללים ייצור סדרתי של לוחות מתח גבוה או מנתקים עבור חברת החשמל, בהתבסס על הסכמי ידע ושיתוף פעולה עם קונצרן ABB וחברות נוספות. בחלק מהסכמי הידע כאמור, כנגד העמדת הידע מתחייבת החברה המתקשרת לרכוש את המוצרים נשוא ההסכם באופן בלעדי מאותו יצרן ו/או לספק את הידע הנדרש לשם ייצור המוצרים בישראל ו/או מוצרים המבוססים על מוצרים הנרכשים מהיצרן בחו"ל. היצרן מצדו, מתחייב לספק את המוצרים למשך כל תקופת ההסכם/הפרויקט במחירים מוסכמים מראש. רוב הסכמי הידע הינם לתקופה של שנה ומתחדשים באופן אוטומטי כל פעם לשנה נוספת. לעיתים ההתקשרויות כאמור בהסכמי ידע נובעים מזכייה של הקבוצה או היצרן במכרז הכולל גם עבודות התקנה ו/או התחייבות של היצרן לייצר ו/או להרכיב את המוצרים במפעלים בישראל.

מרבית מוצרי המפעל מיוצרים בעזרת ידע וטכנולוגיה של קונצרן ABB, עמו עובדת הקבוצה מזה שנים רבות, כאשר לפעילות הייצור תלות בקונצרן ABB, כספק מהותי של רכיבים המשמשים לייצור מוצרי המפעל. סך הרכש מספק זה בשנת 2023 בתחום הפעילות, הסתכם בכ-25.5 מיליוני ש"ח, המהווים כ-57% מעלות הרכש של פעילות הייצור. כנגד העמדת הידע מתחייבת הקבוצה לרכוש את החלקים העיקריים המשמשים לייצורם של לוחות מתח גבוה באופן בלעדי מ- ABB, וכן לערוך הכשרות לעובדיה אצל ABB. הרכישות מתבצעות על פי הזמנות שמוציאה הקבוצה, ומאושרות על ידי הספק, בהתאם לצרכים והעבודות בביצוע. מועדי האספקה נעים בין 18 ל- 40 שבועות. ל-ABB מספר מפעלים ומוקדי פעילות, כאשר עיקר הציוד המסופק למפעל מגיע ממפעלי ABB בנורבגיה, איטליה, גרמניה וצ'כיה. למיטב ידיעת החברה, קונצרן ABB הינו אחד הקונצרנים

המובילים בעולם בתחום החשמל וטכנולוגיית האוטומציה והוא פועל במעל 100 מדינות ברחבי העולם, ומציע ללקוחותיו מגוון רחב של שירותים בתחום האלקטרו מכאני.

להערכת הקבוצה, למעט האמור לעיל לגבי קונצרן ABB, אין לה בתחום הפעילות תלות כלשהי בספק חומר גלם או ציוד כלשהו, וכן שיעור הרכישות מכל אחד מהספקים למעט ABB אינו מהותי[14].

9.9.3. **<u>התקשרויות עם קבלני משנה</u>**

החברה מבצעת חלק מפעילותה באמצעות קבלני משנה. חלק מההתקשרויות עם קבלני המשנה הינן לצורכי ביצוע עבודה בלבד, כאשר החברה רוכשת את חומרי הגלם מספקים, ובחלק מהמקרים קבלני המשנה רוכשים את חומרי הגלם ומספקים מוצר מוגמר.

בהתקשרות עם קבלני משנה התמורה משולמת לקבלני המשנה על בסיס שעות עבודה או על בסיס היקף העבודה, לפי העניין, כאשר הקבוצה נוהגת, בחלק מהמקרים, לקבל עכבון על חלק מהתשלום לסיום הביצוע ו/בטוחות אחרות. קבלן המשנה מתחייב, כלפי הקבוצה, לשאת באחריות לטיב העבודות ולליקויים, בדרך כלל, למשך תקופת הבדק והאחריות כהגדרתן בחוזה עם הלקוח. למועד הדוח לקבוצה אין תלות בקבלן משנה כלשהו.

עוד קודם לפרוץ המלחמה, ובאופן ניכר יותר לאחריה, לעיתים קיימים קשיים באיתור קבלני משנה בתחום הפעילות. החברה פועלת לשם התקשרות עם קבלני משנה חלופיים וכן באמצעות עובדים זרים העובדים בתחום הפעילות. לאירועים אלו לא הייתה השפעה מהותית על פעילות החברה בשנת 2023, אולם אין כל ודאות כי לא תהיה לכך השפעה מהותית בשנת 2024.

9.10. <u>הסכמים מהותיים ופרוייקטים עיקריים</u>

להלן פירוט הסכמים מהותיים הנוגעים לתחום הפעילות:

9.10.1. לחברה בת של החברה הסכמי ידע ושיתוף פעולה עם מספר חברות מקונצרן ABB ועם חברת IVEP, לייצור מוצרים במפעל המבוססים על הידע של היצרנים הזרים. הסכם הידע ושיתוף הפעולה עם IVEP הינו לפיתוח ולייצור מנתקי רשת באוויר עד 36 קילו וואט. פיתוח המוצר הסתיים לפני מספר שנים ואין לקבוצה תלות ב- IVEP בהליך הייצור, אולם היא נדרשת לשלם ל- IVEP תמלוגים מכל מכירה מעל רף מכירות מסויים. לפרטים בנוגע לתנאי ההתקשרות עם ABB ראו סעיף 9.9.2 לעיל.

9.10.2. בשנת 2012 פרסמה רכבת ישראל בע"מ ("**הרכבת**") מכרז לתכנון, הקמת ותחזוקה של מערך חשמול לרכבת, הכולל, בין היתר, חשמול של 420 ק"מ של קווי מסילות מתוכננים וקיימים, הקמת תחנות שנאים, מערכות שליטה ובקרה וכן ביצוע עבודות לתחזוקת המערך במשך 10 שנים ("**המכרז**"). על פי תנאי המכרז לרכבת שמורה הזכות להגדיל את היקפי הפרוייקט וכן להאריך את תקופת התחזוקה ב- 15 שנים נוספות.

במסגרת הסכם פשרה בקשר עם המכרז, ביום 10 בינואר 2018, אישר בית המשפט העליון הסדר פשרה במסגרתו תקים החברה 14 תחנות השנאה רכבתיות בפרויקט נשוא המכרז הנ"ל, בהיקף כולל צפוי, נכון למועד הפשרה, של כ-280 מיליוני ש"ח.

נכון למועד הדוח, החלה הקבוצה בהקמת 9 תחנות מתוכן, הכוללות 7 תחנות שהושלמו או שהן בשלבים אחרונים של הקמה, כאשר בהתאם לדרישות הלקוח הקבוצה ביצעה ומבצעת גם עבודות הנדסה אזרחית ועבודות פיתוח נוספות לגבי אותן תחנות, ככל שנדרש, ובהיקפים הנדרשים.

בחודש מרץ 2023 הגישה הקבוצה תביעה כנגד הקבלן הראשי בפרוייקט, בגין אי תשלום עבור עבודות שביצעה הקבוצה, התייקרויות תקורות ונזקים אחרים.

9.10.3. בחודש מאי 2018, השלימה חברת בת בבעלות מלאה של החברה ("**חברת הבת**") רכישה של 55% מזכויות ההון וההצבעה בשרות הוגן - חברה המספקת ללקוחותיה שרות למתקני מיזוג אויר. במחצית השנייה של שנת 2020 וברבעון הרביעי של שנת 2023 רכשה החברה הבת 20% ו- 7% נוספים, בהתאמה, כך שנכון למועד פרסום הדוח החברה הבת מחזיקה בכ- 82% ממהון המונפק ומזכויות ההצבעה בשרות הוגן. במסגרת ההסכמים בין הצדדים הוסדרו היחסים בין בעלי המניות, ובכלל זאת, אופן מינוי הדירקטורים בשרות הוגן, אופן קבלת החלטות בשרות הוגן, הגבלות וזכויות לעניין העברת מניות בשרות הוגן, איסור תחרות בין בעלי המניות לבין שרות הוגן, כהונתו של מנכ"ל שירות הוגן, חלוקת דיבידנד בשרות הוגן, וכן נקבעו מנגנוני היפרדות באמצעות אופציית רכישה (CALL) המוקנית לחברה הבת ואופציות מכירה (PUT) המוקנית

[14] בנוסף לפעילות האמורה, הקבוצה קשורה בהסכם עם קונצרן ABB לאספקה של מפסקים וציוד למתח-נמוך, המיועדים לתחום פעילות הסחר. לפרטים, ראו סעיף 9.9.2.3 להלן.

לבעל המניות הנוסף למכירת יתרת החזקותיו בשרות הוגן לחברה הבת. לפרטים נוספים ראו באור 5.ב לדוחות הכספיים.

9.10.4. פרויקט קמפוס מובילאיי - בהמשך להודעה בחודש נובמבר 2018 על בחירתה של הקבוצה כקבלן מועדף, בחודש דצמבר 2019 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של החברה בהסכם מעודכן, שאינו מותנה בתנאים מתלים, לביצוע תכנון והקמה של קומפלקס מבנים בשיטת "עד מפתח" (Turn Key Project), בהיקף כולל של כמיליארד ש"ח. לפירוט ראו סעיף 9.2.6 לעיל.

9.10.5. בחודש ינואר 2019 התקבלה אצל חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("**החברה הבת**") הודעה לפיה החברה הבת זכתה במכרז להקמת מבנה עבור גוף ממשלתי בישראל, ותחזוקתו לתקופה של שנתיים ממועד סיום הקמתו. ההיקף הכספי הכולל של הפרויקט צפוי לעמוד, נכון למועד הדוח, על סך של כ- 265 מיליון ש"ח. הקמת המבנה צפויה להסתיים ברבעון השני של שנת 2024.

9.10.6. בחודש מרץ 2021 התקבלה אצל חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("**החברה הבת**") הודעה לפיה החברה הבת זכתה בהליך תחרותי להקמת מבנה עבור גוף ממשלתי בישראל ("**המכרז**" ו- "**המבנה**", לפי העניין). על פי תנאי המכרז, התקופה להקמת המבנה הינה 40 חודשים ממועד הוצאת צו תחילת עבודה, אשר, נמסר לחברה הבת בחודש מאי 2021. ההיקף הכספי של העבודות בפרויקט צפוי לעמוד, נכון למועד הדוח, על סך של כ-515 מיליוני ש"ח, והעבודות צפויות להסתיים ברבעון הרביעי של שנת 2024. החברה הבת התקשרה בהסכם עם צד שלישי לביצוע עבודות הבנייה בפרוייקט (נכון למועד הדוח, בהיקף צפוי של כ- 382 מליון ש"ח) באמצעות מיזם משותף שמוחזק על ידי הצדדים (החברה הבת והצד השלישי) בחלקים שווים ("**המיזם המשותף**"), ובאופן בו החברה הבת והשותף נושאים בכל הסיכויים והסיכונים שנובעים מהפרוייקט בחלקים שווים.

9.10.7. בחודש אפריל 2021 התקבלה אצל חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("**החברה הבת**") הודעה לפיה הצעה משותפת שהגישה החברה הבת ביחד עם צד שלישי (שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה), נבחרה כהצעה הזוכה לביצוע כקבלן ראשי של עבודות שלד וגמר בהקמת פרוייקט הכולל מגדל משרדים בן 45 קומות, שטחי מסחר וחניון תת קרקעי עבור הלקוח. התקופה להקמת המבנה הינו 40 חודשים ממועד הוצאת צו תחילת עבודה, אשר נמסר ביחד עם הודעת הזכייה. הפרויקט התבצע באמצעות החברה הבת והשותף, ובאופן בו החברה הבת והשותף נשאו בכל הסיכויים והסיכונים הנובעים מהפרוייקט, בחלקים שווים. ההיקף הכספי של העבודות בפרויקט צפוי היה לעמוד על סך של כ-570 מיליוני ש"ח, והעבודות היו צפויות להסתיים ברבעון השלישי של שנת 2024. בחודש מאי 2023 לאחר שמרבית העבודות בפרויקט בוצעו, מכרה החברה הבת את זכויותיה והתחייבויותיה בפרויקט לשותף במיזם בתמורה להחזר הלוואות שהעמידה החברה הבת למיזם המשותף וכן לסכום נוסף שהיקפו אינו מהותי לחברה[15].

9.10.8. בחודש אוגוסט 2021 נמסרה לחברה בבעלותה המלאה של החברה ("**החברה הבת**") הודעה לפיה החברה הבת זכתה במכרז של חברה ממשלתית ("**הלקוח**") לאספקת מסדרי מתח גבוה מבודדים בגז לתחנות משנה של הלקוח, בהיקף כולל של כ- 100 מיליון ש"ח. ללקוח אופציה להגדיל את כמות הלוחות המוזמנים ב- 30% וכן להקטינה ב- 60%. תקופות הביצוע ומועדי האספקה על פי תנאי המכרז הינם במשך ארבע שנים ממועד חתימת הסכם המסגרת (אוקטובר 2021), כאשר ללקוח הזכות לפרוס את אספקת הלוחות על פני עד 3 שנים נוספות. החברה הבת מספקת מסדרי מתח גבוה בהתאם לנדרש.

9.10.9. בחודש אוגוסט 2021, נמסרה לחברה בבעלותה המלאה ("**החברה הבת**") הודעה לפיה החברה הבת זכתה במכרז לליווי וטיוב תכנון מערכות החשמל של מפעל שיוקם על ידי חברת היי טק בינלאומית בישראל ("**הלקוח**" ו- "**הפרויקט**", לפי העניין). בחודש ספטמבר 2022 חתמה החברה הבת על הסכם לביצוע העבודות. היקפן המעודכן של העבודות, נכון למועד הדוח, מסתכם לסך של כ- 640 מיליון ש"ח, כאשר בהתאם להערכות החברה הבת ובהתאם למידע הקיים בידיה במועד הדוח, העבודות בפרוייקט צפויות להסתיים ברבעון הרביעי של שנת 2025.

9.10.10. בחודש נובמבר 2021, התקשרה חברה בבעלות מלאה של החברה, בעקיפין ("**החברה הבת**") בהסכם ("**ההסכם**") עם לקוח, שהינו צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("**הלקוח**"), במסגרתו החברה הבת תתכנן ותקים מתקן אגירה מבוסס מצברים / סוללות ("**הפרוייקט**") ותתחזק אותו למשך 10 שנים בתמורה לסכום שאינו מהותי. הפרוייקט הסתיים ברבעון השני של שנת 2023 והיקפו הכולל עמד על כ- 92 מיליון ש"ח.

9.10.11. בחודש דצמבר 2021 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("**החברה הבת**") עם צד שלישי, שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("**הלקוח**"), בהסכם ("**ההסכם**") במסגרתו החברה הבת תבצע עבור הלקוח, כקבלן ראשי, עבודות גמר ומערכות להקמה של בית דיור מוגן, הכולל שני מגדלי דירות ובהם כ- 250 יחידות דיור, מחלקה סיעודית ושטחי ציבור

[15] ראו על דרך ההפניה, דיווח מיידי מיום 17 במאי 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-044992).

("**הפרוייקט**"). סך שטחי הפרויקט הינו כ- 35,000 מ"ר. ההסכם הינו פאושלי והוא מתווסף לעבודות שלד בפרוייקט אותן קיבלה החברה הבת קודם לכן. ההיקף הצפוי, נכון למועד הדוח, צפוי להסתכם בסך של כ- 293 מיליון ש"ח, והעבודות בפרוייקט צפויות להסתיים ברבעון השלישי של שנת 2024.

9.10.12. בחודש פברואר 2022 התקבלה אצל חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("**החברה הבת**") הודעה לפיה החברה הבת זכתה בהליך תחרותי להקמת שלד מבנה עבור גוף ממשלתי בישראל ("**המזמין**"). ההיקף הכספי של העבודות בפרויקט צפוי לעמוד, נכון למועד הדוח, על סך של כ- 246 מיליוני ש"ח, והעבודות צפויות להסתיים ברבעון השני של שנת 2025.

9.10.13. בחודש יולי 2022 החברה, ביחד עם צד שלישי (שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("**השותף**")), התקשרו בהסכם לביצוע, תכנון, הנדסה ורכש לעבודות חשמל ועבודות אזרחיות (Design Build) עבור הקמת 21 טורבינות רוח בהספק כולל של כ- 104.1 מגה וואט ברמת הגולן ("הפרויקט"). הפרויקט מתבצע באמצעות מיזם משותף של החברה והשותף ובאופן בו הצדדים אחראים ביחד ולחוד לקיום ההתחייבויות מכח ההסכם, כאשר בין החברה והשותף סוכם כי הם יישאו בכל הסיכויים והסיכונים הנובעים מהפרוייקט בחלקים שווים. ההיקף הכספי של העבודות בפרויקט צפוי לעמוד, נכון למועד הדוח, על סך של כ-87 מיליוני ש"ח. לאור מחאת הדרוזים בצפון, העבודות בפרוייקט מתעכבות ואין לוחות זמנים ברורים לגבי מועד סיומן, כאשר עיכוב כאמור בעבודות אינו באחריות הקבלן.

9.10.14. בחודש מרץ 2023 נמסרה לחברה בת בבעלות מלאה של החברה בעקיפין, הודעה לפיה הצעתה נבחרה כזוכה במכרז שערכה חברת החשמל לישראל בע"מ ("**חח"י**") לתכנון ואספקת חמש מערכות לאגירת אנרגיה בסוללות בהיקף כולל של כ- 200 מגוואט שעה, בתמורה לסך כולל של כ- 56 מיליון דולר ארה"ב, אשר סופקו במלואן בתקופת הדוח. לחח"י הזכות להגדיל את תכולת ההסכם ב- 100% או להקטינו ב- 20%. חוזה המסגרת הינו לתקופה של שנה אחת עם אפשרות של חח"י להארכתו בשנה נוספת. כמו כן, לחח"י הזכות להזמין עד חמש מערכות נוספות בהיקף זהה ובמחירים דומים, וזאת במהלך שלוש שנים נוספות מהשלמת אספקת המערכות לעיל. בהתאם לתנאי המכרז, חח"י רשאית להרחיב את תכולת העבודות ולהזמין עבודות נוספות שנקבעו במכרז.

מובהר, כי המידע המובא לעיל בדבר הפרוייקטים לעיל, ובכלל זאת היקפיהם, השלמתם על ידי הקבוצה, מועדי השלמתם וכיו"ב, הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, אשר מתבסס על הערכות ומידע הקיים בפני הנהלת החברה, ונסמך על אומדנים של הקבוצה ועל בסיס ניסיונה המצטבר. המידע כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית, וזאת, בין היתר, בשל מכלול נסיבות, לרבות עיכובים אפשריים בלוחות זמנים בביצוע העבודות ו/או בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, כגון קצב התקדמות העבודות, דרישות מצד לקוחות ו/או דרישות אחרות שאינן תלויות בקבוצה וכן התממשות מי מגורמי סיכון המנויים בסעיף 27 להלן.

10. מגזר התקשורת ומולטימדיה

10.1 מידע כללי על תחום הפעילות

10.1.1 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו

הקבוצה, החלה את פעילותה בתחום הפעילות באמצעות תדיראן תדיראן טלקום טכנולוגיות (2011) בע"מ , תטל ותאגידים המוחזקים על ידיהן, (יחדיו: "**תדיראן ישראל**") ובמסגרת זו עוסקת תדיראן ישראל בתכנון, פיתוח, יצור, התקנה, שיווק, הפצה, שירות ואחזקה של מערכות תקשורת אחודות לעסקים (Unified Communications & contact center, כגון: מרכזיות דיגיטליות, שרתי תקשורת מבוססי IP, מערכות תקשורת לארגונים, מוקדי שירות, ממשקים למרכזיות וטלפונים חכמים, חבילות מפ"א), מערכות Customer Engagement Solutions רב ערוציות, מערכות הקלטה, יישומי ICT (Information and Communication Technologies), שרותי אינטגרציה עם מערכות CRM (תוכנת ניהול קשרי לקוחות Customer Relationship Management) ובסיסי נתונים של הלקוח, והתקנת רשתות נתונים לעסקים לרבות פתרונות ייעודיים לתחום אבטחת המידע/הגנת סייבר ועבודות תשתית תקשורת כקבלן מבצע[16].

בחודש ינואר 2019 השלימה תדיראן ישראל את רכישת פעילות יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ (בפרוק) בתחום מכירה, הפצה, שיווק, שירות ותחזוקה של מערכות לתקשורת מרכזיות (תחום הרב קווי) של Panasonic (פנסוניק), לעסקים קטנים ובינוניים בישראל. בשלהי שנת 2020 הודיעה פנסוניק העולמית על סגירת חטיבת המערכות העסקיות בשלבים, כך שעד סוף 2022 המשיכה פנסוניק לייצור ולמכור את מגוון מוצריה ולאחר מכן ועד לסוף שנת 2029 תמשיך פנסוניק לספק שירותי תחזוקה למגוון מוצריה. תדיראן נערכה לשינויים הצפויים לאור הודעת פנסוניק, בין היתר, באמצעות פלטפורמת Aeonix (אויניקס). לפרטים, ראו סעיף 10.2.1 להלן.

בחודש מרץ 2018, השלימה הקבוצה את רכישת השליטה בחברת DM, המספקת פתרונות ושירותים ללקוחות המחפשים להטמיע פתרונות מולטימדיה וטכנולוגיים מתקדמים, בתחומים של אבחון קווי תקשורת ויצירת אינטגרציה בין מערכות וידיאו, אודיו ומולטימדיה, חדרי ישיבות חכמים ועוד.

במהלך השנים 2021 ו- 2022 פעלה חברת DM לאיתור פעילויות משלימות לתחום הפעילות. כך שבחודש ינואר 2021 התקשרה חברת DM בהסכם עם צד שלישי במסגרתו רכשה חברת DM את השליטה (75%) בחברת גל נט, פתרונות תקשורת בע"מ ("**גל נט**"), חברה המתמחה באספקה, יישום והטמעה של תשתית כבילה פאסיבית מתקדמת, הקמת מערכות כבילה אופטיות בתוך ובין מבנים, הקמת חדרי מחשב, כולל מסדים וחוות שרתים, התמחות בפרויקטים FIBER TO ROOM, יצור מסדי אופן פריים ותיעוד למערכות כבילה ושרתות תקשורת.

בנוסף, בחודש פברואר 2023 התקשרה חברת DM בהסכם עם צדדים שלישיים במסגרתו רכשה חברת DM את השליטה (55%) בחברת אלגרונט בע"מ ("**אלגרונט**") (ראו סעיף 10.13.6 להלן). חברת אלגרונט מספקת פתרונות מחשוב חדישים ומקיפים לעסקים וארגונים במודל IT As a Service, עם חוות שרתים עצמאיות המותאמות לצרכים משתנים, ומחזיקה בידע מעמיק בתחומי אבטחת מידע והגנה נגד איומי סייבר, תוך שימוש במוקד מקצועי וקבוצת מומחים מנוסים. אלגרונט שותפה עסקית של ענקיות טכנולוגיה כמו מיקרוסופט, AWS, סיסקו, ופורטינט.

נכון למועד הדוח, פעילות התקשורת והמולטימדיה בקבוצה כוללת תכנון, פיתוח, יצור, התקנה, שיווק, הפצה, שירות ואחזקה של מערכות תקשורת אחודות לעסקים, אספקת פתרונות מולטימדיה ושילוט מתקדמים בתחום האבטחה, הבקרה והשליטה, ובכלל זאת מערכות לניהול וידיאו והקמת חדרי מצב, מרכזי שליטה ומולטימדיה, אספקה והתקנה של ציוד תקשורת ('תשתית תקשורת אקטיבית') היוצר את רשתות התקשורת למערכות המחשוב, הטלפוניה ומערכות המתח הנמוך והתקנת תשתית תקשורת פסיבית, הכוללת פריסת כבילה אופטית ונחושת ('תשתית תקשורת פאסיבית') ושירותי מחשוב לעסקים וארגונים.

10.1.2 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות

הפעילות בתחום כפופה לרגולציה בתחומים שונים ובכלל זאת אישור או פטור לשיווק ומכירת מוצרים מאת האגף לפיקוח על היצוא הביטחוני במשרד הביטחון או לחילופין ממשרד הכלכלה,

---

[16] יצוין, כי ביום 6 ביולי 2023 התקשרה החברה וחברה בבעלותה המלאה התקשרו בהסכם ("ההסכם") עם OmniQ Corp - חברה ציבורית המאוגדת תחת דיני מדינת דלאוור, ארה"ב ואשר מניותיה רשומות למסחר בנסדא"ק ("הרוכשת"), בהסכם על פיו, בכפוף לקיומם של תנאים מתלים שנקבעו בהסכם (כוללים בעיקרם קבלת אישור הממונה על התחרות, אישור רשות החדשנות, אישור משרד התקשורת, אישורי תאגידים בנקאיים רלוונטיים ועוד) וזאת בתוך 60 ימים ממועד חתימת ההסכם, למכירת מלוא החזקות וזכויות המוכרות בתדיראן ישראל ובתטל (לרבות הזכויות בשותף הכללי בהן). ביום 4 באוקטובר 2023, משלא התקיימו התנאים המתלים, הודיעה החברה לרוכשת כי ההסכם פקע. למידע נוסף על דרך ההפניה, ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים 9 ביולי 2023 ו- 4 באוקטובר 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-064414 ו- 2023-01-092122, בהתאמה).

רישיונות ואישורים ממשרד התקשורת, אישורים של ספק מוכר של משרד הביטחון, אישורי סוג (Type Approval) במדינות שונות וכן הסמכות מגוונות. לפרטים, ראו סעיף 10.14 להלן.

כמו כן, בכל הנוגע למולטימדיה ואבטחת מידע נדרשת עמידה בתקני אבטחת סייבר על פי הנחיות רשות הסייבר הלאומית.

10.1.3 **שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו**

שוק התקשורת נמצא בתהליך מתמיד של הגברת התחרות, מעבר מהיר מטכנולוגיות TDM (Time Division Multiplexing) מסורתיות לטכנולוגיות IP (Internet Protocol) מתקדמות, ושילוב ואינטגרציה של מערכות הטלפוניה עם מערכות המידע הארגוניות, וזאת תוך שינוים במודלים העסקיים ממכירות חד פעמיות למעבר למכירות SAAS (Software As A Service).

הקבוצה מציעה מגוון רחב של מוצרים ושירותים לתמיכה והובלה של תחום זה בישראל המספקים את כל צרכי התקשורת הארגונית על פלטפורמה אחת.

במסגרת תחום פעילות זה, הקבוצה מפתחת, משווקת ומתקינה את מערכת התקשורת האחודה באמצעות מערכת הקומפוזיט הוותיקה ומערכת ה-ACC (Aeonix Call Center).

כאמור בסעיף 10.1.1 לעיל, במהלך השנים האחרונות פעלה חברת DM לאיתור פעילויות משלימות לתחום הפעילות: בשנת 2021 רכשה את השליטה (75%) בחברת גל נט ובשנת 2023 רכשה את השליטה (55%) בחברת אלגרונט, אשר הגדילו את מגוון המוצרים והשירותים שהקבוצה מציעה בתחום הפעילות. הקבוצה פועלת לאיתור יכולות נוספות, לרבות פתרונות "רב ערוציות", לשם הצעת פתרונות כוללים בתחום.

בחודשים ספטמבר - אוקטובר 2022, חברת DM זכתה בפרויקט לתכנון, ביצוע ותחזוקה של מערכות מולטימדיה ותקשורת אקטיבית ופאסיבית בהיקף של כ- 215 מיליון ש"ח (לפרטים, ראו סעיף 10.13.5 להלן). בנוסף, בחודש מרץ 2023 נבחרה חברת DM כזוכה ראשון במכרז של החשב הכללי באוצר לתכנון, הקמה ותחזוקה של פרוייקטי מערכות מולטימדיה עבור משרדי הממשלה. בהתאם להערכת החשב הכללי, היקף העבודות השנתי הכולל נשוא המכרז עומד על כ- 70 מיליון ש"ח בשנה, כאשר לגבי חלק מהעבודות הזוכים בשני המקומות בראשוניים המכרז יערכו התמחרות ביניהם (לפרטים ראו סעיף 10.13.7 להלן).

תקופת הדוח התאפיינה בהמשך שיבוש הייצור במדינות שונות בעולם, ובכלל זאת בסין ובאירופה והמשך שיבושים בשרשרת האספקה כמו גם בהתייקרות משמעותית בתשומות ובעלות המוצרים והובלתם לישראל, בעיקר בשל השפעות מלחמת חרבות ברזל. בנוסף, בשנת הדוח חלה עלייה בשיעורי הריבית ובעלות הכסף. בהתאם, אין ביכולתה של החברה לצפות את ההתפתחות בנושא, כמו גם יכולתה להשית את העלויות העודפות על מזמיני העבודה.

בשנת 2023 חל גידול בהכנסות בתחום הפעילות בשיעור של כ- 18% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מצמיחה בהיקפי הפעילות בתחום חדרי המצב, מרכזי השליטה והמולטימדיה ומאיחוד לראשונה של חברת אלגרונט ברבעון השני של השנה. מאידך, חל הקיטון ברווח התפעולי כדי 17%, בין היתר, כתוצאה מעיכובים שחלו בפרויקט המוקם עבור גוף ממשלתי בישראל (ראו סעיף 10.13.5).

10.1.4 **התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות**

השינויים המהותיים בשוק התקשורת לעסקים והמולטימדיה בשנים האחרונות, בעולם ובישראל, נובעים ממספר מגמות בולטות:

א. מעבר לשירותים בענן (SAAS) - התפתחות התקשורת הניידת שינתה את התנהגות המשתמשים בארגונים עסקיים, וקיימת מגמה כלל עולמית למעבר לשירותים מרחוק (שירותים בענן). התפתחות מחשוב ענן משליכה על מבנה המערכות העסקיות והמודלים העסקיים של המכירה לארגונים, כאשר קיים ביקוש הולך וגובר לצריכת שירותים המונגשים באמצעות שירותי ענן בתצורות שונות קבלת שירותים בענן. בהתאם, אופן ההכרה בהכנסות הקבוצה התנה מבחינת שינוי צבר הכנסות עתידי.

ב. לכידות (Convergence) - מעבר מפתרון ספציפי לצרכי הטלפוניה של הארגון למענה מלא לצרכי התקשורת של הארגון, כולל טלפוניה נייחת, טלפוניה ניידת, חוזי, מסרי דוא"ל ופקסימיליה, מסרים מיידיים, נוכחות, ועידות, שיחות (Chat) ועוד. מגמת הלכידות הביאה לכך שתחום פעילות זה לא נקרא עוד "טלפוניה", אלא מכונה בשם "תקשורת אחודה" - Unified Communications.

ג. לאור מעבר בסיסי צה"ל לנגב, ובהתאם להשקעה במעבר חברות גדולות במגזר העסקי לקמפוסים משלהם, בשנים האחרונות ניכר גידול בדרישה למערכות תקשורת ארגוניות

אחודות, לתשתיות תקשורת, אקטיבית ופאסיבית, ופתרונות מולטימדיה לעסקים. מגמה זו צפוי להימשך גם בשנה – שנתיים הקרובות.

בהתייחס למגמות השוק והתאמת המוצרים והשירותים החדשים לצרכי הלקוחות, למיטב ידיעת תאגידי הקבוצה בתחום הפעילות, תיתכן צמיחה הן במגזר העסקי הוותיק של פתרונות תקשורת לעסקים והן בשווקים ורטיקליים מתמחים, במגזרי האנרגיה, התחבורה, השירותים הרפואיים, החינוך, המלונאות והביטחון, שם נדרשים פתרונות ייחודיים לארגונים מבוזרים גיאוגרפית ובעלי צורך בפתרון תקשורת תומך ניידות (Mobility), תקשורת מוכללת (Unified Communication) ושירותים ייחודיים לכל מגזר.

כמו כן, לאור המלחמה, חלה דרישה גוברת למערכות תקשורת ארגוניות אחודות, לחדרי שליטה ובקרה ופתרונות מולטימדיה לגופים בטחוניים וגופי ממשלה. מגמה זו צפוייה להימשך בטווח הקצר.

10.1.5 **שינויים טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילות**

שוק התקשורת לעסקים והמולטימדיה הינו דינמי מאד. דינמיות זו באה לידי ביטוי, בין היתר, בפיתוחים וחידושים טכנולוגיים תדירים ובד בבד גם מתפתחים היישומים השונים של רשתות התקשורת המתקדמות והציוד. בנוסף, הגישה העדכנית בנוגע לניהול מערכות מידע בארגונים תומכת בשילוב מערכות המידע הארגוני עם מערכות הבקרה והתקשורת. גישה זו מתפתחת לנוכח השינויים הטכנולוגיים המקלים על תהליך ההטמעה בין המערכות המשולבות, תוך שמירה על אבטחת המידע, בטיחותו ואמינותו. השינויים הטכנולוגים מחייבים היערכות מתמדת והשקעה רבה ומתמשכת בתשתיות ובטכנולוגיה מתקדמת.

המעבר מטכנולוגיה ספרתית ותיקה של מיתוג מעגלים (Circuit Switch) לטכנולוגיה המודרנית של VoIP (Voice over Internet Protocol) - הוביל למעבר מחומרה ייחודית לחומרה מבוססת סטנדרטים, לתוכנה המתאימה לסטנדרטים מתקדמים ולווירטואליזציה של הפתרונות.

יישום טכנולוגיות הממנפות את ארכיטקטורת האינטרנט, כמו Session Initiation Protocol (SIP), מאפשרות יישום יעיל של מענה מקיף לצרכי התקשורת של ארגונים תוך הצגת פתרונות שרידים ואמינים, עתירי פונקציונליות, המשתלבים בפשטות וביעילות במערכות המחשוב הארגוניות.

הקמת חדרי מולטימדיה חדשניים ומאובזרים, קירות מסכים, חדרי ישיבות מקוונים, חדרי זום ואודיטוריומים, תוך שימוש ביישומי מולטימדיה שיתופיים (collaboration) מבוססי Voice/Video המאפשרים לעבוד עם קשת רחבה של מכשירים על גבי הרשת, בכל זמן ובכל מקום ובטכנולוגיות שונות (וידאו, קול, ונתונים) אשר עשוי להביא לשיפור וקיצור תהליכים עסקיים ולהתייעלות בהיבט התפעולי.

לצורך התמודדות עם השינויים הטכנולוגיים כמפורט לעיל, הקימה תדיראן מרכזי DC ציבוריים בישראל ובארה"ב בפלטפורמת מייקרוסופט AZURE, באמצעותם מעניקה תדיראן ישראל שירותי מרכזיות בענן באמצעות פלטפורמת האיוניקס (A4C). בנוסף, הקבוצה עוקבת אחר שינויים טכנולוגיים שוטפים בתחום הפעילות, לשם שמירה על מיקום מוצריה בחזית הטכנולוגית, ובכלל זה פועלת לאיתור יכולות נוספות, לרבות פתרונות "רב ערוציות", בתחום הפעילות, לרבות בדרך של רכישת חברות בתחום הפעילות כדוגמת אלו המפורטות בסעיף 10.1.1 לעיל, לשם הצעת פתרונות כוללים בתחום ללקוחות.

10.1.6 **גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות ושינויים החלים בהם**

להערכת החברה, גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום הפעילות הם:

- מתן פתרונות אינטגרציה מגוונים מקצה לקצה הממוקדים בצרכי הלקוח,ובכלל זה מגוון התכונות של המערכות המסופקות ללקוח, והתאמתן לצרכיו ולתקציבו. לשם כך פועלת החברה להרחבת פעילותה בתחום, תוך צירוף יכולות נוספות לשם הצעת פתרונות מקיפים ללקוחותיה.
- החדרת טכנולוגיות חדשניות בתחום הפעילות ביחס למתחרים וכן ציוד ורכיבים ברמה טכנולוגית גבוהה ואיכותית;
- מגוון ואיכות השירותים הנלווים למוצרים (בעיקר תמיכה, שירות ותחזוקה);
- הותק, המוניטין והניסיון המוכח שיש לספקי המערכות ולמערכות בשוק;
- השקעה בכוח אדם איכותי, בעל ניסיון משמעותי וידע נרחב בתחום תוך השקעת משאבים מרובים בהכשרתו וניהולו;

- מערך שיווק מפותח, בפריסה ארצית, הפעיל בשיווק המוצרים והשירותים והצגתם בקרב הגורמים הרלוונטיים וקבלת היזון חוזר מהם, כדוגמת לקוחות, יועצים וחברות הנדסה ותכנון פרויקטים;
- איתנות פיננסית להבטחת המשך פעילותה של החברה בעיני הלקוחות בין היתר לאור תקופת ההתקשרות הממושכת למתן השירותים בתחום הפעילות;
- עמידה בלוחות זמנים ובתנאי שוק תחרותיים, המשך הרחבת פעילות המולטימדיה של הקבוצה, תוך צירוף יכולות נוספות לשם הצעת פתרונות כוללים ללקוחות.

10.1.7 **חסמי כניסה ויציאה עיקריים לתחום הפעילות**

חסמי הכניסה המרכזיים לתחום של פיתוח ויצור מערכות מסרים מאוחדים ומערכות טלפוניה לעסקים הינם:

א. הצורך בהשקעות כספיות גדולות לשם פיתוח טכנולוגיה וקידומה המתמשך.

ב. הצורך בהשקעות כספיות גדולות לשם פיתוח מערך הפצה.

ג. עמידה באישורים וברישיונות הנדרשים במדינות העולם השונות.

ד. על מנת להתמודד במכרזים לעבודות קבלניות בהיקף גדול או במכרזים לחוזים בהיקף גדול נדרשים המתמודדים להיות בעלי ניסיון וסיווג מתאים. הקבוצה מחזיקה בסיווגים קבלניים גבוהים בישראל, אישור קבלן מוכר לביצוע עבודות עבור משרדי הממשלה ואישור ספק מוכר של משרד הביטחון.

ה. מאחר ופרויקטים רבים בתחום הפעילות מבוססים על ציוד וטכנולוגיה של ספקים ויצרנים זרים - היכולת להתקשרות בהסכמים לשיתופי פעולה ו/או ייצוג עם ספקים כאמור מושפעת בין השאר מניסיון העבר של הקבוצה, חוסנה הפיננסי והמוניטין שצברה, אשר עשויים להוות חסם כניסה לפעילות בתחום.

חסמי הכניסה המרכזיים לתחום הפעילות כאינטגרטור וכמפיץ של מוצרים הינם:

א. דרישה לעמידה בסטנדרטים גבוהים של איכות השירות.

ב. הסמכת יצרנים לגבי מוצרים ושירותים.

ג. יכולת תחרות בכמות מתחרים שגדלה משנה לשנה ואשר מתמקדים בעיקר במחיר ללקוח.

ד. במסגרת התקשרות עם קבלנים בפרויקטים, מתחייבת הקבוצה להשלים את הפרויקט ומעמידה לשם כך ערבויות ביצוע. אי השלמה של הפרויקט (שלא על-פי ההסכם) עשוי לגרום לנזקים הכוללים, בין היתר, קנסות וחילוט של ערבויות הביצוע.

ה. הקבוצה מעניקה אחריות לשירותים ולמוצרים שהיא מתקינה בפרויקטים. משך האחריות עשוי להיפרס על פני מספר שנים, על-פי המתחייב בהסכמים עליהם הקבוצה חותמת.

חסמי היציאה העיקריים בתחום הפעילות נובעים הן מהתחייבויות הסכמיות למפיצים והן מהתחייבויות הסכמיות ללקוחות שנוטלת על עצמה הקבוצה מעת לעת במהלך העסקים הרגיל בתחום הפעילות, ובכלל זאת, אחריות לטיב ולאיכות הביצוע, הסכמי תפעול ותחזוקה מתמשכים והתחייבויות ארוכות טווח אחרות למתן שירותים, הן בקשר לאספקת הרחבות ותוספות למוצרים ושירותים הנמכרים והן בנוגע לתמיכה טכנית הכוללת שירות וחלפים.

10.1.8 **תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם**

קיימים מוצרים תחליפיים למוצרים והשירותים המשווקים ומופצים בתחום הפעילות, בעיקר על ידי יצרנים מובילים, חברות אינטגרציה המתמחות בתחום התקשורת ומפעילי תקשורת. שירותי התקשורת הסלולארית מהווים מוצר תחליפי לחלק משירותי הקבוצה. כמו כן, קיימים שירותי טלפוניה עסקיים חלופיים בארכיטקטורת ענן, על גבי תשתיות אינטרנט, המווים מוצר תחליפי למוצרי תחום הפעילות. התפתחויות טכנולוגיות מאפשרות אספקת שירותים חדשים בקצבים גבוהים ובמחירים תחרותיים. לשירותי המולטימדיה ותשתיות התקשורת האקטיביות והפאסיביות קיימים מוצרים תחליפיים של אינגרטורים וקבלנים אחרים.

10.1.9 **מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו**

שוק התקשורת לעסקים ומולטימדיה הינו שוק תחרותי, דבר המשליך על שולי הרווחיות הגולמית של חברות הפועלות בתחום. בישראל קיימות חברות רבות המוכרות ומשווקות מוצרים ושירותים בתחום פעילות זה, לרבות חברות מחו"ל. מרבית הפתרונות וסוג השירותים אותם מציעה הקבוצה בתחום הפעילות אינם ייחודיים לה, אולם יכולות הקבוצה במתן פתרונות אינטגרציה מגוונים מקצה לקצה הממוקדים בצרכי הלקוח, מעניקים לה להערכתה יתרון מוביל על פני חברות אחרות הפועלות בתחום מבחינת רמת המומחיות, הידע והניסיון הרלבנטיים .

בשוק התקשורת האחודה, פועלות בארץ ובעולם מספר חברות גדולות, השולטות בענף ומעצבות את התפתחותו והתנהגותו. היצרנים המובילים הם: AVAYA, ALCATEL-LUCENT, CISCO, NEC ו-SIEMENS. בין היצרנים במזרח ניתן למנות, בין היתר HUAWEI, ZTE HARRIS ואחרות.

הגם ששוק התקשורת האחודה לעסקים נשלט באופן מסורתי בידי היצרנים הגדולים בתחום, יצרנים קטנים מנסים לנגוס בנתחי הפעילות של היצרנים הגדולים, בדרך כלל באסטרטגיות של מחיר, התמחות גיאוגרפית, התמחות סקטוריאלית, בידול טכנולוגי או שילוב של שניים או יותר מאלה.

במדינת ישראל פועלות מספר חברות בתחום המערכות העסקיות.

להערכת החברה, המתחרים העיקריים של תדיראן ישראל בפעילות המרכזיות הפרטיות בישראל הינם אינטגרטורים ומשווקים כדוגמת: קבוצת בזק (כולל בזק בינלאומי), קבוצת סלקום, קבוצת פרטנר, קבוצת הוט, קבוצת רד-בינת, טלדור, HP ו-IBM המיצגים את מוצרי LG, Cisco, Avaya, Alcatel-Lucent. להערכת החברה, חלקה בשוק המרכזיות הקטנות (עד 40 שלוחות) ובתחום המרכזיות הגדולות (מעל 400 שלוחות) אינו מהותי, וכי חלקה בשוק המרכזיות הבינוניות (400-40 שלוחות) עומד על כ- 10%. לגבי פעילות השווק ומכירה של מרכזיות בעולם, חלקה של הקבוצה בתחום הפעילות זניח.

המתחרים העיקריים בפעילות מוקדי השירות הינם: AVAYA ו-CISCO.

המתחרים העיקריים בפעילות תמיכת לקוחות הינם: בזק בינלאומי, בינת תקשורת וטלדור.

בפעילות תקשורת הנתונים, החברות המתחרות הינן חברות האינטגרציה כגון בזק בינלאומי, טלדור, רד-בינת, מלי"ם תים וכדומה.

בפעילות המולטימדיה ותשתיות התקשורת קיימים אינטגרטורים שונים, שהעיקריות שבהן הינן קבוצת בינת וואן, אלקטרה, מגלקום והד סינמה, ובפעילות פתרונות ושירותי המחשוב מתחריה העיקרים של הקבוצה הינם מטריקס, מלם תים וג'י וואן.

התחרות בישראל בתחום המסרים המאוחדים, הטלפוניה העסקית, מרכזי תמיכת לקוחות תקשורת לעסקים ומולטימדיה גבוהה, מתאפיינת בשינויים רבים בשנים האחרונות, המלווים בשחיקה ברווחיות.

התגברות התחרות נובעת כתוצאה מהרחבת טכנולוגיות VoIP, קונסולידציה של מספר יצרנים גדולים ומתן שירותי תקשורת עסקיים מגוונים בידי מפעילי התקשורת הגדולים בישראל (בזק, הוט, סלקום, פרטנר), השולטות בשירותי גישה לאינטרנט, שירותי נס"ר ושירותי אינטגרציה של תקשורת עסקית, ומכירה משולבת (Bundling) של שירותי תקשורת, שירותים לעסקים ומוצרים (כגון מרכזיות ומוקדי שירות). כמו כן, בשנים האחרונות ניתנים שירותי טלפוניה עסקיים חלופיים בארכיטקטורת ענן, על גבי תשתיות אינטרנט, גורם המגביר את התחרות בתחום.

יודגש כי התחרות בענף תלויה בגורמים נוספים ביניהם מיזוגים ושיתופי פעולה בין חברות שונות, התפתחויות טכנולוגיות, החלטות רגולטוריות ואף שינויים אפשריים בתנאי הרישיונות של הקבוצה.

חברות חדשות המתחרות בשוק בשנים האחרונות הינן חברות אינטגרציה מעולם תקשורת הנתונים. כניסתן לשוק נובעת מהמהפך הטכנולוגי והמעבר מטכנולוגית ה-TDM המסורתית לטכנולוגית ה-IP. מהפך זה הביא עמו מוצרים חדשים מתוצרת חברות שפעלו עד לתקופה האחרונה בעולם תקשורת הנתונים.

בהעדר נתונים עדכניים על היקף פעילותן של החברות האחרות בתחום הפעילות, אין ביכולתה של החברה להעריך את נתח השוק שלה בתחום הפעילות למעט במערכות העסקיות וכמפורט בסעיף זה לעיל.

10.2 מוצרים ושירותים

10.2.1 הקבוצה, באמצעות תטל, תדיראן ישראל, חברת DM ותאגידים בשליטתן, עוסקת בתכנון, פיתוח, יצור ושיווק של ציוד ומערכות תקשורת אחודה, מוקדי שירות מרכזיות טלפוניה לעסקים, פתרונות מולטימדיה וטכנולוגיים מתקדמים, פתרונות ושירותי המחשוב וכיוב':

א. **קורל -** המוצר הותיק של הקבוצה כולל את משפחות מרכזות טלפון המכונה "קורל" - מרכזת טלפון וותיקה שהוסבה במהלך השנים מטכנולוגית TDM לטכנולוגיה היברידית (המשלבת TDM ו-VoIP). כמו כן, כולל קו המוצרים את את משפחת מוצרי קומפוזיט לניהול מרכזי שירותי, שפותחה על ידי תחום הפעילות.

ב. **Aeonix (איוניקס)-** המוצר המהווה את עיקר מכירות הקבוצה ואת מיקודה בתחום הפעילות הינו מערכת תקשורת אחודה (Unified Communications & Collaboration) בטכנולוגיה של Pure IP, מבוססת תוכנה, בשם Aeonix. מערכת זו מציגה פתרון כולל בקדמת **הטכנולוגיה** לסביבה מבוזרת רבת שרתים ומיקומים גיאוגרפים שונים כולל תכונות וירטואליזציה, שרידות, יתירות ויכולות גידול (Scalability) ייחודיות, והיא משלבת גם מוקד שירות (Aeonix Contract Center) מתקדם ויישומים נוספים. מוצר זה מתבסס על תוכנה המותקנת על שרתים "מן המדף", ומציג שלל תכונות וביצועים ייחודיים. מגמת החלפת מערכות מיתוג מעגלי (מערכות הקורל) התרחבה בשנים האחרונות כנגד גידול במכירות פלטפורמת ה IP (AEONIX) כך שמכירות פלטפורמת ה IP מהווים את רוב המערכות החדשות שנמכרות.

נכון למועד הדוח, מוצר ה- Aeonix מהווה את עיקר פעילותה של הקבוצה בתחום התקשורת האחודה, והוא המוצר עליו נסמכת הקבוצה בתחום הפעילות בשנים הבאות.

ג. **חדרי מצב, מרכזי שליטה ומולטימדיה -** הקבוצה, באמצעות חברת DM, מתמחה בתחום הקמת חדרים "חכמים", חדרי מצב, חפ"קים ומרכזי שליטה, ואספקת פתרונות מולטימדיה ושילוט מתקדמים בתחום האבטחה, הבקרה והשליטה, ובכלל זאת מערכות לניהול וידיאו וכו'. במרכזי **הבקרה** המותקנים במסגרת פעילות הקבוצה בתחום הפעילות, גם נמצאים אמצעי התצוגה ומחשבי השליטה המרכזית, המציגים למשתמש נתונים הנאספים או נקלטים על ידי יחידות הקצה, נתונים על שמישות המערכות ומצבי הפעולה, וכן מאפשרים למשתמש להפעיל את המערכות ולהגיב לאירועים בשעת הצורך.

מערכות אלו מותקנות בעיקר במבנים בטחוניים וממשלתיים ובחדרי בקרה ושליטה, וכן התקנת שילוט דיגיטלי מתקדם בחדרי ישיבות ובמרחבים פתוחים. תחום הפעילות עוסק בהקמת מערכות מסוג זה בדרך של התקנת יחידות קצה כגון מסכים או שילוט דיגיטלי המקושרים לבקרים ממוחשבים הנשלטים מחדר בקרה מרכזי, והתקנת ריהוט ייעודי.

ד. **הקמת ותחזוקה של תשתיות תקשורת** – במסגרת זו הקבוצה, באמצעות תדיראן וגל-נט, מספקת ללקוחות פתרונות מקיפים בהתקנות, שירות ותמיכה בתשתיות ורשתות מחשבים וטלפוניה, החל משלב תכנון רשת תקשורת, התקנת תשתיות כבילה פסיבית, הקמת מערכות כבילה אופטיות בתוך ובין מבנים, הקמת חדרי מחשב כולל מסדים וחוות שרתים, יישום והטמעה של תשתיות טכנולוגיות מתקדמות.

ה. **פתרונות ושירותי מחשוב** – במסגרת זו, הקבוצה מספקת ללקוחותיה פתרונות ושירותי מחשוב, הכוללים, בין היתר, שירותי מחשוב ותקשורת בענן, שירותים מנוהלים ופתרונות סייבר. החברה מציעה מגוון רחב של פתרונות כאמור למגזרים השונים ולארגונים בכל סדר גודל. החברה מלווה, באמצעות אנשי המקצוע שלה, את לקוחותיה החל משלב התכנון והאפיון, דרך שלבי ההטמעה והמסירה של הפרויקט וכלה בשירות.

10.3 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים

במגזר זה, אין לקבוצה הכנסות ממוצרים שההכנסה מהן מהווה 10% או יותר מסך הכנסות הקבוצה.

10.4 לקוחות

10.4.1 לחברות הקבוצה בתחום הפעילות לקוחות מתחומים מגוונים.

בין לקוחותיה של תדיראן ישראל ניתן למנות לקוחות מתחום הביטחון, מלונאות, שירותים, מפעלי תעשייה כבדה ועוד.

לקוחות תטל הם המפיצים הפעילים בשווקים השונים ברחבי העולם, כאשר השווקים העיקריים בהם פועלת תטל הם ישראל, ארה"ב (באמצעות תדיראן ארה"ב) , הודו (שלוחה) וסין (באמצעות תדיראן סין) הפועלת מול מפיצים מקומיים. תטל בדרך-כלל אינה מוכרת ישירות ללקוח הסופי.

בין לקוחות חברת DM וחברות בשליטתה ניתן למנות משרדי ממשלה ושלוחותיהם, גופים ותאגידים ממשלתיים, לקוחות מתחום התעשייה הבטחונית, חברות עסקיות והייטק ועוד.

ההתקשרות עם לקוחות מוסדיים היא בדרך כלל פרי זכייה במכרז, אשר בעקבותיה נחתם הסכם או כתב הזמנת עבודה המפרט את הדרישות הטכניות של הפרויקט לביצוע, התנאים הספציפיים, תיאור העבודה, הציוד הדרוש, התמורה, שיטת ההצמדה, מועדי ביצוע ואבני דרך, היקף העבודות, תקופת האחריות וכדומה. התקשרות דומה נעשית גם עם לקוחות מהסקטור הפרטי.

התשלום נעשה בדרך כלל בהתאם להתקדמות העבודה, והאשראי ללקוח הינו בדרך כלל בתנאי שוטף + 60 יום.

10.4.2 להלן נתוני התפלגות הכנסות המגזר מלקוחות חיצוניים בעלי מאפיינים קבועים בתחום, בכל אחת מהשנים 2022 ו-2023:

שם הלקוח	2023 הכנסות (באלפי ש"ח)	2023 % מסך ההכנסות	2022 הכנסות (באלפי ש"ח)	2022 % מסך ההכנסות
עסקיים גדולים	78,458	28%	68,731	27%
גופים ממשלתיים	122,453	43%	106,845	42%
פרטיים ועסקיים קטנים	82,097	29%	78,982	31%
סה"כ	**283,008**	**100%**	**254,558**	**100%**

10.4.3 להלן פילוח הכנסות המגזר מלקוחות חיצוניים בשנת 2023 על פי מיקום גיאוגרפי:

מיקום גיאוגרפי	הכנסות (באלפי ש"ח)
ישראל	245,369
חו"ל	37,639
סה"כ	**283,008**

10.5 **<u>שיווק והפצה</u>**

מוצרי תטל מופצים בעולם באמצעות מפיצים. בישראל משווקים מוצרי תטל באופן בלעדי באמצעות תדיראן ישראל. לתטל שני תאגידים בהם היא מחזיקה - בארה"ב ובסין, וכן משרדי ייצוג בהודו ובסין.

תדיראן ישראל מוכרת ומשווקת את המוצרים באמצעות אגף המכירות שלה ובאמצעות מפיצים.

נכון למועד הדוח, מרבית העבודות של חברת DM מתקבלות במסגרת מכרזים או הליכים דומים או בקשות לקבלת הצעת מחיר, אשר בחלקם מובילים להתקשרות שנתית או רב שנתית. לפרוט המכרזים העיקריים בהם זכתה DM במהלך השנים 2022 ו- 2023 ראו סעיף 10.13 להלן.

יתר שירותי הקבוצה בתחום פעילות זה נעשה בעיקר באמצעות אנשי שיווק ומכירות של הקבוצה, ללקוחות פוטנציאלים.

10.6 **<u>צבר הזמנות</u>**

צבר ההזמנות של הקבוצה בתחום הפעילות מתפלג כדלקמן (במיליוני ש"ח):

תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה	צבר עבודות ליום 31.12.2022
רבעון I 2024	15,000
רבעון II 2024	15,000
רבעון III 2024	15,000
רבעון IV 2024	15,000
2025 ואילך	248,342
סך הכל	**308,342**

נכון למועד פרסום הדוח, לא חל שינוי מהותי בצבר העבודות.

ככלל, מדיניות החברה היא להציג פרויקטים בצבר ההזמנות רק לאחר חתימה על הסכמים, אשר משקפים מחויבות ביצוע של החברה ומחויבות מזמין העבודה כלפי החברה.

ככלל, לא חלו ביטולים מהותיים בעבודות אשר נכללו בצבר ההזמנות של החברה ובפרט במהלך שלוש השנים האחרונות.

10.7 **<u>עונתיות</u>**

בתחום הפעילות קיימת עונתיות, כאשר בישראל חל, בדרך כלל, גידול בהיקפי המכירות ברבעון הראשון והרביעי לעומת הרבעונים השני והשלישי של השנה. הסיבה לעליה במכירות ברבעון ראשון נובעת משחרור תקציבים בגופים מוסדיים מתוקצבים, ואילו ברבעון הרביעי העליה נובעת מהרצון לנצל תקציבים שטרם נוצלו ו/או עודפים תקציביים.

בתטל חל, בדרך כלל, גידול בהיקף המכירות במחצית השנייה של השנה לעומת המחצית הראשונה של השנה. הסיבה לעליה במכירות במחצית השניה של השנה נובעת משחרור תקציבים בגופים מוסדיים מתוקצבים.

10.8 **<u>רכוש קבוע ומתקנים</u>**

מתקנים - מרכז הפיתוח של תטל ממוקם בפתח-תקווה. תטל פועלת בארה"ב, באמצעות תדיראן ארה"ב; בסין, באמצעות תדיראן סין - מיזם בבעלות חלקית; בהודו, באמצעות סניף מקומי, במזרח אירופה וכן במדינות נוספות.

פעילות DM והתאגידים המוחזקים על ידיה מתבצעת ממשרדיהן בקיסריה, באור יהודה ובטירת הכרמל.

לצורך פעילותה מחזיקה הקבוצה בעיקר ציוד כגון: מחשבים, ריהוט וציוד סטנדרטי. סך היקף הרכוש הקבוע נטו המשויך לתחום הפעילות ליום 31.12.2023 הסתכם לסך של כ-4.2 מיליוני ש"ח.

פירוט באשר למשרדי הקבוצה ונכסי המקרקעין אשר לקבוצה זכויות בהן , ראו סעיף 16 להלן.

10.9 **<u>מחקר ופיתוח</u>**

במהלך שנת 2023 השקיעה תטל בפיתוח ותמיכה במוצריה סך של כ- 5 מיליוני ש"ח (בדומה לשנה קודמת). להערכת תטל, כפי שנמסרה לחברה, תטל תידרש להמשיך ולהשקיע בפיתוח ובתמיכה במוצריה, כאשר היקף ההשקעה צפוי להיות דומה בשנה הבאה. לפרטים אודות היוון חלק מהוצאות הפיתוח, ראו באור 13 לדוחות הכספיים.

פיתוח חלק מהמוצרים של תטל נעשה באמצעות מענקים שהתקבלו למוצרי תטל מהמדען הראשי. בהתאם להוראות הסכם רכישת פעילות תדיראן טלקום בע"מ, התחייבה תטל כי היא תישא בתשלומים שיושתו בגין מכירות שמבוצעות על-ידה בהקשר זה לאחר מועד רכישת פעילות תטל (נכון למועד הדוח ההתחייבות הנ"ל רלוונטית רק למשפחת מוצרי האיוניקס). בשנתיים שקדמו למועד דוח זה לא קיבלה תטל מימון ממשרד המדען הראשי.

המידע המובא לעיל בדבר ההשקעה הנדרשת בפיתוח ובתמיכה במוצרי תטל, הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, אשר אין וודאות להתקיימותו. המידע כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית, וזאת, בין היתר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, כגון קצב התקדמות הפיתוח ואיכותו, מצב השווקים, שינויים בענף הטלקומוניקציה, דרישות מצד לקוחות, תוכניות התייעלות שתבוצענה, תקציבים שיוקצבו לפיתוח בפועל וכד'.

10.10 **<u>נכסים לא מוחשיים</u>**

נכון לתקופת הדוח הנכס הבלתי מוחשי הינו זכויות שימוש בקוד הפיתוח של תוכנת האיוניקס.

10.11 **<u>הון אנושי</u>**

10.11.1 הקבוצה מעסיקה במגזר זה עובדים בהתאם לפירוט להלן*:

חלוקה	31.12.23	31.12.22
הנהלה בכירה	2	2
עובדים מקצועיים	184	144
עובדי כפיים	33	33
עובדי מינהלה	43	40
סה"כ	**262**	**219**

(*) לא כולל עובדי חברות כוח אדם בהיקף לא מהותי; לא כולל עובדי תאגידים שאינם מאוחדים. הגידול במספר העובדים לעומת אשתקד מיוחס בעיקר לאיחודה של אלגרונט, אשר רכישתה הושלמה ברבעון השני של שנת 2023.

10.11.2 על עובדי חברות הקבוצה בתחום הפעילות, לא חלים הסכמים קיבוציים מיוחדים, למעט כמפורט להלן:

א. בין תדיראן ישראל לבין ההסתדרות וועד עובדי תדיראן ישראל קיים הסכם קיבצי מיוחד, אשר חודש לאחרונה בחודש ינואר 2023 בתוקף לשלוש שנים, והוא מתחדש אוטומטית ל-3 שנים (חוזר ונשנה), אלא אם אחד הצדדים יודיע 60 יום מראש על רצונו בשינויים ("**ההסכם הקיבוצי**").

ההסכם הקיבוצי חל על מרבית עובדי תדיראן ישראל. על-פי הוראות ההסכם הקיבוצי, שיעור העובדים בתדיראן ישראל המועסקים בחוזים אישיים לא יעלה בכל עת על 30% מכלל עובדי תדיראן ישראל (בנטרול הנהלת תדיראן).

העובדים אשר עברו מתדיראן טלקום בע"מ לתדיראן ישראל בשנת 2004, עברו תוך שמירת רצף זכויות ושמירת זכויות מלאה כלפי העבר וכלפי העתיד. תדיראן ישראל מצידה לקחה על עצמה את כל ההתחייבויות מכל מין וסוג שהיו לחברת תדיראן טלקום בע"מ כלפי העובדים שהועברו אליה כאמור.

במסגרת ההסכם הקיבוצי נקבע כי לא תתבצע עסקה של העברת הפעילות או חלק ממנה, אלא אם יובטחו זכויות העובדים באופן דומה להסכם הקיבוצי. עוד נקבע כי לא תועבר עבודת שירותי אחזקת מרכזיות או מערכות מתוצרת תדיראן טלקום לגורם אחר, אלא בהסכמת ועד העובדים וההסתדרות. כמו כן, קיימת התחייבות של החברה כלפי העובדים כי ככל שיבוצע שינוי מבני, במסגרתו יועברו העובדים לתאגיד אחר אזי יוכל מעבר כאמור להתבצע אך ורק כיחידה אחת שלמה וכן כי ייחתם הסכם קיבוצי מיוחד בו יאומצו הוראות התוספת ויוחלו על התאגיד החדש. עוד התחייבה תדיראן ישראל, כי פעילות הליבה של המפעל בפ"ת לא תועבר לגורמים אחרים אלא בהסכמת נציגות העובדים ובכפוף להבטחת זכויות העובדים באופן דומה להוראות התוספת, ועל מיקומו של המפעל.

לחלק מהעובדים נקבעה "רשת ביטחון" - הסדר של מעין פנסיה מוקדמת חלקית ולעובדים מסויימים אחרים הסדר פיצויי פיטורין מוגדלים.

למועד הדוח, הסך הכולל לו זכאים עובדים אשר עובדים בתדיראן ישראל בגין רשת הבטחון היה כ- 1.5 מיליוני ש"ח. על ציר הזמן סכום רשת הביטחון משתנה באופן מתון עד למועד פקיעתה (למעט במקרים של פיטורי התייעלות במסגרתם מפוטרים עובדים זכאים לרשת הביטחון). להבטחת התחייבויותיה ביחס ל"רשת הביטחון", הועמדה מטעם תדיראן ישראל ערבות בנקאית לחלק מרשת הביטחון. לעובדים אחרים הובטחו פיצויי פיטורים בהיקף מספר משכורות, בהתאם לותק שלהם בתדיראן ישראל.

במסגרת ההסכמים הקיבוציים נקבע כי אם וככל שתדיראן ישראל תהיה רווחית, יתקיים דיון בנושא תוספות שכר לעובדים ו/או תשלום מענקים.

לפרטים נוספים, ראו באור 20 לדוחות הכספיים.

ב. על מרבית עובדי תטל חל הסכם קיבוצי מיוחד מיום 6.9.2011 והארכות ותוספות שלו שנחתמו בין הצדדים. במסגרת ההסכם הקיבוצי החל על מרבית עובדי תטל נקבע, כי ההסכם הקיבוצי שהיה בתוקף קודם לפירוק תדיראן טלקום יאומץ על ידי תטל ויחול כהסכם קיבוצי בתוקף לחמש שנים, בכפוף לשינויים שהוסכמו. בתקופה זו יתחייבו העובדים לקיים שקט תעשייתי, להימנע מלהכריז על סכסוכי עבודה ומקיום שביתות או עיצומים למיניהם. לתטל זכות להעסקת עובדים בחוזים אישיים עד 30% ממצבת העובדים. במסגרת ההסכמים הקיבוציים נקבע כי אם וככל שתטל תהיה רווחית, יתקיים דיון בנושא תוספות שכר לעובדים ו/או תשלום מענקים.

לפרטים נוספים אודות ההון האנושי, ראו סעיף 17 להלן.

10.12 **<u>ספקים</u>**

10.12.1 נכון למועד הדוח, תדיראן ישראל מוכרת בעיקר מוצרי קורל ואיוניקס.

לתדיראן ישראל קיימים מספר ספקים מהותיים בהם יש לה תלות לשם ייצור "משפחת הקורל" (ראו סעיף 10.2.1 לעיל), אשר העיקרי בהם הינו אי.אם.אס אלקטרוניקה (וחברות בנות שלה) - ספק המייצר עבור תדיראן כרטיסים במרכזייה, BELPOWERSOLUTIONS & PROTECTION, המייצרת עבורה ספקי כח.

לצורך מכירת הציוד ללקוחות, תטל רוכשת פריטים ממספר יצרנים מרכזיים: Yealink המייצרת טלפונים וג'יגה ספייס טכנולוגיות בע"מ המספקת לניהול מסד נתונים. לתטל תלות בספקים האמורים.

כמו כן, לאור רכישת הפעילות הרב קווית של פנסוניק בישראל כאמור בסעיף 10.1.1 לעיל, לתדיראן ישראל תלות מהותית בפנסוניק בפעילות זו. להודעת פנסוניק העולמית בדבר סגירת חטיבת המערכות העסקיות שלה ובדבר המשך מתן שירותי תחזוקה למוצריה עד לסוף שנת 2029, ראו סעיף 10.1.1 לעיל.

לתטל ספקים מהותיים למשפחת Aeonix בהם חברת ג'יגה ספייס טכנולוגיות, המספקת כלי לניהול מסד נתונים, וחברת Yealink אשר מייצרת טלפונים. לתטל תלות בספקים האמורים. חברות נוספות הן חברות סיניות המספקות מוצרי צד ג' כגון שערי מדיה ומוצרים נלווים שונים.

10.12.2 לחברת DM ספקים מהותיים שהעיקריים בהם הינם ח.י. אלקטרוניקה, אקסטרון, קרסטון וקרמר, כאשר ביחס לאקסטרון ולקרסטון לחברת DM תלות בהם בשל היותם יצרני הציוד המובילים בעולם בתחום הפעילות. למידע נוסף, ראו סעיף 10.1.13. להערכת החברה, נכון למועד הדוח, לא צפויה הפסקת ההתקשרות עם מי מספקים אלו. עם זאת מובהר, כי הערכה זו הינה בבחינת מידע צופה פני עתיד, ובהתאם הערכה זו עלולה שלא להתקיים או להשתנות אף באופן מהותי בשל מכלול נסיבות.

10.12.3 למועד הדוח, אין בתחום הפעילות ספק ששיעור הרכישות ממנו מהוות 10% או יותר מרכישות תחום הפעילות.

10.13 **<u>הסכמים מהותיים ופרוייקטים עיקריים</u>**

10.13.1 <u>הסכם ספק כרטיסים</u> - לתדיראן ישראל ספק עיקרי, אשר משמש כקבלן ראשי להשמת רכיבים אלקטרוניים והרכבתם בכרטיסים הנמכרים על ידה. תקופת האחריות לתדיראן הינה ל- 12 חודשים לאחר אספקת כל מוצר (למעט במקרה של פגם שנגרם כתוצאה מתכנון לקוי של תדיראן ישראל). לתדיראן ישראל אפשרות פסילת מוצר בביקורת קבלה והחזרתו לספק לצורך תיקון או החלפה. ההסכם הינו ללא הגבלה בזמן, אלא אם מי מהצדדים הודיע על סיומו 18 ימים מראש. מועדי האספקה במרבית הכרטיסים נעים בתחום של 4-5 חודשים והתשלום מתבצע בתנאי שוטף+90.

10.13.2 הסכמי אספקת ציוד – חברת DM רוכשת את עיקר הציוד שהיא מספקת בעיקר מי.ח. אלקטרוניקה, ומיצרני הציוד אקסטרון, קרסטון וקרמר. הרכש מתבצע באמצעות השלוחה המקומית או הנציגות של הספקים. הספקים מעניקים לקבוצה אחריות למוצרים, בדרך כלל, לתקופה של 3-5 שנים. אחריות הספקים כוללת תיקון או החלפה של המוצר במקרה הצורך. הרכישות מתבצעות על פי הזמנות שמוציאה DM ומאושרות על ידי הספק הרלוונטי, בהתאם לצרכים והעבודות בביצוע. מועדי האספקה הינם, ככלל, בין 7 ל- 28 ימים ממועד ההזמנה. כאמור בסעיף 10.12.2 לעיל, לחברת DM קיימת תלות בספקים אלו ובציוד מתוצרתם.

10.13.3 <u>הסכם מיזם משותף בסין</u> - לתטל החזקות במיזם משותף בסין, בשיתוף שתי חברות סיניות, שאחת מהן הינה שותף אסטרטגי בסין ("**המיזם**"). המיזם מפיץ את מוצרי תטל בסין. תטל זכאית להירשם כבעלים של 51% מזכויות ההצבעה במיזם ו- 42.7% מהזכויות לקבלת דיבידנדים במיזם. הסכם הקמת המיזם, כולל הוראות המסדירות את יחסי הצדדים במיזם ובכלל זה, הוראות בדבר מינוי דירקטורים (תטל זכאית למנות 4 דירקטורים מטעמה, מתוך 7), רשימת החלטות לגביהן נדרש לקבל הסכמה של כל הדירקטורים (שעיקריהן הגנת זכויות המיעוט) וכן הוראות לגביהן נדרש רוב מיוחד של 5 דירקטורים (שהינן החלטות מהותיות מאוד לפעילות המיזם). תוקפו של המיזם המשותף הוארך עד לחודש אוגוסט 2027.

10.13.4 בין אפקון בקרה לבין בעלת המניות הנוספת בחברת DM - א.ד.מ מערכות בע"מ ("**א.ד.מ**") - המצויה בשליטה מנכ"ל חברת DM, נחתם הסכם, במסגרתו הוסדר מערך היחסים בין הצדדים כבעלי מניות בחברת DM (ובכלל זאת לעניין מינוי דירקטורים, זכויות המיעוט, מכירת מניות על ידי הצדדים, אי תחרות מצד הצדדים, מימון פעילות חברת DM, חלוקת דיבידנדים וכו'), המשך העסקת מנכ"ל DM (שהינו בעל השליטה בא.ד.מ.) לכ-4 שנים ממועד השלמת עסקת DM (מרץ 2018), וכן קיבלה א.ד.מ מאפקון בקרה אופציה לרכישת 20 מניות חברת DM מאפקון בקרה, המהוות 10% מהונה המונפק והנפרע של חברת DM (מעבר ל- 25% בהם החזיקה), במחיר למניה הזהה למחיר למניה בו נרכשו מניות DM על -ידי אפקון בקרה ("**האופציה**").

ביום 24 ביולי 2022, נחתם הסכם בין אפקון בקרה לבין א.ד.מ, על פיו, חלף האופציה הנ"ל, הועברו ל.א.ד.ם 5.5% ממניות חברת DM, ומבלי שא.ד.מ נדרשה לשלם כספים בגינן. בהתאם, החל מאותו מועד אפקון בקרה מחזיקה ב- 69.5% מהונה המונפק של חברת DM ומזכויות ההצבעה בה.

10.13.5 בחודשים ספטמבר ואוקטובר 2022 התקשרה חברת DM, בהסכמים לתכנון, ביצוע, ותחזוקה של מערכות מולטימדיה ותקשורת ("**העבודות**") עבור צד שלישי שאינו קשור לחברה ("**הלקוח**") בפרוייקט המוקם עבור גוף ממשלתי בישראל ("**המזמין**"). תקופת ההקמה, בהתאם להסכמים, צפויה להסתיים, נכון למועד הדוח, במחצית השנייה של שנת 2027, ולאחריה תעניק חברת DM

ללקוח שירותי תחזוקה לתקופה של עד 20 שנה (כאשר ללקוח הזכות להפסיק את שירותי התחזוקה לאחר 7 שנים מתום ההקמה). בתמורה לתכנון הקמה ותחזוקה ב- 7 השנים הראשונות זכאית חברת DM לסך כולל של כ- 215 מיליוני ש"ח (צמוד ברובו לשער החליפין של הדולר).

למזמין נתונות האופציות הבאות: (1) שדרוג ציוד המולטימדיה והתקשורת האקטיבית במהלך תקופת התחזוקה בהיקף של כ- 100 מיליוני ש"ח נוספים; (ב) הארכת תקופת התחזוקה של ציוד המולטימדיה והתקשרות האקטיבית עד 20 שנים בתמורה לסך של כ– 42 מיליוני ש"ח נוספים; (ג) הארכת תקופת התחזוקה של תשתית התקשורת הפאסיבית עד 20 שנים בתמורה לסך של כ– 4 מיליוני ש"ח נוספים.

10.13.6 בחודש פברואר 2023 התקשרה חברת DM בהסכם עם צדדים שלישיים ("**המוכרים**") במסגרתו רכשה חברת DM בתמורה לתשלום סך של כ- 6.5 מיליון ש"ח, את השליטה (55%) בחברת אלגרונט. במסגרת הסכם הרכישה, הוסדרו היחסים בין הקבוצה למוכרים, שמחזיקים ביתרת המניות באלגרונט, בקשר עם מערך היחסים ביניהם כבעלי מניות באלגרונט, ניתנו אופציות הדדיות לרכישת 20% באלגרונט על ידי חברת DM בתנאים שנקבעו בהסכם, נקבעו מנגנוני היפרדות בהתרחש נסיבות שפורטו בהסכם, וכן נקבעו תנאי העסקת המוכרים כיו"ר וכמנכ"ל אלגרונט. ביום 18 באפריל 2023 הושלמה העסקה.

10.13.7 בחודש מרץ 2023 נמסרה לחברת DM הודעה לפיה היא נבחרה כספק זוכה ראשון במכרז של החשב הכללי באוצר לתכנון, הקמה ותחזוקה של פרוייקטי מערכות מולטימדיה עבור משרדי הממשלה ("**המכרז**"ו- "**המזמין**", בהתאמה). המכרז הינו לתקופה של שלוש שנים, כאשר למזמין אופציה להאריך את התקופה בעד חמש שנים נוספות. בהתאם לתנאי המכרז, כל עבודה בודדת בהיקף של עד 150 אלפי ש"ח תבוצע על ידי הזוכה הראשון (היינו חברת DM) ואילו עבודה בהיקף גדול יותר תועברו להתמחרות בין הזוכים. בהתאם להערכת המזמין היקף העבודות השנתי נשוא המכרז עומד על כ- 70 מיליון ש"ח בשנה. יובהר כי אין התחייבות מצד המזמין להיקף מינימאלי של הזמנות בפועל. ביום 13 באפריל 2023 הומצאה לחברת DM עתירה מנהלית שהגישה בינת תקשורת מחשבים בע"מ ("**העותרת**" ו- "**העתירה**", לפי הענין) לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד המזמין, חברת DM ואחרים, במסגרתם התבקש בית המשפט לבטל את בחירתה של חברת DM כספק זוכה ראשון במכרז ולהכריז על העותרת ככזו, או לחילופין לבטל את המכרז. ביום 27 ביוני 2023 התקיים דיון בעתירה בעקבותיו העתירה נדחתה.

10.14 **<u>מגבלות ופיקוח</u>**

10.14.1 לתטל אישורים ממשרד התשתיות המסחר והתעשייה לשיווק מוצריה בחו"ל. כמו כן, תטל רשומה במרשם הייצוא הביטחוני באגף הפיקוח על הייצוא במשרד הביטחון. בנוסף, לתטל אישור ממשרד הביטחון הפוטר אותה מפיקוח לעניין קבלת רישיון לשיווק וייצור חלק ממוצריה. אם וככל שתטל תבקש לשווק או למכור בחו"ל מוצרים מסוימים או השונים מאלו שביחס אליהם קיבלה פטור כאמור, היא תידרש לאישורים נוספים מאת אגף הפיקוח על הייצוא במשרד הביטחון או לפטור.

10.14.2 לקבוצה הסמכות ISO בתחומים שונים, הדורשים חידוש מידי תקופה, בהתאם לצרכיהן.

10.14.3 כדי לשווק את מוצריה במדינות שונות, יש בידי תטל אישורים למוצריה, מטעם הגופים המתאימים במדינות השונות. אישורים אלה מתייחסים לנושאי איכות המוצר, איכות סביבה, בטיחות ותקני תקשורת ספציפיים לכל מדינה.

10.14.4 תדיראן ישראל ותטל הינם ספקים מאושרים של משרד הביטחון, והן נתונות לביקורת שנתית של חילות הקשר והאוויר.

10.14.5 מוצרי טלפוניה המתחברים לרשת בזק ציבורית שתדיראן ישראל מפיצה בישראל חייבים באישור סוג מטעם משרד התקשורת לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. כן פועלת תדיראן ישראל על פי רישיונות מיוחדים שמשרד התקשורת העניק לה, על פי סמכותו לפי חוק הבזק, כולל רישיון מיוחד לביצוע פעולות בזק ומתן שירותי בזק-נס"ר, רישיון מיוחד לביצוע פעולות בזק ומתן שירותי גישה לאינטרנט ורישיון מיוחד למתן שירותי VPN בין-לאומיים. הרשיונות ניתנים לביטול או להתליה לפני תום תקופת הרישיון, במקרים הבאים: סירוב למסור מידע לשר הממונה או למי מטעמו או במקרה בו נמסר מידע כוזב; היה בפעילותו של בעל הרישיון מעשה או מחדל שפגע בתחרות בתחום הבזק.

10.14.6 על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 שיווק ציוד תקשורת המתחבר לרשת בזק ציבורית חייב באישורי סוג של משרד התקשורת. אישורי הסוג ניתנים לחברה המייבאת או ליצרן המקומי. אישורי הסוג מחייבים עמידה בדרישות טכניות של משרד התקשורת.

11. אנרגיות מתחדשות

11.1 מידע כללי אודות תחום הפעילות

11.1.1 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו

אנרגיה מתחדשת מופקת ממקורות אנרגיה שאינם מתכלים בשל השימוש בהם – כדוגמת קרינת השמש, רוח, זרימת מים ואנרגיה גיאו-תאמית – ואף מביו מסה (כגון פסולת וכו'). המשאבים לאנרגיה פוסילית, לעומתם, מתכלים עם שימוש בהם (נפט, גז, פחם). יתר על כן, משאבים אלה מרוכזים במספר מצומצם של אזורים על פני כדור הארץ, בשעה שהמקורות לאנרגיה מתחדשת מפוזרים על פני רוב רובו ומכיוון שמדובר לרוב במשאב "חופשי" חסר בעלים, כגון רוח וקרינת השמש, הרי שמהפקתו נובע כביכול גם יתרון כלכלי. אלא שהפקתה של אנרגיה מתחדשת כרוכה, נכון להיום, בהוצאות כלכליות ניכרות, והיא יקרה לרוב מהשימוש באנרגיה פוסילית. בהקשר זה יצוין, כי מדינת ישראל עשירה במשאב טבעי ומתחדש של קרינת שמש כמעט בכל עונות השנה, שלהערכת החברה אינו מנוצל במלואו. שילוב של משאבי שמש כמעט בלתי נדלים עם האפשרויות הטכנולוגיות המתקדמות בישראל בתחום האנרגיה הסולארית, הופכים את מלאכת הפקת החשמל בעזרת תאים סולאריים בישראל לתחום בעל פוטנציאל משמעותי.

המניע הראשי לשימוש באנרגיות מתחדשות נוגע לבריאות ולאיכות הסביבה: בניגוד לשימוש באנרגיה פוסילית, השימוש באנרגיות מתחדשות בדרך כלל אינו פולט לסביבה חומרים רעילים ו/או חומרים שמביאים להתחממות כדור הארץ. התגברות המודעות לאיכות הסביבה בעשורים האחרונים, והצטברות הנתונים על התחממות כדור הארץ בשנים האחרונות, גורמות להתגבשותן של נורמות בין-לאומיות לגבי הקטנת הפליטה של מזהמים לסביבה, ומכיוון שהשימוש באנרגיות מתחדשות אינו פולט מזהמים, גוברת בעולם הנטייה להשתמש באנרגיות אלה. התרחבות הביקוש לאנרגיות מתחדשות התניעה תהליכים של התייעלות טכנולוגית, ואלה מצדם מביאים לירידה בהוצאות על הפקתן.

כיום, מרבית מדינות העולם מעודדות הקמת מתקנים לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בכלל, ומתקנים פוטו-וולטאיים (PV) לייצור חשמל באמצעות שימוש באנרגיית השמש בפרט, קובעות יעדים משמעותיים לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת, ומקדמות רגולציה התומכת בכך.

לשם קידום פרוייקטים של אנרגיה מתחדשת, נדרשים בעיקר יכולות איתור וזיהוי של נכסים או קרקעות בעלי פוטנציאל הנדסי, סביבתי וטכנו-כלכלי להתקנת מערכות פוטו- וולטאיות, ושטחים בעלי פוטנציאל להתקנת טורבינות רוח והתקשרות בהסכמים מתאימים לגביהם, לעיתים תוך סיטואציה תחרותית; יכולת השגת אישורים רגולטוריים וסטטוטריים נדרשים, ובכלל זאת – היכולת והיעילות בהשלמת ההליכים התכנוניים הרלוונטיים תוך עמידה והשגת האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים על מנת להקים מערכות פוטו-וולטאיות ולייצר חשמל תחת בלוחות הזמנים ודרישות הרגולציה הרלוונטית הקיימת, וזאת בהשוואה למתחרים אשר מתמודדים על קבלת אישורים דומים תחת מכסות נתונות המוגבלות בהיקפן בפרק הזמן הנדרש; איתנות פיננסית, הכוללת יכולת להעמיד את ההון העצמי הנדרש לפרוייקטים מסוג זה (שעשוי להגיע עד לכ- 50% בחלק מהמדינות), מקורות גישה לשווקי ההון הן בישראל והן מחוצה לה לצורך גיוס אשראי בהיקפים משמעותיים, הבנה של צרכי השווקים והרגולציה בשווקי הפעילות הרלוונטיים בתחום למכירת חשמל, וכולות לתכנון והקמה.

מבנה שוק האנרגיה המתחדשת בפולין

נכון לשנת 2022 כושר ייצור האנרגיה בפולין הסתכם בכ- 63 ג'יגה-וואט, כאשר פחם מהווה כ-42% , אנרגיה מתחדשות כ- 36% וגז טבעי כ- 5% מכושר הייצור המותקן. כושר הייצור המותקן באנרגיות מתחדשות עמד על כ- 23 ג'יגה וואט, מהם כ- 9 ג'יגה וואט של פרוייקטי רוח יבשתיים וכ- 14 ג'יגה וואט של מתקנים סולאריים. תמהיל ייצור החשמל בפולין, המוערך בכ- 171 טרה-וואט שעה לשנת 2022 מורכב מכ- 74% פחם וכ- 19% מאנרגיות ממתחדשות. בחודש פברואר 2021 אימצה ממשלת פולין תכנית אסטרטגית למדיניות האנרגיה ל- 2040 (Polish Energy Policy 2040) במסגרתה סוכמו יעדים אנרגטיים וסביבתיים לשנים 2030 ו-2040. בפברואר 2022 עודכנו היעדים כך ששיעור המתחדשות מתוך ייצור החשמל בפועל בשנת 2040 יעמוד על כ- 50% ועד 2030 תופחתנה הפליטות ב- 30% (ביחס לשנת 1990) ושיעור האנרגיות המתחדשות בייצור החשמל יעמוד על 23% לכל הפחות, זאת לצד הקמת מתקני ייצור חשמל ימיים מרוח והגדלת כושר הייצור מאנרגיה גרעינית. במטרה לעמוד ביעדי הפחתת השימוש בפחם, התחייבה ממשלת פולין כי כלל מכרות הפחם במדינה ייסגרו עד שנת 2049.

על פי ההערכות, שוק האנרגיה המתחדשות בפולין צפוי לצמוח באופן מהותי בשנים הקרובות, וזאת בין היתר במטרה לעמוד ביעדי המדיניות שהוצבו, כאשר צפויה הקמה של כ- 7 ג'יגה וואט של מתקני ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת (סולארי ורוח) עד שנת 2025 ושל כ- 33 ג'יגה וואט עד 2030 (בהשוואה לשנת 2022), מזה כ- 12 גיגה וואט של מתקנים סולאריים, כ- 13 ג'יגה וואט של מתקני

ייצור חשמל יבשתיים מרוח, והשאר מתקני ייצור חשמל ימיים מרוח. כמו כן, על פי ההערכות ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות (ללא הידרו) צפוי לעמוד על כ- 28% בשנת 2025 ועל כ- 59% בשנת 2030 וזאת בהשוואה לכ- 22% ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות לדצמבר 2022.

שוק החשמל בפולין הינו שוק מפותח ובמסגרתו פועלים ארבעה מנהלי רשת חשמל מקומיים עיקריים (בעלי רשת החלוקה באזורי ייצור החשמל) המצויים בשליטת ממשלת פולין, וכן בורסה לחשמל, במסגרתה פועלים שחקנים רבים נוספים. במהלך שנת 2023 המשיך שוק האנרגיות המתחדשות בפולין לצמוח בקצב מהיר, כאשר בתום שנת 2023 עמד ההספק המותקן של מתקנים פוטו- וולטאיים בפולין על כ- GW17 ומתקני רוח על כ- GW22 [17] והצפי לשנת 2024 הוא שייצור חשמל באמצעות מקורות אנרגיה מתחדשת ימשיך לצמוח בקצב מהיר, בייחוד על רקע שינויים גיאו-פוליטיים משמעותיים שחלו ביבשת אירופה, ובייחוד בפולין, כתוצאה מהפלישה של רוסיה לאוקראינה.

החשמל בפולין נמכר דרך בורסת TGE בשווקי חוזים עתידיים day ahead ו- intraday, כאשר ניתן למכור אנרגיה מתחדשת גם דרך הסכמים בילטרליים. עבור יצרני PV ורוח קיים משטר של תעריף קבוע בשיטת CfD (contracts for difference), שנקבעת בהליך תחרותי, ובה היצרן מוכר את החשמל בשווקי החשמל, אך זכאי לקבל השלמה / נדרש להחזיר את הכנסותיו באופן המייצר לו את המחיר שנקבע ב- CDF. בחודשים אוקטובר ונובמבר 2022 אושר חוק בדבר הגבלת מחירי החשמל ותמיכה בלקוחות בשנת 2023, במסגרת החוק נקבע, בין היתר, כי יצרני חשמל נדרשים להעביר הכנסה מעל סכום מסויים שמקבלים בגין מכירת חשמל לקרן מיוחדת. לפרטים, ראו סעיף 11.1.3.3 להלן.

מבנה שוק האנרגיה המתחדשת בספרד

הגידול המשמעותי הראשון בהספק המערכות הסולאריות המותקנות בספרד חל בשנים 2007 ו- 2008 מכ- 512 מגה וואט בשנת 2007 ל- 2018 מגה-וואט בשנת 2008, בעיקר בשל אסדרות תעריפיות (Tariff in Feed) אשר היו כרוכות בסובסדיות ממשלתיות. החל מספטמבר 2008 השתנתה בהדרגה מדיניות הממשל בספרד במטרה לבלום את הוצאות הממשלה. שינוי המדיניות גרם, בין היתר, לשינוי תוצאות המערכות הסולאריות שהוקמו. כתוצאה מכך בשנים 2013 עד 2016 חלה סטגנציה בשוק האנרגיה הסולארית בספרד. בשנת 2017 חל שינוי במדיניות הממשל, בעקבות ההבנה כי המשך הסטגנציה יגרום לאי-עמידה ביעדי קידום האנרגיה המתחדשת. בהתאם, השתנתה מדיניות הממשל לעידוד הקמת מערכות באנרגיות מתחדשות. על פי ההערכות, שינוי המדיניות, כמו גם הירידה בעלויות ההקמה תרמו להתפתחות השוק וכניסת יזמים, משקיעים וחברות הקמה (EPC) [18].

כתוצאה מכך, בשנת 2019 החלה מגמת גידול בהספק המותקן של מערכות פוטו-וולטאיות. באותה השנה חל גידול של כ- 4.2 ג'יגה-וואט בהספק המותקן של מערכות פוטו-וולטאיות, מכ- 4.7 ג'יגה-וואט לכ- 8.9 ג'יגה-וואט. נכון לסוף שנת 2021 הספק ייצור החשמל הכללי המותקן בספרד כבר עמד על 113.6 GW מתוכם כ- 15.4 MW ייצור פוטו וולטאי (14%) וכ- 28.6 MW ייצור רוח (25%). בהמשך למגמה זו, במהלך שנת 2022 גדל הספק ייצור במדינה בכ- 4.6 ג'יגה-וואט, מתוכם 1.2 ג'יגה-וואט של פרויקטי רוח ו- 3.4 ג'יגה-וואט פוטו-וולטאיים[19]. בהתאם בשנים 2020 ו- 2021 היקף הייצור מאנרגיות מתחדשות בספרד המשיך לעלות והגיע לכ- 44% מהיקף הייצור הכולל בשנת 2020[20], וכ- 10% בשנת 2021 ובשנת 2022.

בשנת 2019 השלים האיחוד האירופאי עדכון של מדיניות האנרגיה Europeans all for energy" Clean", אשר קבעה את המסגרת הרגולטורית האירופית הדרושה להשגת יעדי הפחתת פליטת גזי החממה בהתאם להסכם פריז. במסגרת עדכון המדיניות אושר Directive Energy Renewable, EU2018/2001 ("**התקנה**") במסגרתו נקבע יעד לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בשיעור של 32% מכלל היקף ייצור החשמל עד לשנת 2030. בחודש דצמבר 2019 הציגה הנציבות האירופית תוכנית פעולה (Deal Green European) הכוללת מגוון יוזמות מדיניות שמטרתן להפוך את איחרופה לנקייה מגזי חממה עד שנת 2050. במאי 2022 עודכנה התקנה במסגרת תוכנית ה- REPowerEU של האיחוד, (2022/230COM/ final) ויעד אנגריות מתחדשות הוגדל לכ-כ 45% מכלל היקף ייצור החשמל עד לשנת 2030. במסגרת התוכנית, הכריז האיחוד על מנגנוני תמיכה נוספים אשר מטרתם לקדם אימוץ אנרגיה מתחדשת במדינות האיחוד.

---

[17] https://notesfrompoland.com/2024/01/03/poland-produced-record-26-of-electricity-from-renewables-in-2023/#:~:text=Renewables%20generated%2026%25%20of%20Poland's,TWh%20from%20renewables%20last%20year.

[18] Spain 2020: the road ahead for solar .https://www.ree.es/en/datos/generation/installed-capacity.

[19] https://www.ree.es/en/press-office/press-release/news/press-release/2022/12/wind-and-solar-photovoltaic-electricity-generation-break-records-Spain-2022

[20] https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/renewables-accounted-47-spains-power-generation-2021.html

בהתאם למדיניות האיחוד האירופאי, גם הממשל הספרדי מקדם תוכנית להגדלת היקף השימוש באנרגיות מתחדשות. כדי לעמוד ביעדי האנרגיה והאקלים שהציבה ספרד במסגרת התחייבויותיה לאיחוד האירופי, בשנת 2019 הציג ה- MITCO (Ministry of Ecological Transition) את תוכנית האנרגיה והאקלים הלאומית לשנים 2021 עד 2030 National Energy and Climate Plan, ("**התכנית**") אשר מטרתה לעמוד ביעדים הבאים עד לשנת 2030: הפחתה של 23% בפליטת גזי החממה ביחס לשנת 1990 צריכה של 42% אנרגיה מתחדשת מתוך סך האנרגיה הנצרכת, וייצור של 74% מהאנרגיה החשמלית תוך שימוש במקורות אנרגיה מתחדשת[21]. בהתאם לתוכנית, היעד עד לשנת 2030 הינו שהספק מותקן של מערכות ייצור החשמל מאנרגיה סולארית יספק חשמל בהספק של 37 אלף מגה-וואט מתוך 157 אלף מגה-וואט (דהיינו כ- 24% מההספק הכולל לצד כ- 32% הספק מותצקן של מערכות רוח)[22].

לצורך העמידה ביעדים, ממשלת ספרד מאפשרת ליצרנים למכור את החשמל לרשת במחירי שוק, במסגרת ההסדרה הכללית של שוק החשמל. בהיבט התקציבי, בחודש ספטמבר 2020, אישר ה- IDAE (Institute for energy diversification and saving) הקצאה של 181 מיליון ארו לתמיכה בפרויקטים מבוססי אנרגיה מתחדשת. סבסוד זה הינו חלק מחבילה סיוע של 316 מיליון אירו שיוזרם על ידי MITECO לפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת להשגת היעדים שהציבה ספרד בעניין זה[23].

בשנים 2021 ו- 2022, בעקבות עלייה דרמטית במחירי הגז הטבעי והחשמל, הממשל הספרדי תיקן את ה- Royal Decree המחייב יצרני חשמל ממקורות שאינם פולטים גזי חממה בהחזר חלק מהכנסות החשמל המתקבלים על ידם, לפי נוסחה המשקללת את מידת השפעת המחיר שהתקבל ממחירי הגז בשוק.

מכירת החשמל בספרד מבוצעות מכוח הסכמים למכירת חשמל (PPA) או במסגרת שוק תחרותי למסחר בחשמל (בורסת חשמל), המנוהל על ידי,- OMI Polo Espanol .A.S במסגרתו יצרני חשמל פרטיים רשאים למכור את החשמל המיוצר על ידם. מכירת החשמל בבורסה מבוצעת באמצעות "ברוקר" הגובה עמלה בשיעור של כ- 0.3 אירוסנט לכל MWH. לרוב, מחירי החשמל במסגרת בורסת החשמל הינם גבוהים יותר ממחירי המכירה הנקבעים במסגרת הסכמי ה- PPA. בנוסף, יצרנים אשר בוחרים לסחור בחשמל ולמכור אותו בבורסה, אינם זכאים לקבלת סובסידיות שונות מהמדינה כדוגמת "תעריף הזנה".

בהתאם, הסיכון בדבר שינוי הרגולציה ליצרנים אלו הינו נמוך באופן יחסי. מנגד, מחירי השוק משתנים מידי יום, קיימת שונות גבוהה במחירי החשמל בחודשי החורף (עקב השפעת תנאי מזג האוויר על ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות)בעיקר הידרו ורוח) וממילא קיימת חוסר וודאות לגבי מחירים בעתיד, הנובעת משינויים בהיצע ובביקוש לחשמל ובמחירי הדלקים אותם קשה לחזות לתקופות ארוכות. החברות הדומיננטיות כיום בשוק החשמל הספרדי הן בעיקר חברות מקומיות. שלושת הגופים המרכזיים בתחום הייצור והחלוקה הינם Endesa, Iberdrola, Naturgy: המחזיקים יחד ביותר 50% מכושר הייצור ו- 80% מרשת החלוקה. שתי חברות בולטות נוספות הינן Viesgo ו- EDP. בנוסף, ישנן כ- 200 חברות מקומיות קטנות העוסקות בסחר בחשמל .תחום הולכת החשמל נשלט על ידי מונופול Red Eléctrica de España (REE), חברה המוחזקת 80% על ידי הציבור ו- 20% על ידי ממשלת ספרד, אשר אמונה על תכנון וביצוע ההשקעות לבניית מערכת ההולכה הארצית. להערכת החברה, הגורמים המרכזיים העשויים להשפיע על מחירי החשמל בספרד בשנים הבאות הינם: מחירי הגז הטבעי, כניסה של פרויקטי אנרגיות מתחדשות חדשים, ובעיקר קצב הכניסה של פרויקטים סולאריים העלולים לגרום לשחיקה בתעריפי החשמל הנמכר על ידי יצרני חשמל סולאריים בשעות הפעילות של מערכות אלו, שינוי בביקוש לצריכת חשמל, קצב הגריטה של תחנות פחמיות וגרעיניות המוריד את היצע החשמל ותורם להעלאת מחירי החשמל, מזג האוויר)תנאי חום וקור קיצוניים המגבירים צריכת חשמל(וקצב ירידת משקעי גשם המגבירים את הייצור בטכנולוגיה הידרואלקטרית. כמו כן, שינויים במחירי הדלקים, ובעיקר הגז הטבעי והסולר, עלולים להשפיע על עלויות ייצור החשמל בתחנות כוח המתבססות על דלקים פוסיליים.

מבנה שוק האנרגיה המתחדשת באיטליה

למיטב ידיעת החברה, איטליה מאופיינת בשוק חשמל מפותח ובריבוי מקורות ייצור אנרגיה, הכוללים ייצור חשמל באמצעות גז טבעי, מתקנים הידרו-אלקטריים, אנרגיות מתחדשות ופחם. כמו כן, המדינה נהנית מרמות גבוהות יחסית של קרינת שמש (בעיקר במרכז ובדרום המדינה) ומתנאי שטח נוחים להתקנת מערכות לייצור אנרגיה סולארית.

כושר הייצור המותקן של איטליה לשנת 2022 מוערך בכ- 118.4 ג'יגה-וואט והיקף ייצור החשמל השנתי בפועל באותה שנה מוערך בכ- 276 טרה-וואט, כאשר מתוכו כ- 100 טרה-וואט ממקורות

[21] Spain 2020: the road ahead for solar .https://www.ree.es/en/datos/generation/installed-capacity.
[22] .https://www.evwind.es/2019/08/28/request-to-connect-30556-mw-of-wind-power-in-spain/70529
[23] https://www.idae.es/en/node/14672

אנרגיה מתחדשת. עד לשנת 2008 ההספק המותקן של מערכות פוטו- וולטאיות באיטליה היה נמוך מ- 100 מגה-וואט. במהלך השנים שלאחר מכן חלה האצה בגידול ההספק המותקן, אשר הגיע בשנת 2010 ליותר מ- 3,000 מגה וואט. שנת 2011 הייתה שנת פריחה בתחום האנרגיה הסולארית, כאשר במהלכה נרשמה הצמיחה הגדולה ביותר בהספק המותקן, אשר היווה פי ארבעה מכמות החשמל שסופקה בשנת 2010. בהמשך לכך, בין השנים 2011- 2012 חלה עלייה של כ- 75% בכמות החשמל המיוצר באיטליה על ידי מערכות פוטו-וולטאיות, כאשר בשנת 2012 ההספק המותקן באיטליה הגיע ללמעלה מ- 16 ג'יגה-וואט.

החל משנת 2011 החלה ממשלת איטליה לנקוט בצעדים אשר גרמו לפגיעה בהשקעות במערכות סולאריות. בשנת 2014 אושר צו אשר הפחית את תעריף ההזנה בגין החשמל המיוצר גם למערכות בהפעלה מסחרית במהלך שנת 2014 עקב הכבדה שנוצרה מהיקף גדל והולך של סובסידיות תעריפיות בוצעה הפחתה תעריפית מסוימת, שהביאה להאטה משמעותית בהיקף התקנת מערכות סולאריות. בשנת 2015 חתמה איטליה על "הסכם פריס" ובשנת 2016 חזרה לגיבוש תוכניות לצמצום פליטת גזי החממה ושיעור מערכות האנרגיה. בשנת 2017 אושרה תוכנית האנרגיה הלאומית של איטליה (National Energy Strategy Italy's 2017) ("**התכנית**"), אשר מטרתה לאתר ולנהל שינויים בתחום האנרגיה. התוכנית כללה, בין היתר, יעדים בנוגע לתמהיל האנרגיה בשנת 2023. כחלק מיישום לקחי העבר, בעקבות הכרה בחשיבות מעבר לאנרגיה מתחדשת, במטרה לעמוד ביעדי האנרגיות מתחדשות שהוצבו במסגרת תכנית והתחייבויות שלקחה על עצמה איטליה, הונהגו מנגנוני תמרוץ לאנרגיות מתחדשות חדשים, בצורה של הסכמי הפרשים Contract for Differences). בסוף שנת 2022 עמד סך ההספק הפוטו-וולטאי המותקן במדינה על 24.2 ג'יגה.

11.1.2 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות

11.1.2.1 תחום האנרגיה המתחדשת כולו, תלוי באופן מהותי ברגולציה הרלוונטית ובמדינה הרלוונטית, ומחייבת קבלת רישיונות ו/או אישורים רגולטוריים מרשויות שונות ובהתאם כדאיות פעילותה של החברה במדינה הרלוונטית מבוססת במידה רבה על החלטות ממשלה והחלטות רשויות שונות המשפיעות ו/או עשויות להשפיע על יצרני החשמל באנרגיה מתחדשת. במסגרת פעילות ההקמה, נדרשת לעמוד בדרישות ואפיוני המערכת המוקמת, בהתאם לאילוצים הרגולטוריים השונים החלים ביחס למערכת, לפי העניין, מכוח תנאי האסדרה הרלוונטית, תנאי היתרי הבניה והרישוי השונים החלים על המערכות, ככל שרלוונטי, ותחת אילוצי לוחות הזמנים הנדרשים להקמת המערכות, ככל שקיימים.

11.1.2.2 בישראל, פעילות ייצור החשמל על-ידי יצרני חשמל פרטיים מוסדרת בחוק משק החשמל, וכן בתקנות והכללים מכוחו, ובהוראות והחלטות רשות החשמל לרבות ספרי אמות מידה והחלטות ממשלת ישראל ומשרד האנרגיה והמים. הסדרות אלו קובעות את כמות החשמל שייצרנים פרטיים רשאים לייצר, הליכי הקמת המערכות, האופן בו ניתן להתחרות על זכיה במכסות האמורות, התעריף לו יהיו זכאים הזוכים, ויתר התנאים שעל הזוכים לעמוד בהם לצורך קבלת אישור. רשות החשמל הנה הגורם הדומיננטי ביחס להתפתחות התחום. החלטות רגולטוריות כאמור כוללות, בין היתר, קביעת יעד מנחה לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בישראל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ובטכנולוגיות אנרגיה מתחדשת אחרות, אישור תעריפים אשר ישולמו על ידי חברת החשמל בגין רכישת חשמל המיוצר באמצעות טכנולוגיה פוטו-וולטאית, קביעת מכסות להספקי החשמל שחברת החשמל תהיה מחויבת לרכוש, קביעת מסלולים סטטוטוריים לאישור הקמת מתקנים פוטו-וולטאים וכו'. בנוסף, הקמת מערכות סולאריות כפופה לקבלת הפעלה מסחרית או רישיון יצור והספקה, אישורים מגופים רגולטוריים ומוסדות שונים (כגון ועדות תכנון ובניה, רשויות מקומיות, גופי תכנון ובניה ומשרדי ממשלה שונים, כגון משרד החקלאות, משרד הפנים ומשרד הביטחון) והחלטות, נהלים ותקנים שהתקבלו בגופים הפועלים מטעמם, אשר נדרשים בעיקר טרם הקמתו של המתקן ותחילת הפעלתו המסחרית. מדיניות הממשלה המוצהרת בשנים האחרונות, הנה לקדם ולעודד ייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת, כאשר הממשלה קבעה יעדים של ייצור חשמל באמצעות אנרגיות ממקורות מתחדשים - 20% עד שנת 2025 ו-30% עד שנת 2030[24].

11.1.2.3 במדינות אחרות אחראית המדינה הרלוונטית (או המדינות החברות באיחוד האירופאי במקומות הרלוונטיים) להכתב יעדי ייצור חשמל מארגיה מתחדש וליישומם. כמו כן, גופים שונים אחראים על קבלת אישורים והיתרים להקמת וחיבור מתקני חשמל, כאשר בחלק מהמדינות באירופה קיים שוק משוכלל למכירת חשמל, ומכירת החשמל אינה בהכרח למדינה, אם כי מדינות מסויימות מאפשרות סובסידיה או הגנה על מחירי המכירה של יצרני החשמל מאנרגיה מתחדשת, וזאת במסגרת מכרזים המפורסמים על ידי מדינות אלו. ככלל תהליכי הרישוי בטריטוריות השונות בהן פועלת הקבוצה נכון למועד הדוח, עד שלב

[24] https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3865452,00.html

המוכנות לבניה, נמשכים בממוצע בין 18 עד 30 חודשים לפרויקטי PV תלוי בהספק הפרויקט, ולתקופה של כ - 36 חודשים לפרויקטי רוח. ככלל תהליכי הרישוי בטריטוריות השונות בהן פועלת הקבוצה נכון למועד הדוח עד שלב המוכנות לבניה, נמשכים בממוצע בין 18 עד 30 חודשים לפרויקטי PV תלוי בהספק הפרויקט, ולתקופה של כ - 36 חודשים לפרויקטי רוח.

<u>רגולציה ותהליכי רישוי במדינות הפעילות</u>

פולין – הרגולציה המרכזית בתחום כוללת את חוק האנרגיה הפולני משנת 1997 וחוק האנרגיה המתחדשת הפולני משנת 2015 (Res Act) . הרגולטור האחראי על תחום החשמל הינו משרד רגולציית האנרגיה (ERO) . בנוסף, משרד התחרות והגנת הצרכן פעיל אף הוא בתחום החשמל, ואחראי על קידום התחרות בתחום .סמכויות ה- ERO ביחס ליצרני אנרגיה מתחדשת קבועות הן בחוק האנרגיה (אישור תעריפים, הנפקת רישיונות והנפקת חיבורים לרשת וחלוקה), והן בחוק האנרגיות המתחדשות (בכל הנוגע למערך המכרזים). ייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת בהספק הגדול מ- 1 MW לרבות מתקנים בתחום הפוטו-וולטאי מצריך רישיון אשר קובע את הכללים לביצוע ולפעילות והתחייבות של היצרן לעניין זה. הרישיון ניתן לתקופה של בין 10 ל- 50 שנים. כמו כן, בהתאם לרגולציה הקיימת בפולין, ניתן להקים פרויקט פוטו- וולטאי לייצור חשמל באופן עצמאי ולמכור את החשמל המיוצר בו בשוק החשמל במחירי שוק או מכוח אסדרת המכרזים. פרויקט אשר כפוף לאסדרת המכרזים מחוייב בעמידה בתנאי סף לצורך זכאות להשתתפות במכרז וזכייה בו וכן לתקופת של 33 חודשים ממועד הזכייה במכרז. במסגרת תנאי המכרז, כל אחד מהמתקנים שיזכו במכרז ויוקמו, יהיה זכאי, עם הפעלתו המסחרית, לתעריף מובטח, צמוד מדד, למשך 15 שנים ביחס לתפוקת חשמל שהוגשה למכרז. יתרת התפוקה תימכר בשוק החופשי. חקיקה נוספת הרלבנטית לתחום הפוטו-וולטאי בפולין הינה חוק מס מקרקעין (RET), המסדיר, בין היתר, את הבסיס לחישוב המס בכל הנוגע למתקנים פוטו- וולטאיים.

תהליכי הרישוי לפיתוח מתקני ייצור באנרגיה מתחדשת בפולין כוללים: (1) הבטחת בעלות חוקית על קרקע הפרויקט, לרבות הסכמי חכירה שנחתמים לתקופות קבועות מירביות של 30 שנים; (2) ביצוע סקר סביבתי וקבלת היתר סביבתי (Permit Environmental); (3) ביצוע והשלמת הליכים תכנוניים לשינוי ייעוד ההליך התכנוני שנעשה ברמת הרשות המקומית כולל את אישור התכנית המפורטת של הפרויקט וקבלת אישורים והתייחסות מכל הרשויות הרלוונטיות בפולין; (4) קבלת אישור ממנהל הרשת הרלוונטי לחיבור פרויקט לרשת החשמל תוך התחשבות בתנאים הטכניים והפיננסיים הזמינים, וכן בתוכנית כללית לפיתוח הרשת. תנאי החיבור לרשת החשמל תקפים לתקופה של שנתיים שבהן המשקיע רשאי לבקש ממנהל הרשת להתקשר בהסכם חיבור לרשת החשמל; (4) קבלת היתר בניה מהרשות המקומית לאחר קבלת היתר הבניה למתקן הייצור עצמו ולתשתית הנלוות ובכפוף לקבלת תנאים לחיבור לרשת החשמל כפי שמפורט בס ״ק (4) לעיל, הפרויקט נחשב ״מוכן להקמה (RTB); (6) הסכם חיבור לרשת החשמל, מבטיח באופן חוזי את הזכויות וההתחייבויות של שני הצדדים מבחינת הקמת הפרויקט וחיבורו; (7) הסכם חלוקה או הולכה לרשת החשמלהחשמל, מכוחו מתבצעת התקשרות עם מנהל הרשת הרלוונטי DSO או TSO) בהסכם חלוקה או הולכה, לפי העניין, לצורך הזרמת החשמל לרשת; (8) היתר שימוש מרשויות פיקוח ההקמה; (9) לאחר קבלת ההיתרים המפורטים לעיל, קבלת רישיון ייצור חשמל.

ספרד - החוק המרכזי הנוגע להסדרת ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בספרד הוא חוק החשמל המקומי משנת 2012 כפי שתוקן מעת לעת (בסעיף זה: ״**חוק החשמל**״), ובמיוחד התיקון שנערך בו באמצעות הצו הממשלתי מס׳ .436/2014. בחודש מרץ 2022 פורסם צו ממשלתי 06/2022 (ROYAL DECREE), שעניינו האצת תהליכי רישוי להתקנת מערכות אנרגייה מתחדשת, שכלל את השינויים המרכזיים הבאים: האצת תהליכי הרישוי להתקנת מערכות אנרגיה מתחדשת של פרוייקטים פוטו-וולטאים מתחת להספק של 150 מגה-וואט ופרוייקטי רוח מתחת להספק של 75 מגה-וואט עד סוף שנת 2024 כולל האצת הליכי אישורים סביבתיים וכן מחייב במהלך שנת 2023 הורחבה תחולת הצו לשנתיים נוספות. כמו כן, בדצמבר 2023 פורסם חוק RD 445/2023 שעניינו הקלות למתן הערכת השפעה סביבתית ביחס למתקנים מסוימים בתחום האנרגיה המתחדשת.

ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך הקמת מתקן לייצור חשמל מאנרגיה פוטו-וולטאית עשויים לכלול הוראות שונות בהתאם לאזורים השונים במדינה ובהתאם לסוג החיבור הנדרש (אזורי או לרשת הכללית). על מתקן לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת להשיג זיקה לקרקע, רצוי כזו אשר אומתה ונרשמה אצל רשם המקרקעין. במקביל, ובהתאם לחוק החשמל, יש לקבל הרשאות למתקן פוטו-וולטאי לגישה לרשת ההולכה, למערכת החלוקה ולרשת החשמל הנמצאת ברשות בעלי רשת החשמל ואחראית על ניהול כל הפרוצדורות הנלוות לגישה לרשת. לפי הוראות אלה, מתן הרשאה לגישה לרשת חייבת

להתבסס על קריטריון טכני, תוך שמירה על הוראות הרגולציה, אבטחת איכות ורציפות החיבור, לצד שמירה על יעילותה של מערכת החשמל בכללותה. בשלב ההקמה, יידרשו היתרים ברמה האזורית (כגון אישורים אדמיניסטרטיביים המוכיחים שהמתקן עומד בכל התנאים הטכניים והבטיחותיים הנדרשים וכי מיקום המתקן מתאים לדרישות התכנון באזור, אישור ביצוע הפרויקט הכולל אישור של כל עבודות ההקמה .הצהרה על השפעה על הסביבה, ודוח השפעה על הסביבה) ואישורים ברמת המקומית (רישיון עבודה בהתאם לחוקי העבודה והבטיחות המקומיים ורישיון הפעלה או התקנה); בשלב ההפעלה, יידרשו היתרים ברמה האיזורית, ובכלל זה תעודה להפעלתו המסחרית של הפרויקט, בכפוף לעמידת הפרויקט בכל תנאי ההיתרים שנדרשו עד לשלב זה והיתרים ברמה המקומית, הכוללים אישורים כי העבודות בוצעו בהתאם להיתר, וכן יידרש רישיון פתיחה של המתקן לקראת הפעלה.

איטליה- ההיתרים הנדרשים לצורך הקמת מתקנים לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת משתנים בהתאם לסוג המתקן. להלן ייסקרו עיקרי ההיתרים הנדרשים לצורך הקמת מתקנים פוטו -וולטאיים וטורבינות רוח: "אישור יחיד" - אישור זה המאגד את מרבית האישורים העקרוניים הנדרשים לצורך הקמת מתקן לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת ניתן על ידי רשויות המחוז שבו ממוקם המתקן. יצוין כי במרץ 2022 תוקן חוק האנרגיה באיטליה במטרה לאפשר לקרקעות נוספות לעמוד בתנאים לפיתוח מתקני אנרגיה מתחדשת, כולל לצרכי דו-שימוש, אזורים בהם קיימים מתקני אנרגיה מתחדשת אחרים, אתרים נטושים (כגון מחצבות ומכרות). בנוסף, נכללו הקלות שיחולו לגבי הקמת מתקנים פוטו- וולטאיים בלבד, וביניהם הקלות שניתנו עד כה למתקנים קטנים הורחבו למתקנים בהיקף של עד 20 מגה-ואט ולמתקנים אגרו -וולטאיים; (ב) הערכת השפעה על הסביבה – על מתקן לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת לעמוד לבחינה לעניין השפעתו על הסביבה. בשלב המנדטורי, נבחנת השפעה על הסביבה ביחס לכל מתקן, ובעבור מתקנים לגביהם קיימת היתכנות להשפעה כאמור, מבוצעת בחינה נוספת ומורחבת. (ג) אישור חיבור לרשות – החיבור לרשת חייב להתבצע דרך מתקנים השייכים למפעילי רשת החשמל והמופעלים על- ידם. מתקנים בהספק של עד 10 מגה-וואט יגישו בקשה לחיבור באמצעות המחלקים המקומיים, אשר ייבדקו ויגישו את התנאים, הזמנים והעלויות לחיבור כאמור. הבקשה כוללות מסמך ובו תנאים מקדימים לחיבור, ומסמך בו תנאים ספציפיים ומפורטים. מסמך זה יפרט את העבודות הנדרשות מהיצרן, ואת העבודות הנדרשות על ידי המחלק. לאחר קבלת התנאים, ייחתם הסכם בין היצרן למחלק. מתקנים בהספק גבוה יותר יידרשו לתהליך דומה אשר יכלול בנוסף פתרון טכנולוגי ייחודי לחיבור; (ד) אישור לתחילת עבודות חיבור לרשת – ככלל, האישור היחיד כולל את כל ההיתרים הנדרשים לתחילת עבודות וחיבור. ואולם, במקרה שבו נדרשים שינויים בנוגע לחיבור לרשת, יידרש אישור נוסף לצורך תחילת עבודות החיבור. (ה) קבלת היתר להפעלה – כל מתקן לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהספק של מעל 20 קילו- וואט נדרש לקבל היתר כאמור וקבלת קוד מזהה למתקן. בנוסף, מתקנים בהספק זה נדרשים לשלם מס בעת מכירה לצרכן הסופי, או במקרה של צריכה עצמית של החשמל המיוצר.

למגבלות על מחירי חשמל, ראו סעיף 11.1.3 להלן.

11.1.3 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיות

11.1.3.1 כמפורט בסעיף 6.6 לעיל, בשנתיים האחרונות מצוי משק האנרגיה העולמי במשבר המתבטא בתנודתיות של השוק ובעליות מחירים חדות, במיוחד במחירי הגז בשווקים האירופאים. הלחצים על השוק שהחלו עוד בשנת 2021 הוחרפו לכדי משבר של ממש עם פרוץ מלחמת רוסיה – אוקראינה בפברואר 2022 (ונמשכת גם למועד הדוח), אשר הובילה למחסור באספקת גז טבעי אשר שימש עד אותו מועד כמקור לכ- 24% מסך צריכת האנרגיה באירופה. במהלך שנת 2022 חלה עליה חדה ומשמעותית במחירי הגז הטבעי באירופה שהגיעה לשיאה בקיץ 2022 והתמתנה ברבעון האחרון של שנת 2022 ושנת 2023 כפועל יוצא גם ממגבלות על מחירי חשמל, כמתואר בסעיף 11.1.3.3 להלן.

11.1.3.2 מאחר וכיום מרבית ייצור החשמל מיוצר מנפט וגז, השפעות המחיר של חומרי גלם אלו, בנוסף להיקף הביקושים לחשמל, משפיעים על מחירי החשמל, ולכן יש בכך גם השפעה על כדאיות ההשקעה בתחומי האנרגיה המתחדשות, וזאת בשווקים שבהם הכנסות יצרני האנרגיה המתחדשת מושפעות ממחירי שוק החשמל. עלייה במחירי הגז והנפט תשפיע באופן חיובי על כדאיות ההשקעה בתחום האנרגיות המתחדשות, ותוביל לכך שתחום זה יהווה אלטרנטיבה אטרקטיבית יותר מבחינה כלכלית, ולהיפך.

11.1.3.3 <u>מגבלות על מחירי חשמל</u>

על רקע מלחמת רוסיה אוקראינה שהחלה בפברואר 2022 ונמשכת למועד הדוח בעקבותיה הפסיקה רוסיה את אספקת הגז מרוסיה לאירופה והנסיקה של מחירי החשמל באירופה,

ביום 6 באוקטובר 2022 אישר האיחוד האירופי תקנות זמניות לטיפול במחירי האנרגיה, במסגרתם נקבע כי מדינות החברות באיחוד האירופאי יקבעו תקנות זמניות במטרה לצמצם את צריכת החשמל ולהפחית את מחירי החשמל. במסגרת ה-Council 1854/2022 Regulation No הוצע, בין היתר, מחיר מירבי לחשמל (180 אירו ל- MWh) עד לסוף שנת 2023 וכן הוצעו יעדים להפחתת היקף הצריכה ירידה של 5%). בנוסף הוצע כי המדינות החברות באיחוד ישתמשו בהכנסות העודפות מהגבלת מחירי החשמל לתמיכה בצרכנים שנפגעו מהעליה במחירי החשמל ולהפחתת היקפי צריכת החשמל. בהתבסס על התקנות הזמניות כאמור התבקשו המדינות החברות באיחוד לקבוע הוראות בדבר הגבלת מחירי החשמל. בהמשך לאמור לעיל, מדינות באירופה, לרבות במדינות בהן הקבוצה פעילה, אימצו חקיקה זמנית להגבלה זמנית של מחירי חשמל שייוצר, בין היתר, מחוות רוח וממתקנים פוטו-וולטאים.

פולין - בחודשים אוקטובר ונובמבר 2022 אומצה בפולין חקיקה זמנית, בדבר אמצעי חירום להגבלה זמנית של מחירי החשמל שייוצר, בין היתר, מחוות רוח ומתקנים פוטו- וולטאיים בפולין. כחלק מהחקיקה שאומצה, נקבע כי מכירת חשמל אשר תעשה במישרין לרוכש, ביחס לתקופה שבין 1 בדצמבר 2022 ועד ליום 31 בדצמבר 2023, תהיה כפופה לתקרת מחיר, כך שסכומים שיתקבלו בגין מכירת חשמל מעל לתקרה שתקבע יועברו על ידי יצרני החשמל לקרן ייעודית שתוקם על ידי הממשלה הפולנית. ביום 10 בנובמבר 2022, פרסם המחוקק הפולני את גובה התקרה הזמנית של מחירי החשמל שייוצר, בין היתר, מחוות רוח ומתקנים פוטו -וולטאיים בפולין בהתאם, נקבע כי מחיר חשמל ממכירת חשמל אשר תעשה במישרין לרוכש ביחס לתקופת החקיקה, ושאינה כפופה למחירי אסדרת מכרזי התעריף, יהיה כפוף לתקרת מחיר של: (1) סך של 295 זלוטי ל- 1 MWH חשמל מיוצר מאנרגיית רוח; ו- (405 זלוטי ל- 1 MWH חשמל מיוצר ממתקנים פוטו-וולטאיים עד חודש אוקטובר 2023, כולל ו439 זלוטי לחודשים נובמבר-דצמבר 2023. יצוין, כי הכנסות ממכירת תעודות ירוקות וממכירת GOOS אינן כפופות לתקרת המחיר. לחקיקה האמורה לא היתה השפעה מהותית על תוצאות החברה. החקיקה לקביעת תקרת מחיר החשמל פקעה ביום 31 בדצמבר 2023.

במהלך תקופת הדוח התקיימו בחירות בפולין והוקמה ממשלה ליברלית חדשה ,אשר בהתאם לפרסומיה מחזיקה במדיניות תומכת אנרגיות מתחדשות. בהתאם לפרסומים מטעמה של הממשלה שהוקמה, בכוונתה לפעול לתיקון חוקים קיימים באופן שיחזק ויתן תמריץ לשוק האנרגיה המתחדשת בפולין. להערכתה של החברה - עמדתה של הממשלה החדשה ביחד עם שינויים גיאו- פוליטיים משמעותיים שחלו ביבשת אירופה והתייצבות בנתוני מאקרו, צפויים להביא להאצה של קצב הצמיחה של תחום האנרגיה המתחדשת בפולין.

בתקופת הדוח, ובמקביל לחקיקה הזמנית לקביעת תקרה למחירי החשמל שהייתה בתוקף בפולין במהלך תקופת הדוח, ניכרת ירידה במחירי החשמל בפולין. יחד עם זאת, לאור מחירי החשמל בשנת 2022 והעובדה כי החברה נקשרה בהסכמים לקיבוע מחירי החשמל וצפויה לחבר פרויקטים נוספים לרשת החשמל במהלך השנה, החברה צופה כי הכנסותיה ממכירת חשמל בפולין בשנת 2024 יהיו גבוהות יותר מאשר בשנת 2023.

איטליה – בחודש דצמבר 2022 במסגרת חוק התקציב לשנת 2022 נקבעה חקיקה זמנית בתוקף מדצמבר 2022 ועד ליוני 2023 שעניינו קביעת תקרה להכנסות ממכירת חשמל, אשר יחושב כהפרש בין: (א) מחיר יעד של 180 אירו למגה וואט שעה; לבין (ב) מחיר שוק, השווה לממוצע החודשי של השוק המקומי בו נסחר החשמל.

ספרד - בשנים 2021-2022 חוקקו הוראות זמניות 23/2021, 17/2021 10/2022 DECREE, 6/2022 ROYAL בקשר עם מיסוי עודף של מחירי החשמל באירופה, במסגרתן נקבע כי בגין הכנסות ממכירת חשמל בתעריף הגבוה מ- 67 אירו ל-1 MWH ינוכה מס בשיעור משתנה הנגזר מהשפעת מערכות מבוססות גז טבעי על מחירי החשמל ומחיר הגז המירבי המשמש לחישוב שיעור המס. ביום 31 בדצמבר 2023 ה- ROYAL DECREE אינו בתוקף.

11.1.3.4 בשנים האחרונות חלו תמורות טכנולוגיות משמעותיות בתחום האנרגיה המתחדשת, ובפרט בתחום הפוטו-וולטאי, המאפשרות ניצול טוב יותר והוזלה משמעותית בעלויות ייצור החשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, כגון: טכנולוגיות לאגירת חשמל, טכנולויות המאפשרות את הגדלת הניצולת של קרני השמש באמצעות הפנאלים הסולאריים, טכנולוגיות המאפשרות ייצור כמות גדלה יותר של חשמל באמצעות פאנלים סולארים קטנים יותר, טכנולוגיות המשפרות את איכות הממירים ומוזילות את עלותם, מערכות ניקיון מתקדמות שמטרתן לייעל ולקצר את תהליכי התחזוקה של המערכות הפוטו-וולטאיות וכיוצ"ב.

11.1.3.5 הקבוצה החלה את פעילותה בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל כבר בשנת 2006 ונחשבה לחלוצת תעשיית ייצור חשמל המודרני מרוח בישראל, עת יזמה את הקמתן של חוות טורבינות הרוח המודרניות הראשונות בישראל הממוקמות ברמת סירין ובגלבוע (לפרטים ראו סעיף 11.1).

בחודש ספטמבר 2020 החליטה החברה להרחיב את פעילותה ביזמות אנרגיה מתחדשת והתקשרה החברה בהסכם לרכישת השליטה באפקון אנרגיות מתחדשות והחל מחודש יולי 2022 היא מחזיקה במלוא ההון המונפק והנפרע של אפקון אנרגיות מתחדשות.

ממועד רכישת השליטה כאמור, אפקון אנרגיות מתחדשות פעלה ופועלת להתקשר לבדה ו/או ביחד עם שותפים, לאיתור פרוייקטי אנרגיה מתחדשת המתאימים לפעילותה כיזם, ובכלל זה טורבינות הרוח, שדות פוטו וולטאים ופרוייקטים של אגירת אנרגיה, בדגש על פולין וספרד, לצד התקשרות עם גופים מממנים לשם מימון ההון הנדרש לפרויקטים אלו. במסגרת תחום פעילות זה, אפקון אנרגיות מתחדשות, לבד או ביחד עם שותפיה העיסקיים, פועלת לאיתור פרויקטים או קרקעות פוטנציאליות, בדיקות היתכנות הנדסיות וכלכליות, התקשרות בהסכמי שכירות, רכישת זכויות בחברת הפרויקט או רכישת מקרקעי פרויקט, וקבלת האישורים הנדרשים להקמת הפרויקטים (אישור חיבור, אישורים סביבתיים, היתרי בניה, קבלת הטבות ממשלתיות, רישום לאסדרה הרלוונטיות, התקשרות בהסכמי PPA, מימון וכיו"ב). לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים, חברות הפרויקט מתקשרות עם קבלן הקמה, אשר אחראי על הקמת הפרויקט ולעיתים גם תחזוקתו.

במהלך השנים 2022 – 2023 אפקון אנרגיות מתחדשות קידמה והרחיבה את פורטפוליו הפרויקטים בתחום זה ונכון למועד הדוח, לקבוצה פרויקטים בהפעלה מלאה ופרויקטים בייזום, פיתוח ו/או בהקמה או לקראת שלבי הקמה, בעיקר בפולין וספרד (לפירוט, ראו סעיף 11.2 להלן).

בכוונת הקבוצה לפעול בשנים הקרובות להמשך פיתוח תחום הפעילות, לצד איתור שותפים עסקיים בפרויקטים האמורים, כדוגמת התקשרותה בהסכם עם Euro Energy - תאגיד יווני, מחודש אפריל 2023 למכירת 50% מאחזקותיה באחד מהפרויקטי פוטו-וולטאי בפולין (ראו סעיף 11.16.2 להלן). להערכת החברה, למרות הסיכון הגלום בייזום פרוייקטי אנרגיה מתחדשת, קיים יתרון מובנה לתחום זה לאור מעבר של מדינות רבות לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת, וזאת הן מכח מחוייבותן כלפי ארגונים בינלאומיים שונים, הן מתוך הרגישות הגוברת לשימור סביבה וקיימות והן לאור חוסר היציבות והוודאות בכל הקשור לזמינות מקורות הגז והפחם מרוסיה.

11.1.3.6 באשר לשיעורי הרווחיות בתחום הפעילות אלו מושפעים בין היתר מ: (1) תפוקות המתקנים, המושפעות במתקנים סולאריים בעיקר מרמות קרינת השמש ומתנאי הטמפרטורה והלחץ האטמוספרי (בחודשי הקיץ, בהם הקרינה גבוהה יחסית ולא קיימת עננות מרובה, תפוקת המתקנים הסולאריים עולה, ולהיפך) עננות מרובה, חול, לחות, טמפרטורות שונות מהותית מהממוצע השנתי ותנאי מזג אוויר אשר אינם אופטימליים עלולים להפחית את תפוקת החשמל המיוצרת; (2) בנוסף, אירועים סביבתיים שאינם ניתנים לחיזוי, כגון שטפונות, סערות חול וריעידות אדמה, עלולים לגרום להשבתה והרס המערכות שהוקמו ובכך לפגוע בתקופת הפעלת הפרויקטים וברווחיותם. השונות באקלים במדינות השונות, גורמת לשונות בשעות התפוקה השנתיות בין המדינות; (3) מחירי התשומות - שינוי במחירי הרכיבים בהם עושה הקבוצה שימוש (ובכלל אלה מחירי הקולטים הפוטו -וולטאיים, הממירים, המצופים וכיוב', לרבות עיכובים בשרשרת האספקה של רכיבי המערכות השונים, כתוצאה מסיבות שונות (כגון שיבושי קווי אספקה, סגירת או השבתת נמלים עקב אירועים בטחונים, בריאותיים ושביתות) ולרבות עלייה בעלות העסקת קבלני משנה, עלולים להשפיע על רווחיות הקבוצה, וכפועל יוצא מכך גם על הכדאיות הכלכלית להקמת המערכות, ככל שאין מתאם בין עלות הרכיבים לתעריף המתקבל ממכירת החשמל. בנוסף, שיעורי הרווחיות תלויים גם במחירי החשמל; (4) מגבלות על מחיר מכירת החשמל וקביעת תשלום מס עודף בגין מכירת חשמל. השנים האחרונות מאופיינות בעליית מחירי החשמל (בעיקר באירופה), דבר שמשפיע לטובה על רווחי ותשואות הפרויקטים. הטלת מגבלות על מחירי החשמל ו/או מס עודף על הכנסות ממכירת חשמל מעל סכום מסויים פוגע ברווחיות הפרויקטים; ו- (5) תנאי האשראי במדינות הרלוונטיות ובעיקר שינויים בריביות, אשר משפיעים באופן מהותי על כדאיות הקמת ורכישת פרוייקטים בהתאם לעלייה או לירידה בריבית.

11.1.4 **התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו**

עיקר השווקים בהם פועלת החברה למועד הדוח במדינות אירופה כוללים כיום מסחר בחשמל המיוצר באמצעות שוק פתוח במחירי שוק. ככלל, ליצרן חשמל (לרבות ממקורות אנרגיה מתחדשת) עומדות בעיקר שלוש (3) אפשרויות: (1) מכירת חשמל למנהל רשת החשמל הארצית במחירי החשמל

הנקבעים ברמה יומית בשוק ושימוש בגידור מחיר לטווחי זמן יחסית קצרים, (2) התקשרות בהסכם ארוך טווח עם חברות גדולות בתחום למכירת חשמל במחירים קבועים מראש (הסכמי PPA); (3) התמודדות וזכייה במכרזים תעריף מטעם המדינה אשר מעניקים אפשרות למכירת חשמל לרשת החשמל הארצית במחיר קבוע לטווח ארוך.

נכון למועד הדוח, החברה פועלת לשילוב של מכירת חשמל במחירי החשמל הנקבעים ברמה היומיומית וכן PPA לזמן ארוך ו/או זכייה במכרזי תעריף מצד המדינה וזאת לשם ייצור יציבות יחסית בתקבולי הפרוייקטים, לרבות לשם השגת מימון מירבי לפרוייקטים. החברה תבחן ביחס לכל פרוייקט את המודל הרלוונטי המועדף, בהתאם לנאים שיררו באותו מועד.

11.1.5 **שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות**

תפוקת החשמל ממתקנים המוקמים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית תלויה באופן ישיר בתנאי קרינת השמש. לפיכך, נדרשות טכנולוגיות משלימות למערכות אלו, על מנת שאלו יוכלו לספק ולגבות את רשת החשמל בזמנים בהם משאבי הטבע אינם זמינים או אינם מספקים את כמות החשמל הנדרשת.

שימוש במערכות סולאריות, מערכות רוח, מערכות הידרו וכד' מאופיין בתנודתיות באספקת החשמל, הנובע משינויים ותנודתיות בתנאי מזג האוויר. כך לדוגמא, מערכות סולאריות מייצרות חשמל בשעות היום בלבד, בהן יש שמש. בנוסף, עננות במהלך היום גורמת לירידה זמנית בתפוקת המערכת. כמו כן הספקי חוות ייצור חשמל באמצעות רוח תלוי, בין היתר, בעוצמת הרוח בכל רגע נתון. כך, שינויים באנרגיית הרוח במהלך היום גורמים לתנודתיות בהספקי החשמל - זאת בניגוד למערכות לייצור חשמל מאנרגיות לא מתחדשות המאופיינות ביציבות ויכולת תכנון מראש. בהתאם, ההיקף ההולך וגדל של שימוש באנרגיות מתחדשות, מחייב שימוש במערכות משלימות - מתקני אספקת אנרגיה גמישה (Generation Flexible) שיספקו ביטחון באספקת החשמל לצד יכולות ייצוב רשת לרשת החשמל.

בשנים האחרונות הוכנסו שיפורים טכנולוגיים משמעותיים בדגמי הפאנלים הסולאריים, המאפשרים ייצור חשמל יעיל יותר מאנרגיה מתחדשת, כגון טכנולוגיית facial-Bi לייצור תפוקה גבוהה יותר על פני שטח דומה (באמצעות ייצור חשמל משני צדדי הפאנל); טכנולוגיית trackers Solar המאפשרת שינוי כיוון הפאנלים הסולאריים לכיוון השמש; טכנולוגיות מידע המאפשרות ניתוח נתונים באמצעות בינה מלאכותית על מנת להביא לשיפור בתפוקות עם הציוד הקיים, ועוד. בתחום אנרגיית הרוח, טכנולוגיות חדשות הביאו להגדלת תפוקת הטורבינות על ידי הגדלת ההספק והנצילות לתא שטח וכן במהירויות רוח נמוכות. טכנולוגיה נוספת שעשויה להשפיע מהותית על תחום הפעילות נוגעת לפתרונות אגירת אנרגיה. הוזלת עלות הקמתן של מערכות אגירת אנרגיה טומנת בחובה יתרונות משמעותיים ובכללן היכולת להזרים חשמל אגור בשעות שבהן המערכות אינן מייצרות חשמל; העלאת היקף הזרמת חשמל בשעות שבהן תעריפי גבוהה יותר; והקמת מתקנים פוטו- וולטאיים באזורים שבהם רשת החשמל אינה מאפשרת קליטת חשמל נוספת. יתרונות אלה צפויים למצב את המערכות הפוטו -וולטאיות כמקור אנרגיה יציב וקבוע, המסוגל לספק חשמל לפי ביקוש בכל רגע נתון. כמו כן, בשנים האחרונות נרשמה התקדמות גם בטכנולוגיות פיתוח ממירים, אשר הוזילו באופן משמעותי את עלויות המרת האנרגיה הסולרית המופקת באמצעות הקולטים לחשמל המוזרם לרשת והגדילו באופן משמעותי את יעילות הממירים.

להערכת החברה, שימוש בטכנולוגיות הקיימות ופיתוחים עתידיים נוספים בתחום יביאו להגדלת הנצילות וכושר הייצור, יקלו על הקמה ותחזוקת המתקנים ויתמכו בהתפתחות והתרחבות תחום פעילות האנרגיה המתחדשת של הקבוצה.

11.1.6 **גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות**

להערכת החברה גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות במדינות השונות דומים במהותם, וכוללים בין היתר:

א. יכולת איתור וזיהוי של נכסים או קרקעות בעלי פוטנציאל הנדסי, סביבתי, רישויי וטכנו-כלכלי להתקנת מערכות פוטו -וולטאיות ומערכות אחרות לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, ושטחים בעלי פוטנציאל להתקנת טורבינות רוח והתקשרות בהסכמים מתאימים לגביהם, לעיתים תוך סיטואציה תחרותית;

ב. יכולת התקשרות בהסכמים עם בעלי מקרקעין;

ג. יכולת השגת אישורים רגולטוריים וסטטוטריים נדרשים – היכולת והיעילות בהשלמת ההליכים התכנוניים והשגת האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים על מנת להקים מערכות פוטו-וולטאיות ולייצר חשמל תחת לוחות הזמנים ודרישות הרגולציה הרלוונטית הקיימת, וזאת בהשוואה למתחרים אשר מתמודדים על קבלת אישורים דומים תחת מכסות נתונות המוגבלות בהיקפן בפרק הזמן הנדרש;

ד. איתנות פיננסית מספקת ויכולת השגת אשראי בהיקפים ובמועדים הדרושים לצורך רכישת פרוייקטים, כמו גם יכולת להעמיד הון עצמי משמעותי בנגישות למקורות מימון בנקאיים מקומיים ובינלאומיים או למקורות פיננסיים אחרים המאפשרים מימון אופטימאלי וכן, יכולת לבנות את הסדרי המימון באופן המתאים לדרישות הפרויקט והרגולציה במדינות שונות ובלוחות זמנים מהירים ובתנאים נוחים ככל האפשר;

ה. יכולות תכנון וניהול הנדסי ופרויקטלי, לצורך הליכי ההתקשרות מול הספקים וקבלני המשנה להקמת פרויקטים. וכן, נגישות והיכרות עם ספקים מובילים המאפשר רכישת חומרי גלם במחירים אטרקטיביים ובמועדי אספקה סדירים;

ו. הון אנושי בעל מומחיות בתחום, לרבות הכרה של הדינים והרגולציה הענפים בתחום הפעילות;

ז. ניהול מערך הפעלה ותחזוקה יעיל.

11.1.7 **חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות**

להערכת החברה, חסמי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות הינם כדלקמן:

א. איתנות פיננסית ויכולת העמדת הון עצמי משמעותי ונגישות למקורות מימון חיצוניים, הנחוצים לשלב הייזום והקמתו של הפרויקט וליכולת לתמוך בדרישות ההון החוזר במהלך תקופת ההקמה המתפרסת על פני תקופת פיתוח הפרויקט, אשר עשויה לארוך מספר שנים ולהצריך השקעות תכופות וגבוהות;

ב. יכולות איתור וזיהוי מקרקעין – המתאימים להקמת מערכות פוטו- וולטאיות ומערכות אחרות על בסיס אנרגיות מתחדשות, על גבי עתודות קרקע וגגות בעלי פוטנציאל כדאיות כלכלית והיתכנות תכנונית, הנדסית וסביבתית, בשים לב למגבלות תכנון ובנייה, מיעוט עתודות קרקע ומגבלות רשת ההולכה;

ג. ידע מקצועי, ניסיון, מומחיות וכוח אדם מקצועי ומיומן בתחום הפעילות, לרבות הכרה של הדינים והרגולציה הענפים בתחום הפעילות ויכולת עמידה בתנאים ובלוחות הזמנים הנדרשים לצורך השלמת כל התהליכים התכנוניים והרגולטוריים הנדרשים וזכייה במכסות ובתעריפים כדאיים;

ד. המגבלות הרגולטוריות על מכסות ייצור החשמל הקיימות, וניצולן על - ידי גופים הפועלים בתחום;

ה. זמינות רשת החשמל – יכולת קליטה וחיבור המערכת לרשת החשמל;

ו. יכולת התמודדות והבנת התחום המכרזי התחרותי וכן הרגולציה החלה על התחום, לרבות הצורך בקבלת אישורים רגולטוריים תחת לוחות הזמנים ודרישות הרגולציה הרלוונטית הקיימת;

ז. יכולות איתור וזיהוי השטחים המתאימים, בהתאם למכלול האילוצים והתנאים הרגולטוריים התכנוניים וההנדסיים;

ח. ביצוע ההתקשרות בהתאם בהסכמי הזיקה למקרקעין בהיקפים הנדרשים להקמת הפרויקטים;

ט. מוניטין המביא לשיתופי פעולה מול בעלי קרקעות וכן מול גורמים מממנים לצורך קידום הפרויקטים;

י. זמינות רשתות החשמל – הבטחת מקום ברשתות החשמל וקיום יכולת חיבור רציפה לרשת ות החשמל.

להערכת החברה, חסמי היציאה העיקריים בתחום הפעילות הינם: (1) יכולת החברה להשתחרר מהתחייבויותיה ארוכות שנים מכוח הסכמים מול בעלי קרקעות, שותפים עיסקיים, גופי מימון, נותני שירותים ושותפים לפעילות; (2) איתור ומציאה של רוכש פוטנציאלי למתקנים והשגת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים בקשר עם העברת זכויות הרישיון; (3) אובדן מלוא הסכומים שהושקעו בפרויקטים שפיתוחם הופסק; (4) מחוייבויותיה לספק חשמל במתקנים קיימים לאורך שנים, ותנאי השוק הרלוונטיים שיאפשרו לה למכור מתקנים כאמור.

11.1.8 **שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות**

ראו סעיף 11.12 להלן.

11.1.9 **תחליפים למוצרי תחום הפעילות**

ייצור חשמל יכול להיעשות באמצעות טכנולוגיות ושיטות שונות, חלקן מסורתיות וחלקן מתקדמות. למועד הדוח, המקורות התחליפיים העיקריים לתחום הפעילות כיום מתבססים על

דלקים פוסיליים כגון גז טבעי, פחם, מזוט וסולר. מקורות אלה לעיתים הינם זולים יותר מאנרגיה מתחדשת, אולם החיסרון שבהם הינו הזיהום הסביבתי והיקף פליטת גזי החממה כתוצאה מהשימוש בהם (דלקים) ו/או הסיכון הסביבתי מתקלות בעת השימוש בהם (אנרגיה גרעינית).

לעומתן, שימוש באנרגיות מתחדשות הוא ידידותי לסביבה. היתרונות הגלומים ממקורות אנרגיה מתחדשת הכוללים בין היתר, העדר פליטות של גזי חממה, בטיחות וקלות התפעול שלהם לאורך השנים, בשילוב עם ירידה של עלות הטכנולוגיות הנ"ל ושיפור בנצילות הפכה אותם לכלכליים, ביחס לדלקים המזהמים ומשכך ניכרת מגמה גלובלית לעודד ייצור חשמל במתכונת זו. בנוסף, שימוש באנרגיות מתחדשות מפחית את התלות באספקת גז טבעי ודלקים פוסיליים אחרים ומקדם עצמאות אנרגטית.

טכנולוגיות ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות עשויות להיות תחליפיות אחת לשנייה. יחד עם זאת במדינות שטופות שמש טכנולוגיה פוטו-וולטאית היא הטכנולוגיה המובילה בהשוואה לתחליפי ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת.

11.1.10 **מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו**

ככלל, תחום הפעילות הינו תחרותי ביותר, בעיקר בשל העובדה כי השחקנים בשוק מתמודדים על על מקום פנוי ברשת החשמל, קרקעות הקרובים לתחנות משנה של חברת החשמל המקומית ושהינם בעלי מאפיינים התואמים את הצרכים והדרישות העסקיות והרגולטוריות, ומכסות להקמת מערכות פוטו-וולטאיות (במסגרת הליכים תחרותיים להקמת המתקנים במסגרת הליכים מכרזיים תחרותיים או מכוח אסדרות תעריפיות). למידע נוסף, ראו סעיף 11.7 להלן.

11.2 <u>מוצרים ושירותים</u>

11.2.1 הקבוצה הינה חלוצת תעשיית ייצור חשמל המודרני מרוח בישראל. הקבוצה, באמצעות אפקון אנרגית רוח ותאגידי פרוייקט ייעודיים ("**תאגידי הפרויקט**"), יזמה את הקמתן של שתי חוות טורבינות הרוח הראשונות בישראל הממוקמות ברמת סירין ובגלבוע ("**הפרוייקטים**"). הקבוצה הינה היזם, קבלן ההקמה (EPC) וקבלן התפעול (O&M) בפרויקטים במסגרת הסכם BOO.

בנוסף, וכמפורט לעיל, הקבוצה פועלת להתקשר לבדה ו/או ביחד עם שותפים, בייזום והקמה של פרויקטים, בתחום טורבינות הרוח ושדות פוטו וולטאים, בעיקר באירופה, כאשר למועד הדוח פרויקט אחד באירופה הושלם ומחובר לרשת החשמל המקומית ויתר הפרויקטים הינם בשלבי ייזום ופיתוח שונים.

11.2.2 להלן ריכוז הפרוקטים בהפעלה מלאה נכון למועד הדוח:

מדינה	שם הפרויקט	טכנולוגיה	הספק מותקן חזוי	שיעור החזקה	הפעלה מסחרית	תוקף הסכם למכירת חשמל	תעריף למכירת חשמל	תפוקה שנתית ממוצעת/חזויה	עלות הקמה/רכישה[25]	יתרת חוב ליום 31 בדצמבר 2023[26]	הון עצמי שהושקע ליום 31 בדצמבר 2023[27]	שיעור מינוף	תוצאות לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2023		
													הכנסות[28]	EBITDA[29]	FFO
			מגוואט	%	שנה	שנה	אגורות לקוט"ש	MWh	מש"ח	מש"ח	מש"ח	%	מש"ח	מש"ח	מש"ח
ישראל	גלבוע	רוח	11.9	100%[30]	2016	2036	0.534[31]	22,342[32]	106.50	65.55	25.00	76.5%	10.95[33]	8.32	2.92
	סירין	רוח	9.4	100%[30]	2016	2036	0.534[31]	14,477[32]	70.61	44.35	15.07	78.7%	7.65[33]	5.57	2.37
	ב"ש[34]	פוטו וולטאי (גגות)	0.23	100%	2023	2048	0.45[35]	379	0.72	-	0.72	-	-	-	-
	עומר	פוטו וולטאי (גגות)	0.21	100%	2022	2047	0.45[35]	342	0.62	-	0.62	-	0.15	0.06	0.06

[25] עלות ההקמה מוצגת ב100%- כולל חלק שותפים. עלות רכישה מוצגת לפי חלק הקבוצה.
[26] יתרת החוב מוצגת ב100%- כולל חלק שותפים.
[27] כולל הלוואות גישור והלוואות בעלים המוצגות ב-100%.
[28] ההכנסות מייצור החשמל מוצגות ב-100% כולל חלק השותפים. עבור פרויקטים שאינם בהפעלה מסחרית ההכנסות המוצגות משקפות ממוצע שנתי לאורך חיי הפרויקט.
[29] יודגש, כי מדדי ה -EBITDA וה -FFO אינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים. מדדי ה -EBITDA וה - FFO הינם מדדים מקובלים בפרויקטי אנרגיה, ומשמשים את מקבלי ההחלטות בקבוצה. מדד ה -EBITDA חושב על בסיס תזרימי, דהיינו, התקבולים בניכוי תשלומים בגין תפעול ותחזוקה ; מדד ה -FFO חושב על בסיס מדד ה -EBITDA, והוא משקף את יכולת שירות קרן החוב הבכיר מתוך התקבולים שמניבים הפרויקטים ובהתחשב בהוצאות מימון בגין הלוואות חוב בכיר, ללא התחשבות בתשלומי ריבית על הלוואת בעלים ומס.
[30] בהמשך להחלטת דירקטוריון חברת אפקון אנרגיות מתחדשות בע"מ מיום 15.10.2023, מלוא ההחזקות בחברת אפקון אנרגיות רוח בע"מ, אשר בבעלותה שתי חוות רוח בסירין ובגלבוע, הועברו כנגד הקצאת מניות מהחברה לחברת אפקון אנרגיות מתחדשות בע"מ, וזאת בהתאם להוראות סעיף 104 לפקודת מס הכנסה.
[31] הסכם PPA עם חברת החשמל מיום 19.3.2014 לתקופה של 20 שנה בתעריף 48.53 צמוד למדד.
[32] ממוצע תפוקות בפועל בין השנים 2021-2023.
[33] בדוחות הכספיים הפרויקט מסווג כנכס פיננסי. ההכנסות המוצגות משפקות הכנסות שנתיות בנטרול הפחתת הנכס הפיננסי.
[34] לשנת 2023, התוצאות הכספיות של הפרויקט אינן מהותיות שכן הוא החל לייצר הכנסות ממכירת חשמל בשלהי חודש דצמבר 2023.
[35] בהתאם לאסדרה תעריפית לגגות תעשייתיים בתעריף לא צמוד לתקופה של 25 שנים.

מדינה	שם הפרויקט	טכנולוגיה	הספק מותקן חזוי	שיעור החזקה	הפעלה מסחרית	תוקף הסכם למכירת חשמל	תעריף למכירת חשמל	תפוקה שנתית ממוצעת/חזויה	עלות הקמה/רכישה[25]	יתרת חוב ליום 31 בדצמבר 2023[26]	הון עצמי שהושקע ליום 31 בדצמבר 2023[27]	שיעור מינוף	תוצאות לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2023		
													הכנסות[28]	EBITDA[29]	FFO
			מגוואט	%	שנה	שנה	אגורות לקוט"ש	MWh	מש"ח	מש"ח	מש"ח	%	מש"ח	מש"ח	מש"ח
פולין[36]	Pozarowo 1	פוטו-וולטאי	9.97	36%[37]	2023	2038	0.39[38]	10,599	29.42	19.16	10.83	63.5%	3.04	2.40	2.33
	Pozarowo 2	פוטו-וולטאי	9.97	36%[37]	2023	2038	0.39[38]	10,362	29.42	19.16	10.83	63.5%	2.71	2.23	1.98
	Pozarowo 3	פוטו-וולטאי	9.97	36%[37]	2023	2038	0.39[38]	10,575	29.42	19.16	10.83	63.5%	2.78	2.29	2.05
	Pozarowo 4	פוטו-וולטאי	9.99	36%[37]	2023	2038	0.39[38]	10,317	29.42	19.16	10.83	63.5%	2.71	2.20	1.98

[36] תוצאות הפרויקטים בפולין מוצגים בשקלים חדשים לפי שערים ממוצעים זלוטי ואירו לשנת 2023. תחזיות הפרויקטים מוצגות לפי שערים יציגים זלוטי ואירו ליום 31 בדצמבר 2023. אפקון אנרגיות מתחדשות מחזיקה ב- 20% מהפרויקט באמצעות השותפות, שמחזיקה ב- 100% מהזכויות בפרוייקט, וב- 16% נוספים המשקפים את התשואה העודפת בפרוייקט אם וככל שהתשואה של השותפות תעלה על תשואה שסוכמה. התפוקה המוצגת היא תפוקה חזויה לשנת פעילות מלאה על בסיס תחזית P-50. תוצאות הפרויקטים כוללות את התוצאות החל מיום 2 באפריל 2023, המועד בו החל הפרויקט למכור חשמל לרשת השחמל. להערכת החברה, הוצאות התפעול בשנת 2023 הינן נמוכות מההוצאות הצפויות בשנים הבאות שכן התשלום לקבלן ההפעלה החל בשלב מאוחר יותר ולא עם חיבור הפרויקט לרשת החשמל.

[37] אפקון אנרגיות מתחדשות מחזיקה ב- 20% מהפרויקט באמצעות השותפות, שמחזיקה ב- 100% מהזכויות בפרוייקט, וב- 16% נוספים המשקפים את התשואה העודפת בפרוייקט אם וככל שהתשואה של השותפות תעלה על תשואה שסוכמה.

[38] תעריף הפרויקטים מבוסס על PPA לתקופה של 7 שנים החל ממועד קבלת רישיון ההפעלה. במקביל, הפרויקטים זכו במכרז תעריפי של ממשלת פולין לתעריף צמוד לתקופה של 15 שנה, כאשר החברה צופה שתתחיל למכור חלק מהחשמל שייוצר בפרויקטים במסגרת המכרז התעריפי החל משנת 2029. בתום תקופת ההסכמים ניתן יהיה למכור חשמל לרשת החשמל במחירי שוק.

להלן מידע נוסף על הפרויקטים בהפעלה מלאה למועד הדוח:

א. **פרויקט סירין** & **גלבוע** - בחודש אפריל 2016 השלימה הקבוצה את הקמת חוות טורבינות הרוח, ונמסרו לה שלושה רישיונות קבועים לייצור חשמל בטכנולוגיית הרוח, על שם שני תאגידי הפרוייקט, בהספק מותקן מצטבר של כ-21.25 מגה וואט (לשלושת הרישיונות האמורים יחדיו) (11 טורבינות בהספק מותקן כולל של כ-9.35 מגה וואט בסירין ו-14 טורבינות רוח בהספק כולל של כ-11.9 מגה וואט בגלבוע). בהתאם לרישיונות, זכאים תאגידי הפרוייקט למכור לחברת החשמל, במשך 20 שנות הפעלה מסחרית, את מלוא החשמל שייוצר בפרוייקטים בתעריף של 48.51 אגורות ל-1 קילו וואט לשעה (kWh) (התעריף האמור מוצמד בתחילת כל שנה קלנדארית למדד הידוע לעומת מדד פברואר 2013). בהתאם, היקף התמורה השנתי הכולל הממוצע בגין ייצור חשמל בפרוייקטים עומד בממוצע בשנים האחרונות על כ-20 מיליוני ש"ח בשנה.

בשנת 2023, לאור תקלות בהיקף גדול בפרוייקטים, אשר בשיאן גרמו להשבתת בו זמנית של כרבע מהטורבינות, היקף הכנסות הפרוייקט היה נמוך מהממוצע. בהקשר זה יצויין, כי עקב פרץ מלחמת "חרבות ברזל" המתפעלים הבינלאומיים של פרויקט עזבו את הארץ ועקב כך חלה ירידה משמעותית במצב תחזוקתי והתפעולי של הפרויקט אשר הביאה לירידה מהותית ביחסי כיסוי. בהמשך לכך, הקבוצה פועלת לשיפור המצב התחזוקתי של הפרויקט על ידי התקשרות עם קבלן תפעול בינלאומי אשר נציגיו הגיעו לישראל בחודש מרץ 2024, והמשך הצטיידות במלאי חילקי חילוף זמין. להשלכות התקלות על תנאי המימון, ראו סעיף 11.13 להלן. כמו כן, פועלת החברה מול הממנים להגעה להסכמות משותפות אשר משקפות את האמור לעיל. בנוסף, לבקשת הממנים החברה פועלת להתקשר עם יועץ טכני בינלאומי.

לצורך מימון הפרויקטים, ביום 16 ביוני, 2014 התקשרו החברה, אפקון אנרגית רוח ותאגידי הפרוייקט במערכת הסכמים, ובכלל זה הסכמי מימון לחוב הבכיר לפרויקט עם בנק הפועלים בע"מ, הסכם הזרמת הון והסכמי הקמת מתקנים על ידי החברה (EPC), ותפעולם והחזקתם על ידי החברה (O&M). היקף ההשקעה הכולל בפרוייקטים הסתכם בסך של כ-200 מיליוני ש"ח במימון בנקאי בשיעור של כ- 80% מעלות הפרויקטים. לפרטים אודות הסכם המימון, ראו סעיף 11.13 להלן.

בחודש ינואר 2024, הופסק דירוג החוב הבכיר שנלקח לצורך מימון הפרויקטים על ידי חברת מידרוג. החברה פועלת לקבלת דירוג מחדש ופנתה לחברה נוספת בתחום הדירוג.

ביום 3 בינואר 2024, מלוא ההחזקות בחברת אפקון אנרגיות רוח בע"מ, אשר בבעלותה חוות הרוח בסירין ובגלבוע, הועברו מחברת אפקון החזקות בע"מ לחברת אפקון אנרגיות מתחדשות בע"מ כנגד הקצאת מניות, בהתאם להוראות סעיף 104 לפקודת מס הכנסה.

ב. **פרויקטיי Pozorowo** - בחודש אפריל 2021 הושלמה רכישת מלוא הזכויות בפרויקטים פוטו-וולטאים בפולין בהספק כולל של 40 מגוואט ("**הפרויקטים**"), כאשר פרוייקטים אלו מבוצעים באמצעות השותפות. בחודש יוני 2021 זכתה החברה האמורה במכרז לתעריף מובטח לייצור חשמל שפורסם על ידי רשות החשמל הפולנית לפרוייקטים אלו; בהתאם לתנאי המכרז, כל פרויקט יהיה זכאי לתעריף מובטח, צמוד מדד המחירים לצרכן בפולין למשך 15 שנים, ביחס לתפוקת חשמל בשיעור ממוצע של כ- 70% מצפי ייצור החשמל בפרויקט החל משנת 2029, והיתרה תימכר במחירי שוק. בחודש מרץ 2022 נחתם הסכם למכירת חשמל מהפרויקט שייוצר בפרויקט ("**הסכם ה- PPA**"), עם חברת סחר בחשמל בפולין, אשר הינה צרכנית חשמל משמעותית ("**הרוכש**") במחירים קבועים לתקופת ההסכם, כאשר תוקף ההסכם יהיה החל מהמועד שבו ניתן למכור חשמל מהמערכת ועד ליום 31 לדצמבר 2028, ובמסגרתו ימכרו כ-90% מהחשמל המיוצר בפרויקט במחירים שנתיים הנעים בין 348 ל- 456 זלוטי (לפני עלות Balancing קבועה של 2.5% מהמחיר השנתי), בעוד שכ-10% מהחשמל המיוצר יימכרו במחירי שוק (ובכפוף לגבלות במחירי מכירת החשמל). הסכם ה- PPA כולל הוראות מקובלות, לרבות פיצוי מוסכם בגין אי עמידה במועדים או בתפוקות הקבועות בהסכם ועוד[39].

בחודש מרץ 2022 נחתם עם קבלן הסכם הפעלה ותחזוקה לתקופה של 5 שנים עם אופציה להארכת התקופה בשנתיים נוספות. ההסכם כולל התחייבות הקבלן לרמת זמינות גבוהה

[39] לפירוט נוסף, ראו באור 23.ד.11 לדוחות הכספיים וכן הדוחות המיידיים מהתאריכים 29 במרץ 2021, 27 ביוני 2021 ו- 23 במרץ 2022 (אסמכתאות מס': 2021-01-070302, 2021-01-043378), אשר המידע על פיהם נכלל על דרך ההפניה.

ואספקת כל חלקי החילוף ושירותי התחזוקה הנדרשים לשם כך. ביום 3 באפריל 2023 חוברו הפרויקטים לרשת החשמל, וזאת לאחר שהושלמו עבודות ההקמה שלהם בהיקף כולל של כ- 105 מיליון ש"ח והתקבלו כל האישורים וההיתרים הרלוונטיים. בהתאם, הפרוייקטים החלו לייצר חשמל המוזרם לרשת החשמל הפולנית.

לפרטים בדבר מימון הפרויקט, ראו סעיף 11.13 להלן.

11.2.3 להלן ריכוז הפרויקטים בשלבי ייזום מתקדם והקמה וסאטטוס, נכון למועד הדוח:

שם הפרויקט	טכנולוגיה	הספק מותקן חזוי	שיעור החזקה	תחילת הפעלה מסחרית חזויה	תוקף הסכם למכירת חשמל	מדינה	תעריף למכירת חשמל הידוע במועד הדוח	תפוקה שנתית חזויה[40]	עלות הקמה/רכישה חזויה[41]	הון עצמי שהושקע ליום 31 בדצמבר 2023[42]	שיעור מינוף חזוי	תוצאות חזויות לשנה בפעילות מלאה		
												הכנסות[43]	EBITDA[44]	FFO[44]
		מגוואט	%	שנה	שנה		אגורות לקוט"ש	MWh	מש"ח	מש"ח	%	מש"ח	מש"ח	מש"ח
Boguszyn[45]	פוטו-וולטאי	10	18%[46]	2024	2040[47]	פולין	0.35	10,829	30.17	12.64[48]	75%	4.01	3.01	2.41
Boguszyn[45]	פוטו-וולטאי	10	18%[46]	2024	2040[47]	פולין	0.35	10,855	30.17	12.64[48]	75%	4.01	3.01	2.41
Grabno North[49]	פוטו-וולטאי	49.87	68%[50]	2026	-	פולין	Merchant/CfD[51]	55,605	134.39	11.62	72%	22.46	16.85	12.84
Grabno South[49]	פוטו-וולטאי	49.87	68%[50][50]	2025	-	פולין	Merchant/CfD[51]	55,805	143.62	7.72	74%	22.46	16.45	12.44

[40] התפוקה המוצגת היא תפוקה חזויה לשנת פעילות מלאה על בסיס תחזית P-50.
[41] עלות ההקמה מוצגת ב- 100%, כולל חלק שותפים. עלות רכישה מוצגת לפי חלק הקבוצה.
[42] כולל הלוואות גישור והלוואות בעלים המוצגים ב-100%.
[43] הכנסות מייצור החשמל מוצגות ב-100%, כולל חלק השותפים. עבור פרויקטים שאינם בהפעלה מסחרית ההכנסות המוצגות משקפות ממוצע שנתי לאורך חיי הפרויקט.
[44] יודגש, כי מדדי ה -EBITDA וה -FFO אינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים. מדדי ה -EBITDA וה - FFO הינם מדדים מקובלים בפרויקטי אנרגיה, ומשמשים את מקבלי ההחלטות בקבוצה. מדד ה -EBITDA חושב על בסיס תזרימי, דהיינו, התקבולים בניכוי תשלומים בגין תפעול ותחזוקה ; מדד ה -FFO חושב על בסיס מדד ה -EBITDA, והוא משקף את יכולת שירות קרן החוב הבכיר מתוך התקבולים שמניבים הפרויקטים ובהתחשב בהוצאות מימון בגין הלוואות חוב בכיר, ללא התחשבות בתשלומי ריבית על הלוואת בעלים ומס.
[45] הפרויקט מצוי בשלבי הקמה מתקדמים וצפוי להיות מחובר לרשת החשמל הפולנית בסוף חודש מרץ 2024. החברה צופה שיושלם תהליך מימון מחדש של הפרויקט (Refinance) עם בנק מקומי בגמר שלב ההקמה במהלך חודש אפריל 2024.
[46] אפקון אנרגיות מתחדשות מחזיקה ב- 10% מהפרויקט באמצעות השותפות, וב- 8% נוספים המשקפים את התשואה בפרוייקט אם וככל שהתשואה של השותפות תעלה על תשואה שסוכמה. 50% מהפרויקט מוחזק ע"י צד ג' לו מכרה החברה את הזכויות בפרויקט במסגרת הסכם שנחתם בחודש אפריל 2023.
[47] תעריף הפרויקט מבוסס על PPA לתקופה של 3 שנים החל משנת 2026 אשר נחתם ללאחר מועד הדוח. במקביל, הפרויקט זכה במכרז תעריפי של ממשלת פולין לתעריף צמוד לתקופה של 15 שנה, כאשר החברה צופה שתתחיל למכור חלק מהשחמל שייוצר בפרויקט במסגרת המכרז התעריפי בתום תקופת ה-PPA. לאורך כל התקופה ניתן יהיה למכור חלק מחשמל לרשת החשמל במחירי שוק.
[48] ההון העצמי המוצג משקף את חלקה של אפקון אנרגיות מתחדשות אירופה שותפות מוגבלת בהון העצמי של הפרויקט בלבד.
[49] הפרויקט השלים הליך זכויות בקרקע ואישורי חיבור לרשת החשמל. צפי לתחילת הקמה בשנת 2025.
[50] אפקון אנרגיות מתחדשות מחזיקה ב- 60% מהפרויקט (50% במישרין ו- 10% באמצעות השותפות, אשר בסך הכל מחזיקה ב-50% מהפרויקט), וב- 8% נוספים המשקפים את התשואה העודפת בפרוייקט אם וככל שהתשואה של השותפות תעלה על תשואה שסוכמה.
[51] הפרויקט מתוכנן לגשת להליך מכרז תעריפי של ממשלת פולין לקבלת תעריף צמוד במהלך שנת 2024. החשמל צפוי להימכר הן במסגרת המכרז התעריפי והן בשוק החופשי.

שם הפרויקט	טכנולוגיה	הספק מותקן חזוי	שיעור החזקה	תחילת הפעלה מסחרית חזויה	תוקף הסכם למכירת חשמל	מדינה	תעריף למכירת חשמל חזוי הידוע במועד הדוח	תפוקה שנתית חזויה[40]	עלות הקמה/רכישה חזויה[41]	הון עצמי שהושקע ליום 31 בדצמבר 2023[42]	שיעור מינוף חזוי	תוצאות חזויות לשנה בפעילות מלאה		
												הכנסות[43]	EBITDA[44]	FFO[44]
		מגוואט	%	שנה	שנה		אגורות לקוט"ש	MWh	מש"ח	מש"ח	%	מש"ח	מש"ח	מש"ח
Arjona I & II[52]	פוטו-וולטאי	53.14	36%[37]	2025	-	ספרד[53]	Merchant/PPA	109,854	163.27	36.02	60%	28.88	22.46	16.85
Pepino 1[54]	פוטו-וולטאי	19.45	36%[37]	2025	-	ספרד[53]	Merchant/PPA	35,245	52.52	1.61	65%	9.20	7.31	5.41
Pepino 2[55]	פוטו-וולטאי	9.37	36%[37]	2025	-	ספרד[53]	Merchant/PPA	16,979	25.30	-	65%	4.43	3.52	2.61

(*) לשותף הכללי בשותפות, המוחזק במלואו על ידי אפקון אנרגיות מתחדשות, זכות לחלק מהתשואה העודפת על התשואה השנתית של המשקיעים המוסדיים בגין השקעתם, בהתאם לקבוע בהסכמיסל, כמפורט בסעיף 11.16.1 להלן.

[52] פרויקט מוכן להקמה כאשר חלק מהעבודות ההכנה לקראת ההקמה כבר החלו. לצד זאת, לאחר מועד הדוח החלה החברה בהליך בחירת EPC לפרויקט, וכן במשא ומתן לחתימה על PPA והסכם מימון.

[53] נתונים כספיים בפרויקטים בספרד מוצגים לפי שער יציג האירו ליום 31 בדצמבר 2023.

[54] הפרויקט צפוי לקבל PAA (prior administrative authorization) ו-AAC (administrative authorization for construction) עד סוף מרץ 2024 ולהיות מוכן להקמה עד לסוף אפריל 2024. לצד זאת, לאחר מועד הדוח החלה החברה בהליך בחירת EPC לפרויקט, וכן במו"מ לחתימה על PPA והסכם מימון.

[55] הפרויקט צפוי לקבל PAA (prior administrative authorization) ו-AAC (administrative authorization for construction) עד אפריל 2024 ולהיות מוכן להקמה עד לסוף יוני 2024. לצד זאת, לאחר מועד הדוח החלה החברה בהליך בחירת EPC לפרויקט, וכן במו"מ לחתימה על PPA והסכם מימון.

11.2.4 להלן ריכוז הפרויקטים בשלבי ייזום ראשוני ופיתוח נכון למועד הדוח:

מדינה	שם הפרויקט	טכנולוגיה	הספק מותקן חזוי	שיעור החזקה	תחילת הפעלה מסחרית חזויה	תוקף הסכם למכירת חשמל הידוע במועד הדוח	תעריף למכירת חשמל הידוע במועד הדוח	תפוקה שנתית חזויה[56]	עלות הקמה/רכישה חזויה[57]	הון עצמי שהושקע ליום 31 בדצמבר 2023[58]	שיעור מינוף חזוי	תוצאות חזויות בשנת פעילות מלאה הכנסות[59]
			מגוואט	%	שנה	שנה	אגורות לקוט"ש	MWh	מש"ח	מש"ח	%	מש"ח
פולין[60]	Boguszyn	פוטו-וולטאי	15	100%	2026	-	Merchant	16,263	34.72	-	61.2%	6.17
	Boguszyn	פוטו-וולטאי	15	100%	2026	-	Merchant	16,263	34.72	-	61.2%	6.17
ספרד[61]	Las Lomas	פוטו-וולטאי	250	100%	2027-2029	-	Merchant	493,500	681.17	0.39	64%	129.57

(*) לשותף הכללי בשותפות, המוחזק במלואו על ידי אפקון אנרגיות מתחדשות, זכות לחלק מהתשואה העודפת על התשואה השנתית של המשקיעים המוסדיים בגין השקעתם, בהתאם לקבוע בהסכמים, כמפורט בסעיף 11.16.1 להלן.

[56] התפוקה המוצגת היא תפוקה חזויה לשנת פעילות מלאה על בסיס תחזית P-50.
[57] עלות ההקמה מוצגת ב- 100%, כולל חלק שותפים. עלות רכישה מוצגת לפי חלק הקבוצה.
[58] כולל הלוואות גישור והלוואות בעלים המוצגים ב-100%.
[59] הכנסות מייצור החשמל מוצגות ב-100%, כולל חלק השותפים. עבור פרויקטים שאינם בהפעלה מסחרית ההכנסות המוצגות משקפות ממוצע שנתי לאורך חיי הפרויקט.
[60] תוצאות הפרויקטים בפולין מוצגים בשקלים חדשים לפי שערים ממוצעים זלוטי ואירו לשנת 2023. תחזיות הפרויקטים מוצגות לפי שערים יציגים זלוטי ואירו ליום 31 בדצמבר 2023.
[61] נתונים כספיים בפרויקטים בספרד מוצגים לפי שער יציג האירו ליום 31 בדצמבר 2023.

11.2.5 <u>להלן מידע נוסף על הפרויקטים בשלבי הייזום והפיתוח השונים למועד הדוח:</u>

(א) **פרויקט לאס לומס** - בחודש נובמבר 2021 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות עם צד שלישי, שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("**החברה היזמית**"), אשר למיטב ידיעת אפקון אנרגיות מתחדשות, החברה היזמית הינה חברת הנדסה ספרדית המתמחה בתכנון פרויקטים, וכן בתהליכי ייזום ורישוי של פרוייקטים אלו, בהסכם מסגרת לשיתוף פעולה בפיתוח של עד 350 מגוואט של פרוייקטי אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בספרד, המצויים בשלבי פיתוח ראשוניים ("**הסכם המסגרת**"). בהתאם להסכם המסגרת, החברה היזמית תציע להשקיע בפרויקטים העומדים בדרישות הסף המינימליות שסוכמו, ותהיה אחראית על המשך פיתוח וניהול הפרויקטים עד להגעה למצב מוכנות לבניה RTB (Ready to Build) של הפרויקט. הפרוייקטים האמורים צפויים להתבצע באמצעות השותפות, באופן בו היא תממן את הפיתוח של הפרויקטים ותשלם לחברה היזמית דמי ייזום, כפי שאלו נקבעו במסגרת הסכם המסגרת, ובהתאם לאבני דרך, בהתאם להתקדמות הפרויקט, ולפי מפתח תמורה עבור הספק המבוסס על הספקי הפרוייקט (מגה וואט). בכוונת אפקון אנרגיות מתחדשות לבצע את ההשקעות נשוא הסכם המסגרת באמצעות השותפות[62].

ביום 5 בדצמבר 2021 התקשר תאגיד בבעלות מלאה של השותפות ("**חברת הפרויקט**") בהסכם פיתוח ("**הסכם הפיתוח**") עם החברה היזמית להקמת פרויקט אנרגיה סולארית בספרד (הפזור על פני קרקעות הנמצאות באותו אזור) בהספק כולל של עד 250 מגה-וואט, המצוי בשלבי פיתוח ראשוניים. בהתאם להסכם הפיתוח, החברה היזמית תפעל להשגת כלל האישורים הסביבתיים מהרשויות השונות ותנהל את תהליך הרישוי עד השלמת הפיתוח והשגת כל ההיתרים להקמת הפרויקט עד להגעה למצב מוכנות לבניה (RTB) של הפרויקט. בהתאם להסכם הפיתוח, חברת הפרוייקט תשלם לחברה היזמית דמי ייזום שנקבעו במסגרת הסכם הפיתוח על בסיס אבני דרך שנקבעו בהתאם להתקדמות הפרויקט, לפי מפתח תמורה המבוסס על הספק הפרוייקט שיוקם בפועל (מגה וואט). נכון למועד הדוח, להערכת אפקון אנרגיות מתחדשות, סך עלות הקמת הפרויקט צפוי לעמוד על כ- 170-180 מיליון אירו, כאשר ההון העצמי הנדרש צפוי לעמוד על כ- 80 מיליון אירו (בהנחה של הקמת כל ה - 250 מגה וואט) והוא ימומן על ידי השותפות.

בחודש ינואר 2022 נחתמו על ידי החברה היזמית הסכמי האופציה לחכירת מלוא הקרקעות הנדרשות להקמת החווה. הסכמים אלה יוסבו לטובת חברת הפרויקט. כמו כן החלו הליכי הכנה לקבלת ההיתר הסביבתי וחברת הפרויקט נערכת למכרז חיבור לרשת החשמל. ביום 26 באוקטובר 2023 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות לרכישה מהשותפות את חלקה של השותפות בפרויקטים. לפרטים, ראו סעיף 10.11 להלן.

בשלב מקדמי זה אין וודאות לגבי היקף הפרויקט וקידומו, הכפוף, בין היתר, להשלמת הליכי פיתוח מורכבים וקבלת אישורים שונים, ובכלל זאת קבלת האישורים הסביבתיים, קבלת הסכם החיבור לרשת החשמל והיתרי הבנייה העיקריים. בכפוף לאמור לעיל, אפקון אנרגיות מתחדשות מעריכה כי הפרויקט, אם וככל שיתממש, יבשיל בהדרגה, עד להפעלה מסחרית, על פני תקופה של מספר שנים[63].

(ב) **פרויקט זבקוביצה** - ביום 24 בנובמבר 2021 נחתם הסכם ("**ההסכם**") בין תאגיד בבעלות השותפות ("**הרוכשת**") לבין צד שלישי ("**המוכר**"), לפיו תרכוש הרוכשת את מלוא הזכויות בפרויקטים פוטו-וולטאי בפולין, הסמוכים זה לזה, ובהספק חזוי כולל של כ- 100 מגה וואט ("**הפרויקט**"), בכפוף להגעה למצב מוכנות לבניה (RTB) לגבי 20 מגה וואט לפחות. המוכר התחייב למצגים והתחייבויות מקובלים בפרויקט מסוג זה. הרוכשת תשלם למוכר דמי ייזום ותשלום על רכישת הזכויות בפרויקט, כפי שאלו נקבעו במסגרת ההסכם, בהתאם לאבני דרך שנקבעו, לפי מפתח תמורה עבור הספק המבוסס על הספקי הפרויקט (מגה וואט). כמו כן, במסגרת ההסכם הוסכם כי המוכר יעמיד לרוכשת שירותים נוספים להשלמת פיתוח הפרויקט.

הגשת חיבור לרשת החשמל מעוכבת זמנית, עקב הליך משפטי בין בעלי הקרקע לבין צד שלישי, המקדם פרויקט במקביל והשיג בעבר חיבורי רשת חשמל לכ-80% משטח הפרויקט. כתוצאה מכך ההסכם פג ביום 6.11.2023, והרוכשת זכאית לקבל מלוא סכום המקדמה בסך של כ-800 אלפי אירו ששולמה בעת החתימה. כספים כאמור הושבו בחלקם עד למועד הדוח ובחלקם לאחר מועד הדוח, מאחר והמוכרים לא הצליחו להביא פרוייקט חלופי לפרויקט האמור.

(ג) **פרויקטים בוגוז'ין וגרבנו** -ביום 20 בספטמבר 2022 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות עם חברה גרמנית ("**המוכר**") המתמחה בפיתוח והקמה של פרויקטים סולאריים, בהסכם לרכישת מניות ("**ההסכם**"), על פיו אפקון אנרגיות מתחדשות רכשה את מלוא הון המניות של שתי חברות פרויקט שהיו בבעלות המוכר המחזיקות בזכויות ייזום בשני פרויקטים פוטו-וולטאיים בפולין, בהספק חזוי כולל של כ- 120 מגוואט ("**הפרויקטים**"), בתמורה לסך של 3.5 מיליון

[63] לפרטים, ראו דיווח מיידי מיום 6 בדצמבר2021 (אסמכתא מס': 2021-01-106510), אשר המידע על פיו נכלל על דרך ההפניה.

אירו, אשר שולם למוכר במועד החתימה על ההסכם ותשלום נוסף מבוסס הצלחה שישולם עם השלמת הפיתוח (RTB) של כל אחד מהפרויקטים לפי מפתח תמורה עבור הספק המבוסס על הספקי הפרויקטים שישלימו פיתוח (מגה וואט), כאשר תשלום מלוא התמורה למוכר מובטח באמצעות ערבות שניתנה לחברה הבת על ידי החברה וכן שעבוד מלוא המניות בכל חברת פרויקט לטובת המוכר וזאת עד להשלמת הפיתוח של כל פרויקט בהתאמה (RTB)[64]. בחודש דצמבר 2022, הפרוייקט נכלל ברשימת הזוכים במכרז לתעריף מובטח לייצור חשמל שפורסם על ידי רשות החשמל הפולנית. ביום 8 בדצמבר 2022 ניתן לפרויקט הראשון היתר בניה. למידע נוסף אודות הפרויקטים כאמור, ראו ביאור 23 ד. 11.י לדוחות הכספיים.

לעניין הפרויקט הראשון, מחצית מזכויות החברה בו נמכרו במהלך שנת 2023 לשותפות בתמורה להחזר עלויות שהושקעו בסך של כ- 3,336 אלפי אירו והמחצית השנייה נמכרה ל- Euro Energy, כמפורט בסעיף 11.16.2 להלן. לעניין הפרוייקט השני, מחצית מזכויות החברה בו נמכרו במהלך שנת 2023 לשותפות בתמורה להחזר עלויות שהושקעו בסך של כ- 2,106 אלפי אירו ונטילת התחייבויותיה.

(ד) **פרויקט Soul** - בחודש נובמבר 2022, התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות בהסכם עם צד שלישי ("**החברה היזמית**"), שהינה חברה יזמית איטלקית המתמחה בייזום, פיתוח, בנייה ותפעול פרויקטים פוטו-וולטאיים מסחריים ותעשייתיים באיטליה, על הסכם מסגרת לשיתוף פעולה בפיתוח של עד 25 מגוואט של פרוייקטי אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית באיטליה, המצויים בשלבי פיתוח. ("**הסכם המסגרת**"). הסכם המסגרת מקנה לאפקון זכות להרחבה של 75 מגאווט נוספים באותם התנאים. בהתאם להסכם המסגרת, היזם המקומי יציע תחילה לאפקון אנרגיות מתחדשות פרויקטים העומדים בדרישות הסף המינימליות שסוכמו, וזאת בתקופה של 24 חודשים ממועד חתימת הסכם המסגרת. החברה היזמית תהיה אחראית על המשך פיתוח וניהול הפרויקטים עד להגעה למצב מוכנות לבניה (RTB) של הפרויקט. אפקון אנרגיות מתחדשות תממן את הפיתוח של הפרויקטים ותשלם ליזם דמי ייזום, כפי שאלו נקבעו במסגרת ההסכם ובהתאם לאבני דרך, להתקדמות הפרויקט, ולפי מפתח תמורה עבור הספק, המבוסס על הספקי הפרוייקט בפועל (מגה וואט) שישלים פיתוח. אפקון אנרגיות מתחדשות בדקה מספר פרויקטים במסגרת הסכם המסגרת, אך נכון למועד הדוח, אפקון אנרגיות מתחדשות לא מפתחת פרוייקטים במסגרת ההסכם.

(ה) **פורטפוליו Lucia** - פרויקטים Pepino 1 ו- Pepino 2 - ביום 20 בנובמבר 2023 התקשרה השותפות (באמצעות תאגיד בשליטתה) עם חברה שבדית המתמחה בפיתוח והקמה של פרויקטים סולאריים ("**המוכרת**"), בהסכם לרכישת מניות ("**ההסכם**"). במסגרת ההסכם תרכוש השותפות את מלוא הון המניות של שתי חברות פרויקט שבבעלות המוכר המחזיקות בזכויות ייזום בשלושה פרויקטים פוטו -וולטאיים בספרד, בהספק חזוי כולל של כ- 82 מגוואט ("**הפרויקטים**").

בהתאם להצהרות המוכרת: הפרויקט הראשון (Arjouna), שהינו בהספק חזוי כולל של כ-53 מגוואט, קיבל את האישורים הרגולטוריים הנחוצים להקמתו והינו RTB כאשר הפעלתו המסחרית צפויה להיות במהלך הרבעון האחרון של שנת 2025; ואילו תהליכי הפיתוח העיקריים הנדרשים לתחילת ההקמה של שני הפרויקטים Pepino 1 & 2, בהספק חזוי כולל של כ-29 מגוואט, צפויים להסתיים במהלך שנת 2024, כך שהפעלתם המסחרית צפויה להיות במהלך אמצע שנת 2025. השותפות תממן את המשך הפיתוח של הפרויקטים ותשלם למוכרת בגין רכישת הזכויות בפרויקטים, כפי שאלו נקבעו במסגרת ההסכם לפי מפתח תמורה עבור הספק (מגוואט) המבוסס על הספקי הפרויקטים שישלימו פיתוח. התשלום הראשון למוכר, בסך של כ- 7.6 מיליון אירו, שולם בסמוך למועד חתימת ההסכם. תשלום שני בסך 7.5 מיליון אירו בגין פרוייקט Arjouna שולם לאחר מועד הדוח.

סך עלות השלמת הפיתוח והקמת הפרויקטים, כולל עלות רכישת מלוא הון המניות וזכויות המוכר בפרויקטים, כאמור לעיל, צפויה לעמוד על סך של כ- 60.2 מיליון אירו, כאשר בכוונת השותפות לפנות לבנקים אירופאיים ומקומיים על מנת לממן את העסקה בחוב בכיר במתווה ללא זכות חזרה לבעלים (non recourse), בהיקף של כ- 65%.

ההכנסות הצפויות לפרויקט בשנת פעילות מלאה, בהתאם לתעריפים הצפויים נכון למועד חתימת ההסכם יסתכמו בכ- 8.6 מיליוני אירו בשנה הראשונה להפעלת הפרוייקטים ובכ- 11 מיליון אירו לשנה בממוצע במשך כל תקופת ההפעלה. עסקת הרכישה הינה בתנאים המקובלים לעסקאות מסוג זה, לרבות מצגים והתחייבויות מצד המוכרת, כאשר תשלום מלוא התמורה למוכרת מובטח באמצעות ערבות של החברה, ואילו התחייבויות המוכרת מובטחות האמצעות חברת האם של המוכרת וכן שעבוד מלוא המניות בחברות הפרויקט לטובת השותפות, בהתאם

למועדים שנקבעו בהסכמים, וזאת עד להשלמת הפיתוח של כל פרויקט בהתאמה (RTB)[65].
למידע נוסף, ראו גם ביאור 23 ד. 11.יב לדוחות הכספיים.

מובהר ומודגש כי למועד הדוח המידע הנכלל בסעיף 11.2 זה לעיל (על סעיפי המשנה בו) ובכלל זה הנתונים בדבר אמדן השקעה צפוי, לוח זמנים צפוי, ההיקף המותקן הצפוי של הפרויקטים, המימון שיידרש לביצועם וקבלתו, לוחות הזמנים הצפויים להשלמת ההתקשרויות, קבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים לביצוע הפרויקטים, לרבות עצם יכולתן של חברות הפרויקטים ו/או היזמים להשלים את הפרויקטים, ונתוני הכנסות צפויות בתקופות ההפעלה (לרבות נתונים צפויים של EBITDA ו- FFO), הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, המבוסס, בין היתר, על מידע שנמסר לחברה ועל הערכות פנימיות, מידע שהוצג עד כה בקשר עם היזמים בפרויקטים (ובכלל זאת תנאי היזמות, המצב המשפטי הכלכלי והרגולטורי, עלויות ההקמה וההפעלה ותעריפי החשמל הרלוונטיים), המצב הגיאופוליטי השורר במדינת הפרוייקט, תוכניות הממשלה המקומית להשקעה בהקמת תחנות כח מאנרגיה שאינה מזהמת בשטחה, תנאי השוק הרלוונטיים במועד דוח זה, היכולת לגייס מימון בנקאי ו/או תנאיו ו/או אחר להקמת הפרויקטים, עיכובים בהקמה, שינויים בעלויות הקמה, גיוס מימון בהיקף הנדרש להקמת הפרויקטים אשר אין ודאות כי יגויס או שינויים במדיניות מימון, שינויים במזג האוויר, שינויים בתעריפי החשמל או בעלויות מכירתו, שינויים בשערי חליפין, שינויים בהיקפי צריכת החשמל בשווקים הרלוונטיים, שינויים בשיעורי המס בשווקים הרלוונטיים, שינויים במשק החשמל בשווקים הרלוונטיים וכיוב'. בהתאם, המידע כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מהאמור לעיל ואין כל ודאות כי ההערכות, התוכניות או הפרויקטים יצאו אל הפועל בתנאים המתוכננים, במלואם או בחלקם ו/או בתנאים המתוארים לעיל, וזאת, בין היתר, עקב גורמים שאינם בשליטת החברה, ובכלל זאת שינוי של מי מהגורמים המפורטים לעיל ו/או התממשות מי מגורמי סיכון המנויים בסעיף 27 להלן.

11.3 לקוחות

באשר לפרויקטים בהפעלה מלאה נכון למועד הדוח, הלקוחות הינם Respect Energy בפולין וחברת החשמל לישראל בישראל.

באשר לפרויקטים ביזום, הקמה בתחום הפעילות אשר טרם הגיעו לשלב של הפעלה מסחרית, וטרם נחתמו הסכמים למכירת חשמל, החלופות העומדות בפני הקבוצה מבחינת קהל לקוחות פוטנציאליים כוללות: (1) התקשרות בהסכמי PPA לתקופות ארוכות של לפחות 3 שנים מול חברות גדולות בתחום טריידינג באנרגיה (Offtakers) במחיר קבוע מראש; (2) מכירת חשמל לרשת החשמל של המדינה במחירי השוק החופשי הנקבעים ברמה יומית או גידורים לטווחי זמן קצרים; (3) השתתפות במכרזים של המדינה אם וכאשר יתפרסמו למכירת חשמל לרשת החשמל של המדינה במחיר קבוע לתקופה של 15 שנה כפי שייקבע.

נכון למועד הדוח אין לקוח שסך הכנסות הקבוצה ממנו בתחום הפעילות מהווה 10% מסך הכנסות הקבוצה.

למועד הדוח, בתחום הפעילות לקבוצה תלות בשני הלקוחות האמורים (שההכנסות מהם אינן מהותיות ברמת הקבוצה), ואשר אובדנם ישפיע באופן מהותי על תחום הפעילות, לאור כך שהיקף הפרויקטים בהפעלה מלאה למועד הדוח הינו בהיקף נמוך.

11.4 שיווק והפצה

פעילות השיווק בתחום הפעילות כוללת בעיקר פיתוח עסקי ומתמקדת בהתקשרויות בהסכמים עם שותפים פוטנציאליים, וכן לבד ו/או ביחד עם אחרים, באיתור פרויקטים או קרקעות פוטנציאליות לצורך ייזום והקמה של מערכות לייצור חשמל באמצעות מערכות פוטו-וולטאיות ו/או טחנות רוח. פעילות זו מתבצעת על ידי מנכ"ל אפקון אנרגיות מתחדשות ומנהל הפעילות באירופה וכוללת פגישות עם יזמים, לקוחות, שותפים פוטנציאלים ו/או עם שותפים קיימים על מנת לנסות ולאתר פרוייקטים נוספים.

11.5 צבר הזמנות

נכון ליום 31 בדצמבר 2023 לקבוצה אין צבר הזמנות מחייב בתחום הפעילות אשר לא הוכר בדוחות הכספיים.

11.6 תחרות

להערכת החברה, תחום האנרגיות מתחדשות, אשר נמצא במגמת התרחבות בישראל ובאירופה, הינו תחום תחרותי מאוד, וגופים רבים עוסקים בפיתוח פרויקטים של אנרגיה מתחדשת בכלל, ובמתקנים פוטו- וולטאיים בפרט.

בישראל ישנה תחרות משמעותית בפרוייקטים סולאריים. בפרוייקטי רוח לעומת זאת, התחרות קטנה יותר בשל הצורך בהשקעות משמעותיות בשלבי פיתוח הפרויקטים ובשל החסמים הגבוהים להקמתם, אולם מספר האתרים הרלוונטיים מוגבל. למיטב ידיעת החברה, פועלות כיום בשוק הישראלי מספר

[65] ראו, על דרך ההפניה, דיווח מיידי מיום 21 בנובמבר 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-126018), הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה.

חברות המתחרות באופן ישיר בחברה או בעלות יכולת להתחרות בחברה בישראל, ובכללן אנרג'יקס, אנלייט, טראלייט ואחרות.

באירופה תחום הפעילות מאופיין בריבוי מתחרים. התחרות בתחום הפעילות, הינה פועל יוצא, בין היתר, של חוקי העידוד של הממשלות השונות והירידה בעלויות הקמה לצד עלייה בהספק המערכות. התחרות כאמור משליכה על עלייה בגובה דמי השכירות ו/או עלייה במחירי קרקעות ו/או על התייקרות העלויות הכרוכות ברכישת פרויקטים בשלבים מתקדמים וסיכוי קבלת אישורי חיבור באופן המשפיע על כדאיות הפרויקטים.

בשים לב לכמות החשמל המיוצרת במתקנים פוטו-וולטאיים בכלל ובכמות החשמל המיוצרת על-ידי תאגידי הפרויקטים של הקבוצה בפרט, להערכת החברה נכון למועד הדוח, חלקה של הקבוצה בתחום הפעילות אינו מהותי. כמו כן, אין ביכולת החברה להעריך את מספר המתחרים בתחום הפעילות בטריטוריות בהן היא פעילה.

לצורך התמודדות הקבוצה עם התחרות, אפקון אנרגיות מתחדשות (לבדה און באמצעות השותפות) משתמשת בשירותיהם של מומחים מקומיים בעל הידע והקשרים הנדרשים לאיתור פרויקטים, קרקעות, שותפים פוטנציאלים וכיוצ"ב, תוך קבלת תמיכה מקצועית מהקבוצה בישראל.

הגורמים השליליים המשפיעים על מעמדה התחרותי בתחום הפעילות הינם: כפיפות פעילות הייזום לרגולציה נרחבת, המשפיעה בין היתר על משך ייזום והקמה של הפרויקטים השונים; כניסתם של שחקנים נוספים אשר באפשרותם להקים ולממן פרויקטים מסוגים אלו ובהיקפים גדולים; ריבוי של שחקנים אשר עלול להוביל למיצוי מכסות במכרזי התעריף המובטח, תוך שימוש באיכות נמוכה ובמחיר נמוך על ידי חלק מהשחנים בשוק ואשר עלול לשחוק את הריווחיות בתחום; רגולציה ואסדרה בנוגע למחירי החשמל.

11.7 עונתיות

ככלל, יכולתן של המערכות הפוטו-וולטאיות לייצר חשמל, תלויה במידה רבה ברמת קרינת השמש ובתנאי הטמפרטורה, הרוח והלחץ האטמוספרי בהם נמצאים הקולטים הסולאריים. כתוצאה משינויים החלים בגורמים אלו לאורך השנה, ישנה שונות מסוימת בתפוקות המערכות בין חודשי השנה. וכפועל יוצא ההכנסות מייצור החשמל במהלך הרבעון השני והשלישי, הינן בדרך כלל גבוהות מההכנסות ברבעון הראשון והרביעי של השנה. ביחס לאנרגיית רוח, ייצור החשמל מושפע ממשטר הרוחות באזור שבו ממוקמת הטורבינה. במהלך החודשים נובמבר עד אפריל בדרך כלל נושבות רוחות חזקות ויציבות, בעוד שבחודשים יוני עד אוקטובר נושבות רוחות מתונות יותר.

בישראל ובאירופה חודשי החורף מאופיינים בתפוקה נמוכה יותר ביחס ליתר חודשי השנה, כאשר ככלל, בחודשים מאי עד ספטמבר תפוקת המערכות גבוהה יותר.

11.8 כושר ייצור

היקף פעילותה של הקבוצה בתחום הפעילות מושפע בין היתר מהיכולת לאתר פרויקטים בעלי היתכנות כלכלית, ומהיקף ההון העצמי שבאפשרות הקבוצה להשקיע בפרויקטים, ומתנאי מימון הניתנים לפרויקטים.

לעניין הערכות החברה בדבר כושר הייצור של המתקנים בהפעלה ושל הפרויקטים בהקמה ו/או לקראת הקמה וייזום, ככל שתושלם הקמתם, ראו סעיף 11.2 לעיל.

11.9 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים

לפרוט המתקנים בתחום הפעילות שבבעלות תאגידי החברה ותאגידי הפרויקטים בתחום הפעילות, ו/או מתקנים המצויים בשלבי פיתוח או לקראת הקמה, ראו סעיף 11.2 לעיל

לפירוט באשר למשרדי הקבוצה בתחום הפעילות , ראו סעיף 16 להלן.

11.10 הון אנושי

הקבוצה מעסיקה במגזר זה עובדים בהתאם לפירוט להלן:

חלוקה	31.12.23	31.12.22
הנהלה בכירה	1	1
עובדי מינהלה	2	2
עובדים מקצועיים	7	2
סה"כ	**10**	**5**

לפרטים נוספים אודות ההון האנושי, ראו סעיף 17 להלן.

11.11 חומרי גלם וספקים

עיקר העלויות הכרוכות בייצור חשמל ממערכות אנרגיה מתחדשת הן עלויות הקמת המערכות (ובעיקר עלויות קולטים פוטו -וולטאיים, ממירים, טורבינות רוח וכן ציוד לחיבור לרשת החשמל והתקנתם, וכן ציוד המשמש לצרכי אגירת אנרגיה (כגון סוללות). שינויים בעלויות הרכש משפיעים במישרין על תחום הפעילות, על כדאיות הקמת מערכות, ועל הרווחיות מייצור החשמל באמצעותן. התפתחויות טכנולוגיות בתחום האנרגיה המתחדשת ובתחומים משיקים (כגון אגירת אנרגיה, ניקוי רובוטי של פאנלים וכיו"ב) עשויות להשפיע על נצילות המתקנים ועל רווחיותם. בתחילת שנת 2022 נמשכה מגמת עליית מחירי הגלם, אך בהמשך השנה היא התמתנה, עקב האטה כלכלית שנרשמה בסין, אירופה וארה"ב בשנים 2022 נרשמה מגמת ירידה בעלויות השינוע של מוצרים והם חזרו לרמתם ערב התפרצות נגיף הקורונה, וזאת עקב ירידה בהיקף הסחר ובקצב הצמיחה בסין וירידה הדרגתית בעומס הנמלים וגידול בהיצע המכולות. להערכת אפקון אנרגיות מתחדשות, אין לה תלות בספק כלשהו.

11.12 מימון

11.12.1 ככלל, פרויקטי הקמת מתקנים לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת ממומנים במימון בנקאי או חוץ בנקאי (מוסדי) על בסיס Non- Recourse או Limited Recourse. המימון מבוסס על שכבת חוב בכיר (בין אם בנקאי ובין אם מוסדי) בשיעור של כ-50%- 80% מעלות הקמת הפרויקט, כנגד שעבוד הנכסים והזכויות של תאגיד הפרויקט. הגורם הממן מסתמך בהעמדת המימון, בין היתר, על התחייבויות גורמים חיצוניים לרכוש את החשמל המיוצר במערכת, כולו או מקצתו, בתעריפים ידועים וקבועים מראש לתקופה ארוכה. יתרת המימון לפרויקט (בשיעור של כ-20%-50%) מבוססת על הון עצמי שמעמידה הקבוצה והשותף (ככל שיש שותף) לרוב על פי שיעור האחזקות היחסי של הצדדים בתאגיד הפרויקט באמצעות הלוואות בעלים והשקעות הון עצמי.

נכון למועד הדוח, לתאגידים בתחום הפעילות הסכמי מימון כפי שיפורט להלן:

א. **פרויקט סירין & גלבוע** - לצורך מימון הפרויקטים, ביום 16 ביוני, 2014 התקשרו החברה, אפקון אנרגית רוח ותאגידי הפרוייקט במערכת הסכמים, ובכלל זה הסכמי מימון לחוב הבכיר לפרויקט עם בנק הפועלים בע"מ, הסכם הזרמת הון והסכמי הקמת מתקנים על ידי החברה (EPC), ותפעולם והחזקתם על ידי החברה (O&M). למיטב ידיעת החברה, בנק הפועלים מכר את זכויותיו במרבית החוב לקבוצת הביטוח כלל.

הפרויקט מומן במימון בנקאי בשיעור של כ- 80% מעלות הפרויקטים, לתקופה של 18 שנים, אשר למיטב ידיעת החברה רובו הומחה מבנק הפועלים לקבוצת כלל ביטוח. נכון למועד הדוח יתרת ההלוואות בגין הפרויקטים האמורים הינה בסך של כ- 110 מיליוני ש"ח ובשיעור ריבית שנתית צמודה, נכון למועד הדוח, של 3.43%. על תאגידי הפרוייקט לעמוד בהתניות פיננסיות הקבועות בהסכמים, כמפורט בביאור 18 ב.1. בדוחות הכספיים. בחודש ינואר 2024 הודיעה חברת מדרוג על הפסקת דירוג הפרויקט. בהמשך לפרוץ מלחמת "חרבות ברזל", עזב הצוות התפעולי הבינלאומי של הפרוייקט את הארץ, מהלך שהביא לחוסר עמידה תפעולי בזמינות הטורבינות. בעקבות כך, ולאור תקלות בהיקף גדול בפרוייקטים בשנת 2023, כאמור בסעיף 11.1.2 לעיל, פנה הגורם הממן לקבוצה, לשם פירעון חלקי של החוב, העמדת ערבויות על ידי הקבוצה, הסדרת דירוג לפרוייקט תיקון הטורבינות וביצוע תחזוקה שוטפת. בהתאם, החברה נמצאת במגעים עם הבנק וכלל לגבי פירעון חלק מהחוב ועדכון התנאים, אשר צפויים להתבסס על העקרונות המפורטים בביאור 18.ב.1 לדוחות הכספיים.

ב. **פרויקט Pozorowo** - ביום 27 באפריל 2022 התקשרו ארבעה תאגידים בבעלות מלאה של השותפות ("**חברות הפרויקט**") בהסכם לקבלת מימון להקמת הפרויקט בסך כולל של עד 108 מיליון זלוטי (כ- 23 מיליון אירו), המהווה כ- 63% מסך עלות הפרויקט, למשך 18 שנים ממועד ההפעלה הצפוי (רבעון ראשון 2023) נושא ריבית Wibor חצי שנתית בתוספת מרווח ("**הסכם המימון**" ו"**סכום המימון**" בהתאמה), והיתרה כ- 36% הועמד על ידי השותפות. סכום המימון הועמד במלואו על ידי הבנק הפולני MBank. למועד הדוח, יתרת סכום המימון שניטל על ידי חברות חברות הפרויקט בקשר עם הפרויקט הינה בסך של כ- 19 מיליון אירו ושיעור הריבית השנתית, נכון למועד הדוח הינה כ- 5.82% בתוספת מרווח של 2% - 2.1%, בכפוף לעמידה ביחס כיסוי. על חברות הפרוייקט לעמוד בהתניות פיננסיות הקבועות בהסכם המימון. למועד הדוח, הקבוצה עומדת בהתניות הפיננסיות האמורות. למידע נוסף אודות הסכם המימון, ראו באור 23.ד.18.ה לדוחות הכספיים.

11.12.2 לעניין מימון שהועמד ו/או יועמד לפרוייקטים שונים על ידי משקיעים מוסדיים באמצעות השותפות, ראו סעיף 11.16.1 להלן.

11.12.3 לאור היקף ההשקעות הנדרש בתחום הפעילות, להערכת החברה היא תדרש בשנים הקרובות לגיוס כספים לשם הרחבת הפעילות בתחום זה. נכון למועד הדוח, החברה בוחנת אפשרות

לגיוס כספים הן בדרך של הון והן בדרך של חוב. **מובהר כי אין כל וודאות להשלמת הגיוס ובאלו תנאים.**

11.13 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם

11.13.1 פעילות אנרגיה מתחדשת מושפעת מרגולציה במדינות השונות בנושא איכות הסביבה, אשר מיועדת למנוע או למזער פגיעה במערכות אקולוגיות, בשטחים פתוחים, באיכות הסביבה ובנוף. רגולציה כאמור רלוונטית, לפי העניין, ביחס לשלבים של הפעילות: רישוי והקמת מתקנים, הפעלתם, פירוקם ופינוים. במסגרת קידום סטטוטורי להקמת מערכות סולאריות קרקעיות ועל גבי מאגרים ומערכות אגירה גדולות, נשקלים שיקולים סביבתיים והשפעתם של המערכות על הסביבה, לרבות מבחינת ניצול קרקע והשפעה נופית-סביבתית, התייחסות לבעלי חיים, זיהום מים, זיהום קרקע, נראות, רעש וכיוצ"ב. החקיקה במדינות אירופה מוכוונת על ידי דירקטיבות ה- EU. עם זאת, האיחוד האירופי אינו מוסמך להתערב בנושאי תכנון ובנייה של המדינות החברות ולכן, לא קיימת דירקטיבה ישירה הנוגעת לתכנון או למקרקעין. למעשה, למדינות האיחוד האירופי מכנה משותף רגולטורי הנובע מדירקטיבות של הגנת הסביבה, אולם ייתכנו הבדלים באופן היישום של הדירקטיבות. האיזון בין האינטרס לפתח אנרגיות מתחדשות לבין האינטרס למנוע פגיעה בשיקולי סביבה שונה ממדינה למדינה באירופה ותלוי במדיניות הרשויות השונות: לשם המחשה:

- באיטליה, במסגרת מדיניות עידוד אנרגיה מתחדשת אין איסור כללי על הקמת אנרגיה מתחדשת באזורים מוגנים; בחלק מהאזורים המוגנים מותר להקים מתקני PV על גגות מבנים תעשייתיים, ללא צורך בהיתר; מתקן סולארי או מתקן רוח מעל MW 1 טעון אישור EIA. בנוסף, קיימת הגבלה של מרחקי מינימום של טורבינות רוח ממבני מגורים והגבלה זו נקבעת על ידי הרשויות האזוריות
- בספרד, קיים איסור גורף על הקמת טורבינות בשמורות טבע; קיים איסור להקים טורבינות בחלק הגבוה ביותר של ההר, כיוון שזה נחשב כאזור מוגן; כל פרויקט או תוכנית במרחב שאינו עירוני טעונים אישור המתקבל על ידי החבל האוטונומי; מרחקי טורבינות ממבני מגורים תלויים בהגבלות של רעש; כמו כן, בספרד לא קיימות מגבלות רגולטוריות על הקמת אנרגיה סולארית על גגות בתים, וקוד הבנייה הספרדי החדש אף קבע הנחייה לכיסוי מבני מסחר בפאנלים סולאריים בשיעור מסוים.

להפרתן של הוראות הרגולציה יתכנו השלכות מנהליות ופליליות, לרבות הטלת קנסות ועיצומים, הוצאת צווי סגירה למתקנים וחשיפה להוצאות ניקוי ושיקום נזקים סביבתיים.

יצוין, כי בהתאם להסכמים עם בעלי הקרקע או המבנה בתום השימוש יידרש תאגיד הפרויקט הרלוונטי לפעול לפירוק מתקניו תוך שמירה על היבטים סביבתיים ושמירה על איכות הקרקע בהתאם להוראות דין והנחיות רגולטורים במדינות השונות, או לחילופין יידרש להאריך את ההסכמים האמורים.

11.13.2 למועד הדוח, למיטב ידיעת החברה, לא ידוע על סיכונים סביבתיים מהותיים אשר יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על הקבוצה, או על הוראות דין בתחום הסיכונים הסביבתיים שיש להן השלכות מהותיות על הקבוצה ופעילותה.

11.13.3 מדיניות ניהול סיכונים סביבתיים - מדיניות חברות הפרויקטים בתחום הפעילות בניהול סיכונים סביבתיים מתמקדת בהתאמת פעילותן לדרישות הדין בקשר לסיכונים סביבתיים, על מנת לצמצם למינימום השפעות שליליות אפשריות על פעילות חברות הקבוצה. ניהול הסיכונים מבוצע על ידי מנהל פעילות אירופה ביחס לפרוייקטים באירופה ועל ידי מטה אפקון אנרגיות מתחדשות בקשר עם הפעילות בישראל, המבצעים בכל טריטוריה רלוונטית מעקב שוטף אחרי ההתפתחויות הרגולטוריות הנוגעות לפעילות חברות הקבוצה.

11.13.4 הליכים משפטיים - למועד הדוח, למיטב ידיעת החברה לא מתנהלים כנגד חברות הפרויקטים ו/או תאגידי הקבוצה בתחום הפעילות הליכים משפטיים או מנהלתיים מהותיים הקשורים עם איכות הסביבה.

11.14 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה

לפרטים, ראו סעיפים 11.1 ו- 22.3 לעיל ולהלן.

11.15 הסכמים מהותיים ושיתופי פעולה

11.15.1 <u>הקמת שותפות בתחום האנרגיה המתחדשת</u>

לשם ביצוע השקעות בפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת באירופה, בחודש יולי 2021 (ובהמשך למזכר ההבנות שנחתם ביום 25 באפריל 2021), התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות במערך הסכמים ("**ההסכמים המקוריים**") עם גופים מוסדיים מקבוצת מגדל ומקבוצת מנורה

לייסוד שותפות מוגבלת ("**השותפות**") שהחזקות הצדדים בשותפות הינם: חברה בבעלות מלאה (100%) של אפקון אנרגיות מתחדשות המשמשת כשותף הכללי בשותפות ("**השותף הכללי**"); והשותפים המוגבלים בשותפות יהיו אפקון אנרגיות מתחדשות (20%), והמשקיעים המוסדיים (80%). אפקון אנרגיות מתחדשות התחייבה לקיים את התחייבויות השותף הכללי, ככל שהשותף הכללי לא קיים אותן. בנוסף, התחייבה החברה כי עד להנפקתה לציבור של אפקון אנרגיות מתחדשות, היא תקיים את התחייבותה האמורה של אפקון אנרגיות מתחדשות בקשר עם התחייבויות מהותיות של השותף הכללי שנקבעו בהסכמים, ככל שאפקון אנרגיות מתחדשות לא תקיים אותן וכן את התחייבות אפקון אנרגיות מתחדשות להזרמת חלקה בשותפות, וכי לאחר הנפקתה לציבור של אפקון אנרגיות מתחדשות החברה תנקוט במירב המאמצים על מנת שאפקון אנרגיות מתחדשות תמלא אחר התחייבותה הנ"ל.

ביום 26 באוקטובר 2023 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות במערך הסכמים לתיקון חלק מהתנאים של ההסכמים המקוריים ("**התיקון**"; ההסכמים המקוריים והתיקון ייקראו יחדיו "**ההסכמים**").

להלן יפורטו עיקרי ההסכמים:

<u>היקף ההשקעה ואופן ביצוע ההשקעות</u> - השותפים המוגבלים יעמידו לשותפות התחייבויות להשקעה בסך כולל של 110 מיליון אירו, כל אחד כפי חלקו היחסי בשותפות, אשר יושקעו בפרויקטים שעומדים בקריטריונים שנקבעו בהסכמים (עם אפשרות לבצע השקעות מחדש בהיקף של עד 110%) ("**סכום ההשקעות**"). השותפות תבצע את השקעותיה באמצעות העמדת הלוואות בעלים שתיפרענה בהתאם ללוח סילוקין שנקבע בהסכמים, ואשר תהיינה נחותות למימון חיצוני שיילקח לטובת הפרוייקטים. ההשקעות בשותפות תבוצענה בתוך 3 שנים (למעט השקעות המשך שתבוצענה בתנאים שנקבעו). במסגרת התיקון, הסכימו הצדדים להארכת התקופה לביצוע ההשקעות עד לחודש יולי 2025 בהחלטה מיוחדת של השותפים המוגבלים (ללא אפקון אנרגיות מתחדשות ו/או צד קשור לה), בכפוף להתקיימותם של התנאים הבאים עד ליום 6 ביולי 2024: (א) ועדת ההשקעות של השותף הכללי אישרה השקעות מעל 80% מסכום ההשקעות וכן (ב) אף שותף מוגבל לא הודיע לשותף הכללי בכתב ובאופן מנומק כי לשיקול דעתו חלה הרעה מהותיות בפעילות השותפות.

<u>מדיניות השקעות</u> - ההשקעות תבוצענה בהתאם למדיניות השקעות שנקבעה במסגרת ההסכמים. השותף הכללי יקים ועדת השקעות, בה יהיה חבר חיצוני אחד שייבחר בהתאם למנגנון שהוסדר בהסכמים. כל החלטות ההשקעה, נטילת מימון והמכירה תאושרנה על ידי ועדת ההשקעות, ובהסכמת החבר החיצוני. במסגרת התיקון עודכנה מדיניות ההשקות כך שניתן יהיה להשקיע בכל אחת מספרד ופולין עד 60% מסכום ההשקעות וכן במדינות נוספות שנקבעו.

<u>הוצאות</u> - השותפות תישא בכל עלות, הוצאה או התחייבות הקשורה לביצוע ההשקעות בפרויקטים, לרבות הוצאות הקשורות לבדיקת פרויקט פוטנציאלי, ניהול משא ומתן, רכישה של נכס וכיוב' ובלבד שאושרו על ידי ועדת השקעות של השותף הכללי.

<u>תשלום נוסף לשותף הכללי</u> – בהתאם להסכמים, השותף הכללי זכאי לחלק מהתשואה העודפת על התשואה השנתית של המשקיעים המוסדיים בגין השקעתם, בהתאם לקבוע בהסכמים (במסגרת התיקון עודכנו פרמטרים אלו).

בנוסף, במסגרת התיקון הסכימו הצדדים על מכירה ורכישה של פרויקטים על ידי השותפות בהם: (1) מכירה מהשותפות לאפקון אנרגיות מתחדשות של הפרויקט בספרד בתמורה לסך של 382 אלפי אירו; (2) מכירה מאפקון אנרגיות מתחדשות לשותפות של 50% של פרויקט Bugoszyn שבפולין בתמורה להחזר עלויות שהושקעו בסך של כ- 3,336 אלפי אירו; (3) מכירה מאפקון אנרגיות מתחדשות לשותפות של 50% של תאגיד פרויקט Grabno בפולין בתמורה להחזר עלויות שהושקעו בסך של כ- 2,106 אלפי אירו ונטילת התחיבויותיה של אפקון אנרגיות מתחדשות לתשלומים נוספים בהתאם להסכם לרכישת תאגיד הפרויקט.

השותפות, ככלל, תפעל עד לחלוף 10 שנים (למעט מקרים חריגים שנקבעו במסגרת ההסכמים). במסגרת ההסכמים נקבעו גם הסדרים להצטרפות המשקיעים המוסדיים להשקעות של השותפות בתנאים המפורטים בהסכמים, בלעדיות, תשלומים לשותף הכללי, תקופת מימון למשקיעים המוסדיים המחזיקים בזכויות המרה של חלק מהחוב למניות של אפקון אנרגיות מתחדשות ובזכויות השקעה באפקון אנרגיות מתחדשות ועוד[66].

מובהר כי המידע הכלול בסעיף זה לעיל, מטבעו כולל מידע צופה פני עתיד, אשר אין וודאות כי יתקיים במלואו או בחלקו, וזאת, בין היתר, עקב גורמים שאינם בשליטת החברה/או

[66] לפירוט נוסף, ראו באור 23.ד.11 לדוחות הכספיים וכן, דיווחים מיידיים מהימים 8 ביולי 2021 ו-29 באוטובר 2023 (אסמכתא מס': 2021-01-050302 ו- 2023-01-119415, בהתאמה), אשר המידע על פיהם נכלל על דרך ההפניה.

באפקון אנרגיות מתחדשות, ובכלל זאת שינוי של מי מהגורמים המפורטים לעיל ו/או התממשות מי מגורמי סיכון המנויים בסעיף 27 להלן.

11.15.2 <u>הסכם עם Euro Energy</u>

ביום 19 באפריל 2023 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות בהסכם עם תאגיד יווני, Euro Energy ("**ההסכם**" "**הרוכשת**" ו- "**עסקת המכירה**", בהתאמה). במסגרת ההסכם מכרה חברת הבת 50% מהון המניות של תאגיד פרוייקט Bugoszyn שבפולין, ("**הפרויקט**"). בגין עסקת המכירה תשלם הרוכשת לאפקון אנרגיות מתחדשות תמורה המחושבת על פי היקף הפרוייקט בפועל, כאשר בהתאם לחזוי נכון למועד דוח זה, צפויה התמורה להסתכם בסך של כ- 7.3 מיליון ש"ח, שכמחציתם שולמו לאפקון אנרגיות מתחדשות במועד חתימת ההסכם והיתרה תשולם במועד חיבור הפרוייקט לחשמל. בנוסף, אפקון אנרגיות מתחדשות תמשיך ותפתח פרוייקט נוסף באותו מתחם, כאשר אם וככל שיוקם פרויקט נוסף, תשלם הרוכשת לאפקון אנרגיות מתחדשות תמורה נוספת הנגזרת מהיקפו, בסכום שאינו מהותי לחברה. בין הצדדים נקבעו הסדרים בקשר עם החזקותיהם בתאגיד הפרוייקט, כמוקבל בהסכמים מסוג זה.

במסגרת ההסכם ניתנה לרוכשת זכות סירוב ראשונה לרכישת 50% מהון המניות של תאגידי פרוייקט Grabno שבפולין (ראו סעיף 11.2. לעיל) בתנאים דומים לתנאים לעיל, אשר לא מומשה נכון למועד פרסום הדוח.

הערכות החברה לעיל, ובכלל זאת בדבר היקף העסקה, היקף התמורה הצפויה, מימוש זכות הסירוב הראשונה (ככל שתממוש) ועוד, הינם בגדר מידע צופה פני עתיד, המבוסס, בין היתר, על הערכות פנימיות של אפקון אנרגיות מתחדשות בהתחשב בדיונים שנערכו, המצב הגיאופוליטי השורר בפולין, תוכניות הממשלה הפולנית בתחום הפעילות, שינויים בשערי חליפין, שינויים בהיקפי צריכת החשמל בפולין ,שינויים בשיעורי המס בפולין, שינויים במשק החשמל בפולין וכו'. בהתאם אין כל ודאות כי ההערכות כאמור תתגשמנה, במלואן או בחלקן.

11.15.3 הסכמים עם בעלי הזכויות במקרקעין ו/או בתאגידי הפרוייקטים. לפרטים, ראו סעיף 11.2 לעיל.

11.15.4 הסכמי מימון בתחום הפעילות. לפרטים, ראו סעיף 11.13 לעיל.

12. "אחרים" (זכיינות וטעינה חשמלית)

12.1 **כללי**

נוסף על תחומי הפעילות המפורטים בחלק ב' לעיל, לקבוצה מספר פעילויות אשר, בראיית החברה, אינן עולות לכדי מגזרי ברי דיווח, כמפורט להלן:

א. זכיינות

ב. טעינה חשמלית

12.2 **זכיינות**

12.2.1 תחום הזכיינות כולל פרויקטים, המבוצעים במסגרת שיתופי פעולה של המגזר הציבורי עם המגזר הפרטי (PPP- Public Private Partnership). הפרוייקטים כוללים תכנון, מימון, הקמה, הפעלה ותחזוק של פרויקטים בתחום מבני ציבור ותשתיות, על פי זיכיונות ארוכי טווח שמקבלת הקבוצה מגופים ממשלתיים וציבוריים וגופים פרטיים, לאחר התמודדות במכרזים פומביים.

12.2.2 חלקם של הפרויקטים הם במתכונת של BOT (Build Operate Transfer) או BOO (Build Operate Own) בהם עיקר או כל התשלום לזכיין משולם על ידי המשתמש ("הצרכן") בפרויקט, וחלק במתכונת של PFI (Private Finance Initiative), בהם התשלום לזכיין מתבצע על ידי הגוף המזמין.

12.2.3 על פי רוב, בהתאם לחוזה הזיכיון, הבעלות במקרקעין עליהם מוקם הפרויקט שייכת למזמין, והזכיין זכאי להשתמש במקרקעין הנ"ל לצרכי הקמת, הפעלת ותחזוק הפרויקט למשך תקופת הזיכיון בלבד.

12.2.4 ככלל, הפרויקטים בתחום הזכיינות הינם פרויקטים רחבי היקף (מבחינת היקף ההשקעה הנדרש לצורך הקמת הפרויקט) וארוכי טווח (לרוב תקופת הזיכיון הינה בת כ- 20 שנים ויותר). הזיכיונות לפרויקטים אלו ניתנים בדרך כלל לתאגידים בעלי איתנות פיננסית וניסיון מוכח בפרויקטים של זכיינות בכלל, ובתחום נשוא הפרויקט בפרט. לרוב, בעיקר נוכח היקפם הרחב של הפרויקטים המדוברים, המשאבים הרבים, הידע והניסיון הנדרשים לביצועם, מוגשת ההצעה באמצעות מספר שותפים, לעתים תוך שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים, בעלי ניסיון מוכח בתחום ואיתנות פיננסית.

12.2.5 ביצוע הפרויקטים נעשה בדרך כלל על ידי זכיין – חברה ייעודית (SPC) המוקמת באופן ייעודי לכל פרויקט. הזכיין מתקשר בדרך כלל בהסכמים העיקריים הבאים: (1) הסכם זיכיון עם מזמין העבודה; (2) הסכם מימון עם גורמים מממנים; (3) הסכם הקמה עם קבלן הקמה; (4) הסכם תפעול עם קבלן תפעול. ההתקשרויות נעשות כך שהזכיין מקבל מקבלני ההקמה וההפעלה התחייבויות מקבילות (Back to Back) להקמה ולהפעלה על פי הסכם הזיכיון, ואילו המימון וההתחייבויות המימוניות הן אך ורק של הזכיין, כאשר בחלק מן המקרים לא מתקיימת זכות חזרה (Non-Recourse) לבעלי המניות של הזכיין, או, במקרים אחרים, שזכות החזרה לבעלי המניות הינה מוגבלת.

בפרויקטי זכיינות בהם מעורבת הקבוצה למועד הדוח, מחזיקה הקבוצה הן בזכיין והן בקבלני ההקמה והתפעול (בעצמה או עם אחרים).

12.2.6 על פי רוב, המימון לפרויקטים מועמד לזכיין באמצעות הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות מימון אחרים כגון - גופים מוסדיים (לעיתים באמצעות קונסורציום של מלווים) וכן באמצעות הון עצמי המוזרם לפרויקט על ידי הקבוצה (כהשקעה בהון המניות בזכיין ו/או כהלוואות בעלים המוגדרות חוב נחות לחוב הבכיר).

12.2.7 יצוין, כי בהתקשרויות הקבוצה במכרזים לפרויקטים במודל ה- PPP קיים לעיתים גם תנאי מוקדם של ביצוע סגירה פיננסית לליווי ומימון הפרויקט לאחר הזכייה במכרז, שכן הזכיין אחראי גם על מימון הקמת הפרויקט. בדרך כלל, בנוסף למימון מגופי המימון כאמור, מקורות מימון נוספים הינם הון עצמי ומענק מן המזמין עבור הקמת הפרויקט. הסגירה הפיננסית מורכבת בדרך כלל ממספר הלוואות אשר מסדירות ליווי פיננסי לכל השלבים השונים בפרויקט ונעשית בדרך כלל מול קונסורציום של מלווים. בנוסף, כוללת ההתקשרות גם את התחייבות הזכיין לסוג ולטיב השירותים אותם הוא מחויב לספק למשתמשים בפרויקט ולרמתם לאורך כל תקופת ההפעלה. ככל שמדובר בפרויקט מסוג PFI או בפרויקט משולב, מוסדר גם האופן בו המזמין משלם עבור השירותים אותם מספק הזכיין לאורך תקופת ההפעלה.

12.2.8 ככלל, הסיכון בפעילות בתחום הזכיינות מושפע מהשלב בו מצוי הפרויקט. בשלב ההקמה, הסיכון גבוה יותר מהסיכון בשלב התפעול והאחזקה ולכן נוהגים הגופים המממנים לסווג בפרויקטי הזכיינות את החוב בשלב ההקמה של הפרויקט בסיכון גבוה יותר לעומת סיווגו בשלב הפעלת הפרויקט. בשלב התפעול (המתחיל במרבית המקרים לאחר קבלת אישור המזמין על השלמת עבודות ההקמה), פוחתים הסיכונים והם כוללים בעיקר עמידה במדדי ביצוע אשר אי עמידה בהם

עלול לגרום להטלת פיצויים מוסכמים. הסיכונים הן בשלב ההקמה והן בשלב התפעול מועברים ברובם על ידי הזכיין גב-אל-גב לקבלן ההקמה ולמפעיל, לפי העניין.

12.2.9 כל פרויקט בתחום הזכיינות נתון לפיקוח הדוק למשך כל תקופת הזיכיון על ידי רגולטורים או גורמים מפקחים מטעם המזמין, ובחלק מהפרויקטים קיימת אף רגולציה ייחודית המסדירה את פעילות הפרויקט.

12.2.10 פעילות הזכיינות של הקבוצה בכל פרוייקט מתבצעת באמצעות החברה וחברות פרוייקט ייעודיות (SPCs).

12.2.11 בגין חשיפתה לסיכונים הנובעים מההתקשרות בהסכמי זיכיון, הסכמי הקמה והפעלה והסכמי מימון, מעמידה הקבוצה ערבויות ביצוע להבטחת התחייבויותיה לפי הסכמים אלה, והתממשותם של הסיכונים האמורים עלולה במקרי קיצון להביא לחילוטן של ערבויות אלה.

12.2.12 בתחום זה, למועד הדוח, לחברה שני פרויקטים מרכזיים:

א. **<u>בתי המשפט בטבריה ובצפת</u>**

בחודש דצמבר 2018 התקבלה אצל החברה הודעה על זכייתה למימון, תכנון, הקמה והפעלה ל- 22.5 שנים של בתי המשפט בצפת ובטבריה ממועד ההקמה (**"הפרויקט"**). תקופת ההקמה הינה בתוך 30 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה, אשר ניתן ביום 10 במרץ 2019 (היינו, סיום תקופת ההקמה בחודש ספטמבר 2022).

בתמורה, זכאית החברה, לאורך תקופת התפעול, לתשלום שנתי בסך של כ-5 מיליון ש"ח, צמוד למדד, אשר ישולם בתשלומים רבעוניים, וזאת החל ממועד השלמת ההקמה של כל אחד מבתי המשפט הנ"ל (כ-3 מיליון ש"ח בגין בית המשפט בטבריה וכ-2 מיליון ש"ח בגין בית המשפט בצפת). בנוסף, החברה זכאית לקבל החזר מלא בגין שירותים שונים אשר תעמיד במסגרת המכרז (בתנאים של Cost+) וכן החברה זכאית למענק הקמה בסך של כ-25 מיליון ש"ח (צמוד למדד תשומות הבניה למשרדים), אשר ישולמו עד לתום תקופת ההקמה של שני בתי המשפט. החברה הסבה את זכויותיה והתחייבויותיה מכח המכרז לאפקון זכיינות טבריה וצפת בע"מ (**"החברה הייעודית"**). הקמת בית המשפט בטבריה הסתיימה בחודש מרץ 2022 והקמת בית המשפט בצפת הסתיימה בחודש יולי 2023.

לאור האיחורים האמורים, קוזז לקבוצה עד כה סכום שאינו מהותי בגין איחורים[67]. הקבוצה פנתה למדינת ישראל לשם קבלת כספים נוספים בגין איחורים שאינם באשמתה וכן בגין תוספות בפרוייקט, וככל שהמדינה לא תיעתר לכך תקשול הקבוצה פניות לערכאות משפטיות.

בחודש נובמבר 2020 השלימה הקבוצה התקשרות במערכת הסכמי הסגירה הפיננסית של הפרויקט מול תאגידים מקבוצת הראל חברה לביטוח, במסגרתם נחתמו הסכמי המימון של החוב הבכיר לפרויקט (**"המלווים"** ו-**"סגירה פיננסית"**, לפי הענין). במסגרת הסגירה הפיננסית נחתמו הסכמי המימון של החוב הבכיר לפרויקט (**"הסכמי המימון"**) וכן הסכמי הפרויקט, ובכלל זה הסכם לתכנון והקמה בין החברה הייעודית לבין חברה בת בבעלות מלאה של החברה, הסכם ניהול ותחזוקה בין החברה הייעודית לבין החברה והסכם ממשק בין הקבלנים המסדיר את מערך היחסים ביניהם[68]. לפרטים נוספים בדבר הסכמי המימון, ראו באור 18(ב)(2) לדוחות הכספיים.

ב. **<u>מעונות הסטודנטים - המכללה למינהל</u>**

בחודש דצמבר 2019 נחתמו הסכמים (**"ההסכמים"**) בין המכללה למינהל (**"המכללה"**) ותאגיד בבעלותה המלאה של המכללה (**"חברת הבת של המכללה"**) עם החברה וחברה בבעלות מלאה של החברה (**"חברה בת"**), מכוחם הוקם תאגיד ייעודי בבעלות משותפת בחלקים שווים (50%-50%) של החברה ושל חברת הבת של המכללה (**"התאגיד המשותף"**), אשר התקשר בהסכם עם המכללה, במסגרתו התאגיד המשותף יתכנן, יממן, יקים, יתפעל ויתחזק מתחם מעונות סטודנטים, אשר יכלול 512 חדרים וכן שטחים לשימוש הסטודנטים, בהיקף של כ- 16 אלף מ"ר בנוי בקמפוס המכללה בראשון לציון (**"המעונות"** או **"הפרויקט"**). בהתאם להסכמים, התאגיד המשותף יתפעל ויתחזק את המעונות למשך 24 שנים ו- 11 חודשים, בתמורה לזכות לגבות דמי הרשאה מהדיירים במעונות, בהיקף שנתי מוערך של כ- 12 מיליון ש"ח, צמוד מדד (בתפוסה מלאה, בערכים נומיליים) (**"הסכם הזיכיון"** ו- **"תום תקופת הזיכיון"**, לפי העניין).

---

[67] הזכיין כפוף לתשלום פיצויים מוסכמים למשרד האוצר במקרה של איחור במסירה של 1,000 ש"ח ליום בגין 30 ימים ראשונים; 1,750 ש"ח ליום בגין איחור 90-31 ימים; ו-3,000 ש"ח ליום בגין איחור מעבר ליום ה-91.

[68] לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 11 בנובמבר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-121374) אשר פרטיו נכללים בדוח זה על דרך ההפנייה.

התכנון וההקמה יבוצעו באופן מלא על ידי הקבוצה והחברה תהיה ערבה כלפי המכללה וכן, ככל שיידרש - כלפי הגורם הממן, למחויבויות החברה הבת.

במסגרת ההסכמים, נקבעה הסדרה של מערך היחסים בין החברה והחברה הבת של המכללה בקשר עם התאגיד המשותף, ניהולו ומכירת ההחזקות בו, ובכלל זאת סוכם כי במקרה בו החברה הבת תפר הפרה מהותית את הסכם ההקמה של הפרוייקט, אזי, היה והחברה לא תתקן את ההפרה באופן ובמועדים שנקבע בהסכמים, לחברה הבת של המכללה תהא הזכות לחייב את החברה למכור את החזקותיה בתאגיד המשותף בתמורה לנמוך מבין ההון העצמי שהושקע על ידה לבין התמורה בגין המכירה בפועל (בניכוי נזקים שנגרמו למכללה). בהתאם להסכמים, הצדדים יפנו לבנקים ו/או גופים מוסדיים לשם מימון הקמת הפרוייקט, ובאופן בו הצדדים יעמידו לתאגיד המשותף הון עצמי בסכומים המפורטים בהסכמים.

ביום 28 במרץ 2022 השלים התאגיד המשותף, התקשרות במערכת הסכמי הסגירה הפיננסית של הפרויקט מול בנק דיסקונט לישראל בע"מ ("**המלווה**", "**הסכמי המימון**" ו- "**הסגירה הפיננסית**"), במסגרתם הוסכם, כי התאגיד המשותף יתכנן, יממן, יקים, יתפעל ויתחזק את המעונות בהיקף המפורט לעיל, וכן תוקנו ונחתמו גם הסכמי הפרויקט, ובכלל זה הסכם לתכנון והקמה בין התאגיד המשותף לחברה הבת, אשר תשמש כקבלן ההקמה (100%) בתמורה לסך של כ- 104 מיליון ש"ח. כמו כן, נחתמו הסכם שותפות מוגבלת והסכם ניהול ותחזוקה בין התאגיד לבין תאגיד ייעודי נוסף בבעלות משותפת, בחלקים שווים (50%-50%) של החברה ושל חברת הבת של המכללה, לתקופה שתחילתה במועד קבלת תעודת ההשלמה לפרויקט וסופה בתום 24 שנים ו-11 חודשים לאחר מכן, ובכפוף לאמור בהסכם הזכיון והסכם ממשק בין הקבלנים הנ"ל המסדיר את מערך היחסים ביניהם[69].

במסגרת הסגירה הפיננסית נחתמו גם הסכמי המימון שעיקריהם מפורטים בביאור 23 ד.6 לדוחות הכספיים, אשר על פיהם מסגרת האשראי הכוללת לפרויקט לא תעלה על 144 מיליון ש"ח.

הקמת הפרוייקט הסתיימה ברבעון השלישי של שנת 2023, ובחודש אוקטובר 2023 החל אכלוס הדירות והחלה תקופת התפעול.

מובהר כי הערכות החברה בדבר אומדן ההכנסות הצפוי מהפרויקטים כאמור, הינן מידע צופה פני עתיד, אשר מתבסס על הערכות ההנהלה, ונסמך על אומדנים של הקבוצה ועל בסיס ניסיונה המצטבר. הערכות אלו עלולות שלא להתקיים או להשתנות אף באופן מהותי בשל מכלול נסיבות לרבות שינויים רגולטוריים, מלחמת חרבות ברזל, מצב המשק וכן שינויים רגולטוריים ודרישות אחרות שאינן תלויות בקבוצה.

12.3 **<u>טעינה חשמלית</u>**

12.3.1 <u>מידע כללי</u>

בשנים האחרונות חלו התפתחויות משמעותיות בכל הקשור לחישמול כלי הרכב זאת נוכח המודעות ההולכת וגוברת בתחום איכות הסביבה בעולם, ביניהן ישראל, הבאות לידי ביטוי, בין היתר, בתחולה, במאבק עולמי בהפחתת זיהום אוויר, בפיקוח ובאכיפה של חקיקה סביבתית ובפעילות ארגוני סביבה ומעבר הולך וגדל לייצור כלי רכב חשמליים (חלף שימוש במוצרי סולר ובנזין) לצד חיסכון משמעותי לבעלי כלי הרכב החשמליים.

שוק מקביל ומשלים של שוק הרכבים החשמליים הוא שוק תחנות הטעינה החשמליות. בהתאם, תחום טעינת כלי הרכב החשמליים הוא תחום מתפתח וחדשני בארץ ובעולם, אשר צפוי להתפתח עם הגידול בייצור כלי רכב חשמליים[70].

בחודש דצמבר 2020 פרסם משרד התחבורה טיוטת דוח בקשר עם מעבר לכלכלה דלת זיהום ומשגשגת עד 2050. כפי שעולה מטיוטת הדוח, בחודש בדצמבר 2015 אושר הסכם פריז, במסגרתו התחייבו מדינות העולם ליעדים לאומיים להפחתת פליטות גזי חממה לשנת 2030, וכן להגיש עד סוף 2020 תכניות ארוכות טווח למעבר לכלכלה דלת פליטות עד 2050. בהתאם לטיוטת הדוח, המשרד להגנת הסביבה בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה וארגון ה- OECD מקדם תוכנית שאפתנית לפיה עד שנת 2050 ישראל תעבור לכלכלה דלת פחמן, תחרותית ומשגשגת ומתווה מפת דרכים ליישום החזון והיעדים הנגזרים ממנו. בעוד ישראל התחייבה להפחתה משמעותית בסך פליטות גזי החממה, מדינות רבות מגדילות לעשות ופועלות לעיגון יעדים לאפס פליטות נטו בחקיקה: בישראל, סקטור התחבורה אחראי לכ- 20% מסך הפליטות,

---

[69] למידע נוסף, ראו דיווח מיידי מיום 29 במרץ 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-031464), אשר תכנו נכלל על דרך ההפניה.

[70] המידע בדבר הפעילות בתחום המטענים החשמליים הינו מידע צופה פני עתיד. הנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הינם השקעותיהם של יצרני כלי רכב בכלי רכב חשמליים ותוכניות שפרסמו מדינות שונות בקשר עם איסור מכירת כלי רכב מונעים בבנזין בעתיד, ובכלל זאת מדינת ישראל. הגורמים העיקריים העשויים להביא לכך שמידע זה לא יתממש הינם אי קידום הנושא על ידי יצרני כלי רכב או מדינות בהתאם לפרסומים וכן אי קבלת היתרים למכירת חשמל או אי הצלחה של הקבוצה למכור חשמל, בהצעת תנאים אטקרקטיביים ללקחותיה, ובהתקשרות הקבוצה להתקשר עם ספקים ונותני שירותים רלוונטיים לפעילות בהסכמים כנדרש.

ובכך מהווה את הסקטור השני בחומרת ומבחינת פליטות גזי חממה במשק. זאת ועוד, סקטור התחבורה, ובפרט כלי רכב פרטיים ואוטובוסים, הינו המקור העיקרי לזיהום האוויר במרכזי הערים ובריכוזי האוכלוסין. זיהום זה, הנפלט בגובה נמוך ובקרבת האוכלוסייה, מסוכן במיוחד לבריאות הציבור. בהתאם לאמור בטיוטת הדוח בכוונת מדינת ישראל לפחית את זיהום כלי הרכב, כך שעד לשנת 2030 25% מכלי הרכב הקלים (כלי רכב השוקלים מתחת ל- 3.5 טון) ומהאוטובוסים ו- 10% מהמשאיות יהיו כלי רכב מאופסי פליטה, ועד 2050 כלל הרכבים יהיו מאופסי פליטה. כמו כן, בהתאם לטיוטת הדוח, בכוונת המדינה לאסור יבוא כלי רכב קלים שאינם מאופסי פליטה החל משנת 2030. זאת ועוד, המשרד להגנת הסביבה בישראל הציב לו כמטרה את שנת 2025 כמועד להשלמת המעבר לאוטובוסים חשמליים עירוניים (חלף אוטובוסים ממונעים דיזל) בתחבורה הציבורית העירונית[71].

בחודש אוגוסט 2021, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק האקלים, התשפ"א - 2021, אשר מטרתה להביא למניעה וזיהום של פלטי גז חממה ונזקי משבר האקלים בישראל, על ידי קביעת יעדים להפחתות פליטות גזי חממה. בד בבד בחודש אוקטובר 2021, משרד האנרגיה פרסם תכנית לעמידה ביעדים להפחתת פליטות במשק האנרגיה עד שנת 2050, זאת כחלק ממאמצי ישראל ומדינות נוספות ברחבי העולם להתמודדות עם משבר האקלים. על בסיס מפת הדרכים אימצה הממשלה, במסגרת החלטת ממשלה 171 "מעבר לכלכלה דלת פחמן", יעד הפחתה של 94% בפליטות גזי החממה שמקורן מתחבורה עד שנת 2050[72].

12.3.2 בשנת 2018 הקבוצה החליטה על הקמת פעילות בתחום טעינת הרכב החשמלי, ובמסגרת זו הקבוצה, באמצעות אפקון תחבורה חשמלית, משווקת ומתקינה מאות רבות של עמדות טעינה לשימוש ביתי ועסקי בבתים פרטיים, בבניינים ובמשרדים. בנוסף, אפקון תחבורה חשמלית מתקינה מטענים לכלי רכב חשמליים (פרטיים וציבוריים) ומוכרת חשמל לכלי רכב כאמור, ואף השיקה לשם כך אפליקציה ייעודית. חלק מעמדות הטעינה הותקנו בהתאם למכרזים בהם זכתה אפקון תחבורה חשמלית וחלק בהתאם להסכמים שלה עם גופים פרטיים שונים. כמו כן, אפקון תחבורה חשמלית התקשרה בהסכמים עם יבואני רכב להקמת מטענים ללקוחותיהם.

12.3.3 בחודש פברואר 2021 נחתם הסכם השקעה ("**ההסכם**") בין אפקון התקנות ושירותים, חברה בבעלותה המלאה של חברה בת, לבין אפקון תחבורה חשמלית, מצד שני, לבין קרן השקעות מקבוצת הליוס ("**הליוס**"), קרן המתמחה בהשקעות במיזמי אנרגיה מתחדשת, במסגרתו הליוס תשקיע באפקון תחבורה חשמלית סך של עד 55 מיליוני ש"ח על פי התנאים המפורטים בהסכם (כולל השקעה מותנית בסך של 18 מיליון ש"ח ככל שאפקון תחבורה חשמלית תעמוד ביעדים שנקבעו בהסכם ("**ההשקעה הנוספת**"))[73].
ביום 30 במרץ 2021 לאחר השלמת התנאים המתלים שנקבעו בהסכם, הושלמה העסקה באופן שבתמורה לסכום ההשקעה הוקצו להליוס מניות באפקון תחבורה חשמלית המהוות 50% מההון ומזכויות ההצבעה בה וכן נחתם בין הליוס לבין אפקון התקנות ושירותים הסכם בעלי מניות, הקובע הסדרים בין בעלי המניות באפקון תחבורה חשמלית בקשר עם ההחזקות במניותיה ובקשר עם ניהולה, ובכלל זה זכויות מינוי דירקטורים, זכויות בהעברת מניות (זכות קדימה בהקצאה, זכות הצעה ראשונה, זכות הצטרפות ומכירה כפויה), כמקובל בהסכמים מסוג זה[74].
בהתאם להסכמות עדכניות בין אפקון התקנות ושירותים, אפקון תחבורה חשמלית והליוס, כפי שהן נכון למועד פרסום הדוח, תעמיד אפקון התקנות ושירותים בטחונות למסגרות האשראי של אפקון תחבורה חשמלית אצל תאגידים בנקאיים ואחרים בסכום של עד 45 מיליון ש"ח, ואילו הליוס תשקיע עד 11 מיליון ש"ח מתוך סך ההשקעה הנוספת כנגד מסגרות האשראי האמורות (בהתאם ליחסים שנקבעו), כאשר הליוס לא תידרש להשקיע את יתרת ההשקעה הנוספת מעבר לכך. נכון למועד פרסום הדוח, אפקון התקנות ושירותים העמידה ערבויות למסגרות אשראי כאמור בסך של כ- 15 מיליון ש"ח והליוס השקיעה סך של 5 מיליון ש"ח מתוך סך ההשקעה הנוספת.

12.3.4 ביום 19 ביולי 2021 רשות החשמל החליטה על מתן רישיון אספקת חשמל ללא אמצעי ייצור לאפקון תחבורה חשמלית, בתוקף מיום 18 ביולי 2021 ("**הרישיון**"). הרישיון מאפשר לאפקון תחבורה חשמלית לספק ולמכור חשמל לצרכנים שונים להם קיים מונה רציף המאפשר קריאה ושידור של נתוני הצריכה כנדרש, ולרכוש חשמל לשם כך.

12.3.5 לאור עלייה בביקוש לכלי רכב חשמליים וכחלק מהיערכותה לכניסה לתחום פעילות זה, כחלק מתכניתה האסטרטגית, במהלך שנת 2022 השלימה הקבוצה השקעה בחברת זוז פאוור בע"מ (בשמה הקודם, צ'קראטק בע"מ) ("**זוז**")[75], הפועלת, בין היתר, בשוק תשתית הטעינה של רכבים חשמליים ובעיקר בתחום תשתית הטעינה המהירה וכן התקשרה במערך הסכמים עם דור אלון, כמפורט בסעיף 12.3.7.2 להלן.

---

[71] http://transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/rpl_plyyshmn_-_pylvt_hmshrd_lhgns_lmbr_lvtvbvsym_khshmlyym.pdf

[72] https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/energy_121021

[73] בהקשר זה יצויין כי אם וככל שאפקון תחבורה חשמלית לא תעמוד ביעדים שנקבעו כאמור, הליוס תהא זכאית לעדיפות בחלוקת רווחי החברה הנכדה (המשתנה בהתאם לנוסחה שנקבעה בהסכם), וזאת עד להחזר מלוא סכום השקעתה, ולאחר מכן, חלוקת הרווחים תהיה לשני בעלי המניות (הליוס והחברה הבת) בחלקים שווים. בהתאם להסכמות העדכניות בין הצדדים, עודכנו היעדים כך שיכללו שיעור תשואה מינימאלי לגבי השקעתה של הליוס החל ממועד השקעותיה ועד למועד ביצוע השקעה, מכירה או הנפקה של אפקון תחבורה חשמלית.

[74] לפרוט נוסף, ראו דוח מיידי של החברה מיום 17 בפברואר 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-018786), הנכלל להלן על דרך ההפניה ובאור 10.ד.23 לדוחות הכספיים.

[75] חברה ציבורית שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

12.3.6 נכון למועד הדוח, הקימה אפקון תחבורה חשמלית מערכת מכאנית ראשונה בארץ לטעינה מהירה על בסיס טכנולוגיה של "זוז" בתחנת דור אלון "אור-זיכרון" וכן הקימה ביחד עם דור אלון תחנת טעינה בצומת מסובים המהירה בארץ, בקצב של 360 קילוואט – טעינת טווח של 100 ק"מ בפחות מ-5 דקות.

12.3.7 הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה בתחום הפעילות

12.3.7.1 <u>התקשרות במערך הסכמים עם דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ</u> ("**דור אלון**")

ביום 10 במאי 2022, על בסיס הסכם עקרונות שנחתם בחודש יוני 2021 לשיתוף פעולה בתפעול רשתות טעינה של הצדדים, התקשרו אפקון תחבורה חשמלית, בין דור אלון (אפקון תחבורה חשמלית ודור אלון ייקראו יחדיו להלן: "**הצדדים**") במערך הסכמים, שעיקריהם, כמפורט להלן:

(א) הסכם לשיתוף פעולה בתחום עמדות טעינה כלי רכב חשמליים (בסעיף זה: "ה**סכם שת"פ**") - בהתאם להוראות שת"פ, עמדות הטעינה של כל אחד מהצדדים (הקיימות ואלו שיוקמו כל עוד ההסכם בתוקף) תפעלנה כרשת טעינה וירטואלית משותפת אשר תתופעל באמצעות אפליקציה ייעודית ("**הרשת המאוחדת**"); הצדדים הקימו שותפות מוגבלת המוחזקת על ידיהם בחלקים שווים, ואשרמנהלת את פעילות השיווק של הרשת המאוחדת; כמו כן, במסגרת הסכם השת"פ נקבע כי אפקון תעמיד שירותי תפעול ותחזוקה לעמדות הטעינה ברשת וכן תעמיד שירותים שונים לדור אלון. הסכם השת"פ כולל הסדרים שונים המקובלים במסגרת פעילות משותפת והינו לתקופה בלתי קצובה בזמן, כאשר לכל צד האפשרות לבטל את ההסכם בנסיבות שהוסכמו. בחודשים האחרונים הושלם מיתוג מחדש של הרשת המאוחדת והשקתו.

(ב) הסכם להקמת תאגיד ייעודי להטענת כלי רכב בבתים משותפים (בסעיף זה: "**ההסכם**") - הצדדים הקימו שותפות מוגבלת (בסעיף זה: "**השותפות**"), המוחזקת על ידי הצדדים בחלקים שווים. השותפות עוסקת בשיווק, הקמה, תפעול, אחזקה וניהול של עמדות טעינה פרטיות להטענת רכבים חשמליים שיותקנו בבנייני מגורים ובמשרדים. כמו-כן, התחייבו הצדדים, בחלקים שווים, להעמיד לשותפות מימון. בנוסף, נקבע בהסכם כי אפקון תחבורה חשמלית תעמיד שירותי תפעול ותחזוקה לשותפות. ההסכם כולל הסדרים מקובלים בקשר עם החזקותיהם בשותפות. נכון למועד הדוח הושהתה פעילות השותפות עד לחודש אוגוסט 20243, ולאחר מכן יידונו הצדדים בשיתוף הפעולה כאמור.

השלמת מערך ההסכמים כאמור הייתה כפופה לאישור רשות התחרות, אשר התקבל ביום 6 ביולי 2022[76].

נכון למועד הדוח, על פי מידע שנמסר לחברה, הרשת המאוחדת כוללת כ- 286 שקעי טעינה DC מהיריים ואולטרה מהיריים וכ- 928 שקעי טעינה AC, הפרוסים ברחבי ישראל

12.3.7.2 <u>השקעה בחברת זוז פאוור</u>

ביום 23 במרס 2022 השלימה החברה (ביחד עם אחרים) עסקת בזוז, בהתאם להסכם מיום 3 במרס 2022 (ותיקון לו מיום 13 במרס 2022) ("**ההסכם**"), במסגרתו השקיעה החברה בזוז סך של כ- 10 מיליון ש"ח (ובמקביל להשקעה נוספת בזוז בהיקף של כ- 3.8 מיליון ש"ח), במסגרת הקצאה פרטית, בתמורה ל- 4,273,504 מניות של זוז וכן, ללא תמורה נוספת, ל- 3,632,478 כתבי אופציה (סדרה 3), הניתנות למימוש ל- 3,632,478 מניות רגילות של זוז במהלך 36 חודשים (בתמורה לסך של 2.8 ש"ח (כפוף להתאמות) במהלך השנה הראשונה ולסך של 3.6 ש"ח (כפוף להתאמות) ככל שהאופציות תמומשנה בשנה העוקבת להקצאה). עוד התחייבה זוז במסגרת ההסכם למנות דירקטור מטעם החברה בדירקטוריון זוז, וכי כל עוד החברה תחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק והנפרע של זוז, היא תפעל מעת לעת למינוי דירקטור שיומלץ על ידי החברה, בכפוף להוראות הדין[77].

ביום 30 ביולי 2023 הודיעה זוז פאוור על התקשרותה בהסכם צירוף עסקים (AGREEMENT BUSINESS COMBINATION) והסכמים נלווים נוספים עם חברה ציבורית שנוסדה כ PURPOSE SPECIAL COMPANY ACQUISITION - וניירות הערך שלה נסחרים נכון למועד פרסום הדוח בנאסד"ק ("**עסקת המיזוג**" "**הסכם המיזוג**" וה- "**ספאק**", לפי העניין וההקשר). עסקת המיזוג תבוצע במסגרת מיזוג משולש הופכי במהלכו הספאק יתמזג עם חברת בת של זוז פאוור (שהוקמה לצורך עסקת המיזוג) ובכך יהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של

[76] למידע נוסף, ראו דיווחים מיידיים של החברה מהתאריכים 16.6.2021, 3.8.2021, 12.9.2021, 11.5.2022 ו- 7.7.2022 (אסמכתאות 2021-01-039349, 2021-01060751, 2021-01-077878 , 2022-01-056608 ו- 2022-01-071442, בהתאמה), הנכללים להלן על דרך ההפניה.

[77] ראו דיווחים מיידיים מהימים 3 ו-13 במרץ 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-026848 ו- 2022-01-029163, בהתאמה), הנכללים להלן על דרך ההפניה.

זוז פאוור. בכפוף להשלמת תנאים מתלים שונים שנקבעו בין הצדדים[78] והשלמת עסקת המיזוג, ככל שתושלם, תהפוך זוז פאוור לחברה דואלית, אשר בכפוף להוראות דיני ניירות ערך הרלוונטיים, מניותיה תהיינה כשירות להירשם למסחר בכל אחת מהבורסות בתל-אביב והנאסד"ק. הסכם המיזוג ניתן לסיום בכל מועד עד למועד השלמת הסכם המיזוג, ובכלל זה אם איזה מהתנאים המתלים לא יתקיימו או יוותרו עליהם עד ליום 1.4.2024, ו/או בקרות איזה מאירועים כמקובל בהסכמים מסוג זה.

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, לאחר הקצאות נוספות שהיו בזוז פאוור של מניות וכתבי אופציה עד למועד הדוח, שיעור אחזקותיה של החברה בהונה המונפק והנפרע של זוז עומד על כ- 6.32% (בדילול מלא, ובכפוף למימוש מלוא האופציות המוחזקות על ידה,- כ- 7.40%). אם וככל שתושלם עסקת המיזוג - שיעור אחזקותיה של החברה בהונה המונפק והנפרע של זוז פאוור (שלא בדילול מלא) ידולל, בהתאם לשיעורי הפדיון וההשקעה של בעלי המניות בספאק, אשר עשויים לשנות את שיעורי ההחזקות של בעלי המניות (לרבות החברה) בזוז פאוור[79].

זוז פאוור עוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק, ייצוא ומכירה של מערכות אגירת אנרגיה המבוססות על אגירת אנרגיה קינטית בגלגלי תנופה, המופעלות במקומות בהם נדרשים פרצי אנרגיה מהירים וכן לשם תמיכת תשתית חשמל מוגבלת בהספק, בעומסים גבוהים ולא יציבים. זוז פאוור פועלת בשוק תשתית הטעינה של רכבים חשמליים ובעיקר בתחום תשתית הטעינה המהירה, ופיתוחיה מאפשרים טעינה בהספק גבוה של כלי רכב חשמליים גם באזורים בהם רשת החשמל בהספק נמוך. להערכת זוז פאוור, לאור תהליכים מתקדמים של חדירה לשוק ואספקת מערכות זוז פאוור ללקוחות ולשותפים עסקיים באירופה ובארה"ב, ולאור האצה בצמיחת שוק תשתיות הטעינה לרכבים חשמליים בטריטוריות אלו, עסקת המיזוג הינה צעד משמעותי וחשוב בתהליך צמיחתה והתפתחותה של זוז פאוור. כמו כן, להערכתה, החשיפה לשוק ההון האמריקאי צפויה לשפר את יכולתה לגיוס הון חוזר לטובת צמיחתה של פעילותה העסקית.

מובהר כי נכון למועד פרסום הדוח, עסקת המיזוג טרם הושלמה ואין כל ודאות כי תושלם ובאלו תנאים.

12.3.7.3 <u>הסכם שיתוף פעולה</u>

ביום 22 ביולי 2022, התקשרה זוז פאוור בהסכם לשיתוף פעולה עם אפקון תחבורה חשמלית ודור אלון להקמת וביצוע פיילוט לתשתית טעינה אולטרה-מהירה לרכבים חשמליים, המבוססת על מערכת אגירה קינטית בשילוב תוכנת ניהול האנרגיה (EMS) לניהול חכם של צריכת ההספק באתר מתוצרת זוז פאוור באחד ממתחמי התדלוק של דור-אלון. תקופת ההסכם החלה ביום חתימתו ונמשכה עד ליום 31 בינואר 2024 ("**תקופת הפיילוט הראשונה**" כפי שהוגדרה בפרויקט שאושר ע"י רשות החדשנות). בתום תקופת הפיילוט הראשונה, תהא אפקון רשאית להאריך את תקופת ההסכם לשנה נוספת ("**תקופת הפיילוט השנייה**"). ככל שתבקש אפקון תחבורה חשמלית להאריך את ההסכם פעם נוספת - הצדדים ינהלו משא ומתן לעניין התנאים המסחריים להמשך ההתקשרות בינהם, לרבות התמורה אשר תשולם לאפקון תחבורה חשמלית עבור השימוש במערכת בתקופה שלאחר תקופת הפיילוט השנייה. ביום 3 בינואר 2023, הושלמה התקנת המערכת ותחנת הטעינה בתחנת דור אלון "אור-זיכרון". בחודש מרץ 2024 נחתם הסכם בין זוז לבין דור אלון להתקנת מערכות של זוז בשתי תחנות נוספות.

12.3.7.4 הסכם השקעה עם הליוס. לפרטים, ראו סעיף 12.3.3 לעיל.

---

[78] בהם (1) סכום מינימום בקופת הספאק; (2) אישור אסיפת בעלי המניות של הספאק לעסקת המיזוג; (3) אישור אסיפת בעלי מניות זוז פאוור לעסקת המיזוג; (4) קבלת אישורי צדדים שלישיים (לרבות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב והנאסד"ק) כפי שפורטו בהסכם המיזוג; (5) מסמך הרישום הוכרז כאפקטיבי בהתאם לדיני ניירות הערך בארה"ב; (6) ביצוע איחוד הון בזוז פאוור; (7) זוז פאוור לא קיבלה ראיה לכך שלא תחשב במועד ההשלמה מנפיק זר פרטי (issuer private foreign); (8) תיקון תקנון זוז פאוור בנוסח שיוסכם בין הצדדים; (9) דוח הצעת המדף להנפקת הזכויות הלא רשומות יוכרז כאפקטיבי על ידי הרשויות הרלוונטיות; (10) נכונות מצגי הצדדים והעדר מניעה להשלמת עסקת המיזוג; (11) לא חל שינוי מהותי לרעה בקשר לזוז פאוור או לספאק, לפי העניין; (12) תנאים מקובלים נוספים לעסקאות מסוג זה. נכון למועד פרסום הדוח, חלק מהתנאים המתלים התקיימו, בהם ס"ק (3), (6) ו- (8). כמו כן, על פי מידע פומבי שפרסמה זוז פאוור, ביום 11.3.2024 הגישה זוז פאוור לרשות ניירות הערך האמריאית (SEC) טיוטה של מסמך רישום F-4 בקשר עם הסכם המיזוג, הכולל הצעת ניירות ערך של זוז פאוור בארה"ב למחזיקי ניירות הערך של הספאק. מסמך הרישום טרם קיבל את אישור ה- SEC.

[79] למידע נוסף, ראו על דרך ההפניה, דוח מיידי שפרסמה זוז פאוור ביום 31 ביולי 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-071311) וכן דוח זימון לאסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של זוז פאוור, לאישור, בין היתר של עסקת המיזוג מהימים 22.2.2024 ו- 13.3.2024 (אסמכתא מס': 2024-01-018597 ו- 2024-01-022060, בהתאמה).

13. סינרגיה בין תחומי הפעילות של הקבוצה

כאמור, הקבוצה פועלת לשילוב כלל יכולות ומוצריה השונים של הקבוצה במסגרת ייזום, הקמה ותפעול מקצה לקצה של פרויקטים במגוון תחומים, וכן פועלת להעמקת שרשרת הערך בין תחומי פעילויותיה תוך שימוש בטכנולוגיות השונות שברשותה (In-House) במערך הפרוייקטים אותם היא מבצעת.

במסגרת זו מציעה הקבוצה את מכלול השירותים והיכולות תחת קורת גג אחת ובמסגרת חוזית וניהולית אחת:

א. **סינרגיה בין תחום פעילות בקרה וטכנולוגיות לבין תחום פעילות מערכות לתעשייה ומשרדים, EPC ובניה** - עבודות קבלנות ראשית (GC) וביצוע פרויקטים בתחומי האנרגיה המתחדשת כקבלן ראשי (EPC), אשר מרכזים תחתם הן את הבניה האזרחית והן את התקנת המערכות בפרוייקטים, וכן עבודות קבלניות בתחום הקמה והתקנת מערכות חשמל, מוצרי תשתית חשמליים ומערכות אלקטרו-מכאניות, כוללות, בדרך כלל, את עבודות מערכות המתח הנמוך (מערכות בקרה תעשייתית, בקרת מבנה, גילוי וכיבוי אש, ביטחון וחניה). היתרון ללקוח הסופי שצוין לעיל, גלום גם כאן, כאשר באפשרותו לרכז את כלל העבודות או את ביצוע עבודות החשמל (מתח גבוה ומערכות מתח נמוך) תחת קורת גג אחת והטמעת טכנולוגיות שונות שבידי הקבוצה בפרוייקטים אלו ובמוצרים המסופקים אליהם על ידי הקבוצה.

ב. **סינרגיה בין תחום פעילות הסחר לבין תחומי הפעילות האחרים בקבוצה** - פעילות הסחר עוסקת בייצוג חברות, שיווק והפצה של ציוד בתחומי החשמל, בקרה, מכשור, טעינה חשמלית ותקשורת. ציוד כאמור משמש את תאגידי הקבוצה בתחומי הפעילות השונים, בהתאם לצרכי הפרוייקט, הן בביצוע עבודות קבלניות בתחום פעילות הפרוייקטים למערכות לתעשייה ומשרדים, EPC ובניה, הן בפעילות הבקרה והטכנולוגיות והן בפעילות המולטימדיה והתקשורת. תאגידי הקבוצה רוכשים ציוד המיובא ומשווק על-ידי פעילות הסחר, במקרים בהם יש לפעילות הסחר יתרון על פני רכישה מספקים אחרים. כמו כן, המחירים של הקבוצה אל מול חלק מהספקים של פעילות הסחר נקבעים בהתבסס על היקף הרכישות הכולל של הקבוצה מאותו ספק.

ג. **סינרגיה בין פעילות הזכיינות לבין תחומי פעילות מערכות לתעשייה ומשרדים, EPC ובניה והבקרה והטכנולוגיות** – פעילות הזכיינות כוללת, בין היתר, עבודות הקמה של מבנים, התקנה ותחזוקה של מערכות אלקטרו-מכאניות, מערכות גילוי אש וביטחון, מערכות בקרה ומכשור, אשר תאגידי הקבוצה מספקים.

ד. **סינרגיה בין פעילות ייזום למערכות, EPC ובניה בישראל בתחום האנרגיה המתחדשת, ובכלל זאת ייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת, לבין תחומי פעילות אחרים בקבוצה** – פעילות ייזום למערכות לתעשייה ומשרדים, EPC ובניה בישראל וייזום בתחום האנרגיה המתחדשת כוללת, בין היתר, עבודות הקמה של מבנים, התקנה ותחזוקה של מערכות אלקטרו-מכאניות, מערכות גילוי אש וביטחון, מערכות בקרה ומכשור, אשר תאגידי הקבוצה מספקים.

למידע נוסף בנושא המגזרים העסקיים של הקבוצה, ראו באור 29 לדוחות הכספיים.

המידע בסעיף זה כולל נתונים על פעילות הקבוצה בכללותה ומהווה תוספת למפורט בנוגע לכל תחום פעילות מפורט בחלק ב' לפרק א' לעיל. המידע בסעיף זה, ביחד עם המידע לעיל משקף תיאור של כלל עסקי הקבוצה על בסיס מאוחד.

14. שיווק והפצה

14.1 מערך השיווק מנוהל באופן מטריציוני באמצעות מטה הקבוצה ומנהלי השיווק בחטיבות השונות, אשר מפעילים ומתאמים הן פעילות מולטידיסיפלינית בקבוצה והן מכירות ושיווק של פרויקטים וטכנולוגיות דיספליניות.

14.2 שיווק המוצרים ושירותי הקבוצה, כמו גם הפצתם, נעשים באמצעות אנשי השיווק של הקבוצה, אשר כפופים למנהלי השיווק בחברות הקבוצה. במסגרת תפקידם, אנשי השיווק עוקבים אחרי מכרזים לביצוע עבודות המתפרסמים בעיתונות ובאינטרנט, ונמצאים בקשר שוטף עם לקוחות ומשרדי ייעוץ שונים, בנוגע להתהוותם של פרויקטים חדשים.

14.3 בנוסף, הקבוצה עורכת ימי עיון ללקוחותיה ברחבי הארץ, בהם מוצגים מוצרים וטכנולוגיות חדשות, ומשתתפת בתערוכות מקצועיות, כנסים וימי עיון הנערכים בארץ.

14.4 השיווק וההפצה של תטל ותדיראן ישראל מנוהלים בצורה עצמאית כיחידות נפרדות, באופן דומה לאמור לעיל.

14.5 לקבוצה הסכמי הפצה בלעדיים עם מספר יצרנים זרים, לגבי מגוון מוצרים בתחום מערכות הבקרה, ציוד גילוי אש וביטחון, מכשור, ציוד אלקטרוני, כבלים וכד' (בסעיף זה להלן: "**המוצרים**"). האחריות להקמת מערך שיווק והפצה, וכן מערך תחזוקה ושירות למוצרים הינה של הקבוצה, אשר נושאת גם בעלויות השיווק והפרסום של המוצרים. בהסכמי הפצה בלעדיים כאמור, מתחייבת הקבוצה להימנע מהפצת מוצרים מתחרים בישראל, ומשיווקם בחו"ל. בדרך כלל הקבוצה רשאית למכור את המוצרים בארץ במחירים הנקבעים לפי שיקול דעתה הבלעדי. בחלק מן המקרים, נקבעות לקבוצה מכסות מכירה שנתיות הקבועות בהסכמי ההפצה.

14.6 אפקון בקרה מפרסמת מעת לעת מאמרים בעיתונים וכתבי עת מקצועיים ומפיצה מערכותיה בבתי ספר מקצועיים, באוניברסיטאות ובמכונים טכנולוגיים ברחבי הארץ, ומספקת ספרות מקצועית, המתייחסת למוצרי אפקון בקרה והמערכות המשווקות ומותקנות על ידה, לשימושם של הסטודנטים והמשתמשים במערכות. כך גם אטקה (המופעלת באמצעות אנשי מכירות ומנהלי קווי מוצר/לקוח) ותדיראן טלקום (המנהלת את מיתוג האיוניקס בישראל).

14.7 פעילות השיווק וההפצה בתחום האנרגיה המתחדשת מבוססת על פיתוח עסקי ועל התקשרויות בהסכמים עם שותפים פוטנציאליים, וכן, לבד או ביחד עם שותפיה העסקיים, באיתור פרויקטים או קרקעות להקמת מערכות פולטו-וולטאיות. לפרטים, ראו סעיף 11.5 לעיל.

15. תחרות

15.1 עיקר פעילותה של הקבוצה הינה בשוק עבודות תשתית, משרדי ממשלה וחברות ממשלתיו וחברות סמך, מוסדות ומבני ציבור, מלונות, מבני אקדמיה, מרכזים לוגיסטיים, מפעלי תעשייה, מתקני ייצור אנרגיה, בניינים ציבוריים ובנייני משרדים. מבין מפעלי התעשייה ניתן לציין מפעלים בתחום הכימיה, פטרו-כימיה, אלקטרוניקה, מלט ובתי הזיקוק. בתחום עבודות התשתית, מוסדות ומבני ציבור פועלת הקבוצה בעיקר בקרב גופים ציבוריים כגון: חברת החשמל, מקורות, משרדי ממשלה, בסיסים צבאיים, נמלי הים, נתב"ג, מוסדות להשכלה גבוה, עיריות ומועצות מקומיות. כמו כן לקבוצה פעילות בקרב הסקטור הפרטי, כגון מבני משרדים, מרכזי קניות, אולמות אירועים, יצרני לוחות חשמל וקבלנים לביצוע עבודות חשמל ותשתיות. בתחום התקשורת והמולטימדיה מתמודדת החברה בשוק הגלובאלי עם יצרני פתרונות תקשורת בינלאומיים ובהם סיסקו, אוויה, אלקטל, ושורטל.

15.2 לפרטים בדבר התחרות בתחום אנרגיות מתחדשות, אותו רואה החברה כמנוע צמיחה עיקרי בשנים הקרובות, ראו סעיף 11.4 לעיל.

15.3 להערכות החברה בדבר חלקה של החברה בשוק בכל אחד מתחומי הפעילות, ראו סעיפים 7.1.9, 8.1.9, 9.1.7, 10.1.9 ו- 11.7 לעיל. מבלי לגרוע מהאמור, תציין החברה, כי להערכתה הקבוצה נמנית עם הקבוצות המובילות בישראל הפועלות בכלל בתחומי פעילותה.

15.4 בהיותה אחת הקבוצות הותיקות בשוק התשתיות בישראל בתחומה, מכוונת הקבוצה את פעילותה לפרוייקטים של מזמיני עבודה שהינם גורמים מובילים (כגון המדינה וחברות מובילות בעלות איתנות פיננסית), הכוללים רכיבי הקמה ותחזוקה לאורך זמן (DBOT /BOO/PPP), לפרויקטים גדולים ורחבי היקף בהם תמונה כקבלן ראשי, לפרוייקטים בהם חלקן של המערכות גדול יחסית או מורכב, לפרויקטים

תעשייתיים הדורשים כח-אדם מיומן, אשר מטבע הדברים, מספר המתמודדים הפוטנציאליים הינו נמוך יותר, ואשר לקבוצה יתרון יחסי, בשל ניסיונה המצטבר, כח האדם המקצועי העומד לרשותה, ומגוון הפעילויות וסל המוצרים המוצע על ידי הקבוצה ללקוחותיה.

15.5 השקעות נוספות בתעשייה ובפרויקטים בתחום התשתיות, ובפרט פרויקטי תשתית ארציות כגון בתחום משק הגז הטבעי, משק החשמל, התפלה והעתקת בסיסי צה"ל לנגב, וקבלת עבודות בפרוייקטים אלו, עשויות להוות גורם חיובי המשפיע על מעמדן התחרותי של חברות הקבוצה.

15.6 בנוסף, פועלת הקבוצה להגדלת פעילותה בתחומי האנרגיה המתחדשת והטעינה החשמלית, אותם רואה הקבוצה כמנועי צמיחה עיקריים בשנים הקרובות.

16. רכוש קבוע ומתקנים

16.1 מתקנים בבעלות

16.1.1 המשרדים הראשיים של הקבוצה ממוקמים בבניין משרדים בסמטת התבור באזור התעשייה סגולה בפתח תקווה, שבבעלות הקבוצה. הנכס ממוקם על מגרש בשטח של כ-18.5 דונם וכולל, נכון למועד פרסום הדוח, כ- 13 אלפי מ"ר משרדים מסחר, תעשייה, מחסנים, שטחי אחסון מסוככים וכן חניות.

16.1.2 משרדי פעילות הפרוייקטים למערכות לתעשייה ומשרדים, EPC ובניה הרלוונטיים, הבקרה והסחר בדרום, שוכנים במבנה אותו חוכרת הקבוצה באזור התעשייה בעומר - ראה להלן.

16.1.3 המפעל שוכן במבנה בבאר שבע אשר מוחזק על ידי הקבוצה בחכירה לדורות החל משנת 1979 לתקופה של 49 שנים המסתיימת בשנת 2028, וכן בעומר בנכס של הקבוצה המפורט להלן. המבנה בבאר שבע בנוי על מקרקעין בשטח כולל של כ-5 דונם, הכוללים כ-3 אלפי מ"ר שטח מובנה וחצר.

16.2 זכויות נוספות בנכסי מקרקעין

המבנה בעומר - בשנת 2000 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של החברה בהסכם פיתוח עם רשות מקרקעי ישראל ("**רמ"י**") במסגרתו התחייבה לפתח מקרקעין באזור התעשייה בעומר בשטח כולל של כ-28 דונם ("**המקרקעין**"), כאשר עם השלמת הפיתוח, זכאית הייתה החברה הבת להתקשר עם רמ"י בהסכם לחכירת המקרקעין עד 25.03.2049. ייעוד המקרקעין הינו לבניית מבני תעשיה. בהתאם לאישור משרד הכלכלה שניתן ערב ההתקשרות בהסכמי הפיתוח, נדרשה החברה הבת להשלים הקמת מבנה על המקרקעין הכולל כ- 11,200 מ"ר שטח עיקרי עד לתום תקופת הפיתוח המקורית שחלה בחודש מרץ 2003. החברה הבת האריכה מעת לעת את תקופת הפיתוח. בהתאם להסכם הפיתוח האחרון שנחתם בין החברה הבת לבין רמ"י, מחודש מרץ 2017, נקבע כי החברה הבת תשלים את הבניה של כ-5,590 מ"ר עיקרי, בתוספת שטחי שירות, עד לחודש ינואר 2019 (תום תקופת הפיתוח המעודכנת).

בחודש אוגוסט 2022, ולאחר הקמת מבנה בגודל שנדרש בהתאם להסכם הפיתוח האחרון, נחתם הסכם חכירה בקשר למקרקעין שבנדון עד לחודש מרץ 2049, כאשר בהסכם החכירה נקבע כי החברה הבת אינה רשאית לבצע במקרקעין שימוש שאינו לתעשייה או מלאכה, כי בניית 5,590 מ"ר עיקרי בהתאם לאישור משרד הכלכלה מהווים תנאי לחתימת הסכם חכירה, כי תנאי לחתימת הסכם חכירה הינו קבלת אישור משרד הכלכלה בדבר הסכמתו למעבר להסכם חכירה, וכי לא יותרו שינוי יעוד והוספת תכליות או שימושים אלא לאחר 7 שנים מיום חתימת חוזה החכירה, ובתנאי שמומשה מטרת החכירה, והכל בהתאם לנוהלי רמ"י.

16.3 מבנים ומתקנים נוספים

הקבוצה שוכרת מבנים לשם פעילותה, בעיקר בערים: פתח תקוה, קרית ביאליק, נתניה, טירת הכרמל, קיסריה וקרית גת, אשר משמשים לפעילותה השוטפת. בנוסף, הקבוצה חוכרת מכונות וציוד, רכבים ועוד. לפרטים ראו באור 12. 2 לדוחות הכספיים.

16.4 השקעות ברכוש קבוע

לפרטים בדבר הרכוש הקבוע של הקבוצה, ראו באור 12 לדוחות הכספיים.

17. <u>הון אנושי</u>

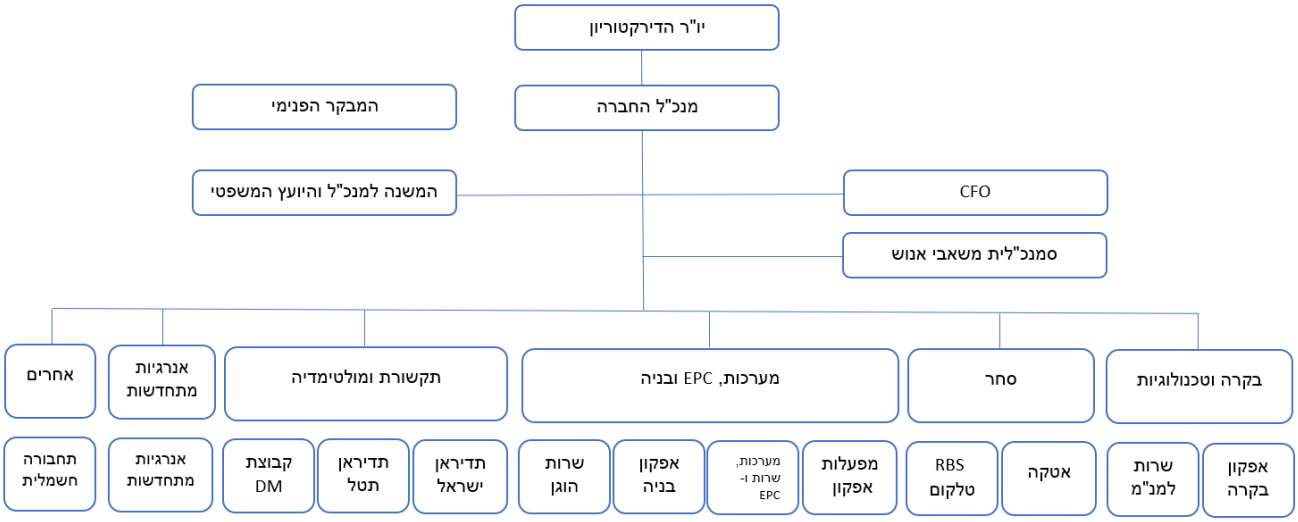
17.1 <u>מבנה ארגוני</u>

פעילות הקבוצה מתבצעת בעיקרה באמצעות יחידות עסקיות (BU) ובאמצעות ניהול של מטה החברה הכולל את התחומים הבאים: כספים, בקרת פרויקטים ומערכות מידע, יעוץ משפטי ומזכירות חברה, משאבי אנוש, שיווק, רכש מרכזי ותפעול. בראש כל תחום מופקד מנהל הכפוף במישרין למנכ"ל או למשנה למנכ"ל החברה. כל תחום כאמור מעניק שרות מקצועי לחברה וליחידות העסקיות שלה.

מתכונת הפעילות וניהולו של המטה מתבטאת על ידי קביעת קווי המדיניות העסקית הכוללת של כל היחידות העסקיות בקבוצה. המוסדות המנהלים של הקבוצה מקיימים באופן שוטף בקרה ופיקוח על פעילותה של כל אחת מהיחידות העסקיות ומעקב אחר ביצוע מדיניות הקבוצה וקווי הפעולה שהותוו וכן התוצאות העסקיות של פעילותן. נושאים מהותיים ביחידות העסקיות מובאים גם לדיון במסגרת מוסדות החברה, ובכלל זה תכניות עבודה שנתיות, דיווחים חודשיים ורבעוניים, כניסה לתחומי פעילות מהותיים חדשים, וכן דיווח אחר פעילות או אירועים מהותיים.

בראש כל אחת מהיחידות העסקיות עומדת הנהלה האמונה על פעילותה של אותה יחידה עסקית, הכוללת את מנהל היחידה העסקית, וצוות מטה ניהולי בתחומי העיסוק של היחידות, הכולל ברוב המקרים כספים, שיווק, תפעול ומחלקות תפעוליות אחרות בהתאם לתחומי עיסוקן של כל אחת מהיחידות העסקיות.

להלן תרשים מבנה ארגוני של הפעילות העיקרית של הקבוצה למועד הדוח:



ההון האנושי של הקבוצה מורכב מארבעה דרגים מרכזיים המשמשים לפעילות הקבוצה כדלקמן:

הנהלה בכירה - מנהלי המטה הראשי של החברה, המספקים שירותי ניהול לכל החברות בקבוצה על-פי חלוקה כדלקמן: ניהול כספים, שיווק ופיתוח עסקי, תפעול ובקרה, משאבי אנוש ומינהל וייעוץ משפטי פנימי, וכן הנהלות היחידות העסקיות בקבוצה.

עובדים מקצועיים - מנהלי פרויקטים, מהנדסים וטכנאים.

עובדי כפיים - הכוללים בין היתר, עובדי ייצור ומתקינים.

עובדי מנהלה – עובדי מטה ומנהלי סניפים ומחלקות ועובדים המעניקים שירותים ותמיכה, ובין היתר, אנשי מחשוב, כספים וחשבות, תפעול ובקרה, רכש ולוגיסטיקה, מזכירות, משאבי אנוש ועובדי שיווק.

17.2 מצבת העובדים

להלן מספר העובדים בקבוצה בהתאם לחלוקתם המקצועית*:

חלוקה	31.12.23	31.12.22
הנהלה בכירה	14	16
עובדים מקצועיים	586	555
עובדי כפיים	347	350
עובדי מנהלה	364	370
סה"כ	**1,311**	**1,291**

(*) לא כולל עובדים בתאגידים שאינם מאוחדים ועובדי חברות כוח אדם בהיקף לא מהותי.

להלן פירוט מספר העובדים בקבוצה, בחלוקה לפי תחומי פעילות בהם הם מועסקים*:

חלוקה	31.12.23	31.12.22
בקרה וטכנולוגיות	393	378
סחר	78	87
מערכות, EPC ובניה	499	532
תקשורת ומולטימדיה	262	219
אנרגיות מתחדשות	10	5
הנהלה - לא מיוחס	69	70
סה"כ	**1,311**	**1,291**

(*) לא כולל עובדים בתאגידים שאינם מאוחדים ועובדי כוח אדם בהיקף לא מהותי.

עובדי הקבוצה שנקלטו בשנים האחרונות מועסקים על בסיס התקשרות בחוזה/הסכם תנאי העסקה, המפרט את תפקידו של העובד, שכרו ותנאי העסקתו. נכון למועד הדוח, אין לקבוצה תלות בעובד כלשהו.

התחייבויותיה של הקבוצה בגין סיום יחסי עובד מעביד, מכוסות על ידי הפרשות לקרן פנסיה וביטוחי מנהלים.

17.3 הסכמים קיבוציים

להלן פירוט ההסכמים ההקיבוציים (כלליים ומיוחדים) החלים על עובדים בקבוצה (לא כולל עובדים בתאגידים שאינם מאוחדים):

17.3.1 על חלק מעובדי הקבוצה חל הסכם קיבוצי כללי בדבר הנהגת פנסיה מקיפה בתעשייה מיום 19.4.1971. נוסף על הסכם זה, על חלק מעובדי הקבוצה חל הסכם קיבוצי מיוחד מיום 19.2.1998, שנחתם בין חלק מהחברות בקבוצה לבין ההסתדרות הכללית החדשה מועצת פועלי פתח תקווה ולבין מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ ומבטחים קרנות פנסיה בע"מ, לעניין הצטרפות לפנסיה מקיפה במבטחים.

17.3.2 על מרבית עובדי אפקון התקנות ושירותים חל הסכם קיבוצי מיוחד משנת 1992 או הסכם קיבוצי מיוחד משנת 1989, כתלות בתפקיד העובד ובותק שלו. הסכמים אלו מעגנים את נושא קבלת העובדים לעבודה, סדרי העבודה, שכר העבודה, תנאים סוציאליים וסיום יחסי עובד מעסיק. כמו כן, על חלק מעובדי החברה וחלק מעובדי אפקון התקנות ושירותים חל ההסכם הקיבוצי של התאחדות התעשיינים.

17.3.3 על עובדי המפעל שאינם מנהלים חל הסכם קיבוצי מיוחד המסדיר את יחסי העבודה. התוספת האחרונה שנחתמה להסכם עומדת בתוקפה עד ליום 31.12.2026. הסכם זה קובע, בין היתר, הסדרים בדבר קבלת עובדים, זכויות וחובות העובדים, שעות העבודה, חופשות, תוספות, דמי הבראה, פיטורין, וכו'.

17.3.4 על חלק מעובדי הקבוצה ואטקה חל הסכם העבודה הקיבוצי הכללי מיום 21.2.1977 (כפי שתוקן מעת לעת) בין לשכת המסחר בתל אביב לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בישראל והסתדרות הפקידים. הסכם זה קובע, בין היתר, הסדרים בדבר קבלת עובדים, זכויות וחובות העובדים, שעות העבודה, חופשות, תוספת יוקר, דמי הבראה, פיטורין, סודיות ואי-תחרות, בטיחות וכו'. שיעור פיצויי הפיטורין הקבוע בהסכם, הינו כאמור בחוק פיצויי פיטורין.

17.3.5 על חלק מעובדי אפקון בניה חל ההסכם הקיבוצי בענף הבניין, וזאת מכח צו ההרחבה בעניין.

17.3.6 על חלק מעובדי תדיראן ישראל ותטל חלים הסכמים קיבוציים כאמור בסעיף 10.11 לעיל.

נכון למועד הדוח, להערכת הנהלת החברה, החברה וחברות הקבוצה עומדות בהוראות ההסכמים הקיבוציים החלים עליהן.

17.4 **<u>תגמול עובדים</u>**

17.4.1 **פרמיות תפוקה** - כחלק מתנאי העסקתם, מקבלים עובדים בקבוצה, פרמיות תפוקה אישית ו/או מפעלית, המשולמות לעובדים כתלות בתקבולים של חברות הקבוצה ו/או בשקלול הערכת ביצועי העובד. בהתאם לחוות דעת משפטית שקיבלו חברות הקבוצה, חברות הקבוצה אינן נוהגות לשלם לעובדיהן תנאים סוציאליים בגין פרמיות תפוקה אישית ו/או מפעלית וזאת מאחר שפרמיות אלה אינן מהוות חלק מרכיבי השכר המזכים בתנאים סוציאליים. לפיכך, אין החברה נוהגת להפריש בדוחותיה הכספיים סכומים כלשהם בגין תנאים סוציאליים כאמור לעיל.

17.4.2 **מדיניות תגמול** לנושאי משרה בחברה כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ("**מדיניות התגמול**"), ראו נספח ב' הנכלל בדוח (מתקן) לזימון לאסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה מיום 25 ביוני 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-069738), ואשר המידע על פיו נכלל בדוח זה על דרך ההפנייה ותקנה 21, הנכללת בפרק ה' לדוח זה.

17.4.3 **נוסחת בונוסים למנהלים בכירים** - החברה מחילה נוסחת בונוסים למנהלים בכירים, בהתאם לתוכנית אשר גובשה, בקשר עם נושאי משרה, במסגרת עבודתה של ועדת תגמול, ואושרה על ידי דירקטוריון החברה ("**תוכנית התגמול למנהלים**"). התוכנית האמורה עולה בקנה אחד עם הקווים המנחים של מדיניות התגמול. לפרטים ראו באור 28.3 לדוחות הכספיים ותקנה 21 הנכללת בפרק ה' לדוח התקופתי (פרטים נוספים על התאגיד).

17.4.4 **תוכנית תגמול למנהלי פרויקטים ואנשי שיווק ומכירות בקבוצה** - חלק מהיחידות העסקיות בקבוצה מתגמלות מנהלי פרויקטים ותפעול ואנשי שיווק ומכירות בהתאם לתוכניות תגמול עיתיות, המבוססת על יעדי היקפי מכירות, רווח ו/או גבייה, לפי העניין, הנקבעים על ידי הנהלת היחידות העסקיות. בחינת החלת תוכניות תגמול וקביעת מרכיביה נעשית בהתאם לצרכי הקבוצה.

17.4.5 **תכנית תגמול הונית -** במטרה לקדם את טובת החברה ואת יעדיה אימץ דירקטוריון החברה תכנית אופציות לעובדים ולנושאי משרה בחברה ובחברות הבנות, על פי הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול הוני ("**תכנית האופציות**"). נכון למועד הדוח ולמועד פרסומו מוחזקות על ידי עובדים ונושאי משרה סך כולל של 159,487 ו- 90,182, בהתאמה, אופציות (נטו לאחר השבה של אופציות שהוקצו לעובדים ונושאי משרה שסיימו עבודתם בקבוצה ו/או פקיעה של אופציות שהבשילו ללא שמומשו)[80].

ביום 1 בפברואר 2024 לאחר אישור ועדת התגמול של החברה, אישר דירקטוריון החברה, הקצאה פרטית, ללא תמורה, לנושאי משרה ועובדים בחברה, כדלקמן: (1) למנכ"ל - 83,250 כתבי אופציה הניתנים למימוש (במנגנון מימוש נטו) לעד 46,178 מניות החברה, וזאת בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה אשר התקבל ביום 11 במרץ 2024; (2) ל- 29 עובדים עובדים, מתוכם 8 נושאי משרה שאינם דירקטור או מנכ"ל – 353,332 כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד 196,090 מניות החברה; (3) לנותן שירותי (שאינו דירקטור או מנכ"ל) – 15,417 כתבי אופציה הניצתנים למימוש לעד 8,5555 מניות של החברה. כתבי האופציה יבשילו בארבע (4) מנות לא שוות ובתנאים המפורטים בדוח הקצאה פרטית מהותים מיום 4 בפברואר 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-012732), הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה. למועד פרסום הדוח, כתבי האופציה האמורים טרם הוקצו.

בנוסף, מספר חברות בנות בקבוצה הקצו כתבי אופציה למנהלים בחברות אלו, לרבות נושאי משרה (בתוקף תפקידם כמנכ"לי החברות הללו).

17.4.6 **מענקי פרישה** – מנהלי הקבוצה ועובדיה הבכירים מועסקים באמצעות הסכם עבודה אישי. חלק מהסכמי העבודה האישיים של מנהלים ותיקים בלבד כולל סעיף "תקופת צינון", לפיו מתחייב העובד שלא יעסוק בעיסוק המתחרה לעיסוקי הקבוצה וכן לא ישדל עובדים אחרים לפרוש מעבודתם בקבוצה תקופה שנקבעה לאחר הפסקת העסקתו בחברה או בחברה מחברות הקבוצה. בכפוף לעמידתו של העובד בתנאי סעיף "תקופת הצינון", יהא זכאי העובד למענק פרישה בשיעור של מחצית משכורת כוללת חודשית כפי שהייתה לאחרונה טרם הפסקת העסקתו את החברה, לכל שנת עבודה בקבוצה החל מהמועד הקבוע בהסכם העבודה האישי, כאשר מענק זה משולם בתום תקופת הצינון, ובכפוף לעמידתו של העובד בתנאי סעיף "תקופת הצינון" כאמור. כמו כן, כוללים

[80] לפרטים בדבר הקצאות של כתבי אופציה בשנים 2021, 2022 ו-2023 מכוח תכנית האופציות, ראו באור 28. 3.(יד) לדוחות הכספיים וכן דוחות המיידים של החברה מיום 30 בנובמבר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-130287), מיום 25 באפריל 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-070194), מיום 30 בדצמבר 2021 (דוח מתקן) (אסמכתא מס': 2021-01-116596), ו- 30 בדצמבר 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-145675), הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה. בהקשר זה יצויין כי ביום 1 בפברואר 2023 החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה, לאשר את הארכת תקופת המימוש של 38,431 אופציות, כך שהמנה הראשונה של האופציות האמורות תהיה ניתנת למימוש עד ליום 16.3.2024 (חלף עד ליום 16.3.2023). למועד הדוח, האופציות האמורות לא מומשו ולפיכך פקעו.

חלק מהסכמי העבודה האישיים של המנהלים סעיף תשלום דמי ביטוח, המשולמים אחת ל-6 חודשים, בחודשים יוני ודצמבר של כל שנה, בשיעור של עד שלוש משכורות כוללות של המנהל. דמי ביטוח אלו לא מזכים את המנהל בתשלומים סוציאליים כלשהם.

17.5 **<u>אימונים והדרכות</u>**

חברות הקבוצה מארגנות ימי עיון, סמינרים והדרכות יזומות של עובדיהן בנושאים מקצועיים וחידושים טכנולוגיים בהתאם לצורכיהן. בנוסף, שולחות חברות הקבוצה את עובדיהן להשתלמויות מקצועיות אצל הספקים העיקריים הרלוונטיים.

במסגרת הפעילות השוטפת, משתתפים עובדי חברות הקבוצה בתערוכות מקצועיות בארץ ובחו"ל ובכנסים מקצועיים.

בנוסף, החברה מעבירה קורסים לתפקידי הליבה, קורס ניהול פרויקטים למנהלי פרויקטים חדשים וקורס מנהלי עבודה למנהלי עבודה.

17.6 **<u>הסכם למתן שרותי ניהול</u>**

החל מחודש יולי 2014, שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל ניתנים לחברה על ידי מר ישראל רייף, באמצעות חברת טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ – חברה פרטית בשליטת הגב' עתליה שמלצר – בעלת השליטה, אשר מעניקה שירותי ניהול וייעוץ לכלל חברות הקבוצה ("**הסכם הניהול**"). הסכם הניהול הוארך מעת לעת, תוך עדכון תנאיו, לאחר קבלת האישורים הנדרשים על פי הדין, ובכלל זה אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, שהאחרון שבהם התקבל ביום 3 במאי 2022, ולתקופה של שלוש שנים. לפרטים, ראו הדוח המיידי של החברה מיום 28 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-036046), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, תקנה 22 לפרק ה' לדוח התקופתי ובאור 28.6 לדוחות הכספיים.

17.7 **<u>נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירה</u>**

קבוצת נושאי המשרה בחברה מועסקים באמצעות חוזי העסקה אישיים. נושאי המשרה מקבלים מעת לעת מענקים, לרבות בהתאם לעמידה ביעדים ספציפיים שנקבעו להם. לפרטים , ראו סעיף 17.4.3 לעיל ותקנה 21 לפרק ה' לדוח התקופתי.

החל מיום 24 יולי 2022 מכהן מר דודי הראלי כמנכ"ל החברה (עובר לכהונתו כמנכ"ל החברה, מר הראלי כיהן לפרק זמן של כחודש וחצי, כמ"מ מנכ"ל החברה ולפני כן כשש שנים כמשנה למנכ"ל החברה בפרק).

ביום 31 במרץ 2023 מונה מר טל פרץ רז כמנכ"ל אפקון אנרגיות מתחדשות (עובר לתפקידו הנוכחי, מר טל רז כיהן משך תקופה של כ- 3 שנים) ומר רון מילר, אשר כיהן כראש מערך חשבויות הקבוצה מונה באותו מועד כסמנכ"ל הכספים של החברה[81].

בחודש ינואר 2024 מונה מר גיל ברק כמשנה למנכ"ל החברה, וזאת בנוסף לתפקידו כיועץ המשפטי של החברה, בו הוא מכהן החל מחודש מאי 2009.

18. <u>הון חוזר</u>

- **מלאי -** מדיניות הקבוצה בהחזקת מלאי מושפעת מצבר ההזמנות של הקבוצה ומהיקף חוזי השירות והאחזקה. לפרויקטים שעיקרם ייצור או התקנת מערכות, מבצעת הקבוצה רכש ממוקד לפרויקט, בהתאם לתכנון העבודה, התקדמות הפרויקט, לוחות זמנים לביצוע המוכתבים על ידי המזמין וזמני האספקה של הספקים. בנוסף, לצורך ביצוע הסכמי האחזקה והשירות, מחזיקה הקבוצה במחסניה מלאי חלקי חילוף וציוד, אשר בהתאם להערכת הנהלת הקבוצה והניסיון המצטבר בתחום, מספיק על מנת שהקבוצה תוכל לעמוד בהתחייבויותיה בהסכמי האחזקה והשירות.

- **אחריות -** הקבוצה מעניקה ללקוחותיה אחריות בגין העבודות המבוצעות על ידי הקבוצה ובגין הציוד והמערכות המסופקים על ידה. בדרך כלל אחריות הקבוצה לביצוע עבודות שאינן עבודות בניה הינה ל--12 24 חודשים ממועד מסירת העבודה, ואחריות הקבוצה לציוד והמערכות המסופקים הינה לתקופה של שנה ממועד ההפעלה או ל-18 חודשים ממועד האספקה. אחריות זו מגובה על פי רוב באחריות היצרן לטיב המוצר עצמו. אחריות כאמור ניתנת גם במקרים בהן אינה מגובה באחריות היצרן. במוצרים המסופקים לחברת החשמל, האחריות ניתנת לתקופות ארוכות יותר, כאשר במוצרים המבודדים בגז תקופת האחריות לדליפה הינה עד 15 שנה ממועד האספקה. אחריות לעבודות בניה הינה בדרך כלל לתקופות ארוכות יותר בהתאם להסכמות הפרטניות עם הלקוח.

הקבוצה מבצעת הפרשות באופן שוטף לכיסוי הוצאות בגין בדק ואחריות, לפרטים נוספים ראו באור 25 לדוחות הכספיים.

במסגרת חוזי אחזקה ושירות בהם קשורה הקבוצה, האחריות הינה לתחזוקת המערכות נשוא הסכם השירות, ובמצב זה, מכוסה בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית המשרתת את כלל חברות הקבוצה.

[81] ראו דיווח מיידי מיום 2 בפברואר 2022 (אסמכתא מס': 2023-01-011818), אשר נכלל להלן על דרך ההפניה.

- **אשראי לקוחות וספקים** - אשראי הלקוחות המוענק על ידי הקבוצה ללקוחותיה הינו, ככלל, בתנאי 30 יום עד שוטף+150. בשנת 2023, עמד ממוצע ימי אשראי לקוחות על כ-102 יום. אשראי הספקים המוענק לקבוצה מספקיה בארץ ובחו"ל הינו, ככלל, בתנאי שוטף+15 עד שוטף+120. בשנת 2023, עמד ממוצע ימי אשראי ספקים על כ-76 יום.
- בשנת 2023, סך היקף האשראי (חובות פתוחים) הממוצע ללקוחות הסתכם בכ-282 מיליוני ש"ח ולספקים בכ-268 מיליוני ש"ח.
- להלן פרטים אודות ההבדל בין ההון החוזר של החברה לבין ההון החוזר התפעולי שלה (אלפי ש"ח):

הון חוזר	הסכום שנכלל בדוחות הכספיים (אלפי ש"ח)	התאמות(*)	סך הכל
נכסים שוטפים	1,149,338	(185,043)	964,295
התחייבויות שוטפות	(924,448)	137,558	(786,890)
עודף נכסים שוטפים על התחייבויות שוטפות	**224,890**	**(47,485)**	**177,405**

(*) נטרול של נכסים והתחייבויות פיננסיות ליום 31.12.2023, כולל אשראי non-recourse.

19. מימון

19.1 הקבוצה מממנת את פעילותה השוטפת מהכנסות שוטפות, אשראי בנקאי, הלוואות חוץ בנקאיות (איגרות חוב ואחרים), אשראי ספקים וממקורותיה העצמאים.

להלן פרטים לגבי התחייבויות הקבוצה לבנקים (באלפי ש"ח):

תיאור ההלוואה	בסיס הצמדה	שיעור הריבית הממוצעת	מקור	מועד פרעון אחרון	תנאי פרעון ריבית	תנאי פרעון קרן	יתרה ליום 31.12.2023
הלוואות זמן ארוך							
הלוואה בש"ח	לא צמוד	2.55%-6.85%	תאגיד בנקאי ואחר	2025-2028	רבעוני	רבעוני	16,255
				2023-2025	חצי שנתי	חצי שנתי	29,078
הלוואה לפרויקטי זכיינות							
הלוואה בש"ח	צמוד	3.43%	תאגיד בנקאי	2034	רבעוני	רבעוני	110,765
הלוואה בש"ח	צמוד	2.9%-3.5%	מוסדיים	2043	רבעוני	רבעוני	42,257
אגרות חוב							
סדרה ד'	צמוד	2.88%	רשום למסחר	2029	חצי שנתי	חצי שנתי	278,618
סה"כ אשראי ז"ק	לא צמוד	6.25%-7.6%	תאגיד בנקאי ואחר	2023			105,599
סה"כ							**582,572**

19.2 שיעור הריבית **הממוצעת** בשנת 2023 כ- 6%.

19.3 ליום 31.12.2023 ובסמוך למועד פרסום הדוח, לחברה מסגרות אשראי מחייבות אצל תאגידים בנקאיים בסך של 140 מיליוני ש"ח. כמו כן, נכון ליום 31.12.2023 וסמוך למועד פרסום הדוח לחברות הקבוצה הייתה אפשרות ליטול אשראי לזמן קצר של עד כ-69 מיליוני ש"ח.

בנוסף לאשראי הכספי כאמור לעיל, לחברה מסגרת הערבויות המשמשת את חברות הקבוצה בהוצאת ערבויות להגשת הצעות במסגרת מכרזים, ערבויות המבטיחות התחייבויות החברה לביצוע עבודות וערבויות המבטיחות טיב ביצוע העבודות ותקינות הציוד והמערכות אשר סופקו על ידי החברה. ליום

31.12.2023 וסמוך למועד פרסום הדוח, לחברות הקבוצה מסגרת ערבויות בבנקים בסך כולל של כ-845 מיליוני ש"ח, מתוכה ליום 31.12.2023- נוצל סך כולל של כ-596 מיליוני ש"ח; בסמוך למועד פרסום הדוח, לחברות הקבוצה מסגרת ערבויות בבנקים בסך כולל של כ-845 מיליוני ש"ח מתוכה מנוצל סך כולל של כ-574 מיליוני ש"ח.

19.4 **<u>אגרות החוב של החברה</u>**

ביום 23 באוגוסט 2023, הנפיקה החברה, בדרך של הרחבת סדרה אגרות חוב (סדרה ד') נוספות בהיקף של 50,000 אש"ח ע.נ, במחיר של 1.079 ש"ח לכל 1 ש"ח ע.נ אגרות חוב, בתמורה כוללת של 53,950 אלפי ש"ח (ברוטו) , כך שלאחר הרחבת הסדרה יתרת אגרות החוב (סדרה ד') הינה בסך של 252,500 אלפי ש"ח ע.נ.[82]. למידע נוסף אודות חוב (סדרה ד') שבמחזור, ראו <u>נספח א'</u> לדוח הדירקטוריון ובאור 18.ג לדוחות הכספיים.

ביום 31 בדצמבר 2023, פרעה החברה את יתרת אגרות החוב להמרה (סדרה 1) בסכום כולל (קרן וריבית) של כ- 60.4 מליוני ש"ח.

19.5 **<u>דירוג אשראי</u>**

ביום 23 במרץ 2023, הורידה אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ ("**מעלות**") את דרוג האשראי של החברה "ilA-" Stable.[83]

ביום 30 ביולי 2021 אישררה מידרוג בע"מ ("**מידרוג**") דירוג il.A3 באופק יציב לאגרות החוב להמרה (סדרה 1) שהיו קיימות במחזור באותו מועד ולאגרות החוב (סדרה ד) של החברה[84]. ביום 22 באוגוסט 2023, עובר לביצוע הרחבת סדרה כמפורט בסעיף 19.4 לעיל, אישרה מידרוג דירוג il.A3 באופק יציב לאגרות החוב הנוספות[85].

19.6 **<u>התניות פיננסיות</u>**

החברה וחברות מאוחדות התחייבו כלפי תאגידים בנקאיים לעמידה באמות מידה פיננסיות, ביניהם אמת מידה פיננסית של יחס כיסוי חוב. בנוסף, החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב להמרה (סדרה 1) (שכאמור נפרעו ביום 4 בינואר 2024) וכלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') לעמידה באמות מידה פיננסיות.

ליום 31.12.2023 החברה וחברות הקבוצה עומדות בכל התנאים ובאמות המידה הפיננסיות להן התחייבה החברה כלפי תאגידים בנקאיים[86] וכלפי מחזיקי אגרות החוב. לפרוט של אמות המידה הפיננסיות והתחייבויות נוספות להן התחייבה החברה כלפי תאגידים בנקאיים וכלפי מחזיקי אגרות החוב של החברה, לרבות נתונים בדבר אופן עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות למועד הדוח, ראו באור 18.ה לדוחות הכספיים.

19.7 **<u>שעבודים וערבויות</u>**

להבטחת ההלוואות והאשראים הניתנים לחברה ולחברות מאוחדות מהבנקים הממנים קיימים שיעבודים על נכסי החברה ועל נכסי החברות המאוחדות. לפרטים, ראו באור 23.א לדוחות הכספיים.

לפרטים בדבר ערבויות בנקאיות שהועמדו לטובת מזמיני עבודות, הסדר ערבויות צולבות אשר החברה וחברות מאוחדות צד לו, וערבויות אחרות, ראו באור 23.ב לדוחות הכספיים.

20. <u>מיסוי</u>

למידע בנושא מיסוי, ראו באור 22 לדוחות הכספיים.

21. <u>סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם</u>

תהליכי יצור ומוצריה של החברה כפופים לפיקוח ובקרה על פי דין. בכלל זה, להיבטים של איכות הסביבה השפעה על פעילות הקבוצה במספר מישורים:

---

[82] ראו דיווחים מיידיים מהימים 20 ו-23 באוגוסט 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-077335 ו- 2023-01-078871, בהתאמה) הנכללים להלן על דרך ההפניה.

[83] ראו דיווח מיידי מום 23 במרץ 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-026664), הנכלל להלן על דרך ההפניה.

[84] ראו דיווח מיידי מיום 31 ביולי 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-086874), הנכלל להלן על דרך ההפניה.

[85] ראו דיווח מיידי מיום 22 באוגוסט 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-078574), הנכלל להלן על דרך ההפניה.

[86] יצוין, כי ליום 31 בדצמבר 2022 החברה לא עמדה באמת מידה פיננסית כלפי התאגידים הבנקאיים של יחס כיסוי לחוב של 18% מסך המאזן המוחשי של החברה ובפועל עמד על 17.16%. על אף האמור לעיל, בהתאם להסכמי המימון, החברה לא נחשבה כמפרה במקרה של חריגה שאיננה מהותית במהלך רבעון אחד בלבד (דהיינו, בשיעור שאינו עולה על 5% מהערך הקבוע באמת המידה הפיננסית). במהלך חודש מרץ 2023, קיבלה החברה את אישור הבנקים האמורים לכך, שכתב ההתחייבות האמור תוקן באופן בו עד ליום 30.12.2023, שיעור יחס כיסוי לחוב לא יפחת משיעור השווה ל-15% מסך המאזן המוחשי של החברה (כך שלמעשה החברה לא היתה בהפרה כלשהי). במהלך חודש דצמבר 2023, החברה פנתה לתאגידים הנ"ל וקיבלה את הסכמתם לעדכון חישוב יחס הכיסוי כך שבתקופה שעד ה-29.06.2024 סכום ההון העצמי מוחשי של חברה לא יפחת מ-15% והחל מיום 30.06.2024 שיעור זה לא יפחת מ-18% (ליום 31 בדצמבר 2023 יחס הכיסוי עומד על 15.7%).

21.1 מפעל הקבוצה - המפעל עושה שימוש בגז טבעי המשמש לבידוד במוצריו ומחזיק בהיתר עיסוק ברעלים. למפעל היתר רעלים בתוקף בסיווג C, שמהותו אחסון ושימוש ברעלים, הדורש חידוש מידי תקופה. בנוסף, המפעל עורך בדיקות רעש וזיהום אויר תקופתיות ומחזיק בכל האישורים כנדרש על פי הדין.

21.2 מוצרי הקבוצה - בתחום הבקרה והטכנולוגיות, אפקון בקרה מייבאת גלאים, נעשה שימוש בגז כיבוי. כמו כן אפקון בקרה עוסקת בגלאים וביבוא והפצה של מכונות שיקוף. לשם כך, אפקון בקרה מחזיקה בהיתר רעלים בסיווג C, שמהותו אחסון ושימוש ברעלים, היתר המשרד להגנת הסביבה לעיסוק בחומרים רדיואקטיביים והיתר המשרד להגנת הסביבה לעיסוק במתקן במכשיר קרינת רנטגן, הדורשים חידוש מידי תקופה.

21.3 בנוסף, חלק מתאגידי הקבוצה נדרשים לעמוד בהוראות לגבי מחזור אריזות ומחזור ציוד אלקטרוני, בהתאם לחקיקה הרלוונטית.

21.4 פעילות הקבוצה בתחום האנרגיה המתחדשת כפופה להוראות הדין הנוגעות לסיכונים סביבתיים שלהפרתן יתכנו השלכות מנהליות ופליליות, לרבות הטלת קנסות ועיצומים, הוצאת צווי סגירה למתקנים וחשיפה להוצאות ניקוי ושיקום נזקים סביבתיים. לפרטים, ראו סעיף 11.14.

21.5 הנחת תשתית חשמלית וחיבור עמדת טעינה כפופה להוראות חוק החשמל והנחיותיו, כאשר אפקון תחבורה חשמלית מספקת שירותיה בהתאם להם.

למיטב ידיעתה של החברה, למועד הדוח ולמועד פרסומו הקבוצה עומדת בתקינה הנדרשת, מבצעת את כל הוראות הדין ולא קיימות השלכות מהותיות בתחום זה על פעילות החברה

להערכת החברה, סך העלויות ו/או השקעות הקבוצה בשל עמידה בתקינה והוראות הדין בתחום זה אינן מהותיות.

22. מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה

22.1 רשיונות קבלן

פעילות הקבוצה בתחומי המבנים והתשתיות והבקרה והטכנולוגיות כפופה לקבלת "רישיון קבלן" מרשם הקבלנים. קבלת רישיון קבלן מותנה, בין היתר, בהעסקת עובדים מקצועיים והקבוצה נדרשת לחדש את הרישיון מידי שנה. להלן טבלת ריכוז הסיווגים הקבלניים של חברות הקבוצה[87]:

הנתונים ביחס לסיווג קבלן וכן ביחס לקבלן מוכר לעבודות ממשלתיות ('קבלן מוכר') עודכנו בהתאם לנתונים באתר משרד הבינוי והשיכון

http://www.moch.gov.il/rasham_hakablanim/Pages/pinkas_hakablanim.aspx

סמל	מס' קבלן	10371	12015	5249	27171
סמל	תיאור	אפקון בניה	אפקון בקרה	אפקון התקנות ושירותים	שרות הוגן
100	בניה	ג5+ קבלן מוכר ג5	-	-	-
160	חשמלאות ותקשורת במבנים	-	א5+ קבלן מוכר א5	א5 + קבלן מוכר א5	-
170	מתקני מיזוג אויר וקירור	-	-	ב5+ קבלן מוכר ב5	ב2
171	מתקני הסקה	-	-	ב1	-
190	מתקני תברואה אינסטלציה ומערכות כיבוי אש	-	-	א3+קבלן מוכר א3	-
200	כבישים תשתיות ופתוח	ג4 +קבלן מוכר ג4	-	-	-
240	הנחת קווי תקשורת	-	א3+ קבלן מוכר א3	א4+קבלן מוכר א3	-
250	קווי חשמל צנרת וכבלים ומערכות תאורת כבישים ורחובות	-	-	-	-
260	ביצוע קווי מים, ביוב ניקוז	-	-	ב3	-
270	קווי חשמל צנרת וכבלים ומערכות תאורת כבישים ורחובות	-	א3	א5+ קבלן מוכר א5	-

[87] להלן הסכומים שהינם בתוקף נכון למועד הדוח ועד למועד פרסום הדוח: סיווג א5, ב5 ו- ג5 - היקף כספי בלתי מוגבל; סיווג א4 - היקף כספי של עד 14,760 אלפי ש"ח; סיווג א3 - היקף כספי של עד 7,379 אלפי ש"ח; סיווג א1 - היקף כספי של עד 1,843 אלפי ש"ח; סיווג ב3 - היקף כספי של עד 12,089 אלפי ש"ח; סיווג ב2 - היקף כספי של עד 6,044 אלפי ש"ח; סיווג ב1 - היקף כספי של עד 3,019 אלפי ש"ח; וסיווג ג4 - היקף כספי של עד 35,625 אלפי ש"ח.

סמל	מס' קבלן	10371	12015	5249	27171
סמל	תיאור	אפקון בניה	אפקון בקרה	אפקון התקנות ושירותים	שרות הוגן
280	התקנת רמזורים	-	1א	-	-

קבלן מוכר לצורך קבלת עבודות עבור משרדי ממשלה - תעודת קבלן המוכר לביצוע עבודות ממשלתיות, ניתנת על ידי מנהלת רישום קבלנים מוכרים בוועדה הבין-משרדית למסירת עבודות לקבלנים. לפרטים ראו סעיף 7.1.3 לעיל.

קבלן/ ספק מוכר של משרד הביטחון - חברות אפקון בניה ואפקון התקנות ושירותים הינן קבלן מוכר ומאושר לביצוע עבודות עבור מערכת הביטחון. אפקון בקרה, DM, אטקה, תדיראן ישראל, תטל, רבס טלקום ושרות הוגן הינן ספק מוכר של משרד הביטחון.

22.2 **רישיון עסק** - הקבוצה נדרשת לרישיונות עסק בחוות הרוח, במטה הקבוצה, במפעל, בבתי מלאכה, במרלו"ג אפקון תחבורה חשמלית ובמחסני הקבוצה. לחוות הרוח, למטה הקבוצה, קיים רישון עסק, כאשר לגבי רשיונות שהינם זמניים, פועלת הקבוצה להארכתם מעת לעת או להסבתם לקבועים. הקבוצה פועלת לקבלת רישיונות עסק לסניף הקבוצה בעומר ולמפעל, ואינה צופה, נכון למועד הדוח, מניעה מהותית לקבלתו.

22.3 המסגרת הרגולטורית עליה מושתת פעילות הקבוצה בישראל בתחומי אנרגיה מתחדשת וטעינה חשמלית הינה החקיקה הרלוונטית למשק החשמל באמצעות חוק משק החשמל, תשי"ד-1954, התקנות והכללים שהוצאו מכוחם, וכן החלטות רשות החשמל, ומשרד האנרגיה והמים. בנוסף, הפעילות בתחום האנרגיה המתחדשת, כפופה לאישורי גופים רגולטוריים ומוסדות שונים, כגון: רשויות מקומיות, חברת החשמל, גופי תכנון ובניה, משרדי ממשלה שונים (כגון משרד החקלאות, משרד הפנים ומשרד הביטחון) והחלטות, נהלים ותקנים שהתקבלו בגופים הפועלים מטעמם, אשר נדרשים בעיקר טרם הקמתו של המתקן ותחילת הפעלתו המסחרית.

המסגרת המשפטית של תחום האנרגיה המתחדשת באירופה מורכבת מצווים ("**דירקטיבות**") של האיחוד האירופאי, אשר מיושמים במדינות החברות באיחוד האירופאי, באופן עקיף, באמצעות חקיקה מדינתית, כמו גם רגולציה ואסדרה בעניינים פרוצדורליים של רשויות רגולטוריות בתחום. לפרטים, ראו סעיף 11.1 לעיל.

22.4 רשיונות אספקת חשמל - לחוות הרוח בסירין ובגלבוע הוענקו רישיונות חשמל קודם להפעלתם. בחודש יולי 2021 הוענק לאפקון תחבורה חשמלית רישיון אספקת חשמל ללא אמצעי ייצור, מכוחו אפקון תחבורה חשמלית רשאית לספק ולמכור חשמל לצרכנים שונים להם קיים מונה רציף המאפשר קריאה ושידור של נתוני הצריכה כנדרש ולרכוש חשמל לשם כך.

22.5 בכל הקשור לשירותי כוח אדם של עובדים זרים בענף הבניין, כפופה אקלים כח אדם בע"מ לחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991, הקובע, בין היתר, כי חברת בניין שמעסיקה עובד זר שלא באמצעות תאגיד בניין עוברת על החוק ולחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"א- 1991. לפרטים בדבר היתרים שניתנו לאקלים כוח אדם בע"מ, ראו סעיף 1.2.10 לעיל.

22.6 פעילות הקבוצה כפוף לרגולציה שונהעוסקת בהגנת הפרטיות, ובכלל זאת חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והתקנות מכוחו. במידה ובמסגרת פעילות החברה היא תענה להגדרת בעלים או מחזיק של מאגר מידע, יתכן ויחולו עליה (בהתאם לתבחינים שקבע הגורם המוסמך) חובות בנוגע לאופן השימוש במידע, חובת רישום והגדרת מאגר, אבטחת המידע, סודיות, חובת יידוע במתן הודעה, זכות עיון ותיקון המידע, נהלים אבטחת מידע לרבות שמירה פיזית, הדרכות ופיקוח והגדרת זכויות עיבוד מידע.

22.7 **<u>תקינה</u>**

תו תקן ISO, אישורי מכון התקנים הישראלי מארגון ה-IQNET - לתאגידים בקבוצה קיימים תווי תקן ISO/ אישורי מכון התקנים הישראלי/ מארגון ה- IQNET בתחומים שונים, הדורשים חידוש מידי תקופה, בהתאם לצרכיהם. על-מנת לעמוד בדרישות לקבלת תו התקן, חייבת הקבוצה לעמוד בסטנדרטים נדרשים של מכון התקנים הישראלי ובבדיקתם באופן תקופתי על-ידי גורמים מוסמכים.

המפעל מאושר על ידי IQC כמפעל לייצור לוחות חשמל למתח נמוך ומתח ביניים עד 36KV.

בנוסף, המפעל מייצר לוחות מתח נמוך על פי תקן IEC האירופאי, IEC 64139 , תקן של ארגון IEC (International Electrotechnical Commission) האירופאי. מפעל הייצור של חברת אפקון התקנות העביר מתח גבוה עד 36KV לכל המוצרים המיוצרים במפעליה.

כמו כן, למפעל הייצור אישור על היותו מוצר ישראלי.

מערכות גילוי, כיבוי אש ובטיחות המותקנות במבנים נדרשות לעמוד בדרישות תקן לצורך קבלת רישיון עסק ו/או אכלוס למבני ציבור ומבנים מסחריים, ולצורכי ביטוח, שכן במקרים מסוימים, נמנעים מבטחים מלבטח מבנים ו/או מפעלים שאינם מצוידים במערכות גילוי וכיבוי אש, העונות לתקני ההתקנה והתחזוקה. במקרים אחרים, התאמה לתקן מביאה להפחתה בפרמיות שנדרש הלקוח לשלם. התקנים הקיימים בישראל מתייחסים לרכיבי מערכות גילוי אש (כגון גלאים, רכזות, גלאי חום, לחצני הפעלה וצופרי התראה), התקנת מערכות גילוי והתקנת מערכות כיבוי במים.

חובת העמידה בתנאי רישיון העסק ו/או האכלוס חלה על בעל המערכת המשתמש בה ולא על החברה. בהסכמים עם לקוחות מתחייבת החברה לספק ציוד שיש לו תקן ישראלי, במידה וקיים תקן כזה. החברה עומדת בדרישות אלה.

במרבית המקרים התקנים הקיימים בישראל הינם אימוץ של תקנים מארה"ב. מערכות וציוד המיובאים על-ידי החברה מארה"ב עומדים בדרישות התקנים האמריקאיים. בנוסף, ציוד בתחום גילוי אש המיובא לארץ עובר, כחלק מתהליך היבוא, בדיקת עמידה בתקן הישראלי הנעשית על-ידי מכון התקנים.

לאפקון בקרה אישורים מטעם מכון התקנים הישראלי למערכות גילוי אש אותן היא מייבאת, וכן בעלת הסמכה לתקן ישראלי לתחזוקת מערכות גילוי אש.

לרבס טלקום אישורים מטעם מכון התקנים ו/או משרד התקשורת בקשר עם חלק מהציוד אותו היא מייבאת.

22.8 **היתר עיסוק בחומרים רעילים -** ראה סעיף 21 לעיל.

23. הליכים משפטיים

לפרטים אודות הליכים משפטיים מהותיים, לרבות בקשה שהוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט הכלכלי המחוזי בתל אביב לאישור תביעה כתביעה נגזרת כנגד החברה, הדירקטורים המכהנים במועד דוח זה ודירקטורים לשעבר בחברה, בעלת השליטה בחברה וכן ש. שלמה רכב בע"מ - חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה, בגין ובקשר לעסקת הליסינג בין החברה לבין שלמה רכב, ראו באור 7.ג.23 לדוחות הכספיים.

24. יעדים ואסטרטגיה עסקית

החברה בוחנת את חזונה, האסטרטגיה העסקית שלה ואת יעדיה מעת לעת.

בהתאם לחזון החברה, החברה מספקת תשתיות מתקדמות לעולם חכם, מתוך מטרה להיות החברה הגדולה והמובילה בישראל המספקת את הפתרון השלם והאיכותי ביותר בתחומי הבקרה והטכנולוגיות, התקשורת והמולטימדיה, האנרגיה המתחדשת, אגירת אנרגיה בסוללות, התחבורה החשמלית, מערכות לתעשייה ומשרדים, והסחר.

במסגרת האסטרטגיה העסקית של החברה בכוונתה לפעול באופן הבא:

א. אנרגיות מתחדשות - הקבוצה פועלת לאיתור פרוייקטי אנרגיה מתחדשת המתאימים לפעילותה כיזם, וזאת בדגש על פולין וספרד. החברה מאמינה כי למרות הסיכון הגלום בייזום פרוייקטי אנרגיה מתחדשת, קיים יתרון מובנה לתחום זה לאור מעבר של מדינות רבות לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת, וזאת הן מכח מחוייבותן כלפי ארגונים בינלאומיים שונים, הן מתוך הרגישות הגוברת לשימור סביבה וקיימות והן לאור חוסר היציבות והוודאות בכל הקשור לזמינות מקורות הגז והפחם מרוסיה. פעילות זו נתמכת בידע הקיים בקבוצה בתחום הביצוע, וכן לאור ניסיונה של הקבוצה בהקמת מספר שדות של אנרגיה מתחדשת בישראל.

ב. טעינת כלי רכב חשמליים - הקבוצה פועלת לשמור על מיצובה כגורם מוביל בתחום טעינת כלי רכב חשמליים ולקדם את המשך הפעילות. לשם כך התקשרה עם דור אלון וזוז פאוור בהסכמים לשיתוף פעולה בתחום כמפורט בסעיף 12.3.7 לעיל, והיא פועלת לשם לשימור מעמדה המשך הגדלת פעילותה בתחום והמשך תמיכתה במגמה ההולכת וגוברת של אוכלוסיית הנהגים וציי הרכב לתחבורה מבוססת הנעה חשמלית.

לצורך מימוש האיסטרטגיה העסקית בתחומי פעילות האנרגיה המתחדשת והטעינה החשמלית, אותם רואה החברה כמנועי צמיחה עיקריים שלה לשנים הקרובות, החברה בוחנת אפשרויות לגיוס הון או חוב בתאגידים אלו.

ג. מערכות EPC ובניה - התמקדות בביצוע פרוייקטים רווחיים ואיכותיים בהם לקבוצה יתרון יחסי על מתחרותיה, ערך מוסף ויכולות מוכחות לאורך שנים - מערכות לתעשייה ומשרדים ו-EPC, אצל לקוחות אסטרטגיים או בעלי איתנות פיננסית, ובכלל זה, תחנות כח, מתקני אגירה בסוללות, חוות אנרגיה מתחדשת, פרוייקטים בסקטור התעשייתי, חוות שרתים, חשמל, מיזוג אויר, אינסטלציה, והתקנת לוחות חשמל מתח גבוה, בינוני ונמוך ומנתקים המיוצרים על ידי החברה. בהקשר זה יצויין כי בתחום ההנדסה האזרחית בשנת 2023 הקטינה החברה מהותית, ובאופן יזום, את היקף הפעילות בתחום ההנדסה

האזרחית. להערכת הנהלת החברה, הדבר יתרום להגדלת הרווחיות הגולמית בתחום הפעילות. מגמה זו צפויה להמשך גם בשנת 2024.

ד. ביצוע פרוייקטים של הקמת מערכות מתח נמוך - הקמה לאתרים ומבנים שונים של מערכות בקרה תעשייתית ותוכנת SCADA, בקרת מבנה, מערכות בטחון וגידור, פרוייקטי "עיר בטוחה", מערכות בקרת חניה, מערכות גילוי וכיבוי אש, קריאה מרחוק של מונים, מערכות תקשורת אחודה לעסקים, מרכזי שירות, מערכות מולטימדיה, שירותי IT במיקור חוץ ושירותי אירוח בענן ועוד.

ה. טכנולוגיות - קידום הפתרונות הטכנולוגיים שהקבוצה מציעה ללקוחותיה, ובכלל זאת פועלת לשיפור הטכנולוגיות הקיימות בקבוצה, הטמעתם בפרויקטים אותם הקבוצה מבצעת, וזאת במקביל לבחינה מתמדת של הזדמנויות רכישה של פעילויות סינרגטיות נוספות.

ו. שרות ואחזקה - הקבוצה פועלת לשם מתן שירותים ולשם תחזוקת מערכות שהקימה, וכן לתחזוקה של מערכות קיימות אצל לקוחותיה, וזאת כבסיס יציב וקבוע לפעילותה. החברה רואה בהרחבת מערך השירות והאחזקה כבסיס חשוב להרחבת פעילותה ופועלת לשם כך.

ז. סחר - הקבוצה פועלת לשם הרחבת פעילות הסחר שלה, לרבות כניסה לפעילויות משלימות. בהקשר זה, יצויין כי החברה הרחיבה את היצע המוצרים שלה באמצעות רכישת חברת רבס טלקום המתמחה בסחר בתחום התקשורת.

ח. כמו כן, החברה פועלת לשמר ואף להרחיב את מעמדה בשוק המקומי בשוק התקשורת לעסקים והמולטימדיה, בין השאר, באמצעות פיתוח, שיווק ומכירה של פתרונות ומוצרים עתירי טכנולוגיה מתקדמת, ולאיתור פעילויות וטכנולוגיות משלימות לפעילותה, אותן היא תוכל לשלב בפרוייקטים המבוצעים על ידה (דוגמת ההשקעה במאגוס ורכישת השליטה בחברת DM ובאלגרונט).

ט. כמו כן, ובנוסף לאמור לעיל, הקבוצה פועלת להרחבת פעילות המתח הנמוך בחו"ל, תוך הרחבת סל המוצרים והשירותים אותו באפשרותה לספק ללקוחותיה, והרחבת בסיס הלקוחות שלה ללקוחות מקומיים נוספים (שאינם ישראלים), בהתבסס על יכולותיה האמורות ו/או רכישת פעילויות, ותוך מימוש יתרונותיה הטכנולוגיים ומוצריה.

פעילותה של החברה כאמור נתמכת על ידי יכולותיה לבצע ולנהל פרוייקטים עתירי טכנולוגיה, וזאת בין היתר באמצעות הטכנולוגיות המתקדמות שבידי החברה, ובאמצעות טכנולוגיות חדשות אותן מפתחת החברה, שהעיקריות שבהן הינן:

1) ייצור לוחות חשמל ומנתקים הנסמכת, בין היתר, על טכנולוגיה של אחת מהחברות המובילות בעולם בתחום - חברת ABB. ראו סעיף 9.9.2 לעיל.

2) Aeonix (איוניקס) - מערכת תקשורת אחודה (Unified Communications & Collaboration) Pure IP חדשנית ומתקדמת, מבוססת תוכנה, אשר מציגה פתרון כולל בקדמת הטכנולוגיה לסביבה מבוזרת רבת שרתים ומיקומים גיאוגרפים שונים כולל תכונות וירטואליזציה, שרידות, יתירות ויכולות גידול (Scalability) ייחודיות. המערכת גם משלבת מוקד שירות (Contract Center) מתקדם ויישומים נוספים.

3) מוצרים ופתרונות תוכנה ושירותי תוכנה ומפתחת אשר פותחו על ידי החברה - PULSE/P-CIM - תוכנות מדף של מחולל יישומים ומוגדרות כתוכנת "SCADA/HMI ממשק אדם מכונה" - Human Machine Interface/Supervisory Control and Data Acquisition. כאמור, הקבוצה פועלת לשם הרחבת יכולות התוכנה, ובכלל זאת לאפשר פעילות בפרוייקטים רחבי היקף, אגירת אנרגיה בסוללות וכן הפעילות התעשייתית של Industry 4.0.

4) טכנולוגיה מתקדמת לייצור חיישני ביטחון.

5) טכנולוגיה מתקדמת לייצור מכ"מים.

במסגרת זו, החברה פועלת לחזק את מיצובה ופעילותה בשוק הישראלי, ולהוביל אותו בתחומי הפעילות והעיסוק הייחודיים לה, בדגש על ביצוע פרוייקטי תשתית עתירי מערכות וטכנולוגיה ובדגש על פיתוח ומכירת הטכנולוגיות הייחודיות של החברה תוך התאמתה לפרויקטים וללקוחות החברה.

25. <u>צפי להתפתחות בשנה הקרובה</u>

בהתאם לאסטרטגיה המפורטת לעיל, בכוונת החברה לפעול בשנה הקרובה במישורים הבאים:

א. מימוש הצבר הקיים בידי הקבוצה - הקבוצה פועלת למימוש יעיל של הצבר הנוכחי, וזאת מתוך מטרה לעמוד בסטנדרטים האיכותיים המצפים ממנה ובלוחות הזמנים של הפרוייקטים.

ב. המשך הרחבת פעילות האנרגיה המתחדשת ובחינת אפשרות למימוש פרוייקטים, לרבות באמצעות השותפות (בעיקר בספרד ובפולין), ובכלל זאת איתור פרוייקטים חדשים וקידום הפרוייקטים הקיימים.

ג. טעינת כלי רכב חשמליים – הקבוצה פועלת לשם המשך קידום פעילות טעינת כלי רכב חשמליים, ובכלל זאת את פעילותה המשותפת עם דור אלון (ראו סעיף 12.3.7 לעיל).

ד. פרוייקטים אלקטרו מכאניים בתחום האנרגיה - החברה פועלת לשם המשך קבלת עבודות בתכנון, אספקה, התקנה ולוגיסטיקה של סוללות לאגירת אנרגיה וציוד נלווה, וכקבלן EPC (תכנון, ביצוע, רכש, הקמה ותחזוקה) של מתקני אנרגיה עתירי היקף, זאת בדומה למתקני האגירה בסוללות שהקימה הקבוצה בתחנת הכח דליה ובדומה לתחנות האגירה אותן סיפק החברה לחברת החשמל בישראל (ראו סעיפים 9.10.10, 9.10.13 ו- 9.10.14 לעיל).

ה. התמקדות בביצוע פרוייקטים יחודיים של הקמת מערכות לתעשייה ומשרדים, EPC – המשך התמקדות בהקמת מערכות אלקטרו מכאניות במתקנים שונים בעלי מאפיינים ייחודיים, ובכלל זה, בתחנות כח, במתקני אגירה, בחוות אנרגיה מתחדשת, בפרוייקטים בסקטור התעשייתי, בחוות שרתים, במתקני השנאה רכבתיים ובפרוייקטים נוספים בהם לקבוצה ערך מוסף ויכולות מוכחות לאורך שנים. בהקשר זה יצויין כי בתחום ההנדסה האזרחית בכוונת החברה להקטין את היקף הפעילות ולגשת לפרוייקטים המביאים את יכולותיה ויתרונותיה היחסיים לידי ביטוי.

ו. איתור טכנולוגיות משלימות - החברה פועלת לאיתור טכנולוגיות נוספות משלימות לפעילותה, אותן היא תוכל לשלב בפרוייקטים המבוצעים על ידה, ואותן תוכל למכור ללקוחותיה, וזאת בהתאם למיצובה כגורם המשלב טכנולוגיות חדשניות בפעילותה.

ז. החברה פועלת לשמר ואף להרחיב את מעמדה בשוק המקומי של התקשורת והמולטימדיה, בין השאר, באמצעות הרחבת סל פתרונותיה (למשל חברת DM ותאגידים בשליטתה), וכן באמצעות פיתוח, שיווק ומכירה של פתרונות ומוצרים עתירי טכנולוגיה מתקדמת.

ח. הגדלת מספר הנציגויות בישראל בתחום הסחר - הקבוצה פועלת לאיתור נציגויות נוספות בתחום הסחר לשם הרחבת סל הפתרונות המסופקים ללקוחותיה בתחום זה, וכן לשם השלמת מוצרים ופתרונות הרלוונטיים לפעילותה בתחום הפרוייקטים לתשתיות.

ט. שרות ואחזקה - הקבוצה פועלת לשם גידול בפעילות השירות שלה, הן באמצעות גידול בשרות הקשור לפעילותה הקיימת, והן בניסיון לאיתור וקליטת פעילות אקסוגנית.

י. חיזוק המבנה התחרותי של הקבוצה - הקבוצה פועלת לחזק את הסינרגייה בין היחידות, ובכלל זאת להתאים את המבנה הארגוני שלה למבנה התחרות בשוק, לייעול התנהלותה, ולשיפור המערך השיווקי והביצועי של הקבוצה.

יא. עובדים זרים – החברה פועלת לשם קידום פעילות של אספקת שירותי כח אדם של עובדים זרים בענף הבניין.

יב. המשך פעילויות התייעלות (בעיקר כח אדם), איחוד כח אדם במטה, העברת פעילויות שאינן בליבת העשייה למיקור חוץ, והתאמת ההוצאות למבנה ההכנסות של הקבוצה.

המידע בדבר היעדים, האסטרטגיה העסקית והצפי להתפתחות בפעילות הקבוצה, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר התממשותו, כולו או חלקו, אינה ודאית. הנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הינם בחינת מאפייני השוק והצרכים של לקוחות הקבוצה, ניתוח צבר הפרוייקטים הקיים בידי הקבוצה, ניתוח המגמות בשוק בקשר עם כל אחד מהנושאים לעיל, ניתוח יכולותיה, יתרונותיה וחסרונותיה של הקבוצה בפעילויות אלו, וניתוח מגמות השווקים במהלך השנה האחרונה ומטבע הדברים יכול שיחולו בהם שינויים בהתאם להתפתחויות בקבוצה ובשוק. הגורמים העיקריים העשויים להביא לכך שמידע זה, כולו או חלקו, לא יתממש הינם התנהלות שלא בהתאם לציפיות החברה במי מהתחומים הנ"ל, חוסר היכולת לאתר או לממש הזדמנויות שתיקרינה בפני הקבוצה, וחוסר הצלחה מול מתחרים בעלי ניסיון מוכח ו/או וגורמים שאינם בשליטת החברה, ובכלל זה התממשות מי מגורמי הסיכון להם חשופה הקבוצה, כמפורט בסעיף 27 להלן.

26. מידע בדבר שינויים מהותיים בעסקי התאגיד לאחר יום 31.12.2023

לא חלו שינויים מהותיים בעסקי התאגיד, למעט כמפורט בדוח זה ובתיאור אירועים לאחר תאריך הדיווח בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 31.12.2023.

27. דיון בגורמי סיכון

הקבוצה חשופה לגורמי סיכון הנובעים מהסביבה הכלכלית הכללית, מהמאפיינים הייחודיים של הענפים בהם היא פועלת וגורמי סיכון הייחודיים לה:

27.1 גורמי סיכון מקרו-כלכליים

27.1.1 **האטה כלכלית** - אירועים מאקרו בינלאומיים עלולים להביא למשברים משמעותיים בעולם ולהאטה בפעילות הכלכלית הגלובלית, ובכלל זה בישראל, הבאים לידי ביטוי באינפלציה גבוהה לצד הצורך בנקיטת צעדים לצורך ריסונה, השפעות שליליות על שרשרת אספקה, עיכובים באספקת סחורה, חוסר בחומרי גלם, עלייה משמעותית במחירי סחורות שונות, התייקרות בתשומות תעשייתיות ובתשומות אחרות, בין היתר, של מחירי האנרגיה ועליה במחירי החשמל. תוצאות הפעילות של הקבוצה עשויות להיות מושפעות, בין היתר, מהתפתחויות כאמור. בתקופות האטה כלכלית, השקעות חדשות מתוכננות בתעשייה ובתשתיות מצטמצמות ואף מתבטלות, כמו גם השקעות בשדרוג ופיתוח מתקנים קיימים. כמו כן, לתנאים המאקרו-כלכליים של המשק הגלובלי בכלל ושל שוק האשראי בפרט, השפעה מהותית על יכולת החברה לגייס מימון, לרבות בשווקים האירופאיים, המהווה תנאי הכרחי וחסם משמעותי למימוש תוכניות החברה ויכולתה לקדם פרויקטים, בכלל ובתחום פעילות האנרגיה המחדשת בפרט.

27.1.2 **חוסר יציבות פוליטית** - אי יציבות פוליטית הנובעת מאירועים שונים כדוגמת הרפורמה המשפטית המתוארת בסעיף 6.1 לדוח זה, עלולה להשפיע על ביצועי המשק הישראלי ואיתנותו, ובכלל זה השפעה על דירוג האשראי של ישראל, עלות מקורות הגיוס, של תנודיות בשערי חליפין ובאינפלציה ועוד. במצבים אלו, יתכן צמצום בהיקף הפעילות של המשק, בכלל זה צמצום בפעילות של לקוחות הקבוצה, ועצירת תקציבי רכש ועבודות. היצע העבודות לביצוע פוחת, קצב כניסת העבודות של הקבוצה פוחת, התחרות מתגברת לצד פגיעה ברווחיות, לכל אלה תיתכן השפעה שלילית על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה.

27.1.3 **מגפות -** התפרצות או התפשטות של מגפות (כדוגמת מגפת הקורונה שהתפשטה בשלהי שנת 2019) עלולות להשפיע על ביקושים למוצרים ושירותים שונים ועל היקפיהן בענפים שונים במשק ולהביא לפגיעה קשה בהם. בנוסף, כחלק מההתמודדות העולמית עימן והניסיונות לבלום את התפשטותן מדינות העולם, ובכללם ישראל, עלולות מדינות לנקוט בצעדים שונים כדוגמת הגבלות תנועה וכניסה ויציאת אנשים וחומרים לאותן מדינות. כמו כן, מגפות כאמור לעול להביא לבעיות ייצור ו/או בעיות בייבוא לישראל, ובכך לדחיה או עיכוב בלוחות זמנים באספקת חומרי גלם ומוצרים בתחומי פעילותה של החברה, ואף למחסור בהם, וכן לגידול משמעותי בעלויות. לכל אלו עלולה להיות השפעה לרעה על עסקי החברה ועל תוצאותיה העסקיות.
בשנתיים שקדמו לתקופת הדוח למשבר הקורונה לא היתה השפעה מהותית על פעילות הקבוצה, לאור היותה מפעל חיוני ומפעל לאספקת שירותים קיומיים, מכח חוק שרות עבודה בשעת חרום, התשכ"ז - 1967, ולאור העובדה כי ענף הבינוי הוחרג ממגבלות בעקבות התפרצות מגפת הקורונה. עם זאת שינוי במי מאלו עלול להגדיל את הסיכון בו נושאת הקבוצה.

27.1.4 **מלחמות/ לחימה -** להסלמה בטחונית בישראל ומלחמות איזוריות (דוגמת מלחמת חרבות ברזל או מלחמות איזוריות אחרות שעלולת להתפתח באיזור במזרח התיכון, או מתקפות החות'ים על אוניות משא שעושות שימוש בנתיבי שיט בינלאומיים) השלכות כלכליות ישרות ועקיפות, לרבות עולמיות, על זמינות כח האדם ועלותו, מחירי הסחורות, זמני האספקה, מחירי השינוע וההובלה, וכן על ביצועי המשק הישראלי ואיתנותו, ובכלל זה השפעה על דירוג האשראי של ישראל, עלות מקורות הגיוס, וכיוב'. כמו כן, מלחמות עולמיות, דוגמת הלחימה בין רוסיה ואוקראינה שפרצה בתחילת שנת 2022, או לחימה דומה (דוגמת הפוטנציאל של התקררות היחסים בין ארצות הברית לרוסיה ולסין והשלכותיהן), עלולות להשפיע על על שרשרת האספקה, התייקרות בעלויות חומרי הגלם ואף למחסור בהם ובעלויות השינוע לישראל. לכל אלו עלולה להיות השפעה לרעה על עסקי החברה ועל תוצאותיה העסקיות, ובכלל זה לדחיה או עיכוב בלוחות זמנים בהשלמת פרויקטים כתוצאה מעיכובים בשרשרת האספקה.

27.1.5 **תנודות בשער חליפין** - חלק מהכנסותיה של הקבוצה נובעות מביצוע פרויקטים בישראל, כאשר התקבולים ברובם הינם בשקלים, בעוד שחלק מהציוד והמערכות המשמשים את הקבוצה בביצוע העבודות האמורות מיובאים מחו"ל, ומחירם נקוב בעיקר באירו ובדולר ארה"ב. בדרך כלל, הזמנת הציוד והתשלום בגינו מבוצע לפני התקנתו, הפעלתו וקבלת התמורה בגינו. בנוסף, גם כאשר תנאי התשלום כוללים הצמדה למטבע זר, בדרך כלל, ההצמדה הינה עד למועד הגשת החשבון, ולא כוללת את פרק הזמן שבין מועד הגשת החשבון ועד לקבלת התשלום. לפיכך, חשופה הקבוצה לתנודות בשערי החליפין של המטבעות הזרים לעומת השקל, כאשר החשיפה הממוצעת הינה כ-75 ימים בממוצע.

27.1.6 **מחירי הגז והנפט -** ירידה במחירי הגז והנפט עלולה להשפיע לרעה על כדאיות ההשקעה בתחום האנרגיה המתחדשת, ולגרום לכך שתחום האנרגיה המתחדשת יהווה אלטרנטיבה יקרה יותר יחסית ופחות אטרקטיבית מבחינה כלכלית (ולהיפך). עם זאת, לאור העובדה כי קידום מערכות פוטו-וולטאיות מבוצע מתוך מדיניות לצמצום פליטת גזי החממה, להערכת החברה סיכון זה אינו מהותי בתחום פעילות הזהה. בנוסף, ירידה במחירי הגז והנפט עשויה להביא לירידה במחירי החשמל, ובהתאם בהכנסות החברה מהפרויקטים השונים.

27.2 **<u>גורמי סיכון עניפים</u>**

27.2.1 **סיכוני אשראי -** החברות הפועלות בתחומי האנרגיה המתחדשת וטעינת כלי רכב חשמליים, וכן החברות הפועלות בתחום פעילות הפרויקטים כקבלנים ראשיים או כקבלני משנה עבור יזמים, קבלנים ראשיים וקבלני מערכות מושפעות במידה רבה מהקשחת מדיניות הבנקים וגורמים חוץ בנקאיים במתן אשראי וכן משינויים בריבית מאחר ואופי פעילותן כולל נטילת אשראי גבוה כדי להשלים את העלויות הגבוהות הכרוכות בהשלמת הפרויקטים. מכיוון שלרוב מדובר בפרויקטים ארוכי טווח המתפרסים על פני מספר שנים אין לקבוצה יכולת לצאת/להפסיק פרויקט מאחר והפרויקט הופך ללא רווחי, וכל שנותר לה הוא לצמצם הפסדים, מבלי להגיע לקשיי נזילות ו/או לכשל פיננסי. כאשר יזם, קבלן ראשי או קבלן מערכות נקלע לקשיי נזילות, הוא מעכב את השלמת הפרוייקט, ועלול לספוג נזקים בשל כך, וכן כפועל יוצא הוא מעכב תשלומים לקבלנים, על אף שאלו למעשה השלימו את ביצוע עבודותיהם. במידה והקבלן הראשי המקורי לא מצליח לסיים את הפרויקט, אזי פוחתים הסיכויים להשלמת הפרוייקט כמו גם הגביה בגין העבודות שבוצעו. הקבוצה נותנת מעת לעת ללקוחותיה אשראי שאינו מובטח בביטחונות, בעקבות כך, חשופות חברות הקבוצה לחדלות פירעון של לקוחותיהן. למידע נוסף, ראו באור 3.ג.19 לדוחות הכספיים.

27.2.2 **שינויים בריבית ובאינפלציה** – לעלייה בריבית ובאינפלציה השפעות דומות לסיכוני אשראי, כמפורט לעיל, והן השפעה על תוצאות פעילותה של הקבוצה. כמפורט בסעיף 6 לעיל, נכון למועד דוח זה, לאור העובדה כי היקף האשראי של החברה המושפע מעליות ריבית אינו מהותי, להערכת החברה, לעליית הריבית לא צפויה השפעה מהותית על תוצאות החברה. כמו כן, לעלייה בשיעורי האינפלציה לא צפויה השפעה מהותית על תוצאות הפעילות של הקבוצה, לאור העובדה כי מרבית התחייבויות הקבוצה אינן צמודות למדד וכן, לאור מנגנוני הצמדה של התמורה החוזית בחלק מחוזי ההתקשרות של החברה או תמחור פרוייקט אשר מביא לידי ביטוי מראש עלייה כאמור. עם זאת, לשינויים האמורים יתכן ובעתיד תהיה השפעה על עלויות גיוס מימון ומיחזור חובות של החברה וכן על על קבלת החלטות ביחס להקמת פרויקטים חדשים בתחום האנרגיה המתחדשת וקבלת מימון בגינם ועל רווחיות פרויקטי אנרגיה מתחדשת. כמו כן, להמשך התייקרות הריבית והאינפלציה השפעה על איתנותם הפיננסית של הגורמים העסקיים מולם החברה פועלת, בדגש על ספקים וקבלני משנה, וכן להחרפה בעליית המחירים.

27.2.3 **התגברות התחרות בתחום מערכות לתעשייה ומשרדים, EPC ובניה** – תחום פעילות זה מתאפיין בסביבה תחרותית מאוד. במהלך השנים האחרונות נכנסו חברות גדולות אשר עשויות אף הן לספק ללקוחות פיתרון מלא, "בתוך הבית", לעבודות אלקטרו-מכאניות אותן היא הן מבצעות, ללא צורך בהיעזרות גורמים חיצוניים, כדוגמת שיכון ובינוי/ מנורה איזו אהרון, דניה סיבוס באמצעות חטיבת מערכות שלה, וקבוצת אלקטרה. לשינויים אלו, כמו גם להמשך מגמה של מתן פתרונות אלקטרו מכאניים על ידי חברות הנדסה אזרחית נוספות, עלולה להיות השפעה לרעה על תוצאות הקבוצה.

27.2.4 **היעדר אישורים רגולטוריים / שינויים רגולטוריים** - בפרוייקטים המבוצעים על ידי חברות הקבוצה, לרבות בתחום האנרגיה המתחדשת, נדרשת הקבוצה בחלק גדול מהמקרים לדאוג לקבלת אישורים רגולטוריים הנדרשים לשם ביצוע הפרוייקט. כאשר קיים קושי בקבלת אישורים רגולטוריים, לוחות הזמנים לביצוע הפרוייקט עלולים להתארך ועלויות ביצוע הפרוייקט עלולות להאמיר. בתחום האנרגיה המתחדשת - מדינות אירופה, אשר בהן פועלת החברה, עלולות לשנות את החקיקה הרלוונטית לפעילות בהן, דוגמת השינויים שהיו בספרד ובאיטליה בעשור הקודם, ודוגמת המגבלות שהטילו על מחירי חשמל בשנים 2022 ו- 2023. לשינויים רגולטוריים כאמור עלולה להיות השפעה שלילית על כדאיות הקמת פרוייקטים באנרגיה מתחדשת וכן על ערכם של פרוייקטים שכבר הוקמו. כמו כן, לשינויים רגולטוריים הנוגעים להפעלת חוות הרוח בסירין ובגלבוע, ובכלל זאת בקשר עם פגיעה בעופות וביונקים, עלולה להיות השפעה שלילית על פעילות החוות.

27.2.5 **התייקרות במחירי תשומות / חוסרים בחומרי גלם ובציוד/ מחירי ההובלה/ עיכובים באספקת תשומות** - הקבוצה חשופה לתנודתיות במחירי חומרי הגלם ומרכיביהם ולחוסרים בחומרי גלם ובציוד, בעיקר בתחום פעילות פרויקטים למבנים ותשתות, בתחום בקרה וטכנולוגיות ובתחום פעילות אנרגיות מתחדשות, בשל העלויות הכרוכות בהקמת המערכות. לשינויי עלות בחומרי הגלם והציוד בהם משתמשת הקבוצה , לחוסרים, ולהתייקרות עלויות ההובלה והשינוע של חומרי הגלם והציוד כאמור, עלולה להיות השפעה שלילית על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה, ובפרט כאשר מדובר בפרויקטים שביצועם כרוך בזכייה בהליך מכרזי ו/או פרויקטים שביצועם ארוך טווח. על פי רוב, חולף פרק זמן ארוך משלב תמחור ההצעה והגשתה למזמין, עד שלב הביצוע בפועל. ככלל, ההליך המכרזי אינו מעניק הגנה לקבוצה מפני עיכובים כאמור או עלייה במחירי התשומות או הובלתם. לפיכך, במקרים אלו הקבוצה חשופה לפגיעה ברווחיות, בין היתר, בשל הערכת חסר

בעלויות כתוצאה משינויים בעלויות חומרי הגלם והציוד (שאינם בשליטתה של החברה) בשל הזמן שחולף ממועד ההליך המכרזי ותמחור ההצעה לבין מועד השלמת ביצועו בפועל של הפרויקט נשוא ההצעה. כמו כן, שינויים בעלויות הרכש של מערכות בתחום פעילות אנרגיות מתחדשות משפיעים במישרין על כדאיות הקמת מערכות, ועל הרווחיות מייצור החשמל באמצעותן.

27.2.6 **פיצויים מוסכמים בגין איחורים בביצוע עבודות** - בפרויקטים בביצוע חברות הקבוצה, קיימת חשיפה להשתתם של פיצויים מוסכמים בגין עיכובים ודחיות בביצוע שהינם באחריות הקבוצה. הקבוצה פועלת לכך שהפיצויים המוסכמים בהתקשרויות, ככל שקיימים, יהיו בשיעור שאינו עולה על טווח שבין 0.5% לבין 2% מהיקף הפרויקט או העבודה המבוצעת לכל שבוע או כל חלק הימנו של איחור, ומוגבלים בתקרה בשיעור של 10%-20% מהיקף הפרויקט או העבודה. בחלק מההתקשרויות, הלקוחות, על-פי שיקול דעתם, רשאים להפחית ולקזז מהתשלומים המגיעים לקבוצה, את הפיצויים המוסכמים וזאת בנוסף לסעדים אחרים המוקנים לה.

27.2.7 **סיכוני נזילות** - סיכונים בתחום זה יכולים לנבוע מאי עמידה באמות מידה פיננסיות, לחצים ואילוצים תזרימיים, פערים בין מקורות לשימושים, בעיות הון חוזר, חוסר גמישות פיננסית (היקף נכסים לא משועבד, מסגרות אשראי פנויות, ערבויות, שעבודים והתחייבויות וכו') ועוד. להערכת החברה סיכון זה, נכון למועד הדוח הינו נמוך, וזאת בהתחשב בניסיון העברה לגבי אפשרות למחזור הלוואות, יתרות מזומנים ושווי מזומנים שבקופת החברה ומסגרות אשראי כספיות בלתי מנוצלות.

27.2.8 **אקלים ופגעי טבע** – תפוקת מערכות לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת עשויה להיות מושפעת מתנאי אקלים. כך, לדוגמה, התפוקה במתקנים פוטו- וולטאיים הינה פועל יוצא של עוצמת קרינת השמש ופרמטרים אקלימיים נוספים, דוגמת שעות קרינת השמש, תנאי הטמפרטורה, הלחץ האטמוספרי, רוחות ועוד. בנוסף, תקלות במערכות פוטו- וולטאיים עלולות להיגרם מפגעי טבע בכלל זה רעידת אדמה, שינויי אקלים קיצוניים, אסונות טבע וכיו"ב . בנוסף, אסונות טבע שאינם ניתנים לחיזוי, כגון שיטפונות, סערות חול ורעידות אדמה, עלולים לגרום להשבתה והרס המערכות שהוקמו ובכך לפגוע בתקופת הפעלת הפרויקטים וברווחיותם בהתאם, תוצאות הפעילות של הקבוצה בתחום אנרגיות מתחדשות עלולות להיות מושפעות במידה רבה מתנאי האקלים ומפגעי טבע.

27.3 **<u>גורמי סיכון של הקבוצה</u>**

27.3.1 **ניהול מימון ואשראי בנקאי** - לקבוצה מסגרות אשראי כספי בהיקף מוגבל, אי לכך, מדיניות הקבוצה הינה הקטנת ההון החוזר (נטו) במידת האפשר והגדלת הרווחיות השוטפת על מנת שלא לחרוג ממסגרת האשראי הכספי המאושרת. למחסור במזומנים כתוצאה מצמצום מסגרות על ידי המערכת הבנקאית או החוץ בנקאית (כספים וערבויות) יתכן ותהיה השפעה מהותית על יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה ולממש את יעידה העסקיים. החברה מבצעת פעולות ניטור ובקרה על בסיס שוטף בהתייחס למצב ההלוואות, רמות היקפי אשראי לקוחות, מסגרות האשראי שלה ויכולת החזר החובות של החברה, לרבות התייחסות לנכסיה הנזילים ושמירה על עודפי נכסים נזילים ככריות ביטחון לפירעונות חוב.

27.3.2 **תלות בספקים זרים** - לחברות הקבוצה מספר ספקי ציוד וידע עיקריים, אשר הקבוצה משמשת כנציגתם ומפיצת מוצריהם בשוק המקומי מזה זמן רב. הפסקת ההתקשרות עם מי מהספקים האמורים עלולה להשפיע באופן שלילי על היקפי פעילותה של הקבוצה, עד להתקשרות עם ספק אלטרנטיבי, החדרת מוצריו בשוק וביסוס המכירות של מוצריו בשוק בהיקפים בהם נמכרים מוצריהם של הספקים העיקריים. בהקשר זה יצוין כי לקבוצה תלות בקונצרן ABB, המתבטאת בהתקשרויות בהסכמי ידע עם ABB והואיל וחברות בקונצרן ABB הינן ספקיות עיקריות של חברות הקבוצה.

27.3.3 **אי עמידה בהתניות הפיננסיות** - הקבוצה הינה צרכנית אשראי, כאשר חלק מן האשראי שמועמק לקבוצה ניתן כהלוואות לזמן ארוך. אי עמידת הקבוצה באמות מידה פיננסיות שנקבעו על ידי המערכת הבנקאית או החוץ בנקאית (לרבות אגרות חוב מן הציבור), עשויה לחשוף את הקבוצה ולהקנות לנותני האשראי האמורים זכות להעמדה לפירעון מיידית של האשראי. בהקשר זה יצויין, כי בהתאם לשטרי הנאמנות של אגרות החוב של החברה ולהסכמי המימון עם המערכת הבנקאית, במקרה של אי תשלום או העמדה לפירעון מיידי של חובות אחרים, אשר לא רופאה במועדים ובתנאים הקבועים בהסכמים האמורים, יהווה הדבר עילה גם להעמדה לפרעון מיידי של החוב של נותן האשראי שלא קיימות כלפיו עילות כאמור (Cross Acceleration או "**הפרה צולבת**").

27.3.4 **קריסת מערכות מידע** - מערכות המידע של הקבוצה, מושתתות על אחסון המידע במקום אחד או מספר מקומות מצומצם, ועל חיבור בינן לבין עצמן ושל משתמשי קצה באמצעות קווי תקשורת. מערכות התקשורת מגובות באמצעים מקובלים המצויים היום בשוק. לעסקי הקבוצה תלות גבוהה במערכות אלו. פגיעה בזדון או תקלה בקנה מידה רחב עלולים להיות בעלי השפעה לרעה על עסקי החברה ותוצאותיה.

27.3.5 **סיכוני סייבר ואבטחת מידע** - הקבוצה נסמכת בפעילותה על מערכות מידע ומספקת פתרונות למערכות בקרה תעשייתיות, כגון מערכות מחשב המשמשות לצורך פיקוח, שליטה ואיסוף נתונים בתעשייה (להלן: "SCADA") המנטרות ושולטות כיום בתהליכים רחבי היקף. במסגרת זו, הקבוצה תלויה בטכנולוגיה דיגיטלית, לרבות מערכות מידע ותשתיות, כמו גם שירותי ענן, בכל הקשור לעיבוד ותיעוד נתונים פיננסיים ותפעוליים ולפעילויות רבות אחרות הקשורות לעסקי הקבוצה. לקוחות הקבוצה תלויים גם הם בטכנולוגיה הדיגיטלית. ככל שהתלות בטכנולוגיה

דיגיטלית גדלה, כך גם גדלות מתקפות הסייבר (המכוונות או הבלתי מכוונות). מתקפת סייבר יכולה לכלול גישה בלתי מורשית למערכות דיגיטליות למטרות ניצול לא נאות של נכסים או מידע רגיש, השחתת נתונים או גרימת נזק תפעולי. מערכות מבוססות SCADA חשופות יותר למתקפות סייבר בשל הגידול במספר החיבורים לרשת והאינטרנט. תקלות במערכות מידע וכשלים באבטחת מידע, לרבות על ידי פריצה למערכות המחשוב של התאגידים עלולים לגרום לשיבוש ופגיעה במידע ובתפעול השוטף של המערכות התומכות בפעילות העסקית לרבות שיבוש ואף במקרי קיצון לאובדן מידע, ולהסבת עלויות מהותיות בגין שיקום מערכות המידע.

במהלך השנים האחרונות חל גידול משמעותי בעוצמת איומי הסייבר, הן מבחינת היקפם, הן מבחינת גורמי האיום והן בהיבטי תחכום וזמינות כלי התקיפה, כאשר מגמה זו צפויה להימשך גם בעתיד. "אירוע סייבר" משמעו אירוע אשר במהלכו מתבצעת תקיפת מערכות ותשתיות מבוססות מחשב על ידי, או מטעם, גורם שבכוונתו להסב נזק לחברה. בנוסף, התרחשות אירוע סייבר עלולה לגרום לחברה נזק, ובין היתר לפגוע ביכולת הייצור של החברה, לגרום לאובדן הכנסות, גניבה ופגיעה בנכסים לא מוחשיים כגון, גניבת מידע סודי או פגיעה במוניטין ובכך להביא לפגיעה בתוצאותיה העסקיות. כמו כן, עלול הדבר להשית עלויות כבדות על החברה בגין שיקום ושחזור מידע שניזוק.

במסגרת פעילותה, החברה מחזיקה במערכות אבטחת מידע שנועדו לצמצם את סיכוני הסייבר. החברה השקיעה בשנת הדיווח בשדרוג מערכות אלו ועדכונן מעת לעת הן להגנת המערכות מפני מתקפת סייבר והן לקיום יכולת התאוששות מהירה במקרה של מתקפה. כמו כן מעדכנת החברה את האמצעים השונים להגנת המערכות ומוסיפה אמצעים נוספים בהתאם להתפתחות הטכנולוגית הרלבנטית. החברה מבצעת מעת לעת הערכת סיכונים אשר נעשית על בסיס סקרי סיכונים ומבדקים (הן פנימיים והן על ידי יועצים מקצועיים חיצוניים), הבוחנים בצורה מקיפה את מערכות המידע, תהליכי הליבה והבקרות המיושמות בארגון ובמערכות אבטחת המידע. בנוסף מתבצעים מבחני חדירה המשקפים את יכולותיו של תוקף פנימי או חיצוני לפגוע ולחדור לרשת הפנימית של החברה. החברה הטמיעה סדרה של נהלים ותהליכי עבודה שיטתיים לטיפול ותגובה במקרה של אירוע סייבר, ומבצעת תרגול של נהלים אלו בצורה שוטפת הן במתווים של תקיפת סייבר והן במתווים של התאוששות מאסון (DRP). כמו כן, אימצה החברה נהלים תהליכים נדרשים לעניין גילוי ודיווח לציבור המשקיעים אודות התרחשות אירוע סייבר מהותי. את היערכות החברה לניהול סיכוני הסייבר מוביל מנהל מערכות המידע של החברה (הכפוף לסמנכ"ל הכספים של החברה) יחד עם מנהל אבטחת מידע (CISO), והם אחראיים ליישום המדיניות והבאת סקירה תקופתית בפני דירקטוריון התקופה.

בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם (סיכוני מאקרו, סיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדים לחברה), אשר דורגו בהתאם להערכות ההנהלה על פי השפעתם על החברה, השפעה גדולה, ביננונית וקטנה (יצוין כי מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על פעילות החברה הינה על סמך הערכה בלבד וייתכן כי בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה):

	מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות הקבוצה		
גורמי הסיכון	**גדולה**	**בינונית**	**קטנה**
סיכוני מאקרו			
האטה כלכלית	+		
אי יציבות פוליטית	+		
מגפות		+	
לחימה/ מלחמה		+	
תנודות בשער חליפין			+
מחירי הגז והנפט		+	
סיכונים ענפיים			
סיכוני אשראי		+	
שינויים בשיעורי הריבית והאינפלציה		+	
התגברות התחרות בתחום מערכות, EPC ובניה ובתחום הבקרה והטכנולוגיות	+		
היעדר אישורים רגולטוריים		+	
התייקרות במחירי תשומות / מחירי ההובלה / עיכובים באספקת תשומות		+	

	מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות הקבוצה		
גורמי הסיכון	**גדולה**	**בינונית**	**קטנה**
חשיפה לפיצויים מוסכמים בגין איחורים בביצוע עבודות		+	
סיכוני נזילות			+
אקלים ופגעי טבע			+
סיכונים מיוחדים לחברה			
ניהול מימון ואשראי	+		
תלות בספקים זרים		+	
אי עמידה בהתניות פיננסיות		+	
קריסת מערכות מידע		+	
סיכוני סייבר ואבטחת מידע	+		

פרק ב'

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר 2023





דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023

הדירקטוריון של אפקון החזקות בע"מ (להלן: "החברה") מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה והחברות המאוחדות שלה (להלן: "הקבוצה"), לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.

דוח זה נערך בהנחה שבפני הקורא מצוי גם דוח תיאור עסקי התאגיד, הנכלל בפרק א' של הדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2023 המפורסם יחד עם דוח זה ("פרק א' לדוח התקופתי").

החל משנת 2021, חלה עליה בשיעורי האינפלציה בעולם ובישראל . בשנת 2022 מדד המחירים לצרכן בישראל עמד על 5.3%. בשנת 2023 קצב העלייה במדד התמתן ושיעורו עמד על 3%. כחלק מהצעדים להתמודדות עם האינפלציה הגבוהה, בנק ישראל, בדומה למדינות בעולם, העלה החל מחודש אפריל 2022 את הריבית בישראל במספר פעימות משיעור אפסי, עליו עמדה בשנים האחרונות (0.1%), לרמה של 3.25% ליום 31 בדצמבר, 2022 וכ - 4.75% ליום 31 בדצמבר 2023 . ביום 1 בינואר2024 החליטה הוועדה המוניטרית של בנק ישראל על הורדת שיעור הריבית ב0.25%- לרמה של 4.5%.

במהלך שנת 2023 אירעו מספר אירועים מהותיים בסביבה הפוליטית-משפטית ובסביבה הביטחונית במדינת ישראל, בהם, הרפורמה המשפטית ומלחמת חרבות ברזל ("המלחמה"), שפרצה בתחילת חודש אוקטובר 2023 ונכון למועד פרסום דוח זה אם כי בעצימות מעט נמוכה מזו שהייתה במהלך כל הרבעון הרביעי של שנת 2023, ומלווה גם במתיחות גיאו-פוליטית במזרח התיכון, ומתקפות הטרור של המורדים החות'ים כלפי אוניות בעלות זיקה ישראלית שעושות שימוש בנתיבי שייט בינלאומיים (בעיקר סמוך לים האדום). האירועים כאמור השפיעו ועשויים להמשיך להשפיע דרמטית הן על השווקים הפיננסים והן על ישראל ועל איתנות כלכלת ישראל, ובין היתר, על עלות מקורות המימון, דירוג האשראי של מדינת ישראל, פגיעה בהשקעות במשק הישראלי, פגיעה בפעילותו של המגזר הכלכלי וכיו"ב. לפרטים בהרחבה, ראו סעיף 6.1 בפרק תיאור עסקי התאגיד.

רציפות תפקודית ותפעולית - מפרוץ המלחמה אתרים של הקבוצה הושבתו זמנית לתקופות קצרות בתחילת המלחמה, אך גם אתרים אלו שבו לפעול באופן שוטף ומלא לאחר תקופה זמנית קצרה כאמור. החברה הינה מפעל חיוני ומפעל לאספקת שירותים קיומיים, מכח חוק שרות עבודה בשעת חרום, התשכ"ז -1967,. בהתאם, נכון למועד הדוח ועד למועד פרסום הדוח, הרציפות התפקודית בפעילות החברה לא נפגעה באופן מהותי מהמלחמה, בין היתר, לאור צעדים בהם נקטה החברה, ובכלל זאת ניוד עובדים בין מחלקות, חלוקת אחריות וסמכויות מחודשת, והחברה המשיכה וממשיכה לפעול באופן שוטף לטובת כלל לקוחותיה ולספק מוצרים ושירותים. עם זאת, ביטול והשעיית טיסות לישראל והודעות מספר חברות ספנות מהגדולות בעולם כי יפסיקו את התעבורה הימית דרך ים סוף עקב ריבוי איומים ומתקפות הטרור של המורדים החות'ים, במהלך חודש דצמבר 2023 גרמו להתייקרות ולהתמשכות בזמני האספקה ובשילוח, וכתוצאה מכך עיכובים אפשריים בלוחות הזמנים לאספקת ציוד החברה.

מימון ונזילות - החברה בעלת איתנות פיננסית גבוהה. לחברה יתרות מזומנים נכון למועד הדוח בסך של כ- 185 מיליון ש"ח ומסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף של כ- 69 מיליון ש"ח. להערכת החברה, איתנותה הפיננסית, יתרת המזומנים, מסגרות האשראי הלא מנוצלות ותזרים המזומנים השוטף, יאפשרו לה להמשיך ולקיים את פעילותה השוטפת גם אם מצב המלחמה יימשך.

השפעה על תוצאות הפעילות – למועד הדוח, למלחמה לא הייתה השפעה מהותית על המצב הכספי או תוצאות הפעילות של החברה ועל המדדים התפעוליים והפיננסיים של החברה.

בשל אי הוודאות השוררת כיום בישראל בדבר עומק ומשך הלחימה וההתפתחויות סביבה, נכון למועד פרסום הדוח, אין ביכולתה של החברה לאמוד את השלכות המשך ההסלמה הביטחונית והגיאו-פוליטית (אם תהיינה) על החברה ועל תוצאותיה העסקיות, ובכלל זה על המשך פעילות רציפה ומלאה ללא השלכות מהותיות נוספות, המשך השקעה בתשתיות, המשך עליית המחירים ועיכובים בשרשרת האספקה, תנודות בשערי החליפין של המטבעות הזרים ובריבית עוצמתן והשפעותיהן על המשק בישראל ובמדינות הרלוונטיות, קידום מכרזים ופרויקטים בהתאם לפי הקיים במועד דוח זה, על לקוחות החברה אשר עלולה לגרום להקטנת פעילותם מול החברה ולהקטנת הביקושים למוצרים ושירותי החברה ועוד.

הערכות וציפיות החברה בדבר ההשלכות וההשפעות האפשרויות של האירועים הנ"ל על תוצאותיה ואופן פעילותה של החברה, בטווח העתידי מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, והינן תחזית והערכה בלבד של החברה למועד פרסום דוח זה בהתבסס, בין היתר, על מידע הידוע להנהלת הקבוצה במועד דוח זה, על מצב המשק נכון למועד דוח זה, ותנאי השווקים הרלוונטיים כפי שהם נכון למועד דוח זה. הערכות אלה עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהצפוי, בין היתר, כתוצאה מהתפתחויות שלא ניתן להעריכן באופן, ובכלל התנהגותם של השווקים בארץ ובעולם, המשך המלחמה ועליית המחירים והשלכותיהם ושינויים בגורמי הסיכון האמורים לעיל לעומת המידע במועד דוח זה ובגורמי הסיכון להם חשופה הקבוצה ראו סעיף 27 לפרק ד' לתיאור עסקי התאגיד.

חלק א' - תאור התאגיד וסביבתו העסקית

החברה פועלת במישרין ובאמצעות התאגידים המוחזקים על ידה (להלן: "**הקבוצה**" או "**אפקון**"), בישראל ומחוצה לה, בחמישה מגזרי פעילות: (1) מגזר בקרה וטכנולוגיות (לשעבר בקרה ואוטומציה); (2) מגזר הסחר; (3) מגזר מערכות, EPC ובניה (לשעבר פרויקטים למבנים ותשתיות); (4) מגזר מולטימדיה ותקשורת ו- (5) מגזר אנרגיות מתחדשות, המשלימים זה את זה לידי סל פתרונות רחב ומגוון לצרכי לקוחותיה בתחומי התעשייה, המשרדים, התשתיות והטכנולוגיות בנוסף קיים בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה מגזר "אחרים" אשר כולל בעיקר את תוצאות הפעילות בתחום התחבורה חשמלית והזכיינות.

החל מהרבע הרביעי לשנת 2023 תוצאות פעילות האנרגיות המתחדשות מוצגות כמגזר נפרד וכן תוצאותיו של תחום המולטימדיה וחדרי המצב והבקרה ותשתיות התקשורת (חברות ד.מ, גל-נט ואלגרונט) מופיעות במגזר מולטימדיה ותקשורת אשר הוצגו עד כה במגזר בקרה וטכנולוגיות.

חלק ב' - גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד

1. דגשים

נתונים פיננסים עיקריים (מיליוני ש"ח):

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	שינוי	שינוי
	2023	2022		
הכנסות מביצוע עבודות, ממכירות וממתן שירותים	**2,154.7**	2,093.6	61.1	2.9%
רווח תפעולי	**34.2**	(8.9)	43.1	-
רווח (הפסד) נקי	**(8.7)**	(49.7)	41.0	82.5%
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת	**72.3**	(130.0)	202.3	155.6%

	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	שינוי	שינוי
	2023	2022		
הכנסות מביצוע עבודות, ממכירות וממתן שירותים	**503.4**	568.5	(65.1)	(11.5%)
רווח תפעולי	**(9.9)**	16.2	(26.1)	(160.8%)
רווח (הפסד) נקי	**(20.2)**	3.7	(23.9)	-
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת	**55.0**	81.8	(26.8)	(32.8%)

נתונים פיננסים עיקריים (מיליוני ש"ח):

	ליום 31.12.23	ליום 31.12.22	שינוי	שינוי
הון	**475.3**	479.3	(4.0)	(0.8%)
הון המיוחס לבעלים של החברה	**450.9**	455.7	(4.8)	(1.1%)
סך הכל נכסים	**1,863.6**	1,862.6	1.0	0.1%
הון חוזר	**224.9**	263.7	(38.8)	(14.7%)
צבר הזמנות של הקבוצה	**2,334.9**	3,041.0	(706.1)	(23.2%)

2. אירועים עיקריים בתקופת הדוח ולאחר מועד הדיווח

2.1. דירוג אשראי של החברה

ביום 23 במרץ 2023, הורידה מעלות את דירוג החברה מ-'ILA' ל-'ILA-' באופק יציב.
ביום 30 ליולי 2023, הותירה על כנו מידרוג את דירוג החברה 'A3.IL' באופק יציב.

2.2. פרויקט קמפוס מובילאיי

בחודש מאי 2023 התקבל אישור אספקת מים וחשמל לפרויקט מובילאיי ורובו המוחלט של הפרויקט הועבר בפועל לידי מובילאיי במהלך שנת 2023. יתרת הפרויקט הועברה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2024. לאור התארכות השלמת העבודות בפרויקט ועיכוב בהליך המסירה מעבר למועד הצפוי, לאור שינויים וחריגים שהיו בפרויקט, ביצוע עבודות חוזרות/נוספות הנובעות משינויים בתכנון, וכתוצאה מחבלות וליקויים שבוצעו על ידי קבלני משנה, נדרשה הקבוצה לשאת בהוצאות נוספות בפרויקט במהלך תקופת הדיווח. בהתאם, פנתה החברה לקבלת כספים נוספים ממובילאיי בגין שינויים אלו, והלה הביע הסכמתו לתשלום בגין חלקן. בהקשר זה יצוין כי לאור עיכובים בהשלמת הפרויקט ואבני דרך ביניים, זכאית מובילאיי, לפי שיקול דעתה, להפחית ולקזז מהתשלומים המגיעים לקבוצה ממנה, וזאת בנוסף לסעדים אחרים המוקנים לה. הקבוצה פועלת מול מובילאיי על מנת שמובילאיי לא תבצע קיזוז או הפחתה כאמור והציגה בפניה את עמדתה וטענותיה בנושא העיכובים, ובכלל זאת דרישות והוראות שונות מצד מובילאיי בפרויקט, אשר מזכות אותה בהארכה כאמור. לעמדת החברה, המבוססת בין היתר על עמדת יועציה המשפטיים, ולאור הנסיבות, קיימת וודאות גבוהה (HIGHLY PROBABLY) כי החברה לא תידרש לשאת בעלות הקנסות האמורים.

2.3. הארכת תקופת מימוש של אופציות שהוענקו למנכ"ל החברה, נושאי משרה ועובדים

ביום 1 בפברואר 2023 החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה, לאשר את הארכת תקופת המימוש של 38,431 אופציות, שאינן רשומות למסחר, שהוענקו למנכ"ל החברה, לנושאי משרה ולעובדים בחברה ובחברות בנות של החברה. תקופת המימוש של המנה הראשונה של האופציות תוארך בשנה נוספת, כך שהמנה הראשונה של האופציות תהיה ניתנת למימוש עד ליום 16.3.2024 (כולל) (במקום עד ליום 16.3.2023), וזאת ללא כל שינוי אחר בתנאי האופציות או במחיר המימוש שלהן. נכון למועד פרסום הדוח פקעו חלק מהאופציות שהוקצו למנכ"ל ולנושאי משרה, ובכלל זאת האופציות הנ"ל.

2.4. רכישת חברת אלגרונט בע"מ, הרחבת פעילות מגזר המולטימדיה ותקשורת

בחודש פברואר 2023 התקשרה חברת DM בהסכם עם צדדים שלישיים ("**המוכר**") במסגרתם תרכוש חברת DM , בתמורה לתשלום סך של כ- 6.5 מיליון ש"ח, את השליטה (55%) בחברת אלגרונט בע"מ ("**אלגרונט**"), חברה העוסקת בתכנון רשתות תקשורת, התקנת תשתיות הכבילה, אספקת ציוד התקשורת, הקמת חדרי מחשב וחוות שרתים, אינטגרציית מערך המחשוב והתקשורת ומתן שירותי אחזקה ותמיכה טכנית, וזאת כפעילות משלימה לפעילותה המפורטת לעיל. במסגרת הסכם הרכישה, הוסדרו היחסים בין הקבוצה למוכרים, שמחזיקים ביתרת המניות באלגרונט, בקשר עם מערך היחסים ביניהם כבעלי מניות באלגרונט, ניתנו אופציות הדדיות לרכישת 20% באלגרונט על ידי חברת DM בתנאים שנקבעו בהסכם הרכישה, נקבעו מנגנוני היפרדות בהתרחש נסיבות שפורטו בהסכם, וכן נקבעו תנאי העסקת המוכרים כיו"ר וכמנכ"ל אלגרונט. ביום 18 באפריל 2023 הושלמה העסקה.

2.5. הודעה על הגשת בקשה לאישור תביעה כתביעה נגזרת-עסקת ליסינג

ביום 20 בפברואר 2023, התקבלה בחברה הודעה לפיה הוגשה באותו היום על ידי אדם המחזיק לכאורה בשלוש מניות של החברה בקשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב לאישור תביעה כתביעה נגזרת ("**הבקשה**"), לפי סעיף 198 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("**החוק**").
בהתאם למסמך שצורף להודעה, הבקשה הוגשה נגד החברה, כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה במועד קבלת ההודעה, דירקטורים שכיהנו בדירקטוריון החברה בעבר, בעלת השליטה בחברה וכן ש. שלמה רכב בע"מ - חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה ("**שלמה רכב**"), ובמסגרתה התבקש בית המשפט לאשר את התביעה כתביעה נגזרת וכן להצהיר כי עסקת הליסינג בין החברה לבין שלמה רכב, אשר, לטענת המבקש, נכרתה ובוצעה בתקופה שהחלה שבע שנים לפני מועד הגשת הבקשה הינה עסקה בלתי חוקית וחסרת תוקף כלפי החברה, ולחילופין ניתנת לביטול על ידי החברה, הואיל ומדובר בעסקת בעלי עניין חריגה שלא אושרה כדין. תגובת לבקשה הוגשו בחודש מרץ 2024, כאשר טרם התקיים דיון בבקשה. לפרטים נוספים ראו באור 23.ג.7 לדוחות הכספיים לשנת 2023.

2. אירועים עיקריים בתקופת הדוח ולאחר מועד הדיווח (המשך)

2.6. הודעת זכייה במכרז לביצוע עבודות פרויקטי מולטימדיה של החשב הכללי

ביום 16 במרץ 2023 נמסרה לד.מ. (3000) הנדסה בע"מ (חברה בת, בעקיפין) ("**DM**"), הודעה לפיה DM נבחרה כספק זוכה ראשון במכרז של החשב הכללי באוצר לתכנון, הקמה ותחזוקה של פרוייקטי מערכות מולטימדיה עבור משרדי הממשלה. המכרז הינו לתקופה של שלוש שנים, כאשר למזמין אופציה להאריך את התקופה בעד חמש שנים נוספות. למיטב ידיעת החברה, קיים זוכה שני במכרז. בהתאם לתנאי המכרז, עבודות בהיקפים של עד 150 אש"ח לעבודה אחת תבוצענה על ידי הזוכה הראשון, ואילו עבודות בהיקפים גדולים יותר יועברו להתמחרות בין הזוכים. בהתאם להערכת המזמין, היקף העבודות השנתי נשוא המכרז עומד על כ- 70 מיליון ש"ח בשנה. יובהר כי אין התחייבות מצד המזמין להיקף מינימאלי של הזמנות בפועל.
ביום 13 באפריל 2023 הומצאה ל- DM עתירה מנהלית שהגיש הזוכה השני במכרז לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד המזמין, DM ואחרים, במסגרתם התבקש בית המשפט לבטל בחירתה של DM כזוכה ראשון במכרז ולהכריז על הזוכה השני ככזה, או לחילופין לבטל את המכרז. בדיון מחודש יוני 2023 בית המשפט דחה, בהסכמת הצדדים, את העתירה המנהלית.

2.7. הודעת זכייה במכרז לתכנון ואספקת מערכות לאגירת אנרגיה בסוללות עבור חברת החשמל

ביום 28 במרץ 2023 נמסרה לאפקון התקנות ושרותים בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה בעקיפין ("**אפקון התק"ש**"), הודעה לפיה הצעתה של אפקון התק"ש נבחרה כזוכה במכרז שערכה חברת החשמל לישראל בע"מ ("**חח"י**") לתכנון ואספקת מערכות לאגירת אנרגיה בסוללות בהיקף כולל של כ- 200 מגוואט שעה, בתמורה לסך כולל של כ- 56 מיליון דולר ארה"ב. לחח"י הזכות להגדיל את תכולת ההסכם ב- 100% או להקטינו ב- 20%. חוזה המסגרת הינו לתקופה של שנה אחת עם אפשרות של חח"י להארכתו בשנה נוספת. נכון למועד הדוח הוזמנו וסופקו המערכות הנ"ל (100%).
לחח"י הזכות להזמין מערכות נוספות בהיקף זהה ובמחירים דומים, וזאת במהלך שלוש שנים נוספות מהשלמת אספקת המערכות לעיל.
בהתאם לתנאי המכרז, חח"י רשאית להרחיב את תכולת העבודות ולהזמין עבודות נוספות שנקבעו במכרז.

2.8. מינויים בהנהלת החברה

ביום 31 למרץ 2023, מר טל רז, חדל לכהן כמנהל הכספים הראשי של הקבוצה וכמנהל תחום האנרגיה המתחדשת והזכיינות, והחל לכהן במשרה מלאה כמנכ"ל אפקון אנרגיות מתחדשות, חברה בבעלות מלאה של החברה.
החל מאותו מועד, החל מר רון מילר לכהן כסמנכ"ל הכספים של הקבוצה.
בחודש ינואר 2024 מונה מר גיל ברק כמשנה למנכ"ל החברה, וזאת בנוסף לתפקידו כיועץ המשפטי של החברה.

2.9. חיבור לרשת החשמל פרויקטים פוטו-וולטאיים בבעלות השותפות בפולין בהספק כולל של 40 מגוואט

ביום 3 באפריל 2023, חוברו לרשת החשמל בפולין פרויקטים פוטו-וולטאיים בבעלות השותפות בפולין בהספק כולל של 40 מגוואט המפורטים בסעיף 11.3.2.5(א) לחלק א' לדוח השנתי ("**הפרויקטים**"), וזאת לאחר שהושלמו עבודות ההקמה שלהם בעלות כוללת של כ- 105 מיליון ש"ח. בהתאם, הפרויקטים החלו לייצר חשמל המוזרם לרשת החשמל. לפרטים נוספים ראו באור 23.ד.11.ד לדוחות הכספיים.

2.10. מכירת 50% בפרויקט פוטו-וולטאי בפולין בהספק כולל של 20 מגוואט

ביום 19 באפריל 2023 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות בהסכם ("**ההסכם**") עם EURO ENERGY - תאגיד יווני, הנמנית על LIBRA GROUP הבינלאומית ("**הרוכשת**" ו- "**עסקת המכירה**", בהתאמה). במסגרת ההסכם מכרה חברת הבת 50% מהון המניות של תאגיד פרויקט בפולין אשר יוזם ומפתח הקמת חוות סולאריות פוטו-וולטאית בבוגוזין שבפולין בהספק חזוי כולל של כ- 20 מגוואט (DC) ("**הפרויקט**"). בגין עסקת המכירה תשלם הרוכשת לחברה הבת תמורה המחושבת על פי היקף הפרויקט בפועל, כאשר בהתאם לחזוי נכון למועד דוח זה, צפויה התמורה להסתכם בסך של כ- 7.3 מיליון ש"ח, בהתאם לשער האירו במועד דוח זה, שכמחציתם שולמו לחברה במועד חתימת ההסכם והיתרה תשולם במועד חיבור הפרויקט לחשמל. כתוצאה מהשלמת העסקה רשמה החברה בדוחותיה הכספיים, רווח לפני מס, בסך של כ – 4 מיליון ש"ח.
במסגרת ההסכם ניתנה לרוכשת זכות סירוב ראשונה לרכישת 50% מהון המניות של תאגידי פרויקט בפולין אשר יוזמים ומפתחים הקמת חוות סולאריות פוטו-וולטאיות בגראבנו שבפולין בהספק חזוי כולל של כ- 100 מגוואט (DC), בתנאים דומים לתנאים לעיל. האופציה האמורה לא מומשה. לפרטים נוספים ראו באור 23.ד.11.י לדוחות הכספיים לשנת 2023.

2. אירועים עיקריים בתקופת הדוח ולאחר מועד הדיווח (המשך)

2.11 מכירת חלק החברה בזכויות וההתחייבויות של מיזם משותף לעבודות שלד וגמר

בקשר עם עבודות שלד וגמר בהקמת פרויקט ("**הפרויקט**") שמבצע מיזם משותף ("**המיזם המשותף**") בבעלות חברה בת של החברה ("**החברה הבת**") וצד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בחברה ("**השותף**"), המוחזק על ידי הצדדים בחלקים שווים, ואשר רובם המוחלט של העבודות במסגרתו בוצעו, מכרה חברת בת את זכויותיה והתחייבויותיה במיזם המשותף לשותף, וזאת בתמורה להחזר הלוואות שהעמידה החברה הבת למיזם המשותף וכן לסכום נוסף שהיקפו אינו מהותי לחברה. לפרטים נוספים ראו באור 12.ד.23 לדוחות הכספיים לשנת 2023.

2.12 התקשרות בהסכם למכירת מלוא החזקות וזכויות המוכרות בחברות תדיראן- מגזר מולטימדיה ותקשורת

ביום 6 ביולי 2023, החברה וחברה בבעלותה המלאה התקשרו בהסכם למכירת מלוא החזקות וזכויות המוכרות בתדיראן טלקום שירותי תקשורת בישראל ובתדיראן טלקום (לרבות בשותף הכללי בהן). ביום 4 לאוקטובר 2023, החברה עדכנה את הרוכשת כי ההסכם פקע מכיוון שלא התקיימו מלוא התנאים המתלים להשלמת ההסכם.

2.13 התקשרות זוז בהסכם צירוף עסקים עם חברה ציבורית שנוסדה כ- Special Purpose Acquisition Company

ביום 30 ביולי 2023 התקשרה זוז בהסכם צירוף עסקים (Business Agreement Combination) והסכמים נלווים נוספים עם חברה ציבורית שנוסדה כ- Special Purpose Acquisition Company וניירות הערך שלה נסחרים נכון למועד פרסום דוח זה בנאסד"ק. מטרת ה"ספאק" הינה צירוף עסקים, בין היתר באמצעות מיזוג, רכישת נכסים, החלפת מניות וכו'. אין כל ודאות כי העסקה תושלם ובאלו תנאים. לפרטים נוספים ראו באור 12.ד.23 לדוחות הכספיים לשנת 2023, וכן הדוח המיידי של זוז https://maya.tase.co.il/reports/details/1537946/2/0 הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

2.14 הרחבת אג"ח סדרה ד'

ביום 23 באוגוסט 2023, הנפיקה החברה אגרות חוב נוספות בתמורה כוללת של 53,950 אש"ח (ברוטו). הנפקת אגרות החוב נעשתה בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ד') הקיימת. לפרטים נוספים ראו באור 2.ג.18 לדוחות הכספיים לשנת 2023.

2.15 תיקון ההסכמים המקוריים עם משקיעים מוסדיים השותפים עם חברה בת בשותפות מוגבלת

ביום 26 לאוקטובר 2023 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות בע"מ במערך הסכמים לתיקון חלק מהתנאים של ההסכמים המקוריים שנחתמו עם המשקיעים המוסדיים לייסוד שותפות מוגבלת לטובת ביצוע השקעות בפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשות באירופה. לפרטים נוספים ראו באור 11.ד.23 לדוחות הכספיים לשנת 2023.

2.16 התקשרות בהסכם לרכישת מניות של שתי חברות לייזום פרויקטים פוטו – וולטאיים בספרד

ביום 20 בנובמבר 2023, שותפות מוגבלת המוחזקת על ידי אפקון אנרגיות מתחדשות בע"מ יחד עם משקיעים מוסדיים, בהסכם עם חברה שבדית המתמחה בפיתוח והקמה של פרויקטים סולאריים לרכישת מלוא הון המניות של שתי חברות פרויקט שבבעלות המוכרת המחזיקות בזכויות ייזום בארבעה פרויקטים פוטו - וולטאיים בספרד, בהספק חזוי של כ-82 מגוואט. לפרטים נוספים ראו באור 23.ד.יב לדוחות הכספיים לשנת 2023.

2.17 הארכת תוקף תשקיף המדף של החברה

ביום 1 בנובמבר 2023 אישרה רשות ניירות ערך את הארכת תוקפו של תשקיף המדף של החברה, נושא תאריך 9 בנובמבר 2021, לתקופה נוספת של 12 חודשים המסתיימת ביום 8 בנובמבר 2024.

2.18 הקמת חברה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין

בחודש דצמבר 2023 הקימה החברה חברה בת (75%) בשם אקלים כח אדם בע"מ אשר הגישה בקשה למתן היתר לקבלן כוח אדם להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2024. בחודש פברואר 2024 התקבל היתר עקרוני לכך, בכפוף לתנאים שנקבעו. נכון למועד הדוח טרם התקבל היתר סופי.

2. <u>אירועים עיקריים בתקופת הדוח ולאחר מועד הדיווח (המשך)</u>

2.19. הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל החברה, נושאי משרה ועובדים

ביום 1 בפברואר 2024 לאחר אישור ועדת התגמול של החברה, אישר דירקטוריון החברה, הקצאה פרטית, ללא תמורה, לנושאי משרה ועובדים בקבוצה, כדלקמן: (1) למנכ"ל - 83,250 כתבי אופציה הניתנים למימוש (במנגנון מימוש נטו) לעד 46,178 מניות החברה, וזאת בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה אשר התקבל ביום 11 במרץ 2024 ; (2) ל- 29 עובדים עובדים, מתוכם 8 נושאי משרה שאינם דירקטור או מנכ"ל – 353,332 כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד 196,090 מניות החברה ; (3) לנותן שירותי (שאינו דירקטור או מנכ"ל) – 15,417 כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד 8,5555 מניות של החברה. כתבי האופציה יבשילו בארבע (4) מנות לא שוות ובתנאים המפורטים בדוח הקצאה פרטית מהותיים מיום 4 בפברואר 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-012732) ("**דוח הקצאה פרטית**"), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. אישור הבורסה להקצאה האמורה ניתן ביום 17 במרץ 2024, והחברה צפויה להקצות את כתבי האופציה בשבועות הקרובים.

2.20. הסכמות בעלי מניות - אפקון תחבורה חשמלית

בהתאם להסכמות העדכניות בין החברה הבת, אפקון תחבורה חשמלית והליוס, תעמיד החברה הבת בטחונות להלוואות של אפקון תחבורה חשמלית אצל תאגידים בנקאיים ואחרים בסכום של עד 45 מיליון ש"ח, ואילו הליוס תשקיע עד 11 מיליון ש"ח מתוך ההשקעה המותנית כנגד מסגרות האשראי האמורות, כאשר הליוס לא תידרש להשקיע את יתרת התמורה המותנית מעבר לכך. נכון למועד פרסום הדוח, מתוך הסכומים האמורים קיימות ערבויות של אפקון למסגרות אשראי כאמור בסך של כ- 15 מיליון ש"ח והליוס השקיעה סך של 5 מיליון ש"ח.

2.21. גיוס כספים לפעילות החברה בתחום האנרגיה המתחדשת וטעינת כלי רכב חשמליים

לאור היקף ההשקעות הנדרש במנועי הצמיחה בתחום ייזום אנרגיה מתחדשת וטעינת כלי רכב חשמליים, החברה בוחנת אפשרות לגיוס כספים הן בדרך של הון והן בדרך של חוב.

חלק ג' - הסברי הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד

3. תוצאות הפעילות העסקית

תמצית התוצאות העסקיות (מיליוני ש"ח):

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
	2023	2022	שינוי	2022	2023	2022	שינוי
הכנסות מביצוע עבודות, ממכירות וממתן שירותים	**2,154.7**	2,093.6	61.1	**503.4**	568.5	(65.1)
עלות העבודות, המכירות ומתן השירותים	**(1,990.2)**	(1,952.7)	(37.5)	**(481.8)**	(513.9)	32.1
רווח גולמי	**164.5**	140.9	23.6	**21.6**	54.6	(33.0)
שיעור רווח גולמי	**7.6%**	6.7%		**4.3%**	9.6%	
הוצאות מכירה ושיווק	**(37.1)**	(37.7)	0.6	**(9.9)**	(9.7)	(0.2)
שיעור הוצאות מכירה ושיווק	**1.7%**	1.8%		**2.0%**	1.7%	
הוצאות הנהלה וכלליות	**(94.1)**	(97.9)	3.8	**(24.4)**	(26.6)	2.2
שיעור הוצאות הנהלה וכלליות	**4.4%**	4.7%		**4.9%**	4.7%	
הוצאות מחקר ופיתוח	**(10.4)**	(6.6)	(3.8)	**(2.5)**	(1.3)	(1.2)
חלק ברווחי ישויות המטופלות בשיטת השווי המאזני	**5.2**	(6.0)	11.2	**1.4**	0.2	1.2
רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות	**28.2**	(7.4)	35.6	**(13.8)**	17.1	(30.9)
הוצאות אחרות, נטו	**6.0**	(1.5)	7.5	**4.0**	(0.9)	4.9
רווח תפעולי	**34.2**	(8.9)	43.1	**(9.9)**	16.2	(26.1)
הוצאות מימון, נטו	**(34.4)**	(31.4)	(3.0)	**(10.3)**	(8.8)	(1.5)
רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה	**(0.2)**	(40.3)	40.1	**(20.1)**	7.4	(27.5)
מסים על הכנסה	**(8.5)**	(9.4)	0.9	**(0.1)**	(3.7)	3.6
רווח (הפסד) נקי	**(8.7)**	(49.7)	41.0	**(20.2)**	3.7	(23.9)

3. תוצאות הפעילות העסקית (המשך)

להלן ניתוח השינויים העיקריים שחלו בשנת 2023 וברבע הרביעי של שנת 2023 ביחס לתקופות המקבילות של שנת 2022:

הכנסות מביצוע עבודות, ממכירות וממתן שירותים (מיליוני ש"ח):

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	שינוי	הסבר
	2023	2022		
בקרה וטכנולוגיות	**391.7**	377.5	14.2	עיקר העלייה נובעת מגידול בהיקף פעילות השירות (כ-12 מיליון ש"ח).
סחר	**200.2**	190.9	9.3	העלייה במגזר זה נובעת בעיקר מצמיחה בהיקפי הפעילות כתוצאה מאיחוד חברת רבס טלקום ("רבס") שאוחדה לראשונה ברבע השני אשתקד.
מערכות, EPC ובניה	**1,379.9**	1,376.2	3.6	השינוי נובע מעלייה בפעילות האלקטרו-מכאני בעיקר כתוצאה מהתקדמות בפרויקט תכנון ואספקת מערכות לאגירת אנרגיה וסוללות וכן מהתקדמות בפרויקט עבור חברת היי-טק בינלאומית. מנגד ירידה בהכנסות בפעילות ההנדסה האזרחית והבניה, בהתאם להחלטת החברה בדבר צמצום הפעילות בפרויקטים מוטי היקף ובפעילות זו.
מולטימדיה ותקשורת	**313.9**	267.6	46.3	העלייה במגזר זה נובעת בעיקר מצמיחה בהיקפי הפעילות בתחום חדרי המצב, מרכזי השליטה והמולטימדיה ומאיחוד לראשונה של חברת אלגרונט.
אנרגיות מתחדשות	**4.4**	5.7	(1.4)	-
אחר	**70.0**	34.9	35.1	השינוי נובע מעלייה בפעילות התחבורה החשמלית של כ-109% (גידול בהיקף של כ-19.3 מיליון ש"ח, חלק החברה) וכן מהכנסות ייזום מהקמת המעונות של המכללה למנהל. מנגד ירידה בהכנסות בפרויקטי BOT כתוצאה מסיום ביצוע פרויקטי בית המשפט בטבריה ובית המשפט בצפת.
התאמות למאוחד [1]	**(205.4)**	(159.4)	(46.0)	-
סה"כ	**2,154.7**	2,093.6	61.1	

	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	שינוי	הסבר
	2023	2022		
בקרה וטכנולוגיות	**92.9**	100.6	(7.6)	הירידה בעיקר כתוצאה מירידה בפעילות הביטחון וגילוי אש בעיקר כתוצאה מסיום פרויקט הקו אדום של הרכבת הקלה בתל אביב.
סחר	**47.2**	51.3	(4.0)	-
מערכות, EPC ובניה	**324.8**	370.3	(45.5)	הירידה בהכנסות משקפת את החלטת החברה בדבר צמצום פעילות ההנדסה האזרחית והבניה בקיזוז גידול בפעילות המערכות הנובע בעיקר מהתקדמות בפרויקט עבור חברת היי-טק בינלאומית.
מולטימדיה ותקשורת	**77.6**	68.0	9.7	ראו הסבר לתקופה.
אנרגיות מתחדשות	**0.2**	0.4	(0.3)	-
אחר	**10.4**	8.0	2.4	ראו הסבר לתקופה.
התאמות למאוחד [1]	**(49.7)**	(30.1)	(19.7)	-
סה"כ	**503.4**	568.5	(65.1)	

[1] כולל חלק בחברות בשליטה משותפת המטופלות לפי שיטת השווי המאזני.

3. תוצאות הפעילות העסקית (המשך)

הוצאות מכירה ושיווק (מיליוני ש"ח):

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	שינוי	הסבר
שכ"ע ונלוות	**26.7**	27.7	(1.0)	הוצאות מכירה ושיווק כוללות בעיקר הוצאות בגין שיווק וקידום מכירות במגזר הסחר ובמגזר המולטימדיה והתקשורת. עיקר הירידה הינה בפעילות תדיראן.
אחזקת רכב	**2.4**	2.3	0.1	
אחרות	**8.0**	7.7	0.3	
סה"כ	**37.1**	37.7	(0.6)	

	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	שינוי	הסבר
שכ"ע ונלוות	**7.0**	7.0	(0.0)	-
אחזקת רכב	**0.7**	0.5	0.2	
אחרות	**2.3**	2.3	0.0	
סה"כ	**9.9**	9.7	0.2	

הוצאות הנהלה וכלליות (מיליוני ש"ח)

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	שינוי	הסבר
שכר עבודה ונלוות	**63.7**	64.7	(1.0)	עיקר הירידה נובעת מהתייעלות רוחבית בכח אדם (בסך של כ-6 מיליון ש"ח) שקוזזה חלקית מאיחוד לראשונה של חברת רבס ברבע השני אשתקד (שינוי בסך של כ-2.4 מיליון ש"ח) וחברת אלגרונט שאוחדה לראשונה ברבע השני השנה (שינוי בסך של כ-2 מיליון ש"ח).
שירותים מקצועיים	**11.3**	13.9	(2.5)	עיקר הירידה במטה החברה.
פחת והפחתות	**5.8**	4.9	0.9	עיקר העלייה נובעת מאיחוד לראשונה של חברת רבס וחברת אלגרונט.
הוצאות אחזקה	**5.5**	5.5	(0.1)	-
אחרות	**7.8**	8.9	(1.1)	-
סה"כ	**94.1**	97.9	(3.8)	

	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	שינוי	הסבר
שכר עבודה ונלוות	**18.3**	17.3	0.9	-
שירותים מקצועיים	**1.8**	4.1	(2.3)	עיקר הירידה במטה החברה.
פחת והפחתות	**1.5**	0.7	0.7	עיקר העלייה נובעת מאיחוד לראשונה של חברת רבס וחברת אלגרונט.
הוצאות אחזקה	**1.2**	1.7	(0.5)	-
אחרות	**1.7**	2.8	(1.0)	-
סה"כ	**24.4**	26.6	(2.2)	

3. תוצאות הפעילות העסקית (המשך)

הוצאות מחקר ופיתוח (מיליוני ש"ח):

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	שינוי	הסבר
הוצאות מחקר ופיתוח	**10.4**	6.6	3.8	הגידול נובע בעיקר בגידול בהוצאות הפחת במגזר בקרה וטכנולוגיות
סה"כ	**10.4**	6.6	3.8	

	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	שינוי	הסבר
הוצאות מחקר ופיתוח	**2.5**	1.3	1.2	ראו הסבר לתקופה של שנה.
סה"כ	**2.5**	1.3	1.2	

חלק החברה ברווחי ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו (מיליוני ש"ח):

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	שינוי	הסבר
חלק החברה ברווחי ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו	**5.2**	(6.0)	11.2	עיקר השינוי נובע משיפור תוצאות בתחום האנרגיות המתחדשות (כ-14.5 מיליון ש"ח) בעיקר עקב שערוך ההשקעה בפרויקטים של השותפות שהקימה הקבוצה עם משקיעים מוסדיים, וכן משינוי בתוצאותיה של חברה כלולה הפועלת בחו"ל במגזר מערכות EPC ובניה שנמכרה במהלך התקופה, בקיזוז גידול בהוצאות הפחת בגין הרחבת רשת הטעינה בפעילות התחבורה החשמלית.
סה"כ	**5.2**	**(6.0)**	**11.2**	

	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	שינוי	הסבר
חלק החברה ברווחי ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו	**1.4**	0.2	1.2	עיקר השינוי נובע משיפור תוצאות בתחום האנרגיות המתחדשות (כ-6.8 מיליון ש"ח) בעיקר משערוך ההשקעה בפרויקטים של השותפות שהקימה הקבוצה עם משקיעים מוסדיים, בקיזוז גידול בהוצאות הפחת בגין הרחבת רשת הטעינה בפעילות התחבורה החשמלית.
סה"כ	**1.4**	**0.2**	**1.2**	

3. תוצאות הפעילות העסקית (המשך)

רווח תפעולי (מיליוני ש"ח):

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	שינוי	הסבר
בקרה וטכנולוגיות	**33.2**	43.7	(10.4)	עיקר הירידה נובעת מהרעה באומדני פרויקט עבור גוף בטחוני (סך של כ-4.5 מיליון ש"ח) וכן מהפחתת נכס בלתי מוחשי שהסתיים פיתוחו (סך של כ-4 מיליון ש"ח)
סחר	**25.9**	33.0	(7.1)	הירידה נובעת משינוי בתמהיל במכירות ומכירת מוצרים בשיעורי רווחיות נמוכים יותר מהתקופה המקבילה אשתקד.
מערכות, EPC ובניה	**(28.7)**	(90.0)	61.3	עיקר העלייה מתחום המערכות האלקטרו-מכאניות בסך של כ- 63 מיליון ש"ח כתוצאה מגידול בפעילות בתחום החשמל בתעשייה וכן מהתקדמות בפרויקט תכנון ואספקת מערכות לאגירת אנרגיה וסוללות, מהכרה לראשונה ברווח בפרויקט עבור חברת היי-טק בינלאומית ומשיפור והתייעלות ביתר תחומי הפעילות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מנגד חלה הרעה בתוצאות תחום הבניה וההנדסה האזרחית בסך של כ-1.7 מיליון ש"ח עיקר השינוי הוא כתוצאה מהרעה מהותית באומדני הפרויקט קמפוס מובילאיי בתקופה המקבילה אשתקד בהשוואה להרעה באומדנים בתקופה הנוכחית, ראו סעיף 2.3 לדוח, ומנגד חלה עלייה ניכרת בהוצאות הבדק בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד וכן נרשמו הרעות נוספות באומדנים במספר פרויקטים לרבות: פרויקטים מול המדינה וחברה ממשלתית, מעונות הסטודנטים במכללה למנהל ופרויקט לדיור מוגן ברחובות.
מולטימדיה ותקשורת	**8.8**	23.0	(14.2)	עיקר הירידה נובעת מפעילות בתחום חדרי המצב, מרכזי השליטה והמולטימדיה (סך של כ-13.9 מיליון ש"ח), בין היתר כתוצאה מעיכובים שחלו במכרז החשכ"ל, ראו סעיף 2.6 לדוח
אנרגיות מתחדשות	**8.2**	(11.1)	19.3	העלייה נובעת בעיקר כתוצאה משערוך ההשקעה בפרויקטים של השותפות שהקימה הקבוצה עם המוסדיים (שינוי בסך של כ-13 מיליון ש"ח) וכן ממכירת פרויקטים בפולין (שינוי בסך של כ-8 מיליון ש"ח).
אחר	**(13.2)**	(7.1)	(6.1)	השינוי נובע בעיקר מהוצאות ייזום להרחבת הרשת לטעינה ציבורית בפעילות התחבורה החשמלית.
התאמות למאוחד	**-**	(0.4)	0.4	-
סה"כ	**34.2**	(8.9)	43.1	

3. תוצאות הפעילות העסקית (המשך)

	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	שינוי	הסבר
בקרה וטכנולוגיות	**7.0**	15.0	(8.0)	השינוי נובע כפי שתואר לעיל (בשינוי השנה) וכן מסיום פרויקטים ברבעון המקביל אשתקד (בעיקר פרויקט הרכבת - הקו האדום וכן פרויקט בנק הדם למד"א).
סחר	**5.9**	6.9	(1.0)	ראה הסבר לשנה.
מערכות, EPC ובניה	**(25.2)**	(7.2)	(18.0)	הירידה נובעת בעיקר מהרעה בתחום הבניה וההנדסה האזרחית בסך של כ-32.9 מיליון ש"ח בעיקר כתוצאה מעלייה בהוצאות הבדק בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וכן נרשמו הרעות באומדנים במספר פרויקטים לרבות: קמפוס מובילאיי, הקמת דיור מוגן ברחובות פרויקטים מול מדינת ישראל וחברה ממשלתית ומעונות הסטודנטים במכללה למנהל, בקיזוז שיפור בתחום המערכות האלקטרו-מכאניות בסך של כ-14.9 מיליון ש"ח כתוצאה מהתקדמות משמעותית במספר פרויקטים המפורטים בהסבר לשנה.
מולטימדיה ותקשורת	**3.4**	5.9	(2.5)	עיקר הירידה נובעת מפעילות בתחום חדרי המצב, מרכזי השליטה והמולטימדיה (סך של כ-3.2 מיליון ש"ח), בקיזוז שיפור בתחום התקשורת (סך של כ-0.7 מיליון ש"ח) ראו הסבר לתקופה.
אנרגיות מתחדשות	**4.7**	(4.2)	8.9	העלייה נובעת בעיקר כתוצאה משערוך ההשקעה בפרויקטים של השותפות שהקימה הקבוצה עם המוסדיים (שינוי בסך של כ-8.8 מיליון ש"ח) וכן ממכירת פרויקטים בפולין (שינוי בסך של כ-4.4 מיליון ש"ח)
אחר	**(5.6)**	(0.1)	(5.6)	ראה הסבר לשנה.
סה"כ	**(9.9)**	16.2	(26.1)	

3. תוצאות הפעילות העסקית (המשך)

הכנסות אחרות, נטו (מיליוני ש"ח):

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	שינוי	הסבר
אחרות, נטו	**6.0**	(1.5)	7.5	עיקר העלייה הינה ממכירת פרויקט פוטו-וולטאי בפולין בהספק כולל של 20 מגוואט (50% לצד ג' ו-50% לשותפות של הקבוצה עם המוסדיים) וכן ממכירת 50% מפרויקט פוטו-וולטאי בפולין בהספק כולל של 100 מגוואט לשותפות עם המוסדיים, ראו סעיף 2.10 ו 2.15 לדוח. שקוזזה בעיקר מרישום ירידת ערך בגין מכירת מיזם משותף, ראו סעיף 2.11 לדוח.
סה"כ	**6.0**	(1.5)	7.5	

	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	שינוי	הסבר
אחרות, נטו	**4.0**	(0.9)	4.9	עיקר העלייה הינה ממכירת 50% מפרויקטים פוטו-וולטאי בפולין בהספק כולל של 120 מגוואט לשותפות עם המוסדיים, ראו סעיף 2.10 ו 2.15 לדוח.
סה"כ	**4.0**	(0.9)	4.9	

3. תוצאות הפעילות העסקית (המשך)

הוצאות מימון, נטו (מיליוני ש"ח):

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	שינוי	הסבר
עלות החוב	**25.2**	24.7	0.5	העלייה נובעת בעיקר מגידול בהוצאות ריבית בגין חוב בנקאי לזמן קצר, בקיזוז הצמדה על אגרות החוב ומרישום הכנסות ריבית מפיקדונות לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
עמלות	**4.1**	5.2	(1.0)	השינוי נובע בעיקר מהשינוי בהקיפי הערבויות ותקופת העמדתן.
אחרות	**5.1**	1.6	3.5	עיקר העלייה נובעת מקיטון מהכנסות מהצמדה בגין חייבים ונכסי חוזה בגין הסדרי זיכיון.
סה"כ	**34.4**	31.4	3.0	

	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	שינוי	הסבר
עלות החוב	**5.4**	5.3	0.1	ראו הסבר לשנה.
עמלות	**1.3**	1.2	0.0	-
אחרות	**3.6**	2.3	1.4	ראו הסבר לשנה.
סה"כ	**10.3**	8.8	1.5	

מסים על הכנסה (מיליוני ש"ח):

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	שינוי	הסבר
מסים על הכנסה	**(8.5)**	(9.4)	0.9	הוצאות המיסים הושפעו משיפור ברווחיות בקבוצה, אשר קוזזו על ידי ניצול הפסדים מועברים משנים קודמות.
סה"כ	**(8.5)**	(9.4)	0.9	

	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	שינוי	הסבר
מסים על הכנסה	**(0.1)**	(3.7)	3.6	ראו הסבר לשנה.
סה"כ	**(0.1)**	(3.7)	3.6	

4. המצב הכספי

להלן נתונים עיקריים:

נכסים שוטפים (במיליוני ש"ח):

	ליום 31.12.23	ליום 31.12.22	שינוי	הסבר
מזומנים ושווי מזומנים	**185.0**	222.7	(37.6)	לשינוי במזומנים ושווי מזומנים ראו סעיף 5.1 לדוח.
השקעות ופיקדונות לזמן קצר	**2.8**	5.6	(2.8)	השינוי נובע כתוצאה משערוך ההשקעה בחברת זוז פאוור בע"מ.
לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה	**691.9**	713.8	(21.9)	הקיטון נובע בעיקר מלקוחות במגזר המערכות, EPC ובניה (בסך של כ-32 מיליון ש"ח), הבקרה וטכנולוגיות (בסך של כ-12 מיליון ש"ח), בקיזוז במגזר הסחר והמולטימדיה ותקשורת (כ-21 מיליון ש"ח).
חייבים ויתרות חובה	**60.9**	58.8	2.1	-
חלות שוטפת חייבים ונכס חוזה בגין הסדרי זיכיון	**14.8**	16.3	(1.5)	השינוי הינו בהתאם לתקבולים הצפויים בפרויקטי הזכיינות.
מלאי	**193.9**	169.8	24.2	גידול בהיקפי המלאי בעיקר במגזר בקרה וטכנולוגיות (כ-22.5 מיליון ש"ח) בעיקר בגין הצטיידות במלאי לפרויקט של חברת היי-טק בינלאומית בתחום גילוי האש וכן מפעילות הקר"מ.
נכס מוחזק למכירה	**-**	1.2	(1.2)	השינוי נובע כתוצאה ממכירת החזקות הקבוצה בחברה כלולה במגזר מערכות, EPC ובניה הפועלת בחו"ל.
סה"כ נכסים שוטפים	**1,149.3**	1,188.0	(38.7)	

נכסים לא שוטפים (במיליוני ש"ח):

	ליום 31.12.23	ליום 31.12.22	שינוי	הסבר
פיקדונות ויתרות חובה לזמן ארוך	**33.8**	16.8	17.0	עיקר הגידול במגזר האנרגיות המתחדשות.
השקעה בישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	**113.0**	81.2	31.8	השינוי הינו בהתאם לרישום חלק החברה בתוצאות חברות כלולות וכן, מהשקעות שבוצעו בתקופה באפקון תחבורה חשמלית (כ-12.5 מיליון ש"ח), מהשקעה בחברה כלולה בתחום האנרגיות המתחדשות (כ-13.2 מיליון ש"ח) ובנוסף כתוצאה מיציאה מאיחוד ממכירת 50% בפרויקט פוטו-וולטאי בפולין בהספק כולל של 100 מגוואט לשותפות של הקבוצה עם משקיעים מוסדיים.
הלוואות לחברות מוחזקות	**23.1**	10.6	12.5	השינוי נובע מהלוואה שניתנה בפרויקט מעונות הסטודנטים במכללה למנהל (כ-4.6 מיליון ש"ח) וכן מהלוואה מיציאה מאיחוד ממכירת 50% בפרויקט פוטו-וולטאי בפולין בהספק כולל של 100 מגוואט לשותפות עם המוסדיים.
חייבים ונכסי חוזה בגין הסדרי זיכיון	**201.3**	210.1	(8.7)	-
רכוש קבוע, נטו ונכסי זכות שימוש	**161.3**	179.6	(18.3)	העלייה נובעת מתוספות בגין רכוש קבוע בסך של כ-9 מיליון ש"ח ורישום קרן תרגום בסך של כ-3.4 מיליון ש"ח בניכוי רישום פחת בסך של כ-9 מיליון ש"ח ויציאה מאיחוד של פרויקט פוטו-וולטאי בפולין בסך של כ-22 מיליון ש"ח).
מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים, נטו	**140.3**	139.5	0.8	השינוי נובע בעיקר מהשקעה בסך של כ- 7.4 מיליון ש"ח ומכניסה לאיחוד של חברת אלגרונט בסך של כ- 8.6 מיליון ש"ח בקיזוז פחת והפחתות [תוכנה] בסך של כ- 15.1 מיליון ש"ח.
מסים נדחים	**41.3**	36.8	4.5	-
סה"כ נכסים לא שוטפים	**714.2**	674.6	39.7	

4. המצב הכספי (המשך)

התחייבויות שוטפות (במיליוני ש"ח):

	ליום 31.12.23	ליום 31.12.22	שינוי	הסבר
אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב	**168.8**	197.6	(28.8)	השינוי הינו בעיקר כתוצאה מעלייה בהלוואות לזמן קצר, נטו ובחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך בסך של כ-23 מיליון ש"ח, מנגד חל קיטון בחלויות שוטפות אג"ח בסך של כ-51 מיליון ש"ח בעיקר בגין פירעון אג"ח סדרה 1 שנפרעה במלואה.
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	**407.2**	422.0	(14.8)	עיקר הקיטון נובע מפעילות מגזר הבקרה וטכנולוגיות.
זכאים ויתרות זכות	**150.4**	149.5	0.9	-
חלות שוטפת בגין חכירה	**22.9**	25.5	(2.6)	-
מקדמות ממזמיני עבודות	**175.1**	129.8	45.3	השינוי בהתאם להתקדמות ביצוע הפרויקטים וקבלת מקדמות ממזמיני עבודה.
סה"כ התחייבויות שוטפות	**924.4**	924.4	0.1	

התחייבויות לא שוטפות (במיליוני ש"ח):

	ליום 31.12.23	ליום 31.12.22	שינוי	הסבר
הלוואות מתאגידים בנקאיים	**26.3**	45.3	(19.0)	הירידה נובעת מפרעון, נטו הלוואות לזמן ארוך.
הלוואות מתאגידים בנקאיים לפרויקטי זכיינות	**140.1**	147.1	(7.0)	הירידה נובעת בעיקר מפרעון הלוואות בסך של כ-13.5 מיליון ש"ח ועליה בחלויות השוטפות בסך של כ- 1 מיליון ש"ח, בקיזוז עלויות מימון בסך של כ-5.4 מיליון ש"ח.
אגרות חוב	**247.4**	217.8	29.6	העלייה נובעת מהרחבת אג"ח סדרה ד' בסך של כ-53.7 מיליון ש"ח ומנגד שינוי לחלויות השוטפות בסך של כ-24.1 מיליון ש"ח.
התחייבויות בשל הטבות לעובדים	**6.3**	5.6	0.8	-
התחייבויות אחרות	**11.1**	11.6	(0.5)	-
התחייבות בגין חכירה	**21.8**	20.3	1.5	-
מסים נדחים	**10.8**	11.3	(0.5)	-
סה"כ התחייבויות לא שוטפות	**463.9**	459.0	4.9	

4. <u>המצב הכספי (המשך)</u>

הון (במיליוני ש"ח):

	ליום 31.12.23	ליום 31.12.22	שינוי	הסבר
הון המיוחס לבעלים של החברה	**450.9**	455.7	(4.9)	הירידה בהון הבעלים נובעת מרישום הפסד לשנה בסך של כ- 8.6 מיליון ש"ח מנגד, נרשמה עלייה בהון כתוצאה מזקיפת הטבה בגין הענקות תגמול הוני בסך של כ-0.6 מיליון ש"ח ומרישום קרנות עסקאות עם המיעוט, תרגום, גידור ואקטואריה בסך של כ-3.1 מיליון ש"ח.
זכויות שאינן מקנות שליטה	**24.4**	23.6	0.8	העלייה נובעת מרישום הפסד לתקופה בסך של כ- 0.2 מיליון ש"ח וכן כתוצאה מאיחוד לראשונה של חברת אלגרונט בסך של כ-1 מיליון ש"ח.
הון	**475.3**	479.3	(4.0)	

5. נזילות ומקורות המימון

5.1 תזרים מזומנים- להלן תמצית הנתונים על תזרימי המזומנים, נטו:

תמצית הנתונים על תזרימי המזומנים, נטו (מיליוני ש"ח):

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	שינוי	הסבר
	2023	2022		
פעילות שוטפת	**72.3**	(130.0)	202.3	העלייה נובעת בעיקר משינוי חיובי בתזרים המזומנים ביתרת מקדמות ממזמיני עבודות ובלקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה בסך של כ- 70 מיליון ש"ח וכן מהשינוי ביתרת ספקים ונותני שירות בסך של כ- 94 מיליון ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (בעיקר במגזר מערכות, EPC ובניה). בנוסף נרשם שינוי חיובי ביתרת המלאי בסך של כ- 33 מיליון ש"ח.
פעילות השקעה	**(38.9)**	(77.9)	39.0	עיקר העלייה נובעת מהשקעה ואיחוד לראשונה בחברת רבס סך של כ-15 מיליון ש"ח, השקעה בפרויקט בתחום האנרגיה המתחדשת בסך של כ- 12 מיליון ש"ח והשקעה לזמן קצר בסך של כ- 10 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד בנוסף, נרשמה עלייה במזומנים ביציאה מאיחוד בחברה מאוחדת שמחצית מהזכויות נמכרו לצד ג' והיתרה לשותפות של הקבוצה עם משקיעים מוסדיים בתחום האנרגיה המתחדשת בסך של כ- 13 מיליון ש"ח.
פעילות מימון	**(71.4)**	(43.8)	(27.6)	עיקר הירידה בתזרים המזומנים מפעילות מימון נובעת משינוי בהלוואות זמן קצר וזמן ארוך בסך של כ- 44 מיליון ש"ח וכן מהנפקה בניכוי פרעון אג"ח בסך של כ-30 מיליון ש"ח. ושקוזזה על ידי חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בחברה בסך של כ- 50 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
סעיפים אחרים	**0.3**	1.9	(1.5)	-
גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים	**(37.6)**	(249.8)	212.2	
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה	**185.0**	222.7	(37.7)	

	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	שינוי	הסבר
	2023	2022		
פעילות שוטפת	**55.0**	81.8	(26.7)	הירידה נובעת בעיקר מהקטנת יתרת ספקים ונותני שירות בסך של כ- 25 מיליון ש"ח.
פעילות השקעה	**(19.9)**	(12.8)	(7.1)	עיקר העלייה בתזרים המזומנים מפעילות ההשקעה נובעת ממימוש השקעה בחברה כלולה בתחום האנרגיות המתחדשות בסך של כ-14 מיליון ש"ח.
פעילות מימון	**(28.4)**	(15.1)	(13.4)	עיקר הירידה בתזרים המזומנים מפעילות מימון נובעת מפרעון אג"ח סדרה 1 בסך של כ- 60 מיליון ש"ח. מנגד, חל גידול באשראי לזמן קצר בסך של כ-40 מיליון ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
סעיפים אחרים	**(0.9)**	0.1	(1.1)	-
גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים	**5.7**	54.0	(48.3)	
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה	**185.0**	222.7	(37.7)	

5. נזילות ומקורות המימון (המשך)

5.2. הון חוזר

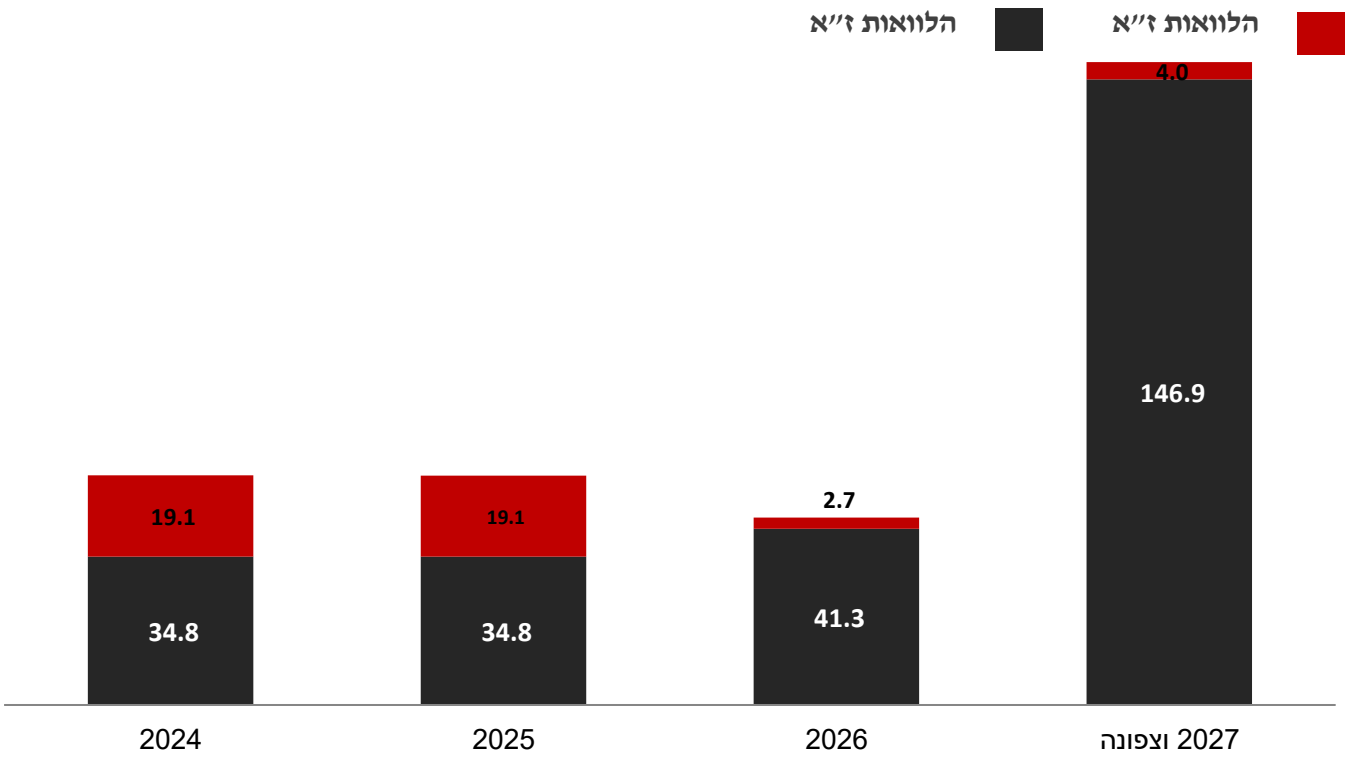
ההון החוזר של הקבוצה הסתכם ביום 31 בדצמבר 2023 בכ-225 מיליון ש"ח לעומת 264 מיליון ש"ח בסוף שנת 2022. לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים ליום 31 בדצמבר 2023 בסך של כ- 185 מיליון ש"ח ומסגרות אשראי כספיות בלתי מנוצלות בהיקף של כ-69 מיליון ש"ח.

5.3. חוב פיננסי, נטו

חוב פיננסי, נטו ליום 31 בדצמבר 2023 (מיליוני ש"ח):

	Non Recourse ללא	Non Recourse	סה"כ
מזומן שקלי	161.8	7.4	169.2
מזומן מט"ח	15.8	-	15.8
פיקדונות	15.0	8.5	23.5
סה"כ נכסים	**192.6**	**15.9**	**208.5**
אשראי זמן קצר שקלי	(125.5)	(12.1)	(137.6)
הלוואות זמן ארוך	(26.3)	(140.1)	(166.4)
סה"כ התחייבויות	**(151.8)**	**(152.2)**	**(304.0)**
תאגידים בנקאיים נטו	**40.8**	**(136.3)**	**(95.4)**
מוסדיים אג"ח ד'	(278.6)	-	(278.6)
מוסדיים אג"ח סדרה 1	-	-	-
מוסדיים	**(278.6)**	**-**	**(278.6)**
חוב פיננסי נטו	**(237.8)**	**(136.3)**	**(374.1)**

5.4. פריסת תשלומים ליום 31 בדצמבר 2023 בגין הלוואות מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב שהנפיקה החברה (אלפי ש"ח)

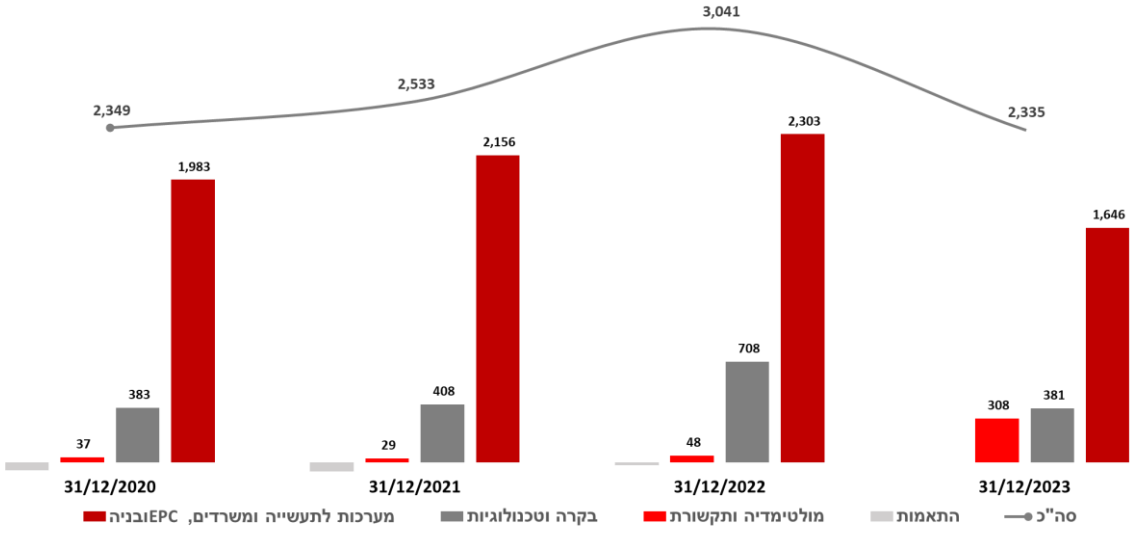


5.5. גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי למימון פירעון התחייבויות הקבוצה

למועד הדוח לא מתקיימים סימני אזהרה כהגדרתם בתקנה 10(ב)14 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

6. <u>צבר הזמנות</u>

צבר ההזמנות של הקבוצה ליום 31 בדצמבר 2023 הסתכם בכ-2.3 מיליארד ש"ח לעומת סך של כ-3.0 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2022, קיטון של כ-23.2%. הקיטון בצבר נובע בעיקר כתוצאה מירידה בצבר במגזר המערכות, EPC ובניה, וזאת בהתאם להחלטת החברה בדבר התמקדות בפרויקטים עתירי טכנולוגיה ומערכות בתעשייה וצמצום הפעילות בפרויקטים מוטי היקף בתחום הבניה וההנדסה אזרחית.
צבר ההזמנות כולל את חלק החברה בחברות בשליטה משותפת ושותפויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני.
צבר ההזמנות של הקבוצה במגזרים בקרה וטכנולוגיות ומולטימדיה ותקשורת כולל חוזי התקשרות הנערכים, בדרך כלל, למספר שנים וכן מהסכמי שירות לתקופות מתחדשות אשר ללקוח יש את הזכות לסיימם בכל שלב.



חלק ד' - דיווח איכותי בדבר סיכוני שוק ודרכי ניהולם

7. ניהול סיכוני שוק

מדיניות התאגיד בניהול סיכוני השוק והפיקוח עליה

הנהלת החברה מדווחת לדירקטוריון מעת לעת על סיכוני השוק וחשיפת החברה אליהם. האמצעים שננקטים להקטנת הסיכונים מובאים לידיעת הדירקטוריון.

החברה מקיימת אמצעי פיקוח על מימוש מדיניותה בתחום ניהול הסיכונים באמצעות דיווחים במסגרת ישיבות הדירקטוריון ככל שאלו נדרשים, כאשר תחום האחריות מוגדר בנוהלי סמכויות להתחייבויות כספיות ומתן אשראי ללקוחות בקבוצה.

לפרטים אודות גורמי הסיכון להם חשופה הקבוצה ראה סעיף 26 לחלק ד' בתיאור עסקי התאגיד ליום 31 בדצמבר 2023.

תיאור סיכוני השוק

להלן פירוט סיכוני שוק עיקריים שהחברה חשופה אליהם במהלך פעילותה:

א. **סיכוני אשראי לקוחות -** הקבוצה מוכרת ומבצעת עבודות למספר רב של לקוחות ולכן איננה חשופה לסיכוני אשראי מהותיים, עקב תלות בלקוח מסוים.

ב. **סיכוני מטבע -** החברה נוהגת לעשות שימוש באופציות מטבע ובנגזרים אחרים לשם הקטנת החשיפה לשינויים בשער החליפין. עסקאות אלה נעשות עם תאגידים פיננסיים גדולים בארץ. החברה שומרת על תיעוד פנימי בדבר הייעוד של המכשירים הפיננסיים לחשיפות ולצורך רישום כעסקאות הגנה חשבונאיות. יתרות המזומנים שנוצרות מעת לעת מופקדות בבנקים בעלי דירוג פיננסי גבוה.

ג. **סיכוני ריבית ואינפלציה -** לקבוצה נכסים והתחייבויות נזילים בש"ח שבחלקם צמודים למדד ובחלקם נושאים ריבית שקלית. בנוסף, לקבוצה יתרת לקוחות גבוהה מיתרת הספקים שאינה צמודה ואינה נושאת ריבית. הקבוצה לא נוקטת באמצעי הגנה מפני סיכונים אלו, כיוון שלדעתה, ההפסד האפשרי מסיכונים אלה, בניכוי העלויות הכרוכות בביצועי ההגנות איננו גדול ואיננו מהותי לתוצאות פעילות הקבוצה. החברה ממנת חלק מפעילותה באמצעות אשראי מתאגידים בנקאיים הנושא ריבית בשיעור משתנה. שינויים בשיעור הריבית המשתנה בישראל עשויים להשפיע על תוצאות החברה ועל כדאיות ההשקעה בפרויקטים מסוימים (בהתאם למגמה).

לפרטים בדבר סיכוני שוק עיקריים שהקבוצה חשופה אליהם במהלך פעילותה ראו באור 19 לדוחות הכספיים.

האחראים בחברה לניהול סיכוני שוק

האחראים לניהול הסיכונים בחברה הינם מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים של החברה.

חלק ה' - גילוי ייעודי למחזיקי אג"ח

פרטים בדבר תעודות התחייבות של החברה - ראו נספח א' רצ"ב.

חלק ו' - היבטי ממשל תאגידי

8. דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

דירקטוריון החברה קבע כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית (כולל הדירקטור החיצוני בעל המומחיות) הינו שני דירקטורים. קביעה זו נעשתה בהתחשב, בין השאר, בגודל החברה, סוג פעילותה ואופייה, מורכבות פעילותה ומורכבות הדיווח הכספי הנובע מפעילותה זו, וכן בהתחשב בהרכב הדירקטוריון בכללותו, הכולל אנשים בעלי ניסיון עסקי ניהולי ומקצועי. המספר המזערי האמור נקבע גם בהתחשב בליווי החשבונאי הניתן על ידי רואי החשבון של החברה, לרבות השתתפותם בישיבות דירקטוריון בהן נדונות סוגיות חשבונאיות ונכונותם וזמינותם לעמוד לרשות חברי הדירקטוריון למתן הבהרות אם וככל שמתבקשות כאלה.

דירקטוריון החברה סבור כי המספר המזערי האמור יאפשר לדירקטוריון החברה לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לחוק ולמסמכי ההתאגדות של החברה, ובמיוחד בהתייחס לאחריות הדירקטוריון לבדיקת מצבה הכספי של החברה, עריכת דוחותיה הכספיים ואישורם.

לאחר הערכה של השכלתם, ניסיונם, כישוריהם וידיעותיהם של חברי הדירקטוריון בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים, חברי הדירקטוריון של החברה, אותם רואה הדירקטוריון כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, הינם ה"ה - אייל בן יוסף, יחזקאל דברת, צביקה ציבלין (דח"צ).לפרטים אודות ניסיונם והשכלתם של הדירקטורים האמורים ראו תקנה 26 לפרק ה' להלן (פרטים נוספים על התאגיד).

9. דירקטורים בלתי תלויים

נכון למועד הדוח, החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים, כהגדרת מונח זה בסעיף 219(ב) לחוק החברות.

10. תרומות

בשנת 2023 תרמה הקבוצה בישראל סך של כ-253 אלפי ש"ח. התרומות מיועדות למוסדות ללא כוונת רווח.

11. גילוי בדבר שכר רואה החשבון המבקר

רואה החשבון המבקר של החברה הינו קוסט פורר גבאי את קסירר (E&Y).

גילוי בדבר שכר רואה החשבון המבקר (אלפי ש"ח):

שם החברה	תאגידים	שם רואה החשבון	שכר הטרחה בגין שירותי ביקורת מס ונלווים שנת 2023	שכר הטרחה בגין שירותים אחרים שנת 2023	שכר הטרחה בגין שירותי ביקורת מס ונלווים שנת 2022	שכר הטרחה בגין שירותים אחרים שנת 2022
אפקון החזקות בע"מ וחברות בנות	תאגידים בישראל ובעולם	קוסט פורר גבאי את קסירר	1,657	310	1,657	560
	תאגידים בישראל	סומך חייקין	200	38	200	32

השכר המשולם לרואי החשבון המבקרים נקבע במשא ומתן בין המבקרים לבין נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, בין היתר, בהתייחס לשכרם בשנים קודמות ולהיקף פעילות עבודת הביקורת הצפויה בשנת הדוח, ומובא לאישור דירקטוריון החברה. לגבי עבודות נוספות שאינן ביקורת, נקבע שכר טרחה בנפרד, על פי היקף העבודה הנדרש.

12. גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד

12.1. פרטי המבקר הפנימי

א. שם המבקר הפנימי: משה כהן, רו"ח.
ב. תאריך תחילת כהונה: 18 באוגוסט, 2013.
ג. כישורים: המבקר הפנימי הינו רואה חשבון מוסמך, שותף בכיר בחייקין כהן רובין ושות', מכהן כמבקר פנים של חברות ציבוריות, פרטיות וגופים ציבוריים אחרים.
ד. השכלה: תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת ת"א.
ה. למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף 146(ב) לחוק החברות, ובהוראות סעיף 8 לחוק הביקורת הפנימית.
ו. למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גופים הקשורים אליה.
ז. למיטב ידיעת החברה, למבקר הפנימי לא היו קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או עם גופים הקשורים אליה.
ח. המבקר הפנימי אינו עובד התאגיד והוא מעניק שרותי ביקורת פנימית. בביצוע ביקורתו נעזר המבקר בצוות עובדים מקצועי ממשרדו.

12.2. דרך המינוי של המבקר הפנימי

מינוי המבקר הפנימי אושר ע"י דירקטוריון החברה בתאריך 18.8.2013, בהתאם להמלצת ועדת הביקורת, בין היתר לאור הכישורים וניסיונו של המועמד.

12.3. החובות, הסמכויות והתפקידים של המבקר הפנימי

ניהול מערך הביקורת הפנימית בחברה ובגופים קשורים לה בתקופת כהונתו בשנת הדוח, דיווח על ממצאי ביקורת פנימית להנהלת החברה וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה. למבקר סמכות לבדוק כל עניין נוסף על פי שיקול דעתו, באישור הממונה עליו.

12.4. זהות הממונה על המבקר הפנימי

הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון.

12.5. תכנית העבודה של המבקר הפנימי

תכנית הביקורת לשנת 2023 התבססה על סקר סיכונים שביצע המבקר הפנימי בחודש נובמבר 2018, הערכת סיכונים של החברה והצעת מבקר הפנים, תוך התחשבות בנושאים אשר בוקרו בשנים קודמות על מנת שיינתן הכיסוי ההולם ביותר לנושאי ממשל תאגידי, תפעול וכספים. תוכנית הביקורת אושרה על ידי ועדת הביקורת בישיבתה מחודש מאי ואוגוסט 2023.

למבקר קיימת הזכות לסטות מתוכנית העבודה בכפוף לאישור ועדת הביקורת. תוכנית הביקורת הפנימית כוללת ביקורת פנימית בחברות הקבוצה.

12.6. היקף העסקת המבקר הפנימי של החברה

להלן פירוט שעות העבודה שהושקעו בביקורת פנימית בקבוצה בשנת 2023:

בגין פעילות	בתאגיד	בתאגידים מוחזקים של התאגיד	סה"כ
בישראל	1,956	-	1,956

לדעת דירקטוריון החברה, היקף עבודת המבקר הפנימי, רציפות פעילותו ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי, הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה, וזאת בהתחשב בגודלה ומורכבותה של החברה לרבות החברות המוחזקות על ידה. בידי ההנהלה ניתנה האפשרות להרחבת ההיקף בהתאם לנסיבות.

12. גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד (המשך)

12.7 עריכת הביקורת

על פי הודעת המבקר הפנימי, הביקורת נערכת בהתאם לדרישות חוק הביקורת הפנימית, חוק החברות, הנחיות מקצועיות בינלאומיות בתחום הביקורת הפנימית, ואירועים מיוחדים הדורשים סטייה מתוכניות העבודה ובקשות וועדת הביקורת. נחה דעתו של הדירקטוריון כי המבקר עמד בדרישות בתנאים שצוינו דלעיל, וזאת בהתחשב בהודעתו של המבקר פנים שנמסרה לדירקטוריון.

12.8 גישה למידע

למבקר הפנימי גישה מלאה, בלתי מוגבלת ובלתי אמצעית למערכות המידע ולנתונים כספיים לצורך הביקורת על פי סעיף 9 לחוק הביקורת הפנימית. יצוין כי הוראות אלו מיושמות גם לגבי חברות מוחזקות או פעילות מחוץ לישראל, והדבר מוודא באמצעות שימוש, ככל שנדרש, בכוח השליטה הקיים לחברה בחברות המוחזקות שלה.

12.9 דוחות המבקר הפנימי

דוחות הביקורת הפנימית מוגשים בכתב ונידונים באופן שוטף עם הנהלת החברה והמנכ"ל, ומוצגים ונדונים בפני ועדת הביקורת, וכן מוצגים בפני יו"ר דירקטוריון החברה. ועדת הביקורת דנה בממצאי הדוח ומדווחת על כך לדירקטוריון החברה.

להלן פירוט המועדים בשנת 2023 ועד למועד הגשת דוח זה בהם הוגשו דוחות הביקורת והתקיים דיון בוועדת הביקורת בממצאי המבקר:

נושא הדוח	מועד הדיון בדוח
ביקורת מעקב חוזרת DRP	מאי - 2023
עסקאות בעלי עניין 2021-2022	אוגוסט - 2023
ביקורת פרויקט 1	אפריל - 2024
ביקורת פרויקט 2	אפריל - 2024
ביקורת מעקב אחר המלצות דוחות 2021-2022	אפריל - 2024

12.10 הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי

להערכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת, כישורי המבקר הפנימי, השכלתו הרחבה וצוותו, היקף, אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי, הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה.

12.11 תגמול מבקר הפנים

הגמול הכספי הכולל של המבקר הפנימי מבוסס על שעות עבודה. בגין שנת 2023 זכאי המבקר הפנימי לכ-381 אלפי ש"ח. להערכת הדירקטוריון התגמול למבקר הפנימי הינו סביר ואין בו כדי להשפיע על אופן הפעלת שיקול דעתו המקצועי העצמאי.

13. אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

הדירקטוריון והנהלת החברה מעריכים כי נכון לתום תקופת הדוח הבקרה הפנימית על הגילוי והדיווח הכספי בחברה אפקטיבית, ומספקת בטחון סביר בדבר נכונות ומהימנות הדיווח הכספי והגילוי בהתאם להוראות הדין. לפרטים נוספים ראה פרק ו' - דוח שנתי בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה פנימית.

14. עסקאות זניחות

במהלך העסקים הרגיל, החברה וחברות הקבוצה מבצעות עסקאות עם בעל השליטה, אשר הינן בגדר "עסקאות זניחות" בהתאם למבחנים שנקבעו על ידי הדירקטוריון. לפרטים אודות הקווים המנחים והכללים שאומצו על ידי דירקטוריון החברה לסיווג עסקאות של החברה עם חברות קשורות ועסקאות עם בעלי עניין שהחברה צד להן ו/או שלבעלי עניין בחברה יש עניין אישי באישורן ("**עסקת בעל עניין**"), כעסקאות זניחות, כקבוע בתקנה 41(א)(6)(א) לתקנות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, ראו באור 2.ה.28 לדוחות הכספיים.

ישראל רייף **יו"ר הדירקטוריון**	**דוד הראלי** **מנכ"ל**

31 במרץ, 2024

נספח א'- פרטים בדבר תעודות התחייבות של התאגיד

להלן פרטים אודות סדרות אגרות החוב (אלפי ש"ח)

	סדרה	איגרות חוב - סדרה ד'
א.	מועד הנפקה	17.8.2020- הורחבה ביום 23 באוגוסט 2023
ב.	ע.נ. בעת הנפקה	225,000
ג.	ע.נ. ל-31.12.2023	252,500
ד.	ע.נ. ל-31.12.2023 הצמדה- על פי תנאי ההצמדה יתרת פרמיה (ניכיון), נטו יתרת ערך נקוב ל-31.12.2023	252,500 23,427 2,691 278,618
ה.	סכום ריבית צבורה ל-31.12.2023	1,877
ו.	השווי ההוגן בדוחות ל-31.12.2023	מוצגות על בסיס עלות מופחתת
ז.	שווי בורסה ל-31.12.2023	276,008
ח.	סוג ריבית (קבועה או משתנה)	ריבית שנתית קבועה בשיעור 2.89%
ט.	מועדי תשלום קרן	אגרות החוב (סדרה ד) תעמודנה לפירעון (קרן) ב-7 תשלומים שנתיים לא שווים ביום 31 במרץ בשנים 2023 עד 2029, כמפורט להלן: תשלום אחד (1) שהינו בשיעור 10% מקרן אגרות החוב המקורית אשר שולם ביום 31 במרץ 2023; שני תשלומים (2) באופן שכל תשלום הינו בשיעור 10% מקרן אגרות החוב המקורית (בתוספת החלק היחסי מהרחבת הסדרה) אשר ישולמו ביום 31 במרץ של כל אחת מהשנים 2024 ועד 2025 (כולל); תשלום אחד (1) בשיעור של 14% המקורית (בתוספת החלק היחסי מהרחבת הסדרה) ישולם ב- 31 במרץ 2026; שני תשלומים (2) באופן שכל תשלום הינו בשיעור של 20% מקרן אגרות החוב המקורית (בתוספת החלק היחסי מהרחבת הסדרה) אשר ישולמו ביום 31 במרץ של כל אחת מהשנים 2027 ועד 2028 (כולל); תשלום אחד (1) בשיעור של 16% מקרן אגרות החוב המקורית (בתוספת החלק היחסי מהרחבת הסדרה) אשר ישולם ביום 31 במרץ 2029
י.	מועדי תשלום ריבית	הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תשולם פעמיים בשנה בימים 31 במרץ ו-30 בספטמבר בכל אחת מהשנים 2021 עד 2029 (כולל);
יא.	תנאי הצמדה לקרן ולריבית	צמוד למדד המחירים לצרכן
יב.	זכות המרה	אין
יג.	זכות לפירעון מוקדם	החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם (חלקי או מלא) של אגרות החוב (סדרה ד), בכל עת, אך לא לפני חלוף לפחות 60 ימים ממועד רישומן למסחר בבורסה של אגרות החוב (סדרה ד') ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי
יד.	ערבות לתשלום ההתחייבות	אין
טו.	**<u>פרטים על הנאמן</u>** שם הנאמן - שם האחראי בחברת הנאמנות - דרכי התקשרות - כתובת -	משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ רמי סבטי טלפון: 03-6374354 פקס: 03-6374344 מנחם בגין 48-46, תל אביב
טז.	**<u>דירוג</u>** דירוג אחרון שם החברה המדרגת דירוג למועד ההנפקה דירוג למועד הדוח	ilA3/ אופק יציב/ (A-) אופק יציב מידרוג בע"מ / מעלות S&P ilA3/ אופק יציב / (A-) אופק יציב ilA3/ אופק יציב / (A-) אופק יציב
יז.	עמידה בתנאים ובהתחייבות למחזיקי אגרות החוב בתום תקופת הדוח ובמהלכה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות	כן, לפרטים ראו באור 18.ג לדוחות הכספיים
יח.	האם התקיימו תנאים המקיימים עילה להעמדת איגרות החוב לפירעון מידי	לא
יט.	שינוי בתנאי אגרות החוב בשנת הדוח	לא
כ.	נכסים משועבדים להבטחת איגרות החוב	לא

פרק ג'

דוחות כספיים מאוחדים

ליום 31 בדצמבר 2023





אפקון החזקות בע"מ

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2023

תוכן העניינים

דוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 2

דוח רואה החשבון המבקר 3

דוחות מאוחדים על המצב הכספי 5

דוחות מאוחדים על רווח והפסד 7

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל 8

דוחות מאוחדים על השינויים בהון 9

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 10

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 12

- - - - - - - - - - - - - -

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של אפקון החזקות בע"מ

בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי

בהתאם לסעיף 9ב (ג) בתקנות ניירות ערך

ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של אפקון החזקות בע"מ וחברות בנות (להלן ביחד - החברה) ליום 31 בדצמבר 2023. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דיעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.

רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 911 של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" על תיקוניו (להלן - תקן ביקורת (ישראל) 911). רכיבים אלה הינם: (1) בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי, בקרות כלליות של מערכות מידע (2) בקרות על הכרה בהכנסה מפרויקטים, בקרה על תהליך גביה מלקוחות ויצירת הפרשה לחובות מסופקים (3) בקרות על רכש בגין פרויקטים וכן (4) בקרות על השכר (כל אלה יחד מכונים להלן - רכיבי הבקרה המבוקרים).

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 911. על-פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.

בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.

לדעתנו, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 31 בדצמבר 2023.

ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023, והדוח שלנו, מיום 31 במרץ, 2024 כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על אותם דוחות כספיים.

תל-אביב,
31 במרץ, 2024

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

Building a better working world

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של אפקון החזקות בע"מ

ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של אפקון החזקות בע"מ (להלן - החברה) לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022 ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד והרווח הכולל האחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ-6% וכ-7% מכלל הנכסים המאוחדים לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022, בהתאמה, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ-10%, כ-12% וכ-9% מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2023, 2022 ו-2021, בהתאמה. כמו כן לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בה הסתכמה לסך של 60,652 אלפי ש"ח ו- 34,003 אלפי ש"ח לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022, בהתאמה, ואשר חלקה של החברה ברווחי החברות הנ"ל הסתכם לסך של 14,685 אלפי ש"ח, 651 אלפי ש"ח ו-2,432 אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2023, 2022 ו-2021, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022 ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

<u>ענייני מפתח בביקורת:</u>

עניני מפתח בביקורת המפורטים להלן הם העניינים אשר תוקשרו, או שנדרש היה לתקשרם, לדירקטוריון החברה ואשר, לפי שיקול דעתנו המקצועי, היו משמעותיים ביותר בביקורת הדוחות הכספיים המאוחדים לתקופה השוטפת. עניינים אלה כוללים, בין היתר, כל עניין אשר: (1) מתייחס, או עשוי להתייחס, לסעיפים או לגילויים מהותיים בדוחות הכספיים וכן (2) שיקול דעתנו לגביו היה מאתגר, סובייקטיבי או מורכב במיוחד. לעניינים אלה ניתן מענה במסגרת ביקורתנו וגיבוש חוות דעתנו על הדוחות הכספיים המאוחדים בכללותם. התקשור של עניינים אלה להלן אינו משנה את חוות דעתנו על הדוחות הכספיים המאוחדים בכללותם ואין אנו נותנים באמצעותו חוות דעת נפרדת על עניינים אלה או על הסעיפים או הגילויים שאליהם הם מתייחסים.

<u>הכרה בהכנסה מפרויקטי ביצוע:</u>
ההכרה בהכנסה מפרויקטים ויתרת הכנסות לקבל הם נושאים משמעותיים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, בהתבסס על המהותיות ועל שיקול דעת של ההנהלה והמופקדים על ממשל תאגידי הכרוך בנושאים אלה. המורכבות ושיקול הדעת קשורים להערכה של העלויות הצפויות להשלמה של הפרויקט, הכנסות צפויות המבוססות על אומדני הנהלה ושיעור ההשלמה אשר משמש את החברה לצורך הכרה בהכנסה.
זיהינו נושא זה כעניין מפתח בביקורת, בשל המורכבות של האומדנים המשמשים בחישוב, כמתואר בבאור 2ט בדוחות הכספיים המאוחדים.

<u>כיצד הנושא קיבל מענה בביקורת שביצענו:</u>

- השגנו הבנה והערכנו את הבקרות הפנימיות המרכזיות ואת מערכות המידע (IT) אשר שימשו על מנת לבצע את החישובים הקשורים לפרויקט.
- בקרות אלו כללו בקרות המתייחסות למדיניות ותהליכים בקביעת שיעור ההשלמה, הערכת יתרת ההכנסות מהפרויקט המבוססות על אומדני הנהלה, והערכת עלויות צפויות להשלמת הפרויקט לרבות בחינת קיומו של חוזה הפסדי.
- ביצענו נהלים מפורטים בפרויקטים מהותיים וכן בפרויקטים בהם אומדני ההנהלה הינם משמעותיים יותר. נהלים אלו כללו בחינת ההנחות וההערכות המיושמות על ידי ההנהלה ואימות העסקאות על ידי ראיות ביקורת שכללו חוזים, שינויים בחוזים ותכולות העבודה, מסמכים הקשורים לחריגים, קנסות, תביעות ומחלוקות וחוות דעת משפטיות במקרים מסוימים.
- דנו בשיעורי ההשלמה של הפרויקטים עם מנהלי הכספים וההנהלה של החברות המבצעות. תשומת לב ספציפית ניתנה לסיכוני הגבייה והאומדנים הקשורים לגיול הלקוחות (שלא חויבו). בנוסף, בחנו את נאותות הגילויים בדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה.

ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 911 של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 31 בדצמבר 2023, והדוח שלנו, מיום 31 במרץ, 2024 כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

תל-אביב,
31 במרץ, 2024

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

	ליום 31 בדצמבר		
	2023		2022
	באור	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
נכסים שוטפים			
מזומנים ושווי מזומנים	6	185,043	222,670
השקעות ופקדונות לזמן קצר	8(ב)	2,765	5,554
לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה, נטו	7	691,886	713,803
חייבים ויתרות חובה	8(א)	60,889	58,782
חלויות שוטפות חייבים ונכסי חוזה בגין הסדרי זיכיון מלאי	14	14,820	16,310
	9	193,935	169,757
נכס מוחזק למכירה		-	1,153
		1,149,338	1,188,029
נכסים לא שוטפים			
פקדונות בתאגיד בנקאי	18ב'	23,463	9,006
יתרות חובה לזמן ארוך	10	10,372	7,820
השקעה בישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	11	113,007	*81,161
הלוואות לחברות מוחזקות		23,121	*10,605
חייבים ונכסי חוזה בגין הסדרי זיכיון	14	201,303	210,050
רכוש קבוע, נטו ונכסי זכות שימוש	12	161,297	179,614
מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים, נטו	13	140,342	139,523
מסים נדחים	22ה'	41,326	36,798
		714,231	674,577
		1,863,569	1,862,606

*סווג מחדש

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	באור	ליום 31 בדצמבר 2023 אלפי ש"ח	2022 אלפי ש"ח
התחייבויות שוטפות			
אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך	15	125,508	102,244
חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים לפרויקטי זכיינות	15	12,050	13,227
חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה	ד'19	22,930	25,501
חלויות שוטפות של אגרות חוב	18	31,257	82,140
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	16	407,218	421,973
זכאים ויתרות זכות	17,25	150,373	149,477
מקדמות ממזמיני עבודות		175,112	129,802
		924,448	924,364
התחייבויות לא שוטפות			
הלוואות מתאגידים בנקאיים	18	26,290	45,334
הלוואות מתאגידים בנקאיים לפרויקטי זכיינות	18	140,106	147,073
אגרות חוב	18	247,361	217,811
התחייבויות בגין חכירה	ד'19	21,839	20,300
התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו	21	6,337	5,575
התחייבויות אחרות	20	11,101	11,556
מסים נדחים	ה'22	10,836	11,320
		463,870	458,969
הון המיוחס לבעלי מניות של החברה	24		
הון מניות		28,877	28,877
פרמיה על מניות		136,872	133,572
מניות אוצר		(2,087)	(2,087)
מרכיב הוני של אגרות חוב להמרה		-	2,687
קרנות מהפרשי תרגום בחברות מוחזקות וקרנות אחרות, נטו		(12,362)	(15,307)
יתרת רווח		299,569	307,980
		450,869	455,722
זכויות שאינן מקנות שליטה		24,382	23,551
סה"כ הון		475,251	479,273
		1,863,569	1,862,606

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

31 במרץ, 2024

תאריך אישור הדוחות הכספיים	ישראל רייף יו"ר הדירקטוריון	דוד הראלי מנכ"ל	רון מילר סמנכ"ל כספים

		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
		2023	2022	2021
	באור	אלפי ש"ח (למעט נתוני רווח נקי למניה)	אלפי ש"ח (למעט נתוני רווח נקי למניה)	אלפי ש"ח (למעט נתוני רווח נקי למניה)
הכנסות מביצוע עבודות, ממכירות וממתן שירותים	29	2,154,709	2,093,575	2,112,525
עלות העבודות, המכירות ומתן השירותים	26א'	1,990,207	1,952,719	*1,892,380
רווח גולמי		164,502	140,856	*220,145
הוצאות מכירה ושיווק	26ב'	(37,081)	(37,670)	(36,370)
הוצאות הנהלה וכלליות	26ג'	(94,118)	(97,918)	*(95,630)
הוצאות מחקר ופיתוח	26ד'	(10,375)	(6,635)	(2,814)
חלק החברה ברווחי (הפסדי) ישויות המטופלות בשיטת השווי המאזני	11	5,246	(6,022)	(2,819)
רווח (הפסד) תפעולי לפני הוצאות אחרות, נטו		28,174	(7,389)	82,512
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	26ו'	6,022	(1,516)	102,439
רווח (הפסד) תפעולי		34,196	(8,905)	184,951
הוצאות מימון	26ה'	(53,399)	(53,835)	(40,121)
הכנסות מימון	26ה'	18,973	22,422	15,338
הוצאות מימון, נטו		(34,426)	(31,413)	(24,783)
רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה		(230)	(40,318)	160,168
מסים על הכנסה	22ז'	(8,497)	(9,373)	(39,247)
רווח (הפסד) נקי		(8,727)	(49,691)	120,921
מיוחס ל:				
בעלי המניות של החברה		(8,563)	(53,824)	119,410
זכויות שאינן מקנות שליטה		(164)	4,133	1,511
		(8,727)	(49,691)	120,921
רווח (הפסד) נקי למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה (בש"ח)	27			
רווח (הפסד) נקי בסיסי ומדולל למניה		(1.69)	(10.64)	23.61

*) סווג מחדש- ראה באורים 26א' ו-26ג'.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי שח	אלפי ש"ח
רווח (הפסד) נקי	(8,727)	(49,691)	120,921
רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר השפעת המס):			
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:			
מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת, נטו	152	380	218
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים:			
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ	3,899	2,354	(601)
רווח (הפסד) בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים	4,058	47	(98)
העברה לדוח רווח או הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים	(4,885)	6,234	(996)
סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר	3,224	9,015	(1,477)
סה"כ רווח (הפסד) כולל	(5,503)	(40,676)	119,444
מיוחס ל:			
בעלי מניות החברה	(5,339)	(44,724)	118,001
זכויות שאינן מקנות שליטה	(164)	4,048	1,443
	(5,503)	(40,676)	119,444

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

	הון מניות	פרמיה על מניות	מניות אוצר	מרכיב הוני של אגרות חוב להמרה	קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	יתרת רווח	קרנות הנובעות מתרגום דוחות ואחרות	סה"כ	זכויות שאינן מקנות שליטה	סה"כ הון
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
יתרה ליום 1 בינואר, 2021	28,873	130,059	(2,087)	5,407	(6,421)	339,796	(3,446)	492,181	5,737	497,918
רווח נקי	-	-	-	-	-	119,410	-	119,410	1,511	120,921
מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת, נטו	-	-	-	-	-	218	-	218	-	218
הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים	-	-	-	-	-	-	(1,094)	(1,094)	-	(1,094)
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים	-	-	-	-	-	-	(533)	(533)	(68)	(601)
סה"כ רווח כולל	-	-	-	-	-	119,628	(1,627)	118,001	1,443	119,444
דיבידנד לבעלי המניות	-	-	-	-	-	(73,000)	-	(73,000)	-	(73,000)
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,500)	(2,500)
קרן הון עסקאות עם זכויות מיעוט	-	-	-	-	(5,150)	-	-	(5,150)	11,645	6,495
מימוש אופציות למניות	-*	52	-	-	-	-	(52)	-	-	-
פרעון אגרות חוב להמרה	-	2,687	-	(2,687)	-	-	-	-	-	-
המרת אגרות חוב למניות	4	748	-	(33)	-	-	-	719	-	719
תשלום מבוסס מניות	-	-	-	-	-	-	2,508	2,508	-	2,508
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2021	28,877	133,546	(2,087)	2,687	(11,571)	386,424	(2,617)	535,259	16,325	551,584
הפסד נקי	-	-	-	-	-	(53,824)	-	(53,824)	4,133	(49,691)
מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת, נטו	-	-	-	-	-	380	-	380	-	380
הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים	-	-	-	-	-	-	6,281	6,281	-	6,281
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים	-	-	-	-	-	-	2,439	2,439	(85)	2,354
סה"כ רווח כולל	-	-	-	-	-	(53,444)	8,720	(44,724)	4,048	(40,676)
דיבידנד לבעלי המניות	-	-	-	-	-	(25,000)	-	(25,000)	-	(25,000)
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,050)	(3,050)
כניסה לאיחוד	-	-	-	-	-	-	-	-	6,349	6,349
קרן הון עסקאות עם זכויות מיעוט	-	-	-	-	(9,879)	-	-	(9,879)	(121)	(10,000)
מימוש אופציות למניות	-	26	-	-	-	-	(26)	-	-	-
תשלום מבוסס מניות	-	-	-	-	-	-	66	66	-	66
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2022	28,877	133,572	(2,087)	2,687	(21,450)	307,980	6,143	455,722	23,551	479,273
הפסד נקי	-	-	-	-	-	(8,563)	-	(8,563)	(164)	(8,727)
מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת, נטו	-	-	-	-	-	152	-	152	-	152
הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים	-	-	-	-	-	-	(827)	(827)	-	(827)
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ	-	-	-	-	-	-	3,899	3,899	-	3,899
סה"כ רווח כולל	-	-	-	-	-	(8,411)	3,072	(5,339)	(164)	(5,503)
כניסה לאיחוד	-	-	-	-	-	-	-	-	995	995
קרן הון עסקאות עם זכויות מיעוט	-	-	-	-	(83)	-	-	(83)	-	(83)
פקיעת אופציות למניות	-	613	-	-	-	-	(613)	-	-	-
פרעון אגרות חוב להמרה	-	2,687	-	(2,687)	-	-	-	-	-	-
תשלום מבוסס מניות	-	-	-	-	-	-	569	569	-	569
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2023	28,877	136,872	(2,087)	-	(21,533)	299,569	9,171	450,869	24,382	475,251

*) קטן מ-1 אלפי ש"ח.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>			
רווח נקי (הפסד)	(8,727)	(49,691)	120,921
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:			
התאמות לסעיפי רווח והפסד:			
פחת והפחתות רכוש קבוע ונכסי זכות שימוש	55,766	47,323	50,251
רווח ממימוש רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים	(94)	(23)	(2)
חלק החברה בהפסדי (רווחי) חברות כלולות	(5,246)	6,022	2,819
רווח ממדידה מחדש של השקעה בחברה כלולה שאוחדה בעבר	(7,946)	-	(29,057)
רווח ממדידה מחדש של השקעה בכלולה שאוחדה לראשונה	-	-	(141)
הפסד (רווח) הון ממכירת השקעה בחברה כלולה	2,705	-	(80,228)
מסים על הכנסה	8,497	9,373	39,247
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו	447	(477)	139
הכנסות מימון בגין פרוייקטי זכיינות	(2,574)	(6,357)	(4,659)
עלות תשלום מבוסס מניות	569	66	2,508
הפחתת הוצאות נדחות נכס פיננסי בגין הסדרי זיכיון	92	69	90
שערוך אגרות חוב	9,092	13,179	6,800
הוצאות מימון	16,315	9,546	13,539
	77,623	78,721	1,306
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:			
ירידה (עלייה) בלקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה, נטו	28,593	(15,654)	(25,075)
ירידה בחייבים ויתרות חובה כולל יתרות חובה זמן ארוך	29,101	19,103	32,643
עלייה במלאי	(24,012)	(56,576)	(734)
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים	(18,312)	(112,184)	82,616
עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות	(15,137)	15,958	(3,989)
עלייה (ירידה) במקדמות ממזמיני עבודות	45,310	19,224	(21,552)
	45,543	(130,129)	63,909
מזומנים שהתקבלו (ששולמו) במהלך השנה עבור:			
ריבית ששולמה	(24,587)	(15,322)	(19,028)
ריבית שהתקבלה	9,364	6,405	5,490
מסים ששולמו	(28,126)	(20,788)	(16,607)
דיבידנד שהתקבל	1,180	773	3,599
	(42,169)	(28,932)	(26,546)
מזומנים נטו שנבעו (ששימשו לפעילות) מפעילות שוטפת	72,270	(130,031)	159,590

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>			
(הפקדה) לפקדון משיכה מפקדון	(14,394)	(736)	60,116
רכישת והשקעה בנכסים קבועים	(10,433)	(5,926)	(4,177)
השקעה בנכסי חוזה בגין הסדרי זיכיון	(1,761)	(14,334)	(40,625)
רכישת חברות מאוחדות שאוחדו לראשונה	(6,087)	(34,705)	(1,333)
מימוש השקעה בכלולה	14,336	-	-
מימוש השקעות בחברות שאוחדו	12,652	-	(1,642)
השקעות והלוואות לחברות כלולות, נטו	(45,558)	(11,046)	(12,066)
תמורה ממימוש נכסים קבועים	1,480	-	11
תמורה ממכירת נכס מוחזק למכירה	-	-	110,246
מסים ששולמו בגין מכירת נכס מוחזק למכירה	-	-	(26,537)
רכישת מניות על ידי החברה מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	(10,000)	-
רכישת נכסים בלתי מוחשיים	(3,937)	(1,018)	(5,572)
היוון עלויות פיתוח לנכסים בלתי מוחשיים	(4,978)	(9,753)	(14,570)
השקעות לזמן קצר	-	(10,000)	5,097
פירעון נכסי חוזה בגין הסדרי זיכיון	19,810	19,633	21,325
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה	(38,870)	(77,885)	90,273
<u>תזרימי מזומנים מפעילות מימון</u>			
דיבידנד ששולם	-	(50,000)	(48,000)
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	(3,050)	(2,500)
הנפקת אגרות חוב (בניכוי הוצאות הנפקה)	53,735	-	-
פרעון התחייבויות בגין חכירה	(30,893)	(27,946)	(29,605)
פרעון אגרות חוב	(84,160)	-	(59,640)
קבלת הלוואה לזמן ארוך	7,442	19,394	-
קבלת הלוואות לזמן ארוך לפרויקטי זכיינות	-	17,136	30,632
פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאי לפרויקטי זכיינות	(13,532)	(22,000)	(17,767)
פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים	(26,007)	(57,195)	(59,067)
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו	22,043	79,873	(1,458)
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון	(71,372)	(43,788)	(187,405)
<u>הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים</u>	345	1,863	(585)
<u>עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים</u>	(37,627)	(249,841)	61,873
<u>יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה</u>	222,670	472,511	410,638
<u>יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה</u>	185,043	222,670	472,511
<u>פעולות מהותיות שלא במזומן</u>			
דיבידנד שהוכרז וטרם שולם	-	-	25,000
הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה	37,404	41,930	30,864

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

באור 1: - כללי

תיאור כללי של הקבוצה ופעילותה

אפקון החזקות בע"מ (להלן - החברה) הוקמה במהלך שנת 1973 כחברה פרטית. החל משנת 1984 החברה הינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
החברה פועלת במישרין ובאמצעות התאגידים המוחזקים על ידה (להלן - הקבוצה או אפקון), בישראל ומחוצה לה, בחמישה מגזרי פעילות: (1) מגזר בקרה וטכנולוגיות (לשעבר בקרה ואוטומציה); (2) מגזר הסחר; (3) מגזר מערכות, EPC ובניה (לשעבר פרויקטים למבנים ותשתיות) ; (4) מגזר מולטימדיה ותקשורת ו- (5) מגזר אנרגיות מתחדשות, המשלימים זה את זה לידי סל פתרונות רחב ומגוון לצרכי לקוחותיה בתחומי התעשייה, המשרדים, התשתיות והטכנולוגיות. לפיכך, על-פי רוב, פעילות הקבוצה בפרויקט מסוים כוללת שילוב של מגוון שירותים, מתוך חבילת השירותים אותם מציעה הקבוצה ללקוחותיה. בנוסף קיים בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה מגזר "אחרים" אשר כולל בעיקר את תוצאות הפעילות בתחום התחבורה חשמלית והזכיינות.
לפרטים נוספים בדבר מגזרים עסקיים ראו באור 29 להלן.

"חרבות ברזל"

ביום 8 באוקטובר 2023 הכריזה ממשלת ישראל על מצב מיוחד בעורף ועל נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בעקבות מתקפת טרור רצחנית שהוביל ארגון חמאס ביום 7 באוקטובר 2023 על יישובי העוטף שבדרום מדינת ישראל, שבעטיה בוצע גיוס נרחב של חיילי מילואים, פונו ישובים בגזרה הדרומית והצפונית של מדינת ישראל, הוטלו מגבלות על לימודים במערכת החינוך וכן על התכנסויות מרובות משתתפים ועוד. ביום 11 באוקטובר 2023 הוקמה ממשלת חירום לאומית. בד בבד, התרחבה הלחימה גם לצפון מדינת ישראל ובהמשך התקפות טרור של המורדים החות'ים בתימן המכוונות לאוניות משא בעלות זיקה לישראלית שעושות שימוש בנתיבי שייט בינלאומיים (בעיקר סמוך לים האדום) ("המלחמה" "האיום החות'י", בהתאמה). בעקבות המלחמה, נאסר על כניסת פלסטינאים לישראל, ובעקבות האיומים החות'י התייקרה העברת סחורות מהמזרח לישראל וכן חל גידול בזמן השילוח. כמו כן, המלחמה גרמה לעימותים שונים ברחבי אסיה בין כוחות אמריקאים ובריטיים לבין מליציות במימון איראני ולבין החותים.

החברה הינה מפעל חיוני ומפעל לאספקת שירותים קיומיים, מכח חוק שרות עבודה בשעת חרום, התשכ"ז – 1967, ולפיכך קיימת חשיבות עליונה להמשך פעילותה ברציפות גם בשעת חירום. בהתאם, נכון למועד זה, ועד למועד פרסום הדוח, השפעת המלחמה על החברה אינה מהותית, ובכלל זאת לא נפגעה באופן מהותי הרציפות התפקודית בפעילות החברה, לא הייתה השפעה מהותית על המדדים התפעוליים והפיננסיים של החברה.

יחד עם זאת, מספר אתרים של הקבוצה הושבתו זמנית לתקופות קצרות בתחילת המלחמה, אך גם אתרים אלו שבו לפעול באופן שוטף ומלא לאחר תקופה זמנית קצרה כאמור. כמו כן, עובדים של הקבוצה גוייסו לשירות מילואים. נכון למועד פרסום הדוח, אין בגיוס מילואים כאמור כדי לפגוע באופן מהותי בפעילות החברה, וזאת, בין היתר, לאור צעדים בהם נקטה החברה, ובכלל זאת ניוד עובדים בין מחלקות, חלוקת אחריות וסמכויות מחודשת וכד'.

נוכח אי הוודאות הקיימת באשר לתקופת הימשכותה של המלחמה כאמור, עוצמתה, היקפה וטיב השלכותיה, החברה אינה יכול להעריך לעת הזאת את מלוא או חלקן של השפעות והשלכות המלחמה כאמור על הכלכלה בישראל בכלל, ועל פעילות ותוצאות החברה בפרט, אך היא ממשיכה לעקוב ולבחון את ההתפתחויות בד בבד עם הגשת התביעה לפיצויים ויישום מנגנונים מפצים להשפעות ולהשלכות כאמור.

באור 1: - כללי (המשך)

השפעות האינפלציה ועליית שיעור הריבית

בעקבות התפתחויות מאקרו כלכליות ברחבי העולם שהתרחשו במהלך שנת 2022, חלה עלייה בשיעורי האינפלציה בארץ ובעולם. כחלק מהצעדים שננקטו על מנת לבלום את עליית המחירים, החלו הבנקים המרכזיים בעולם, ובכללם בנק ישראל, להעלות את שיעור הריבית. בישראל עליית מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר 2023 השלימה עלייה שנתית ב- 12 חודשים האחרונים של כ-3.0%. על פי תחזית בנק ישראל אשר פורסמה בחודש ינואר, 2024 שיעור האינפלציה במהלך שנת 2024 צפוי להיות 2.4%. כמו כן, החל מחודש אפריל 2022 העלה בנק ישראל את הריבית בישראל במספר פעימות משיעור אפסי, עליו עמדה בשנים האחרונות, עד לחודש ינואר 2024 בו הוחלט להורידה ב0.25%. נכון למועד פרסום הדוח, רמתה הנוכחית עומדת על 4.5%. על פי תחזית בנק ישראל, הריבית צפויה לרדת ולעמוד על 3.75% או 4% ברבעון הרביעי של 2024.

נכון למועד דוח זה, לאור העובדה כי היקף האשראי המושפע מעליות ריבית של החברה אינו מהותי, להערכת החברה, לעליית הריבית לא צפויה השפעה מהותית על תוצאות החברה, אם כי עליית הריביות עלולה להשפיע על תוצאות החברה, לרבות על העלויות של גיוס מימון לפעילותה ומיחזור חובות. כמו כן, לעלייה בשיעורי האינפלציה לא צפויה השפעה מהותית על תוצאות הפעילות לאור מנגנוני הצמדה של התמורה החוזית בחלק מחוזי ההתקשרות של החברה אשר הביא לידי ביטוי מראש עלייה כאמור.
אף על פי כן, לשינויים כאמור עשויה להיות השפעה על פעילות המשק, אשר עשויה לבוא לידי ביטוי באיתנותם הפיננסית של הגורמים העסקיים מולם החברה פועלת בדגש על ספקים וקבלני משנה, וכן להחרפת עליית המחירים (האינפלציה).

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, למעט אם נאמר אחרת.

א. בסיס הצגת הדוחות הכספיים

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן - IFRS).
כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

הדוחות הכספיים של הקבוצה ערוכים על בסיס העלות, למעט: מכשירים פיננסים נגזרים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, הפרשות, נכסים והתחייבויות בגין הטבות עובדים, השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות.
הקבוצה בחרה להציג את הדוח על הרווח הכולל לפי שיטת מאפיין הפעילות.

ב. תקופת המחזור התפעולי

לקבוצה שני מחזורים תפעוליים. בהתייחס לעבודות הקבלנות האזרחית והעבודות הנלוות להן, המחזור התפעולי הינו יותר משנה ועשוי להימשך שנתיים עד ארבע שנים. בהתייחס ליתר הפעילויות, המחזור התפעולי הינו שנה. לפיכך, ביחס לעבודות הקבלניות הנ"ל, כאשר תקופת המחזור התפעולי ארוכה משנה, הנכסים וההתחייבויות הקשורים באופן ישיר לאותה פעילות מסווגים בדוח על המצב הכספי במסגרת הנכסים וההתחייבויות השוטפים בהתאם למחזור התפעולי.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ג. דוחות כספיים מאוחדים

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של חברות שלחברה יש שליטה בהן (חברות בנות). שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על החברה המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בחברה המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המשוקעת. בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.

ד. צירופי עסקים ומוניטין

אופציית מכר שהונפקה על ידי הקבוצה לזכויות שאינן מקנות שליטה מטופלת בהתאם לגישת הרכישה הצפויה , קרי, הנחת המוצא העומדת בבסיס השיטה הינה שהאופציה תמומש, לכן, החברה האם מחזיקה הלכה למעשה באחוז ההחזקה ממניות חברת הבת לאחר מימוש אופציית המכר. אופציית מכר שהונפקה על ידי הקבוצה לזכויות שאינן מקנות שליטה תמורת מזומן או נכס פיננסי אחר מוכרת כהתחייבות בגובה הערך הנוכחי של תוספת המימוש של האופציה.

ה. השקעה בהסדרים משותפים

הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.

ו. השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

השקעות הקבוצה בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מטופלות לפי שיטת השווי המאזני.

בחברה כלולה בה נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלה, הכירה החברה בחלקה בהפסדי החברה הכלולה עד גובה השקעתה בחברה הכלולה בתוספת הפסד העלול להיגרם לה כתוצאה מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנו בעבור חברה כלולה זו, עד לגובה הערבות או התמורה הפיננסית האחרת. לחברה קיים עודף הפסדים על השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני אשר לה היא ערבה עד גובה של 50% מההפסדים הצבורים (ראו באור 11). לצורך כך, ההשקעה כוללת פריטים כספיים לקבל לזמן ארוך (כגון הלוואות שניתנו) אשר אין כוונה לסלקם והם אינם צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין.

לחברה השקעה בחברה כלולה, כשותף מוגבל (LP) בפעילות החברה הכלולה. החזקה זו בשילוב עם היות החברה, בעקיפין דרך שותפות מוחזקת, שותף כללי (GP) בפעילויות השונות מזכה אותה, בין היתר בדמי הצלחה (Promote) (ראה באור 23.ד.11.(ב)).

החברה אימצה את גישת המימוש התיאורטי Hypothetical Liquidation at Book Value (HLBV), לצורך קביעת חלקה ברווחים המוקצים. בהתאם לגישת ה-HLBV חלקה של החברה ברווחי החברה הכלולה כאמור (להלן - "דמי ההצלחה" (Promote)) מחושב בהנחה שהחברה המוחזקת תממש מיידית את נכסיה על פי ערכם בספרים לאותו מועד, המבוסס על שווים ההוגן (Fair Value Market) ובהתחשב בהתחייבויות אחרות ובהשקעות שבוצעו, נטו. החברה זכאית לקבלת דמי ההצלחה, המחולקים מהרווחים של החברה המוחזקת בין הקבוצה כשותף הכללי (GP) לשותפים המוגבלים (LP), במקרה בו שיעור הרווח הכולל ממימוש הנכס כאמור לפי גישת ה-HLBV עולה על שיעור התשואה לשותפים המוגבלים (LP).

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ז. מטבע הפעילות ומטבע חוץ

1. מטבע הפעילות ומטבע ההצגה

מטבע הפעילות וההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.
הקבוצה קובעת עבור כל חברה בקבוצה, לרבות חברות המוצגות לפי שיטת השווי המאזני, מהו מטבע הפעילות של כל חברה.

ח. מלאי

מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל, בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה. החברה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה.

עלות המלאי נקבעת כדלקמן:

חומרי גלם	-	לפי שיטת ממוצע משוקלל.
סחורות ומוצרים קנויים	-	לפי שיטת ממוצע משוקלל.
תוצרת בעיבוד ותוצרת גמורה	-	על בסיס עלות ממוצעת הכוללת חומרים, עבודה והוצאות ייצור ישירות ועקיפות על בסיס תפוקה רגילה.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ט. הכרה בהכנסה

הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות מועברות ללקוח. מחיר העסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים (כגון מסים).
בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, החברה בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי או כסוכן בחוזה. החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם העברתו ללקוח. במקרים אלה, החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. במקרים בהם החברה פועלת כסוכן, מכירה החברה בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי.

הכנסות ממכירת סחורות

הכנסות ממכירת סחורות מוכרות ברווח או הפסד בנקודת זמן, עם העברת השליטה על הסחורות הנמכרות ללקוח. בדרך כלל השליטה מועברת במועד מסירת הסחורה ללקוח.

הכנסות ממתן שירותים

הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את ההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה. ההכנסות מוכרות בהתאם לתקופות הדיווח שבהן סופקו השירותים. החברה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו בהסכמים ספציפיים, כאשר התשלומים יכולים להיות טרום תקופת מתן השירות או לאחר תקופת מתן השירות, ובהתאם מכירה החברה בנכס או בהתחייבות בגין החוזה עם הלקוח.

בחלק מהחוזים למתן שירותי ניהול ואחזקה פועלת החברה כסוכן ועל כן מכירה בהכנסות בגין חוזים אלה בגובה תמורה נטו המתקבלת מביצוע החוזה, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי.

הכנסות מעבודות ביצוע והקמה

במועד ההתקשרות בחוזה עם לקוח, החברה מזהה את עבודת ההקמה כמחויבות ביצוע. לאור העובדה כי ביצועי החברה יוצרים או משפרים את הנכס אשר נשלט על ידי הלקוח תוך כדי יצירתו או שיפורו, החברה מכירה בהכנסה לאורך זמן.
החברה מיישמת את שיטת התשומות (Input method) לצורך מדידת התקדמות הביצוע כאשר מחויבות הביצוע מקוימת לאורך זמן. החברה מאמינה כי שימוש בשיטת התשומות, לפיה ההכנסה מוכרת על בסיס תשומות שהשקיעה החברה לצורך קיום מחויבות הביצוע מייצגת בצורה הנאותה ביותר את ההכנסה שהופקה בפועל. לצורך יישום שיטת התשומות, החברה מעריכה את העלות הדרושה להשלמת החוזה על מנת לקבוע את סכום ההכנסה שיוכר. האומדנים הללו כוללים את העלויות הישירות והעלויות העקיפות המתייחסות במישרין לקיום החוזה ומוקצות לכל חוזה בנפרד על בסיס מפתח העמסה סביר. כמו כן, החברה אינה כוללת במדידת "שיעור ההשלמה" עלויות שאינן משקפות התקדמות בביצוע .

במצבים בהם החברה לא יכולה למדוד את תוצאות החוזה אך מצפה להשיב את העלויות שהתהוו לקיום החוזה עד למועד הדיווח, החברה מכירה בהכנסות בגובה העלויות שהתהוו בפועל עד למועד הדיווח וזאת עד למועד בו ניתן יהיה למדוד את תוצאות החוזה באופן סביר.

כאשר צפוי הפסד מהחוזה, מלוא ההפסד מוכר מידית ללא קשר לשיעור ההשלמה.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

הכנסות מהסדרי זיכיון למתן שירותים

בתקופת התפעול של הנכסים תחת הסדרי זיכיון כאמור, החברה מכירה בהכנסות מתפעול הנכסים על פני תקופת מתן השרות מאחר והלקוחות מקבלים וצורכים בו זמנית את ההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה ככל שהחברה מבצעת. התשלומים מהלקוחות בגין מתן השרות כאמור מתקבלים באופן שוטף, בקצב מתן השירותים.

הכנסות הכוללות שירותי אחריות

במסגרת חוזיה, החברה מספקת שירותי אחריות ללקוחותיה, וזאת בהתאם להוראות חוק או בהתאם למקובל בענף. במרבית החוזים של החברה, שירותי האחריות ניתנים על ידה על מנת להבטיח את טיב העבודה שבוצעה ולא כשירות נוסף שניתן ללקוח. בהתאם לכך, האחריות אינה מהווה מחויבות ביצוע נפרדת ולכן מכירה החברה בדוחותיה הכספיים בהפרשה לאחריות בהתאם להוראות IAS 37.

בחלק מהחוזים, מספקת החברה שירותי אחריות כשירות נוסף לאחריות המוענקת על ידי החברה לצורך הבטחת טיב העבודה שבוצעה. במקרים אלו מקצה החברה חלק מהתמורה הכוללת בחוזה עבור שירותי האחריות לפי עלות השירות החזוי בתוספת מרווח סביר ומכירה בהכנסה ממתן השירות על פני תקופת האחריות.

י. חכירות

החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס מזוהה לתקופת זמן בעבור תמורה.

1. הקבוצה כחוכר

עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 12 חודשים ועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה החברה להכיר בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. במסגרת מדידת ההתחייבות בגין חכירה בחרה החברה ליישם את ההקלה הניתנת בתקן ולא ביצעה הפרדה בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה כגון: שירותי ניהול, שירותי אחזקה ועוד, הכלולים באותה עסקה.

בעסקאות בהן זכאי העובד לרכב מהחברה כחלק מתנאי העסקתו, מטפלת החברה בעסקאות אלה כהטבות עובד בהתאם להוראות IAS 19 ולא כעסקת חכירת משנה.

נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה לפי הקצר שבהם. להלן נתונים בדבר מספר שנות ההפחתה של נכסי זכות השימוש הרלוונטיות לפי קבוצות של נכסי זכות שימוש:

	מספר שנים	בעיקר
מקרקעין	1-4	1.5
כלי רכב	1-3	1.4

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

יא. רכוש קבוע

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, בניכוי הפסדים מירידת הערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה שהתקבלו בגינם, ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת. העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר המשמשים את הרכוש הקבוע.

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס, כדלקמן:

	%	בעיקר %
בניינים (למעט מרכיב הקרקע)	4	4
מכונות וציוד	7-20	10
כלי רכב	15-20	20

אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן ולהבא. הפחתת נכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע.

יב. נכסים בלתי מוחשיים

נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר, מופחתים על פני אורך החיים השימושיים שלהם ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי נבחנות לפחות בכל סוף שנה.

תוכנות

נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות. תוכנות המהוות חלק אינטגרלי מחומרה, אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, מסווגות כרכוש קבוע. לעומת זאת, רשיונות לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת לחומרה כמו גם שכר עבודה והיועצים המטמיעים מערכות אלו, מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים.

קשרי לקוחות

קשרי לקוחות נוצרו בעקבות הסכמים עם הלקוחות הקיימים של שותפות אשר עוסקת בתחום התקשורת. פעילות השותפות מבוססת על מספר לקוחות ומפיצים גדולים. היחסים מול לקוחות השותפות מבוססים על חוזי שירות לתקופה של בין 3-7 שנים. השפעת חוזי השירות על המכירות באה לידי ביטוי ברכישות חוזרות של הלקוחות מהשותפות על פי הנתונים ההיסטוריים של השותפות. הסכם שירות הקושר את הלקוחות לשותפות, עונה על הקריטריון החוזי-משפטי לקשרי לקוחות.

להלן אורך החיים השימושיים של נכסים בלתי מוחשיים:

	אורך החיים	שנות הפחתה	שיטת ההפחתה	פיתוח עצמי או רכישה
תוכנות	מוגדר	3-7	הקו הישר	רכישה
קשרי לקוחות	מוגדר	7-10	הקו הישר	רכישה
עלויות פיתוח	מוגדר	7	הקו הישר	פיתוח עצמי

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

יג. הסדרי זיכיון למתן שירותים

הקבוצה כמפעיל התקשרה בהסדרי זיכיון למתן שירותים מסוג BOT (Build, Operate, Transfer) עם המדינה ועם גופים ציבוריים להקמה ותפעול של מבנים. בנוסף, הקבוצה כמפעיל התקשרה עם חברת החשמל בהסדרי זיכיון מסוג BOO (Build, Operate, Own) להקמה ותפעול של טורבינות רוח והפקת חשמל.

במסגרת הסדרי זיכיון למתן שירותים להקמה ולתפעול של מתקן בתמורה לתשלומים קבועים ומשתנים, מכירה הקבוצה בנכס פיננסי בהתאם לתנאי ההסדר (מודל הנכס הפיננסי). זכות הקבוצה לקבלת תמורה בגין שירותי ההקמה, מהווה נכס חוזה עד לתום תקופת ההקמה. במודל הנכס הפיננסי,

בהתאם ל-IFRIC 12 התשתית המוקמת אינה מוכרת כרכוש קבוע בדוחות הכספיים של המפעיל (הקבוצה). לקבוצה הסדרים להקמת תשתיות המטופלים כנכס פיננסי. זכויות הקבוצה בגין הזיכיון מוכרות כנכס פיננסי "חייבים בגין הסדר זיכיון למתן שירותים", אשר בתחולת IFRS 9 (הלוואות וחייבים), מאחר שלקבוצה קיימת זכות בלתי מותנית לקבל ממעניק הזיכיון תקבולים מובטחים תמורת השימוש בתשתית. כאשר רק חלק מהתקבולים מובטח על ידי התחייבות לתשלום על ידי מנפיק הזיכיון, הזיכיון מוכר כנכס פיננסי עד לגובה הסכום המובטח.

בתקופת ההקמה, זכות הקבוצה לקבלת תמורה בגין שירותי ההקמה, מהווה נכס חוזה עד לתום תקופת ההקמה, ומוכר לפי השווי ההוגן של שירותי ההקמה. כאשר בתום תקופת ההקמה הזכות לקבלת תמורה בגין שרותי הקמה איננה מותנית (אלא בחלוף הזמן), נכס החוזה מסווג לחייבים (נכס פיננסי) בהתאם לערכו בספרים של נכס החוזה. כאשר בתום תקופת ההקמה הזכות לקבלת תמורה בגין שירותי ההקמה מותנית בגורם אחר מאשר חלוף הזמן (כגון התפעול השוטף של התשתית), נכס החוזה אינו מסווג מחדש עד אשר הזכות לקבלת התמורה הינה בלתי מותנית.

לאחר ההכרה הראשונית, מוכרת הכנסת ריבית במשך תקופת ההסדר לפי שיטת הריבית האפקטיבית. הנכס הפיננסי מופחת באמצעות התקבולים המיוחסים למרכיב זה.

יד. ירידת ערך נכסים לא פיננסיים

1. מוניטין בגין חברות מאוחדות

החברה בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה, ליום 31 בדצמבר, או לעיתים קרובות יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך. בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת הסכום בר-ההשבה של היחידה מניבת המזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) שאליה הוקצה המוניטין. ראו באור 13 לדוחות הכספיים המאוחדים.

2. השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת

לאחר יישום שיטת השווי המאזני, החברה בוחנת אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת ערך של ההשקעה בחברות כלולות או בעסקאות משותפות. בכל תאריך דיווח מתבצעת בחינה אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת. בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה, כולל המוניטין המיוחס לחברה הכלולה או לעסקה המשותפת.

טו. מכשירים פיננסיים

1. נכסים פיננסיים

נכסים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.

החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן:

(א) המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן

(ב) מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

א) החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:

המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכסים הפיננסים מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים על פי תנאיהם לפי עלות המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.
במועד ההכרה לראשונה חברה יכולה לייעד, ללא אפשרות לשינוי יעוד זה, מכשיר חוב כנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות במדידה או בהכרה, לדוגמה במקרה בו ההתחייבות הפיננסית המתייחסת נמדדת אף היא בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

2. ירידת ערך נכסים פיננסים

לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא מיישמת את ההקלה שנקבעה ב- IFRS 9, קרי החברה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר.

החברה מיישמת את ההקלה שנקבעה ב- IFRS 9 לפיה היא מניחה שסיכון האשראי של מכשיר חוב לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה אם נקבע במועד הדיווח כי המכשיר הינו בעל סיכון אשראי נמוך, למשל כאשר המכשיר הינו בעל דירוג חיצוני של "דרגת השקעה".
בנוסף, החברה מעריכה כי כאשר תשלומים חוזיים בגין מכשיר חוב נמצאים בפיגור של יותר מ- 30 יום, חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי, אלא אם קיים מידע סביר וניתן לביסוס שמוכיח כי סיכון האשראי לא עלה באופן משמעותי.

החברה מחשיבה אירוע כשל בנכס פיננסי כאשר תשלומים חוזיים בגין הנכס הפיננסי נמצאים בפיגור של יותר מ-90 יום. אולם קיימים מצבים, בהם החברה מחשיבה אירוע כשל כאשר מתקבל מידע חיצוני או פנימי כי החברה אינה צפויה לקבל את מלוא התשלומים החוזיים.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

החברה מחשיבה נכס פיננסי שאינו נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, כנכס פיננסי פגום בעקבות סיכון אשראי, כאשר מתרחש אחד, או יותר, מהאירועים אשר משפיעים באופן שלילי על קבלת תזרימי המזומנים העתידים לנבוע מהנכס הפיננסי. החברה לוקחת בחשבון את האירועים הבאים כראיות לכך שנכס פיננסי הינו פגום:

א. קושי פיננסי משמעותי של המנפיק או הלווה.
ב. הפרה של חוזה, כגון אירוע כשל או אירוע פיגור בתשלומים.
ג. ויתור שקיבל הלווה בעקבות קשיים פיננסים בהם הוא נמצא ושלא היו ניתנים לולא כן.
ד. צפוי כי הלווה יכנס להליכי פשיטת רגל או לשינוי מבני פיננסי.
ה. היעלמות שוק פעיל לנכס הפיננסי עקב קשיים פיננסים.
ו. רכישה או יצירה של הנכס הפיננסי בניכיון עמוק אשר משקף הפסדי אשראי שהתהוו.

3. התחייבויות פיננסיות

א. התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

ההתחייבויות הפיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת בספרי החברה הינן אגרות חוב, אשראי מתאגידים בנקאיים, וכן התחייבויות לספקים ולנותני שירותים.

ב. התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

לחברה התחייבויות פיננסיות בגין תמורה מותנית בקשר עם צירוף עסקים וכן נגזרים בגין עסקאות הגנה הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

טז. מדידת שווי הוגן

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה. מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי (advantageous) ביותר. השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם. מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו. הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה. כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית למדידת השווי ההוגן בכללותה:
רמה 1: מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.
רמה 2: נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה 1 אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.
רמה 3: נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה).

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

יז. הפרשות

להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:

אחריות ובדק

הקבוצה מכירה בהפרשה לאחריות ובדק בגין ביצוע עבודות כלפי מזמיני עבודות. האחריות מוגבלת לתקלות במסגרת האחריות המוגדרות על ידה ואינה כוללת אחריות כתוצאה מנזקי הלקוח.
עלויות הבניה של הקבוצה הנכללות בדוח רווח והפסד כוללות זקיפות תקופתיות של סכומים לכיסוי ההתחייבויות כאמור. זקיפות אלו נעשות בהתחשב באופי הפרויקט ובידע הנצבר בגינו לאורך תקופת הבניה על פי הערכת מהנדסים. הזקיפות נעשות לאורך תקופת הבניה, בהתחשב בשיעור ההשלמה ומעודכנות לפי הצורך עם סיום הפרויקט ומסירתו למזמינים. ההכרה לראשונה מבוססת על ניסיון העבר. אומדן ההפרשה לאחריות נבחן מחדש מדי שנה.

תביעות משפטיות

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, וכן יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.

יח. התחייבויות בשל הטבות לעובדים

בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:

1. הטבות עובד לזמן קצר

הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 12 חודש לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים. הטבות אלו כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.

2. הטבות לאחר סיום העסקה

התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות להפקדה מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת.
לחלק מעובדי הקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן הקבוצה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.
הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

יט. שינוי במדיניות חשבונאית - כולל יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים:

א. תיקון ל- IAS 1, *גילוי למדיניות החשבונאית*

בחודש פברואר 2021, פרסם ה- IASB תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 1: *הצגת דוחות כספיים* (להלן – התיקון). בהתאם לתיקון, חברות נדרשות לספק גילוי למדיניות החשבונאית המהותית שלהן חלף הדרישה לספק גילוי למדיניות החשבונאית המשמעותית שלהן. אחת מהסיבות העיקריות לתיקון זה נובעת מכך שלמונח "משמעותי" לא קיימת הגדרה ב- IFRS בעוד שלמונח "מהותי" קיימת הגדרה בתקנים שונים ובפרט ב-IAS 1.

התיקון יושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2023.

לתיקון לעיל לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.

באור 3: - עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים

בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים:

א. השיקולים

סיווג חכירה - הקבוצה כמחכירה

לצורך הבחינה האם יש לסווג חכירה כמימונית או תפעולית, בוחנת החברה האם החכירה מעבירה במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס. בכלל זאת בוחנת החברה, בין היתר, את קיומה של אופציית רכישה במחיר הזדמנותי, את תקופת החכירה ביחס לאורך החיים הכלכלי של הנכס ואת הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים ביחס לשווי ההוגן של הנכס.

קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות

השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע בעת ההכרה לראשונה באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות מקובל. המודל מתבסס על נתוני מחיר המניה ומחיר המימוש ועל הנחות בדבר תנודתיות צפויה, אורך החיים הצפוי ודיבידנד צפוי.

שיעור היוון של התחייבות בגין חכירה

החברה אינה יכולה לקבוע בנקל את שיעור הריבית הגלומה בחכירות ולכן לצורך חישוב ההתחייבויות בגין חכירה היא משתמשת בשיעור הריבית התוספתי של החברה. שיעור הריבית התוספתי שקובעת החברה מהווה את שיעור הריבית שהחברה הייתה צריכה לשלם על הלוואה לתקופה הדומה לתקופת החכירה ועם בטוחה דומה וזאת לשם השגת נכס בערך דומה לנכס זכות השימוש הנובע מהחכירה והכל בסביבה כלכלית דומה. במצבים בהם אין עסקאות מימון עליהן החברה יכולה להתבסס היא קובעת את שיעור הריבית התוספתי בהתאם לסיכון המימוני המיוחס לחברה, תקופת החכירה וכן משתנים כלכליים נוספים הנובעים מתנאים ומגבלות הקיימות בחוזה החכירה.

ב. אומדנים והנחות

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. בגיבוש האומדנים החשבונאיים הנהלת החברה מתבססת על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים והנחות סבירות, בהתאם לנסיבות. שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן.

באור 3: - עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים (המשך)

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:

1. תביעות משפטיות

בהערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה, הסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי בהתאם לנסיבות הידועות במועד ההערכה, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה. ההשלכות האפשריות הן שינוי בגובה ההפרשה לתביעה או אי יצירת ההפרשה לתביעה.

2. אומדן עלויות להשלמת פרויקטים

תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS15 קובע כי ניתן להכיר בהכנסה רק כאשר ניתן לאמוד באופן מהימן את התמורה של העבודה על פי חוזה הקמה. ההכנסות והעלויות מוכרות בהתאם לשלב ההשלמה של העבודה. שיעור ההשלמה נמדד בהתאם ליחס שבין העלויות שנוצרו למועד המאזן בגין העבודה בביצוע לבין סך כל העלויות החזויות לצורך ביצוע החוזה, למעט עלויות שאינן מייצגות התקדמות בשלב ההשלמה. בקביעת תוצאות העבודה על פי חוזה הקמה נדרשת ההנהלה לבצע שיקול דעת לקביעת אומדנים והנחות הכוללות בין היתר את יתרת עלויות ההשלמה הצפויה בגין חוזה הביצוע לתאריך המאזן. לקביעה זו השפעה ישירה על שיעור ההשלמה של חוזה ההקמה, על הרווחיות של כל פרויקט ובהתאם על התוצאות העסקיות.

3. מדידת התקדמות קיום מחויבויות ביצוע

החברה קובעת עבור כל עסקה בה היא מקיימת מחויבות ביצוע לאורך זמן את השיטה המתאימה למדידת התקדמות קיום מחויבות הביצוע המבוססת על על תשומות. בשיקול הדעת שמפעילה החברה לצורך קביעת השיטה המתאימה, מביאה החברה בחשבון את טבעם של הסחורות או השירותים אותם החברה מעבירה ללקוח. לצורך חישוב שיעור ההתקדמות בקיום מחויבות הביצוע בכל תקופה נדרשת החברה לעיתים לאמוד נתונים שונים כגון: היקף התשומות הצפוי לשמש לקיום החוזה ועוד. החברה מפעילה שיקול דעת לצורך קביעת האומדנים הרלוונטיים ומתבססת בין היתר על נתוני שוק, ניסיון העבר של החברה, ועובדות והנחות נוספות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.

4. נכסי מיסים נדחים

נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס ובגין הפרשים זמניים ניתנים לניכוי, שטרם נוצלו, אם צפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי, סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה, מקורה ואסטרטגיית תכנון המס.

5. עלויות פיתוח

החברה מהוונת עלויות בגין פרויקטים של פיתוח. המועד לראשונה של היוון העלויות מתבסס, בין היתר, על שיקול הדעת של ההנהלה שקיימת היתכנות טכנולוגית וכלכלית, לרוב כאשר פיתוח הפרויקט הגיע לאבן דרך שהוגדרה על-ידי ההנהלה של החברה. בקביעת הסכום שיהוון, ההנהלה מבצעת הערכות המתייחסות לתזרימי המזומנים העתידיים הצפויים של הפרויקט, שיעור ההיוון והתקופה הצפויה של ההטבות מהפרויקט.
לשם קביעת ירידת ערך, ההנהלה אומדת את תזרימי המזומנים הצפויים לנבוע מהנכס עבורו מבוצע הפיתוח, את שיעור ההיוון שמנכה את תזרים המזומנים ואת תקופת ההטבות הצפויה.

באור 4: - <u>שינוי במדיניות חשבונאית:</u>

<u>גילוי בדבר תקני IFRS חדשים לפני יישומם</u>

א. <u>תיקון ל- IAS 1 הצגת דוחות כספיים</u>

בחודש ינואר 2020 פרסם ה- IASB תיקון ל- IAS 1 בדבר הדרישות לסיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות (להלן: "התיקון המקורי"). בחודש אוקטובר 2022 פרסם ה- IASB תיקון עוקב לתיקון האמור לעיל (להלן: "התיקון העוקב").

התיקון העוקב קבע כי:

- רק אמות מידה פיננסיות אשר ישות חייבת לעמוד בהן בסוף תקופת הדיווח או לפני כן, משפיעות על סיווגה של אותה ההתחייבות כהתחייבות שוטפת או התחייבות לא שוטפת.

- עבור התחייבויות אשר הבדיקה של עמידה באמות המידה הפיננסיות נבחנת בתוך 12 חודשים העוקבים של תאריך הדיווח יש לתת גילוי באופן שיאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך את הסיכונים בגין אותה ההתחייבות. קרי, התיקון העוקב קובע כי יש לתת גילוי לערך בספרים של ההתחייבות, מידע על אמות המידה הפיננסיות וכן, עובדות ונסיבות לסוף תקופת הדיווח אשר עשויות להביא למסקנה כי לישות יהיה קושי בעמידה באמות המידה פיננסיות.

התיקון המקורי קבע כי זכות המרה של התחייבות תשפיע על סיווג ההתחייבות כולה כהתחייבות שוטפת או לא שוטפת, למעט במקרים בהם רכיב ההמרה הינו הוני.
התיקון המקורי והתיקון העוקב ייושמו לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 לינואר 2024 או לאחריו.
התיקונים ייושמו בדרך של יישום למפרע.

לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.

באור 5: - <u>צירופי עסקים</u>

א. בין חברת הבת ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ ("DM"), לבין בעלת המניות הנוספת ב-DM המצויה בשליטת מנכ"ל DM, נחתם הסכם, במסגרתו הוסדר מערך היחסים בין הצדדים כבעלי מניות ב-DM (ובכלל זאת לעניין מינוי דירקטורים, זכויות המיעוט, מכירת מניות על ידי הצדדים, אי תחרות מצד הצדדים, מימון פעילות החברה חלוקת דיבידנדים וכו'), המשך העסקת מנכ"ל DM לכ-4 שנים נוספות ממועד רכישת השליטה ב- DM (מרץ 2018), וכן קיבלה בעלת המניות הנוספת ב-DM אופציה מחברת הבת, לרכישת 20 מניות של DM מחברת הבת, המהוות 10% מהונה המונפק והנפרע של DM (מעבר ל- 25% בהם החזיקה), אשר בהתאם לתנאיה המעודכנים ניתנת למימוש באופן מלא או בחלקים, במשך תקופה של 5 שנים ממועד השלמת עסקת DM, במחיר למניה הזהה למחיר למניה בו נרכשו מניות אלה על ידי חברת הבת.

ביום 24 ביולי 2022 נחתם הסכם בין החברה הבת לבין בעלת המניות הנוספת בחברת DM, במסגרתה, חלף האופציה הנ"ל, הועברו לבעלת המניות הנוספת 11 מניות של DM המהוות 5.5% מ- DM, ומבלי שהיא נדרשה לשלם כספים לחברת הבת. בהתאם, החל מאותו מועד החברה הבת מחזיקה ב- 69.5% מהונה המונפק של חברת DM ומזכויות ההצבעה בה.

פעילות זו מדווחת במגזר המולטימדיה ותקשורת.

ב. בין חברת הבת לבין בעל המניות הנוסף בשרות הוגן חיפה – תכנון וביצוע בע"מ ("שירות הוגן") שהינו מנכ"ל שרות הוגן נחתם הסכם, במסגרתו הוסדר מערך היחסים בין הצדדים כבעלי מניות בשרות הוגן (ובכלל זאת לעניין מינוי דירקטורים, זכויות שאינן מקנות שליטה, הגבלות וזכויות לעניין העברת מניות בשרות הוגן על ידי הצדדים, אי תחרות מצד הצדדים, מימון פעילות שרות הוגן חלוקת דיבידנדים וכו').

במסגרת העסקה נקבע מנגנון היפרדות באמצעות אופציית רכישה (Call) המוקנית לחברה הבת ואופציית מכירה (PUT) המוקנית למוכר של כלל אחזקותיו בשרות הוגן (45%), למשך תקופה של חודשיים שתחל בתום כשלוש שנים לאחר מועד השלמת העסקה (מאי 2021), במחיר המבוסס על נוסחה מוסכמת.

על פי הסכם הרכישה ובכפוף לתנאיו, ניתנה לחברה הבת האופציה לרכוש את המניות של המוכרים (כלומר את ה- 45% הנותרים). בהתחשב בתנאי האופציה ובסבירות גבוהה למימוש האופציה הכירה החברה ברכישת 100% מהחברה הנרכשת, תוך רישום מלוא ההתחייבות הנובעת ממימוש האופציה.

פעילות זו מדווחת במגזר מערכות, EPC ובניה.

בתאריכים 2 בספטמבר 2020 ו- 14 באוקטובר 2020 התקשרה החברה הבת בהסכמים עם שרות הוגן ובעל המניות הנוסף בה, במסגרתם ביום 14 באוקטובר 2020 השלימה החברה הבת רכישת 20% נוספים משרות הוגן.

ביום 7 בנובמבר 2023, עודכן ההסכם עם בעל המניות הנוסף בה, במסגרתו ביום 1 בינואר 2024, רכשה החברה הבת 7% ממניות בעל המניות הנוסף, כך שנכון למועד אישור הדוחות הכספיים החברה הבת מחזיקה בכ- 82% מההון המונפק ומזכויות ההצבעה בשרות הוגן

במסגרת ההסכמים הנ"ל הוסדרה המשך כהונתו של מנכ"ל שרות הוגן, התחייבו הצדדים לחלק דיבידנד בשרות הוגן (בכפוף להוראות הדין), וכן נקבעו מנגנוני היפרדות באמצעות אופציית רכישה (Call) המוקנית לחברה הבת ואופציית מכירה (PUT) המוקנית לבעל המניות הנוסף למכירת יתרת החזקותיו בשרות הוגן לחברה הבת, אשר בהתאם להסכמות העדכניות ניתנות למימוש, בחלקים, מיום ה-1 בינואר, 2025 ועד ליום 31 במרס, 2027 (או קודם לכן בהתקיים תנאים שנקבעו), במחיר המבוסס על נוסחאות מוסכמות.

נכון ליום 31 בדצמבר 2023 שווי ההתחייבות המותנית בדוחות הכספיים מסתכם לסך של כ- 8,109 אלפי ש"ח.

באור 5: - צירופי עסקים (המשך)

ג. ביום 10 במאי 2022 התקשרה אטקה בע"מ - חברה בבעלותה המלאה של החברה ("אטקה") בהסכם ("ההסכם") עם רבס טלקום בע"מ ("רבס") ובעלי המניות בה ("המוכרים"), במסגרתו תרכוש אטקה 55% מזכויות ההון וההצבעה ברבס מהמוכרים בתמורה לסך של כ-16 מיליון ש"ח.

רבס הינה חברה פרטית, העוסקת בייבוא, שיווק ומכירה של ציוד תקשורת, לרבות כבלים אופטיים, תשתיות תקשורת, מתח נמוך וציוד תקשורת נוסף עבור לקוחות הטלקום בישראל.

במסגרת ההסכם הוסכמו והוסדרו הנושאים הבאים:

1. המוכרים התחייבו להמשיך לעבוד כמנהלי רבס לתקופה של 3 שנים לאחר מועד השלמת העסקה, בהתאם ובכפוף לתנאים שנקבעו בין הצדדים.

2. ההסכם כולל הוראות כמקובל בהסכמים מסוג זה ובין היתר מצגים ושיפוי בגין הפרתם, התחייבות לאי תחרות, הסדרים בדבר אופן ניהול רבס עד להשלמת ההסכם ולאחריה, מימון פעילותה של רבס, הסדרים בנוגע להגבלת עבירות מניות הצדדים ברבס (ובכלל זאת זכות הצעה ראשונה, זכות הצטרפות וזכות מצרנות).

3. אטקה והמוכרים העניקו זו לאלה זכות הדדית במסגרתה תרכוש אטקה מהמוכרים את יתרת מניות רבס שבידיהם (45%) ("האופציות").

4. במקרה שהאופציה תמומש על ידי מי מהצדדים תשלם אטקה למוכרים סכום שייגזר מה-EBITDA השנתי הממוצע של רבס על פי דוחות כספיים מבוקרים בשנתיים הקלנדריות שקדמו למועד מימוש האופציה, וזאת בהתאם למכפילים ולהתאמות שנקבעו בהסכם.

האופציות ניתנות למימוש בכל עת החל מתום 36 חודשים ממועד השלמת העסקה, אך לא לפני חודש אפריל 2025, או במועדים מוקדמים יותר במקרים שנקבעו במסגרת ההסכם.

אטקה תהא זכאית לשלם בגין מימוש האופציות בדרך של הנפקת מניות החברה על פי שער הממוצע של המניות ב-60 הימים שקדמו למועד הודעת המימוש, ובהנחה שנקבעה.

ביום 1 ביוני 2022, לאחר התקיימות התנאים המתלים הושלמה העסקה.

החברה בחרה למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הנרכשת לפי החלק היחסי של הזכויות שאינן מקנות שליטה בשווי הוגן של הנכסים המזוהים נטו של החברה הנרכשת.

בחודש ינואר 2024, מכח הסכם שנחתם בחודש דצמבר 2023, השלימה אטקה את רכישת החזקותיו של אחד המוכרים ברבס טלקום (22.5%) בתמורה לסכום שאינו מהותי, כך שנכון למועד הדוח אטקה מחזיקה ב- 77.5% מזכויות ההון וההצבעה ברבס טלקום. כמו כן, המוכר סיים את כהונתו כמנכ"ל רבס טלקום וחדל מלכהן כדירקטור.

ד. ביום 22 בפברואר 2023 התקשרה DM בהסכם ("ההסכם") עם אלגרונט בע"מ ("אלגרונט") ובעלי המניות בה ("המוכרים"), במסגרתו רכשה DM 55% מזכויות ההון וההצבעה באלגרונט מהמוכרים בתמורה לסך של כ-6.5 מיליון ש"ח.

אלגרונט מספקת פתרונות מחשוב חדישים ומקיפים לעסקים וארגונים במודל IT AS A SERVICE, עם חוות שרתים עצמאיות המותאמות לצרכים משתנים, ומחזיקה בידע מעמיק בתחומי אבטחת מידע והגנה נגד איומי סייבר, תוך שימוש במוקד מקצועי וקבוצת מומחים מנוסים.

במסגרת ההסכם הוסכמו והוסדרו הנושאים הבאים:

5. המוכרים התחייבו להמשיך להעמיד שירותי ניהול כיו"ר וכמנכ"ל אלגרונט לתקופה של 5 שנים לאחר מועד השלמת העסקה, בהתאם ובכפוף לתנאים שנקבעו בין הצדדים.

6. ההסכם כולל הוראות כמקובל בהסכמים מסוג זה ובין היתר מצגים ושיפוי בגין הפרתם, התחייבות לאי תחרות, הסדרים בדבר אופן ניהול אלגרונט עד להשלמת ההסכם ולאחריה, מימון פעילותה של אלגרונט, הסדרים בנוגע להגבלת עבירות מניות הצדדים באלגרונט (ובכלל זאת זכות הצעה ראשונה, זכות הצטרפות וזכות מצרנות).

7. DM והמוכרים העניקו זו לאלה זכות הדדית במסגרתה תרכוש DM מהמוכרים 20% מאלגרונט בתנאים שנקבעו בהסכם ("האופציות"), נקבעו מנגנוני היפרדות בהתרחש נסיבות שפורטו בהסכם, וכן נקבעו תנאי העסקת המוכרים כיו"ר וכמנכ"ל אלגרונט.

באור 5: - צירופי עסקים (המשך)

8. במקרה שהאופציה תמומש על ידי מי מהצדדים תשלם DM למוכרים סכום שייגזר מהרווח התפעולי השנתי הממוצע של אלגרונט על פי דוחות כספיים מבוקרים בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד מימוש האופציה, וזאת בהתאם למכפילים ולהתאמות שנקבעו בהסכם.
האופציות ניתנת למימוש במשך 90 יום מתום 60 חודשים ממועד השלמת העסקה או בחלוף 36 חודשים ממועד ההשלמה ככל שהסכם הניהול הרלוונטי יופסק.

ביום 18 באפריל 2023, לאחר התקיימות התנאים המתלים הושלמה העסקה.

החברה בחרה למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הנרכשת לפי החלק היחסי של הזכויות שאינן מקנות שליטה בשווי הוגן של הנכסים המזוהים נטו של החברה הנרכשת.

באור 6: - מזומנים ושווי מזומנים

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
מזומנים למשיכה מיידית	66,801	64,455
פקדונות	118,242	158,215
	185,043	222,670

המזומנים בפקדונות בתאגידים הבנקאיים נושאים ריבית של 3.5%-5.15% ליום הדיווח.

באור 7: - לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה

א. הרכב:

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
חובות פתוחים [1]	258,906	305,680
המחאות לגבייה	34,442	38,018
הכנסות לקבל [1]	405,616	376,735
חלויות שוטפות של חייבים בגין חכירה מימונית	1,417	2,082
	700,381	722,515
בניכוי - הפרשה לחובות מסופקים	8,495	8,712
לקוחות, נטו	691,886	713,803
כולל בעלי עניין וצדדים קשורים [1]	36,136	30,192

חובות הלקוחות אינם נושאים ריבית. טווח ימי אשראי לקוחות הינו 30-120 ימים.
באשר לטווח ימי אשראי ללקוחות בעלי עניין וצדדים קשורים - שוטף+90 ימים, ראה גם באור 28.

ירידת ערך לקוחות מטופלת באמצעות רישום הפרשה לחובות מסופקים.

באור 7: - לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה (המשך)

ב. תנועה בהפרשה לחובות מסופקים:

	אלפי ש"ח
יתרה ליום 1 בינואר, 2022	7,726
הפרשה במשך השנה	6,541
הכרה בחובות אבודים שנמחקו	269
ביטול בגין חובות מסופקים שנגבו	(5,842)
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ	18
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2022	8,712
הפרשה במשך השנה	6,985
הכרה בחובות אבודים שנמחקו	(1,405)
ביטול בגין חובות מסופקים שנגבו	(5,798)
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ	1
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2023	8,495

ג. 1. להלן מידע בדבר החשיפה לסיכון אשראי של החברה בגין יתרות לקוחות:

יתרות ליום 31 בדצמבר, 2023

	לקוחות שטרם הגיע מועד פרעונם (ללא פיגור בגבייה)	לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו עד 30 יום	לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו 31-60 יום	לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו 61-90 יום	לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו 91-120 יום	לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו מעל 120 יום	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
יתרת לקוחות לפני הפרשה לחובות מסופקים	158,076	42,962	13,184	9,988	9,776	26,337	260,323
יתרת הפרשה לחובות מסופקים	-	-	-	-	-	8,495	8,495

יתרות ליום 31 בדצמבר, 2022

	לקוחות שטרם הגיע מועד פרעונם (ללא פיגור בגבייה)	לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו עד 30 יום	לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו 31-60 יום	לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו 61-90 יום	לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו 91-120 יום	לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו מעל 120 יום	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
יתרת לקוחות לפני הפרשה לחובות מסופקים	222,686	32,172	4,333	17,015	355	31,201	307,762
יתרת הפרשה לחובות מסופקים	-	-	-	-	-	8,712	8,712

באור 8(א): - חייבים ויתרות חובה

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
מוסדות	7,110	2,314
הוצאות מראש	6,877	9,364
מקדמות לספקים	870	14,045
חברות ושותפויות בשליטה משותפת[1]	35,905	5,350
אחרים[1]	10,127	27,709
	60,889	58,782
[1] כולל בעלי עניין וצדדים קשורים	36,627	17,953

באור 8(ב): - השקעות ופקדונות לזמן קצר

ביום 23 במרץ 2022 הושלמה עסקת השקעה בחברת זוז פאוור בע"מ. ראה גם באור 23.

באור 9: - מלאי

א. הרכב

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
חומרי גלם	107,402	82,359
תוצרת בעיבוד	-	485
תוצרת גמורה	18,939	27,048
	126,341	109,892
סחורות בדרך	20,584	15,106
מוצרים קנויים	47,010	44,759
	67,594	59,865
	193,935	169,757

ב. יתרות המלאי הינן לאחר הפרשה לירידת ערך בסך 25,841 אלפי ש"ח ו- 29,444 אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2023 ו-2022 בהתאמה.

באור 10: - יתרות חובה לזמן ארוך

א. ההרכב

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
פקדונות ליסינג לזמן ארוך [1]	-	23
הוצאות מראש	2,677	1,133
חייבים בגין חכירה מימונית	684	1,479
מוסדות	3,431	3,431
אחרים	3,580	1,754
	10,372	7,820

[1] ראה גם באור 28ה'(1).

ב. מועדי הפרעון לאחר תאריך הדיווח

ליום 31 בדצמבר, 2023

	שנה ראשונה	שנה שניה	שנה שלישית	שנה רביעית	שנה חמישית ואילך	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הוצאות מראש	-	2,673	4	-	-	2,677
חייבים בגין חכירה מימונית	-	389	180	77	38	684
אחרים	-	3,580	-	-	-	3,580
מוסדות	-	3,431	-	-	-	3,431
	-	10,073	184	77	38	10,372

באור 11: - השקעה בישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

א. הרכב

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
עלות המניות	117,657	96,879
רווחים (הפסדים) שנצברו ממועד הרכישה בניכוי דיבידנדים שהתקבלו	(5,818)	(4,172)
התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות	(4,852)	(10,393)
מיון לנכס זמין למכירה	-	(1,153)
יציאה מאיחוד של חברה מאוחדת	6,020	-
	113,007	81,161
עודפי עלות הכלולים בהשקעה	19,638	20,176

ב. התנועה בהשקעות בישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני בשנת 2023:

	אלפי ש"ח
יתרה לתחילת השנה	81,161
תנועה במשך השנה:	
רווחים שנצברו השנה	5,246
הפסד שוטף בגין השקעה שלילית שמוין לסעיף הזכאים	647
דיבידנדים	(1,180)
התאמות מתרגום דוחות כספים של חברות מוחזקות	241
מימוש השקעה	(4,855)
יציאה מאיחוד של חברה מאוחדת	6,020
השקעות בחברות מוחזקות השנה	25,727
יתרה לסוף השנה	113,007

באור 11: - השקעה בישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני (המשך)

ג. תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של חברות כלולות

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
חלק הקבוצה במאזן חברות כלולות בהתאם לשיעור ההחזקה בהן לתאריך הדיווח:		
נכסים שוטפים	104,403	71,028
נכסים לא שוטפים	194,547	87,201
התחייבויות שוטפות	(83,242)	(42,165)
התחייבויות לא שוטפות	(127,786)	(49,273)
נכסים נטו	87,922	66,790
בניטרול השקעה שלילית	5,447	4,800
עודפי עלות	19,638	20,176
	113,007	91,766

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
חלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של החברות הכלולות בהתאם לשיעור ההחזקה בהן בשנה:			
הכנסות	125,308	62,280	102,504
רווח נקי (הפסד) *	5,246	(6,022)	(2,819)

*) כולל התאמות בגין עודפי עלות

ד. מכירת ההשקעה בחברת ת.י.ב.א. מחקר ופיתוח (1986) בע"מ

ביום 5 בינואר 2021 הושלמה עסקה במסגרתה נמכרו החזקות הקבוצה (כ-29.4%) ובעלי מניות נוספים בחברת ת.י.ב.א. מחקר ופיתוח (1986) בע"מ ("ת.י.ב.א"), העוסקת במערכות בקרה וניהול של חניונים, בתמורה לסך כולל של כ- 133 מיליון דולר ארה"ב. הסכם הרכישה כלל מצגים, שיפויים והגבלות על שיפויים כמקובל בהסכמים מסוג זה, כאשר לגבי מרבית הנושאים הוגבלה תקרת השיפוי של המוכרים ב- 10 מיליון דולר ארה"ב, וחלקה של החברה הבת עמד על כ- 3 מיליון דולר ארה"ב (כ- 11 מיליון ש"ח). סכום זה הופקד בנאמנות לשם הבטחת המצגים וההתחייבויות שניתנו לרוכש תחת הוראות ההסכם, והושב במלואו למוכרים (ובכללם לחברה הבת), בהתאם לתנאי ההסכם, בהתאם לאבני דרך שנקבעו. חלק הקבוצה בתמורה בגין העסקה הסתכם לסך של כ- 37 מיליון דולר (כ- 119 מיליון ש"ח). כתוצאה מהשלמת העסקה רשמה החברה בדוחותיה הכספיים לשנת 2021 רווח (נטו ממס) בסך של כ- 62 מיליון ש"ח.

ה. בחינת צירוף דוחות חברה כלולה

על אף שחלקה של החברה בתוצאות של חברות כלולות עלו על 20% מהרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה, החברה לא מצרפת את דוחותיהן הכספיים מאחר ובשנת 2022 לא קיימו את תנאי הרף הכמותי ולא צפוי שיקיימו את תנאי הרף בשנת הדיווח הבאה.

באור 12: - רכוש קבוע, נטו ונכסי זכות שימוש

1. רכוש קבוע

א. הרכב ותנועה

שנת 2023

	מבנים ומקרקעין (ב)	מכונות וציוד	כלי רכב	ציוד וריהוט משרדי	התקנות ושיפורים במושכר	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
עלות						
יתרה ליום 1 בינואר, 2023	154,503	11,241	4,787	45,975	18,348	234,854
תוספות במשך השנה:						
רכישות	3,772	3,011	806	2,230	614	10,433
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים	3,034	149	-	183	115	3,481
כניסה לאיחוד	1,463	-	31	3,049	265	4,808
יציאה מאיחוד	(22,187)	-	-	-	-	(22,187)
מימושים	(1,235)	-	(493)	-	(80)	(1,808)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2023	139,350	14,401	5,131	51,437	19,262	229,581
פחת שנצבר						
יתרה ליום 1 בינואר, 2023	38,684	8,569	3,103	40,087	10,363	100,806
תוספות במשך השנה:						
פחת	3,810	555	536	2,663	1,543	9,107
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים	-	74	-	(7)	48	115
כניסה לאיחוד	-	-	28	2,816	189	3,033
מימושים וגריעות	-	-	(342)	-	(80)	(422)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2023	42,494	9,198	3,325	45,559	12,063	112,639
יתרת עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר, 2023	96,856	5,203	1,806	5,878	7,199	116,942

באור 12: - רכוש קבוע, נטו ונכסי זכות שימוש (המשך)

שנת 2022

	מבנים ומקרקעין (ב)	מכונות וציוד	כלי רכב	ציוד וריהוט משרדי	התקנות ושיפורים במושכר	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
עלות						
יתרה ליום 1 בינואר, 2022	136,261	10,209	2,910	43,149	16,568	209,097
תוספות במשך השנה:						
רכישות	1,667	612	985	2,108	554	5,926
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים	-	420	-	545	203	1,168
כניסה לאיחוד	16,575	-	1,082	526	1,219	19,402
מימושים	-	-	(190)	(353)	(196)	(739)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2022	154,503	11,241	4,787	45,975	18,348	234,854
פחת שנצבר						
יתרה ליום 1 בינואר, 2021	35,003	7,817	2,606	37,035	8,666	91,127
תוספות במשך השנה:						
פחת	3,681	442	382	2,694	1,461	8,660
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים	-	310	-	363	212	885
כניסה לאיחוד	-	-	305	345	221	871
מימושים וגריעות	-	-	(190)	(350)	(197)	(737)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2022	38,684	8,569	3,103	40,087	10,363	100,806
יתרת עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר, 2022	115,819	2,672	1,684	5,888	7,985	134,048

ב. באשר לשעבודים, ראה באור 23א'.

באור 12: - רכוש קבוע, נטו ונכסי זכות שימוש (המשך)

2. חכירות

א. גילויים עבור עסקאות חכירה בהן החברה מהווה חוכר

לחברה הסכמי חכירה הכוללים חכירות של מבנים, מכונות וציוד, רכבים ועוד, אשר משמשים הן לצורך קיום הפעילות השוטפת של החברה והן לצורך החכרת משנה וגביית דמי שכירות משוכרים.
הסכמי החכירות של המבנים הינם לתקופה הנעה בין 3 ל- 15 שנים, בעוד הסכמי החכירות של מכונות וציוד ורכבים נעים בתקופה של בין 3 ל- 5 שנים.
חלק מהסכמי החכירה שבהן התקשרה החברה כוללים אופציות הארכה ו/או ביטול וכן תשלומי חכירה משתנים.

ב. פירוטים בדבר עסקאות חכירה

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הוצאות ריבית בגין התחייבויות חכירה	2,416	1,385
סך תזרים מזומנים שלילי עבור חכירות	(30,893)	(27,946)

ג. אופציות הארכה וביטול

לחברה הסכמי חכירה הכוללים הן אופציות הארכה והן אופציות ביטול. אופציות אלה מקנות לחברה גמישות בניהול עסקאות החכירה והתאמה לצרכים העסקיים של החברה.
החברה מפעילה שיקול דעת משמעותי בבחינה האם ודאי באופן סביר כי אופציות הארכה וביטול ימומשו.
בהסכמי חכירה הכוללים תקופות חכירה שאינן ניתנות לביטול של 3 עד 5 שנים, כללה החברה במסגרת תקופת החכירה גם מימוש של אופציות הארכה הקיימות בהסכמים. בהסכמי חכירה אלו נוהגת החברה לממש את אופציות הארכה שכן במקרה שבו אם נכס חלופי לא יהיה זמין באופן מיידי במועד סיום תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול, תיווצר לחברה פגיעה משמעותית בפעילות השוטפת של החברה.
בהסכמי חכירה הכוללים תקופות חכירה שאינן ניתנות לביטול של 10 עד 15 שנים, לא כללה החברה במסגרת תקופת החכירה מימוש של אופציות הארכה שכן החברה לא צופה כי ודאי באופן סביר שתפעל למימושן.
בנוסף בהסכמי חכירה של רכבים, החברה לא כללה במסגרת תקופת החכירה מימוש של אופציות הארכה שכן החברה לא נוהגת לממש אופציות אלו ולחכור את הרכבים לתקופה אשר עולה על 5 שנים (ללא מימוש אופציית הארכה).
יתרה מזאת, תקופות החכירה שהינן תחת אופציית ביטול החכירה נכללו כחלק מתקופת החכירה כאשר ודאי באופן סביר כי אופציות אלה לא ימומשו.

באור 12: - רכוש קבוע, נטו ונכסי זכות שימוש (המשך)

ד. גילויים בדבר נכסי זכות שימוש

שנת 2023

	מקרקעין	כלי רכב	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
עלות			
יתרה ליום 1 בינואר, 2023	14,902	139,990	154,892
תוספות במשך השנה:			
תוספות	4,870	32,533	37,403
גריעות במשך השנה:			
גריעות מנכסי זכות שימוש	(635)	(8,000)	(8,635)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2023	19,137	164,523	183,660
פחת שנצבר			
יתרה ליום 1 בינואר, 2023	10,827	98,499	109,326
תוספות במשך השנה:			
פחת והפחתות	2,007	27,972	29,979
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2023	12,834	126,471	139,305
יתרת עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר, 2023	6,303	38,052	44,355

שנת 2022

	מקרקעין	כלי רכב	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
עלות			
יתרה ליום 1 בינואר, 2022	12,488	105,673	118,161
תוספות במשך השנה:			
תוספות	3,020	38,911	41,931
גריעות במשך השנה:			
גריעות מנכסי זכות שימוש	(606)	(4,594)	(5,200)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2022	14,902	139,990	154,892
פחת שנצבר			
יתרה ליום 1 בינואר, 2022	9,214	73,148	82,362
תוספות במשך השנה:			
פחת והפחתות	1,613	25,351	26,964
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2022	10,827	98,499	109,326
יתרת עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר, 2022	4,075	41,491	45,566

ה. לחברה הסכמי חכירה של רכבים לתקופה הקצרה מ- 12 חודשים וכן הסכמי חכירה של ציוד משרדי בעלי ערך כספי נמוך. עבור חכירות אלו מיישמת החברה את ההקלה שניתנה בתקן ומכירה בעלויות החכירה כהוצאה בקו ישר על פני תקופת החכירה.

ו. לניתוח מועדי פירעון של התחייבויות חכירה ראה באור 19 ד'.

באור 13: - נכסים בלתי מוחשיים

א. הרכב ותנועה

שנת 2023

	עלויות פיתוח	קשרי לקוחות	תוכנות מחשב	צבר חוזים	מוניטין	סה"כ
עלות						
יתרה ליום 1 בינואר, 2023	127,701	30,973	38,296	39,686	80,713	317,369
התאמה מעדכון עודפי עלות	-	-	-	-	(448)	(448)
היוון עלויות פיתוח	4,977	-	3,062	-	-	8,039
רכישות	-	-	875	-	-	875
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ	1,997	-	179	-	-	2,176
כניסה לאיחוד	-	3,415	-	-	5,595	9,010
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2023	134,675	34,388	42,412	39,686	85,860	337,021
הפחתה שנצברה והפסדים מירידת ערך שנצברו						
יתרה ליום 1 בינואר, 2023	88,150	24,216	30,595	13,880	21,005	177,846
הפחתה שהוכרה במשך השנה	9,819	2,522	2,398	1,948	-	16,687
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים	1,775	-	371	-	-	2,146
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2023	99,744	26,738	33,364	15,828	21,005	196,679
יתרה, נטו ליום 31 בדצמבר, 2023	34,931	7,650	9,048	23,858	64,855	140,342

באור 13: - נכסים בלתי מוחשיים (המשך)

שנת 2022

	טכנולוגיה	עלויות פיתוח	קשרי לקוחות	תוכנות מחשב	צבר חוזים	מוניטין	סה"כ
עלות							
יתרה ליום 1 בינואר, 2022	1,583	110,270	27,579	36,294	39,686	73,399	288,811
התאמה מעדכון עודפי עלות	-	-	1,210	-	-	(1,210)	-
היוון עלויות פיתוח	-	9,753	-	-	-	-	9,753
רכישות	-	-	-	1,019	-	-	1,019
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ	-	7,678	-	983	-	-	8,661
כניסה לאיחוד	-	-	2,184	-	-	8,524	10,708
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2022	1,583	127,701	30,973	38,296	39,686	80,713	318,952
הפחתה שנצברה והפסדים מירידת ערך שנצברו							
יתרה ליום 1 בינואר, 2022	1,583	75,593	22,230	28,395	11,933	21,005	160,739
הפחתה שהוכרה במשך השנה	-	6,339	1,986	1,437	1,947	-	11,709
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים	-	6,218	-	763	-	-	6,981
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2022	1,583	88,150	24,216	30,595	13,880	21,005	179,430
יתרה, נטו ליום 31 בדצמבר, 2022	-	39,551	6,757	7,701	25,806	59,708	139,523

באור 13: - נכסים בלתי מוחשיים (המשך)

ב. ירידת ערך מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר ואינו מוגדר

לצורך בחינת ירידת ערך של מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים הוקצו המוניטין, עלויות הפיתוח, קשרי לקוחות, תוכנות מחשב וצבר חוזים למגזרי הפעילות, ליום 31 בדצמבר, 2023 כדלקמן:

	בקרה וטכנולוגיות	סחר	מערכות, EPC ובניה	מולטימדיה ותקשורת	אנרגיות מתחדשות	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
מוניטין	1,820	8,076	13,229	40,862	868	64,855
עלויות פיתוח שהוונו	25,804	-	-	9,128[1]	-	34,932
קשרי לקוחות [1]	184	1,752	1,856	3,858	-	7,650
תוכנות מחשב [1]	5,609	187	2,929	323	-	9,048
צבר חוזים	-	-	-	-	23,858[2]	23,858

(1) נכסים בלתי מוחשיים שבגינם לא נערכו עבודות לבחינת ירידת ערך מכיוון ששווי השימוש גבוה באופן מהותי מערכם בספרים.

(2) ראה באור 14(ב) להלן.

ג. בחינת ירידת ערך עלויות פיתוח שהוונו במגזר בקרה וטכנולוגיות

סכום בר-ההשבה של עלויות פיתוח שהוונו לתוכנת ה-Pulse נקבע על בסיס שווי שימוש המחושב לפי אומדן תזרים מזומנים הצפוי מיחידה מניבת מזומנים זו, שאושר על ידי הנהלת החברה, בהתבסס על הערכת שווי שביצע מעריך שווי חיצוני. שיעור הניכיון לפני מס לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו 16.8% ומשקף את הנחות ההנהלה לגבי הסיכון הספציפי של היחידה. תחזיות תזרימי המזומנים לתקופה העולה על ארבע שנים יאמדו תוך שימוש בשיעור צמיחה קבוע המהווה את שיעור הצמיחה הממוצע לטווח ארוך המקובל בענף.

בחינת ירידת ערך מוניטין במגזר בקרה וטכנולוגיות

סכום בר-ההשבה של המוניטין נקבע על בסיס שווי שימוש המחושב לפי אומדן תזרים מזומנים הצפוי מיחידה מניבת מזומנים זו, שאושר על ידי הנהלת החברה, בהתבסס על הערכת שווי שביצע מעריך שווי חיצוני. שיעור הניכיון לפני מס לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו 23.8% ומשקף את הנחות ההנהלה לגבי הסיכון הספציפי של היחידה. תחזיות תזרימי המזומנים לתקופה העולה על ארבע שנים יאמדו תוך שימוש בשיעור צמיחה קבוע המהווה את שיעור הצמיחה הממוצע לטווח ארוך המקובל בענף.

בחינת ירידת ערך מוניטין במגזר סחר

סכום בר-ההשבה של יחידת הסחר נקבע על בסיס שווי שימוש המחושב לפי אומדן תזרים מזומנים הצפוי מיחידה מניבת מזומנים זו, שאושר על ידי הנהלת החברה, בהתבסס על הערכת שווי שביצע מעריך שווי חיצוני. שיעור הניכיון לפני מס לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו 14.5% ומשקף את הנחות ההנהלה לגבי הסיכון הספציפי של היחידה. תחזיות תזרימי המזומנים לתקופה העולה על ארבע שנים יאמדו תוך שימוש בשיעור צמיחה קבוע המהווה את שיעור הצמיחה הממוצע לטווח ארוך המקובל בענף.

באור 13: - נכסים בלתי מוחשיים (המשך)

בחינת ירידת ערך מוניטין מערכות, EPC ובניה

סכום בר-ההשבה של של המוניטין נקבע על בסיס שווי שימוש המחושב לפי אומדן תזרים מזומנים הצפוי מיחידה מניבת מזומנים זו, שאושר על ידי הנהלת החברה, בהתבסס על הערכת שווי שביצע מעריך שווי חיצוני. שיעור הניכיון לפני מס לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו 19.6% ו-19.1% ומשקף את הנחות ההנהלה לגבי הסיכון הספציפי של היחידה. תחזיות תזרימי המזומנים לתקופה העולה על ארבע שנים יאמדו תוך שימוש בשיעור צמיחה קבוע המהווה את שיעור הצמיחה הממוצע לטווח ארוך המקובל בענף.

בחינת ירידת ערך מוניטין במגזר מולטימדיה ותקשורת

סכום בר-ההשבה של יחידת מולטימדיה ותקשורת נקבע על בסיס שווי שימוש המחושב לפי אומדן תזרים מזומנים הצפוי מיחידה מניבת מזומנים זו, שאושר על ידי הנהלת החברה, בהתבסס על הערכת שווי שביצע מעריך שווי חיצוני. שיעור הניכיון לפני מס לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו 18.3% ומשקף את הנחות ההנהלה לגבי הסיכון הספציפי של היחידה. תחזיות תזרימי המזומנים לתקופה העולה על ארבע שנים יאמדו תוך שימוש בשיעור צמיחה קבוע המהווה את שיעור הצמיחה הממוצע לטווח ארוך המקובל בענף.

בחינת ירידת ערך מוניטין במגזר אנרגיות מתחדשות

סכום בר-ההשבה של יחידת אנרגיות מתחדשות נקבע על בסיס שווי שימוש המחושב לפי אומדן תזרים מזומנים הצפוי מיחידה מניבת מזומנים זו, שאושר על ידי הנהלת החברה, בהתבסס על הערכת שווי שביצע מעריך שווי חיצוני. שיעור הניכיון לפני מס לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו 15.1% ומשקף את הנחות ההנהלה לגבי הסיכון הספציפי של היחידה. תחזיות תזרימי המזומנים לתקופה העולה על ארבע שנים יאמדו תוך שימוש בשיעור צמיחה קבוע המהווה את שיעור הצמיחה הממוצע לטווח ארוך המקובל בענף.

באור 14: - חייבים ונכסי חוזה בגין הסדרי זיכיון

א. הרכב:

	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
יתרה ליום 31 בדצמבר	216,123	226,360
חלויות שוטפות	14,820	16,310

ב. פרטים נוספים:

1. ביום 20 במרץ 2014, קיבלו שני תאגידים אשר הוחזקו על ידי החברה ב-51% (בעקיפין) אישור תעריפי בקשר עם שלושה מתקנים המיועדים לייצר חשמל באמצעות אנרגיית הרוח, אותם מקימים התאגידים הנ"ל. התעריף עומד על 48.51 אגורות ל-1 קילו וואט לשעה (kWh) (מוצמד בתחילת כל שנה קלנדארית למדד הידוע לעומת מדד פברואר 2013).
ההספק המותקן הכולל מכח שלושת הרישיונות הינו כ-21.25 מגה וואט (MW) ("המתקנים"), וההשקעה הכוללת בפרוייקט (לרבות קרנות לשירות החוב) הינה כ-200 מיליון ש"ח.

בחודש אפריל 2016 השלימה החברה את הקמת המתקנים (כקבלן EPC) (והתקבל למתקנים רישיון קבוע) וכן מתפעלת ומתחזקת אותם (כקבלן O&M) למשך 20 שנה. בגין תפעול ותחזוקת המתקנים במהלך תקופת ההפעלה המסחרית של הפרויקטים, זכאית החברה לתשלום שנתי בסכום שאינו מהותי לחברה. החברה העמידה ערבות בנקאית בהיקף של 15% מהיקף התמורה השנתית בגין התפעול והתחזוקה.

בתאריך 26 באוקטובר 2016 השיגה החברה שליטה בחברת אפקון אנרגיית רוח בע"מ (בעלת המניות והזכויות בתאגידים הנ"ל). לחברה נוצרו עודפי עלות המיוחסים לנכס פיננסי בסך 3.9 מיליון ש"ח, מוניטין בסך 0.7 מיליון ש"ח ונכס בלתי מוחשי בסך 38 מיליון ש"ח (ראה גם באור 13(ב) לעיל). יתרות הנכס הפיננסי אשר כלולים בדוחות הכספיים מבטאות את הערך הנוכחי של התקבולים הצפויים מחברת החשמל בשיעור היוון של 3.50%.

חברות בקבוצה קיבלו מהמדינה, באמצעות הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל ("הרשות"), רישיון ליצור חשמל בטכנולוגית טורבינות רוח המחובר לרשת החלוקה. הסדרי זיכיון למתן שירותים הינם הסדרים בהם המדינה מתקשרת בחוזה עם גוף מהסקטור הפרטי (להלן - המפעיל) שבו אותו מפעיל מתחייב לתכנן, לבנות ולממן נכסים או תשתית כלשהם לשירות הציבור, ובתמורה להקמת הרכוש מקבל המפעיל זיכיון מהמדינה להפעיל את הרכוש לתקופה מוגדרת, וכן לספק שירותים נלווים הקשורים לרכוש. בתום תקופת הזיכיון מחזיר המפעיל את הרכוש למדינה או מאריך את תקופת הזיכיון.

חברות הקבוצה כמפעיל, התקשרו בהסדר זיכיון להפקת חשמל עם חברת החשמל להקמה, בנייה, תפעול ואחזקה של חווה להפקת חשמל מאנרגית רוח.

רשות החשמל שולטת ומסדירה את תנאי הרישיון באופנים המפורטים להלן:

1. הרשות הנה הגורם הרגולטורי הקובע והמאשר את תנאי הרישיון לייצור חשמל באמצעות חוות הרוח.
2. רשות החשמל קובעת כי בעל הרישיון ייצר וימכור חשמל לחברת החשמל בהתאם לרישיון שניתן לו.
3. רשות החשמל קובעת את האישור התעריפי שבו חברת החשמל תרכוש את החשמל מבעל הרישיון.

כמו כן להערכת הקבוצה ערך השייר אינו מהותי.
לאור האמור לעיל, בהתאם ל-IFRIC 12 התשתית המוקמת אינה מוכרת כרכוש קבוע בדוחות הכספיים של המפעיל (חברות הקבוצה). ההסדרים להקמת החוות מטופלים כנכס פיננסי.

באור 14: - נכס פיננסי בגין הסדרי זיכיון (המשך)

2. ביום 5 בדצמבר 2018, זכתה החברה במכרז לתכנון, הקמה ומימון של בתי המשפט בערים טבריה ובצפת, ותחזוקתם לתקופה של 22.5 שנים ממועד סיום הקמתם (להלן – תקופת התפעול). תקופת ההקמה הינה בתוך 30 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה, אשר ניתן ביום 10 במרץ 2019 (היינו, סיום תקופת ההקמה בחודש ספטמבר 2022). בתמורה, תהא החברה זכאית לתמורה שנתית לאורך תקופת התפעול, בסך של כ-5 מיליון ש"ח, צמוד לסלי המדדים, אשר תשולם בתשלומים רבעוניים, וזאת החל ממועד השלמת ההקמה של כל אחד מבתי המשפט הנ"ל (כ-3 מיליון ש"ח בגין בית המשפט בטבריה וכ-2 מיליון ש"ח בגין בית המשפט בצפת). בנוסף, החברה זכאית לקבל החזר מלא בגין שירותים שונים אשר תעמיד במסגרת המכרז (בתנאים של COST+) וכן החברה זכאית למענק הקמה בסך של כ-25 מיליון ש"ח (צמוד למדד תשומות הבניה למשרדים), אשר ישולמו עד לתום תקופת ההקמה של שני בתי המשפט. החברה הסבה את זכויותיה והתחייבויותיה מכח המכרז לאפקון זכיינות טבריה וצפת בע"מ ("החברה הייעודית"). הקמת בית המשפט בטבריה הסתיימה בחודש מרץ 2022 והקמת בית המשפט בצפת הסתיימה בחודש יולי 2023. לאור האיחורים האמורים, קוזז לקבוצה עד כה סכום שאינו מהותי בגין איחורים. הקבוצה פנתה למדינת ישראל לשם קבלת כספים נוספים בגין איחורים שאינם באשמתה וכן בגין תוספות בפרוייקט, וככל שהמדינה לא תיעתר לכך תשקול הקבוצה פניות לערכאות משפטיות.

באור 15: - אשראי מתאגידים בנקאיים

א. ההרכב

	בהצמדה למדד	ללא הצמדה	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
31 בדצמבר, 2023			
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים	-	105,599	105,599
חלויות שוטפות של הלוואות לפרויקטי זכיינות	12,050	-	12,050
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך	-	19,909	19,909
	12,050	125,508	137,558
31 בדצמבר, 2022			
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים	-	82,998	82,998
חלויות שוטפות של הלוואות לפרויקטי זכיינות	13,227	-	13,227
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך	-	19,246	19,246
	13,227	102,244	115,471

ב. באשר לשעבודים, ראה באור 23.א.

ג. באשר להתניות פיננסיות, ראה באור 18.ה.

ד. באשר להלוואות לפרויקטי זכיינות ראה באור 18.ב להלן.

באור 16: - התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
חובות פתוחים [1]	253,285	283,008
שטרות לפרעון	49,794	16,709
הוצאות לשלם	104,139	122,256
	407,218	421,973
(1) כולל בעל עניין וצדדים קשורים	8,954	6,399

החובות לספקים אינם נושאים ריבית. טווח ימי אשראי ספקים הינו שוטף+90 ימים. באשר לטווח ימי האשראי לבעלי עניין וצדדים קשורים ימי אשראי הינם שוטף+90 ימים, ראה באור 28.א.(1).

באור 17: - זכאים ויתרות זכות

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
התחייבות לעובדים ומוסדות בגין שכר ומשכורת	35,621	41,310
התחייבות בגין הסכם קיבוצי בשותפות מאוחדת (ראה באור 20)	149	389
הפרשה לחופשה והבראה	15,288	14,904
מוסדות	12,634	28,102
הוצאות לשלם[1]	13,663	7,547
עודף הפסדים על השקעה בשותפות המטופלת לפי שיטת השווי המאזני[1]	5,139	4,892
הפרשה לבדק ואחריות (ראה באור 25)	14,650	17,358
נגזרים פיננסים	-	5
התחייבות בגין תמורה מותנית (ראה באור 5)	5,125	1,953
הכנסות מראש	12,509	14,047
אחרים [2]	35,595	18,970
	150,373	149,477

(1) כולל בעלי עניין וצדדים קשורים בשנים 2023 ו-2022 בסך 11,003 אלפי ש"ח ו-6,201 אלפי ש"ח בהתאמה.

(2) עיקר היתרה הינה מיתרות חו"ז מול שותפים בעסקאות משותפות.

באור 18: - התחייבויות לא שוטפות

א. ההרכב

ליום 31 בדצמבר, 2023

	שיעור ריבית נקוב	שיעור ריבית אפקטיבית	יתרה	יתרה בניכוי חלויות שוטפות
	%	%	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הלוואות לפרויקטי זכיינות (ב)	2.98-3.34	2.98-3.34	152,156	140,106
הלוואות מתאגידים בנקאיים (ד)	2.6-7.85	2.6-7.85	151,798	26,290
אגרות חוב (ג)	2.88	3.09-3.85	278,618	247,361
סך הכל			582,572	413,757

ליום 31 בדצמבר, 2022

	שיעור ריבית נקוב	שיעור ריבית אפקטיבית	יתרה	יתרה בניכוי חלויות שוטפות
	%	%	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הלוואות לפרויקטי זכיינות (ב)	2.98-3.34	2.98-3.34	160,300	147,073
הלוואות מתאגידים בנקאיים (ד)	2.55-6.1	2.6-6.24	147,578	45,334
אגרות חוב (ג)	2.45-2.88	3.09-3.77	299,951	217,811
סך הכל			607,829	410,218

מועדי הפרעון לאחר תאריך הדיווח ליום 31 בדצמבר, 2023 - ראה באור 19.ד.

ב. הלוואות לפרויקט זכיינות

1. בהמשך לבאור 14(ב)(1) לעיל, ביום 16 ביוני 2014, התקשרו תאגידי הפרוייקט עם בנק הפועלים בע"מ (להלן: "הבנק") בהסכמים, במסגרתם העמיד הבנק הלוואות בשיעור של כ-80% מעלות המתקנים, אשר למיטב ידיעת החברה רובו הומחה מבנק הפועלים לכלל ביטוח, ואילו כ-20% הנותרים העמידה החברה כהלוואת בעלים. המימון הבנקאי האמור הועמד לתקופה של 18 שנה, נושאת ריבית שנתית בשיעור 3.43%.
בדצמבר 2016 הומרו ההלוואות לטווח ארוך, לתקופה של 18 שנה, אשר לוח הסילוקין בגינן הוא לוח סילוקין מגולף, המורכב מתשלומים רבעוניים למשך כל תקופת ההלוואה. הריבית בגין ההלוואה האמורה עומדת על 3.43%. תאגידי הפרוייקט יהיו רשאים לבצע פירעון מוקדם וולונטרי של ההלוואה בכפוף לתשלום עמלה שנקבעה. בחודש ספטמבר 2019 פרעה החברה בפירעון מוקדם סך של 6 מיליון ש"ח מההלוואה ואף שילמה עמלה כפי שנקבע, וכן הוסכם מספר תיקונים בקשר עם הוראות סעיף "החלוקה" (Distributions) בהסכם המימון.
במסגרת הסכמי המימון נקבע כי על תאגידי הפרוייקט לעמוד בהתניות הפיננסיות הבאות: (1) היחס שבין התזרים הפנוי לשירות החוב לבין שירות החוב (תשלומי קרן, ריבית) ("יחס הכיסוי") בתקופה הנבדקת לא יפחת מ-1.05. יחס הכיסוי ייבדק הן לגבי כל אחד מהתאגידים והן לגבי שני התאגידים במצטבר; (2) על תאגידי הפרוייקט להחזיק קרן לשירות חוב בהיקף של שישה חודשים (תאגידי הפרוייקט הפקידו לקרן לשירות חוב סך של 5,794 אלפי ש"ח); (3) עד למועד החל 42 חודשים לאחר ההפעלה המסחרית, על תאגידי הפרויקט להעמיד קרן לתחזוקה בהיקף כולל של 2,000 אלפי ש"ח אשר נצבר עד למועד זה ב-7 תשלומים חצי-שנתיים, וזאת לשם מימון פעולות תחזוקה הנדרשות לאורך ביצוע הפרויקטים, אשר תוגדל

באור 18: - התחייבויות לא שוטפות (המשך)

בסכום נוסף של עד 2,500 אלפי ש"ח במקרה שבתום כל תקופה בת 24 חודשים החל במועד בו נצברה קרן התחזוקה באופן מלא (קרי, 42 חודשים מהפעלה מסחרית של הפרויקטים), יחס הכיסוי לתקופה כאמור, יפחת מ- 1.1 בתקופה של ה 24 חודשים העוקבים האחרונים (תאגידי הפרויקט העמידו קרן לתחזוקה בסך כ- 2,273 אלפי ש"ח); (4) במקרה שיחס הכיסוי באחד מהפרויקטים יפחת מ-1.075 (וכל עוד מצב זה נמשך) ("הפרויקט הנתמך"), יחויב הפרויקט האחר לצבור את הסכום הנדרש לריפוי יחס הכיסוי בפרויקט הנתמך בקרן ייעודית אשר תשמש לפירעון תשלומי קרן וריבית של הפרויקט הנתמך במידה ולא יהיה די בתזרים הפרויקט כדי לשרת את החוב בפרויקט הנתמך. לשם הבטחת התחייבויות תאגידי הפרוייקט שועבדו לטובת הבנק מלוא נכסיהם של תאגידי הפרוייקט, וכן ההחזקות והזכויות של החברה הבת בתאגידי הפרוייקט, במישרין ובעקיפין. החברה עומדת באמות מידה פיננסיות למועד הדוח.

בשנת 2023, לאור תקלות בהיקף גדול בפרוייקטים, אשר בשיאן גרמו להשבתת בו זמנית של כרבע מהטורבינות, היקף הכנסות הפרוייקט היה נמוך מהממוצע (להשלכות התקלות על תנאי המימון ראו להלן). בהקשר זה יצויין כי לאור מלחמת חרבות ברזל, עזבו עובדי החברה הרומנית שסיפקה שירותים שוטפים בפרוייקט את ישראל ולא שבו מאז. הקבוצה פועלת לשם החלפת החברה הרומנית בחברה אחרת, אשר נציגיה הגיעו לישראל בחודש מרץ 2024.

בחודש ינואר 2024, הופסק דירוג החוב הבכיר שנלקח לצורך מימון הפרויקטים ע"י חברת מידרוג. בעקבות הודעה זו, ולאור תקלות בהיקף גדול בפרוייקטים בשנת 2023, כאמור לעיל, פנה הגורם הממן לקבוצה, לשם פירעון חלקי של החוב, העמדת ערבויות על ידי הקבוצה, הסדרת דירוג לפרוייקט ותיקון הטורבינות וביצוע תחזוקה שוטפת. בהתאם, החברה נמצאת במגעים עם הבנק וכלל לגבי פירעון חלק מהחוב ועדכון התנאים, אשר צפויים להתבסס על העקרונות הבאים: פירעון מוקדם של 9 מיליון ש"ח (הנמצאים בחשבונות הבנק של הפרוייקט); העמדת ערבות על ידי החברה בסך של כ- 15 מיליון ש"ח אשר תשוחרר בהתאם לתנאים שייקבעו ובכללם זמינות של 95% מהן, עמידה ביחסי כיסוי לחלוקה למשך שנה; העלאת הריבית בגין יתרת ההלוואה ב- 0.25% בגין כל הפחתת דירוג, עד לתקרה שתיקבע; התקשרות בהסכם עם חברת תפעול (O&M) עד ליום 20.4.2024; הכנת דוח יועץ טכני לפרוייקטים עד ליום 30.5.2024; תיקון הטורבינות התקולות עד ליום 30.6.2024; ודירוג מחדש של הפרוייקטים עד 30.9.3024. מובהר כי התנאים הסופיים של הסיכום עם הגורם הממן עשויים להיות שונים מהגורמים המפורטים לעיל, וזאת בין היתר לאור המשא ומתן שמתנהל בין הצדדים, השינויים בפעילות החוות עד לחתימת ההסכם וכו'.

2. בהמשך לבאור 14(ב)(2) לעיל, בביום 10 בנובמבר 2020, השלימה החברה התקשרות במערכת הסכמי הסגירה הפיננסית של הפרויקט מול תאגידים מקבוצת הראל חברה לביטוח ("המלווים" ו-"סגירה פיננסית"). במסגרת הסגירה הפיננסית נחתמו הסכמי המימון של החוב הבכיר לפרויקט ("הסכמי המימון") וכן הסכמי הפרויקט, ובכלל זה הסכם לתכנון והקמה בין החברה הייעודית לחברה אחות בבעלות מלאה של החברה האם, הסכם ניהול ותחזוקה בין החברה הייעודית והחברה האם והסכם ממשק בין הקבלנים המסדיר את מערך היחסים ביניהם. ביום 27 בדצמבר 2022, בוצעה המרה של החוב הבכיר במלואו (כ-43.8 מיליון ש"ח) מזמן קצר לזמן ארוך בשיעור ריבית 3.18% (בתקופת ההקמה) ו-2.98% (בתקופת התפעול).

באור 18: - התחייבויות לא שוטפות (המשך)

ג. הנפקת אגרות חוב

1. אגרות חוב (סדרה 1)

ביום 28 בפברואר 2019 פרסמה החברה דוח הצעת מדף על פיו הוצעו לציבור, בדרך של "הצעה אחידה", כאמור בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ובתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007. בהתאם, ביום 3 במרץ 2019 הנפיקה החברה 120,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 1), הניתנות להמרה למניות רגילות של החברה התמורה (ברוטו) לסך של 121.2 מיליון לפי ש"ח. תשלום הריבית משולם מידי חצי שנה. סך התמורה נטו שהתקבלה הינה 119.9 מיליון ש"ח, מתוכה הוקצה הסכום 5,407 אלפי ש"ח למרכיב ההוני של אגרות חוב להמרה. בחודש דצמבר 2021 הקצתה החברה 3,456 מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת בתמורה להמרה של 719,179 אגרות חוב (סדרה 1) של החברה.
נכון ליום 31 בדצמבר 2023, יתרת אגרות החוב נפרעו במלואן.

2. אגרות חוב (סדרה ד)

ביום 16 באוגוסט 2020 פרסמה החברה דוח הצעת מדף על פיו הוצעו לציבור, בדרך של "הצעה אחידה", כאמור בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ובתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007. בהתאם, ביום 18 באוגוסט 2020 הנפיקה החברה 225 מיליוני ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד), בתמורה לסך של כ- 223 מיליון ש"ח (נטו).

קרן אגרות החוב (סדרה ד) צמודה לעלייה במדד המחירים לצרכן, ונושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של 2.89% לשנה (כפוף למנגנוני התאמת שיעור הריבית במקרה של ירידת דרוג אגרות החוב או ירידה בהון עצמי מינימלי, כמפורט בשטר הנאמנות), והן תעמודנה לפירעון (קרן) ב-7 תשלומים שנתיים לא שווים ביום 31 במרץ בשנים 2023 עד 2029, כמפורט להלן: שלושה תשלומים באופן שכל תשלום הינו בשיעור 10% מקרן אגרות החוב אשר ישולמו ביום 31 במרץ של כל אחת מהשנים 2023 ועד 2025 (כולל); תשלום אחד בשיעור של 14% אשר ישולם ביום 31 במרץ 2026; שני תשלומים באופן שכל תשלום הינו בשיעור 20% מקרן אגרות החוב אשר ישולמו ביום 31 במרץ של כל אחת מהשנים 2027 ועד 2028 (כולל); תשלום אחד בשיעור של 16% אשר ישולם ביום 31 במרץ 2029. תשלום הריבית משולם מידי חצי שנה.

אגרות החוב (סדרה ד) דורגו על ידי חברת מידרוג בע"מ בדרוג A3 עם אופק יציב ועל ידי S&P מעלות בדירוג "A-" עם אופק יציב.
ביום 23 במרץ 2023, הורידה מעלות את דירוג החברה מ-'ILA' ל-'ILA-' באופק יציב.

ככל שדירוג אגרות החוב על-ידי החברה המדרגת (ובמקרה בו תהיה יותר מחברה מדרגת אחת, ייקבע הדירוג לפי הדירוג הנמוך מבין שתי חברות הדירוג) יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בשתי דרגות או יותר מהדירוג הראשוני, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, מעל שיעור הריבית השנתית כפי שתהא באותה עת, באופן כדלקמן: (א) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות או יותר מהדירוג הראשוני - יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור נוסף של 0.5%; (ב) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשלוש דרגות מהדירוג הראשוני - יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור נוסף של 0.25% מעבר לאמור בסעיף (א) לעיל, כך שתוספת הריבית בגין ירידת הדירוג תהא בשיעור של 0.75%; (ג) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בארבע דרגות ויותר מהדירוג הראשוני - יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור נוסף של 0.25% מעבר לאמור בסעיף (ב) לעיל, כך שתוספת הריבית בגין ירידת הדירוג תהא בשיעור של 1%. במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב כאמור לעיל תעדכן החברה המדרגת את הדירוג לאגרות החוב כלפי מעלה, אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב, בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף בהתאם למדרגות המפורטות בסעיף לעיל בגין התקופה שבה אגרות החוב דורגו בדירוג הגבוה, בשינויים המחויבים הנובעים מהדירוג הגבוה במקום הדירוג המופחת, כאשר במקרה שהדירוג יהיה נמוך בשתי דרגות מתחת לדירוג הראשוני, תבוטל תוספת הריבית הנקובה בסעיף (א) לעיל רק עם חזרה לדירוג הראשוני.

באור 18: - התחייבויות לא שוטפות (המשך)

כמו כן, ככל שההון העצמי (כהגדרת מונח זה בשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ד)) יפחת מסכום של 340 מיליון ש"ח, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, בשיעור של 0.25% לשנה, מעל שיעור הריבית כפי שהיה באותה עת, טרם השינוי.

ביום 23 באוגוסט 2023, הנפיקה החברה אגרות חוב נוספות בהיקף של 50,000 אש"ח ע.נ, בדרך של הנפקה פרטית, במחיר של 1.079 ש"ח לכל 1 ש"ח ע.נ אגרות חוב, בתמורה כוללת של 53,950 אש"ח (ברוטו). שיעור הריבית אפקטיבית עמד על 3.85%. הנפקת אגרות החוב נעשתה בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ד') הקיימת.

תנאי אגרות החוב שהונפקו זהים לתנאי אגרות החוב (סדרה ד') לעיל.

ד. הלוואות מתאגידים בנקאיים

1. בשנת 2017 נטלה חברה בת הלוואה מתאגיד בנקאי בסך 15 מיליון ש"ח נושאת ריבית שנתית בשיעור של כ-2.55% לתקופה של 7 שנים. ההלוואה נפרעת בתשלומים של קרן וריבית חציונים. (החזר קרן לראשונה חל בחודש יוני 2018).
2. בשנת 2018 נטלה חברה בת הלוואה מתאגיד בנקאי בסך 30 מיליון ש"ח נושאת ריבית שנתית בשיעור של כ-3.19% לתקופה של 7 שנים. ההלוואה נפרעת בתשלומים של קרן וריבית חציונים. (החזר קרן לראשונה חל בחודש יולי 2020)
3. בשנת 2018 נטלה חברה בת הלוואה מתאגיד בנקאי בסך 20 מיליון ש"ח נושאת ריבית שנתית בשיעור של כ-3.22% לתקופה של 7 שנים. ההלוואה נפרעת בתשלומים של קרן וריבית חציונים. (החזר קרן לראשונה חל בחודש יולי 2020)
4. בשנת 2018 נטלה חברה בת הלוואה מתאגיד בנקאי בסך 30 מיליון ש"ח נושאת ריבית שנתית בשיעור של כ-3.25% לתקופה של 7 שנים. ההלוואה נפרעת בתשלומים של קרן וריבית חציונים. (החזר קרן לראשונה חל בחודש נובמבר 2020).
5. בשנת 2022 נטלה חברה בת הלוואה מתאגיד בנקאי בסך 16 מיליון ש"ח נושאת ריבית משתנה שנתית של פריים+0.85% לתקופה של 6 שנים. ההלוואה נפרעת בתשלומים של קרן וריבית רבעוניים. (החזר קרן לראשונה החל בחודש אוגוסט 2022).
6. בשנת 2023 נטלה חברה בת הלוואה מתאגיד בנקאי בסך של 200 אש"ח נושאת ריבית משתנה שנתית של פריים+1.6% לתקופה של 5 שנים. ההלוואה נפרעת בתשלומים של קרן וריבית רבעוניים. (החזר קרן לראשונה חל בחודש מרץ 2023).
7. בשנת 2023 נטלה חברה בת הלוואה מתאגיד בנקאי בסך של 6.5 מיליון ש"ח נושאת ריבית משתנה שנתית של פריים+1.4% לתקופה של 3 שנים. החברה הבת ביצעה פירעון מוקדם של ההלוואה בחודש דצמבר 2023.

נכון ליום 31 בדצמבר 2023 החברה לא נטלה הלוואות חדשות מלבד ההלוואות המפורטות לעיל.

ה. אמות מידה פיננסיות

1. החברה

ביום 16 במרץ, 2015 חתמה החברה כלפי בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק הפועלים בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ והבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ על כתב התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות, אשר מחליף ומבטל את כל אמות המידה הפיננסיות הקודמות של הקבוצה וביום 26 במרץ, 2019 נחתם עדכון להתחייבויות הנ"ל.

להלן עיקרי הוראות כתב ההתחייבות (כפי שעודכן):

החברה תעמוד בכל עת בכל אמות המידה הפיננסיות שלהלן, אשר תיבדקנה בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים, רבעונים ושנתיים, של החברה:

א. סכום ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת מסך של 140 מיליון ש"ח (ליום 31 בדצמבר 2023 ההון העצמי המוחשי של החברה הינו כ-249 מיליון ש"ח);
ב. סכום ההון העצמי המוחשי של החברה מסך המאזן המוחשי של החברה ("**יחס כיסוי**"), בתקופה מיום 1.1.2019 עד 31.12.2020 - לא יפחת משיעור השווה ל-10% ; בתקופה מיום 1.1.2021 עד 31.12.2021 שיעור זה לא יפחת מ-12%; בתקופה מיום 1.1.2022 עד

באור 18: - התחייבויות לא שוטפות (המשך)

30.12.2022 שיעור זה לא יפחת מ-15%; והחל מיום 31.12.2022 שיעור זה לא יפחת מ-18%. במהלך חודש דצמבר 2023, החברה פנתה לתאגידים הנ"ל וקיבלה את הסכמתם לעדכון חישוב יחס הכיסוי כך שבתקופה שעד ה-29.06.2024 סכום ההון העצמי מוחשי של חברה לא יפחת מ-15% והחל מיום 30.06.2024 שיעור זה לא יפחת מ-18%. (ליום 31 בדצמבר 2023 יחס הכיסוי עומד על 15.7%).

ג. מנה המתקבלת מחלוקת החוב נטו, כולל ערבויות בשקלול בהון עצמי מוחשי, לא יעלה על 3.0 (ליום 31 בדצמבר 2023 מנה זו כאמור הינה כ-1.71);

ד. יחס שירות חוב לא יפחת מ-1.2 (ליום 31 בדצמבר 2023 יחס זה הינו 4.76);

ה. יחס כיסוי החוב לא יעלה על 4.5 (ליום 31 בדצמבר 2023 יחס זה הינו 4.39);

ו. אשראי זמן קצר לא יעלה על סכום השווה ל-70% מההון החוזר התפעולי (ליום 31 בדצמבר 2023 שיעור זה הינו 41%);

ז. הרווח הנקי הרבעוני לא יהיה שלילי במשך 6 רבעונים רצופים.

לאור ההשפעה של יישום תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 16 - חכירות על הדוחות הכספיים של החברה, החל משנת 2019, פעלה החברה מול הבנקים והגיעה מולם להסכמות כי בחינתם של אמות המידה הפיננסיות של החברה תעשה בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי הקודם IAS17.

כמו כן, במהלך חודש נובמבר 2022, פנתה החברה לתאגידים הנ"ל וקיבלה את הסכמתם לעדכון חישוב יחס כיסוי החוב. בהקשר זה יצויין כי הסכימו החברה והתאגידים הבנקאים להמשיך ולנטרל את השפעת IFRS16 במסגרת בחינת עמידתה באמות המידה, וכן הסכימו התאגידים הבנקאיים לאפשר לחברה תקופת ריפוי אחת (רבעון) לתיקון אי עמידה באמת מידה פיננסית שאינה מהותית (אי עמידה באמת המידה בהיקף של עד 5%), ככל שתהיה.

2. בנוסף לאמות המידה הפיננסיות כאמור, כתב ההתחייבות (כפי שעודכן) כולל את ההסכמות והתחייבויות המהותיות שלהלן:

א. בכל שנה קלנדרית, החברה תהיה רשאית לחלק דיבידנדים לבעלי מניותיה, ללא הסכמת הבנקים, בסכום שאינו עולה על 50% מהרווחים הראויים לחלוקה (לא כולל רווחי שערוך נכסים), ובלבד שסכום הדיבידנד לא יעלה על 10% מההון העצמי של החברה כפי שהופיע בדוחות הכספיים האחרונים של החברה טרם מועד ביצוע החלוקה, וכן שבעקבות התשלום כאמור ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של 160 מיליון ש"ח;
ברבע הראשון של שנת 2021 חולק דיבידנד בסך של 48 מיליוני ש"ח (ברוטו), ברבע הרביעי של שנת 2021 חולק דיבידנד בסך של 25 מיליוני ש"ח (ברוטו) וברבע הראשון של בשנת 2022 חולק דיבידנד בסך של 25 מיליוני ש"ח (ברוטו), בהתאם לאמות המידה הנ"ל. על האף האמור לעיל, בהתאם לפניית החברה לתאגידים הנ"ל במהלך חודש דצמבר 2023 לעדכון חישוב יחס הכיסוי הון עצמי מוחשי מסך מאחזן מוחשי, עד לקבלת תוצאות רבעון 2 של שנת 2024, החברה לא תהיה רשאית לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה ללא הסכמת הבנק, מראש ובכתב.

ב. החברה וחברות הקבוצה לא תבצענה תשלומים לבעלי עניין ובעלי שליטה, שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה, בהיקף כספי שנתי העולה על 2 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ, ללא הסכמת הבנקים. לא תידרש הסכמת הבנקים לגבי תשלום או עסקה במהלך העסקים הרגיל של החברה, זאת ללא קשר להיקף העסקה ו/או בקשר עם תשלומים במהלך העסקים הרגיל לנושאי משרה בקבוצה, שאינם נמנים עם בעלי השליטה;

ג. החברה תהיה רשאית, ללא קבלת הסכמת הבנקים, לשלם לבעלת השליטה בחברה ו/או לבני משפחתה ו/או לחברות בשליטתה, תשלום בקשר עם כהונתם של גורמים אלה כנושאי משרה ו/או בעלי תפקידים בקבוצה, עד לסך מצטבר של 5 מיליון ש"ח בשנה;

ד. החברה לא תמכור, תעביר או תעשה דיספוזיציה כלשהי באחזקותיה (במישרין ובעקיפין) בכל אחת מחברות הקבוצה, ללא הסכמת הבנקים;

ה. אם ארע מאורע אשר בקרותו רשאים מוסד פיננסי ו/או מחזיקי אג"ח של החברה להעמיד

באור 18: - התחייבויות לא שוטפות (המשך)

לפירעון מיידי את חובות החברה ו/או חברות הקבוצה, הבנקים יהיו רשאים להעמיד לפירעון מיידי את כל חובות הקבוצה כלפיהם;

ו. הבקים יהיו רשאים להעמיד את האשראי לפירעון מיידי במקרה שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה כלפי הבנקים, לרבות על פי כתב ההתחייבות, ובכלל זה שגב' עתליה שמלצר תחדל מלהחזיק לפחות 50.01% ממניות החברה, ללא הסכמת הבנקים (האמור לא יחול על העברת שליטה כתוצאה מירושה על-פי דין או על העברה לבני משפחה גב' שמלצר או לתאגידים בשליטת מי מבני המשפחה).

3. מערך הבטוחות הקיים של הקבוצה כלפי הבנקים (ראה באור 23א'), יישאר ללא שינוי, למעט השלמת רישום שעבודים שוטפים על חברות בנות, ככל שלא נרשמו בעבר, חידוש מסמכי השעבוד הקיימים (רישום מחדש) והסרת השעבודים הקבועים לטובת הבנקים על נכסי המקרקעין של הקבוצה. בנוסף, הסדר הערבויות הצולבות בין חברות הקבוצה (ראה באור 23ב'), יורחב באופן שיכלול את כלל חברות הקבוצה.

4. בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ד), התחייבה החברה לעמוד באמות המידה הפיננסיות הבאות:

(א) הון עצמי מינימאלי - ההון העצמי של החברה לא ירד מסך של 280 מיליון ש"ח. נכון ליום 31 בדצמבר, 2023 ההון העצמי של החברה עומד על סך של כ- 451 מיליון ש"ח.

(ב) יחס הון עצמי למאזן - היחס בין ההון עצמי לסך המאזן המאוחד לא יפחת מ-17%. נכון ליום 31 בדצמבר, 2023 יחס הון עצמי למאזן עומד על כ-24.2%.

אי עמידה באחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות כאמור במשך שני (2) רבעונים קלנדאריים רצופים, תהווה עילה להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי.למועד הדיווח החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות.

באור 19: - מכשירים פיננסיים

א. סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות

להלן סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות בדוח על המצב הכספי לקבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל-IFRS 9:

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים		
נכסים פיננסים הנמדדים בעלות מופחתת		
נכס פיננסי בגין הסדרי זיכיון	216,123	226,360
הלוואות וחייבים	747,793	754,732
	963,916	981,092
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר:		
חוזי אקדמה לגידור תזרים מזומנים	1,233	7,455
סה"כ נכסים פיננסים	965,149	988,547
סך הכל שוטף	763,846	778,497
סך הכל לא שוטף	201,303	210,050
התחייבויות פיננסיות		
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת	1,127,654	1,165,233
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר:		
חוזי אקדמה לגידור תזרים מזומנים	-	5
סה"כ התחייבויות פיננסיות	1,127,654	1,165,238
סך הכל שוטף	713,897	755,020
סך הכל לא שוטף	413,757	410,218

ב. גידור תזרימי מזומנים

סיכון מטבע חוץ

סיכון מטבע חוץ הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי ישתנו כתוצאה משינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ.

חוזי אקדמה על שערי חליפין הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר יועדו כמכשירים מגדרים בגידורי תזרים מזומנים של תזרים מזומנים עתידי דולרי.

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	התחייבויות	התחייבויות
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
שווי הוגן של חוזי אקדמה במטבע חוץ שיועדו כמכשירים מגדרים	1,233	7,450

התנאים של חוזי האקדמה על מטבע החוץ תואמים את התנאים של העסקאות החזויות ברמה גבוהה.
כתוצאה מכך, לא קיים חוסר אפקטיביות הדורש הכרה דרך רווח או הפסד.

באור 19: - מכשירים פיננסיים (המשך)

ג. יעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים

פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק (סיכון מטבע חוץ, סיכון ריבית וסיכון מדד), סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה. הקבוצה משתמשת לפרקים במכשירים פיננסיים נגזרים לגדר חשיפות מסויימות לסיכונים. הדירקטוריון סוקר ומאשר את המדיניות באשר לכל אחד מהסיכונים המובאים להלן.

גורמי סיכון פיננסיים

1. סיכון מדד ומטבע חוץ

הקבוצה חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה למטבעות שונים, בעיקר לאירו והדולר. סיכון שער חליפין נובע מעסקאות מסחריות עתידיות, נכסים שהוכרו והתחייבויות שהוכרו הנקובים במטבע חוץ שאינו מטבע הפעילות וכן מהשקעות נטו בפעילויות חוץ. החברה נוהגת לעשות שימוש בנגזרים פיננסיים לצורך גידור החשיפות. עסקאות אלה נעשות באמצעות תאגידים פיננסיים גדולים בארץ ומבוצעות למטרות הגנה.

ניתוח רגישות למטבע חוץ:

מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של הדולר:	ההשפעה על ההון	ההשפעה על ההון	השפעה על הרווח והפסד לפני מס	השפעה על הרווח והפסד לפני מס
	31 בדצמבר	31 בדצמבר	31 בדצמבר	31 בדצמבר
	2023	2022	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
ירידת שע"ח של 10%	(2,573)	105	(1,815)	1,183
עליית שע"ח של 10%	2,573	(105)	1,815	(1,183)

מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של האירו	ההשפעה על ההון	ההשפעה על ההון	השפעה על הרווח והפסד לפני מס	השפעה על הרווח והפסד לפני מס
	31 בדצמבר	31 בדצמבר	31 בדצמבר	31 בדצמבר
	2023	2022	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
ירידת שע"ח של 10%	(1,978)	2,828	(1,755)	3,019
עליית שע"ח של 10%	1,978	(2,828)	1,755	(3,019)

באור 19: - מכשירים פיננסיים (המשך)

מבחני רגישות בגין שינויים במדד המחירים לצרכן

הטבלה שלהלן מציגה את הרגישות לשינוי אפשרי באופן סביר במדד המחירים לצרכן על החלק המושפע מכך בהלוואות. כאשר כל המשתנים האחרים ללא שינוי, ההשפעה של שינויים בשיעורי הריבית על הרווח לפני מס של החברה תהיה כדלקמן:

	מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן רווח (הפסד) מהשינוי	
	עליית מדד של 2%	ירידת מדד של 2%
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
2023	(8,610)	8,610
2022	(8,030)	8,030

	מבחן רגישות לשינויים במדד תשומות הבנייה רווח (הפסד) מהשינוי	
	עליית מדד של 2%	ירידת מדד של 2%
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
2023	861	(861)
2022	1,331	(1,331)

2. סיכון ריבית

סיכון ריבית הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים ממכשיר פיננסי ישתנו כתוצאה משינויים בשיעורי ריבית שוק.

החשיפה של החברה לסיכון של שינויים בשיעורי ריביות השוק מתייחסת בעיקר להתחייבויות לזמן ארוך של החברה הנושאות ריבית משתנה. החברה מנהלת את סיכון הריבית באמצעות שימוש בפרוטפוליו מאזן של הלוואות בריבית משתנה לבין הלוואות בריבית קבועה.

3. סיכון אשראי

לקבוצה אין ריכוזים משמעותיים של סיכון אשראי, בשל הפיזור הרחב של האשראי ללקוחות רבים.
סיכון אשראי עשוי להיווצר מחשיפות של התקשרות במספר מכשירים פיננסיים עם גוף אחד או כתוצאה מהתקשרות עם מספר קבוצות חייבים בעלות אפיונים כלכליים דומים, שיכולתם לעמוד במחויבויותיהם צפויה להיות מושפעת באופן דומה משינויים בתנאים כלכליים או אחרים. תכונות העשויות לגרום לריכוז סיכון אשראי כוללות את מהות הפעילויות שבהן עוסקים החייבים, כגון הענף שבו הם פועלים, האזור הגיאוגרפי שבו מתבצעות פעילויותיהם ורמת איתנותם הפיננסית.

הקבוצה מוכרת באשראי של 180-30 יום ללקוחותיה בעיקר בישראל. הקבוצה מבצעת באופן שוטף הערכת האשראי הניתן ללקוחותיה, תוך בדיקת התנאים הפיננסיים הסביבתיים שלהם. חברות הקבוצה עוקבות באופן שוטף אחר חובות הלקוחות, ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות לחובות מסופקים המשקפות בצורה נאותה, לפי הערכת חברות הקבוצה, את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק. הפרשה לחובות מסופקים ו/או אבודים נמוכה יחסית להיקפי הפעילות של הקבוצה במונחים שנתיים.

באור 19: - מכשירים פיננסיים (המשך)

4. סיכון נזילות

מטרת הקבוצה היא לשמר את היחס הקיים בין קבלת מימון לבין הגמישות שבשימוש במשיכות יתר מבנקים, הלוואות מבנקים ואגרות חוב.

הקבוצה העריכה כי ריכוזיות סיכון הנזילות היא נמוכה, וזאת בהתחשב באפשרות למחזור הלוואות. הגישה למקורות מימון הינה זמינה באופן מספק וניתן לגלגל את החובות שמועד פירעונם הוא עד שנה מול המלווים הקיימים. לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים ליום 31 בדצמבר, 2023 בסך של כ- 185 מליון ש"ח ומסגרות אשראי כספיות בלתי מנוצלות בהיקף של כ- 69 מליון ש"ח.

מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות

השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה.

החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות הפעולות או המצב הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד (לפני מס), עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו נכון לכל מועד דיווח. בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר המשתנים קבועים.

ד. זמני פרעון של התחייבויות פיננסיות

הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים:

ליום 31 בדצמבר, 2023

	עד שנה	משנה עד שנתיים	משנתיים עד 3 שנים	מ-3 שנים עד 4 שנים	מ-4 שנים ואילך	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הלוואות מתאגידים בנקאיים	119,757	19,310	2,849	2,766	1,354	146,036
הלוואות לפרויקטי זכיינות	12,050	12,363	12,382	12,612	102,742	152,149
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	407,218	-	-	-	-	407,218
זכאים	137,864	-	-	-	-	137,864
אגרות חוב	31,257	29,885	43,170	62,086	112,220	278,618
התחייבויות בגין חכירה	22,930	9,105	12,734	-	-	44,769
	731,076	70,663	71,135	77,464	216,316	1,166,654

באור 19: - מכשירים פיננסיים (המשך)

ליום 31 בדצמבר, 2022

	עד שנה	משנה עד שנתיים	משנתיים עד 3 שנים	מ-3 שנים עד 4 שנים	מ-4 שנים ואילך	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הלוואות מתאגידים בנקאיים	102,244	19,292	19,198	2,765	4,079	147,578
הלוואות לפרויקטי זכיינות	13,227	11,660	11,923	12,088	109,855	158,753
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	421,973	-	-	-	-	421,973
זכאים	135,430	-	-	-	-	135,430
אגרות חוב	82,140	24,054	24,054	33,676	136,027	299,951
התחייבויות בגין חכירה	25,501	10,038	9,983	279	-	45,801
	780,515	65,044	65,158	48,808	249,961	1,209,486

ה. שווי הוגן

הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים, המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על-פי שווים ההוגן:

	יתרה 31 בדצמבר	יתרה 31 בדצמבר	שווי הוגן 31 בדצמבר	שווי הוגן 31 בדצמבר
	2023	2022	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
התחייבויות פיננסיות				
הלוואות צמודות למדד ובריבית משתנה *)	(265,321)	(258,536)	(265,321)	(258,536)
הלוואות בריבית קבועה*)	(32,887)	(49,342)	(48,061)	(48,061)
אגרות חוב	(278,618)	(299,951)	(276,008)	(299,478)
סה"כ	(576,826)	(607,829)	(589,390)	(606,075)

*) יתרות ההלוואות כוללות ריבית לשלם.

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, נכס פיננסי, השקעות לזמן קצר, לקוחות, חייבים ויתרות חובה, הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך, אשראי מתאגידים בנקאיים, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים וזכאים ויתרות זכות והלוואות לזמן ארוך שהתקבלו הנושאות ריבית קבועה תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.
השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים הוא הסכום אשר בו המכשיר יכול להימכר בעסקה בין קונים ומוכרים מרצון, בשונה מעסקה כפויה (פירוק כפוי או מכירה בתנאי לחץ).

להלן השיטות וההנחות ששימשו לקביעת השווי ההוגן:
השווי ההוגן של אגרות חוב סחירות מבוסס על מחירים מצוטטים לתאריך החתך. הלוואות מבנקים, מוערך באמצעות היוון תזרימי מזומנים חזויים בריבית המקובלת למכשירים בעלי מאפיינים דומים מבחינת תנאים, סיכוני אשראי וזמני פירעון.

באור 20: - התחייבויות אחרות

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
התחייבות בגין הסכם קיבוצי בשותפות מאוחדת (*)	329	470
התחייבויות למדען הראשי	3,113	2,748
התחייבות מותנית (**)	6,929	7,553
רכיב התחייבותי בגין אופציות למניות	730	785
	11,101	11,556

(*) במהלך חודש אוגוסט 2017 חתמה שותפות מאוחדת על הסכם קיבוצי מיוחד אשר מאריך את ההסכם הקיבוצי המיוחד שהיה קיים בשותפות בשלוש שנים נוספות. במסגרת התוספת סוכם, בין היתר: הארכת רשת הביטחון (לפיצויים ולפנסיה) עד ליום 31 בדצמבר 2022, באותם תנאים. בחודש ינואר 2023 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד נוסף, אשר מאריך את ההסכם הקיבוצי המיוחד שהיה קיים בשותפות בשלוש שנים נוספות, ובמסגרתו הוארכה רשת הביטחון עד ליום 31 בינואר 2026. (ראה באור 21ב').

סיום העסקתם של 17 עובדים קבועים אשר חל עליהם ההסכם הקיבוצי;

- תשלום של כ-2.6 מיליוני ש"ח לעובדים שפוטרו, המורכב מרשת פיצויים, רשת פנסיה מתמשכת (עד שנת 2023) והסתגלות;
- נקבע כי ככל שהשותפות המאוחדת תסיים את פעילותה ברווח באחת השנים 2017-2020, יתקיים דיון לגופו של עניין בנושא תוספות שכר לעובדים ו/או מענקים ו/או בונוסים;
- קיצור תקופת הניסיון לעובדים חדשים תחת ההסכם הקיבוצי כך שתעמוד על 24 (או תקופה קצרה יותר במקרים שנקבעו);

(**) ראה פירוט בבאור 5.ב.

באור 21: - נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים

הטבות לעובדים כוללות הטבות לזמן קצר, הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות אחרות לטווח ארוך והטבות בגין פיטורין.

א. הטבות לאחר סיום העסקה

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרת לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין כמתואר להלן. התחייבות החברה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה. חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה ו/או הסכמים קיבוציים רלוונטיים בתוקף ומבוסס על משכורת העובד ותקופת העסקתו אשר יוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים.
ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית להטבה מוגדרת או כתוכנית להפקדה מוגדרת, כמפורט להלן.

1. תוכניות להפקדה מוגדרת

לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963, על-פיו הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות תוכניות להפקדה מוגדרת.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הוצאות בגין תוכניות להפקדה מוגדרת	14,874	14,535	12,774

באור 21: - נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים (המשך)

2. תוכניות להטבה מוגדרת

החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות להפקדה מוגדרת, כאמור לעיל, מטופל על ידי הקבוצה כתוכנית להטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגינה הקבוצה מפקידה סכומים בפוליסות ביטוח מתאימות.

א) השינויים בנכסי התוכנית

	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
יתרה ליום 1 בינואר	8,076	7,897
הפקדות:		
המעסיק	3,357	1,262
נכסים ותשואות שהועברו לסעיף תגמולים	(1)	(4)
הטבות ששולמו	-	(646)
נכסים של עובדים שעברו לסעיף 14	(24)	(373)
מדידה מחדש של נכס בגין הטבה מוגדרת:		
תשואה על נכסי התוכנית (בניכוי הכנסות ריבית)	112	57
רווח (הפסד) אקטוארי בגין שינויים בהנחות הפיננסיות	(102)	(116)
יתרה ליום 31 בדצמבר	11,418	8,077

ב) פירוט נכסי התוכנית לפי שווי הוגן

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים	822	582
מכשירי הון	2,420	1,712
מכשירי חוב	6,576	4,651
קרנות השקעות	1,600	1,132
	11,418	8,077

באור 21: - נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים (המשך)

ג) השינויים בערך הנוכחי של התחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת

	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
יתרה ליום 1 בינואר	13,652	13,443
עלות שירות שוטף	294	264
הוצאות ריבית	304	129
העברה לסעיף תגמולים	-	(559)
הטבות ששולמו	3,758	871
רווח אקטוארי, נטו	(253)	(496)
יתרה ליום 31 בדצמבר	17,755	13,652

ד) נכסי (התחייבויות) התוכנית, נטו

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
התחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת	(17,755)	(13,652)
שווי הוגן של נכסי התוכנית	11,418	8,077
סה"כ התחייבות, נטו	(6,337)	(5,575)

ה) ההנחות העיקריות בגין תוכנית להטבה מוגדרת

	2023	2022
	%	%
שיעור ההיוון של התחייבות התוכנית [1]	5.1	4.9
שיעור התשואה הצפויה על נכסי התוכנית	5.1	4.9
שיעור עליית שכר צפויה	3.2-4.0	3.2-4.0

[1] שיעור ההיוון מבוסס על אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה.

ב. רשת בטחון

במסגרת ההסכמים הקיבוציים נכללת גם התחייבות שותפות מאוחדת לחלק מעובדיה לשלם להם פיצויי פיטורין מוגדלים ופנסיה מוקדמת, במידה שיפוטרו בתקופה המוגדרת כתקופת "רשת הבטחון" (עד לסוף חודש ינואר 2025). שותפות מאוחדת ביצעה בדוחותיה הפרשה בגין העובדים הנ"ל בהתאם להערכת הנהלת השותפות באשר לסיום יחסי עובד-מעביד אפשריים בעתיד. ראה באור 20.

כמו כן, קיימים עובדים העומדים בקריטריונים שנקבעו בהסכמים הנ"ל ונכללים ברשימה סגורה אשר נכללה באותם הסכמים, ואשר זכאים לפרוש, בתנאים מסויימים (10 שנים נותרות לגיל פרישה (62 נשים - 67 גברים) ובעלי וותק של 33 שנה לפחות למועד חתימת ההסכם הקיבוצי הראשוני העוסק ברשת הבטחון) מרצונם מעבודתם בשותפות המאוחדת ויהיו זכאים למלוא תנאי "רשת הבטחון". ליום 31 בדצמבר, 2023 לא קיימת הפרשה בגין עובדים הרשאים לקבל את מלוא תנאי "רשת הבטחון" אם וככל שיפוטרו.

באור 21: - נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים (המשך)

כמו כן התחייבה השותפות להעמיד ערבות בנקאית בגין "רשת הבטחון" בשיעור שלא יפחת מ-25% מסכום רשת הבטחון העדכנית של העובדים המועברים (לרבות לעובדים שפוטרו וטרם שולמו להם מלוא התשלומים המגיעים להם מכוח רשת הבטחון).

סכום "רשת הבטחון" העדכני ליום 31 בדצמבר, 2023 בקשר עם העובדים הקיימים הינו כ-1.5 מליון ש"ח וחושב לפי ההנחה של פיטורי כל העובדים המועברים בהתאם לתנאי "רשת הבטחון" החלים עליהם. סכום זה מייצג את יתרת הפיצויים לעובדים ב"רשת הביטחון" שעובדים בשותפות.

באור 22: - מסים על הכנסה

א. חוקי המס החלים על חברות הקבוצה

חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985

על-פי החוק, עד לתום שנת 2007 נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים לצרכן.

בחודש פברואר 2008 התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת 2008 ואילך. החל משנת 2008, נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 31 בדצמבר, 2007. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן (שבח) וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, בין היתר, את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת (לנכסים ברי פחת שנרכשו לאחר שנת המס 2007) החל משנת 2008.

חוק עידוד התעשייה (מסים), התשכ"ט-1969

לחברה מעמד של "חברה תעשייתית" כמשמעותו בחוק זה. בהתאם למעמד זה ומכוח תקנות שפורסמו זכאית החברה לתבוע ניכוי פחת בשיעורים מוגדלים לגבי ציוד המשמש בפעילות תעשייה, כפי שנקבע בתקנות מכוח חוק התיאומים. כמו כן, החברה זכאית להפחתה בגין פטנט או זכות לניצול פטנט או ידע, המשמשים לפיתוחו או לקידומו של המפעל, לניכוי של הוצאות להנפקת מניות הנרשמות למסחר בבורסה וכן להגשת דוח מאוחד בתנאים מסויימים.

החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959

תיקון החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (תיקון 68)

בחודש ינואר 2011 פורסם בכנסת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, אשר קובע, בין היתר, תיקונים בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן -החוק). תחולת התיקון היא מיום 1 בינואר, 2011. התיקון משנה את מסלולי ההטבות שבחוק ומחיל שיעור מס אחיד על כלל ההכנסות המועדפות של החברה, אשר תחשב כחברה מועדפת בעלת מפעל מועדף. החל משנת המס 2011, החברה רשאית לבחור (ללא אפשרות לחזור בה מבחירתה) אם לעבור לתחולת התיקון והחל מאותה שנת מס שלגביה נעשתה הבחירה יחולו על כל הכנסתה המועדפת מהמפעל המועדף שיעורי המס המתוקנים המפורטים בהמשך.

תיקון החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (תיקון 71)

בחודש אוגוסט 2013 פורסם החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), תשע"ג-2013 הכולל את תיקון 71 לחוק עידוד השקעות הון (להלן - התיקון). התיקון קובע כי שיעור המס על ההכנסה המועדפת מהמפעל המועדף בשנים 2014 ואילך הוא 16% (באזור פיתוח א' - 9%). בקשר לשינויים בשיעורי המס הנובעים מתיקון 73 לחוק, ראה להלן.

באור 22: - מסים על הכנסה (המשך)

כמו כן, קובע התיקון כי במידה שיחולק דיבידנד ליחיד או לתושב חוץ מרווחי המפעל המועדף כאמור לעיל, יחול מס בשיעור של 20%.

בחודש דצמבר 2014, קיבלה שותפות מאוחדת מעמד של מפעל מועדף.

תיקון החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (תיקון 73)

בחודש דצמבר 2016 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז – 2016, הכולל את תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון (להלן - התיקון). התיקון קובע כי שיעור המס שיחול מיום 1 בינואר, 2017 ואילך על מפעל מועדף הממוקם באיזור פיתוח א' הינו 7.5% במקום 9% (שיעור המס למפעל מועדף אשר אינו ממוקם באיזור פיתוח א' נותר 16%).

ב. שיעורי המס החלים על חברות הקבוצה

1. בדצמבר 2016 אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז – 2017, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 1 בינואר, 2017 לשיעור של 24% (במקום 25%) והחל מיום 1 בינואר, 2018 לשיעור של 23%.

שיעור מס החברות בישראל בשנים 2021-2023 הינו 23%.

חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.

בחודש אוגוסט 2013 פורסם חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), תשע"ג-2013 (חוק התקציב). החוק כולל בין היתר הוראות לגבי מיסוי רווחי שערוך וזאת החל מיום 1 באוגוסט 2013, אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם

"עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ לישראל. נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, תקנות כאמור טרם פורסמו.

2. שיעורי המס העיקריים החלים על החברות המאוחדות שמקום התאגדותן מחוץ לישראל הינם:

חברה המאוגדת בגרמניה - שיעור מס של 15%.
חברות המאוגדות בפולין – שיעור מס של 19%
חברה המאוגדת בספרד- שיעור מס של 23%
חברות המאוגדות בארה"ב - שיעור מס פדרלי בשיעור מקסימלי של 21% (קיים מס מינימום אלטרנטיבי) ושיעור מס מדינתי של 3%.

ג. שומות מס

לחברה ולחברות הקבוצה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 2018.

ד. הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות

1. לחברה הפסדים עסקיים לצורכי מס מועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 31 בדצמבר, 2023 בסך של כ-28.9 מיליון ש"ח. בגין הפסדים אלה הוכרו בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים בסך של כ-3.6 מיליוני ש"ח. לא הוכרו בדוחות הכספיים נכסי מס בהיעדר צפי לניצול הפסדים מועברים בעתיד הנראה לעין.

באור 22: - מסים על הכנסה (המשך)

2. לחברות מאוחדות הפסדים עסקיים לצורכי מס מועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 31 בדצמבר, 2023 בסך של כ-370 מיליון ש"ח. בגין הפסדים אלה הוכרו בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים בסך של כ-36.5 מיליון ש"ח. לא הוכרו בדוחות הכספיים נכסי מס בהיעדר צפי לניצול הפסדים מועברים בעתיד הנראה לעין.

3. לחברות מאוחדות הפסדים צבורים מניירות ערך סחירים בסך של כ-12.1 מיליון ש"ח בגינם לא נוצרו מסים נדחים, בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנראה לעין.

4. לחברה הפסדי הון להעברה לצורכי מס הכנסה בסך של כ-16.5 מיליון ש"ח בגינם לא נוצרו מסים נדחים, בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנראה לעין.
לחברות מאוחדות הפסדי הון להעברה לצורכי מס הכנסה בסך של 9.5 מיליון ש"ח בגינם לא נוצרו מסים נדחים, בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנראה לעין.

ה. מסים נדחים

ההרכב:

	דוחות על המצב הכספי	דוחות על המצב הכספי	דוחות על רווח כולל	דוחות על רווח כולל	דוחות על רווח כולל
	31 בדצמבר	31 בדצמבר	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2023	2022	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
התחייבויות מסים נדחים					
נכסים בלתי מוחשיים	(11,446)	(8,735)	(2,711)	320	909
עסקאות גידור	(1,418)	(1,715)	297	(1,715)	325
רכוש קבוע ונכס פיננסי	(3,228)	(2,756)	(472)	(133)	34,514
עסקת מכירת כלולה	-	-	-	-	8,948
נכס זמין למכירה	-	(265)	265	(265)	-
אחרים	-	(31)	31	77	1,428
	(16,092)	(13,502)	(2,590)	(1,716)	46,124
נכסי מסים נדחים					
הפסדים מועברים לצורכי מס	40,013	29,075	10,938	12,902	(41,613)
הפרשה לחובות מסופקים	1,427	1,748	(321)	337	(58)
הטבות לעובדים	3,905	4,540	(635)	190	46
עסקאות גידור	-	-	-	-	(80)
אחרים	1,237	3,617	(2,380)	(457)	483
	46,582	38,980	7,602	12,972	(41,222)
הכנסות (הוצאות) מסים נדחים			5,012	11,256	4,902
נכסי מסים נדחים, נטו	30,490	25,478			

באור 22: - מסים על הכנסה (המשך)

המסים הנדחים מוצגים בדוח על המצב הכספי כדלקמן:

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
נכסים לא שוטפים	41,326	36,798
התחייבויות לא שוטפות	(10,836)	(11,320)
	30,490	25,478

המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס של 23% בהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש. לעניין שינוי שיעור מס חברות ראו סעיף 22ב'(1) לעיל.

ו. מסים על ההכנסה המתייחסים לסעיפי רווח (הפסד) כולל אחר

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
מסים בגין מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת, נטו	35	87	-
מסים בגין עסקאות גידור	933	1,434	(81)

ז. מסים על ההכנסה הכלולים ברווח או והפסד

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
מסים שוטפים	13,422	20,431	45,963
מסים נדחים, ראה גם סעיף ה' לעיל	(5,012)	(11,256)	(4,902)
מסים בגין שנים קודמות	87	198	(1,814)
	8,497	9,373	39,247

באור 22: - מסים על הכנסה (המשך)

ח. מס תיאורטי

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים ברווח או הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקף ברווח או הפסד:

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה	(230)	(40,318)	160,168
שיעור המס הסטטוטורי	23%	23%	23%
מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי	(53)	(9,273)	36,839
עלייה (ירידה) במסים על הכנסה הנובעת מהגורמים הבאים:			
יצירת מסים נדחים לראשונה	(5,288)	52	489
יצירת עתודה למס בגין נכס מוחזק למכירה [1]	-	(265)	(416)
הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס	676	294	359
חלק הקבוצה (ברווחי) חברות כלולות	(4,845)	1,385	648
הפרשים זמניים בגינם לא נזקפו מסים נדחים	(382)	763	(2,149)
הפסדים לצורכי מס בגינם לא הוכרו מסים נדחים בשנה	19,817	16,712	5,254
מסים בגין שנים קודמות	87	198	(1,660)
ניצול הפסדים לצורכי מס משנים קודמות, בגינם לא הוכרו מסים נדחים בעבר	(1,837)	(230)	(98)
הכנסות פטורות ממס	(39)	(220)	-
אחרים	361	(43)	(19)
מסים על הכנסה	8,497	9,373	39,247

(1) ראה באור 11.ד לעיל.

באור 23: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות

א. שעבודים

1. כנגד ההלוואות והאשראים הניתנים לחברה ולחברות המאוחדות מהבנקים השונים קיימים השעבודים הבאים על נכסי החברה ועל נכסי חברות מאוחדות:

א) שעבוד קבוע - על הון המניות שטרם נדרש ו/או טרם נפרע, על זכות המוניטין וכן על זכויות הנובעות מביטוח.

ב) שעבוד צף על הכספים, ניירות ערך, מסמכים ושטרות של אחרים אשר נמסרו למשעבד בידי הממשכן וכן על זכויות הנובעות מביטוח.

ג) שעבוד קבוע ושוטף על כל המניות של חברות מאוחדות, כל הדיבידנדים, דמי הניהול ותשלומים מהן כמפורט באגרת החוב.

2. שעבוד קבוע על כל זכויות חברה מאוחדת על פי הסכם ביצוע פרויקט בינה לבין לקוח, על כל שינויו, הארכותיו ונספחיו לרבות הזכות לקבלת כספים על פיו.

3. כנגד ההלוואות והאשראים הניתנים לחברות המאוחדות מתאגידים בנקאיים ומגופים מוסדיים בקשר עם פרוייקטי BOT קיימים שעבודים על החזקות החברה והתאגידים המאוחדים בתאגידי הפרוייקט ועל זכויות תאיגידי הפרוייקט בפרוייקט.

4. יתרת ההתחייבויות המובטחות בשעבודים ליום 31 בדצמבר, 2023 מסתכמת לסך של כ-747 מליוני ש"ח, כולל ערבויות בנקאיות.

ב. ערבויות

1. החברה וחברות מאוחדות העמידו ליום 31 בדצמבר 2023 ערבויות בנקאיות לטובת מזמיני עבודות על סך של כ-596 מליון ש"ח בגין ערבויות פורמליות (הצעה, ביצוע, טיב ומקדמות).

2. מכוח הסדר הערבויות הצולבות, החברה וכל החברות המאוחדות, למעט DM, גל נט, אלגרונט,שרות הוגן ורבס טלקום, ערבות לחבויותיהן האחת של השנייה כלפי תאגידים בנקאיים, באופן הדדי וללא הגבלה בסכום.

3. החברה העמידה ערבות לטובת חברה מאוחדת בגין התחייבויות למנהלת קבלן מוכר וכן בגין התחייבויות לצדדים שלישיים ללא הגבלה.

ג. התחייבויות תלויות

1. בעקבות היקלעותה של החברה וקבוצת החברות שבשליטתה להקפאת הליכים בשנת 2002 בשל הפרשה הידועה כפרשת "פלד גבעוני", נכנסה החברה להליך של הקפאת הליכים ומונה לה מנהל מיוחד. המנהל המיוחד הגיע להסדר נושים ("הסדר הנושים"). כחלק מהסדר הנושים כאמור, ביום 13 באוקטובר, 2009 הגיש הנאמן לבית המשפט המחוזי מרכז, תביעה נגד נושאי משרה לשעבר בחברה, ובכללם עזריאל פויכטונגר וחברה בשליטתו (להלן - שולחי ההודעה). התביעה הועמדה לצורכי אגרה על סך של 75 מליון ש"ח. על פי הסדר הנושים, זכאית הקבוצה לקבל כ-30% מהסכומים שיתקבלו בעקבות התביעה בגין עילות התביעה של החברה ואת כל הסכומים שיתקבלו בגין עילות של חברות אחרות בקבוצה (לאחר ניכוי הוצאות ושכ"ט עו"ד ומומחים). הסכומים יחולקו בין החברות בהתאם לקביעת הנאמן, ובאישור בית משפט.

ביום 2 ביולי 2017 ניתן פסק דין נגד ה"ה גבעוני, הבי ויגרמן, במסגרתו נקבע כי הם חייבים, ביחד ולחוד, בתשלום בסך של כ- 23 מיליוני ש"ח לקופת הסדר הנושים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית שנקבעו. אין בידי החברה מידע לגבי יכולת הפירעון של הנתבעים והסיכוי לגבות את הסכומים הנ"ל.

במסגרת הסדר עם כלל חברה לביטוח בע"מ ("כלל"), שילמה כלל בגין התביעה כנגד נושאי משרה (שאינם כוללים את ה"ה גבעוני, הבי ויגרמן) 6 מיליון דולר ארה"ב בחודש יולי 2012 וכן סכום בשקלים חדשים השווה ל-1 מיליון דולר ארה"ב (הנושאים הפרשי ריבית

באור 23: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

והצמדה), אשר יוחזקו בידי חברת הביטוח עד לסיום ההליכים שנקט הנאמן נגד הנתבעים שלא נמחקו מכתב התביעה על פי הסכם הפשרה, בהתאם למועדים שנקבעו בהסכם הפשרה, ומהם יופחתו הוצאות נוספות שיכול ותישא בהן כלל בהליכים המשפטיים הנ"ל החל מיום 30 באפריל, 2012 (והיתרה תועבר לנאמן).

בשנים קודמות הנאמן חילק סכום של 14 מיליון ש"ח מתוך הסכום ששולם, כאשר חלקה של הקבוצה הסתכם בכ- 7.5 מיליון ש"ח. בשנת 2023 חילק הנאמן סכום נוסף של כ- 4.2 מיליון ש"ח, כאשר חלקה של הקבוצה הסתכם בכ- 2.2 מיליון ש"ח.

2. בחודש אוקטובר 2018 הוגש כתב תביעה על ידי לקוח של הקבוצה וחברת הביטוח שלו על סך של כ- 120 מיליון דולר ארה"ב (לצורכי אגרה) כנגד כעשרה גורמים בגין נזקים שנגרמו לתובעים במפעל של הלקוח, עקב שריפה שפרצה במפעל, שלטענתם הינם באחריות התובעים. בחודש יוני 2019 הוגש כתב תביעה מתוקן, במסגרתו נכללו מספר נתבעים נוספים, ובכלל זאת החברה, תאגיד בבעלות מלאה של החברה (בעקיפין), תאגיד בבעלות חלקית של החברה (בעקיפין) וספק של החברה, בגין אחריות שמייחסים להם התובעים בקשר עם הנזקים האמורים. התביעה הועברה לטיפול חברת הביטוח של הקבוצה.

3. לחברה מאוחדת עוקל על ידי רשויות מע"מ החזר מס הכנסה בסך של כ- 2 מיליוני ש"ח, וזאת בגין חובות מע"מ של חברה שהחברה המאוחדת הייתה בעבר באיחוד עוסקים עימה. נכון למועד הדוח הושב לחברה המאוחדת סך של כ- 340 אלפי ש"ח מתוך הסכום הנ"ל והחברה המאוחדת פועלת לשם קבלת יתרת הסכום הנ"ל.

4. בחודש אפריל 2020 הגיש צד ג' תביעה (בסעיף זה להלן: "התובע") כנגד חברה מאוחדת בבעלות מלאה של החברה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב ע"ס כ-16.6 מיליון ש"ח, וזאת בגין הפרה לכאורה על-ידי החברה המאוחדת בגין התחייבויותה כלפיו להגיש ביחד עימו לביצוע פרוייקט בו זכתה החברה. להערכת החברה, בשים לב לשלב בו מצוי ההליך המשפטי ובכפוף לייעוץ משפטי שניתן לה בהקשר זה, ומאחר שהחברה קיבלה לידה את ביצוע הפרויקט לאחר שהציעה לתובע להצטרף אליה לביצוע העבודה והלה סירב, הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2023 משקפים את סיכוני התביעה נכון למועד הדוח.

5. בהמשך לאמור בבאור 14 ב', בדבר הקמת והפעלת חוות רוח על ידי הקבוצה בסירין ובגלבוע, בחודש יולי 2020 הומצאו לקבוצה, שלא לבקשתה, על ידי רשות הטבע והגנים היתרים לפגיעה בערכי טבע, וזאת בקשר עם הגבלת פגיעת טורבינות הרוח בעופות ובעטלפים, וניטור שעל הקבוצה לכאורה לבצע בהקשר לכך. הקבוצה הגישה עתירה מנהלית לבית המשפט בקשר לכך, וקיבלה צו מניעה זמני. בהקשר זה יצויין כי החברה להגנת הטבע ביקשה להצטרף להליך, ובית המשפט אישר לה.

לאחר הגשת העתירה וקבלת הצו הזמני, זימנה רשות הטבע והגנים את תאגידי הקבוצה הרלוונטיים לפגישה (אשר הוגדרה על ידי הרשות כשימוע), ובה סוכם כי על קיום פגישה נוספת בין הצדדים ועל כך שהקבוצה תעביר לרשות נתונים לגבי הפגיעה המוערכת בתפוקת החוות עקב היתרי הפגיעה האמורים. נתונים כאמור הועברו לרשות הטבע והגנים בחודש פברואר 2021.

בחודש יולי 2021 אישר בית המשפט את ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים ולפיהן צו המניעה שהוצא יוותר בתוקפו עד למועד פקיעת ההיתרים שהוצאו (יולי 2021), וכי הקבוצה, רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה ינהלו הדברות בכל הנוגע להסדרים למניעת הפגיעה בבעלי כנף ובכלל זאת בנוגע להנחיות לניטור פגיעה בבעלי כנף ולקביעת ערכי הסף, וזאת מבלי לפגוע בזכויות הצדדים והעתירה נמחקה בהסכמה.

רשות הטבע והגנים העבירה לקבוצה טיוטת היתרים, והקבוצה העבירה לרשות הטבע והגנים את התייחסותה.

בחודש נובמבר 2022 התקיים דיון בנושא אצל מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה. לאחר מכן נפגשו הצדדים ונדברו ביניהם, כאשר נכון למועד הדוח הצדדים טרם הגיעו להסכמות בנושא.

באור 23: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

6. בחודש אפריל 2021 הגישה שותפות בה מחזיקה החברה בעקיפין (30%) ("השותפות"), תביעה כספית כנגד הקבלן הראשי והמזמין, שהינו גוף ממשלתי, בסך של כ- 68.6 מיליון ש"ח, בגין עבודות שביצעה השותפות ("התביעה"). בחודש פברואר 2022 נמסר לשותפות כתב הגנה שהגיש הקבלן הראשי בקשר עם התביעה, יחד עם כתב תביעה שכנגד בסך של 100 מיליון ש"ח כנגד השותפות. עיקר טענות הקבלן הראשי הן בדבר התארכות משך ביצוע הפרוייקט, אי עמידה בלוחות זמנים והפרת התחייבויות חוזיות. נכון למועד הדוח, טרם הוגשו תצהירים. לדעת הנהלת השותפות, בהתבסס על עמדת יועציה המשפטיים, בשלב מקדמי זה, ולאור הנסיבות והמידע שבידי השותפות, הסיכויים שהתביעה שכנגד תתקבל נמוכים מהסיכויים שתידחה.

7. בחודש פברואר 2023, הוגשה על ידי אדם המחזיק לכאורה בשלוש מניות של החברה בקשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב לאישור תביעה כתביעה נגזרת ("הבקשה"), לפי סעיף 198 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("החוק").
הבקשה הוגשה נגד החברה, כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה במועד קבלת ההודעה, דירקטורים שכיהנו בדירקטוריון החברה בעבר, בעלת השליטה בחברה וכן ש. שלמה רכב בע"מ - חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה ("שלמה רכב"), ובמסגרתה התבקש בית המשפט לאשר את התביעה כתביעה נגזרת וכן להצהיר כי עסקת הליסינג בין החברה לבין שלמה רכב, אשר, לטענת המבקש, נכרתה ובוצעה בתקופה שהחלה שבע שנים לפני מועד הגשת הבקשה הינה עסקה בלתי חוקית וחסרת תוקף כלפי החברה, ולחילופין ניתנת לביטול על ידי החברה הואיל ומדובר בעסקת בעלי עניין חריגה שלא אושרה כדין. עוד התבקש בית המשפט ליתן לחברה צו להימנע מיישומה של עסקת הליסינג עד אשר יתקבלו מלוא האישורים הנדרשים על פי החוק לעסקה, לרבות קיומו של הליך תחרותי; לקבוע כי כל תשלום ששולם על ידי החברה לחברה הנוספת בקשר לעסקת הליסינג במהלך התקופה האמורה הינו שלא כדין וכי על שלמה רכב להשיבו לחברה, ולחילופין להשיב תשלום עודף שמעבר לתמורה הראויה; לחייב את המשיבים לפצות את החברה בגין הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מכריתתה וביצועה של העסקה.
התובע הנגזר מעריך כי התמורה הכוללת בגין עסקת הליסינג בתקופה האמורה הינה כ- 212 מיליון ש"ח וכי התשלומים העודפים ששילמה החברה לשלמה רכב במהלך התקופה האמורה הינם בסך של כ-53 מיליון ש"ח.
תגובות לבקשה הוגשו בחודש מרץ 2024, כאשר למועד פרסום הדוח טרם התקיים דיון בבקשה. להערכת החברה, ובהסתמך על יעוץ משפטי שקיבלה, נכון למועד הדוח, סיכויי הבקשה להתקבל נמוכים מסיכוייה להידחות.

8. בנוסף לאמור לעיל, הקבוצה הגישה מספר תביעות משפטיות כנגד לקוחות שלא שילמו לקבוצה בגין עבודות שביצעה ובגין נזקים שנגרמו לקבוצה, כאשר חלק מהתביעות הנ"ל בהליכי בוררות. נכון למועד הדוח הסכום הכולל של התביעות הנ"ל מסתכם בכ- 74.9 מיליון ש"ח. בגין חלק מתביעות אלה, נכון למועד הדוח, הגישו ארבעה לקוחות תביעות נגדיות על סך של כ-8.2 מיליון ש"ח בגין נזקים שנגרמו להם מפעולות של הקבוצה.

9. כמו כן, הקבוצה הגישה תביעות כנגד רשות המיסים לקבלת כספים ששולמו בגין מע"מ, ארנונה ומיסי יבוא בהיקף של כ- 3.92 מיליון ש"ח.

10. נכון למועד הדוח, קיימים מספר הליכים משפטיים בקשר עם מכרזים שפרסמו גופים ציבוריים ולקוחות של החברה שהקבוצה לקחה בהם חלק.

11. מעבר לתביעות המפורטות לעיל ולהלן, נגד הקבוצה עומדות ותלויות תביעות משפטיות שהוגשו במהלך העסקים הרגיל אשר הסתכמו למועד הדיווח בסך כולל של כ-34.5 מיליון ש"ח. בגין חלק מתביעות אלה, נכון למועד הדוח, הגישה החברה תביעות נגדיות על סך של כ-10.55 מיליון ש"ח.

12. בנוסף, נגד הקבוצה קיימות מספר תביעות כספיות, אשר ברובן עוסקות בתביעות בגין נזקי צד ג' נזקי גוף ורכוש שנגרמו בפרויקטים השונים, ואשר לקבוצה כיסוי ביטוחי בגינן. נגד הקבוצה תלויות ועומדות כ-4 תביעות מסוג זה שסכומן הכולל עומד על סך של כ- 94 מיליון ש"ח.

באור 23: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

למיטב ידיעת החברה, למעט כמפורט לעיל, למועד הדוח אין תביעות תלויות ועומדות אשר בהן המבטח אינו מכיר באחריותו או שסכום עולה על סכום הביטוח ועל כן, להערכת החברה, החשיפה בתביעות אלו היא לכל היותר בגבולות ההשתתפות העצמית שנקבעה בפוליסות הביטוח.
להערכת הנהלת החברה ויועציה המשפטיים, קיימות בדוחות הכספיים של החברה הפרשות מספיקות בגין תביעות אלו. לדעת ההנהלה, המתבססת על חוות דעת של יועציה המשפטיים והמקצועיים, לא צפויה הקבוצה לשאת בגין תוצאות התביעות בסכום מעבר להפרשה שנכללה בדוחות הכספיים.

ד. התקשרויות

1. חברות הקבוצה מתקשרות באופן ישיר עם מזמיני עבודות וכן על ידי התקשרות באמצעות חברות הקבוצה האחרות. ההסכמים הינם הסכמי ביצוע עבודות סטנדרטיות כאשר הסעיפים העיקריים המשותפים בדרך כלל להסכמים עם החברות הינם:

   א) העבודה, התמורה ותנאי התשלום בגין העבודה.
   ב) ציון הזמן והשלבים בהם מתחייבת החברה לבצע את העבודה.
   ג) אחריות החברה בנוגע לנזקים.
   ד) סעדים בעת הפרת חוזה על ידי כל אחד מהצדדים.
   ה) אחריות החברה לתקופת בדק.
   ו) ערבויות ביצוע וטיב שעל החברה להפקיד.

2. הקבוצה קשורה בהסכמים (לעתים ההתקשרות מבוססת על מכתבי הסכמה או הזמנות ספציפיות למוצרים מסויימים) לייצוג ושיווק מוצריהם של חברות בחו"ל. ההסכמים עם החברות הבינלאומיות הינם רובם ככולם הסכמים סטנדרטיים המממנים את הקבוצה כמשווקת או כמפיצה, או שילובם, ומעגנים את זכותה לרכוש מוצרים במחיר מפיץ מורשה וכן את זכותה לקבל עמלות, וכן בהסכמים הממנים את הקבוצה כיצרנית של מוצרים המובססים על רכיבים ו/או ידע של אותם יצרנים.

3. לפרטים אודות רכישות חברות והשקעה בחברות ראו באור 5.

4. לפרטים אודות התקשרויות הקשורות בפרויקטי הרוח ראו באור 14.ב.

5. בשנת 2012 פרסמה רכבת ישראל בע"מ ("הרכבת") מכרז לתכנון, הקמת ותחזוקה של מערך חשמול לרכבת, הכולל, בין היתר, חשמול של 420 ק"מ של קווי מסילות מתוכננים וקיימים, הקמת תחנות שנאים, מערכות שליטה ובקרה וכן ביצוע עבודות לתחזוקת המערך במשך 10 שנים ("המכרז"). על פי תנאי המכרז לרכבת שמורה הזכות להגדיל את היקפי הפרוייקט וכן להאריך את תקופת התחזוקה ב- 15 שנים נוספות.

   במסגרת הסכם פשרה בקשר עם המכרז, ביום 10 בינואר 2018, אישר בית המשפט העליון הסדר פשרה במסגרתו תקים החברה 14 תחנות השנאה רכבתיות בפרויקט נשוא המכרז הנ"ל, בהיקף כולל צפוי של כ-280 מיליוני ש"ח.

   נכון למועד הדוח, החלה הקבוצה בהקמת 9 תחנות, הכוללות 7 תחנות שהושלמו או שהן בשלבים אחרונים של הקמה, כאשר בהתאם לדרישות הלקוח הקבוצה ביצעה ומבצעת גם עבודות הנדסה אזרחית ועבודות פיתוח נוספות לגבי אותן תחנות בפרוייקט, ככל שנדרש, ובהיקפים הנדרשים.

   בחודש מרץ 2023 הגישה הקבוצה תביעה כנגד הקבלן הראשי בפרוייקט, בגין אי תשלום עבור עבודות שביצעה הקבוצה, התייקרויות תקורות ונזקים אחרים (סכומי התביעה כלולים בסכומים המפורטים בבאור 23(ג)(8)).

6. בחודש דצמבר 2019 נחתמו הסכמים ("ההסכמים") בין המכללה למינהל ("המכללה") ותאגיד בבעלותה המלאה של המכללה ("חברת הבת של המכללה") עם החברה וחברה בבעלות מלאה של החברה ("חברה בת"), מכוחם הוקם תאגיד ייעודי בבעלות משותפת בחלקים שווים (50%-50%) של החברה ושל חברת הבת של המכללה ("התאגיד המשותף"), אשר התקשר בהסכם עם המכללה, במסגרתו התאגיד המשותף יתכנן, יממן, יקים, יתפעל ויתחזק מתחם מעונות סטודנטים, אשר יכלול 512 חדרים וכן שטחים לשימוש הסטודנטים,

באור 23: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

בהיקף של כ- 16 אלף מ"ר בנוי בקמפוס המכללה בראשון לציון ("המעונות" או "הפרויקט"). בהתאם להסכמים, התאגיד המשותף יתפעל ויתחזק את המעונות למשך 24 שנים ו- 11 חודשים, בתמורה לזכות לגבות דמי הרשאה מהדיירים במעונות, בהיקף שנתי מוערך של כ- 12 מיליון ש"ח, צמוד מדד (בתפוסה מלאה, בערכים נומיליים) ("הסכם הזיכיון" ו- "תום תקופת הזיכיון", לפי העניין).

ביום 28 במרץ 2022 השלים התאגיד המשותף, התקשרות במערכת הסכמי הסגירה הפיננסית של הפרויקט מול בנק דיסקונט לישראל בע"מ ("המלווה", "הסכמי המימון" ו- "הסגירה הפיננסית"), במסגרתם הוסכם, כי התאגיד המשותף יתכנן, יממן, יקים, יתפעל ויתחזק את המעונות בהיקף המפורט לעיל, וכן תוקנו ונחתמו גם הסכמי הפרויקט, ובכלל זה הסכם לתכנון והקמה בין התאגיד המשותף לחברה הבת, אשר תשמש כקבלן ההקמה (100%) בתמורה לסך של כ- 104 מיליון ש"ח. כמו כן, נחתמו הסכם שותפות מוגבלת והסכם ניהול ותחזוקה בין התאגיד לבין תאגיד ייעודי נוסף בבעלות משותפת, בחלקים שווים (50%-50%) של החברה ושל חברת הבת של המכללה, לתקופה שתחילתה במועד קבלת תעודת ההשלמה לפרויקט וסופה בתום 24 שנים ו-11 חודשים לאחר מכן, ובכפוף לאמור בהסכם הזכיון והסכם ממשק בין הקבלנים הנ"ל המסדיר את מערך היחסים ביניהם.

סך מסגרות האשראי בגין הפרויקט מסתכם בסך של כ-144 מיליון ש"ח, והן כוללות בעיקר:

4.1 מסגרת לזמן קצר, להעמדת הלוואות בשקלים חדשים בריבית משתנה לתקופה של עד 6 שנים, בתוספת מרווח כמפורט בהסכם המימון, שסכום הקרן המצטברת של הלוואות לפי מסגרת בו בתוספת ריבית צבורה ממועד המשיכה של כל הלוואה ועד למועד הפירעון הסופי, לא יעלה על התחייבויות המלווים ועל סך מצטבר של 114 מיליון ש"ח, ובכל מקרה סך הסכומים שיועמדו כהלוואות לתאגיד לא יעלו על 80% מעלות הפרויקט. כמו כן, קיימת אפשרות להגדלת המינוף עד ל-90% החל מתום שנת ההפעלה הראשונה של הפרויקט.

4.2 מסגרת לזמן ארוך, בריבית קבועה על בסיס אגרות חוב ממשלתיות, צמודות למדד, הנושאות ריבית קבועה, בעלות מח"מ הקרוב ככל הניתן למח"מ ההלוואה הרלוונטית בתוספת מרווח כפי שנקבע בהסכם המימון. סכום הקרן המצטבר של הלוואות לפי מסגרת זו בתוספת ריבית צבורה ממועד המשיכה של כל הלוואה ועד למועד הפירעון הסופי (12 חודשים לפני תום תקופת הזיכיון).

4.3 מסגרת קרן לשירות חוב בסך של כ-3.5 מיליון ש"ח - מסגרת אשראי מתחדשת בריבית משתנה.

4.4 מסגרת גישור להון העצמי (EBF) בסך של כ-14 מיליון ש"ח, למימון חלק מרכיב ההון העצמי הנדרש לצורך עמידה ביחס הון/חוב בכיר בריבית משתנה בתוספת מרווח שנקבע בהסכמי המימון (חלק החברה 50%).

4.5 המרווחים שנקבעו בהסכמי המימון להלוואות לעיל הינם טווח שבין 0.9% לבין 2.45%, בהתאם לסוג ההלוואה ומטרתה.

1. שעבודים ובטוחות

5.1 לשם הבטחת התחייבויות התאגיד על פי מסמכי המימון, יימסרו הבטוחות וייווצרו לטובת המלווה, בין היתר, שעבוד קבוע על כלל נכסי וזכויות התאגיד (להוציא חשבון החלוקה), שעבוד צף על כלל נכסי וזכויות התאגיד (להוציא חשבון החלוקה), ושעבוד של כל החזקותיה וזכויות של החברה בתאגיד.

5.2 כן תועמדנה הערבויות: ערבות בנקאית אוטונומית של הלוואת הגישור בגובה ההון העצמי של החברה לפי חלקה היחסי כבעלת מניות בחברה הייעודית, ערבות החברה כבעלת המניות של קבלן ההקמה בפרויקט בגין הסכם תכנון והקמה, ערבות החברה כבעלת האחזקות במחצית מהתאגיד הייעודי אשר ישמש כקבלן הניהול והתחזוקה, וכן ערבויות ביצוע, בדק ועיכבון מצד קבלן ההקמה.

2. עילות להעמדה לפירעון מיידי

בהסכמי המימון נקבעו עילות להעמדה לפירעון מיידי של ההלוואות ובכלל זאת הפרת התחייבויות של החברה הייעודית כלפי המכללה מכח הסכמי הזיכיון, הפרת

באור 23: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

התחייבויות מכח הסכמי המימון, ובין היתר, ירידת יחסי הכיסוי אל מתחת ל-1.08.

ביום 21 במאי 2023 מימש התאגיד המשותף את זכותו לבצע הליך קיבוע ריבית והמרת כל החוב מזמן קצר לזמן ארוך. ההליך בוצע על מנת להקטין את הסיכון הנובע מהמשך עליית הריבית ועל מנת לעמוד ביחס כיסוי מינימלי נדרש של 1:1.08.
בחודש אוקטובר 2023 החל אכלוס הדירות והחלה תקופת התפעול.

בשל השפעות מלחמת "חרבות ברזל" נחתם ביום 3 במרץ 2024 הסכם מול הבנק שעיקריו כי הבנק דוחה את ההתחייבות לעמידה ביחסי הכיסוי הנ"ל עד ליום 30.9.2024, הקבוצה נדרשת להשלים תיקונים הנדרשים בפרוייקט עד ליום 31 במאי 2025 ומנגד בעלי המניות של התאגיד נתנו ערבות לבנק כי יכסו את מלוא תשלומי המימון לשנת 2024 (קרן וריבית חוב בכיר, ריבית הלוואת גישור והעמלות השונות) בגובה כ- 5.59 מיליון ש"ח.

7. בהמשך להודעת הזכיה שקיבלה הקבוצה בחודש נובמבר 2018, ולחתימה על הסכם מותנה כחודש לאחר מכן, בחודש דצמבר 2019 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") עם חברת מובילאיי ("הלקוח") בהסכם מעודכן, שאינו מותנה בתנאים מתלים, לביצוע תכנון והקמה של קומפלקס מבנים בשיטת "עד מפתח" (Turn Key Project) ("הפרוייקט"). היקפו של ההסכם, נכון למועד הדוח, על כ- 1 מיליארד ש"ח, כאשר ללקוח קיימת אפשרות להרחבת או צמצום היקף העבודות בהתאם למנגנונים שנקבעו בהסכם. בהתאם להוראות ההסכם המקורי, המסירה של החלק האחרון בפרוייקט הייתה אמורה להתבצע ברבעון הרביעי של שנת 2022. החברה ערבה להתחייבויות החברה הבת מכח ההסכם המעודכן.

ביום 20 בנובמבר 2022, הודיעה החברה לאחר בחינה במסגרת תהליכי הבקרה הפנימיים בקשר עם הפרוייקט, כי בהתאם לממצאים של בחינה כאמור, להערכת החברה, אומדן העלויות הצפויות של הפרויקט גדל, בין היתר עקב פעולות שביצעו וצפויות לבצע חברות בבעלות מלאה של החברה ("הקבוצה") לשם עמידה בלוחות הזמנים של הפרוייקט.
לאור האמור לעיל בקשר עם אומדני הוצאות והכנסות הפרוייקט, החברה רשמה הפסד בתוצאות הפרוייקט הנכלל בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה בסך של כ- 53 מיליון ש"ח (לפני מס) בשנת 2022.
בחודש מאי 2023 התקבל אישור אספקת מים וחשמל למבנה ורובו המוחלט של הפרויקט הועבר בפועל לידי מובילאיי במהלך שנת 2023. יתרת הפרויקט הועברה בפועל למובילאיי במהלך הרבעון הראשון של שנת 2024. לאור התארכות השלמת העבודות בפרוייקט ועיכוב בהליך המסירה מעבר למועד הצפוי, לאור שינויים וחריגים שהיו בפרוייקט, ביצוע עבודות חוזרות/נוספות הנובעות משינויים בתכנון, וכתוצאה מחבלות וליקויים שבוצעו על ידי קבלני משנה, נדרשה הקבוצה לשאת בהוצאות נוספות בפרוייקט במהלך תקופת הדיווח. בהתאם, פנתה החברה לקבלת כספים נוספים ממובילאיי בגין שינויים אלו, והלה הביע הסכמתו לתשלום בגין חלקן. בהקשר זה יצויין כי לאור עיכובים בהשלמת הפרוייקט ואבני דרך ביניים, זכאית מובילאיי, לפי שיקול דעתה, להפחית ולקזז מהתשלומים המגיעים לקבוצה ממנה, וזאת בנוסף לסעדים אחרים המוקנים לה. הקבוצה פועלת מול מובילאיי על מנת שמובילאיי לא תבצע קיזוז או הפחתה כאמור והציגה בפניה את עמדתה וטענותיה בנושא העיכובים, ובכלל זאת דרישות והוראות שונות מצד מובילאיי בפרוייקט, אשר מזכות אותה בהארכה כאמור. לעמדת החברה, המבוססת בין היתר על עמדת יועציה המשפטיים, ולאור הנסיבות, קיימת וודאות גבוהה (HIGHLY PROBABLY) כי החברה לא תידרש לשאת בעלות הקנסות האמורים.

8. בחודש ינואר 2019 התקבלה אצל חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") הודעה לפיה החברה הבת זכתה במכרז להקמת מבנה עבור גוף ממשלתי בישראל, ותחזוקתו לתקופה של שנתיים ממועד סיום הקמתו. ההיקף הכספי הכולל של הפרויקט צפוי לעמוד, נכון למועד הדוח, על סך של כ- 265 מיליון ש"ח. הקמת המבנה צפויה להסתיים ברבע השני של שנת 2024.

באור 23: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

9. בחודש מרץ 2021, התקבלה אצל חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") הודעה לפיה החברה הבת זכתה בהליך תחרותי להקמת מבנה עבור גוף ממשלתי בישראל ("המזמין"). התקופה להקמת המבנה הינה 40 חודשים ממועד הוצאת צו תחילת עבודה, אשר הוצא לחברה הבת בחודש מאי 2021. ההיקף הכספי של העבודות בפרויקט צפוי לעמוד, נכון למועד הדוח, על סך של כ- 515 מיליון ש"ח. החברה הבת התקשרה בהסכם עם צד שלישי לביצוע עבודות הבנייה בפרוייקט (בהיקף של כ- 382 מליון ש"ח) באמצעות מיזם משותף שיוחזק על ידי החברה הבת והצד השלישי בחלקים שווים. הקמת המבנה צפויה להסתיים ברבעון הרביעי של שנת 2024.

10. בחודש מרץ 2021, הושלמה השקעתה של הליוס אנרגיה השקעות 5 ש.מ, קרן השקעות המתמחה בהשקעות במיזמי אנרגיה מתחדשת ("הליוס") באפקון תחבורה חשמלית סך של עד 55 מיליוני ש"ח על פי התנאים המפורטים בהסכם (כולל השקעה מותנית בסך של 18 מיליון ש"ח ככל שהחברה הנכדה תעמוד ביעדים שנקבעו בהסכם; אם וככל שהחברה הנכדה לא תעמוד ביעדים שנקבעו כאמור, הליוס תהא זכאית לעדיפות בחלוקת רווחי החברה הנכדה (המשתנה בהתאם לנוסחה שנקבעה בהסכם), וזאת עד להחזר מלוא סכום השקעתה בחברה הנכדה, ולאחר מכן, חלוקת הרווחים תהיה לשני בעלי המניות (הליוס והחברה הבת (בחלקים שווים). כן נחתם בין הצדדים הסכם בעלי מניות, הקובע הסדרים בין בעלי המניות באפקון תחבורה חשמלית בקשר עם ההחזקות במניותיה ובקשר עם ניהולה, ובכלל זה זכויות מינוי דירקטורים, זכויות בהעברת מניות (זכות קדימה בהקצאה, זכות הצעה ראשונה, זכות הצטרפות ומכירה כפויה), כמקובל בהסכמים מסוג זה. כתוצאה מכך רשמה החברה בדוחותיה הכספיים לשנת 2021 רווח בסך של כ- 29 מיליון ש"ח במסגרת סעיף הכנסות אחרות. יש לציין כי תוצאותיה של העסקה הושפעו, בין היתר מחישוב תמורה נדחית בשיעור היוון של בין 1.66%-1.99% בהתאם למח"מ התשלום וכן מחישוב התמורה המותנת שחושבה בהתאם למודל מונטה קרלו בהתבסס על תחזיות החברה. תמורות אלו חושבו על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי.
בהתאם להסכמות עדכניות בין אפקון התקנות ושירותים, אפקון תחבורה חשמלית והליוס, כפי שהן נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, אפקון התקנות ושירותים תעמיד בטחונות למסגרות האשראי של אפקון תחבורה חשמלית אצל תאגידים בנקאיים ואחרים בסכום של עד 45 מיליון ש"ח, ואילו הליוס תשקיע עד 11 מיליון ש"ח מתוך סך ההשקעה המותנית כנגד מסגרות האשראי האמורות (בהתאם ליחסים שנקבעו), כאשר הליוס לא תידרש להשקיע את יתרת ההשקעה המותנית מעבר לכך. נכון אישור הדוחות הכספיים, אפקון התקנות ושירותים העמידה ערבויות למסגרות אשראי כאמור בסך של כ- 20 מיליון ש"ח והליוס השקיעה סך של 5 מיליון ש"ח מתוך סך ההשקעה המותנית.

11. החברה משקיעה בייזום פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת על ידי חברת הבת אפקון אנרגיות מתחדשות בע"מ (להלן "אפקון אנרגיות מתחדשות" או "חברת הבת").

א. בחודש אפריל 2021 הושלם ביצועו של הסכם מחודש מרץ 2021, במסגרתו רכש תאגיד בבעלות מלאה של אפקון אנרגיות מתחדשות ("הרוכש"), באמצעות תאגידים ייעודיים, את מלוא הזכויות בפרויקטים פוטו- וולטאים בפולין, הסמוכים זה לזה, ובהספק כולל של 40 מגוואט ("הפרויקטים"). תהליכי הפיתוח העיקריים הנדרשים לתחילת ההקמה של הפרויקטים, צפויים להיות מושלמים בחודשים הקרובים, ובכלל זאת קבלת האישורים הסביבתיים, היתרי הבנייה העיקריים והסכמי חיבור לרשת החשמל. כמו כן, במסגרת ההסכם הוסכם כי המוכר יעמיד לרוכש שירותים נוספים להשלמת פיתוח הפרויקטים וכן ישכיר את הקרקע עליה יוקמו הפרויקטים לשכירות לטווח ארוך. הקמת הפרויקטים תבוצע על ידי חברת הקמה גרמנית אשר יזמה את העסקה בין הצדדים.
במהלך חודש יוני 2021, פרויקטים אלו נכללו ברשימת הזוכים במכרז לתעריף מובטח לייצור חשמל שפורסם על ידי רשות החשמל הפולנית. בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקטים יהיו זכאים לתעריף מובטח, צמוד מדד המחירים לצרכן בפולין למשך 15 שנים, ביחס לתפוקת חשמל בשיעור ממוצע של כ- 70% מצפי ייצור החשמל בפרויקט,

באור 23: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

והיתרה תימכר במחירי שוק.
לפרטים אודות הסכם למכירת חשמל שנחתם לאחר תאריך המאזן והודעת הקבלן בפרוייקטים ראו סעיף ו' להלן.

ב. לצורך מימון ההון העצמי הנדרש להקמת הפרויקטים לעיל ופרויקטים נוספים, בהמשך למזכר ההבנות שנחתם בחודש אפריל 2021, בחודש יולי 2021 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות במערך הסכמים ("ההסכמים") עם גופים מוסדיים מקבוצת מגדל (להלן: "מגדל") ומקבוצת מנורה (להלן: "מנורה"; להלן מגדל ומנורה ביחד: "**המשקיעים המוסדיים**") לייסוד שותפות מוגבלת (להלן: "**השותפות**") לטובת ביצוע השקעות בפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת באירופה, התחייבויות השקעה בסך כולל של 110 מיליון יורו ("ההשקעות").

להלן עיקרי ההסכמים:

1. **החזקות הצדדים בשותפות -** השותף הכללי בשותפות יהיה חברה בבעלות מלאה (100%) של אפקון אנרגיות מתחדשות. השותפים המוגבלים בשותפות יהיו אפקון אנרגיות מתחדשות (20%), והמשקיעים המוסדיים (80%). אפקון אנרגיות מתחדשות התחייבה לקיים את התחייבויות השותף הכללי, ככל שהשותף הכללי לא קיים אותן. בנוסף, התחייבה החברה כי עד להנפקתה לציבור של אפקון אנרגיות מתחדשות, היא תקיים את התחייבותה האמורה של אפקון אנרגיות מתחדשות בקשר עם התחייבויות מהותיות של השותף הכללי שנקבעו בהסכמים. ככל שאפקון אנרגיות מתחדשות לא תקיים אותן וכן את התחייבות אפקון

אנרגיות מתחדשות להזרמת חלקה בשותפות, וכי לאחר הנפקתה לציבור של אפקון אנרגיות מתחדשות, החברה תנקוט במירב המאמצים על מנת שאפקון אנרגיות מתחדשות תמלא אחר התחייבותה הנ"ל.

2. **היקף ההשקעה -** השותפים המוגבלים יעמידו לשותפות התחייבויות להשקעה בסך כולל של 110 מיליון יורו, כל אחד לפי חלקו היחסי בשותפות, אשר יושקעו בפרויקטים שעומדים בקריטריונים שנקבעו (עם אפשרות לבצע השקעות מחדש בהיקף של עד 110%). השותפות תבצע את השקעותיה באמצעות העמדת הלוואות בעלים שתיפרענה בהתאם ללוח סילוקין שנקבע בהסכמים, ותהיינה נחותות למימון חיצוני שיילקח לטובת הפרוייקטים. במסגרת ההסכמים המפורטים אף נקבעו הסדרים להצטרפות המשקיעים המוסדיים להשקעות של השותפות בתנאים המפורטים בהסכמים. חלקה של אפקון אנרגיות מתחדשות בשותפות בוצע באמצעות השקעה של החברה באפקון אנרגיות מתחדשות בסכום זהה, שמבוצעת כנגד מניות שהוקצו לחברה.

3. **מדיניות השקעות -** ההשקעות תבוצענה בהתאם למדיניות השקעות שנקבעה במסגרת ההסכמים. השותף הכללי יקים ועדת השקעות, בה יהיה חבר חיצוני אחד שייבחר בהתאם למנגנון שהוסדר בהסכמים. כל החלטות ההשקעה, נטילת מימון והמכירה תאושרנה על ידי ועדת ההשקעות, ובהסכמת החבר החיצוני.

4. **תקופת ההשקעות ותקופת השותפות -** ההשקעות תבוצענה בתוך 3 שנים (להלן: "תקופת ההשקעה"), למעט השקעות המשך שתבוצענה בתנאים שנקבעו. ככלל, השותפות תפעל עד לחלוף 10 שנים (למעט מקרים חריגים שנקבעו במסגרת ההסכמים).

5. **תשלומים לשותף הכללי** - השותף הכללי יהיה זכאי לדמי ניהול אשר יגזרו מסך סכומי ההשקעה בהון השותפות וכן לחלק מהתשואה העודפת על התשואה

באור 23: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

השנתית של המשקיעים המוסדיים בגין השקעתם, בהתאם לקבוע בהסכמים.

6. **בלעדיות -** במהלך תקופת ההשקעה, השותף הכללי יציע לשותפות ולחברה כל הזדמנות להשקעה מתאימה לשותפות, בהתאם למדיניות ההשקעות שלה. כמו כן, בכוונת אפקון אנרגיות מתחדשות לבצע את ההשקעות המפורטות לעיל באמצעות השותפות.
בנוסף נקבע כי, עד למוקדם מבין: (1) תום תקופת ההשקעה ו- (2) המועד בו ניתנה התחייבות לגבי 75% מהתחייבויות ההשקעה, השותף הכללי וצדדים קשורים שלו לא יתחילו להשקיע באמצעות גוף השקעות חדש שמטרתו דומה מבחינה מהותית למטרת השותפות. כמו כן סוכם כי השותף הכללי יציע לכל אחד מהשותפים המוגבלים שמחזיק 25% או יותר מהזכויות בשותפות להצטרף להזדמנויות השקעה בעד שתי קרנות המשך שיוקמו לשותפות, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכמים.

7. **אופציות להשקעת כספים באפקון אנרגיות מתחדשות -** למשקיעים המוסדיים ניתנו שלוש אופציות לביצוע השקעות באפקון אנרגיות מתחדשות כדלקמן:
   א. המרה של זכויות בשותפות למניות של אפקון אנרגיות מתחדשות, בהיקף של עד מ-50% מזכויות המשקיע המוסדי בשותפות, אך לא יותר מ- 22% מסך הון המניות המונפק של אפקון אנרגיות מתחדשות, טרם הנפקתה לראשונה לציבור, ככל שתבוצע, בהנחה שנקבעה על מחיר ההנפקה. האופציה תעמוד בתוקף עד למועד ההנפקה הראשונה לציבור של אפקון אנרגיות מתחדשות (אם הונפקה לפני תום תקופת השותפות).
   ב. השקעת כספים באפקון אנרגיות מתחדשות כנגד הקצאת 13% מהונה המונפק, נכון למועד דוח זה (לפני הכסף, לא כולל אופציות לעובדים וליועצים ככל שיהיו), לפי שווי חברה של 40 מיליון אירו (לפני הכסף). האופציה תעמוד בתוקפה עד לתום 6 שנים ממועד ההקצאה כאמור או במועד ההנפקה הראשונה לציבור, לפי המוקדם מביניהם.
   ג. השקעת כספים באפקון אנרגיות מתחדשות כנגד הקצאת 7.5% מהונה המונפק (לפני הכסף, לא כולל אופציות לעובדים וליועצים ככל שיהיו), לפי שווי חברה במחיר הגבוה בשיעור שנקבע משווי החברה בעת הנפקה ראשונה לציבור של אפקון אנרגיות מתחדשות, ככל שתבוצע. האופציה תיכנס לתוקף במועד ההנפקה כאמור, ותעמוד בתוקפה למשך 4 שנים.

8. **העברת זכויות בשותפות -** השותפים המוגבלים רשאים להעביר את זכויותיהם בשותפות, בכפוף למגבלות שנקבעו, ובלבד שלאורך כל תקופת השותפות אפקון אנרגיות מתחדשות תחזיק לפחות ב-20% מהזכויות בשותפות. השותף הכללי לא יהיה רשאי לבצע העברה של זכויותיו בשותפות. מבלי לגרוע מהאמור, אפקון אנרגיות מתחדשות מתחייבת כי לאורך כל תקופת השותפות, היא תחזיק במלוא הון המניות המונפק של השותף הכללי.

9. **פעילות אפקון אנרגיות מתחדשות -** במהלך תקופת השותפות, אפקון אנרגיות מתחדשות תעסוק רק בתחום של אנרגיות מתחדשות. עוד נקבע כי פעילויות בתחום של אנרגיות מתחדשות תבוצענה בקבוצת אפקון רק באמצעות אפקון אנרגיות מתחדשות, למעט פעילויות שהוחרגו במסגרת ההסכמים: פעילות בקשר עם נכסים קיימים של הקבוצה; פעילות בתחום שירותים, ניהול וקבלנות (לרבות EPC, EEPC ו-O&M); פעילויות בתחום הרכב החשמלי והטעינה; פרויקטים של שותפות ציבורית פרטית אחרים (PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP) הקבוצה משמשת גם כקבלן ו/או מפעיל; פעילות בתחום סחר בחשמל בישראל, ופרויקטים בתחומים אחרים אשר רכיב האנרגיות המתחדשות בהם אינו עולה על 25%).

10. **התחייבויות נוספות -** במסגרת השותפות התחייבה אפקון אנרגיות מתחדשות

באור 23: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

וגורמים מטעמה להעמיד משאבי ניהול שנדרשים לניהול השותפות, ובכלל זאת לגבי האנשים שיפעלו עבורה.

11. **הפרות -** בין הצדדים נקבעו תרופות להן זכאים הצדדים במקרה של הפרות ההסכמים.

ביום 26 לאוקטובר 2023 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות במערך הסכמים לתיקון חלק מהתנאים של ההסכמים המקוריים לעיל.

להלן תמצית עיקרי התיקון להסכמים המקוריים:

תקופת ההשקעות – תקופת ההשקעה תוארך באופן אוטומטי בשנה נוספת (עד לחודש יולי 2025) בהחלטה מיוחדת של השותפים המוגבלים (ללא אפקון אנרגיות מתחדשות או צד קשור שלה), בכפוף להתקיימותם של התנאים הבאים וזאת עד ליום 6 ביולי 2024: (1) וועדת ההשקעות אישרה השקעות של מעל 80% מסכום ההשקעות (כהגדרת מונח זה לעיל); וכן (2) כי אף שותף מוגבל לא הודיע לשותף הכללי בכתב ובאופן מנומק כי לשיקול דעתו חלה הרעה מהותית בפעילות השותפות.

הוצאות - נקבע כי השותפות תישא בכל עלות, הוצאה או התחייבות הקשורה לביצוע השקעות בפרויקטים ובלבד שאושרו על ידי וועדת השקעות, לרבות הוצאות הקשורות לבדיקת פרויקט פוטנציאלי, ניהול משא ומתן, רכישה של נכס, הוצאות (לרבות עבור יועצים שיתנו שירותים לפרויקט אחד או למספר פרויקטים של השותפות).

מכירה ורכישה של פרויקטים על ידי השותפות - (1) מכירה מהשותפות לאפקון אנרגיות מתחדשות של פרויקט בספרד (הפזור על פני מספר קרקעות באותו אזור) בהיקף כולל של 250 מגה וואט בתמורה לסך של 382,000 אירו. (2) מכירה מאפקון אנרגיות מתחדשות לשותפות של 50% תאגיד פרויקט בפולין המקים פרויקט בהיקף של MW20 ("**פרויקט בוגוז'ין**") (לאחר המכירה כאמור השותפות ובעלי המניות האחרים יחזיקו ב-100% מהון המניות המונפק של חברת הפרויקט בוגוז'ין) בתמורה לסך של 3,335,989 אירו; (3) מכירה מאפקון אנרגיות מתחדשות לשותפות של 50% תאגיד פרויקט בפולין בפיתוח בהיקף של MW100 ("**פרויקט גרבנו**"), בתמורה לסך של 2,105,683 אירו ולנטילת התחייבויותיה של אפקון אנרגיות מתחדשות לתשלומים נוספים בהתאם ההסכם לרכישת תאגיד הפרויקט (נכון למועד הדוח לחברת Euroenergy ("**ליברה**") קיימת אופציה לרכישת יתרת ה- 50% בתאגיד הפרויקט הנ"ל).

מדינות ההשקעה - עודכנה מדינות ההשקעה של השותפות כך שניתן יהיה להשקיע בכל אחת מספרד ופולין עד 60% מסכום ההשקעות, וכן במדינות נוספות שנקבעו.

אנשי מפתח - עודכנו אנשי המפתח שעל אפקון אנרגיות מתחדשות להעסיק בקשר עם השותפות, כאשר הפסקת הקדשת הזמן לשותפות על ידי מי מהם או עזיבת מי מהם מהווה עילה להפסקת השקעות השותפות וכן תפחית את דמי ההצלחה לה זכאית אפקון אנרגיות מתחדשות.

תשלומים לשותף הכללי- עודכנה כלפי מעלה התשואה השנתית, שמעבר אליה יהיה זכאי השותף הכללי לחלק מהתשואה

אופציה במקרה של הנפקה מזכה (הנפקה ראשונה לציבור או כל עסקה דומה שבעקבותיה בעלי מניות אפקון אנרגיות מתחדשות יחזיקו במניות של חברה ציבורית) – במקרה של הנפקה מזכה נקבעה תקופה במסגרתה יכולים המוסדיים לקבל מניות של החברה הציבורית.

ג. בחודש נובמבר 2021 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות עם צד שלישי, שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("החברה היזמית"), אשר למיטב ידיעת אפקון אנרגיות מתחדשות, החברה היזמית הינה חברת הנדסה ספרדית המתמחה בתכנון פרויקטים, וכן בתהליכי ייזום ורישוי של פרוייקטים אלו, בהסכם מסגרת לשיתוף פעולה בפיתוח של עד 350 מגוואט של פרוייקטי אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בספרד,

באור 23: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

המצויים בשלבי פיתוח ראשוניים ("הסכם המסגרת"). בהתאם להסכם המסגרת, החברה היזמית תציע להשקיע בפרויקטים העומדים בדרישות הסף המינימליות שסוכמו, ותהיה אחראית על המשך פיתוח וניהול הפרויקטים עד להגעה למצב מוכנות לבניה RTB (Ready to Build) של הפרויקט. הפרוייקטים האמורים צפויים להתבצע באמצעות השותפות, באופן בו היא תממן את הפיתוח של הפרויקטים ותשלם לחברה היזמית דמי ייזום, כפי שאלו נקבעו במסגרת הסכם המסגרת, ובהתאם לאבני דרך, בהתאם להתקדמות הפרויקט, ולפי מפתח תמורה עבור הספק המבוסס על הספקי הפרוייקט (מגה וואט). בכוונת אפקון אנרגיות מתחדשות לבצע את ההשקעות נשוא הסכם המסגרת באמצעות השותפות.

ביום 5 בדצמבר 2021 התקשר תאגיד בבעלות מלאה של השותפות ("חברת הפרויקט") בהסכם פיתוח ("הסכם הפיתוח") עם החברה היזמית להקמת פרויקט אנרגיה סולארית בספרד (הפזור על פני קרקעות הנמצאות באותו אזור) בהספק כולל של עד 250 מגה-וואט, המצוי בשלבי פיתוח ראשוניים. בהתאם להסכם הפיתוח, החברה היזמית תפעל להשגת כלל האישורים הסביבתיים מהרשויות השונות ותנהל את תהליך הרישוי עד השלמת הפיתוח והשגת כל ההיתרים להקמת הפרויקט עד להגעה למצב מוכנות לבניה (RTB) של הפרויקט. בהתאם להסכם הפיתוח, חברת הפרוייקט תשלם לחברה היזמית דמי ייזום שנקבעו במסגרת הסכם הפיתוח על בסיס אבני דרך שנקבעו בהתאם להתקדמות הפרויקט, לפי מפתח תמורה המבוסס על הספק הפרוייקט שיוקם בפועל (מגה וואט). נכון למועד הדוח, להערכת אפקון אנרגיות מתחדשות, סך עלות הקמת הפרויקט צפוי לעמוד על כ- 170-180 מיליון אירו, כאשר ההון העצמי הנדרש צפוי לעמוד על כ - 80 מיליון אירו (בהנחה של הקמת כל ה - 250 מגה וואט) והוא ימומן על ידי השותפות.

בחודש ינואר 2022 נחתמו על ידי החברה היזמית הסכמי האופציה לחכירת מלוא הקרקעות הנדרשות להקמת החווה. הסכמים אלה יוסבו לטובת חברת הפרויקט. כמו כן החלו הליכי הכנה לקבלת ההיתר הסביבתי וחברת הפרויקט נערכת למכרז חיבור לרשת החשמל. בשלב מקדמי זה אין וודאות לגבי היקף הפרויקט וקידומו, הכפוף, בין היתר, להשלמת הליכי פיתוח מורכבים וקבלת אישורים שונים, ובכלל זאת קבלת האישורים הסביבתיים, קבלת הסכם החיבור לרשת החשמל והיתרי הבנייה העיקריים. בכפוף לאמור לעיל, אפקון אנרגיות מתחדשות מעריכה כי הפרויקט, אם וככל שיתממש, יבשיל בהדרגה, עד להפעלה מסחרית, על פני תקופה של מספר שנים.

ביום 26 באוקטובר 2023 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות לרכישה מהשותפות את חלקה של השותפות בפרויקטים.

ד. בחודש מרץ 2022 התקשרו תאגידים בבעלות מלאה של השותפות ("חברות הפרויקט") בהסכם למכירת חשמל מהפרויקט ("הסכם ה- PPA") למכירת החשמל שייוצר בפרויקט, עם חברת סחר בחשמל בפולין, אשר הינה צרכנית חשמל משמעותית ("הרוכש") במחירים קבועים לתקופת ההסכם כמפורט להלן.

יצוין שהחשמל יימכר מהפרויקט בהתאם להיקף ההפקה בפועל בפרויקט (PAY AS PRODUCED).

בהתאם להוראות ההסכם ה- PPA, תוקף ההסכם יהיה החל מהמועד שבו ניתן למכור חשמל מהמערכת ועד ל-31 לדצמבר 2028. ההסכם הינו למכירת כ-90% מהחשמל המיוצר בפרויקט בעוד שכ-10% מהחשמל המיוצר יימכרו במחירי שוק. החל מהמועד שבו ניתן יהיה למכור חשמל מהפרויקט, יימכר החשמל המיוצר תחת הסכם ה- PPA במחירים שנתיים הנעים בין 348 ל- 456 זלוטי (לפני עלות BALANCING קבועה של 2.5% מהמחיר השנתי). הסכם ה PPA כולל הוראות מקובלות לרבות, פיצוי מוסכם בגין אי עמידה במועדים או בתפוקות הקבועות בהסכם ועוד.

בהקשר זה יצויין כי בחודש פברואר 2022 הוציא קבלן ההקמה בפרויקטים ("**הקבלן**") "הודעת כח עליון" לחברות הפרויקט, בקשר עם הפלישה הרוסית לאוקראינה, ולפיהן הדבר עלול להשפיע על העמידה בלוחות הזמנים ובהתחיבויות החוזיות בהסכם ההקמה, עקב מחסור אפשרי בעובדים; חברות הפרויקט הוציאו מכתב תשובה לקבלן לפיו הארועים שלעיל אינם בבחינת אירוע כח עליון תחת הסכם ההקמה, כאשר להערכת חברות הפרויקט, ההודעה הינה בבחינת צעד פורמלי בלבד, תאור לשון

באור 23: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

ההסכם בין הצדדים; בנוסף, התקיימה פגישה בין חברות הפרויקט והקבלן, בה ציין הקבלן שאין איום קיים על הפרויקט ושהקבלן נוקט בצעדים על מנת להקטין ככל האפשר סיכונים ככל שיקרו, ואישר שהזמין זה מכבר את מרבית הציוד לפרויקט.
סך עלויות הפרוייקט החזויות מסתכמות בסך של 27 מיליון אירו. סך ההכנסות החזויות לשנת ההפעלה הראשונה המייצגת (אלפי אירו) מסתכמות בסך של כ- 18-22 מיליון זלוטי.
בחודש אפריל 2022, החל קבלן ההקמה את העבודות באתר הפרויקט. הזמנת הציוד הראשי (פאנלים סולריים, ממירים, שנאים וכו') ואספקתו הושלמה בסוף אוגוסט 2022.
הקמת הפרויקט הושלמה ברבעון הראשון של שנת 2023 (MECHANICAL COMPLETION). ביום 3 באפריל 2023, חוברו לרשת החשמל פרוייקטים פוטו-וולטאיים בבעלות השותפות בפולין בהספק כולל של 40 מגוואט, וזאת לאחר שהושלמו עבודות ההקמה שלהם בהיקף כולל של כ- 105 מיליון ש"ח. בהתאם, הפרוייקטים החלו לייצר חשמל המוזרם לרשת החשמל הפולנית. אפקון אנרגיות מתחדשות פועלת לקידום כל האישורים וההיתרים הנדרשים לצורך קבלת רישיון ייצור קבוע עבור הפרויקטים, אשר צפויים להתקבל במהלך החודשים הקרובים. להערכת אפקון אנרגיות מתחדשות, ובהתבסס על המידע הקיים בידיה נכון למועד פרסום הדוח, עם הפעלתם
המסחרית של הפרוייקטים, ההכנסה השנתית הכוללת הממוצעת בפרוייקטים צפויה לעמוד על כ- 14-15 מיליון ש"ח וה- EBITDA השנתי הממוצע הכולל שיניבו הפרויקטים צפוי להסתכם בסך של 9-10 מיליון ש"ח. במסגרת חישוב ההכנסות האמורות של הפרוייקטים נלקחו בחשבון הערכת אפקון אנרגיות מתחדשות לגבי השפעת הרגולציה בפולין על הכנסות הפרויקטים בשנת הפעילות הראשונה בלבד (בהתאם להוראות הרגולציה במועד דוח זה).

ה. ביום 27 באפריל 2022, התקשרו ארבעה תאגידים בבעלות מלאה של השותפות ("חברות הפרויקט") בהסכם לקבלת מימון להקמת הפרויקט בסך כולל של עד 108 מיליון זלוטי (כ- 23 מיליון יורו) ("הסכם המימון" ו"סכום המימון" בהתאמה). סכום המימון הועמד במלואו על ידי הבנק הפולני MBANK ("המלווה"). יתרת ההון הנדרש לפרויקט, בהיקף של כ-36% מעלות ההשקעה בו, הועמד על ידי השותפות.
למועד הדוחות נוצלה מרבית המסגרת, החברה צופה שיתרת המסגרת תנוצל במלואה עד למועד הפעלת הפרויקט בתום רבעון ראשון 2023. יצוין כי קודם להעמדת איזו מההלוואות הנ"ל בפועל נדרשים להתקיים מספר תנאים, ובכלל זאת רישום שעבודים והעמדת הביטחונות כאמור להלן.

סכום המימון כולל:

2.1. 81 מיליון זלוטי חוב בכיר;
2.2. 22 מיליון זלוטי הלוואת מע"מ שיתווסף לתשלומים במהלך ההקמה.
2.3. מסגרת ייעודית מתחדשת (DEBT SERVICE RESERVE FUND) בהיקף של עד כ-5 מיליון זלוטי לטובת שירות חוב חצי שנתי לאורך כל תקופת ההלוואה.
2.4. להלן תנאי המימון שהוסכמו:

תקופת ההלוואה:
כ- 18 שנים ממועד ההפעלה (החל מרבעון שני 2023).

ריבית הבסיס: WIBOR חצי שנתית.

ריבית הבסיס תגודר (IRS) למשך 12 שנים בהתאם לתנאי הסכם המימון.

מרווח:
מרווח של 2.2% בתקופת ההקמה, אשר יעודכן לטווח של 2%-2.1% בתקופת התפעול בכפוף לעמידה ביחסי כיסוי.

באור 23: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

לוח סילוקין (קרן וריבית):
החזרים חצי שנתיים, לוח הסילוקין מגולף בהתאם ליחסי כיסוי שהוסכמו עם המלווה.
יחסי כיסוי:
יחסי כיסוי להפרה: יחס כיסוי לשירות החוב (DSCR) היסטורי נמוך או שווה ל-1.1.
יחסי כיסוי לחלוקה: יחסי הכיסוי לשירות החוב (DSCR) היסטורי או עתידי הינו גבוה מ-1.1.

2.5. שעבודים ובטוחות
לשם הבטחת התחייבויות של חברות הפרויקט על פי מסמכי המימון, יימסרו בטוחות לטובת המלווה, כמקובל במימון פרוייקטלי, ובכלל זאת שעבוד רכוש חברות הפרויקט, הזכות שלהן לתזרים, הזכויות בקרקע, הביטוחים, הבטוחות מקבלני הפרויקט וכיו"ב.
חברה בבעלות השותפות התחייבה לגבות חריגות תקציביות של עד 5% בעלויות הקמה כפי שנקבעו בהסכם ההקמה.

2.6. אירועים עיקריים להעמדה לפירעון מידי של החוב
בהסכמי המימון נקבעו עילות להעמדה לפירעון מידי של החוב ובכלל זאת במקרי הפרה חמורים שנקבעו, בעיקרם: אי תשלום חוב במועד; הפרת מצגים או התחייבויות מהותיים; חדלות פירעון; אי קבלת ו/או ביטול של היתרים נדרשים לפרויקט; אירוע המשפיע באופן מהותי על הפרויקט ועל החוב.

2.7. עדכון מהותיים אודות סטאטוס הפרויקט
בחודש מרץ 2022 נחתם עם קבלן הסכם הפעלה ותחזוקה לתקופה של 5 שנים עם אופציה להארכת התקופה בשנתיים נוספות. ההסכם כולל התחייבות הקבלן לרמת זמינות גבוהה ואספקת כל חלקי החילוף ושירותי התחזוקה הנדרשים לשם כך.

נכון למועד הדוח, החברה עומדת ביחסי הכיסוי לעיל.

י. ביום 20 בספטמבר 2022 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות עם חברה גרמנית ("המוכר") המתמחה בפיתוח והקמה של פרויקטים סולאריים, בהסכם לרכישת מניות ("ההסכם"), על פיו אפקון אנרגיות מתחדשות תרכוש את מלוא הון המניות של שתי חברות פרויקט שבבעלות המוכר המחזיקות בזכויות ייזום בשני פרויקטים פוטו-וולטאיים בפולין, בהספק חזוי כולל של כ- 120 מגוואט ("הפרויקטים").

החברה הבת תממן את המשך הפיתוח של הפרויקטים ותשלם למוכר בגין רכישת הזכויות בפרויקטים, כפי שאלו נקבעו במסגרת ההסכם לפי מפתח תמורה עבור הספק המבוסס על הספקי הפרויקטים שישלימו פיתוח (מגה וואט), כאשר תשלום מלוא התמורה למוכר מובטח באמצעות ערבות שניתנה לחברה הבת על ידי החברה וכן שעבוד מלוא המניות בכל חברת פרויקט לטובת המוכר וזאת עד להשלמת הפיתוח של כל פרויקט בהתאמה (RTB). התשלום הראשון למוכר, בסך של כ-3.5 מיליון אירו, שולם במועד החתימה על ההסכם. כמו כן, במסגרת ההסכם נקבע תשלום נוסף מבוסס הצלחה שישולם עם השלמת הפיתוח (RTB) של כל אחד מהפרויקטים.

לעניין הפרויקט הראשון, מחצית מזכויות אפקון אנרגיות מתחדשות בו נמכרו במהלך שנת 2023 לשותפות והמחצית השנייה נמכרה ל- EURO ENERGY, כמפורט בסעיף יא, להלן. לעניין הפרוייקט השני, מחצית מזכויות אפקון אנרגיות מתחדשות נמכרו במהלך שנת 2023 לשותפות.
בחודש דצמבר 2022, הפרוייקט נכלל ברשימת הזוכים במכרז לתעריף מובטח לייצור

באור 23: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

חשמל שפורסם על ידי רשות החשמל הפולנית ("המכרז"). בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט הראשון יהיה זכאי לתעריף מובטח, צמוד למדד המחירים לצרכן בפולין

למשך 15 שנים החל משנת 2025, ביחס לתפוקת חשמל בשיעור ממוצע של כ- 55% מצפי ייצור החשמל בפרויקט על פני תקופת הזכייה. היתרה צפויה להימכר במחירי שוק או בעסקאות גידור למכירת חשמל (PPA). עלות ההשקעה הצפויה להקמת הפרויקט הראשון מוערכת בסך של כ- 55-50 מיליון ש"ח. להערכת אפקון אנרגיות מתחדשות, נכון למועד הדוח, ה- EBITDA השנתי הממוצע שיניב הפרויקט הראשון עם הפעלתו המסחרית, אשר צפויה החל מהרבעון השני לשנת 2024, מוערך בסך של כ- 7-6 מיליון ש"ח. בנוסף, ביום 8 בדצמבר 2022 ניתן לפרויקט הראשון היתר בניה.

בהתאם להערכת אפקון אנרגיות מתחדשות נכון למועד הדוח, סך עלות השלמת הפיתוח של הפרוייקט השני והקמתו, כאמור לעיל, צפויה לעמוד על סך של כ-110 מיליון אירו. סך ההון העצמי המוערך להשקעה בפרויקט צפוי לעמוד על סך של כ- 30 מיליון אירו. ההכנסות הצפויות לפרויקט בשנת פעילות מלאה, בהתאם לתעריפים הצפויים נכון למועד הדוח, יסתכמו בכ- 22 מיליון אירו.

יא. ביום 19 באפריל 2023 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות בהסכם עם EURO ENERGY, תאגיד יווני, הנמנה על GROUP LIBRA הבינלאומית ("ההסכם ""הרוכשת" ו- "עסקת המכירה", בהתאמה). במסגרת ההסכם מכרה חברת הבת 50% מהון המניות של תאגיד פרוייקט BUGOSZYN שבפולין, ("הפרויקט"). בגין עסקת המכירה תשלם הרוכשת לאפקון אנרגיות מתחדשות תמורה המחושבת על פי היקף הפרוייקט בפועל, כאשר בהתאם לחזוי נכון למועד דוח זה, צפויה התמורה להסתכם בסך של כ- 7.3 מיליון ש"ח, שכמחציתם שולמו לאפקון אנרגיות מתחדשות במועד חתימת ההסכם והיתרה תשולם במועד חיבור הפרוייקט לחשמל. בנוסף, אפקון אנרגיות מתחדשות תמשיך ותפתח פרוייקט נוסף באותו מתחם, כאשר אם וככל שיוקם פרויקט נוסף, תשלם הרוכשת לאפקון אנרגיות מתחדשות תמורה נוספת הנגזרת מהיקפו, בסכום שאינו מהותי לחברה. בין הצדדים נקבעו הסדרים בקשר עם החזקותיהם בתאגיד הפרוייקט, כמוקבל בהסכמים מסוג זה.
במסגרת ההסכם ניתנה לרוכשת זכות סירוב ראשונה לרכישת 50% מהון המניות של תאגידי פרוייקט GRABNO שבפולין בתנאים דומים לתנאים לעיל, אשר לא מומשה נכון למועד אישור הדוחות הכספיים.

יב. ביום 20 בנובמבר 2023 התקשרה השותפות (באמצעות תאגיד בשליטתה) עם חברה שבדית המתמחה בפיתוח והקמה של פרויקטים סולאריים ("המוכרת"), בהסכם לרכישת מניות ("ההסכם"). במסגרת ההסכם תרכוש השותפות את מלוא הון המניות של שתי חברות פרויקט שבבעלות המוכר המחזיקות בזכויות ייזום בשלושה פרויקטים פוטו -וולטאיים בספרד, בהספק חזוי כולל של כ- 82 מגוואט ("הפרויקטים").

בהתאם להצהרות המוכרת: הפרויקט הראשון (Arjouna), שהינו בהספק חזוי כולל של כ-53 מגוואט, קיבל את האישורים הרגולטוריים הנחוצים להקמתו והינו RTB כאשר הפעלתו המסחרית צפויה להיות במהלך הרבעון האחרון של שנת 2025; ואילו תהליכי הפיתוח העיקריים הנדרשים לתחילת ההקמה של שני הפרויקטים Pepino 1 & 2, בהספק חזוי כולל של כ-29 מגוואט, צפויים להסתיים במהלך שנת 2024, כך שהפעלתם המסחרית צפויה להיות במהלך אמצע שנת 2025. השותפות תממן את המשך הפיתוח של הפרויקטים ותשלם למוכרת בגין רכישת הזכויות בפרויקטים, כפי שאלו נקבעו במסגרת ההסכם לפי מפתח תמורה עבור הספק (מגוואט) המבוסס על הספקי הפרויקטים שישלימו פיתוח.

באור 23: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

סך עלות השלמת הפיתוח והקמת הפרויקטים, כולל עלות רכישת מלוא הון המניות וזכויות המוכר בפרויקטים, כאמור לעיל, צפויה לעמוד על סך של כ- 60.2 מיליון אירו, כאשר בכוונת השותפות לפנות לבנקים אירופאיים ומקומיים על מנת לממן את העסקה בחוב בכיר במתווה ללא זכות חזרה לבעלים (non recourse), בהיקף של כ- 65%.

ההכנסות הצפויות לפרויקט בשנת פעילות מלאה, בהתאם לתעריפים הצפויים נכון למועד חתימת ההסכם יסתכמו בכ- 8.6 מיליוני אירו בשנה הראשונה להפעלת הפרוייקטים ובכ- 11 מיליון אירו לשנה בממוצע במשך כל תקופת ההפעלה. עסקת הרכישה הינה בתנאים המקובלים לעסקאות מסוג זה, לרבות מצגים והתחייבויות מצד המוכרת, כאשר תשלום מלוא התמורה למוכרת מובטח באמצעות ערבות של החברה, ואילו התחייבויות המוכרת מובטחות האמצעות חברת האם של המוכרת וכן שעבוד מלוא המניות בחברות הפרויקט לטובת השותפות, בהתאם למועדים שנקבעו בהסכמים, וזאת עד להשלמת הפיתוח של כל פרויקט בהתאמה (RTB).

12. בחודש אפריל 2021 התקבלה אצל חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") הודעה לפיה הצעה משותפת שהגישה החברה הבת ביחד עם צד שלישי (שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה) ("השותף") נבחרה כהצעה הזוכה לביצוע כקבלן ראשי של עבודות שלד וגמר בהקמת פרוייקט הכולל מגדל משרדים בן 45 קומות, שטחי מסחר וחניון תת קרקעי עבור הלקוח (שהינו צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה) ("המזמין"). התקופה להקמת המבנה הינה 40 חודשים ממועד הוצאת צו תחילת עבודה, אשר נמסר ביחד עם הודעת הזכייה. הפרויקט מבוצע באמצעות החברה הבת והשותף, ובאופן בו החברה הבת והשותף נושאים בכל הסיכויים והסיכונים הנובעים מהפרוייקט בחלקים שווים. ההיקף הכספי הצפוי של העבודות בפרויקט, עמד על סך של כ-570 מיליוני ש"ח, והעבודות היו צפויות להסתיים ברבעון השלישי של שנת 2024.
בחודש מאי 2023 לאחר שמרבית העבודות בפרויקט בוצעו, מכרה החברה הבת את זכויותיה והתחייבויותיה במיזם המשותף לשותף, וזאת בתמורה להחזר הלוואות שהעמידה החברה הבת למיזם המשותף וכן לסכום נוסף שהיקפו אינו מהותי לחברה.

13. בחודש יוני 2021 נחתם הסכם עקרונות בין אפקון תחבורה חשמלית בע"מ - בה מחזיקה החברה (בעקיפין) ב- 50% מזכויות ההון וההצבעה ("אפקון תחבורה חשמלית"), לבין דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ("דור אלון"), במסגרתו סוכם כי רשתות הטעינה של אפקון תחבורה חשמלית ושל דור אלון תפעלנה במסגרת רשת משותפת. במסגרת הסכם העקרונות, סוכם כי כל אחד מהצדדים ימשיך בפרישת המטענים שלו, ונקבעו הסדרים ביחס לתפעול הרשת המשותפת והשקעת הצדדים בה, ניהול מערך הלקוחות, התקנת מטענים וכד'. כמו כן, הוסכם בין הצדדים כי הם יפעלו לחתימת הסכם מפורט אשר יסדיר את שיתוף הפעולה בין הצדדים.
ביום 10 במאי 2022 התקשרו החברות במערך הסכמים כדלקמן:

1. הסכם לשיתוף פעולה בתחום עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים (בסעיף זה: "ההסכם"):

1.1 עמדות הטעינה של אפקון תחבורה חשמלית ועמדות הטעינה של דור אלון (הקיימות ואלו שיוקמו כל עוד ההסכם בתוקף) תפעלנה כרשת טעינה וירטואלית משותפת אשר תתופעל באמצעות אפליקציה ייעודית ("הרשת המאוחדת").

1.2 אפקון תחבורה חשמלית ודור אלון יקימו תאגיד חדש אשר ינהל את פעילות השיווק של הרשת המאוחדת, ואשר יוחזק על ידי הצדדים בחלקים שווים.

1.3 אפקון תחבורה חשמלית תעמיד שירותי תפעול ותחזוקה לעמדות הטעינה ברשת וכן תעמיד שירותים שונים לדור אלון.

1.4 בין הצדדים נקבעו הסדרים שונים המקובלים במסגרת פעילות משותפת.

1.5 ההסכם הינו לתקופה בלתי קצובה בזמן, כאשר לכל צד האפשרות לבטל את ההסכם

באור 23: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

בנסיבות שהוסכמו.

2. הסכם להקמת תאגיד ייעודי להטענת כלי רכב חשמליים בבתים משותפים (בסעיף זה: "ההסכם"):

2.1 אפקון תחבורה חשמלית ודור אלון יקימו תאגיד (בסעיף זה: "השותפות"), שתוחזק על ידי הצדדים בחלקים שווים, ואשר תעסוק בשיווק, הקמה, תפעול, אחזקה וניהול של עמדות טעינה פרטיות להטענת רכבים חשמליים שיותקנו בבנייני מגורים ומשרדים וינוהל באמצעות שותף כללי, אשר יהא חברה בערבון מוגבל, בבעלות משותפת של הצדדים, בחלקים שווים.

2.2 אפקון תחבורה חשמלית ודור אלון התחייבו להעמיד לשותפות מימון בחלקים שווים, כאשר חלקה של אפקון תחבורה חשמלית בסכום שיועמד אינו מהותי לחברה.

2.3 כן נקבע במסגרת ההסכם כי אפקון תחבורה חשמלית תעמיד שירותי תפעול ותחזוקה לשותפות.

2.4 בין הצדדים נקבעו הסדרים מקובלים בקשר עם החזקותיהם במניות החברה המשותפת.

ביום 6 ביולי 2022 התקבל אישור הממונה על התחרות להתקשרויות לעיל, וההתקשרויות הושלמו.

נכון למועד הדוח הושהתה פעילות השותפות עד לחודש אוגוסט 2024, ולאחר מכן ידונו הצדדים בשיתוף הפעולה כאמור.

בחודש יולי 2021, החליטה רשות החשמל על מתן רישיון אספקת חשמל ללא אמצעי ייצור ("הרישיון") לאפקון תחבורה חשמלית בע"מ, בתוקף ביום 18 ביולי 2021. הרישיון יאפשר לאפקון תחבורה חשמלית בע"מ לספק ולמכור חשמל לצרכנים שונים להם קיים מונה רציף המאפשר קריאה ושידור של נתוני הצריכה כנדרש, ולרכוש חשמל לשם כך.

14. בחודש אוגוסט 2021 נמסרה לחברה בבעלותה המלאה ("החברה הבת") הודעה לפיה החברה הבת זכתה במכרז לליווי וטיוב תכנון מערכות החשמל של מפעל שיוקם על ידי חברת היי טק בינלאומית בישראל ("הלקוח").

ביום 12 בספטמבר 2022 חתמה החברה הבת על הסכם לביצוע העבודות בפרוייקט. שהיקפן המעודכן של העבודות מסתכם בסך של כ- 640 מיליון ש"ח. בהתאם להערכת החברה הבת ובהתאם למידע הקיים בידיה במועד דוח זה, העבודות בפרוייקט צפויות להסתיים ברבעון הרביעי של שנת 2025.

15. בחודש אוגוסט 2021 נמסרה לחברה בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") הודעה לפיה החברה הבת זכתה במכרז של חברה ממשלתית ("הלקוח") לאספקת מסדרי מתח גבוה מבודדים בגז לתחנות משנה של הלקוח, בהיקף כולל של כ- 100 מיליון ש"ח. ללקוח האופציה להגדיל את כמות הלוחות המוזמנים ב- 30% וכן להקטינה ב- 60%.
תקופות הביצוע ומועדי האספקה על פי תנאי המכרז הינם במשך ארבע שנים ממועד חתימת הסכם המסגרת (אוקטובר 2021), כאשר ללקוח הזכות לפרוס את אספקת הלוחות על פני עד 3 שנים נוספות. החברה הבת מספקת מסדרי מתח גבוה בהתאם לנדרש.

16. בחודש נובמבר 2021 התקשרה חברה בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") בהסכם ("ההסכם") עם לקוח, שהינו צד שלישי ("הלקוח"), במסגרתו החברה הבת תתכנן ותקים מתקן אגירה מבוסס מצברים ("הפרוייקט") ותתחזק אותו למשך 10 שנים, בתמורה לסכום שאינו מהותי. הפרוייקט הסתיימו ברבעון השני של שנת 2024 והיקפו עמד על כ- 92 מיליון ש"ח.

17. ביום 27 בדצמבר 2021 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") עם

באור 23: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

צד שלישי, ("הלקוח"), בהסכם ("ההסכם") במסגרתו החברה הבת תבצע עבור הלקוח, כקבלן ראשי, עבודות גמר ומערכות להקמה של בית דיור מוגן, הכולל שני מגדלי דירות ובהם כ- 250 יחידות דיור, מחלקה סיעודית ושטחי ציבור ("הפרוייקט"). סך שטחי הפרויקט הינו כ- 35,000 מ"ר.
ההסכם הינו פאושלי, כאשר ההיקף הכספי של העבודות מכח ההסכם צפוי לעמוד על כ- 293 מיליון ש"ח, הכולל עבודות שלד בפרוייקט במסגרת ההסכם ניתנה ללקוח אופציה להגדלת היקף העבודות בפרוייקט. העבודות בפרוייקט צפויות להסתיים ברבעון השלישי של שנת 2024.

18. ביום 3 בפברואר 2022 התקבלה אצל חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") הודעה לפיה החברה הבת זכתה בהליך תחרותי להקמת שלד מבנה עבור גוף ממשלתי בישראל ("המזמין"). ההיקף הכספי של העבודות בפרויקט צפוי לעמוד, נכון למועד הדוח, על סך של כ-246 מיליוני ש"ח, והעבודות צפויות להסתיים ברבעון השני של שנת 2025.

19. ביום 23 במרץ 2022 הושלמה העסקה בהתאם להסכם מיום 3 במרץ 2022 (ותיקון לו מיום 13 במרץ 2022) עם חברת זוז פאוור בע"מ (לשעבר צ'קראטק בע"מ) ("זוז פאוור"), בהסכם השקעה ("ההסכם"), במסגרתו תשקיע החברה בזוז, חברה ציבורית הפועלת בשוק תשתית הטעינה של כלי רכב חשמליים, ובעיקר בתחום תשתית הטעינה המהירה, במסגרתו השקיעה החברה כ- 10 מיליון ש"ח בזוז פאוור וזאת במסגרת הקצאה פרטית .
במסגרת ההקצאה הפרטית הקצתה זוז פאוור לחברה 4,273,504 מניות בתמורה לסך של 2.34 ש"ח למניה וכן 3,632,478 כתבי אופציה ללא תמורה נוספת, הניתנות למימוש למניות רגילות של זוז במהלך 36 חודשים, בתמורה לסך של 2.8 ש"ח למניה ככל שהאופציות תמומשנה בשנה העוקבת למועד ההקצאה ובתמורה לסך של 3.6 ש"ח למניה בתקופה שלאחר מכן. עוד התחייבה זוז למנות דירקטור מטעם החברה בדירקטוריון זוז, וכי כל עוד החברה תחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק והנפרע של זוז, היא תפעל מעת לעת למינוי דירקטור שיומלץ על ידי החברה, בכפוף להוראות הדין. נכון למועד הדוח, לאחר הקצאות נוספות בזוז של מניות וכתבי אופציה, שיעור אחזקותיה של החברה בהונה המונפק והנפרע של זוז עומד על כ- 6.32% (בדילול מלא, ובכפוף למימוש מלוא האופציות המוחזקות על ידה,- כ- 7.40%).

ביום 30 ביולי 2023 הודיעה זוז פאוור על התקשרותה בהסכם צירוף עסקים (AGREEMENT BUSINESS COMBINATION) ובהסכמים נלווים נוספים עם חברה ציבורית שנוסדה כ- PURPOSE SPECIAL COMPANY ACQUISITION וניירות הערך שלה נסחרים נכון למועד אישור הדוחות הכספיים בנאסד"ק, על פיהם בכפוף להשלמת מלוא התנאים המתלים, והשלמת עסקת המיזוג, תהפוך זוז פאוור לחברה דואלית, אשר בכפוף להוראות דיני ניירות ערך הרלוונטיים, מניותיה תהיינה כשירות להירשם למסחר בכל אחת מהבורסות בתל-אביב והנאסד"ק. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים התנאים המתלים טרם הושלמו ואין וודאות כי יושלמו ובאילו תנאים. אם וככל שתושלם עסקת המיזוג - שיעור אחזקותיה של החברה בהונה המונפק והנפרע של זוז פאוור (שלא בדילול מלא) ידולל, בהתאם לשיעורי הפדיון וההשקעה של בעלי המניות בספאק, אשר עשויים לשנות את שיעורי ההחזקות של בעלי המניות בזוז פאוור.

20. ביום 22 ביולי 2022, התקשרה זוז פאוור בהסכם לשיתוף פעולה עם אפקון תחבורה חשמלית ודור אלון להקמת וביצוע פיילוט לתשתית טעינה אולטרה-מהירה לרכבים חשמליים, המבוססת על מערכת אגירה קינטית בשילוב תוכנת ניהול האנרגיה (EMS) לניהול חכם של צריכת ההספק באתר מתוצרת זוז באחד ממתחמי התדלוק של דור-אלון. תקופת ההסכם תחל מיום חתימתו עד ליום 31 בינואר 2024 ("תקופת הפיילוט הראשונה" כפי שהוגדרה בפרויקט שאושר ע"י רשות החדשנות). בתום תקופת הפיילוט הראשונה, תהא אפקון רשאית להאריך את תקופת ההסכם לשנה נוספת ("תקופת הפיילוט השנייה"). ככל שתבקש אפקון להאריך את ההסכם פעם נוספת - הצדדים ינהלו משא ומתן לעניין

באור 23: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

התנאים המסחריים להמשך ההתקשרות בינהם, לרבות התמורה אשר תשולם לחברה עבור השימוש במערכת בתקופה שלאחר תקופת הפיילוט השנייה. ביום 3 בינואר 2023, הושלמה התקנת המערכת ותחנת הטעינה בתחנת דור אלון "אור-זיכרון". בחודש מרץ 2024 נחתם הסכם בין זוז לבין דור אלון להתקנת מערכות של זוז בשתי תחנות נוספות.

21. ביום 18 ביולי 2022 התקשרה החברה, ביחד עם צד שלישי (שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה), בהסכם לביצוע, תכנון, הנדסה ורכש לעבודות חשמל ועבודות אזרחיות (Design-Built) עבור הקמת 21 טורבינות רוח בהספק כולל של כ- 104.1 מגה וואט ברמת הגולן עבור צד ג' שאינו קשור לחברה ו/או לבעלי שליטה בה. ההיקף הכספי של העבודות בפרויקט צפוי לעמוד, נכון למועד הדוח, על סך כולל של כ-87 מליון ש"ח. תקופת ההקמה המשוערת הינה כ- 16 חודשים. הפרויקט מבוצע באמצעות מיזם משותף של החברה והשותף ובאופן בו הצדדים אחראים ביחד ולחוד לקיום ההתחייבויות מכח ההסכם. בין החברה והשותף סוכם כי הם יישאו בכל הסיכויים והסיכונים הנובעים מהפרוייקט בחלקים שווים. לאור מחאת הדרוזים בצפון, העבודות בפרוייקט מתעכבות ואין לוחות זמנים ברורים לגבי מועד סיומן, כאשר עיכוב כאמור בעבודות אינו האחריות הקבלן.

22. בחודשים ספטמבר ואוקטובר 2022 התקשרה ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ (חברה בת, בעקיפין) ("DM") בהסכמים לתכנון, ביצוע, ותחזוקה של מערכות מולטימדיה ותקשורת ("העבודות") עבור צד שלישי שאינו קשור לחברה ("הלקוח"), בפרוייקט המוקם עבור גוף ממשלתי בישראל ("המזמין"). תקופת ההקמה, בהתאם להסכמים, צפויה להסתיים, נכון למועד הדוח, במחצית השנייה של שנת 2027, ולאחריה תעניק DM ללקוח שירותי תחזוקה לתקופה של עד 20 שנה (ללקוח הזכות להפסיק את שירותי התחזוקה לאחר 7 שנים מתום ההקמה). בתמורה לתכנון הקמה ותחזוקה ב- 7 השנים הראשונות זכאית DM לסך כולל של כ- 215 מיליוני ש"ח (צמוד ברובו לשער החליפין של הדולר אל מול השקל).
למזמין נתונות האופציות הבאות:

א. שדרוג ציוד המולטימדיה והתקשורת האקטיבית במהלך תקופת התחזוקה בהיקף של כ– 100 מיליוני ש"ח נוספים.

ב. הארכת תקופת התחזוקה של ציוד המולטימדיה והתקשרות האקטיבית עד 20 שנים בתמורה לסך של כ– 42 מיליוני ש"ח נוספים.

ג. הארכת תקופת התחזוקה של תשתית התקשורת הפאסיבית עד 20 שנים (ככל ותכולה זו תאושר לביצוע על ידי DM עד ה– 9 באוקטובר 2022) בתמורה לסך של כ– 4 מיליוני ש"ח נוספים.

23. ביום 19 ביולי 2022 התקבלה אצל חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") הודעה לפיה החברה הבת נבחרה לבצע עבודות הקמה של מערכות אלקטרו מכאניות (חשמל, מיזוג אויר, תברואה, בקרה, תקשורת ובטחון) עבור גוף ממשלתי בישראל ("המזמין"), בתמורה לסך של כ- 90 מיליון ש"ח (כולל מע"מ). תקופת ההקמה הינה 24 חודשים ממועד הוצאת צו תחילת עבודה, אשר נמסר לחברה הבת בחודש יולי 2022.
בנוסף, למזמין קיימת האופציה לקבל שירותי תחזוקה למשך 5 שנים ממועד סיום ההקמה, בתמורה שנתית שנקבעה, שאינה מהותית להכנסות החברה.

24. ביום 16 במרץ 2023 נמסרה לד.מ. (3000) הנדסה בע"מ (חברה בת, בעקיפין) ("DM"), הודעה לפיה DM נבחרה כספק זוכה ראשון במכרז של החשב הכללי באוצר לתכנון, הקמה ותחזוקה של פרוייקטי מערכות מולטימדיה עבור משרדי הממשלה. המכרז הינו לתקופה של שלוש שנים, כאשר למזמין אופציה להאריך את התקופה בעד חמש שנים נוספות. למיטב ידיעת החברה, קיים זוכה שני במכרז. בהתאם לתנאי המכרז, עבודות בהיקפים של עד 150 אש"ח להזמנה אחת תבוצענה על ידי הזוכה הראשון, ואילו עבודות בהיקפים גדולים יותר יועברו להתמחרות בין הזוכים. בהתאם להערכת המזמין, היקף העבודות השנתי נשוא

באור 23: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

המכרז עומד על כ- 70 מיליון ש"ח בשנה. יובהר כי אין התחייבות מצד המזמין להיקף מינימאלי של הזמנות בפועל. ביום 13 באפריל 2023 הומצאה לד.מ עתירה מנהלית שהגיש הזוכה השני במכרז לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד המזמין, DM ואחרים, במסגרתם התבקש בית המשפט לבטל בחירתה של DM כזוכה ראשון במכרז ולהכריז על הזוכה השני ככזה, או לחילופין לבטל את המכרז. בדיון מחודש יוני 2023 בית המשפט דחה, בהסכמת הצדדים, את העתירה המנהלית.

25. ביום 28 במרץ 2023 נמסרה לאפקון התקנות ושרותים בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה בעקיפין ("אפקון התק"ש"), הודעה לפיה הצעתה של אפקון התק"ש נבחרה כזוכה במכרז שערכה חברת החשמל לישראל בע"מ ("חח"י") לתכנון ואספקת מערכות לאגירת אנרגיה בסוללות בהיקף כולל של כ- 200 מגוואט שעה, בתמורה לסך כולל של כ- 56 מיליון דולר ארה"ב. חוזה המסגרת הינו לתקופה של שנה אחת עם אפשרות של חח"י להארכתו בשנה נוספת. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים הוזמנו וסופקו המערכות הנ"ל.

באור 24: - הון

א. הרכב הון המניות

	31 בדצמבר 2023	
	רשום	מונפק ונפרע
	מספר המניות	מספר המניות
מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א	28,000,000	5,149,820
כולל מניות באוצר (כ-1.9% מכלל המניות המונפקות)	88,809	88,809
מניית מייסד בת 1 ש"ח ע.נ.	1	1

	31 בדצמבר 2022	
	רשום	מונפק ונפרע
	מספר המניות	מספר המניות
מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א	28,000,000	5,149,820
כולל מניות באוצר (כ-1.9% מכלל המניות המונפקות)	88,809	88,809
מניית מייסד בת 1 ש"ח ע.נ.	1	1

ב. זכויות הנלוות למניות

1. זכויות הצבעה באסיפה הכללית, זכות לדיבידנד, זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי הדירקטורים בחברה;
2. מניות רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב;
3. המניות הרגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א מקנות למחזיקיהן, בהצבעות באסיפה הכללית של בעלי המניות, קול אחד בגין כל מניה מבלי להתחשב בערכן הנקוב;
4. מניית מייסד בת 1 ש"ח ע.נ. מקנה זכות לחלוקת הון החברה בפירוק.

באור 24: - הון (המשך)

ג. תשקיף מדף

ביום 9 בנובמבר, 2021 פרסמה החברה תשקיף מדף, ואשר תוקפו הוארך עד ליום 8 בנובמבר 2024.
מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין - מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים.

ד. דיבידנדים

ביום 31 בדצמבר 2020 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסכום כולל (ברוטו) של 48 מיליון ש"ח, וזאת בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, אשר התקבל בחודש פברואר 2021. החלוקה כאמור, בוצעה ביום 3 במרץ 2021. הדיבידנד למניה הינו כ- 9.49 ש"ח.

ביום 23 בינואר 2022, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 24 בנובמבר 2021 ואישור האסיפה הכללית מחודש דצמבר 2021, ביצעה החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ-25 מיליון ש"ח. הדיבידנד למניה הינו כ-4.94 ש"ח.

ביום 23 במאי 2022, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 27 במרץ 2022 ואישור האסיפה הכללית מחודש אפריל 2022, ביצעה החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ-25 מיליון ש"ח. הדיבידנד למניה הינו כ-4.94 ש"ח.

ה. הקצאות

לפרטים בדבר הקצאת כתבי אופציה לנושאי משרה ולעובדים בחברה ובחברות בנות של החברה. בחברה ראו באור 28.ה.(3).(יד).

ו. אג"ח המירות למניות

בחודש מרץ 2019 הנפיקה החברה לציבור 120,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה 1) המירות למניות החברה בתמורה לסך של כ- 121 מיליון ש"ח (ברוטו), בהתאם למכרז שנערך בחודש פברואר 2019. בחודש דצמבר 2021 הומרו 719,179 אגרות חוב (סדרה 1) של החברה ל-3,456 מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.נ. ליום 31 בדצמבר 2023, אגרות החוב להמרה אשר לא הומרו כאמור נפרעו במלואן. לפרטים ראו באור 18.(ג).(1) לעיל.

באור 25: - הפרשות

א. הרכב:

	הפרשה לבדק ואחריות[ב]	תביעות משפטיות[ג]	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
יתרה ליום 1 בינואר, 2023	17,358	350	17,708
סכומים שהופרשו (נסגרו) השנה	(2,708)	971	(1,737)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2023	14,650	1,321	15,971

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
מוצג בדוח על המצב הכספי במסגרת:		
התחייבויות שוטפות	14,650	17,358

ב. הפרשה לבדק ואחריות:

הקבוצה אחראית לטיב הביצוע של העבודות שבוצעו על ידה או מוצרים שסיפקה, בדרך כלל, עד תום שנה ממועד סיומן. בהתאם, הקבוצה זוקפת בחשבונותיה הפרשות לתיקונים בתקופת הבדק והאחריות בהתבסס על הנהוג בענף ולפי ניסיון העבר.

לדעת הנהלת הקבוצה ועל סמך ניסיון העבר, ההפרשה לתיקונים בתקופת האחריות והבדק הכלולה בדוחות הכספיים מספיקה לביצוע העבודות שתידרשנה, במקרה של תביעה, למימוש האחריות והבדק.

ג. תביעות משפטיות

ראה באור 23.ג.

באור 26: - פירוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד

א. עלות העבודות והמכירות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
חומרי גלם ועבודת חוץ	1,510,113	1,485,900	1,450,770
שכר עבודה, משכורות ונלוות	253,921	249,854	*232,565
רכב	25,498	24,809	19,103
הוצאות ייצור אחרות	40,281	44,096	*33,725
פחת והפחתות	43,256	39,757	*40,439
סה"כ עלות העבודות שבוצעו	1,873,069	1,844,416	*1,776,602
קניות תוצרת גמורה	117,138	108,303	115,777
	1,990,207	1,952,719	1,892,379
פרויקטים למבנים ותשתיות	1,249,902	1,407,653	*1,368,036
בקרה ואוטומציה	334,458	435,582	*389,437
סחר	134,974	119,373	*115,996
תקשורת	266,090	60,593	61,386
אחר	5,903	26,609	54,614
בין מגזרי	(1,120)	(97,091)	(97,090)
סה"כ	1,990,207	1,952,719	*1,892,379

*) החברה ביצעה סווג בין סעיף הנהלה וכלליות לבין סעיף עלות המכר בסך של כ-8,138 אש"ח בשנת 2021, על מנת להתאימם לאופן ההצגה בדוחות הכספיים לשנים 2022-2023. לדעת החברה, מדובר בהתאמה שאינה מהותית לדוחות הכספיים.

ב. הוצאות מכירה ושיווק

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
שכר עבודה, משכורות ונלוות	26,708	27,703	24,437
פרסום	297	488	589
פחת	1,907	1,530	2,287
רכב	2,359	2,263	1,377
אחרות	5,810	5,686	7,680
	37,081	37,670	36,370

באור 26: - פירוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד (המשך)

ג. הוצאות הנהלה וכלליות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
שכר עבודה, משכורות ונלוות	61,772	62,777	*61,449
דמי ניהול	1,260	2,544	3,193
הוצאות אחזקה	5,453	5,508	7,125
תקשורת	1,452	995	*1,136
רכב	1,897	1,915	1,563
פחת והפחתות	5,846	5,935	*5,744
הפרשה לחובות מסופקים ואבודים	82	386	(434)
מקצועיות	8,998	12,034	11,121
משפטיות	2,314	1,822	1,882
אחרות	5,044	4,002	*2,851
	94,118	97,918	*95,630

*) החברה ביצעה סווג בין סעיף הנהלה וכלליות לבין סעיף עלות המכר בסך של כ-8,138 אלפי ש"ח בשנת 2021, על מנת להתאימם לאופן ההצגה בדוחות הכספיים לשנים 2022-2023. לדעת החברה, מדובר בהתאמה שאינה מהותית לדוחות הכספיים.

ד. הוצאות מחקר ופיתוח

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
שכר, משכורות והוצאות נלוות	9,774	9,255	6,729
פחת	4,868	1,156	289
אחזקת מבנה	312	193	527
אחרות	400	757	440
היוון מחקר ופיתוח	(4,979)	(4,726)	(5,171)
	10,375	6,635	2,814

באור 26: - פירוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד (המשך)

ה. הכנסות והוצאות מימון

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הכנסות מימון			
הכנסות מימון לזמן קצר	4,329	1,078	1,146
הכנסות מימון נכס פיננסי	13,989	19,114	13,675
הפרשי שער והצמדה	-	187	-
הכנסות אחרות	655	2,043	517
	18,973	22,422	15,338
הוצאות מימון			
הוצאות מימון לזמן קצר	6,969	3,488	2,346
הוצאות מימון בגין אגרות חוב	18,540	21,812	16,303
הוצאות מימון בגין הלוואות לזמן ארוך	3,283	2,475	3,644
הוצאות מימון בגין פרויקט זכיינות	11,439	11,567	7,945
הפרשי שער והצמדה	3,163	3,693	2,072
הוצאות אחרות	10,005	10,800	7,811
	53,399	53,835	40,121

ו. הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הפרשה לירידת ערך בגין יחידת מניבת מזומנים	-	-	(1,700)
שערוך השקעה בחברה מוחזקת	-	-	28,247
רווחי ייזום פרוייקטים	8,247		
הפסד הון ממימוש השקעה בחברה מוחזקת	(3,748)	-	80,203
הסכם פשרה	2,228	(2,554)	-
הפרשה לתביעה	(107)	235	(2,105)
שערוך התחייבות מותנית	-	677	(1,735)
הכנסות (הוצאות) אחרות	(598)	126	(471)
	6,022	(1,516)	102,439

באור 27: - רווח נקי למניה

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
רווח (הפסד) המיוחס לבעלי המניות הרגילות	(8,563)	(53,824)	119,410
ממוצע משוקלל של מספר המניות (באלפים) *	5,150	5,150	5,058

* כולל 89 אלף מניות באוצר.

באור 28: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

א. יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

1. ההרכב:

ליום 31 בדצמבר, 2023

	באור	בדבר תנאים ראה	חברות כלולות	בעל עניין וצדדים קשורים אחרים
		אלפי ש"ח		אלפי ש"ח
לקוחות	7	23,645		12,491
חייבים ויתרות חובה	8	10,497		26,130
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	16	1,286		7,668
זכאים	17	6,394		4,609
יתרות חובה ולקוחות שוטפים הגבוהות ביותר במשך השנה		10,950		27,647

ליום 31 בדצמבר, 2022

	באור	בדבר תנאים ראה	חברות כלולות	בעל עניין וצדדים קשורים אחרים
		אלפי ש"ח		אלפי ש"ח
לקוחות	7	18,918		11,274
חייבים ויתרות חובה	8	5,349		12,604
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	16	172		6,227
זכאים	17	4,943		1,258
יתרות חובה ולקוחות שוטפים הגבוהות ביותר במשך השנה		14,372		4,909

2. בנוגע להסדר ערבויות צולבות ראה באור 23.ב.(2) לעיל.

באור 28: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

ב. הטבות לצדדים קשורים ובעלי עניין

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
שכר ונלוות לאנשי מפתח ניהוליים *)	10,082	9,395	12,823
מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר וההטבות	5	5	5
שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה או מטעמה	579	521	575
מספר הדירקטורים אליהם מתייחס השכר	3	3	4
דמי ניהול לחברה בבעלות בעל שליטה בחברה	1,648	1,538	2,796
עלויות חכירת כלי רכב לחברה בבעלות בעל שליטה בחברה **)	36,301	32,440	30,817
עלויות חכירה ואחזקת מבנה לחברה בבעלות בעל שליטה בחברה **)	4,128	1,819	3,497

*) אנשי המפתח הניהוליים של החברה כוללים את נושאי המשרה בחברה.
**) כולל עלויות של חברה כלולה המוחזקת בשיעור של 50%.

ג. עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2023

	בדבר תנאים ראה באור	חברות כלולות	בעל עניין וצדדים קשורים אחרים
		אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הכנסות	ד	67,161	5,609
קניות ועלות העבודות	ד,ה(1)	(1,884)	37,411
הוצאות מחקר ופיתוח	ה(1)	-	284
הוצאות מכירה ושיווק	ה(1)	-	2,633
הוצאות (הכנסות) הנהלה וכלליות	ה(1)(4)(6)(8)	(308)	7,492
הכנסות מימון		(1,291)	83

באור 28: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022

	בדבר תנאים ראה באור	חברות כלולות אלפי ש"ח	בעל עניין וצדדים קשורים אחרים אלפי ש"ח
הכנסות	ד	75,438	15,520
קניות ועלות העבודות	ד,ה(1)	(2,002)	33,133
הוצאות מחקר ופיתוח	ה(1)	-	261
הוצאות מכירה ושיווק	ה(1)	-	2,057
הוצאות (הכנסות) הנהלה וכלליות	ה(1)(4)(6)(8)	(515)	6,416
הכנסות מימון		(540)	20

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021

	בדבר תנאים ראה באור	חברות כלולות אלפי ש"ח	בעל עניין וצדדים קשורים אחרים אלפי ש"ח
הכנסות	ד	20,590	22,245
קניות ועלות העבודות	ד,ה(1)	7,496	28,740
הוצאות מחקר ופיתוח	ה(1)	-	27
הוצאות מכירה ושיווק	ה(1)	-	1,767
הוצאות (הכנסות) הנהלה וכלליות	ה(1)(4)(8)	(821)	9,283
הכנסות מימון		359	-

ד. הכנסות והוצאות מצדדים קשורים ומבעלי עניין

תנאי העסקאות עם צדדים קשורים

הקניות והמכירות מצדדים קשורים מבוצעות במחירי שוק. יתרות שטרם נפרעו לתום השנה אינן מובטחות, אינן נושאות ריבית ויישובן יעשה במזומן. לא התקבלו או ניתנו כל ערבויות בגין סכומים לקבל או לשלם (למעט ערבויות לשטרי חוב בגין שכירות כמפורט בסעיף ה.4). לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2023 החברה לא רשמה כל הפרשה לחובות מסופקים בגין סכומים לקבל מצדדים קשורים. אומדן ההפרשה לחובות מסופקים מחושב כל שנת כספים בדרך של בחינת המצב הכספי של הצד הקשור והשוק בו הוא פועל.

בשנים 2023 ו-2022 נרכשו שירותים מבעלי עניין בסך כולל של כ-47.4 מליון ש"ח וכ- 41.9 מליון ש"ח, בהתאמה.

כמו כן בשנים 2023 ו-2022 נמכרו מוצרים ושירותים לבעלי עניין בסך כולל של כ-4.8 מליון ש"ח וכ-6 מליון ש"ח, בהתאמה.

בנוסף, בשנים 2023 ו-2022 נמכרו מוצרים ושירותים לצד קשור בעסקה משותפת (תאגיד בבעלות חלקית של החברה) בסך כולל של כ-1.7 מליון ש"ח וכ- 9.6 מליון ש"ח, בהתאמה.

באור 28: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

ה. התקשרויות

1. החל משנת 2004 חוכרת החברה בליסינג כלי רכב מש. שלמה החזקות בע"מ ו/או ש. שלמה רכב בע"מ, חברה בבעלותה המלאה של ש. שלמה החזקות בע"מ ("שלמה רכב").

הסכם הליסינג כפי שאושר על ידי דירקטוריון החברה ביום 11 במרץ 2020, לאחר שניתן לכך אישור על ידי ועדת הביקורת של החברה, היה בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2021, כאשר הוראותיו תישארנה בתוקף לגבי כלי רכב שמועד הליסינג שלהם החל במהלך תקופת ההסכם, וזאת למשך כל תקופת הליסינג של כל רכב אלו. ההסכם אינו מקנה בלעדיות למי מהצדדים. ביום 27 במרץ 2022 אישר דירקטוריון החברה, לאחר שניתן לכך אישור ועדת הביקורת, את הארכת הסכם הליסינג עד ליום 31 במרץ 2024, תוך עדכון תנאיו.

בהתאם לתנאי הליסינג המעודכנים, כלי רכב חדשים מוחכרים לחברה לתקופה של 60-36 חודשים לכל כלי רכב (כלי רכב שאינם חדשים מוחכרים לחברה לתקופה של עד 24 חודשים לכל כלי רכב). התמורה עבור חכירת כלי רכב הינה על בסיס של ק"מ שנתי ממוצע של כלי הרכב ובהתאם לתעריף שנקבע לגבי כל סוג של כלי רכב. התמורה הבסיסית בגין כלי רכב חדשים מתעדכנת מעת לעת בהתאם לשיעור השינוי במחירון כלי הרכב אצל היבואן. דמי הליסינג בגין כל כלי רכב שנלקח צמודים לעלייה במדד הידוע לעומת המדד במועד הזמנתו. בגין חריגת קילומטרים לעומת ההיקף הממוצע שנקבע בהסכם, תשולם תוספת לכל ק"מ.

בין הצדדים נקבעו מנגנונים לתשלום סכומים נוספים על ידי הקבוצה בגין ביטול דמי השתתפות עצמית בגין נזקים שנגרמים לכלי הרכב, תשלום בגין דלק בכלי רכב חליפיים וכו', אשר יהווה תוספת לדמי הליסינג המשולמים מידי חודש או ישולם בתשלום חד פעמי נוסף בתום תקופת הליסינג, לפי העניין. כמו כן בין הצדדים נקבעו מנגנונים להשבה מוקדמת של כל רכב.

עוד נקבע כי שלמה רכב תשתתף בעלות של עובדי הקבוצה שייועדו לשם ניהול צי הרכב של הקבוצה, בסכום שנקבע.

במסגרת האישור, הסמיך דירקטוריון החברה את ועדת הביקורת של החברה לאשר ליסינג של כלי רכב שאינם מפורטים ברשימה שאושרה, ובלבד שועדת הביקורת תאשר כי הנימוקים שנקבעו לגבי אישור ההסכם תקפים גם לגבי כלי רכב כאמור. במסגרת האישור האחרון אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה חכירת כלי רכב נוספים בליסינג ובלבד שיתקיימו שני התנאים הבאים במצטבר: (1) סך כלי הרכב שיוחכרו בקבוצה בליסינג בהתאם להסכם לא יעלה על 1,000 כלי רכב (כ- 20% יותר ממספר כלי הרכב שהחברה חוכרת מכח ההסכם נכון למועד האישור האחרון); וכן (2) ההיקף הכספי השנתי שמשולם לשלמה רכב בקבוצה לא יעלה על 37 מיליון ש"ח (כ- 120% מההיקף הכספי ששולם לשלמה רכב בגין חכירת כלי רכב בשנת 2021). בהתאם להחלטת ועדת הביקורת והדירקטוריון, אחת לשנה, וועדת הביקורת תערוך בחינה בדבר עמידת החברה בתנאים המפורטים לעיל.

כמו כן, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, כי החברה תהא רשאית לשכור בליסינג כלי רכב שאינם חדשים (מתוך כלי הרכב הנ"ל), למשך תקופות של עד 24 חודשים לכל כלי רכב, וזאת בתמורה לתשלום חודשי מופחת בגין כלי הרכב הללו לעומת כלי רכב חדשים. בהתאם להחלטת ועדת הביקורת והדירקטוריון, היקף כלי הרכב שאינם חדשים שייכללו במסגרת האמורה לא יעלו על 30% מכלי הרכב שחוכרת החברה בליסינג.

בנוסף, ובכפוף לאמור לעיל, מאחר ובמהלך תקופת ההסכם עשויה שלמה רכב להציע לחברה לחכור בליסינג כלי רכב שלא הובאו בפני ועדת הביקורת והדירקטוריון, לרבות כתוצאה מכניסתם של דגמים חדשים לשוק וכתוצאה משינויים מהותיים המבוצעים על ידי יצרני הרכב בדגמים קיימים, הסמיך דירקטוריון החברה את ועדת הביקורת של החברה לאשר ליסינג של כלי רכב שאינם מפורטים ברשימה שאושרה במסגרת אישור הארכת ההסכם כאמור, ובלבד שוועדת הביקורת תאשר כי הנימוקים המפורטים להלן תקפים גם לגבי כלי רכב כאמור.

למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון, עניין אישי באישור הארכת ההתקשרות וזאת לאור החזקות חמותו - הגב' עתליה שמלצר - במשכירה ולאור כהונת קרוביהם כנושאי משרה במשכירה.
בגין ההסכמים הנ"ל, שילמו חברות הקבוצה למשכירה סך של כ-36,301 אלפי ש"ח בשנת 2023, וסך של כ-32,440 אלפי ש"ח בשנת 2022.

באור 28: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

לפרטים בדבר בקשה שהוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב לאישור תביעה כתביעה נגזרת לפי סעיף 198 לחוק, ביום 3 בפברואר 2023, בגין ובקשר להתקשרות האמורה, ראו ביאור 23.ג.7.

יתרת החובה לזמן ארוך נובעת מפקדונות בגין השכרת כלי רכב הנ"ל, בהתאם לתנאי חוזה השכירות.

2. עסקאות זניחות

ביום 11 במרץ 2020 קבע דירקטוריון החברה כי בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין, עסקאות בין החברה, לרבות תאגידים שבשליטתה (להלן - הקבוצה), לבין בעלת השליטה ותאגידים שבשליטתה או שלבעלת השליטה בחברה יש עניין אישי באישורה, ואשר עניינן ביצוע עבודות על ידי הקבוצה ו/או מכירת ציוד על ידי הקבוצה, בתחום הפעילות השוטף, קבלת שירותים ו/או רכישה של ציוד ומוצרים אחרים על ידי הקבוצה (שאינם שירותי ניהול) הנדרשים לפעילותן השוטפת, וכן עסקאות שעניינה שכירות/ השכרת שטחי מקרקעין או נדל"ן, ואשר היקפה של כל עסקה כאמור, בנפרד, לא כולל מע"מ, כמפורט להלן, הינה עסקה זניחה, בהתאם לקבוע בתקנה 41(א)(6)(א) לתקנות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, ובלבד שהיקף העסקאות שאושרו במהלך אותה שנה וסווגו כעסקאות זניחות אינו עולה על הנמוך מבין: (א) 6 מיליון ש"ח; או (ב) 0.4% מהמחזור השנתי של החברה במאוחד (לא כולל מע"מ), ובלבד (א) שסך העבודות/ מכירות של החברה לבעל השליטה לא יעלה על 4 מיליון ש"ח בשנה קלנדארית; וכן (ב) שסך הרכישות / קבלת שירותים מבעל השליטה לא יעלה על 2 מיליון ש"ח בשנה קלנדארית.
כמו כן, במסגרת הקביעה הנ"ל, קבע דירקטוריון החברה לאחר שניתן לכך אישור ועדת הביקורת, אמות מידה וכללים על מנת לפטור עסקאות זניחות כמפורט להלן, מהדרישה לאישור וסיווג פרטני מראש, וכן לייתר את הצורך בפנייה לוועדת הביקורת לגבי כל עסקה עם בעלת שליטה על מנת שתקבע מהו ההליך התחרותי/אחר, עוד בטרם מובאת לאישור כמפורט לעיל:

1. לא קיימים שיקולים מיוחדים מכלל נסיבות העניין המעידים על מהותיותה.
2. העסקה לטובת החברה והיא נעשית במהלך העסקים הרגיל של החברה.
3. פרמטרים כמותיים - העסקה אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה ומתקיימים בה התנאים הבאים:
   3.1 ההכנסות/ההוצאות הצפויות ממנה לחברה לשנה אחת אינן עולות על הנמוך מבין: (א) 0.05% מסך הכנסות החברה בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בשנה שקדמה למועד ההתקשרות; (ב) 800 אלפי ש"ח, לפי העניין, וכן בהתייחס לעסקה רב שנתית, ההכנסות/ההוצאות הצפויות ממנה לחברה אינן עולות על הנמוך מבין: (א) שיעור 0.1% מסך הכנסות החברה בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בשנה שקדמה למועד ההתקשרות; (ב) 1,500 אלפי ש"ח
   3.2 צירוף כלל העסקות הזניחות של החברה שיאושרו בשנה קלנדארית על פי אמות המידה הנ"ל אשר לא אושרו בועדת הביקורת של החברה, כמפורט להלן, אינו עולה על הנמוך מבין: (א) 0.1% מסך הכנסות החברה בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בשנה הקודמת; ו- (ב) 1,500 אלפי ש"ח.
4. בכל אחד מהמקרים שיפורטו להלן, תובאנה לדיון ולאישור בוועדת הביקורת של החברה העסקה וכן ייבחן יישום אמות המידה שלה:
   4.1 עסקה בודדת אשר היקפה הכספי של העסקה הפרטנית אינו עולה על 25 אלפי ש"ח והינה חלק מעסקה שנתית מצטברת, וביצועה יביא להיקף שנתי מצטבר העולה על סך של 300 אלפי ש"ח מאותו סוג עסקה - תובא לדיון בוועדת הביקורת הראשונה שתתקיים לאחר ביצוע העסקה, ואשר תבחן את יישום אמות המידה ותאשר את העסקה המצטברת בכללותה.

באור 28: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

4.2 עסקה בודדת אשר היקפה הכספי עולה על סכום של (א) 300,000 ש"ח; או (ב) 0.02% מסך הכנסות החברה בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בשנה הקודמת, לפי הנמוך מבינהם, תובא לדיון ואישור בוועדת הביקורת של החברה טרם ביצועה.

4.3 כל עסקה בודדת אשר היקפה הכספי יביא לכלל העסקאות הזניחות שלא אושרו בועדת הביקורת לעבור במצטבר את הרף הקבוע בסעיף 3.2 לעיל.

5. אמות מידה להתקיימות תנאי שוק וקיומו של "הליך תחרותי" או "הליך אחר":

5.1 ככל שמדובר בעסקה בודדת אשר היקפה הכספי של העסקה הפרטנית אינו עולה על 25 אלפי ש"ח או בסוג עסקה שהיקפה השנתי המצטבר אינו עולה על הנמוך מבין: (א) 300,000 ש"ח; או (ב) 0.02% מסך הכנסות החברה בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בשנה הקודמת:
אין חובה להביא הצעת מחיר אלטרנטיבית ככל שעל פי שקול דעת החברה המדובר בעסקה בתנאי שוק, וכן כי לא מעשי, ישים, ניתן או אין היגיון כלכלי בביצוע הליך תחרותי ודי בהליך אחר בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן, כולן או חלקן: סמיכות/זמינות גאוגרפית; קיומן/העדר קיומן של עלויות נלוות כגון שינוע, הובלה, אחסנה, פריקה, אחריות, ביטוח וכיוצ"ב; היקף התשומות הניהוליות, התפעוליות או העסקיות הנדרש להתקשרות ראשונית/נמשכת עם צד שלישי; ותק ההתקשרות עם הצד האחר, או הרצון לשמר ולהמשיך עימו בהתקשרות קצרת או ארוכת טווח, בשים לב, בין היתר, למערכת היחסים וממשקי עבודה של החברה עימו, ככל שזו קיימת; האפשרות לקבל שירותים שונים תחת קורת גג אחת לצורך שיפור כושר המיקוח והפחתת העלות הכוללת; ניתוח ונטרול גורמי סיכון רלוונטיים, כגון חשיפות כלכליות ומשפטיות במהלך ההתקשרות ולאחריה; מתן ערבויות או בטוחות לצד שלישי (ככל שיש צורך בכך) או יכולת להתקזז מול אותו הצד השלישי בהסכמים אחרים שלקבוצה יש עימו; מי מאמות המידה הקבועות בסעיף 4.3 להלן.
צירוף כלל העסקאות שיאושרו בשנה קלנדרית בהתאם לס"ק זה, לא יעלה על הנמוך מבין: (א) שיעור של 0.1% מסך הכנסות החברה בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בשנה הקודמת; ו- (ב) 1,500 אלפי ש"ח.

5.2 ככל שמדובר בעסקה בודדת אשר היקפה הכספי של העסקה הפרטנית השנתי עולה על הסכומים המפורטים בסעיף 5.1 לעיל (אך אינו עולה על 0.05% מסך הכנסות החברה בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בשנה שקדמה למועד ההתקשרות), ובהתייחס לעסקה רב שנתית - עד הרף הקבוע בסעיף 3.1 לעיל:

5.2.1 ככל שמדובר בביצוע עבודות על ידי הקבוצה (לרבות עבודות המשלבות מכירת טובין) או במכירה של טובין של הקבוצה, לצורך קביעת תנאי שוק הנהלת החברה תסתמך על ביצוע עבודות דומות או מכירת טובין שביצעה הקבוצה עבור צדדים שלישיים שאינם קשורים לבעלת השליטה או שלבעלת השליטה יש עניין אישי בהן, ואשר יש להם מאפיינים דומים, ככל הניתן ובהתאם לנסיבות ולמאפייני העסקה הנ"ל.

5.2.2 ככל שמדובר בעסקה אחרת, ובכלל זאת רכישה או השכרה של שירותים, רכישת או השכרת טובין, שכירת נכסי מקרקעין, תחולנה ההנחיות הבאות, לצורך קביעת תנאי שוק הנהלת החברה תסתמך על אחת מאמות המידה המפורטות להלן: הצעת מחיר אלטרנטיבית; חוות דעת/עבודה כלכלית מגורם חיצוני מקצועי בלתי תלוי או קשור לחברה או לבעלת השליטה; סקר/ים בלתי תלויים של גורמים חיצוניים ו/או מידע חיצוני אחר הזמין לציבור (באינטרנט או בפרסומים ציבוריים אחרים).); או הליך אחר, כפי שיאושר על ידי ועדת הביקורת.

5.3 לצורך ביצוע הליך תחרותי/אחר תסתמך הנהלת החברה על הצעת מחיר (ככל שנתקבלה) ו/או על מי מאמות המידה הקבועות בסעיף 5.1 לעיל.

באור 28: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

6. הוראות כלליות.

6.1 העסקאות הזניחות המאושרות על פי אמות המידה תאושרנה על ידי ועדת הביקורת בלבד, בדיעבד ולא מראש, אחת לשנה קלנדארית, טרם פרסום הדוחות השנתיים, למעט עסקאות זניחות, כמפורט בסעיף 4 לעיל, שתאושרנה במהלך השנה על ידי ועדת הביקורת.

6.2 לפחות אחת לשנה קלנדרית, ולא יאוחר מישיבת ועדת הביקורת שתתקיים טרם אישור הדוחות הכספיים השנתיים, תוצג לוועדת הביקורת סקירה של העסקאות שסווגו על ידי הנהלת החברה במהלך השנה הקלנדרית הקודמת כזניחות ואינן חריגות בהתאם לאמות המידה שנקבעו. ועדת הביקורת תבחן את הנתונים כפי שיוצגו לה ותניח את דעתה כי ההתקשרות בעסקאות האמורות נעשתה בהתאם לאמות המידה ותאשרר / תגדיר אמות מידה אחרות / נוספות במידה הצורך.

הסכומים הנ"ל אינם כוללים מע"מ.
סך המכירות של הקבוצה בגין עסקאות זניחות הסתכמו בשנת 2023 בסך של 1,989 אלפי ש"ח ובוצעו רכישות בגין עסקאות זניחות בסך של 1,360 אלפי ש"ח בשנת 2023.

3. תגמול נושאי משרה

מזה מספר שנים, החברה הנהיגה תוכנית גמול למנהליה הבכירים (להלן: "תוכנית הגמול"). תוכנית התגמול גובשה במסגרת עבודתה של ועדת תגמול, ואושרה על ידי דירקטוריון החברה. עיקרי התוכנית לשנת 2023, כפי שעודכנו על ידי ועדת התגמול ואושרו על ידי דירקטוריון החברה בחודש אפריל 2023, הינם:

א. תגמול בונוס כספי על-בסיס שנתי, המבוסס על הביצועים של היחידה העסקית הרלוונטית (למנהלי יחידות), של החטיבה העסקית הרלוונטית (למנהלי יחידות ולמנהלי חטיבות), ושל החברה כולה (במאוחד) בשנה הקלנדרית הרלוונטית (או בחלקה).

ב. לכל מנהל נקבע גובה הבונוס בהגעה ליעדים, המוגדר במונחי מספר משכורות חודשיות, אשר לא יעלה על 12 משכורות ברוטו (בונוס מטרה) וכן תקרה מקסימלית לתשלום בונוס, ביחס לבונוס המטרה (התקרה הכוללת מוגבלת ל-150% מגובה בונוס המטרה).

ג. הבונוס מבוסס על עמידה ביעדים פיננסיים, כפי שהם נקבעים על ידי הדירקטוריון במסגרת התקציב לאותה שנה, המורכבים ככלל מ: (1) יעד רווח לפני מס (ביחס לתוצאות הכספיות של הקבוצה כולה) / רווח תפעולי (ביחס לתוצאות הכספיות של החטיבות או הפעילויות השונות), בנטרול רווחים/הפסדים חד-פעמיים, שמשקלו הינו 90% ממשקל מדד היעדים הפיננסיים; ו-(2) יעד מחזור מכירות שמשקלו הינו 10% ממשקל מדד היעדים הפיננסיים (לצורכי חישוב הרכיבים הכמותיים האמורים, לגבי תאגידים בהם מחזיקה החברה ב-50% (במישרין ובעקיפין), או פחות, יובא בחשבון במסגרת הרווח ומחזור המכירות החלק היחסי (50% או פחות, לפי העניין) של הנתונים הכספיים של תאגידים אלו, ולגבי תאגידים בהם מחזיקה הקבוצה במעל 50%, יובא בחשבון מלוא מחזור המכירות ומלוא הרווח של תאגידים אלו). יחד עם זאת, למנהלים מסויימים נקבע שקלול שונה של הרכיבים הנ"ל, בהתאם לתפקידם ולצרכי הארגון. בהנחה של עמידה ביעדי החטיבה או הקבוצה, לפי העניין, מעבר ליעדים הפיננסיים שנקבעו, ישוקלל מרכיב ההצלחה היתרה של הפעילות הרלוונטית עם פקטור של 1.5, עד לתקרה של 150% מהיעד המקורי בגין אותה פעילות.

באור 28: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

ד. רכיבי הבונוס יהיו כדלקמן: (1) יעדים הניתנים למדידה - 85% מסכום הבונוס יוענק בהתאם ליעדים הניתנים למדידה, כאשר (א) 70%-85% מסכום הבונוס יוענק בהתאם ליעדים הפיננסיים המפורטים לעיל (לנושאי המשרה שהינם מנכ"לי החטיבות - 55% בגין תוצאות החטיבה ו-15% בגין תוצאות הקבוצה), ו- (ב) עד 15% מסכום הבונוס יוענק על-פי יעדים מדידים אישיים כמותיים/ איכותיים; (2) מענק בשיקול דעת - 15% מסכום הבונוס יוענק כמענק בשיקול דעת, בהתחשב בפרמטרים שונים, לדוגמא, בתרומתו של נושא המשרה/המנהל לתזרים המזומנים החיובי של הפעילות (ובכלל זאת ניהול לקוחות וספקים, ניהול רמות מלאי, גבייה וערבויות), ליצירת סינרגיה ושיתוף פעולה בין יחידות עסקיות, להובלת תוכניות התייעלות ועמידה ביעדים הנגזרים מהן, לטיפוח וניהול המשאב האנושי ביחידה, לרגולציה וביקורת פנים ועוד. ביחס לרכיב בשיקול דעת, דירקטוריון החברה יהא מוסמך לאשר לנושא משרה ציון העולה על 100% (עד 150%) ובלבד שממוצע הציונים שיוענקו לכלל נושאי המשרה לא יעלה על 100%.

ה. תנאי סף לקבלת בונוס בגין כל אחד מהרכיבים הפיננסיים, בנפרד, אשר עמידה ברמת ביצועים נמוכה ממנו לא תזכה בתשלום בונוס בעבור אותו רכיב בלבד, נקבע על 60% מיעד הרווח של אותו רכיב.

ו. כמו כן, לחלק מהמנהלים נקבעו בונוסים נוספים, בכפוף לעמידה ביעדים איכותיים או כמותיים.

ז. למרות האמור לעיל, במקרה בו לא עמדה החברה או נושא המשרה במי או בכל היעדים שנקבעו (לרבות תנאי סף), ועדת התגמול ודירקטוריון החברה רשאים לאשר מענק שנתי בשיקול דעת לנושא משרה, עד לגובה של שלוש משכורות, בכפוף להוראות הדין ומדיניות התגמול.

ח. תשלום הבונוס השנתי לנושא משרה בגין כל שנה ישולם בסמוך לפרסום הדוחות הכספיים השנתיים של החברה של השנה בגינה משולם הבונוס, או במספר תשלומים לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה כאמור, כפי שיקבע דירקטוריון החברה.

ט. נושא משרה יחזיר לחברה, סכומים אשר שולמו לו במסגרת תוכנית הבונוסים, אם שולמו לו על-בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים או הוצגו מחדש בדוחות הכספיים (במהלך שלוש שנים ממועד פרסום הדוחות לשנה בגינה ניתן לו הבונוס).

י. בנסיבות מיוחדות, ובהתאם לנימוקים שייקבעו, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יוכלו להפחית או לבטל את הבונוס השנתי לו זכאי נושא המשרה או שלא להעניק לנושא משרה הטבות כאמור בגין שנה קלנדרית כלשהי, ובלבד שלנושא המשרה תינתן האפשרות להציג את טיעוניו בעניין.

יא. במקרה של הפרת חובת אמונים, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יוכלו להפחית את הבונוס השנתי לו זכאי נושא המשרה או שלא להעניק לנושא המשרה הטבות כאמור בגין שנה קלנדרית כלשהי, ובלבד שלנושא המשרה תינתן האפשרות להציג את טיעוניו בעניין.

יב. מעבר לאמור, דירקטוריון החברה וועדת התגמול רשאים להעניק מענקים מיוחדים ומענקים בשיקול, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

יג. ביחס למנכ"ל, בהתאם לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מיום 29 באוגוסט 2022, זכאי המנכ"ל לבונוס שנתי, כדלקמן:

באור 28: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

1. המנכ"ל זכאי למענק שנתי המבוסס על הביצועים של החברה (במאוחד) בשנה הקלנדרית הרלוונטית (או בחלקה) ("הבונוס השנתי"). גובה המענק השנתי בהנחה של השגת מלוא יעדים שנקבעו מראש, עומד על 10.8 משכורות חודשיות ברוטו ("בונוס מטרה").

2. רכיבי הבונוס יהיו כדלקמן: (1) רכיבים הניתנים למדידה – 87.5% מסכום הבונוס יוענק בהתאם ליעדים הניתנים למדידה, כאשר (א) 75% מסכום הבונוס יוענק בהתאם ליעדים פיננסיים הכוללים יעד רווח לפני מס, בנטרול רווחים/הפסדים חד-פעמיים, שמשקלו הינו 80% ממשקל מדד היעדים הפיננסיים, הכולל תנאי סף של עמידה ב- 60% מיעד הרווח (ובלבד שהרווח התפעולי לא יהיה נמוך מ- 40 מיליון ש"ח), שאי עמידה בו לא תזכה את המנהל לתגמול בגין היעדים הפיננסיים; ויעד מחזור מכירות שמשקלו הינו 20% ממשקל מדד היעדים הפיננסיים; ו- (ב) 12.5% מסכום הבונוס יוענק על-פי יעדים מדידים אישיים כמותיים/ איכותיים הניתנים למדידה שנקבעו על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון; (2) בונוס בשיקול דעת - רכיבים שאינם ניתנים למדידה – 12.5% מסכום הבונוס יוענק בהתאם להערכת ועדת התגמול ו/או הדירקטוריון. במקרה של עמידה מעבר ליעדים, הבונוס השנתי יגדל עד לגובה של 150% מגובה בונוס המטרה, כאשר גובה הבונוס השנתי בכל מקרה לא יעלה על סך של 1.3 מיליון ש"ח. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מוסמכים לאשר למנהל מענק הערכה העולה על 100% (עד לתקרה של 150% בגין רכיב זה, למקרה בו ההערכה תהיה גבוהה מ-100%) ובלבד שממוצע ההערכות שיוענקו לכלל נושאי המשרה לא יעלה על 100%.

3. הסכום שישולם בגין היעדים האישיים הכמותיים/ המקצועיים והמענק בשיקול דעת לא יעלה על הגבוה מבין: (א) 3 משכורות; ו- (ב) 25% מבונוס המטרה של המנכ"ל.

תוכנית התגמול האמורה תואמת את מדיניות התגמול של החברה, אשר אושרה באסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה ביום 3 ביולי 2023.

יד. תכנית תגמול הונית

1. ביום 24 בינואר 2019, אימץ דירקטוריון החברה תכנית של עד 260,000 אופציות לעובדים ולנושאי משרה בחברה ובחברות הבנות, על פי הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול הוני וביום 8 בנובמבר 2021 הורחבה התוכנית לעד 330,000 אופציות ("תכנית האופציות"). ביום 24 בינואר 2019, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול, הקצאה של 223,367 כתבי אופציה, שאינם רשומים למסחר, ללא תמורה ("האופציות"), והניתנים למימוש במצטבר לעד 223,367 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה ("מניות המימוש") עפ"י תנאי ההענקה.
האופציות הוקצו בפועל ביום 17 במרץ 2019 ("מועד ההקצאה"). ההבשלה של האופציות תחול ב- 3 מנות שוות באופן שבו שליש מכתבי האופציה יבשיל בתום תקופה של שנתיים ממועד ההקצאה, שליש מכתבי האופציה יבשיל בתום תקופה של שלוש שנים ממועד ההקצאה ושליש מכתבי האופציה יבשיל בתום תקופה של ארבע שנים ממועד ההקצאה.
מחיר המימוש של כל אופציה 185.04 ש"ח (כפוף להתאמות, לרבות בגין חלוקת מניות והטבה ודיבידנד, וזאת החל ממועד החלטת הדירקטוריון בדבר ההקצאה). מימוש האופציות ייעשה באמצעות שימוש במנגנון מימוש נטו, על בסיס מרכיב ההטבה (Cashless /Exercise Net). השווי ההוגן הממוצע של האופציות נקבע ל-44.7 ש"ח למועד ההענקה. שוויין ההוגן של האופציות הוערך ביום ההענקה באמצעות שימוש במודל בלאק ושולץ.

השווי ההוגן של האופציות שהוענקו לניצעים עמד במועד הענקה על סך כולל של כ-7,951 אלפי ש"ח (סך העלות כאמור נרשמת בדוחות החברה על פני 4 שנים, בהנחה וכל האופציות תבשלנה ותמומשנה).

ביום 1 בפברואר 2023 החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה, לאשר את הארכת תקופת המימוש של 38,431 אופציות (המנה הראשונה),

באור 28: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

שאינן רשומות למסחר, שהוענקו למנכ"ל החברה, לנושאי משרה ולעובדים בחברה ובחברות בנות של החברה. תקופת המימוש של המנה הראשונה של האופציות הוארכה בשנה נוספת, כך שהמנה הראשונה של האופציות הייתה ניתנת למימוש עד ליום 16.3.2024 (כולל) (במקום עד ליום 16.3.2023) וזאת ללא כל שינוי אחר בתנאי האופציות או במחיר המימוש שלהן. השווי ההוגן של ההטבה הגלום בהארכת תקופת המימוש של המנה הראשונה של האופציות בשנה נוספת, כפי שהוערך על ידי מעריך שווי חיצוני, באמצעות שימוש במודל בלק אנד שולס המקובל לתמחור כתבי אופציה היה בסך של כ- 11.5 ש"ח לכל אופציה ובסך כולל של כ- 441 אלפי ש"ח בגין כל המנה הראשונה של האופציות. יצוין כי, מרכיב ההטבה בהתייחס לאופציות המנכ"ל, אשר נכלל בשווי ההטבה כאמור, הסתכם לסך של כ-69 אלפי ש"ח. .

ביום 17.3.2024 פקעו האופציות נשוא המנה הראשונה והמניה השניה שלא מומשו. סך ההוצאה בשנת 2023 בגין האופציות האלו הינה 553 אש"ח.

2. ביום 30 בנובמבר 2020 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול, הקצאה פרטית לנושא משרה בחברה של 27,000 כתבי אופציה, שאינם רשומים למסחר, ללא תמורה, והניתנים למימוש במצטבר, באמצעות שימוש במנגנון מימוש נטו, לעד 27,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, אשר היוו, בהנחת מימוש מלוא האופציות, כ-0.53% מזכויות ההון וההצבעה בחברה (ובדילול מלא כ-0.46%). ההבשלה של האופציות הייתה ב- 3 מנות שוות באופן שבו שליש מכתבי האופציה יבשיל ביום 1 באפריל 2022, שליש ביום 1 באפריל 2023 ושליש ביום 1 באפריל 2024.

מחיר המימוש של כל אופציה 183.50 ש"ח (כפוף להתאמות, החל ממועד החלטת הדירקטוריון). השווי ההוגן הממוצע של האופציות למועד ההענקה נקבע ל-28.3 ש"ח לכל אופציה ובסך הכל כ- 766 אלפי ש"ח . שוויין ההוגן של האופציות הוערך ביום ההענקה באמצעות שימוש במודל בלאק ושולץ.

בשנת 2023, המנה השלישית בוטלה טרם הבשלתה.

3. ביום 15 בדצמבר 2021, אישרה האסיפה הכללית לאחר קבלת אישור הדירקטוריון מיום 8 בנובמבר 2021 ("מועד ההחלטה"), בהתאם לאישור ועדת התגמול לאשר הענקת כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה וכן כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות חברת אפקון אנרגיות מתחדשות (להלן: "החברה הבת"), לנושאי משרה, וכמפורט להלן:

א. **כתבי אופציה בחברה הבת** - סך הכל 562,500 אופציות מתוכן למנכ"ל לשעבר בחברה 112,500 כתבי אופציות ו- 450,000 למנהל הכספים הראשי לשעבר בחברה וכיום מנכ"ל החברה הבת ("**האופציות**"). האופציות היו ניתנות למימוש ל-562,500 מניות בנות 0.01 ש"ח ע"נ כ"א של החברה הבת, כנגד תשלום ערכן הנקוב, בכמועדים ובתנאים שנקבעו: ביחס למנכ"ל לשעבר- בחלוף 12 חודשים לפחות ממועד האישור, ובלבד ששוויה של אחת מהחברות הבנות / הפעילויות שנקבעו יגיע לשווי מינימאלי שנקבע, וזאת בתוך 24 חודשים ממועד ההחלטה; ביחס למנהל- בשלוש מנות, כמפורט להלן, כנגד תשלום ערכן הנקוב: (1) 225,000 כתבי אופציות הניתנות למימוש ל-225,000 מניות בנות 0.01 ש"ח ע"נ כ"א, כנגד תשלום ערכן הנקוב, אשר תבשיל בחלוף 12 חודשים לפחות, ובלבד ששוויה של החברה הבת יגיע לשווי מינימאלי שנקבע, וזאת בתוך 24 חודשים ממועד ההחלטה; (2) 225,000 כתבי אופציה, הניתנים למימוש לעד 225,000 מניות רגילות של החברה הבת, שתבשלנה, בחלקים שווים, בתום 12 ו- 24 חודשים ממועד ההבשלה של המנה המפורטת

באור 28: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

בס"ק (1) לעיל. הערך הכלכלי הממוצע של כתבי האופציה בחברה הבת עמד על כ- 0.53 ש"ח לכתב אופציה. כתבי האופציה כאמור לא הוקצו.

ב. **כתבי אופציה בחברה** – סה"כ 60,906 מתוכם 33,000 כתבי אופציה למנכ"ל לשעבר ו- 13,953 לכל אחד משני נושאי משרה בחברה ("כתבי האופציה"). כתבי האופציה היו ניתנים למימוש לעד 60,906 מניות רגילות של החברה, בשלוש מנות שוות, כאשר המנה הראשונה הייתה ניתנת למימוש במועד ובתנאים הקבועים בס"ק (א) לעיל, ואילו שתי המנות האחרות תבשלנה בחלוף 36 חודשים ו- 48 חודשים, ובכפוף להגעת מניית החברה לשווי מינימאלי שנקבע לגבי כל אחת מהמנות; מחיר המימוש עמד על 220 ש"ח למניה, כפוף להתאמות. הערך הכלכלי הממוצע של כתבי האופציה עמד על כ- 26.02 ש"ח לכתב אופציה. כל כתבי האופצייה למנכ"ל לשעבר בוטלו מבלי שהבשילו.

ג. סך ההוצאה בשנת 2023 בגין כתבי האופציה (לא כולל המנכ"ל לשעבר) הינה בסך של כ-187 אלפי ש"ח.

4. ביום 30 בנובמבר 2022 החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול, לאשר הקצאה פרטית של 18,160 כתבי אופציה, שאינם רשומים למסחר, ללא תמורה, והניתנים למימוש במצטבר, באמצעות שימוש במנגנון מימוש נטו, לעד 18,160 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה לממלא מקום מנכ"ל חברה בת של החברה, אשר היוו למועד הקצאתן, בהנחת מימוש מלוא האופציות, כ-0.35% מזכויות ההון וההצבעה בחברה (ובדילול מלא כ-0.33%). ההבשלה של האופציות תחול ב- 3 מנות שוות באופן שבו שליש מכתבי האופציה יבשיל ביום 1 בדצמבר 2024, שליש ביום 1 בדצמבר 2025 ושליש ביום 1 בדצמבר 2026. מחיר המימוש של כל אופציה 171.51 ש"ח (כפוף להתאמות, החל ממועד החלטת הדירקטוריון). מימוש האופציות ייעשה באמצעות שימוש במנגנון מימוש נטו.
סך ההוצאה בשנת 2023 בגין אופציות אלו היא כ-232 אלפי ש"ח.

5. ביום 1 בפברואר 2024 החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה, לאשר הקצאה פרטית של 451,998 כתבי אופציה, שאינם רשומים למסחר, המוקצים ללא תמורה, והניתנים למימוש במצטבר, באמצעות שימוש במנגנון מימוש נטו, לעד 250,823 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ כ"א של החברה. שהוענקו למנכ"ל החברה, לנושאי משרה ולעובדים בחברה ובחברות בנות של החברה. כתבי האופציה יוענקו לניצעים כמפורט להלן: (א) 83,250 כתבי אופציה למנכ"ל הניתנים למימוש לעד 46,178 מניות רגילות של החברה; (ב) 353,332 כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד 196,090 מניות רגילות של החברה ל- 29 עובדים, מתוכם 8 הינם נושאי משרה, אשר אינם דירקטור או מנכ"ל בחברה; ו- (ג) 15,417 כתבי אופציה, הניתנים למימוש לעד 8,555 מניות רגילות של החברה לנותן השירותים, אשר אינו דירקטור או מנכ"ל בחברה. ההבשלה של כתבי האופציה תתבצע בארבע מנות שאינן שוות בהיקפן, ובמחירי מימוש של כל כתב אופציה, החל מתום 12 חודשים ממועד ההקצאה. השווי ההוגן של כתבי האופציה לניצעים עומד על סך כולל של כ- 10,585 אלפי ש"ח, מסך זה השווי ההוגן של כתבי האופציה שיוקצו למנכ"ל החברה, כ- 2,696 אלפי ש"ח. למועד אישור הדוחות הכספיים כתבי האופציה טרם הוקצו.

באור 28: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

4. תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל, ותדיראן טלקום (תטל) (יחדיו: **"השוכרות"**) פועלות מנכס מקרקעין השוכן ברח' היצירה 23 באזור התעשייה קריית אריה בפתח תקוה (– "המושכר"), שהינו בבעלות של שיר שלמה נדל"ן בע"מ (**"המשכירה"**) - חברה בבעלות ובשליטת הגב' עתליה שמלצר - בעלת השליטה בחברה.

שטחי השכירות התעדכנו לאורך השנים, כאשר נכון למועד הדוח כולל המושכר 2,010 מ"ר משרדים, 237 מ"ר מחסנים ו- 27 חניות. דמי השכירות בגין המושכר הינם 47 ש"ח למ"ר משרדים, 27 ש"ח למ"ר מחסנים, 38.60 ש"ח למ"ר חדר האוכל, 5.5 ש"ח למ"ר חצר התפעולית/ 200 ש"ח לחניה, צמודים למדד מחירים לצרכן. כמו כן, השוכרות נושאות בתשלומי המיסים הנובעים מהשטחים הציבוריים בהתאם לחלקן היחסי בשטחי המשרדים במבנה. בנוסף, מעמידה המשכירה לשוכרות, בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, שירותי ניהול ותחזוקה למקרקעין, בתמורה לעלות השירותים בפועל, בצירוף כ- 15% דמי ניהול (cost+15%). לשם הבטחת התחייבויות השוכרות מכוח ההסכם חתמו השוכרות על שטר חוב לטובת המשכירה על סך של 6 חודשי שכירות, כאשר החברה ערבה להתחייבות השוכרות מכוחם.
תקופת השכירות הנוכחית מסתיימת ביום 30 באפריל 2024. ההתקשרות, לרבות עדכונים לה, אושרה על ידי דירקטוריון החברה בתאריכים 25 במרץ 2018 , 30 בדצמבר 2018, ו- 27 במרץ 2022.

למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון, עניין אישי באישור הארכת השכירות ועדכונה וזאת לאור החזקות חמותו - הגב' עתליה שמלצר - במשכירה ולאור כהונתו וכהונת קרוביהם כנושאי משרה במשכירה.

סך דמי השכירות (כולל דמי ניהול ואחזקה) ששולמו בגין המושכר בשנים 2023 ו- 2022 הסתכמו לסך של כ-2,044 אלפי ש"ח כ- 1,819 אלפי ש"ח, בהתאמה.

5. בחודש מרץ 2021 אישר דירקטוריון החברה, לאחר שניתן לכך אישור ועדת התגמול, לרבות בהתאם לתקנות 2ב ו- 1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 ("תקנות ההקלות"), עריכת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה אצל הפניקס חברה לביטוח בע"מ, אשר תחול לגבי דירקטורים ונושאי משרה שכיהנו בחברה ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות של החברה (לרבות כל נושא משרה המכהן מטעם החברה בתאגיד אחר) ("הקבוצה"), ובכלל זאת נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה וקרוביהם, המכהנים בה בהווה ואשר יכהנו בעתיד, ומנכ"ל החברה, בתנאים דומים לפוליסה הקיימת ("פוליסת הביטוח" ו-"תקופת הביטוח"). גבולות אחריות המבטחים הינם 25 מיליון דולר ארה"ב ("דולר") למקרה ולתקופה, בתוספת הוצאות משפטיות סבירות. הפוליסה תעמוד בתוקפה עד ליום 30 ביוני 2022. בחודש יולי 2022 אישר דירקטוריון החברה, לאחר שניתן לכך אישור ועדת התגמול, את הארכת הפוליסה עד ליום 30 בנובמבר 2023 (17 חודשים). הפרמיה הנוכחית בגין הפוליסות עומדת על סך של 84,000 דולר.
ביום 30 בנובמבר 2023, אישר דירקטוריון החברה עריכת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, אשר תחול לגבי דירקטורים ונושאי משרה שכיהנו בחברה ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות של החברה (לרבות כל נושא משרה המכהן מטעם החברה בתאגיד אחר) ("הקבוצה"), ובכלל זאת נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה וקרוביהם, המכהנים בה בהווה ואשר יכהנו בעתיד, ומנכ"ל החברה, בתנאים דומים לפוליסה הקיימת ("פוליסת הביטוח" ו-"תקופת הביטוח"). גבולות אחריות המבטחים הינם 25 מיליון דולר ארה"ב ("דולר") למקרה ולתקופה, בתוספת הוצאות משפטיות סבירות. הפרמיה השנתית בגין פוליסת הביטוח עומדת על סך של כ- 94 אלף דולר.
סכום ההשתתפות העצמית הקבוע בפוליסה הינו 35 אלף דולר, ו- 50 אלף דולר לתביעות המוגשות בארצות הברית/ קנדה ו- 100 אלף דולר בגין תביעה ביחס לניירות ערך. הפוליסה תעמוד בתוקפה עד ליום 30 בנובמבר 2024 (12 חודשים).
למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון וחתנה של הגב' עתליה שמלצר, בעלת השליטה בחברה, עניין אישי באישור ההתקשרויות לאור כהונתם וקרוביהם כדירקטור ודירקטורים לשעבר בחברה ותחולת הפוליסה עליהם ועל קרוביהם.

באור 28: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

6. טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ, מעמידה לחברה שירותי ניהול מכח הסכם בין הצדדים ("הסכם הניהול"). שירותי הניהול ניתנים באמצעות מר ישראל רייף, חתנה של הגב' עתליה שמלצר - בעלת השליטה בחברה ובטוביאס, אשר מכהן כיו"ר הדירקטוריון וכיו"ר ודירקטור בתאגידים שונים המוחזקים על ידי החברה.

השירותים המוענקים במסגרת הסכם הניהול כוללים שרותי ייעוץ וניהול לכלל התאגידים המאוגדים בקבוצת אפקון החזקות, ובכלל זאת קידום עסקי הקבוצה הקיימים בישראל ובחו"ל, יצירת הזדמנויות עסקיות בתחום פעילות הקבוצה, פעילות שיווקית אצל לקוחות הקבוצה ואצל לקוחות פוטנציאליים של הקבוצה, מתן סיוע לגיבוש פתרונות עסקיים לעסקאות בהן הקבוצה מעורבת ולעסקאות בהן מבקשת הקבוצה להיות מעורבת, וכן כהונה כדירקטורים בחברות שונות בקבוצה (להלן - שירותי הניהול).

ביום 3 במאי 2022, לאחר שניתן לכך אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות את תיקון והארכת תוקפו של הסכם הניהול בין החברה לבין חברת טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ, חברה בשליטת הגב' עתליה שמלצר - בעלת השליטה בחברה ("טוביאס") במסגרתו מעמידה טוביאס לחברה שירותי ניהול וייעוץ באמצעות יו"ר הדירקטוריון - מר ישראל רייף, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 במאי 2022, וכן את עדכון מדיניות התגמול של החברה בהתאם. במסגרת האישור עודכנו התמורות המשולמות לטוביאס כדלקמן: תקרת המענק השנתי עודכנה לסך של 1,560 אלפי ש"ח, ותקרת כלל התמורות בגין שנה כלשהי עודכנה לסך של 3,100 אלפי ש"ח (כל הסכומים הנ"ל צמודים לעליה במדד ממועד אישור הדירקטוריון לעדכון).

להלן תנאיו העיקריים של ההסכם, כפי שאלו עודכנו ביום 3 במאי 2022:

בתמורה לשירותי הניהול תשלם החברה לטוביאס: סך חודשי של 130 אלפי ש"ח, בצירוף מע"מ כדין; התמורה החודשית כאמור מתעדכנת אחת לרבעון קלנדרי בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן הידוע ביום 27 במרץ 2022. החברה תשלם לטוביאס מענק שנתי (להלן - הבונוס) אשר ייגזר מהרווח המאוחד, לפני מסים על ההכנסה, המבוקר של החברה, בנטרול רווחים והפסדים חד פעמיים (לפני תשלום המענק השנתי) (להלן - הרווח לחישוב הבונוס), ובכפוף לתקרת בונוס שנתי בסך של 1,560 (צמוד למדד הידוע כאמור) .הבונוס ישולם בתוך 30 יום ממועד פרסום הדוחות השנתיים המבוקרים של החברה, על פי המנגנון המפורט להלן,

א) עד רווח לחישוב בונוס של 30 מיליון ש"ח לא יינתן מענק כלשהו.
ב) בגין רווח לחישוב בונוס של 30 מיליון ש"ח ועד רווח לחישוב של 35 מיליון ש"ח - שיעור הבונוס 2% מאותו חלק ברווח.
ג) בגין רווח לחישוב בונוס של 35 מיליון ש"ח ועד רווח לחישוב של 40 מיליון ש"ח - שיעור הבונוס 2.5% מאותו חלק ברווח.
ד) בגין רווח לחישוב בונוס של 40 מיליון ש"ח ומעלה - שיעור הבונוס 5% מאותו חלק ברווח.

היה ובשנה קלנדרית כלשהי הרווח לחישוב הבונוס, יהיה שלילי, קרי לחברה ייווצר הפסד (להלן- "ההפסד לבונוס"), יקוזז ההפסד לבונוס מהרווח לחישוב הבונוס בשנתיים העוקבות לשנה בה נוצר ההפסד לבונוס, או עד לקיזוזו המלא של ההפסד לבונוס מהרווח לבונוס, לפי המוקדם.

במקרה של סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא, לפני תום שנה קלנדרית, תהא טוביאס זכאית לתשלום בונוס כאמור לעיל, בגין החודשים שבהם העמידה את שירותי הניהול באותה שנה קלנדרית, כפי שאלו יבואו לידי ביטוי בדוחות הכספיים הסקורים שיפורסמו בגין התקופה האמורה (בהתאם לחלק היחסי בו הועמדו השירותים מתוך התקופה הכלולה בדוחות ותוך התאמת מנגנון החישוב לחלק היחסי של השנה הקלנדרית לגביה נערך החישוב).

באור 28: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

התקרה בכל שנה קלנדרית לכלל התמורות שישולמו על ידי החברה לחברת טוביאס (תמורה חודשית ומענק שנתי) בגין שירותי הניהול תעמוד על סך של 3,100 אלפי ש"ח (בצירוף מע"מ) צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע כאמור.

הסכם הניהול יעמוד בתוקפו עד ליום 30 באפריל 2025, כאשר כל צד רשאי להפסיק את הסכם הניהול על ידי מתן הודעה מוקדמת בת 60 יום לצד השני.

היקף שירותי הניהול והייעוץ שיינתן על ידי טוביאס לא יפחת מ- 80% משרה. החברה תממן את כל ההוצאות הישירות של טוביאס מכח הסכם הניהול, ובכלל זאת בגין כרטיסי טיסה לחו"ל, אש"ל, בתי מלון וכד' - אשר יוצאו במסגרת הענקת השירותים נשוא ההסכם החדש, הכל בהתאם לנוהלי החברה וכמקובל לגבי עובדים בכירים בקבוצה.

7. בחודשים ינואר 2018 ופברואר 2021, אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות בחברה את התקשרות החברה בכתבי שיפוי ופטור למתן שיפוי מראש ופטור לדירקטורים המכהנים בחברה ולדירקטורים ונושאי משרה אשר יכהנו בחברה מעת לעת, לרבות בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם. מתן שיפוי כאמור אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה גם לדירקטורים חיצוניים בחברה ומתן שיפוי ופטור אושר בחודש נובמבר 2012 על ידי דירקטוריון החברה, לאחר שניתן לכך אישור ועדת הביקורת, גם לנושאי משרה נוספים בחברה.

ביום 8 בפברואר 2021 אישרה האסיפה הכללית מתן כתב שיפוי ופטור למר צביקה ציבלין – דירקטור חיצוני. ביום 11 במרץ 2024 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה את הארכתו לשלוש שנים נוספות במסגרת מינויו מחדש כדירקטור חיצוני בחברה.

ביום 8 בפברואר 2021 אישרה האסיפה הכללית את הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון לשלוש שנים נוספות וזאת עד ליום 4 בינואר 2024. ביום 30 בנובמבר 2023, אישר דירקטוריון החברה, בהתאם לסעיף 11 לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (סדרי מינהל, תקופות כהונה ותאגידים), התשפ"ד-2023, להאריך את תוקפו של כתב התחייבות לשיפוי שהוענק למר ישראל רייף, יו"ר דירקטוריון החברה ("כתב השיפוי"), עד ליום 4 במאי 2024, באותם תנאים, וביום 11 במרץ 2024 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה את הארכתם לשלוש שנים נוספות.

ביום 1 בפברואר 2022 אושר מתן כתב שיפוי ופטור כאמור גם לגב' נאוה שפר - דירקטורית חיצונית. על פי כתבי השיפוי, סכום השיפוי שבו תחוב החברה כלפי כל אחד מנושאי המשרה בחברה, וכלפי כולם יחד, למקרה בודד ובמצטבר על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם בחברה מעת לעת, בגין חבות כספית שתוטל עליהם לטובת אדם אחר (בנוסף לכיסוי הוצאות, לא יעלה על סך השווה ל 25% מהונה העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה, המבוקרים או הסקורים האחרונים, כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי בפועל, וזאת בגין אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בכתב השיפוי. סכום השיפוי המרבי האמור יחול מעבר לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה.

למר ישראל רייף - יו"ר הדירקטוריון וחתנה של הגב' עתליה שמלצר - בעלת השליטה בחברה, עניין אישי באישור ההתקשרויות מאחר שהן חלות עליו ועל קרוביו.

באור 28: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

8. להלן יפורטו עסקאות והתקשרויות נוספות עם צדדים קשורים, אשר לגב' עתליה שמלצר, בעלת השליטה בחברה ולמר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון וחתנה של בעלת השליטה עניין אישי בהן, ו/או עשויים להחשב כבעלי עניין אישי בהן:

א. בחודש דצמבר 2020 אישר דירקטוריון החברה בהתאם לתקנה 1ב(4) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000 ("תקנות ההקלות") לאחר שניתן לכך אישור ועדת הביקורת של החברה, את התקשרות החברה עם מר טל רייף - בנו של מר ישראל רייף - יו"ר דירקטוריון החברה, ונכדה של הגב' עתליה שמלצר - בעלת השליטה בחברה, בהסכם להעסקת מר טל רייף כמנהל החדשנות של החברה והתאגידים המוחזקים על ידה, בהיקף משרה מלאה למשך תקופה בת 3 שנים ובתמורה לשכר חודשי של 11,000 ש"ח (ברוטו), וכן לתנאים סוציאליים כמקובל.
בחודש פברואר 2024 אישר דירקטוריון החברה בהתאם לתקנה 1ב(4) לתקנות ההקלות, לאחר שניתן לכך אישור ועדת הביקורת של החברה, את את התקשרותה חברה בהסכם להעסקת מר טל רייף כמנהל שיווק ומכירות במטה החברה, בהיקף של משרה מלאה, תוך עדכון שכרו החודשי ל- 12,880 ש"ח ברוטו בתוספת תנאים סוציאליים כמקובל. במסגרת תפקידו יהיה מר טל רייף אחראי, בין היתר, על גיבוש אסטרטגיה שיווקית ויישומה, ניהול מהלכים ארגוניים לקידום נושא השיווק אל מול ממשקים פנימיים בארגון כדי ליצור ממשקים יעילים, מפגשים עיתיים משותפים של אנשי השיווק של החטיבות השונות בחברה, הטמעת טכנולוגיות לניהול מידע שיווקי, הבאת הזדמנויות עסקיות, טיוב, שיטות העבודה, ניהול התקשורת השיווקית של הארגון ועוד. ההסכם יחול ממועד סיום ההתקשרות הקודמת ועד ליום 31 בדצמבר 2025, כאשר למר רייף ולחברה זכות להביא לסיום מוקדם של ההסכם בהודעה בכתב בת חודש אחד מראש.

ב. בחודש יוני 2020 אישר דירקטוריון החברה ביצוע עבודות חשמל על ידי חברה בבעלותה המלאה של החברה, עבור תאגיד, אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה (ביחד עם אחרים) - הגב' עתליה שמלצר, בעלת השליטה בחברה, וזאת על בסיס כתב כמויות. היקף העבודה הכולל המשוער בפרוייקט צפוי להסתכם בכ-8.6 מיליון ש"ח.

ג. בחודש פברואר 2021 אישר דירקטוריון החברה התקנת מכשירי תדלוק ברכבי הקבוצה אשר מסופקים על ידי חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה - הגב' עתליה שמלצר, והמתודלקים באמצעות בנזין, וכן תדלוק באמצעותם של רכבי הקבוצה, כאשר בהתאם לסיכום בין הצדדים, הקבוצה תשלם משלמת בגין צריכת הדלק תשלום בהתאם למחיר מחירון שנקבע על ידי מדינת ישראל, ובהנחה שנקבעה בין הצדדים.
בשנים 2023 ו- 2022 שולם על ידי הקבוצה בגין תדלוק כאמור סך של 6,806 אלפי ש"ח וכ- 3,484 אלפי ש"ח, בהתאמה.

ד. בחודש מרץ 2021 אישר דירקטוריון החברה התקנת מכשירי תדלוק ברכבי הקבוצה אשר מסופקים על ידי חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה - הגב' עתליה שמלצר, והמתודלקים באמצעות סולר, וכן תדלוק באמצעותם של רכבי הקבוצה, כאשר בהתאם לסיכום בין הצדדים, הקבוצה תשלם משלמת בגין צריכת הדלק תשלום בהתאם לסכום הנגזר מפרמטרים הנקבעים על ידי צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה.
בשנים 2023 ו- 2022 שולם על ידי הקבוצה בגין תדלוק כאמור סך של 1,206 אלפי ש"ח וכ- 1,078 אלפי ש"ח, בהתאמה.

באור 28: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

ה. אפקון בניה ואפקון תחבורה חשמלית שכרו, החל מחודש אוגוסט 2021 נכס מקרקעין השוכן ברח' אלכסנדר ינאי באזור התעשייה סגולה בפתח תקוה (להלן - המבנה), שהינו בבעלות של שיר שלמה נדל"ן בע"מ - חברה בבעלות ובשליטת הגב' עתליה שמלצר - בעלת השליטה בחברה.

אפקון בניה שכרה כ- 950 מ"ר משרדים וכ- 20 חניות, ואפקון תחבורה חשמלית שוכרת כ- 1,900 מ"ר משרדים, כ- 275 מ"ר מחסנים ו- 22 חניות. דמי השכירות בגין המושכר הינם 44 ש"ח למ"ר משרדים, 35 ש"ח למ"ר מחסנים, ו- 200-250 ש"ח לחניה, צמודים למדד מחירים לצרכן, כאשר בגין 6 החודשים הראשונים השוכרות לא תשלמנה דמי שכירות וזאת לאור הצורך בהשקעתן להתאמת המושכר לצרכיהן. כמו כן, השוכרות נושאות בתשלומי המיסים הנובעים מהשטחים הציבוריים בהתאם לחלקן היחסי בשטחי המשרדים במבנה. בנוסף, מעמידה המשכירה לשוכרות, בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, שירותי ניהול ותחזוקה למקרקעין, בתמורה לעלות השירותים בפועל, בצירוף כ- 15% דמי ניהול (cost+15%).

נכון למועד פרסום הדוח, אפקון תחבורה חשמלית שוכרת את מרבית השטח שהושכר לאפקון בניה ואת היתרה שוכרת אפקון אנרגיות מתחדשות. כמו כן, אפקון בקרה שוכרת 950 מ"ר משרדים, ו- 15 חניות, באותם תנאים.

החל מחודש מרץ 2023 שוכרת אפקון בקרה קומה נוספת במבנה בשטח של כ- 950 מ"ר, באותם תנאים.

בחודש אוגוסט 2023 עודכנה תקופת השכירות באופן בו היא תסתיים בחודש אפריל 2027, כאשר אפקון בקרה רשאית לסיים את השכירות בסיום מוקדם ביחס ל- 250-350 מ"ר.

לשם הבטחת התחייבויות השוכרות מכוח ההסכם חתמו השוכרות על שטר חוב לטובת המשכירה על סך של 6 חודשי שכירות, כאשר החברה ערבה להתחייבות אפקון בניה מכוחה.

בשנים 2023 ו- 2022 שולם על ידי הקבוצה בגין דמי שכירות כאמור סך של 2,084 אלפי ש"ח וכ- 2,063 אלפי ש"ח, בהתאמה.

ו. בחודש מאי 2022 אישר דירקטוריון החברה את ביצוע פרויקט לאספקה והתקנה של מערכת סולארית (PV) על גג מוסך שלמה פ"ת, החלפת גג קיים בגג פאנל מבודד וחיזוק קונסטרוקציית הגג על-ידי החברה בהיקף של כ-2.9 מיליוני ש"ח. בנוסף, תספק החברה שירותי תחזוקה בהיקף של 41 אלפי ש"ח לשנה. במהלך ינואר 2023 הסתיימה תקופת הקמת המבנה והחלה תקופת התחזוקה.

ז. בחודש נובמבר 2023 אישר דירקטוריון החברה ביצוע עבודות מערכות בטחון, ניהול חניון בתשלום ומערכת הכוונת חניון על ידי חברה בבעלותה המלאה של החברה, עבור תאגיד, אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה - הגב' עתליה שמלצר, בעלת השליטה בחברה, ביחד עם אחרים, וזאת על בסיס כתב כמויות. היקף העבודה הכולל המשוער בפרוייקט צפוי להסתכם בכ- 2 מיליון ש"ח.

ח. בחודש מרץ 2023 אישר דירקטוריון החברה התקנת עמדת טעינה מהירה על ידי אפקון תחבורה חשמלית בע"מ, חברה המוחזקת בשיעור של 50% על ידי החברה, על קרקע שבשליטת ש.י.ר שלמה נדל"ן –

באור 28: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה- הגב' עתליה שמלצר, בתמורה לתשלום השווה לעלויות החשמל בתוספת מרווח שנקבע. נכון למועד הדוח טרם הותקנה עמדה כאמור.

באור 29: - מגזרים עסקיים

א. כללי

מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי (CODM) לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות בהתבסס על המוצרים והשירותים של היחידות העסקיות.
הקבוצה פועלת בישראל ובחו"ל בחמישה מגזרים עיקריים: (1) מגזר בקרה וטכנולוגיות (לשעבר בקרה ואוטומציה); (2) מגזר הסחר; (3) מגזר מערכות, EPC ובניה (לשעבר פרויקטים למבנים ותשתיות) ; (4) מגזר מולטימדיה ותקשורת (לשעבר מגזר תקשורת) ו- (5) מגזר אנרגיות מתחדשות, המשלימים זה את זה לידי סל פתרונות רחב ומגוון לצרכי לקוחותיה בתחומי התעשייה, המשרדים, התשתיות והטכנולוגיות בנוסף קיים בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה מגזר "אחרים" אשר כולל בעיקר את תוצאות הפעילות בתחום התחבורה חשמלית וזכיינות.

החל מהרבע הרביעי לשנת 2023 תוצאות פעילות האנרגיות המתחדשות מוצגות כמגזר נפרד וכן תוצאותיו של תחום המולטימדיה וחדרי המצב והבקרה ותשתיות התקשורת (חברות ד.מ, גל-נט ואלגרונט) מופיעות במגזר מולטימדיה ותקשורת אשר הוצגו עד כה במגזר בקרה וטכנולוגיות.

להלן מגזרי הפעילות:

בקרה וטכנולוגיות

פעילות הקבוצה במגזר זה מבוצעת באופן שהקבוצה מעניקה ללקוח שרותי התקנת מערכות ואינטגרציה בתחומי בקרה תעשייתיות, בקרת מבנה, גילוי וכיבוי אש, בטחון ובקרת חניה, וכן פיתוח, ייצור, מכירה והפצה, התקנה ותחזוקה, של מוצרים עתירי טכנולוגיה בתחומים אלו.

סחר

פעילות הקבוצה במגזר זה מבוצעת באופן שהקבוצה מייבאת מחו"ל, משווקת ומפיצה בישראל ציוד ורכיבים בתחומי החשמל, מיתוג ואינסטלציה חשמלית, מכשור, בקרה ורובוטיקה, זיווד, אלקטרוניקה, פתרונות לסביבה נפיצה, פתרונות טעינה לכלי רכב חשמליים, פתרונות לתחום הסולארי ופתרונות בתחום התקשורת.

מערכות, EPC ובניה

פעילות הקבוצה במגזר זה מבוצעת באופן בו הקבוצה מעניקה ללקוחותיה ליווי מלא במגוון פרויקטים ופתרונות טכנולוגיים להם הם זקוקים בתחום פרויקטי תשתיות עתירי מערכות.
הפעילות כוללת, בין היתר, שירתי קבלנות ראשית לביצוע מכלול עבודות בניה וגמרים והתקנת מערכות אלקטרו-מכניות (חשמל, מיזוג אוויר ואינסטלציה), וכן התקנת מערכות חשמל לתעשיה, התקנה וייצור של מוצרי תשתית חשמליים למתח עליון, מתח בינוני/גבוה ומתח נמוך למבנים, תעשיה ותשתיות.
הקבוצה מתמחה בביצוע פרויקטים מורכבים Turn key ופרויקטים בהיקפים גדולים ועל-פי רוב, פעילות הקבוצה בפרויקט מסוים כוללת שילוב של מספר שירותים, מתוך חבילת השירותים אותם מציעה הקבוצה ללקוחותיה.
במחצית השנייה של שנת 2022 הקבוצה התקשרה בהסכם למכירת החזקותיה באפקון רומניה, ברבעון השני של שנת 2023 התקיימו מלוא התנאים המתלים ועל כן הושלמה העסקה.

באור 29: - מגזרים עסקיים (המשך)

מולטימדיה ותקשורת

פעילות הקבוצה במגזר זה מבוצעת באופן שהקבוצה עוסקת בתכנון, פיתוח, יצור, התקנה, שיווק, הפצה, שירות ואחזקה של מערכות תקשורת אחודות לעסקים (כגון: מרכזיות דיגיטליות, שרתי תקשורת מבוססי IP מערכות תקשורת לארגונים, מוקדי שירות, ממשקים למרכזיות וטלפונים חכמים), והתקנת רשתות נתונים לעסקים.

אנרגיות מתחדשות

פעילות הקבוצה במגזר זה מבוצעת באופן שהקבוצה עוסקת בייזום, פיתוח, מימון, הקמה, ניהול ותפעול של פרויקטים בתחום ייצור החשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת.

אחרים

בעיקר בתחומי זכיינות וטעינה חשמלית.

מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה בוחן במסגרת ביצועי המגזרים שינויים בהפחתות, חלק החברה בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני והוצאות נוספות.

תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר ופריטים אשר ניתן לייחסם באופן סביר.
עלויות של יחידות מטה כגון שיווק מרכזי או מחלקה טכנית מוקצות בהתאם לתרומתן הן של היחידות של המטה לפעילותן.
פריטים שלא הוקצו, כוללים בעיקר עלויות מימון ואחרות (כולל עלויות מימון והכנסות מימון, לרבות בגין התאמת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים) ומסים על הכנסה, מנוהלים על בסיס קבוצתי.
נכסי המגזר כוללים את כל הנכסים התפעוליים בהם משתמש המגזר ומורכבים בעיקר מלקוחות, מלאי, רכוש קבוע, נכסי זכות שימוש ונכסים לא מוחשיים.
התחייבויות המגזר כוללות את כל ההתחייבויות התפעוליות של המגזר ומורכבות בעיקר מספקים, אשראי בנקאי, זכאים. מקדמות מלקוחות והתחייבויות בגין חכירה.
השקעות הוניות כוללות רכישות רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים.

באור 29: - מגזרים עסקיים (המשך)

א. דיווח בדבר מגזרי פעילות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2023

	בקרה וטכנולוגיות	סחר	מערכות, EPC ובניה	מולטימדיה ותקשורת	אנרגיות מתחדשות	אחרים	התאמות	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הכנסות מחיצוניים	366,677	179,966	1,323,060	283,008	4,386	(2,388)	-	2,154,709
הכנסות בין-מגזריות	15,690	20,263	3,937	19,833	-	-	(59,723)	-
הכנסות מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	9,334	-	52,859	11,044	-	72,437	(145,674)	-
סה"כ הכנסות	391,701	200,229	1,379,856	313,885	4,386	70,049	(205,397)	2,154,709
סה"כ רווח (הפסד) תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	33,234	25,898	(26,453)	8,735	(65)	(13,175)	-	28,174
הכנסות (הוצאות) אחרות	-	26	(2,294)	51	8,239	-	-	6,022
סה"כ רווח (הפסד) תפעולי אחרי הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	33,234	25,924	(28,747)	8,786	8,174	(13,175)	-	34,196
הוצאות מימון, נטו								(34,426)
הפסד לפני מסים על הכנסה								(230)
תוצאות המגזרים כוללות פחת והפחתות ופירעון בגין הסדרי זיכיון	15,216	2,435	22,800	13,158	11,498	1,771	-	66,878

באור 29: - מגזרים עסקיים (המשך)

ב. דיווח בדבר מגזרי פעילות (המשך)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022

	בקרה וטכנולוגיות*	סחר	מערכות, EPC ובניה	מולטימדיה ותקשורת*	אנרגיות מתחדשות*	אחרים*	התאמות	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הכנסות מחיצוניים	333,378	172,798	1,309,834	254,558	5,740	17,267	-	2,093,575
הכנסות בין-מגזריות	38,731	18,118	21,412	13,017	-	-	(91,278)	-
הכנסות מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	5,426	-	44,973	-	-	17,675	(68,074)	-
סה"כ הכנסות	377,536	190,916	1,376,219	267,575	5,740	34,942	(159,352)	2,093,575
סה"כ רווח (הפסד) תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	44,908	33,039	(88,806)	22,032	(11,126)	(7,084)	(352)	(7,389)
הכנסות (הוצאות) אחרות	(1,256)	(19)	(1,195)	954	-	-	-	(1,516)
סה"כ רווח (הפסד) תפעולי אחרי הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	43,652	33,020	(90,001)	22,986	(11,126)	(7,084)	(352)	(8,905)
הוצאות מימון, נטו								(31,413)
הפסד לפני מסים על הכנסה								(40,318)
תוצאות המגזרים כוללות פחת והפחתות ופירעון בגין הסדרי זיכיון	11,090	1,534	21,322	11,331	10,620	860	-	56,757

* סווג מחדש

באור 29: - מגזרים עסקיים (המשך)

ב. דיווח בדבר מגזרי פעילות (המשך)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021

	בקרה וטכנולוגיות*	סחר	מערכות, EPC ובניה	מולטימדיה ותקשורת*	אנרגיות מתחדשות*	אחרים*	התאמות	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הכנסות מחיצוניים	307,152	146,814	1,384,140	219,724	7,949	46,746	-	2,112,525
הכנסות בין-מגזריות	30,029	13,877	43,028	12,409	-	-	(99,343)	-
הכנסות מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	7,303	-	67,470	-	-	10,294	(85,067)	-
סה"כ הכנסות	344,484	160,691	1,494,638	232,133	7,949	57,040	(184,410)	2,112,525
סה"כ רווח (הפסד) תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	40,871	17,753	22,447	19,194	(2,734)	(12,028)	(2,991)	82,512
הכנסות (הוצאות) אחרות	78,967	-	(6,853)	12	-	30,313	-	102,439
סה"כ רווח (הפסד) תפעולי אחרי הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	119,838	17,753	15,594	19,206	(2,734)	18,285	(2,991)	184,951
הוצאות מימון, נטו								(24,783)
רווח לפני מסים על הכנסה								160,168
תוצאות המגזרים כוללות פחת והפחתות ופירעון בגין הסדרי זיכיון	10,007	1,232	20,641	15,966	10,028	443	-	58,317

* סווג מחדש

באור 29: - מגזרים עסקיים (המשך)

ג. מידע נוסף

	בקרה וטכנולוגיות*	סחר	מערכות, EPC ובניה	מולטימדיה ותקשורת*	אנרגיות מתחדשות*	אחרים*	התאמות	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2023								
השקעות הוניות	1,345	1,114	6,982	6,016	3,892	-	-	19,349
פחת והפחתות	15,216	2,435	22,800	13,158	11,498	1,771	-	66,878
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022								
השקעות הוניות	6,041	899	3,246	5,268	1,243	-	-	16,697
פחת והפחתות	11,090	1,534	21,322	11,331	10,620	860	-	56,757
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021								
השקעות הוניות	15,322	270	2,276	6,212	71	854	-	25,005
פחת והפחתות	10,007	1,232	20,641	15,966	10,028	443	-	58,317
ליום 31 בדצמבר, 2023								
נכסי המגזר	337,627	143,604	642,295	138,935	160,097	64,654	(20,144)	1,467,068
נכסים שלא הוקצו	46,654	50,710	161,343	57,346	72,537	7,911	-	396,501
התחייבויות המגזר	(126,465)	(51,862)	(518,359)	(68,459)	(9,033)	(1,269)	20,144	(755,303)
התחייבויות שלא הוקצו	(17,232)	(21,966)	(364,069)	(46,452)	(120,164)	(63,132)	-	(633,015)
ליום 31 בדצמבר, 2022								
נכסי המגזר	380,484	133,169	623,353	139,422	175,443	71,170	(26,419)	1,496,622
נכסים שלא הוקצו	40,696	47,947	170,112	58,894	44,285	4,050	-	365,984
התחייבויות המגזר	(177,141)	(46,029)	(431,054)	(74,668)	(3,778)	(6,520)	26,419	(712,771)
התחייבויות שלא הוקצו	(29,225)	(30,826)	(365,408)	(53,044)	(129,063)	(62,997)	-	(670,563)

* סווג מחדש

באור 29: - מגזרים עסקיים (המשך)

פרטים נוספים

1. מידע נוסף על ההכנסות

לקוח א' במגזר מערכות, EPC ובניה היווה בשנים 2023 ו- 2022 כ-9.2% וכ- 19.6%, בהתאמה, מהכנסות המגזר.
לקוח ב' במגזר מערכות, EPC ובניה היווה בשנים 2023 ו- 2022 כ-16.6% וכ- 2.83%, בהתאמה, מהכנסות המגזר.

2. העברות בין המגזרים

הכנסות המגזר, הוצאותיו ותוצאות פעילויותיו כוללות העברות בין המגזרים. להערכת הנהלת החברה, העברות אלו נרשמות לפי מחירי שוק מקובלים ללקוחות חיצוניים בגין מוצרים דומים. ההעברות מבוטלות לצורך עריכת הדוחות הכספיים.

3. מידע גיאוגרפי

ההכנסות המדווחות בדוחות הכספיים הופקו במדינת המושב של החברה (ישראל) ומחוצה לה, בהתבסס על מיקום הלקוחות, כדלקמן:

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
ישראל	2,097,122	2,045,787	2,071,433
חוץ לארץ	57,587	47,788	41,092
	2,154,709	2,093,575	2,112,525

יתרות בדוחות הכספיים של נכסים קבועים (רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים) לפי מדינת המושב (ישראל) ומחוצה לה, בהתבסס על מיקום הנכסים:

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
ישראל	253,647	256,996
חוץ לארץ	3,637	16,574
	257,284	273,570

באור 30: - מידע תמציתי של חברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

להלן מידע תמציתי ביחס לחברה הכלולה המוחזקת בשיעור של 50% ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני, ללא התאמה לשיעור הבעלות המוחזק על ידי הקבוצה:

	31 בדצמבר 2023	31 בדצמבר 2022
	מבוקר	מבוקר
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
נכסים שוטפים	33,345	31,018
נכסים לא שוטפים	66,429	51,637
התחייבויות שוטפות	(52,197)	(43,926)
התחייבויות לא שוטפות	(4,632)	(7,005)
סה"כ הון	42,945	31,724

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021
	מבוקר	מבוקר	מבוקר
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הכנסות	74,026	39,590	23,485
הפסד נקי	(21,132)	(12,341)	(7,922)

באור 31: - אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה

א. בהמשך לבאור 5.ב ביום 7 בינואר 2024, החברה השלימה את רכישת 7% המניות הנוספים בחברת שרות הוגן מבעל המניות הנוסף בה.

ב. ביום 1 בינואר 2024 חברה בת רכשה 22.5% ממניות בעלי המניות הנוספים בחברת רבס טלקום בע"מ ("רבס"), כך שלאחר רכישה זו החברת הבת מחזיקה ב-77.5% ממניות רבס.

ג. לאירועים נוספים והתקשרויות נוספות בתקופת הדיווח ולאחריה ראו באור 23.

נספח א'

רשימת חברות מאוחדות, חברות בשליטה משותפת וחברות כלולות

	אחוז החזקה	אחוז החזקה
	מניות המקנות זכויות הצבעה	מניות המקנות זכויות לרווחים
אפקון טכנולוגיות בע"מ	100%	100%
אפקון התקנות ושירותים בע"מ	100%	100%
אפקון בניה בע"מ	100%	100%
אטקה בע"מ	100%	100%
ארז קירור והנדסה ייצור ושירות בע"מ	100%	100%
אפקון מקרקעי מרכז בע"מ	100%	100%
אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ	100%	100%
Wanger B.V. (חברה רשומה בהולנד)	100%	100%
תדיראן טלקום טכנולוגיות (2011) בע"מ	100%	100%
תדיראן טלקום (תטל) שותפות מוגבלת	100%	100%
Tadiran Telecom Inc. USA (חברה רשומה בארה"ב)	100%	100%
אפקון הידרומקס בע"מ	100%	100%
תדיראן טלקום שירותי תקשורת בישראל (שותפות מוגבלת)	100%	100%
אפקון אנרגיית רוח בע"מ	100%	100%
חוות רוח סירין וגלבוע בע"מ	100%	100%
ניהול חוות רוח סירין בע"מ	100%	100%
חוות רוח סירין 2011 שותפות מוגבלת	100%	100%
אפקון זכיינות טבריה וצפת בע"מ	100%	100%
א.ת. אפק השקעות בע"מ	100%	100%
ג.מ אפקון טכנולוגיות בטחון - שותפות מוגבלת	70%	70%
Afcon M&E Gmbh (חברה רשומה בגרמניה)	100%	100%
אפקון אלמור - שותפות כללית	100%	100%
ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ	69.5%	69.5%
גל-נט פתרונות תקשורת בע"מ	75%	75%
אלגרונט בע"מ	55%	55%
שירות הוגן חיפה- תכנון וביצוע בע"מ	75%	75%
אפקון פתרונות תוכנה בע"מ	100%	100%
אפקון אנרגיות מתחדשות (א.א.מ.) בע"מ	100%	100%
שותפות אפקון-אגדים - פרויקט יהוד מונוסון	100%	100%
אפקון - מנרב בנק הדם עסקה משותפת	50%	50%
אפקון סולאיר ניהול (2012) בע"מ	50%	50%
סולאיר - אפקון שותפות מוגבלת	50%	50%
א.א. פרוייקט קריית עתידים מיזם משותף - שותפות כללית	50%	50%
אנ.ג'.ניר בע"מ	51%	51%
חיזוק ובינוי ביאליק 6 רעננה בע"מ	49%	49%
בסט-אפקון-גלובל טאואר, שותפות כללית	50%	35%

נספח א' (המשך)

רשימת חברות מאוחדות, חברות בשליטה משותפת וחברות כלולות (המשך)

	אחוז החזקה	אחוז החזקה
	מניות המקנות זכויות הצבעה	מניות המקנות זכויות לרווחים
אפקון טכנולוגיות גז מיזם משותף (לשעבר ARG - Afcon RMG Gas Technologies JV)	50%	50%
Kunming Tadiran Telecommunication Equipment Co. Ltd - Joint Venture (מיזם רשום בסין)	51%	42.7%
4D Desalination Ltd.	20%	20%
אפקון תחבורה חשמלית בע"מ	50%	50%
TRILO INVESTMENT LTD (חברה רשומה בקפריסין)	36%	20%
אפקון קרן אירופה שותף כללי בע"מ	100%	100%
אפקון אנרגיות מתחדשות אירופה שותפות מוגבלת	20%	20%
רבס טלקום בע"מ	55%	55%
Grabno	50%	50%
אפקון-אהרון את גלעדי,שותפות כללית	30%	30%
אפקון פולדמיר	50%	50%
מאגוסיס מערכות בע"מ	35%	35%
מעונות שלמה ש. בע"מ	50%	50%
UTUAOL ZITA	100%	100%
אקלים כח אדם בע"מ	100%	100%
אפקון פולדמיר- מרכז אנרגיה אוניברסיטת פרויקט בן גוריון מיזם משותף	50%	50%

- - - - - - - - - - - - - -

פרק ד'

נתונים כספיים

מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה

ליום 31 בדצמבר 2023



אפקון החזקות בע"מ

נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה

ליום 31 בדצמבר, 2023

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. 6232525-3-972+
פקס 5622555-3-972+
ey.com

לכבוד
בעלי המניות של אפקון החזקות בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
<u>על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970</u>

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 של אפקון החזקות בע"מ (לשעבר: אפקון תעשיות בע"מ) (להלן - החברה) לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022 ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.

לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות המוצגות אשר הנכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של 61,244 אלפי ש"ח ו- 103,002 אלפי ש"ח לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022, בהתאמה, ואשר חלקה של החברה ברווחי החברות הנ"ל הסתכם לסך של 8,080 אלפי ש"ח, 16,364 אלפי ש"ח ו-11,874 אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2023, 2022 ו-2021, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים אלה שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון האחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
31 במרץ , 2024

דוח מיוחד לפי תקנה 9ג'

נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים

המיוחסים לחברה

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 31 בדצמבר, 2023 המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן - דוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם לתקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בביאור 2 לדוחות המאוחדים.

חברות מוחזקות כהגדרתן בביאור 1 בדוחות המאוחדים.

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

	מידע נוסף	ליום 31 בדצמבר 2023 אלפי ש"ח	2022 אלפי ש"ח
נכסים שוטפים			
מזומנים ושווי מזומנים		5,129	39,682
לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה, נטו	ב	9,064	5,502
חייבים ויתרות חובה		6,793	6,902
מלאי		324	324
יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות	ב	222,893	99,720
		244,203	152,130
נכסים לא שוטפים			
נכסים המיוחסים לחברות מוחזקות, לרבות מוניטין		587,502	652,326
פקדונות בתאגיד בנקאי		10,870	-
יתרות חובה לזמן ארוך		1,240	1,090
רכוש קבוע, נטו ונכסי זכות שימוש		3,452	2,685
נכסים בלתי מוחשיים, נטו		2,866	1,651
מסים נדחים	ד	3,829	3,829
		609,759	661,581
		853,962	813,711

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

	מידע נוסף	ליום 31 בדצמבר	
		2023	2022
		אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
התחייבויות שוטפות			
אשראי מתאגידים בנקאיים		73,835	34,910
חלויות שוטפות של אגרות חוב		31,257	82,140
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים		4,248	6,393
זכאים ויתרות זכות	ג	43,632	14,573
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה		1,335	1,226
		154,307	139,242
התחייבויות לא שוטפות			
אגרות חוב		247,361	217,811
התחייבויות בגין חכירה		1,425	936
		248,786	218,747
הון המיוחס לבעלי מניות של החברה			
הון מניות		28,877	28,877
פרמיה על מניות		136,872	133,572
מניות אוצר		(2,087)	(2,087)
מרכיב הוני של אגרות חוב להמרה		-	2,687
קרנות מהפרשי תרגום בחברות מוחזקות וקרנות אחרות, נטו		(52,181)	(15,307)
יתרת רווח		339,388	307,980
סה"כ הון		450,869	455,722
		853,962	813,711

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

31 במרץ, 2024

תאריך אישור הדוחות הכספיים	ישראל רייף יו"ר הדירקטוריון	דוד הראלי מנכ"ל	רון מילר סמנכ"ל הכספים

	מידע נוסף	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
		2023	2022	2021
		אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הכנסות מביצוע עבודות, מתן שירותים ודמי ניהול		14,812	6,173	4,746
עלות העבודות והמכירות		(7,852)	(7,917)	(9,796)
רווח (הפסד) גולמי		6,960	(1,744)	(5,050)
חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות (לרבות ירידת ערך מוניטין), נטו		(11,530)	(40,100)	137,036
רווח (הפסד) תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות		(4,570)	(41,844)	131,986
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו		296	(562)	(915)
רווח (הפסד) תפעולי		(4,274)	(42,406)	131,071
הכנסות מימון		21,614	23,899	4,222
הוצאות מימון		(25,980)	(35,317)	(17,539)
רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה		(8,640)	(53,824)	117,754
הטבת מס	ד	77	-	1,656
רווח (הפסד) נקי המיוחס לחברה		(8,563)	(53,824)	119,410

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
רווח (הפסד) נקי המיוחס לחברה	(8,563)	(53,824)	119,410
רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לחברה (לאחר השפעת המס):			
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:			
מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת, נטו	152	380	218
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים:			
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ	3,899	2,439	(533)
העברה לדוח רווח או הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים	4,058	10,755	(996)
הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים	(4,885)	(4,474)	(98)
סה"כ רווח (הפסד) כולל המיוחס לחברה	(5,339)	(44,724)	118,001

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה</u>			
רווח (הפסד) נקי המיוחס לחברה	(8,563)	(53,824)	119,410
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה:			
התאמות לסעיפי רווח או הפסד של החברה:			
פחת והפחתות	4,114	2,721	3,425
הוצאות מימון, נטו	10,507	7,671	10,402
(רווח) הפסד בגין חברות מוחזקות	11,530	40,100	(137,036)
מיסים על הכנסה	(77)	-	(1,656)
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו	152	380	218
שערוך הלוואות מול חברות מוחזקות	(3,447)	(5,091)	(192)
שערוך אג"ח	9,092	13,179	6,801
תשלום מבוסס מניות	266	(33)	889
	32,137	58,927	(117,149)
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:			
ירידה (עלייה) בלקוחות	(3,562)	(3,279)	676
ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה כולל יתרות חובה לזמן ארוך	(41)	4,294	(445)
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים	(2,145)	2,723	(3,566)
עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות	5,433	(4,933)	5,421
	(315)	(1,195)	2,086
מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה בחברה עבור:			
ריבית ששולמה	(11,142)	(7,873)	(10,605)
ריבית שהתקבלה	635	202	203
מסים ששולמו	(140)	(74)	(44)
דיבידנד שהתקבל	-	149,329	7,289
	(10,647)	141,584	(3,157)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של החברה	12,612	145,492	1,190

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה			
רכישת נכסים בלתי מוחשיים	(3,388)	(991)	(41)
רכישת רכוש קבוע	(527)	(217)	(270)
החזר הלוואות מחברות מוחזקות (מתן הלוואות לחברות מוחזקות)	60,360	(107,982)	(44,816)
השקעות לזמן קצר	-	(10,000)	5,097
הפקדה לפקדון (משיכה) מפיקדון	(10,870)	-	60,000
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה של החברה	45,575	(119,190)	19,970
תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה			
הנפקת אגרות חוב (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה)	53,734	-	-
פרעון אגרות חוב	(84,159)	-	(59,640)
דיבידנד ששולם לבעלי מניות	-	(50,000)	(48,000)
פרעון הלוואות לזמן ארוך	-	-	(27,273)
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו	38,925	34,910	-
אשראי מחברות מוחזקות, נטו	(99,657)	5,780	72,051
פרעון התחייבות בגין חכירה	(1,583)	(1,310)	(1,366)
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון של החברה	(92,740)	(10,620)	(64,228)
עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים	(34,553)	15,682	(43,068)
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה	39,682	24,000	67,068
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה	5,129	39,682	24,000

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

א. אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה

לפרטים בדבר אירועים בתקופת הדיווח ואירועים נוספים לאחר תאריך הדיווח, ראה ביאור לדוחות הכספיים המאוחדים.

ב. גילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה

פירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם ל-IFRS 9 המיוחסים לחברה:

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
לקוחות וחייבים	231,957	105,222

ג. גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות)

1. זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הוצאות לשלם	1,476	1,711
עובדים ומוסדות בגין שכר	3,736	4,292
הפרשה לחופשה והבראה	1,513	1,359
מוסדות	2,276	1,356
הכנסות מראש	6,544	5,676
חברות מוחזקות	26,429	41
אחרים	1,658	137
	43,632	14,572

ג. גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) (המשך)

2. סיכון נזילות המיוחס לחברה

מטרת החברה לשמור על איזון בין קבלת מימון לבין הגמישות שבשימוש במשיכות יתר מהבנק, הלוואות מהבנק ואגרות חוב.

הטבלה להלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים:

31 בדצמבר, 2023

	עד שנה	משנה עד שנתיים	משנתיים עד 3 שנים	מ-3 שנים ואילך	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	4,248	-	-	-	4,248
זכאים	43,632	-	-	-	43,632
אגרות חוב	31,257	29,885	43,170	174,306	278,618
	79,137	29,885	43,170	174,306	326,498

31 בדצמבר, 2022

	עד שנה	משנה עד שנתיים	משנתיים עד 3 שנים	מ-3 שנים ואילך	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	6,393	-	-	-	6,393
זכאים	14,573	-	-	-	14,573
אגרות חוב	82,140	21,425	22,183	156,636	282,384
	103,106	21,425	22,183	156,636	303,350

ד. גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות)

מסים על הכנסה המיוחסים לחברה

1. שיעורי המס החלים על החברה

שיעור מס החברות בישראל בשנים 2021-2023 הינו 23%.

ד. גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) (המשך)

חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.
בחודש אוגוסט 2013 פורסם החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), תשע"ג-2013 (חוק התקציב), אשר כולל בין היתר מיסוי רווחי שערוך וזאת החל מיום 1 באוגוסט 2013, אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ לישראל. נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, תקנות כאמור טרם פורסמו.

2. שומות מס המיוחסות לחברה

נכון ליום 31 בדצמבר, 2023 לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 2018.

3. הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים המיוחסים לחברה

לחברה הפסדים עסקיים לצרכי מס מועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 31 בדצמבר 2023 בסך של כ-28.9 מיליוני ש"ח. בגין הפסדים אלה הוכרו בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים בסך של כ-3.6 מיליוני ש"ח. לחברה הפסדי הון להעברה לצורכי מס הכנסה בסך של כ-16.5 מיליוני ש"ח בגינם לא נוצרו מסים נדחים, בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנראה לעין.

4. מסים נדחים המיוחסים לחברה

	דוחות על המצב הכספי	דוחות על המצב הכספי	דוחות על רווח והפסד	דוחות על רווח והפסד	דוחות על רווח והפסד
	31 בדצמבר	31 בדצמבר	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2023	2022	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
התחייבות מסים נדחים					
שערוכי השקעות המוחזקות למסחר	-	-	-	-	429
רכוש קבוע	(124)	(186)	62	236	178
	(124)	(186)	62	236	607
נכסי מסים נדחים					
הוצאות שיותרו לפי הסכם שומה	-	34	(34)	(238)	(239)
הטבות לעובדים	347	311	36	2	43
הפסדים מועברים לצורכי מס	3,606	3,670	(64)	-	1,245
	3,953	4,015	(62)	(236)	1,049
הכנסות (הוצאות) מסים נדחים			-	-	1,656
נכסי מסים נדחים, נטו	3,829	3,829			

ד. גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) (המשך)

המסים הנדחים מוצגים בדוח על המצב הכספי כדלקמן:

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
נכסים לא שוטפים	3,829	3,829

המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס ממוצע של 23%.

5. מסים על הכנסה המיוחסים לחברה הכלולים ברווח או הפסד

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הכנסות הוצאות מסים נדחים - ראה גם סעיף 4 לעיל	-	-	1,656
הכנסות מיסים בגין שנים קודמות	77	-	-
	77	-	1,656

ה. הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות וצדדים קשורים

1. יתרות עם חברות מוחזקות וצדדים קשורים

ההרכב

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
לקוחות	7,165	3,632
חייבים ויתרות חובה ויתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות	219,935	99,720
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	713	455
זכאים ויתרות זכות	26,551	41

ה. הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות וצדדים קשורים (המשך)

2. עסקאות עם חברות מוחזקות וצדדים קשורים

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הכנסות ממכירות ומתן שירותים	4,534	3,050	3,825
קניות	4,346	2,195	2,000
השתתפות בהוצאות הנהלה וכלליות ודמי ניהול	58,564	44,692	40,464
דמי ניהול לחברה בבעלות בעל שליטה בחברה	1,648	1,538	2,796

3. הכנסות והוצאות מימון עם חברות מוחזקות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הכנסות מימון	30,048	16,394	9,635
הוצאות מימון	10,276	1,359	6,061

4. החברה מחייבת את החברות הבנות בדמי ניהול והחזר הוצאות שהסתכמו בשנת 2023 לסך של כ-46.1 מיליוני ש"ח.

ו. בדבר יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים ראה באור 4 לדוחות המאוחדים.

ז. בדבר מידע נוסף בדבר תקני IFRS חדשים לפני יישומם ראה באור 4 לדוחות המאוחדים.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

Building a better working world

לכבוד
הדירקטוריון של אפקון החזקות בע"מ – (להלן: "החברה")

31 במרץ, 2024

א.ג.נ.,

הנדון: מכתב הסכמה הניתן בד בבד עם פרסום דוח עיתי בקשר לתשקיף מדף של אפקון החזקות בע"מ (להלן - החברה) שהתפרסם ביום 8 בנובמבר 2021

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף המדף שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן:

1. דוח רואה החשבון המבקר מיום 31 במרץ, 2024 על הדוחות הכספיים מאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר, 2023 ו-2022 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.

2. דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום 31 במרץ, 2024 על מידע כספי נפרד של החברה לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים, התש"ל-1970) לימים 31 בדצמבר, 2023 ו-2022 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.

3. דוח של רואה החשבון המבקר מיום 31 במרץ, 2024 על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 31 בדצמבר 2023.

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
31 במרץ, 2024

פרק ה'

נתונים נוספים על התאגיד לשנת 2023





פרק ה' - פרטים נוספים על התאגיד

תקנה 8א' - תיאור עסקי התאגיד

ראו פרק א' של דוח תקופתי זה.

תקנה 8ב(ט) - גילוי אודות הערכות שווי מהותיות

בשנת 2023 לחברה אין הערכת שווי מהותית, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

תקנה 9ד' - דוח מצבת התחייבויות

לפרטים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה, ראו דוח מיידי שפורסם בטופס ת-126 במקביל לפרסום הדוח התקופתי.

תקנה 10א' - תמצית דוחות על הרווח הכולל הרבעוניים

סעיף (אלפי ש"ח)	שנת 2023	רבעון 4 2023	רבעון 3 2023	רבעון 2 2023	רבעון 1 2023
הכנסות	2,154.7	503.4	642.3	507.5	501.5
עלות העבודות	(1,990.2)	(481.8)	(597.8)	(463.6)	(447.0)
רווח גולמי	**164.5**	**21.6**	**44.5**	**43.9**	**54.5**
שיעור רווח גולמי	**7.6%**	**4.3%**	**6.9%**	**8.7%**	**10.9%**
הוצאות מכירה ושיווק	(37.1)	(9.9)	(9.0)	(8.7)	(9.5)
הוצאות הנהלה וכלליות	(94.9)	(25.2)	(21.0)	(23.8)	(24.9)
הוצאות מחקר ופיתוח	(10.4)	(2.5)	(2.7)	(3.8)	(1.4)
רווח (הפסד) מחברות כלולות	5.2	1.3	1.1	3.5	(0.7)
רווח (הפסד) תפעולי לפני הוצאות אחרות	**27.4**	**(14.6)**	**12.9**	**11.1**	**18.0**
הכנסות (הוצאות) אחרות נטו	6.8	4.8	(0.1)	3.3	(1.2)
רווח (הפסד) תפעולי	**34.2**	**(9.8)**	**12.8**	**14.4**	**16.8**
הוצאות מימון נטו	(34.4)	(10.3)	(9.2)	(7.7)	(7.2)
רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה	**(0.2)**	**(20.1)**	**3.6**	**6.7**	**9.6**
מסים	(8.5)	(0.1)	(1.1)	(3.3)	(4.0)
רווח (הפסד) נקי	**(8.7)**	**(20.2)**	**2.5**	**3.4**	**5.6**

תקנה 10ג': שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה עפ"י התשקיף בשנת הדיווח:

אוגוסט 2023 - הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ד'), בדרך של הרחבת סדרה, למספר משקיעים מסווגים הנמנים על המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, בהיקף של 50,000 אלפי ש"ח ע.נ., במחיר של 1.079 ש"ח לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב'), בתמורה כוללת של 53,950 אלפי ש"ח (ברוטו)[1].

התמורה שהתקבלה שימשה את החברה לצרכיה השוטפים ומטרותיה, ובכלל זה פירעון אשראי קיים בחברה.

[1] לפרטים, ראו דיווחים מיידיים מהימים 20 ו-23 באוגוסט 2023 3 (מס' אסמכתא: 2023-01-077335, ו-2023-01-078871, בהתאמה), אשר המידע על-פיהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

תקנה 11 - רשימת השקעות בחברות בנות וקשורות מהותיות לתאריך המאזן

שם החברה	סוג מניה	מספר המניות המוחזקות על ידי החברה	סה"כ ע.נ. המוחזק על ידי החברה (ש"ח)	שווי מאזני ליום 31.12.23 (אלפי ש"ח)	שיעור החזקה בהון, בהצבעה וסמכות למנות דירקטורים (באחוזים)
אפקון טכנולוגיות בע"מ	רגילה בת 1.00 ש"ח ע.נ.	52,349,829	52,349,829	379,033	100
אטקה בע"מ	רגילה בת 1.00 ש"ח ע.נ.	4,130	4,130	71,136	100
אטקה בע"מ	רגילה בת 5.00 ש"ח ע.נ.	174	870	71,136	100
תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל (שותפות מוגבלת)	--	--	--	41,355	100
א.ת. אפק השקעות בע"מ	רגילה בת 1.00 ש"ח ע.נ.	999	999	37,160	100
אפקון אנרגיות מתחדשות (א.א.מ.) בע"מ	רגילה בת 0.01 ש"ח ע.נ.	22,050,000	70	26,917	100
מעונות שלמה ש. בע"מ	רגיל בת 1.00 ש"ח ע.נ.	50	50	(1,308)	50
אפקון זכיינות טבריה וצפת בע"מ	רגילה בת 1.00 ש"ח ע.נ.	100	100	4,264	100
תדיראן טלקום (תטל) (שותפות מוגבלת)[4]	--	--	--	6,902	100
אפקון בניה בע"מ	רגילה בת 1.00 ש"ח ע.נ.	1,900,023	1,900,023	(105,635)	100
אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ	רגילה בת 1.00 ש"ח ע.נ.	14,412,508	14,412,508	253,477	100
אפקון התקנות ושירותים בע"מ	רגילה בת 1.00 ש"ח ע.נ.	16,148,624	16,148,624	123,514	100
TRILO INVESTMENT LTD [2]	רגילה בת 1.00 אירו ע.נ.	1,000	1,000 אירו	3,654	20
אפקון אנרגיות מתחדשות אירופה שותפות מוגבלת [2]	--	--	--	36,216	20

אין לחברה חברות בנות ו/או חברות קשורות מהותיות שניירות ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה.

לרשימה מלאה של חברות מאוחדות, חברות בשליטה משותפת וחברות כלולות למועד הדוח, ראו נספח א' לדוחות הכספיים.

[2] מוחזקת באמצעות אפקון אנרגיות מתחדשות (א.א.מ) בע"מ.

להלן פרטים בדבר יתרות מסגרות אשראי והלוואות (באלפי ש"ח) שהעמידה החברה לכל תאגיד מוחזק מהותי, במישרין ו/או בעקיפין, וסך נכסי החברה ששועבדו כנגד התחייבויות החברות המוחזקות, והכל בהתייחס לשנת 2023 :

שם החברה	יתרת מסגרת האשראי שהעמידה החברה לחברה המוחזקת והסכום שנוצל	סך נכסי החברה ששועבדו כנגד התחייבויות החברה המוחזקת[1] (אלפי ש"ח)	היקף ההלוואות שקיבלה החברה המוחזקת לגביהן יש אמות מידה (אלפי ש"ח)	היקף ההלוואות שקיבלה החברה המוחזקת מצדדים קשורים שאינן החברה
א.ת. אפק השקעות בע"מ	-	ללא הגבלת סכום[2]	-	-
אפקון טכנולוגיות בע"מ	-	ללא הגבלת סכום[2]	-	-
אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ	-	ללא הגבלת סכום[3]	-	-
אטקה בע"מ	-	ללא הגבלת סכום[4]	-	-
תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל (שותפות מוגבלת)	-	ללא הגבלת סכום [5]		-
אפקון התקנות ושירותים בע"מ	-	ללא הגבלת סכום [6]	79,252	-
אפקון בניה בע"מ	-	ללא הגבלת סכום[7]	-	-
ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ	-	ללא הגבלת סכום (8)	-	-

(1) התחייבויות החברות המוחזקות, כוללות בעיקר ערבויות שהעמידו תאגידים בנקאיים לחברות המוחזקות.

(2) נכון ליום 31.12.2023 אין לאפקון טכנולוגיות בע"מ וא.ת אפק השקעות בע"מ התחייבויות לבנקים בעטיין ניתן השעבוד על נכסי החברה.

(3) סך התחייבויות אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ בעטיין ניתן השעבוד על נכסי החברה, נכון ליום 31.12.2023 הינו כ-32,107 אלפי ש"ח.

(4) סך התחייבויות אטקה בע"מ בעטיין ניתן השעבוד על נכסי החברה, נכון ליום 31.12.2023 הינו כ-1,571 אלפי ש"ח.

(5) סך התחייבויות תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל (שותפות מוגבלת), בעטיין ניתן השעבוד על נכסי החברה, נכון ליום 31.12.2023 הינו כ-2,555 אלפי ש"ח.

(6) סך התחייבויות אפקון התקנות ושירותים בע"מ בעטיין ניתן השעבוד על נכסי החברה, נכון ליום 31.12.2023 הינו כ-86,806 אלפי ש"ח.

(7) סך התחייבויות אפקון בניה בע"מ בעטיין ניתן השעבוד על נכסי החברה, נכון ליום 31.12.2023 הינו כ-415,344 אלפי ש"ח.

(8) סך התחייבויות ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ בעטיין ניתן השעבוד על נכסי החברה, נכון ליום 31.12.2023 הינו כ-8,661 אלפי ש"ח.

להלן פירוט יתרת ההלוואות, היקף הערבויות ויתרת החובה לכל אחד מהתאגידים המוחזקים המהותיים של החברה נכון ליום 31 בדצמבר, 2023 (באלפי ש"ח):

שם החברה	סך השקעה במניות החברה המוחזקת	סך הלוואות שניתנו לחברה המוחזקת	סך הלוואות שניתנו לחברה המוחזקת	סך הלוואות שניתנו לחברה המוחזקת	סך הלוואות שניתנו לחברה המוחזקת	היקף הערבויות שניתנו לחברה מוחזקת [3]	היקף הערבויות שניתנו לחברה מוחזקת [3]	יתרות החובה של החברה עם החברה המוחזקת [4]
		ללא מועד פירעון	**עם מועד פירעון**	**עם מועד פירעון**	**עם מועד פירעון**	**בגין חובות בנקאיים (אלפי ש"ח)**	**בגין ערבויות לצד ג' (אלפי ש"ח)**	
			יתרה ליום המאזן	**שיעור הריבית**	**מועד פירעון**			
א.ת. אפק השקעות בע"מ	1	-	-	-	-	ללא הגבלת סכום (1)	-	-
אפקון טכנולוגיות בע"מ	36,630	-	-	-	-	ללא הגבלת סכום(1)	-	-
אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ	-	-	-	-	-	ללא הגבלת סכום (1)	ללא הגבלת הסכום(2)	-
אטקה בע"מ	6	-	56,469	3.00%	01/11/2031	ללא הגבלת סכום (1)	ללא הגבלת הסכום (2)	-
אפקון אנרגית רוח בע"מ	13,000	-	47,712	5.50%	01/04/2034	ללא הגבלת סכום (1)	-	-
תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל (שותפות מוגבלת)	5,325	-	-	-	-	ללא הגבלת סכום (1)	ללא הגבלת הסכום (2),(3)	2,023
אפקון התקנות ושירותים בע"מ	-	-	75,000	2.45%	טרם נקבע	ללא הגבלת סכום (1)	ללא הגבלת הסכום (2)	85,876
אפקון בניה בע"מ	21,250	-	57,000	-	טרם נקבע	ללא הגבלת סכום (1)	ללא הגבלת הסכום (2)	58,527
תדיראן טלקום (תטל) (שותפות מוגבלת)	-	-	-	-	-	ללא הגבלת סכום (1)	ללא הגבלת הסכום (3)	-
אפקון אנרגיות מתחדשות (א.א.מ.) בע"מ	44,585	-	22,135	-	טרם נקבע	ללא הגבלת סכום (1)	ללא הגבלת הסכום (3)	2,516
שרות הוגן חיפה תכנון וביצוע בע"מ	-	-	-	-	-	ללא הגבלת סכום (1)	-	-
אקלים כח אדם בע"מ	1,000	-	2,900	פריים+1%	טרם נקבע	ללא הגבלת סכום (1)	ללא הגבלת הסכום (3)	-
רבס טלקום בע"מ	-	-	2,000	פריים+1%	30/09/2025	-	-	
אפקון תחבורה חשמלית בע"מ	-	-	-	-	-	16,000	-	2,598

(1) החברה חתמה כלפי תאגידים בנקאיים על כתבי התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות. במסגרת זו התחייבה, בין היתר, על הסדר ערבויות צולבות. לפרטים בדבר היקף ההתחייבויות המובטחות של החברות המוחזקות כלפי התאגידים הבנקאיים כאמור, ראו סעיף 19 לחלק ג' של פרק א' של הדוח התקופתי.

(2) להבטחת התחייבויות החברה המוחזקת בפרויקט/ים.

(3) לפרטים נוספים בדבר הערבויות, ראו באור 23.ב לדוחות הכספיים.

(4) יתרות החובה בין החברה לחברות המוחזקות, ברובן, נובעות מהעמדת שירותי סליקה לחברות המוחזקות מעת לעת ולצורך מימון פעילותן השוטפת, התחשבנויות בגין מע"מ (בהיות החברה והחברות המוחזקות שלה "עוסק מאוחד" לצורכי מע"מ), חיובים בגין השתתפות בהוצאות הנהלה, חיובים בגין החזרי הוצאות הנהלה המיוחסות ישירות לחברות, חיובי ריבית.

תקנה 12 - שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח

בתקופת הדוח לא היו שינויים מהותיים בהשקעות החברה בחברות בנות וקשורות מהותיות, למעט כמפורט להלן:

(א) ביום 18 באפריל 2023 הושלמה עסקה במסגרתה חברת DM הנדסה (3000) בע"מ ("**DM**") בהסכם עם צדדים שלישיים ("**המוכרים**") במסגרתו רכשה DM את השליטה (55%) בחברת אלגרונט בע"מ, בתמורה לתשלום סך של כ- 6.5 מיליון ש"ח.

(ב) ביום 19 באפריל 2023 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות (א.א.מ) בע"מ ("**אפקון אנרגיות מתחדשות**") בהסכם למכירת 50% מהון המניות של תאגיד פרוייקט Bugoszyn שבפולין ("**הפרויקט**"), בתמורה המחושבת על פי היקף הפרוייקט בפועל, כאשר בהתאם לחזוי נכון למועד דוח זה, צפויה התמורה להסתכם בסך של כ- 7.3 מיליון ש"ח, שכמחציתם שולמו לאפקון אנרגיות מתחדשות במועד חתימת ההסכם והיתרה תשולם במועד חיבור הפרוייקט לחשמל.

(ג) ביום 26 באוקטובר 2023 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות במערך הסכמים לתיקון חלק מהתנאים של ההסכמים המקוריים שנחתמו בינה לבין משקיעים מוסדיים בקשר עם שותפות להשקעות באנרגיה מתחדשת באירופה, בה מחזיקה הקבוצה ב- 20% ("**השותפות**" ו- "**התיקון**"), במסגרתו, בין היתר: (1) מכרה השותפות לאפקון אנרגיות מתחדשות זכויות בחברות פרויקט בספרד בתמורה לסך של 382 אלפי אירו; (2) מכרה אפקון אנרגיות מתחדשות לשותפות 50% מהון המניות של תאגיד פרוייקט Bugoszyn שבפולין בתמורה להחזר עלויות שהושקעו בסך של כ- 3,336 אלפי אירו; (3) מכרה אפקון אנרגיות מתחדשות לשותפות 50% מתאגיד פרויקט Grabno בפולין בתמורה להחזר עלויות שהושקעו בסך של כ- 2,106 אלפי יורו ונטילת התחיבויותיה של אפקון אנרגיות מתחדשות לתשלומים נוספים בהתאם להסכם לרכישת תאגיד הפרויקט.

(ד) ביום 20 בנובמבר 2023 התקשרה השותפות בהסכם לרכישת מלוא הון המניות של שתי חברות פרויקט המחזיקות בזכויות ייזום בארבעה פרויקטים פוטו-וולטאיים בספרד, בהספק חזוי כולל של כ- 82 מגוואט ("**הפרויקטים**"), בתמורה המחושבת לפי מפתח עבור הספק (מגוואט) המבוסס על הספקי הפרויקטים שישלימו פיתוח. התשלום הראשון למוכר, בסך של כ- 7.6 מיליון אירו, שולם בסמוך למועד החתימה על ההסכם.

(ה) ברבעון הרביעי של שנת 2023 רכשה אפקון התקנות ושירותים בע"מ 7% נוספים משרות הוגן חיפה – תכנון וביצוע בע"מ, בתמורה לסכום שאינו מהותי, כך שנכון למועד פרסום הדוח הקבוצה מחזיקה בכ- 82% משרות הוגן.

(ו) בחודש ינואר 2024 השלימה אטקה בע"מ את רכישת החזקותיו של אחד המוכרים ברבס טלקום בע"מ (22.5%) בתמורה לסכום שאינו מהותי, כך שנכון למועד הדוח אטקה מחזיקה ב- 77.5% מזכויות ההון וההצבעה ברבס טלקום.

תקנה 13 - הכנסות (הוצאות) של חברות בנות וקשורות מהותיות והכנסות החברה מהן לתאריך המאזן (באלפי ש"ח)

שם החברה	רווח (הפסד) כולל	רווח נקי (הפסד)	דיבידנד	דמי ניהול[3]	ריבית
אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ[4]	26,438	27,204	-	12,138	(290)
אטקה בע"מ	17,629	15,961	-	4,663	1,654
אפקון אנרגית רוח בע"מ	(2,498)	(2,498)	-	-	2,583
תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל (שותפות מוגבלת)	3,939	3,974	-	486	92
אפקון התקנות ושירותים בע"מ[4]	28,143	25,762	-	15,630	8,781
אפקון בניה בע"מ	(89,321)	(89,375)	-	8,376	6,328
א.ת. אפק השקעות בע"מ	(8)	(8)	-	-	-
תדיראן טלקום (תטל) שותפות מוגבלת[5]	4,156	4,400	-	292	70
אפקון טכנולוגיות בע"מ	55,972	54,357	-	-	-
אפקון אנרגיות מתחדשות (א.א.מ) בע"מ	11,002	10,859	-	1,503	1,248
ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ[6]	1,607	1,607	-	400	-
שרות הוגן חיפה תכנון וביצוע בע"מ[7]	5,143	5,143	5,073	-	207

תקנה 20 - מסחר בבורסה - ני"ע שנרשמו למסחר / הפסקת מסחר

בשנת הדוח לא הופסק ו/או הושעה המסחר בניירות הערך של החברה.

בשנת הדוח לא נרשמו למסחר בבורסה ניירות ערך נוספים של החברה, למעט כמפורט להלן:

בחודש אוגוסט 2023 הנפיקה החברה 50 מיליוני ש"ח ע.נ. אגרות חוב (הרחבת סדרה ד') בתמורה לסך של כ - 54 מיליון ש"ח (ברוטו).

[3] כולל השתתפות בהוצאות.
[4] מוחזקת על ידי אפקון טכנולוגיות בע"מ.
[5] מוחזקת על ידי אטקה בע"מ.
[6] מוחזקת על ידי אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ.
[7] מוחזקת על ידי אפקון התקנות ושירותים בע"מ.

תקנה 21 - תשלומים לנושאי משרה בכירה

תגמולים ששולמו לחמשת נושאי המשרה הבכירה בגין שנת הדיווח המסתיימת ביום 31.12.2023 :

נושאי משרה בכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה												
פרטי מקבל הגמול	פרטי מקבל הגמול	פרטי מקבל הגמול	פרטי מקבל הגמול	פרטי מקבל הגמול	תגמולים בעבור שירותים (אלפי ש"ח) (א)	תגמולים בעבור שירותים (אלפי ש"ח) (א)	תגמולים בעבור שירותים (אלפי ש"ח) (א)	תגמולים בעבור שירותים (אלפי ש"ח) (א)	תגמולים בעבור שירותים (אלפי ש"ח) (א)	תגמולים בעבור שירותים (אלפי ש"ח) (א)	תגמולים אחרים/ הלוואות	סה"כ
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור ההחזקה בזכויות בחברה במועד הדוח	שיעור ההחזקה בזכויות בחברה במועד הדוח	שכר(ב)	מענק(ג)	תשלום מבוסס מניות(ד)	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	
			ללא דילול	דילול מלא								
ישראל רייף[1]	יו"ר הדירקטוריון	חלקית (80%)	68.52%[8]	67.32%[6]	-	-	-	1,648	-	-	-	1,648
דוד הראלי[2]	מנכ"ל	מלאה (100%)	-	0.30%	1,633	252	259	-	-	-	-	2,144
דניאל הלפמן [3]	מנכ"ל אפקון בניה	מלאה (100%)	-	0.35	1,393	500	232	-	-	-	-	2,125
גיל ברק [4]	משנה למנכ"ל והיועץ המשפטי	מלאה (100%)	-	0.30	1,269	474	259	-	-	-	-	2,002
ציון רובין[5]	מנכ"ל אפקון בקרה ואוטומציה	מלאה (100%)	-	0.12%	1,379	375	152	-	-	-	-	1,906
עופר לבקוביץ[6]	מנכ"ל אטקה	מלאה (100%)		0.12%	1,302	451	152	-	-	-	-	1,905

(א) סכומי התגמולים מוצגים במונחי עלות לחברה.

(ב) לרבות משכורות, הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל וזקיפת שווי רכב, טלפון נייד ומתנות.

(ג) הזכאות למענק מותנית בכך שהמנהל ישלים תקופת העסקה בקבוצה של לפחות 9 חודשים בשנה הרלוונטית, כאשר סכום המענק יותאם למספר החודשים בהם הועסק בשנה הקלנדרית הרלוונטית, באופן יחסי. כמו כן נקבעו תנאים, אשר בהתקיימם יפחת המענק האמור (לפרטים נוספים, ראו באור 28ה.3 לדוחות הכספיים). המענק משולם בתשלום אחד בסמוך לאחר אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנה רלוונטית או במספר תשלומים, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה.

(ד) בהתאם להוצאה שנרשמה בפועל בשנת הדוח בספרי החברה.

[8] שיעורי ההחזקה לעיל כוללים : את החזקותיה של הגב' עתליה שמלצר (63.08% ובדילול מלא כ- 61.97%), בעלת השליטה בחברה, מחזיקה (בעקיפין) במלוא הונה המונפק והנפרע של טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ, אשר מעמידה לחברה שירותי יו"ר באמצעות מר ישראל רייף ; את החזקותיהם במישרין במניות החברה של מר ישראל רייף (1.19% ובדילול מלא כ- 1.17%) - חתנה של הגב' שמלצר, של ה"ה אסי שמלצר (1.19% ובדילול מלא כ- 1.17%) וטובי שמלצר (0.61% ובדילול מלא כ- 0.60%) - בניה של הגב' שמלצר ; ואת אחזקותיה של דור שלמה השקעות (2014) בע"מ (2.45% ובדילול מלא כ- 2.40%), אשר למיטב ידיעת החברה, הינה חברה פרטית בבעלותם של ה"ה ישראל רייף, אסי שלמצר וטובי שמלצר, בחלקים שווים.

1. **יו"ר דירקטוריון החברה**, מר ישראל רייף – מכוח הסכם למתן שירותים עם טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ ("**טוביאס**"). לפרטים, ראו תקנה 22 (א) (2) להלן.

2. **מנכ"ל החברה** (בסעיף זה: "**המנהל**") –כהן כמנכ"ל החברה מיום 24 ביולי 2022. קודם למינוי האמור כיהן כמשנה למנכ"ל החברה וכממלא מקום המנכ"ל.

בהתאם לתנאי כהונתו, בתוקף החל מיום 1 ביוני 2022, שכרו החודשי (ברוטו) של המנהל הינו 82 אלפי ש"ח, צמוד לעלייה במדד המחירים לצרכן לעומת המדד הידוע במועד אישור הדירקטוריון את תנאי העסקתו (24.7.2022). עלות שכרו של המנהל כוללת שלוש משכורות חודשיות נוספות (ברוטו) בשנה (ללא תנאים סוציאליים), מענק חתימה חד פעמי בגובה של משכורת חודשית אחת (ברוטו), הפרשות סוציאליות כמקובל בחברה, שווי רכב לצרכי מס, ושווי טלפון נייד לצרכי מס ושווי הענקת אופציות. כמו כן, המנהל זכאי להחזר הוצאות סבירות (לא נקבעה תקרה). תקופת העסקתו של המנהל אינה קצובה. כל צד רשאי להודיע על סיום ההתקשרות בהודעה מוקדמת של 6 חודשים. סך התשלומים שישולמו למנהל בשנה קלנדרית (קרי, עלות השכר ברוטו בתוספת תנאים נלווים והטבות בתוספת המענק השנתי וסכום התגמול ההוני) לא יעלו על הסכומים הקבועים במדיניות התגמול של החברה (נכון למועד זה, 3.9 מיליון ש"ח).

בנוסף, החל משנת 2022 ואילך, המנהל זכאי למענק שנתי המבוסס על הביצועים של החברה (במאוחד) בשנה הקלנדרית הרלוונטית (או בחלקה) ("**הבונוס השנתי**"). גובה המענק השנתי בהנחה של השגת מלוא יעדים שנקבעו מראש, עומד על 10.8 משכורות חודשיות ברוטו ("**בונוס מטרה**"). במקרה של עמידה מעבר ליעדים, הבונוס השנתי יגדל עד לגובה של 150% מגובה בונוס המטרה, כאשר גובה הבונוס השנתי בכל מקרה לא יעלה על סך של-1.3 מיליון ש"ח. כ-75% מסכום בונוס המטרה יוענק בהתאם לעמידה ביעדים פיננסיים, כ- 12.5% מסכום בונוס המטרה יוענק על פי יעדים אישיים כמותיים/מקצועיים שיקבעו על ידי דירקטוריון החברה (בהתבסס על המלצת ועדת התגמול), וכ-12.5% מסכום בונוס המטרה יוענק על-פי שיקול דעת של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ("**הערכה**"). בכל מקרה סך המענק השנתי שישולם למנהל, בגין עמידה ביעדים אישיים כמותיים/מקצועיים וכן בגין רכיב הערכה, לא יעלה על הגבוה מבין (א) מכפלת השכר השוטף (ברוטו) ב- 3 ו- (ב) שיעור של 25% מבונוס המטרה. היעדים הפיננסיים לצורך חישוב הבונוס השנתי נקבעים על ידי דירקטוריון החברה במסגרת אישור התקציב לכל שנה קלנדרית, והם כוללים את המרכיבים הבאים: (1) יעד רווח לפני מס, בנטרול רווחים/הפסדים חד-פעמיים, שמשקלו הינו 90% ממשקל מדד היעדים הפיננסיים, הכולל תנאי סף של עמידה ב- 60% מיעד הרווח (ובלבד שהרווח התפעולי לא יהיה נמוך מ- 40 מיליון ש"ח), שאי עמידה בו לא תזכה את המנהל לתגמול בגין היעדים הפיננסיים; היעד האמור ייקבע מידי שנה, כאשר בשנת 2023 עמד היעד על כ- 65 מיליון ש"ח.; ו-(2) יעד מחזור מכירות שמשקלו הינו 10% ממשקל מדד היעדים הפיננסיים; היעד האמור ייקבע מידי שנה, כאשר בשנת 2023 עמד היעד על כ- 1.9 מיליארד ש"ח. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מוסמכים לאשר למנהל מענק הערכה העולה על 100% (עד לתקרה של 150% בגין רכיב זה, למקרה בו ההערכה תהיה גבוהה מ-100%) ובלבד שממוצע ההערכות שיוענקו לכלל נושאי המשרה לא יעלה על 100%[9]. המענק שאושר למנהל כולל 2.75 משכורות חודשיות בהתאם לנוסחה לעיל וכן 0.25 משכורת חודשית נוספת לאור מאמץ מיוחד של המנהל.

תגמול הוני:

(א) ביום 17 במרץ 2019, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה , הקצתה החברה למנהל, ללא תמורה, 18,160 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש (במנגנון מימוש נטו (Cashless Exercise) ("**מנגנון מימוש נטו**") לעד 18,160 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כ"א של החברה בתמורה לסך של 185.04 ש"ח לכל מניה, כפוף להתאמות החל ממועד ההקצאה. ביום 17.3.2024 פקעו 12,106 מסך האופציות האמורות ללא שמומשו[10].

(ב) ביום 3 בנובמבר 2021, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הקצתה החברה למנהל, ללא תמורה, 13,953 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש (במנגנון מימוש נטו) לעד 13,953 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כ"א של החברה בתמורה למחיר מניה ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח המיידי המתקן של החברה מיום 30.12.2021 (אסמכתא 2021-01-116596), הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה.

(ג) ביום 11 במרץ 2024 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה, בין היתר, הקצאת 83,250 כתבי אופציה (לא רשומים למסחר בבורסה), הניתנים למימוש לעד 46,178 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כ"א של החברה למנכ"ל, בתמורה למחיר מניה ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח המיידי מיום 4 בפברואר 2024 ומיום 11 במרץ 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-012738 ו- 2024-01-021274, בהתאמה), הנכללים להלן על דרך ההפנייה. האופציות האמורות טרם הוקצו.

3. **המשנה למנכ"ל והיועץ המשפטי** (בסעיף זה: "**המנהל**") - שכרו החודשי (ברוטו) של המנהל עומד על 68 אלפי ש"ח. עלות שכרו של המנהל כוללת שתי משכורות חודשיות נוספות (ברוטו) בשנה (ללא תנאים סוציאליים), הפרשות סוציאליות כמקובל בחברה, החזר הוצאות רכב לצרכי מס, שווי טלפון נייד לצרכי מס ושווי הענקת אופציות. כמו כן, המנהל זכאי להחזר הוצאות סבירות (לא נקבעה תקרה). תקופת העסקתו של המנהל אינה קצובה. כל צד רשאי להודיע על סיום ההתקשרות עם החברה בהודעה מוקדמת של 3 חודשים. גובה הבונוס השנתי עומד על 7.2 משכורות חודשיות ברוטו בהנחה של השגת מלוא היעדים ("**בונוס מטרה**"). על אף האמור לעיל, היה ובשנה מסוימת תוצאות החברה (במאוחד) יעברו את היעדים שנקבעו, יהיה זכאי המנהל לתמורה נוספת (בהנחה של עמידה ביעדי החברה (במאוחד) מעבר ליעדים שנקבעו, ישוקלל מרכיב ההצלחה היתרה של הפרמטר הרלוונטי עם פקטור של 1.5), כאשר גובה הבונוס מוגבל ל-150% מגובה בונוס המטרה. מבנה בונוס המטרה של המנהל הינו: (א) 85% מבונוס המטרה מבוסס יעדים כמותיים: (1) 70% מבוסס יעדים פיננסיים: (א) יעד רווח של החברה (במאוחד) לפני מיסים, בנטרול רווחים/הפסדים חד-פעמיים, שמשקלו הינו 90% ממשקל מדד היעדים הפיננסיים, ותנאי הסף לקבלתו הינו עמידה

---

[9] למידע נוסף בדבר תנאי כהונתו של המנהל, ראו דוח זימון לאסיפה של בעלי המניות מיום 24 ביולי 2022 (אסמכתא: 2022-01-077610), הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה, וכן באור 3.28.יג לדוחות הכספיים.

[10] לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 27 בינואר 2019 (אסמכתאות: 2019-01-007660 ו-2019-01-007954), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. בהקשר זה תציין החברה, כי בעת הקצאת האופציות למנהל ולניצעים נוספים, נקבע כי ההבשלה של האופציות תתבצע ב- 3 מנות שוות, באופן ששליש מהאופציות יבשיל בתום תקופה של שנתיים ממועד ההקצאה (היינו ביום 17.3.2021) שליש מהאופציות יבשיל בתום תקופה של שלוש שנים ממועד ההקצאה (היינו ביום 17.3.2022) ושליש נוסף מהאופציות יבשיל בתום תקופה של ארבע שנים ממועד ההקצאה (היינו ביום 17.3.2023) . עוד נקבע, כי תקופת המימוש של כל מנה כאמור תהיה למשך תקופה של שנתיים, החל ממועד ההבשלה של כל מנה. לאור הפער המהותי של כ- 20% בין מחיר המימוש לבין מחיר המניה בבורסה כך שאין כדאיות כלכלית במימוש המנה הראשונה של האופציות, ביום 1 בפברואר 2023, אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון להאריך את תקופת המימוש של המנה הראשונה של האופציות בשנה נוספת, כך שהמנה הראשונה של האופציות תהיה ניתנת למימוש עד ליום 16.3.2024 (במקום 16.3.2023) ") וזאת ללא כל שינוי אחר בתנאי האופציות או במחיר המימוש שלהן. ביום 17.3.2024 פקעו 69,305 מסך האופציות האמורות ללא שמומשו. למידע נוסף, ראו דיווח מיידי מיום 2 בפברואר 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-011815) ודיווח מיידי מיום 18.3.2024 (אסמכתא מס': 2024-01-027105), הנכללים להלן על דרך ההפניה.

ב- 60% מהיעד; ו-(ב) יעד מחזור מכירות של החברה (במאוחד) שמשקלו הינו 10% ממשקל מדד היעדים הפיננסיים; (2) 15% מבונוס המטרה מבוסס קריטריונים כמותיים/ איכותיים הניתנים למדידה; ו-(ב) 15% מבונוס המטרה השנתי מבוסס הערכה. סך המענק השנתי של המנהל מוגבל לסך של 10 משכורות, ובכל מקרה לא יעלה על 800 אלפי ש"ח. בנוסף, בהתאם לאשור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, המנהל זכאי לבונוס מיוחד בסך כולל של 270 אלפי ש"ח בגין פעילותו לרכישת החזקות השותפים לשעבר באפקון אנרגיות מתחדשות והארכת החכירה בעומר. המענק שאושר למנהל כולל 1.8 משכורות חודשיות בהתאם לנוסחה לעיל וכן 1.2 משכורת חודשית נוספת לאור מאמץ מיוחד של המנהל וכן בונוס מיוחד כאמור לעיל.

ביום 17 במרץ 2019, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הקצתה החברה למנהל, ללא תמורה, 18,160 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש (במנגנון מימוש נטו (Cashless Exercise) ("**מנגנון מימוש נטו**") לעד 18,160 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כ"א של החברה בתמורה לסך של 185.04 ש"ח לכל מניה, כפוף להתאמות החל ממועד ההקצאה. ביום 17.3.2024 פקעו 12,106 מסך האופציות האמורות ללא שמומשו[10]; ביום 3 בנובמבר 2021, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הקצתה החברה למנהל, ללא תמורה, 13,953 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש (במנגנון מימוש נטו) לעד 13,953 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כ"א של החברה בתמורה למחיר מניה ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח המיידי המתקן של החברה מיום 30.12.2021 (אסמכתא 2021-01-116596), הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה; ביום 1 בפברואר 2024 אישר דירקטוריון החברה, בין היתר, הקצאת 41,624 כתבי אופציה (לא רשומים למסחר בבורסה), הניתנים למימוש לעד 23,090 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כ"א של החברה למנהל, בתמורה למחיר מניה ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 2 לעיל. האופציות האמורות טרם הוקצו.

4. **מנכ"ל אפקון בניה** (בסעיף קטן זה: "**המנהל**") - שכרו החודשי (ברוטו) של המנהל הינו 72 אלפי ש"ח. עלות שכרו של המנהל כוללת שלוש משכורות חודשיות נוספות (ברוטו) בשנה (ללא תנאים סוציאליים), הפרשות סוציאליות כמקובל בחברה, שווי רכב לצרכי מס, שווי טלפון נייד לצרכי מס, החזר הוצאות החזקת קו טלפון בבית ושווי הענקת אופציות. כמו כן, המנהל זכאי להחזר הוצאות סבירות (לא נקבעה תקרה). תקופת העסקתו של המנהל אינה קצובה, וכל צד רשאי להודיע על סיום ההתקשרות בהודעה מוקדמת של 6 חודשים. בנוסף, המנהל זכאי לבונוס שנתי, המבוסס על הביצועים של החברה הבת והחברה (במאוחד) בשנה הקלנדרית הרלוונטית (או בחלקה). גובה הבונוס השנתי עומד על 7.2 משכורות חודשיות ברוטו בהנחה של השגת מלוא היעדים ("**בונוס מטרה**"). על אף האמור לעיל, היה ובשנה מסוימת תוצאות החברה או תוצאות החברה הבת יעברו את היעדים שנקבעו, יהיה זכאי המנהל לתמורה נוספת (בהנחה של עמידה ביעדי החברה (במאוחד) או יעדי החברה הבת מעבר ליעדים שנקבעו, ישוקלל מרכיב ההצלחה היתרה של הפרמטר הרלוונטי עם פקטור של 1.5), כאשר גובה הבונוס מוגבל ל-150% מגובה בונוס המטרה. מבנה בונוס המטרה של המנהל הינו: (1) 85% מבונוס המטרה מבוסס יעדים כמותיים: (א) 55% מבונוס המטרה השנתי מבוסס יעדים כמותיים של חברת הבת ותאגידים המוחזקים על ידה: (1) יעד רווח תפעולי, בנטרול רווחים/הפסדים חד-פעמיים, שמשקלו הינו 90% ממשקל מדד יעדי הביצוע, ותנאי הסף לקבלתו הינו עמידה ב-60% מהיעד; ו-(2) יעד מחזור הכנסות שמשקלו הינו 10% ממשקל מדד יעדי הביצוע; (ב) 15% מסכום בונוס המטרה יוענק בהתאם לעמידה ביעדי רווח לפני מס ויעד מחזור הכנסות ביחס לביצועי החברה (במאוחד) על פי החישוב המפורט בסעיף 2 לעיל; (ג) 15% מבונוס המטרה מבוסס קריטריונים איכותיים מדידים; ו- (2) 15% מבונוס המטרה מבוסס הערכה. בנוסף, המנהל זכאי בגין שנת הדוח למענק נוסף של חמש משכורות חודשיות לאור הגעה ליעדי רווחיות העולים על יעד הרווחיות שנקבעו במסגרת היעדים השנתיים. בנוסף, זכאי המנהל למענק מיוחד של 500 אלפי ש"ח בגין קידום פעילות קמפוס מובילאיי. סך המענק השנתי של המנהל מוגבל לסך של 10 משכורות, ובכל מקרה לא יעלה על 800 אלפי ש"ח. המענק שאושר למנהל הינו המענק המיוחד כאמור לעיל.

ביום 26 בינואר 2023, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הקצתה החברה למנהל, ללא תמורה, 18,160 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש (במנגנון מימוש נטו) לעד 18,160 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כ"א של החברה בתמורה לסך של 171.51 ש"ח לכל מניה, כפוף להתאמות.

5. **מנכ"ל אפקון בקרה** (בסעיף קטן זה: "**המנהל**") - שכרו החודשי (ברוטו) של המנהל הינו 72 אלפי ש"ח. עלות שכרו של המנהל כוללת שתי משכורות חודשיות נוספות (ברוטו) בשנה (ללא תנאים סוציאליים), הפרשות סוציאליות כמקובל בחברה, שווי רכב לצרכי מס, שווי טלפון נייד לצרכי מס, החזר הוצאות החזקת קו טלפון בבית ושווי הענקת אופציות. כמו כן, המנהל זכאי להחזר הוצאות סבירות (לא נקבעה תקרה). תקופת העסקתו של המנהל אינה קצובה, וכל צד רשאי להודיע על סיום ההתקשרות בהודעה מוקדמת של 3 חודשים. במקרה של פרישה מעבודה בקבוצה יהיה זכאי המנהל, בכפוף לסייגים שונים, למענק פרישה בסך השווה למחצית משכורתו החודשית ברוטו האחרונה לכל שנת עבודה בקבוצה החל מ-1.1.2001. בנוסף, המנהל זכאי לבונוס שנתי, המבוסס על הביצועים של החברה הבת והחברה (במאוחד) בשנה הקלנדרית הרלוונטית (או בחלקה). גובה הבונוס השנתי עומד על 7.2 משכורות חודשיות ברוטו בהנחה של השגת מלוא היעדים ("**בונוס מטרה**"). על אף האמור לעיל, היה ובשנה מסוימת תוצאות החברה או תוצאות החברה הבת יעברו את היעדים שנקבעו, יהיה זכאי המנהל לתמורה נוספת (בהנחה של עמידה ביעדי החברה (במאוחד) או יעדי החברה הבת מעבר ליעדים שנקבעו, ישוקלל מרכיב ההצלחה היתרה של הפרמטר הרלוונטי עם פקטור של 1.5), כאשר גובה הבונוס מוגבל ל-150% מגובה בונוס המטרה. מבנה בונוס המטרה של המנהל הינו: (1) 85% מבונוס המטרה מבוסס יעדים כמותיים: (א) 55% מבונוס המטרה השנתי מבוסס יעדים כמותיים של חברת הבת ותאגידים המוחזקים על ידה: (1) יעד רווח תפעולי, בנטרול רווחים/הפסדים חד-פעמיים, שמשקלו הינו 90% ממשקל מדד יעדי הביצוע, ותנאי הסף לקבלתו הינו עמידה ב-60% מהיעד; ו-(2) יעד מחזור הכנסות שמשקלו הינו 10% ממשקל מדד יעדי הביצוע; (ב) 15% מסכום בונוס המטרה יוענק בהתאם לעמידה ביעדי רווח לפני מס ויעד מחזור הכנסות ביחס לביצועי החברה (במאוחד) על פי החישוב המפורט בסעיף 2 לעיל; (ג) 15% מבונוס המטרה מבוסס קריטריונים איכותיים מדידים; ו- (2) 15% מבונוס המטרה מבוסס הערכה. בנוסף, המנהל זכאי בגין שנת הדוח למענק נוסף של חמש משכורות חודשיות לאור הגעה ליעדי רווחיות העולים על יעד הרווחיות שנקבעו במסגרת היעדים השנתיים. בנוסף, המנהל זכאי למענק של עד 5 משכורות אם וככל שאפקון בקרה תעמוד ביעדי רווח תפעולי, כפי שאלו נקבעו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה. סך המענק השנתי של המנהל מוגבל לסך של 10 משכורות, ובכל מקרה לא יעלה על 800 אלפי ש"ח. המענק שאושר למנהל הינו המענק המתקבלת מהנוסחה לעיל.

ביום 17 במרץ 2019, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הקצתה החברה למנהל, ללא תמורה, 18,160 כתבי אופציה לא רשומים למסחר, הניתנים למימוש (במנגנון מימוש נטו) לעד 18,160 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כ"א של החברה בתמורה לסך של של 185.04 ש"ח לכל מניה, כפוף להתאמות החל מאותו מועד. ביום 17.3.2024 פקעו 12,106 מסך האופציות האמורות ללא שמומשו[10]. ביום 1 בפברואר 2024 אישר דירקטוריון החברה, בין היתר, הקצאת 30,273 כתבי אופציה (לא רשומים למסחר בבורסה), הניתנים למימוש לעד 16,796 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כ"א של החברה למנהל, בתמורה למחיר מניה ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 2 לעיל. האופציות האמורות טרם הוקצו.

6. **מנכ"ל אטקה** (בסעיף קטן זה: "**המנהל**") - שכרו החודשי (ברוטו) של המנהל הינו 70 אלפי ש"ח. עלות שכרו של המנהל כוללת הפרשות סוציאליות כמקובל בחברה, שווי רכב לצרכי מס, שווי טלפון נייד לצרכי מס, החזר הוצאות החזקת קו טלפון בבית,

שתי משכורות חודשיות נוספות אחת (ברוטו) בשנה (ללא תנאים סוציאליים) ושווי הענקת אופציות. כמו כן, המנהל זכאי להחזר הוצאות סבירות (לא נקבעה תקרה). תקופת העסקתו של המנהל אינה קצובה, וכל צד רשאי להודיע על סיום ההתקשרות בהודעה מוקדמת של 3 חודשים. במקרה של פרישה מעבודה בקבוצה יהיה זכאי המנהל, בכפוף לסייגים שונים, למענק פרישה בסך השווה למחצית משכורתו החודשית ברוטו האחרונה לכל שנת עבודה בקבוצה החל מ-1.3.2001. בנוסף, המנהל זכאי לבונוס שנתי, המבוסס על הביצועים של החברה הבת והחברה (במאוחד) בשנה הקלנדרית הרלוונטית (או בחלקה). גובה הבונוס השנתי עומד על 7.2 משכורות חודשיות ברוטו בהנחה של השגת מלוא היעדים (**"בונוס מטרה"**). על אף האמור לעיל, היה ובשנה מסוימת תוצאות החברה או תוצאות החברה הבת יעברו את היעדים שנקבעו, יהיה זכאי המנהל לתמורה נוספת (בהנחה של עמידה ביעדי החברה (במאוחד) או יעדי החברה הבת מעבר ליעדים שנקבעו, ישוקלל מרכיב ההצלחה היתרה של הפרמטר הרלוונטי עם פקטור של 1.5), כאשר גובה הבונוס מוגבל ל-150% מגובה בונוס המטרה. מבנה בונוס המטרה השנתי של המנהל הינו: (א) 55% מבונוס המטרה השנתי מבוסס יעדים כמותיים של חברת הבת: (1) יעד רווח תפעולי, בנטרול רווחים/הפסדים חד-פעמיים, שמשקלו הינו 90% ממשקל מדד יעדי הביצוע, ותנאי הסף לקבלתו הינו עמידה ב-60% מהיעד; ו-(2) יעד מחזור מכירות שמשקלו הינו 10% ממשקל מדד יעדי הביצוע; (ב) 15% מסכום בונוס המטרה יוענק בהתאם לנוסחה המפורטת בסעיף 2 לעיל ביחס לביצועי החברה (במאוחד); (ג) 15% מבונוס המטרה השנתי מבוסס קריטריונים איכותיים מדידים; ו-(ד) 15% מבונוס המטרה השנתי מבוסס הערכה אישית איכותי לא מדידה, לפי הערכת המנהל. בנוסף, המנהל זכאי בגין שנת הדוח למענק נוסף של שלוש משכורות חודשיות לאור הגעה ליעדי רווחיות שנקבעו במסגרת היעדים השנתיים. בנוסף, המנהל זכאי למענק של עד 3 משכורות אם וככל שאטקה תעמוד ביעדי רווח תפעולי, כפי שאלו נקבעו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה. סך המענק השנתי של המנהל מוגבל לסך של 10 משכורות, ובכל מקרה לא יעלה על 800 אלפי ש"ח. המענק שאושר למנהל הינו המענק המתקבלת מהנוסחה לעיל.

ביום 17 במרץ 2019, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הקצתה החברה למנהל, ללא תמורה, 18,160 כתבי אופציה לא רשומים למסחר, הניתנים למימוש (במנגנון מימוש נטו) לעד 18,160 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כ"א של החברה בתמורה לסך של של 185.04 ש"ח לכל מניה, כפוף להתאמות. ביום 17.3.2024 פקעו 12,106 מסך האופציות האמורות ללא שמומשו[10]. ביום 1 בפברואר 2024 אישר דירקטוריון החברה, בין היתר, הקצאת 30,273 כתבי אופציה (לא רשומים למסחר בבורסה), הניתנים למימוש לעד 16,796 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כ"א של החברה למנהל, בתמורה למחיר מניה ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 2 לעיל. האופציות האמורות טרם הוקצו.

לפרטים נוספים אודות כתבי האופציה שהוענקו לנושאי משרה, לרבות מועדי הבשלה ושוויין ההוגן סמוך למועד הקצתן וסמוך למועד עדכון תקופת המימוש, ראו באור 28(3)יד לדוחות הכספיים.

מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה

ביום 3 ביולי 2023, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, לאחר קבלת המלצות ועדת התגמול בישיבותיה מהימים 21 במאי 2023 ו- 25 ביוני 2023, ואישור דירקטוריון החברה בישיבותיה מהימים 24 במאי 2023 ו- 25 ביוני 2023, מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, בתוקף לשלוש שנים, החל מיום 25 במאי 2023 ועד ליום 24 במאי 2026. לפרטים אודות מדיניות התגמול, ראו הדוח (מתקן) לדוח זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות שפרסמה החברה ביום 25 ביוני 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-069738), אשר המידע בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

שכר וטובות הנאה לדירקטורים

גמול הדירקטורים הכולל ששולם בתקופת הדוח לדירקטורים היה כ- 593 אלפי ש"ח.

תקנה 21א - בעל שליטה

הגב' עתליה שמלצר, המחזיקה בכ-63.08% מזכויות ההון וההצבעה בחברה, באמצעות השכרות רכב שלמה (1987) בע"מ וסוב שמלצר אחזקות (2001) בע"מ - חברות פרטיות בבעלותה המלאה.

בנוסף, מר ישראל רייף, חתנה של הגב' שמלצר, וה"ה אסי שמלצר וטובי שמלצר - בניה של הגב' שמלצר, מחזיקים ב- 1.19%, 1.19% ו- 0.61%, בהתאמה, מזכויות ההון וההצבעה בחברה. כמו כן, דור שלמה השקעות (2014) בע"מ, חברה פרטית בבעלותם של ה"ה ישראל רייף, אסי שלמצר וטובי שמלצר, בחלקים שווים, מחזיקה ב- 2.45% מזכויות ההון וההצבעה בחברה.

תקנה 22 - עסקאות עם בעלי שליטה

למיטב ידיעת החברה, להלן כל העסקאות עם בעל השליטה בחברה או שלבעל השליטה בחברה יש עניין אישי באישורן, שהחברה, תאגיד בשליטתה או חברה קשורה של החברה התקשרו בהן במהלך השנתיים שקדמו לתאריך הדוח או שהן עדיין בתוקף במועד הדוח, ואשר אינן עסקאות זניחות.

א. עסקאות המנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות

(1) **ביטוח שיפוי ופטור**

ראו תקנה 29א' להלן.

(2) **הסכם שירותי ניהול בין החברה לבין טוביאס**

החברה קשורה עם טוביאס - חברה בשליטת הגב' עתליה שמלצר - בהסכם למתן שירותי ניהול. ביום 3 במאי 2022, אישרה האסיפה המיוחדת של בעלי המניות בחברה את אישור תיקון והארכת תוקפו של הסכם הניהול עם טוביאס לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 במאי 2022.
נכון למועד דוח זה, שירותי הניהול מסופקים על-ידי מר ישראל רייף - חתנה של גב' עתליה שמלצר.
לפרטים, ראו באור 28.ה.6 לדוחות הכספיים וכן דיווחים מהימים 28 במרץ 2022 ו-3 במאי 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-036046 ו- 2022-01-044544, בהתאמה), הנכללים להלן על דרך ההפניה.

(3) **<u>הסכם ליסינג</u>**

ביום 27 במרץ 2022 אישר דירקטוריון החברה, לאחר שניתן לכך אישור ועדת הביקורת של החברה, ובהתאם לתקנה 1(ב) 5 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000 ("**תקנות ההקלות**"), את הארכת תקופת ההתקשרות של החברה בהסכם לקבלת שירותי ליסינג לכלי רכב עם ש. שלמה רכב בע"מ, חברה בשליטת גב' עתליה שמלצר, תוך עדכוניה תנאיה, וזאת עד ליום 31 במרץ 2024. לפרוט נוסף, ראו דיווח מיידי מיום 28 מרץ 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-035989), הנכלל להלן על דרך ההפניה, ובאור 28.ה.1 לדוחות הכספיים.

בהקשר לאמור תציין החברה כי ביום 20 בפברואר 2023 התקבלה בחברה הודעה לפיה הוגשה באותו היום על ידי אדם המחזיק לכאורה בשלוש מניות של החברה בקשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב לאישור תביעה כתביעה נגזרת לפי סעיף 198 לחוק החברות. למידע נוסף, ראו ביאור 23.ג.7 לדוחות הכספיים.

(4) **<u>התקשרות בהסכם העסקה עם קרוב</u>**

בחודש דצמבר 2020 אישר דירקטוריון החברה,לאחר שניתן לכך אישור ועדת הביקורת של החברה, בהתאם לתקנה 1ב(4) לתקנות ההקלות, את המשך התקשרות החברה עם מר טל רייף - בנו של מר ישראל רייף - יו"ר דירקטוריון החברה, ונכדה של הגב' עתליה שמלצר - בעלת השליטה בחברה, בהסכם העסקה, תוך עדכון תנאיו, במסגרתו מר טל רייף כיהן בתפקיד מנהל החדשנות של החברה והתאגידים המוחזקים על ידה, בהיקף משרה מלאה. במסגרת תפקידו מר טל רייף אחראי על קידום וייזום רעיונות חדשניים, בחינת רעיונות חדשים לתהליכים, כלים ושיטות עבודה, איתור טכנולוגיות חדשות, יישום דרכי פעולה מודרניים לפעילות הקבוצה וכו'. בגין העסקתו כאמור, מר טל רייף זכאי לשכר של 11,000 ש"ח ברוטו בחודש, וכן לתנאים סוציאליים כמקובל. ההסכם הינו למשך תקופה בת 3 שנים, ממועד אישור הדירקטוריון כאמור לעיל, כאשר למר רייף ולחברה הבת זכות להביא לסיום מוקדם של ההסכם בהודעה בכתב בת חודש אחד מראש[11].

בחודש פברואר 2024, אישר דירקטוריון החברה, לאחר שניתן לכך אישור ועדת הביקורת של החברה, בהתאם לתקנה 1ב(4) לתקנות ההקלות, את התקשרות החברה בהסכם עם מר טל רייף, בהסכם להעסקת מר טל רייף כמנהל שיווק ומכירות במטה החברה, בהיקף של משרה מלאה. במסגרת תפקידו מר רייף אחראי, בין היתר, על גיבוש אסטרטגיה שיווקית ויישומה, ניהול מהלכים ארגוניים לקידום נושא השיווק אל מול ממשקים פנימיים בארגון כדי ליצור ממשקים יעילים, מפגשים עיתיים משותפים של אנשי השיווק של החטיבות השונות בחברה, הטמעת טכנולוגיות לניהול מידע שיווקי, הבאת הזדמנויות עסקיות, טיוב, שיטות העבודה, ניהול התקשורת השיווקית של הארגון ועוד. בגין העסקתו כאמור, יהיה מר טל רייף זכאי לשכר של 12,880 ש"ח ברוטו בחודש, וכן לתנאים סוציאליים כמקובל. ההסכם יחול ממועד סיום ההתקשרות הקודמת עם מר טל רייף ועד ליום 31 בדצמבר 2025, כאשר למר רייף ולחברה זכות להביא לסיום מוקדם של ההסכם בהודעה בכתב בת חודש אחד מראש[12].

ב. <u>עסקאות שאינן מהמנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות</u>

(1) **<u>הסכמים לביצוע עבודות בישראל</u>**

חברות בבעלות מלאה של החברה, מבצעת עבודות קבלניות בתחום החשמל, הביטחון והתקנת מרכזיית Aeonix ושדרוג מערכת קומפוזיט, עבור חברות, אשר למיטב ידיעת החברה, הינן בשליטת הגב' עתליה שמלצר. לפרטים, ראו באורים 28.ה.4 ו- 28.ה.8 לדוחות הכספיים.

(2) **<u>הסכמי שכירות</u>**

תאגידים בהם מחזיקה החברה, התקשרו בהסכמי שכירות בלתי מוגנת עם ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ, חברה בשליטת הגב' עתליה שמלצר. לפרטים, ראו באורים 28.ה.4 ו- 28.ה.8.(ד) לדוחות הכספיים.

(3) **<u>התקנת מכשירי תדלוק ברכבי הקבוצה ותדלוק בנזין באמצעותם</u>**

ביום 14 בפברואר 2021 אישר דירקטוריון החברה התקנת מכשירי תדלוק ברכבי הקבוצה המתדלקים באמצעות בנזין אשר מסופקים על ידי חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה - הגב' עתליה שמלצר, וכן תדלוק באמצעותם של רכבי הקבוצה, כאשר בהתאם לסיכום בין הצדדים, הקבוצה תשלם משלמת בגין צריכת הבנזין תשלום בהתאם למחיר מחירון שנקבע על ידי מדינת ישראל, ובהנחה שנקבעה בין הצדדים. לפרטים, ראו באור 28ה.8.(ב) לדוחות הכספיים.

(4) **<u>התקנת מכשירי תדלוק ברכבי הקבוצה ותדלוק סולר באמצעותם</u>**

ביום 24 במרץ 2021 אישר דירקטוריון החברה התקנת מכשירי תדלוק ברכבי הקבוצה המתדלקים באמצעות סולר אשר מסופקים על ידי חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה - הגב' עתליה שמלצר, וכן תדלוק באמצעותם של רכבי הקבוצה, כאשר בהתאם לסיכום בין הצדדים, הקבוצה תשלם משלמת בגין צריכת הסולר תשלום שנקבע בהתאם למבנה עלויות המוסכם בין הצדדים. לפרטים, ראו באור 28ה.8.(ב) לדוחות הכספיים.

(5) **<u>התקנת עמדת תדלוק מהירה בצריפין</u>**

ביום 29 במרץ 2023, אישר דירקטוריון החברה התקנת עמדת טעינה מהירה על ידי אפקון תחבורה חשמלית בע"מ, חברה המוחזקת בשיעור של 50% על ידי החברה, על קרקע שבשליטת ש.י.ר שלמה נדל"ן - חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה - הגב' עתליה שמלצר. לפרטים, ראו באור 28ה.8.(ח) לדוחות הכספיים.

ג. <u>עסקאות זניחות</u>

במהלך העסקים הרגיל, החברה וחברות הקבוצה מבצעות עסקאות עם בעלת השליטה ו/או תאגידים בשליטתה ו/או שלבעלת השליטה עניין אישי בהן, אשר הינן בגדר "עסקאות זניחות" בהתאם למבחנים שנקבעו על ידי הדירקטוריון (כמפורט להלן), בין היתר, מהסוגים ומהמאפיינים הבאים: עסקאות רכישת ומכירת שירותים (כגון: ליסינג, השכרה, ביטוח, ביצוע עבודות ושירותים אחרים (שאינם שירותי ניהול)), עסקאות רכישת ו/או שכירת ו/או מכירת מטלטלין

[11] לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי מיום 3 בינואר 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-000160), הנכלל על דרך ההפניה.
[12] לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי מיום 4 בפברואר 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-012729), הנכלל על דרך ההפניה.

וטובין, עסקאות לשכירות והשכרת נכסי מקרקעין; עסקאות יחד עם בעלי עניין או הקשורים למוצרים של בעלי עניין וכו', ובכלל זאת בקשר עם מבצעי שיווק, פרסום, נסיעות והנחות.

לקווים המנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה או של חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה כקבוע בתקנה 64(3)(ד)(ו) לתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים), התשנ"ג-1993 ראו באור 28.ה.2 לדוחות הכספיים, וזאת בקשר עם בחינת הצורך במסירת דיווח מיידי בגין עסקה כאמור של החברה, כקבוע בתקנה 37א(6) לתקנות הדיווח.

לפרטים נוספים אודות עסקאות עם בעל השליטה ו/או שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי, ראו באור 28 לדוחות הכספיים.

<u>תקנה 24 - מניות וני"ע אחרים המוחזקים ע"י בעלי ענין בתאגיד ונושאי משרה, בחברה בת או של חברה מוחזקת למועד הדוח וסמוך לתאריך הדוח</u>

(א) לפרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות החזקות בעלי ענין ונושאי משרה בכירה בתאגיד, נכון למועד הדוח ולמועד פרסומו, ראו הדוחות המיידיים מהימים 7 בינואר 2024 (אסמכתא מס': 2023-01-002617) ו- 18 במרץ 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-027096), אשר המידע על פיהם נכללים להלן על דרך ההפניה.

(ב) למועד הדוח ולמועד פרסומו, למיטב ידיעת החברה אין בעלי עניין בחברה (כהגדרת מונח בעל ענין בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968), המחזיקים במניות ובניירות ערך של חברה מוחזקת, למעט החזקות קבוצת מנורה וקבוצת מגדל בשותפות בתחום האנרגיה המתחדשת (ראה סעיף 11.13.1 לתיאור עסקי התאגיד).

<u>תקנה 24א' - הון רשום, מונפק וניירות ערך המירים</u>

לעניין הונה הרשום והמונפק של החברה למועד הדוח, ראו באור 24 לדוחות הכספיים.

לעניין הונה המונפק של החברה וניירות ערך המירים סמוך למועד פרסום הדוח, ראו דוח מיידי מיום 18 במרץ 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-027105), בדבר מצבת הון ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה, הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

<u>תקנה 24ב' - מרשם בעלי המניות של התאגיד</u>

לפרטים אודות מרשם בעלי המניות של החברה למועד הדוח ולמועד פרסומו הדוח, ראו דוח מיידי (מתקן) מיום 4 בינואר 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-002161) ודוח מיידי מיום 18 במרץ 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-027105), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

<u>תקנה 25א' - מען רשום</u>

כתובת: סמטת התבור 4 א.ת.סגולה, ת.ד. 4710, פתח תקוה 4914602
טלפון: 073-2001325/333
פקס': 03-9216491
כתובת דואר אלקטרוני (סמנכ"ל ויועמ"ש): gilb@afcon.co.il

תקנה 26 - הדירקטורים של התאגיד

שם מספר ת.ז. שנת לידה נתינות	מען להמצאת כתבי בי-דין	חברות בוועדות הדירקטוריון, האם דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני	האם עובד של התאגיד, של חברה-בת שלו, של חברה קשורה שלו או כל בעל ענין בו - אם כן - התפקידים שהוא ממלא כאמור	תאריך תחילת הכהונה	השכלה והתעסקות בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור	האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד - כן/לא, בציון פרטים	בעל מומחיות פיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון
ישראל רייף, יו"ר 022377923 1966 ישראלית	קרית שלמה, צריפין ת.ד 383, ניר צבי 72905	לא	לא. מעמיד שירותי ניהול לקבוצה באמצעות טוביאס, שירותי ניהול וייעוץ בע"מ לפרטים ראו תקנה 22 לעיל.	17.7.2014	טכנאי תעשייה וניהול, מכון פריון עבודה. דירקטור בחברות : ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ, ש.י.ר שלמה מלונאות בע"מ, ש.י.ר שלמה פרויקטים בע"מ, .ש.י.ר נדל"ן אירופה בע"מ, Shlomo ltd,,S.C Sivan Investitii S.R.L Shir Shlomo Natakhtari ll ,Lake Project ש.י.ר שלמה ייזום ובניה 2014 בע"מ, שלמה רשת מוסכים ושירותי דרך בע"מ, אקי אוטוקלאב בע"מ, דור שלמה השקעות בע"מ, עופרה וישראל רייף השקעות (2014) בע"מ, ישראל רייף יעוץ וניהול בע"מ, דישר בע"מ, אטקה בע"מ, א.ת. אפק השקעות בע"מ, אפקון מקרקעי מרכז בע"מ, אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ, אפקון טכנולוגית גז (לשעבר א.ר.ג. - אפקון אר.אמ.ג'י. טכנולוגיות גז מיזם משותף), תדיראן טלקום טכנולוגיות (2011) בע"מ, תדיראן טלקום (תטל) שותפות מוגבלת, תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל בע"מ, תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל - שותפות מוגבלת, אפקון אנרגית רוח בע"מ, חוות רוח סירין וגלבוע בע"מ, חוות רוח סירין 2011 שותפות מוגבלת, חוות רוח בית זרע בע"מ, סולאיר ניהול (2012) בע"מ, אפקון סולאיר אנרגיה מתחדשת שותפות מוגבלת. אפקון תחבורה חשמלית בע"מ ד.מ. (3000), הנדסה בע"מ שרות הוגן חיפה – תכנון וביצוע בע"מ, אפקון זכיינות טבריה וצפת בע"מ, אפקון פתרונות תוכנה בע"מ וחברות פרטיות נוספות.	כן, הדירקטור הינו חתנה של גבי עתליה שלמה - בעלת השליטה בחברה	לא
אייל בן יוסף 022683353 1966 ישראלית	ברוך אגדתי 30, ת"א	לא	סמנכ"ל כספים של ש. שלמה החזקות בע"מ - חברה בבעלות בעלת השליטה בחברה	12.1.2003	אקדמאית - בעל תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות מאוניברסיטת תל-אביב; רואה חשבון מוסמך. דירקטור בחברה וסמנכ"ל כספים בש. שלמה החזקות בע"מ. דירקטור בחברות א. טלאור שירותי ניהול בע"מ, דרך האשראי בע"מ, השכרות רכב שלמה (1987) בע"מ, סוב שמלצר אחזקות (2001) בע"מ, ש. שלמה החזקות עסקי ביטוח בע"מ, ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ, עתליה שמלצר החזקות (1999) בע"מ, ש.פ. שווקים פיננסיים סוכנות לביטוח (1998) בע"מ, שלמה השכרת רכב בע"מ, שלמה כ.א.ל בע"מ, שלמה ש.ל.מ שרותי רכב 1983 בע"מ, שלמה שיווק רכב בישראל בע"מ, שלמה שמלצר אחזקות (1995) בע"מ, שלמה תחבורה (2007) בע"מ.	לא	כן
יחזקאל דברת 7627649 1946 ישראלית	נחשון 1, רמת-השרון	לא. חבר בועדת ביקורת, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ובועדת תגמול	לא	12.1.2003	אקדמאית - בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל-אביב. רואה חשבון מוסמך. דירקטור בחברות פרטיות וציבוריות ובכלל זאת, יו"ר פעיל תמיג שיווק צמיגים בע"מ (מקבוצת תעבורה), יו"ר מבטח שמיר אחזקות בע"מ. חברות בהם כיהן בעבר: דלתא גליל תעשיות בע"מ (דח"צ) (12/18), יו"ר תעבורה אחזקות בע"מ (עד 8/16), אי.אם.אס אלקטרוניקה בע"מ (דח"צ עד 4/16), H&O אופנה בע"מ (עד 1/16), מגדלי הערבה ליצוא בע"מ (עד 10/15), לשעבר משנה למנכ"ל כלל תעשיות והשקעות (עד 05/02), דח"צ בפאנגאיה נדל"ן בע"מ (עד 07/10), יו"ר תשתיות ציוד ובינוי בע"מ (מקבוצת תעבורה) (עד 12/10), דירקטור בכלל תעשיות והשקעות בע"מ (עד 07/12), דירקטור בתעשיות חומרי נפץ בע"מ (עד 03/13), דירקטור בחרושת חומרי נפץ בע"מ (03/13), דירקטור בהמשביר החזקות (1999) בע"מ (עד 03/13), דירקטור בי.ו.א.ל ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ (עד 06/13), דירקטור בשיווק בוטנים וכותנה בע"מ (עד10/13), דירקטור בתנובות שדה מטע בע"מ (עד 10/13).	לא	כן

שם מספר ת.ז. שנת לידה נתינות	מען להמצאת כתבי בי-דין	חברות בוועדות הדירקטוריון, האם דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני	האם עובד של התאגיד, של חברה-בת שלו, של חברה קשורה שלו או כל בעל ענין בו - אם כן - התפקידים שהוא ממלא כאמור	תאריך תחילת הכהונה	השכלה והתעסקות בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור	האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד - כן/לא, בציון פרטים	בעל מומחיות פיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון
נאוה שפר **0598223877** **1967** **ישראלית**	ירושלים 6, גבעת שמואל	דח"צית חברה בועדת הביקורת, וועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ובועדת התגמול	לא	1.2.2022	ליימודי תעודה בהוראה ממכללת ירושלים, לימודי תעודה בעיצוב אופנה ממכללת שנקר, קורס דירקטורים – המי"ל המרכז הישראלי לניהול, וקורס שוק ההון במכללת אפיק בתל אביב. מחודש יולי 2012 ועד לחודש יולי 2021 – דירקטורית חיצונית באאורה השקעות בע"מ, יו"ר וועדת הביקורת וועדת התגמול וכן חברה בוועדה לבחינת דוחות כספיים.	לא	לא
צביקה ציבלין 059621383 1965 ישראלית ובריטית	בוסתנאי 59, רמת השרון	דח"צ. חבר בועדת הביקורת, בועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובועדת התגמול	לא	11.3.2021	אקדמאית – בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול (B.A.) מאוניברסיטת תל-אביב בהצטיינות; תואר שני בכלכלה, ניהול כח אדם ויחסי עבודה מאוניברסיטת לונדון – The London School Of Economics (MSc.) and Political Science. לשעבר דירקטור ובעל השליטה בחברה טוליפ קפיטל בע"מ ובתאגידים המוחזקים על ידיה, בין היתר בעלי היזכיון להפצת סרטי Bros Warner ו- Universal ישראל. דירקטור בחברות פרטיות וציבוריות, ובכלל זאת, דירקטור בחברות טוליפ קפיטל פרטנרס בע"מ, דירקטור (NED) יו"ר ועדת תגמול, חבר ועדות ביקורת, מינויים וציות בחברת 888 Holdings PLS, חבר ב- advisory board של INFINIDAT, דירקטור בחברת SUNSTAR HOLDINGS הבנה בטכנולוגיה ובסייבר כחלק מפעילות בנקאות להשקעות בעבר שרובה התמקדה בחברות טכנולוגיה.	לא	כן

תקנה 26 א' נושאי משרה בכירה של התאגיד במועד הדוח

שם מספר ת.ז. תאריך לידה	תאריך תחילת כהונה כנושא משרה	התפקיד שממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או כל בעל ענין בו	האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד	השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
דוד הראלי 059022921 11.12.1964	24.7.2022	מנכ"ל. דירקטור בתאגידים בשליטת החברה	לא	בוגר הנדסת חשמל מהטכניון; מוסמך מנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב; לשעבר משנה למנכ"ל (משנת 2016) וקודם לכן מנכ"ל חטיבת המשולבים.
גיל ברק 025769019 25.11.1973	1.5.2009	המשנה למנכ"ל והיועץ המשפטי	לא	אקדמאית - תואר ראשון (LL.B.) וכלכלה (דו חוגי), תואר שני במשפטים (LL.M.), ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל-אביב. עורך-דין; המשנה למנכ"ל והיועץ המשפטי ומנהל המחלקה המשפטית.
רון מילר 066428293 13.04.1985	31.3.2023	סמנכ"ל כספים	לא	אקדמאית – בעל תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות חשבונאות, המסלול האקדמי המכללה למנהל ראשון לציון. לשעבר ראש מערך הדיווח הכספי והחשבות של החברה וחשב בשיכון ובינוי בע"מ.
הדס בארי 025680562 24.2.1974	1.5.2023	סמנכ"לית משאבי אנוש	לא	אקדמאית – תואר ראשון בפסיכולוגיה ואמנות מאוניברסיטת חיפה; תואר שני בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון. לשעבר סמנכ"לית משאבי אנוש בוולט ומנהלת מערך משאבי אנוש בקבוצת אל מור.
טל פרץ רז 057326654 15.11.1961	31.3.2023	מנכ"ל אפקון אנרגיות מתחדשות (א.א.מ) בע"מ	לא	אקדמאית – בעל תואר ראשון בחשבונאות ותואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העירונית של ניו יורק (קולג' ברוך). לשעבר מנהל כספים ראשי ומנהל חטיבת הזכיינות והאנרגיה של הקבוצה, CFO בשיכון ובינוי בע"מ.
עופר לבקוביץ 55710974 15.3.1959	1.5.2003	מנכ"ל ודירקטור אטקה בע"מ	לא	אקדמאית - בעל תואר ראשון במנהל עסקים Champlain College; הנדסאי חשמל - אורט סינגלובסקי; מנכ"ל ודירקטור באטקה.
ציון רובין 054630330 9.8.1957	25.3.2004	מנכ"ל ודירקטור באפקון בקרה ואוטומציה בע"מ	לא	הנדסאי אלקטרוניקה - מכללת הנגב; ניהול עסקי בכיר מרכז ישראלי לניהול; מנכ"ל אפקון בקרה.
משה מיץ 055675540 29.1.1959	7.11.2016	מנכ"ל תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל (שותפות מוגבלת) ותדיראן טלקום (תטל) (שותפות מוגבלת)	לא	בוגר תעשייה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון; מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון. בעלים ומנהל של מדיקום מוצרי איכות בע"מ, מנכ"ל של קבוצתAA Racma and Partners Ltd Nigeria, מנכ"ל ויועץ עסקי של Feedbox Ltd.
דניאל הלפמן 59246983 20.1.1965	1.04.2020	מנכ"ל אפקון בניה בע"מ	לא	אקדמאית- מהנדס מהטכניון לשעבר סמנכ"ל ומנהל אזור- אפקון בנייה בע"מ
מוטי להב 031427107 27.12.1977	1.1.2022	מנכ"ל מפעלות אפקון (פעילות הייצור)	לא	בוגר הנדסת חשמל ומחשבים מאוניברסיטת בן גוריון; מוסמך בניהול והנדסת בטיחות מאוניברסיטת בן גוריון; לשעבר מנהל התפעול – מפעלות אפקון.

שם מספר ת.ז. תאריך לידה	תאריך תחילת כהונה כנושא משרה	התפקיד שממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או כל בעל ענין בו	האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד	השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
יקי ספנקו 033076308 14.7.1976	1.8.2021	מנכ"ל חטיבת המערכות	לא	אקדמאית - תואר ראשון (B.Sc) בהנדסת חשמל ומחשבים מאוניברסיטת בן- גוריון; מוסמך במנהל עסקים למנהלים M.B.A במכללה למנהל מנכ"ל חטיבת ה- EPC, לשעבר מנהל שיווק מכירות ופיתוח עסקי בקבוצת אפקון.
משה כהן 051209971 3.4.1952	18.08.2003	מבקר הפנים בחברה	לא	אקדמאית - בוגר כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב. שותף מנהל - משרד חייקין כהן רובין ושות'. משה כהן ושותפי המשרד מכהנים כמבקרי פנים של מעל ל-30 חברות ציבוריות, פרטיות וגופים ציבוריים אחרים. דירקטור בזוקו שילובים בע"מ עד וכולל שנת 2014, דירקטור בחברות פרטיות הקשורות למשרד חייקין כהן רובין ושות'.

<u>תקנה 26ב - מורשה חתימה עצמאי</u>

אין.

<u>תקנה 27 - שם רואי החשבון</u>

רואי החשבון של התאגיד הם קוסט, פורר, גבאי את קסירר מרחוב מנחם בגין 144 בתל אביב. לפי מיטב ידיעת החברה, השותפים בפירמות הנ"ל, אינם בעלי ענין ואף לא בני משפחה של בעלי ענין בתאגיד.

<u>תקנה 28 - שינוי בתזכיר או בתקנון בשנת הדוח</u>

בשנת הדוח לא חלו שינויים בתזכיר או בתקנון החברה.

<u>תקנה 29 - המלצות והחלטות דירקטוריון שאינן טעונות אישור האסיפה הכללית והחלטות אסיפות כלליות מיוחדות:</u>

1. <u>המלצות והחלטות דירקטוריון שאינן טעונות אישור האסיפה הכללית</u>

1.1 להחלטות האורגנים בחברה בדבר הסדרי פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי, ראו תקנה 29א להלן ובאור 28.ה לדוחות הכספיים.

2. <u>החלטות אסיפות כלליות מיוחדות</u>

2.1 ביום 3 ביולי 2023 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה את מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה. לפרטים, ראו תקנה 21.

2.2 ביום 11 במרץ 2024 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה, בין היתר, את מינויו מחדש של מר צביקה ציבלין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה ואישור תנאי כהונתו וכן הקצאת כתבי אופציה (לא רשומים למסחר בבורסה), למנכ"ל החברה - מר דודי הראלי, כמפורט בתקנה 21 לעיל. לפרטים, ראו הדוח המיידי מיום 4 בפברואר 2024 ומיום 11 במרץ 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-012738 ו- 2024-01-021274, בהתאמה), הנכללים להלן על דרך ההפניה.

2.3 תקנה 29 א' - החלטות החברה בדבר הסדרי פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי

א. <u>הסדרי פטור ושיפוי</u>

בחודש נובמבר 2010 וכן בחודש ינואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את התקשרות החברה בכתב שיפוי למתן שיפוי מראש ופטור בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה להי"ה שלמה (ז"ל) ועתליה שמלצר ולמר ישראל רייף - יו"ר דירקטוריון החברה, בהתאמה, ולדירקטורים אשר יכהנו בחברה מעת לעת, לרבות בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם, וכן את אישור עריכתה והארכתה של פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, אשר תחול לגבי דירקטורים ונושאי משרה שכיהנו בחברה ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות של החברה (לרבות כל נושא משרה המכהן מטעם החברה בתאגיד אחר), ובכלל זאת נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה וקרוביהם, המכהנים בה בהווה ואשר יכהנו בעתיד, ומנכ"ל החברה, הכל בהתאם לאמור בזימון לאסיפה שפרסמה החברה ביום 30.11.2014 (מס' אסמכתא: 2014-01-208692) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

בחודש ינואר 2018, לאחר שהתקבלו אישורי ועדת התגמול והדירקטוריון בישיבותיהם בימים 22 ו-26 (בהתאמה) בנובמבר 2017, אישרה האסיפה של בעלי המניות בחברה, בין היתר, (1) הענקת כתבי התחייבות לשיפוי מתוקנים לדירקטורים ולנושאי

משרה בחברה, אשר יכהנו בחברה מעת לעת, לרבות בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 26 בנובמבר 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-109950; "**דוח הזימון**") וכן (2) הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון, בהתאם לנוסחו כפי שיהיה מעת לעת לרבות תיקונו כאמור בסעיף זה לעיל, לשלוש שנים נוספות, עד ליום 4 בינואר 2021; (3) מתן פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה, ובלבד שהפטור האמור לא יחול על החלטה שקיבל נושא המשרה או על עסקה שאושרה על ידו ושלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי באישורה ("**נוסח כתב הפטור המעודכן**")[13].

ביום 8 בפברואר 2021 אישרה האסיפה הכללית, לאחר שהתקבלו אישורי ועדת התגמול והדירקטוריון, בישיבותיהם מהימים 29 ו-31 בדצמבר 2020 (בהתאמה) את הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון, באותם תנאים, לשלוש שנים נוספות וזאת עד ליום 4 בינואר 2024. ביום 30 בנובמבר 2023, אישר דירקטוריון החברה, בהתאם לסעיף 11 לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (סדרי מינהל, תקופות כהונה ותאגידים), התשפ"ד-2023, את הארכת תוקפו של כתב התחייבות לשיפוי שהוענק למר ישראל רייף, בתקופה בת ארבעה חודשים, קרי עד ליום 4 במאי 2024, באותם תנאים. ביום 11 במרץ 2024 אישרה האסיפה הכללית, לאחר שהתקבלו אישורי ועדת התגמול והדירקטוריון, בישיבותיהם מהימים 30 בינואר 2024 ו- 1 בפברואר 2024 (בהתאמה), את הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון, באותם תנאים, לשלוש שנים נוספות.

במסגרת אישורי מינויים של ה"ה צביקה ציבלין ונאוה שפר כדירקטורים חיצוניים, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות הענקת כתבי שיפוי, בנוסח דומה ליתר כתבי השיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה כאמור בסעיף זה לעיל, וכן הענקת כתבי פטור, בנוסח כתב הפטור המעודכן.

ב. <u>התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה</u>

לפרוט הסדרי הביטוח לנושאי משרה ולדירקטורים למועד הדוח, ראו הדוח המיידי של החברה מיום 30 בנובמבר 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-109612), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

31 במרץ 2024

אפקון החזקות בע"מ
על ידי: ישראל רייף, יו"ר; דוד הראלי, מנכ"ל

[13] לפרטים ראו דיווחים מידיים מיום 1 בינואר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-000507), אשר המידע על פיהם נכלל להלן זה על דרך ההפניה. יצוין, כי בהתאם לאישור האסיפה כאמור, אין בהענקת כתבי פטור המעודכנים כדי לפגוע בתוקפן של החלטות או התחייבויות קודמות של החברה לפטור של דירקטורים ונושאי משרה בחברה, והן תמשכנה לעמוד בתוקפן.

פרק ו'

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה התקציבית על הדיווח הכספי הגלוי





דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 9ב(א)

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של חברת אפקון החזקות בע"מ (להלן: "**התאגיד**"), אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

1. דוד הראלי, מנכ"ל;
2. רון מילר, סמנכ"ל כספים;
3. גיל ברק, סמנכ"ל והיועץ משפטי;
4. הדס בארי, מנהלת משאבי אנוש;
5. עופר לבקוביץ', מנכ"ל אטקה בע"מ;
6. יקי ספנקו, מנכ"ל חטיבת המערכות ו-EPC;
7. דניאל הלפמן, מנכ"ל אפקון בניה בע"מ;
8. ציון רובין, מנכ"ל אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ;
9. משה מיץ, מנכ"ל תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל (שותפות מוגבלת) ותדיראן טלקום (שותפות מוגבלת);
10. טל רז, מנכ"ל אנרגיות מתחדשות בע"מ.

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה;
הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה:

1. הערכת סיכוני הדיווח הכספי והגילוי ברמת התאגיד;
2. מיפוי התהליכים וקביעת התהליכים המהותיים מאד לדיווח הכספי והגילוי;
3. מיפוי היחידות העסקיות הרלבנטיות להערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית;
4. מיפוי ותיעוד הבקרות הקיימות בתאגיד;
5. הערכת אפקטיביות התכנון של הבקרות וניתוח פערי הבקרה הקיימים;
6. תיקון ליקויים בתכנון הבקרה ובחינת קיומן של בקרות מפצות;
7. הערכת אפקטיביות התפקוד של הבקרות והערכה כוללת של אפקטיביות רכיבי הבקרה הפנימית, לרבות בקרות ברמת הארגון (ELC), תהליך עריכת הדוחות הכספיים וסגירתם ובקרות כלליות של מערכות המידע (ITGC).

תהליכים אשר החברה רואה אותם כמהותיים מאוד לדיווח הכספי וגילוי הינם: תהליך סגירת דוחות כספיים, תהליך הכרה בהכנסה, תהליך גבייה מלקוחות והפרשה לחומ"ס, תהליך הרכש ומלאי ותהליך השכר. כמו כן, נבחנו בקרות הקשורות לסביבת הבקרה, וכן לסביבת מערכות המידע.

בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, הדירקטוריון וההנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 31.12.2023 היא **אפקטיבית**.

הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב(ד)(1)

הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי

אני, **דוד הראלי**, מצהיר כי:

(1) בחנתי את הדוח התקופתי של אפקון החזקות בע"מ (להלן: "התאגיד") לשנת 2023 (להלן: "הדוחות");

(2) לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

(3) לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

(4) גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן -

(ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

(5) אני, לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד:

(א) קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן -

(ב) קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

(ג) הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אחד אחר, על פי כל דין.

31 במרץ 2024	**דוד הראלי**
תאריך	**מנכ"ל**

<u>הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב(ד)(2)</u>

הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

אני, **רון מילר**, מצהיר כי:

(1) בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של אפקון החזקות בע"מ (להלן: "התאגיד") לשנת 2023 (להלן: "הדוחות").

(2) לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

(3) לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי האחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

(4) גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן-

(ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

(5) אני, לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד:

(א) קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן-

(ב) קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

(ג) הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות. מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אחד אחר, על פי כל דין.

31 במרץ 2024	**רון מילר**
תאריך	**סמנכ"ל כספים**